

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

توضیح المسائل رساله مانگار

آیت الله العظمی بروجردی

تهیه کننده: سید حسن سجادی دره صوفی

سرشناسه: سید حسن سجادی دره صوفی
عنوان و نام پدیده آوز: توضیح المسائل رساله ماندگار
مشخصات نشر:
مشخصات ظاهری:
شابک:
وضعیت فهرست نویسی: فیپا.
موضوع: شبیه سازی انسان در فقه فریقین.
رده بندی کنگره:

نام کتاب: توضیح المسائل رساله ماندگار

مؤلف: سید حسن سجادی دره صوفی

ناشر:

چاپخانه:

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

قیمت: ریال

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۷

شابک:

مرکز پخش:

فهرست مطالب

۲۱.....	دیباچه
۲۳.....	جامع عباسی نخستین رساله عملیه فارسی
۲۴.....	ویژگی‌های کتاب
۲۶.....	نقد کتاب
۳۱.....	ویژگی‌های توضیح المسائل
۳۵.....	تفکر چهارگانه بعد از غیبت
۴۰.....	نقد دیدگاه
۴۳.....	دیدگاه سوم؛ عمل به احتیاط
۴۴.....	دیدگاه چهارم؛ عمل بر تقلید واحد
۴۶.....	شیوه بیان احکام از عصر معصوم تا دوران غیبت
۴۶.....	الف. عصر حضور
۵۲.....	ب. عصر غیبت صغرا
۵۳.....	ج. دوران غیبت کبری
۵۳.....	دوره اول: پیروی از احکام در زمان محدثان
۵۳.....	الف. پیدایش جوامع حدیثی
۵۴.....	۱. کتاب کافی
۵۵.....	۲. کتاب من لایحضره الفقیه

۳. کتاب تهذیب و استبصار ۵۸
- ب. پیدایش کتب فقهی فتوایی ۶۳
- خصوصیت برخی از کتاب‌های فقهی در عصر غیبت ۶۵
- فلسفه تطور کتب فقهی از عصر غیبت کبری تا کنون ۶۶
- جامع عباسی نخستین رساله فارسی ۶۹
- فصل دوم: پیدایش و گرایش به تقلید در زمان تحول اجتهاد ۱۰۱
- رویش تقلید در زمان اوج اخباری‌گری ۱۰۳
- دوره چهارم: تقلید از زمان وحید بهبهانی تا زمان معاصر ۱۰۷
- تقلید از زمان شیخ مرتضی انصاری رحمته الله تا کنون ۱۱۱
- فصل سوم: سیر علمی تقلید ۱۱۷
- گفتار اول: بحث اجتهاد و تقلید در کتاب نگاری و تألیف ۱۱۷
- گفتار دوم: سیر مختصر در بحث تقلید در عبارات فقها ۱۲۵
- گفتار سوم: سیر بحثی تقلید ۱۳۰
- بحث اول: اختلاف در مفهوم تقلید ۱۳۱
۱. تعریف تقلید در کتاب‌های لغت ۱۳۱
۲. تعریف تقلید در لسان علمای عامه ۱۳۲
۳. تعریف تقلید در لسان فقهای شیعه ۱۳۲
۴. تقلید قبول کردن گفتار دیگران است بدون دلیل ۱۳۳
- بحث دوم: تقلید از اعلی ۱۳۸
- بحث سوم: تقلید از میت ۱۴۴
- تقلید از متجزی ۱۵۲
- فصل چهارم: معنای مرجعیت از عصر غیبت کبری تا کنون ۱۶۳
- گفتار اول: معنای فقه، فقیه، مفتی، مجتهد، مرجع تقلید ۱۶۳

گفتار دوم: دوره‌های مرجعیت	۱۶۷
مرحله اول: ارتباطات فردی بین مردم و مجتهدان	۱۷۱
مرحله دوم: ایجاد نهاد مرجعیت	۱۷۱
مرحله سوم: تمرکز مرجعیت	۱۷۲
مرحله چهارم: رهبری امت	۱۷۲
گفتار سوم: تعیین مرجعیت	۱۷۲
۱. تعیین مرجع توسط استاد کل وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵)	۱۷۳
۲. انتقال مرجعیت به شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۷)	۱۷۳
۳. تعیین مرجع توسط شیخ جعفر کاشف الغطاء	۱۷۴
۴. تعیین مرجع توسط شیخ خضر بن شلال (م ۱۲۵۵)	۱۷۴
۵. انتقال مرجعیت به صاحب جواهر	۱۷۵
۶. تعیین مرجع توسط صاحب جواهر (م ۱۲۶۶)	۱۷۵
۷. انتقال مرجعیت به میرزا مجدد شیرازی (م ۱۳۱۲)	۱۷۸
۸. انتقال مرجعیت به میرزا محمد تقی شیرازی (م ۱۳۳۸)	۱۸۰
۹. تعیین مرجعیت توسط میرزا محمد تقی شیرازی	۱۸۱
۱۰. تعیین مرجعیت توسط سید ابوالحسن اصفهانی	۱۸۱
فصل پنجم: رساله‌های عملیه در میان متقدمین	۱۸۳
گفتار اول: سیر تحول نگارش رساله‌های عملیه	۱۸۳
گفتار دوم: رساله‌های عملیه در طول تاریخ تشیع	۱۹۳
معرفی عروة الوثقی و شروح و حواشی آن	۲۱۹
فصل ششم: عنوان رساله‌های عملیه فارسی در میان متأخرین و معاصرین	۲۲۳
رساله عملیه	۲۲۳
رساله عملیه اهل سنت	۲۳۸

- کتاب های فقهی آیت الله العظمی بروجردی ۲۳۹
- خورشید ماندگار ۲۳۹
- بیوگرافی فقیه مذاهب ۲۴۰
- شهر بروجرد، صفر ۱۲۹۲ ۲۴۰
- سفر به اصفهان ۲۴۱
- سفر به نجف ۲۴۱
- بازگشت به وطن ۲۴۲
- حضور در قم و مرجعیت مطلق ۲۴۴
- مکتب اجتهادی آیت الله العظمی بروجردی ۲۴۵
- علل مراجعه اندک به اصول عملیه ۲۵۰
- توصیف مکتب اصولی آیت الله العظمی بروجردی در بیان آیت الله علوی بروجردی ۲۵۵
- مکتب فقهی آیت الله العظمی بروجردی ۲۶۲
- روش فقهی مکتب تشیع ۲۶۲
- مکتب فقه در بیان آیت الله العظمی سبحانی ۲۶۳
- روش فقهی از زبان آیت الله واعظ زاده خراسانی ۲۶۵
۱. مکتب فقهی از دیدگاه آیت الله علوی بروجردی ۲۶۹
۲. آیت الله سید احمد مددی ۲۷۳
- مشرّب ایشان در رساله های عملیه ۲۷۳
- شیوه استنباط فقهی و سیره عملی آیت الله العظمی بروجردی ۲۷۴
۳. تسلط بر فقه اهل سنت ۲۷۵
- از دیدگاه آیت الله علوی بروجردی ۲۷۷
- مکتب حدیثی آیت الله العظمی بروجردی ۲۹۷
- دیدگاه آیت الله سید جواد علوی بروجردی ۲۹۷

مکتب رجالی آیت الله العظمی بروجردی	۳۰۳
مکتب رجالی آیت الله العظمی بروجردی از نگاه آیت الله العظمی منتظری	۳۰۳
ابتکار در تنظیم طبقات رجال حدیث	۳۰۳
دیدگاه آیت الله العظمی سبحانی در مورد مکتب رجالی آیت الله العظمی بروجردی	۳۰۶
نوآوری های استنباط فقهی ایشان	۳۱۳
۱-۳-۱ چگونگی عرضه روایات	۳۱۵
استنباط با روایات	۳۱۵
توحید روایات	۳۱۵
توجه به اقوال و فتاوا	۳۱۷
۱-۱. توجه به آرا و اقوال عامه	۳۱۷
۲-۱. اصول متلقات	۳۲۱
۳-۱. اهمیت فتاوی قدما	۳۲۴
توجه به مورد صدور روایت	۳۲۵
۴-۱. توجه به جایگاه عقل و عقلا	۳۲۶
۱-۴-۱. نگاهی به کاربردهای عقل در فقه	۳۲۶
۱-۴-۱-۱. مروری بر نقش عقل در فقه	۳۲۶
۱-۴-۲. نگاهی به ایده اخباریان در مورد عقل	۳۲۹
۱-۴-۳. تحقیق	۳۳۰
۱-۴-۴. معامله سید بروجردی با عقل	۳۳۱
۱-۴-۲. بنای عقلا	۳۳۲
ریشه یابی اختلافات	۳۳۴
تاریخ ورود مسئله در فقه	۳۳۴

- تسلط به لغت و دقت در ادبیات ۳۳۵
- تمسک به ظن مطلق در صورت عدم اطمینان ۳۳۶
- شخصی بودن وثوق به ظن ۳۳۷
- مراحل، ترتیب و ویژگی‌های استنباط ۳۳۷
- ۱-۲. ترتیب فقهی بررسی مسائل ۳۳۷
- ۲-۲. تقدم بررسی موضوع بر بررسی حکم ۳۳۸
- ۲-۳. تتبع تام ۳۳۹
- ۲-۴. دقت در افتا و حکم دادن ۳۴۰
- معنای خاص از تقيه ۳۴۰
۱. تعداد روایت راویان و شخصیت‌های آنان ۳۴۲
۲. به دست آوردن حذف واسطه ۳۴۲
۳. تمییز مشترکات ۳۴۳
۴. معلوم شدن تحریف و تصحیف ۳۴۳
- مکتب رجالی آیت الله العظمی بروجردی در گفتگو با آیت الله علوی بروجردی ۳۴۴
- رحلت ۳۴۸
- فعالیت‌های علمی آیت الله العظمی بروجردی ۳۴۹
- کتاب‌های فقهی آیت الله بروجردی پیش از مرجعیت رسمی ۳۵۰
- اجوبة المسائل فی الصلوة الجمعة ۳۵۰
- انیس المقلدین فی احکام الدین (فقه فتاوی) ۳۵۱
- توضیح المناسک (فقه فتاوی) ۳۵۱
- خلاصة الاحکام (فقه فتاوی) ۳۵۱
- خلاصة المسائل (فقه فتاوی) ۳۵۱
- وسيلة النجاة (فقه فتاوی) ۳۵۱

- حاشیه بر «انیس المقلدین» سیدابوالحسن اصفهانی (فقه فتوایی) .. ۳۵۲
- حاشیه بر «تبصرة المتعلمین» (فقه فتوایی) ۳۵۲
- حاشیه بر «سؤال و جواب» ۳۵۲
- حاشیه بر «طریق النجاة» (فقه فتوایی) ۳۵۲
- حاشیه بر «مجمع المسائل» (فقه فتوایی) ۳۵۳
- حاشیه بر «مناسک حج» شیخ انصاری (فقه فتوایی) ۳۵۳
- حاشیه بر «مناسک حج» آخوند (فقه فتوایی) ۳۵۳
- حاشیه بر «منتخب الرسائل» (فقه فتوایی) ۳۵۳
- حاشیه بر المهور (فقه فتوایی) ۳۵۳
- حاشیه بر «وسيلة النجاة» سید محمدکاظم یزدی (فقه فتوایی) ۳۵۴
- رساله های مطابق فتوای آیت الله بروجردی ۳۵۴
- ۷- اجوبة المسائل فی الصلوة الجمعة (فقه فتوایی) ۳۵۵
- ارشاد المصلین (فقه فتوایی) ۳۵۵
- ۸- استفتائات (دو جلدی، فقه فتوایی) ۳۵۶
- ۹- انیس المقلدین فی احکام الدین (فقه فتوایی) ۳۵۶
- ۱۰- ادعیه مسافرت و مناسک حج (فقه فتوایی) ۳۵۷
- ۱۱- مجمع الفروع (فقه فتوایی) ۳۵۷
- ۱۲- مجمع الرسائل یا جامع الفروع (فقه فتوایی) ۳۵۸
- ۱۳ رساله های عملیه کوچک برگرفته شده از توضیح المسائل بر مبنای فتوای آیت الله العظمی بروجردی ۳۶۰
- حواشی بر توضیح المسائل ۳۶۲
- حواشی آیات عظام ۳۶۳
- رساله فی الطهارة و النجاسات (فقه استدلالی) ۳۶۵

- رساله فی عصیر العنبی (فقه استدلالی) ۳۶۵
- رساله فی العقد و شروطه و توابعه (فقه استدلالی) ۳۶۵
- رساله فی الوضوء (فقه استدلالی) ۳۶۶
- رساله فی وطی قبل تسع سنین (فقه استدلالی) ۳۶۶
- حاشیه بر «انیس التجار» (فقه فتوایی) ۳۶۶
- حاشیه بر «برهان القاطع» (حدیث) ۳۶۶
- حاشیه بر «عروة الوثقی» (فقه فتوایی) ۳۶۶
- چاپ های حواشی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی ۳۷۳
- حاشیه بر «عمدة الطالب» (تراجم و نسب شناسی) ۳۷۴
- حاشیه بر «تبصرة المتعلمین» (فقه فتوایی) ۳۷۴
- حاشیه بر «تذكرة الفقهاء» (فقه استدلالی) ۳۷۵
- حاشیه بر «السرائر» (فقه) ۳۷۵
- حاشیه بر «طریق النجاة» (فقه فتوایی) ۳۷۵
- حاشیه بر «مجمع الرسائل» (فقه فتوایی) ۳۷۶
- حاشیه بر «منتخب الرسائل» (فقه فتوایی) ۳۷۶
- رساله شریفه «منتخب الرسائل» (فقه فتوایی) ۳۷۶
- حاشیه بر «مختلف الشیعه» (فقه استدلالی) ۳۷۷
- تبویب بر «معتبر» (فقه استدلالی) ۳۷۷
- حاشیه بر «مکاسب شیخ انصاری» (فقه استدلالی) ۳۷۷
- حاشیه بر «منية الطالب» (فقه استدلالی) ۳۷۷
- حاشیه بر «مصباح الفقیه» (فقه استدلالی) ۳۷۸
- حاشیه بر «المهذب» (فقه) ۳۷۸
- حاشیه بر «مفتاح الکرامة» (فقه استدلالی) ۳۷۸

حاشیه بر «مفتاح ابواب الشريعة فی شرح مفتاح احکام الشیعه» ...	۳۷۸
حاشیه بر «نهایه» (فقه)	۳۷۹
توضیح المسائل؛ رساله عملیه ماندگار جهان شیعه	۳۷۹
واژه توضیح المسائل	۳۸۰
تدوین متن توضیح المسائل	۳۸۱
ضررهای به خود مردم	۳۸۸
ضررهای به مرجع	۳۸۸
نقش علی اصغر فقیهی در تدوین توضیح المسائل	۳۹۰
گفت و گو با استاد علی اصغر فقیهی توسط محمدرضا رهبریان در مورد	
تدوین توضیح المسائل	۳۹۱
خدمات علمی استاد فقیهی در مصاحبه با دکتر غلامعلی حداد عادل ...	۳۹۲
کارنامه فرزانه‌ای از زمانه، در گفتگو با دکتر سید حسین رضوی برقی ...	۳۹۴
دیدگاه کسانی که در تدوین توضیح المسائل نقش داشتند	۳۹۴
جناب آقای گل‌زاده	۳۹۵
آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی (ص ۶۶)	۳۹۵
حجت الاسلام شیخ عباس اخلاقی (ص ۹۷)	۳۹۵
سبب تألیف توضیح المسائل	۳۹۹
حجة الاسلام والمسلمین شیخ یحیی عابدی (ص ۱۶۴)	۴۰۲
حجة الاسلام شیخ حسن پهلوانی تهرانی (ص ۱۸۰)	۴۰۴
آیت‌الله العظمی شیخ علی صافی گلپایگانی (ص ۱۸۲)	۴۰۴
حجة الاسلام والمسلمین آقای شیخ هادی محدث‌زاده (ص ۱۹۳) ...	۴۰۴
آیت‌الله العظمی شیخ جعفر سبحانی (ص ۲۰۱)	۴۰۵
آیت‌الله شیخ مرتضی تهرانی (ص ۲۱۲)	۴۰۶

- آقای حاج ابوالفضل کرداحمدی (ص ۲۲۷) ۴۰۶
- آیت الله شیخ ابوالقاسم خزعلی (ص ۲۶۵) ۴۰۷
- آیت الله شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی (ص ۲۶۸) ۴۰۷
- آیت الله سید جمال الدین دین پرور (ص ۳۲۰) ۴۰۸
- آیت الله شیخ محمدرضا مهدوی کنی ۴۰۸
- آیت الله شیخ مهدی قاضی خرم آبادی ۴۰۹
- دیدگاه مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ علی اصغر فقیهی ۴۱۰
- مرحوم آقای بروجردی و ابداع رساله توضیح المسائل ۴۱۱
- دیدگاه دکتر سید کمال خرازی ۴۱۵
- دیدگاه حجة الاسلام والمسلمین حسن طارمی ۴۱۵
- دیدگاه آقای مزینی ۴۱۵
- دیدگاه دکتر سید محمد بنی هاشمی ۴۱۶
- دیدگاه دکتر محمد نهاوندیان ۴۱۶
- دکتر حاج جعفر خرازی ۴۱۶
- اولین کتاب بی غلط ۴۱۶
- دیدگاه مرحوم علامه آقا بزرگ تهرانی ۴۱۸
- نقد دیدگاه ۴۱۹
- توضیح المسائل الگویی رساله های موجود ۴۱۹
- دیدگاه آیت الله استادی درباره رساله عملیه توضیح المسائل آیت الله بروجردی ۴۲۱
- دیدگاه آیت الله سید حسین بدلاء ۴۲۳
- حداد عادل ۴۲۴
- توضیح المسائل را علامه توسط شیخ عباس اخلاقی به نجف فرستاد... ۴۲۷
- توضیح المسائل آیت الله بروجردی الگویی رساله های عملیه مراجع ۴۳۴..

کسانی که مرحوم شده اند	۴۳۶
مقدمه ناشر	۴۴۰
مقدمه	۴۴۷
ترجمه شدن توضیح المسائل به زبان های مهم دنیا	۴۶۱
توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی - انگلیسی	۴۶۲
توضیح المسائل آیت الله العظمی فانی	۴۶۲
توضیح المسائل آیت الله العظمی وحید خراسانی	۴۶۲
توضیح المسائل آیت الله العظمی فاضل موحدی لنکرانی	۴۶۲
توضیح المسائل آیت الله العظمی فاضل موحدی لنکرانی	۴۶۳
توضیح المسائل آیت الله العظمی امام خمینی	۴۶۳
توضیح المسائل آیت الله العظمی موسوی اردبیلی	۴۶۳
توضیح المسائل فرانسه	۴۶۴
توضیح المسائل اسپانیا	۴۶۴
توضیح المسائل - ترکی	۴۶۴
اسامی افراد ساده سازی متن	۴۶۷
اسامی افراد مقابله کنندگان متن ساده شده با فتوا	۴۶۸
اسامی افراد مطالعه کنندگان نهایی	۴۶۹
نحوه توزیع رساله های عملیه مراجع تقلید پیش از آیت الله العظمی بروجردی	۴۷۰
توزیع رساله در عصر آیت الله العظمی بروجردی	۴۷۰
توزیع توضیح المسائل بعد آیت الله العظمی بروجردی	۴۷۵
صد و پانزدهمین چاپ توضیح المسائل	۴۷۷
علل ترجمه نشدن توضیح المسائل به سایر زبانها در عصر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی	۴۷۷

توضیح المسائل الگویی کتاب های فتوای عربی و فارسی	۴۷۹
تحریر الوسيله	۴۸۰
حواشی و شروح دیگر تحریر الوسيله	۴۸۷
مبانی تکملة المنهاج	۴۸۹
حواشی منهاج الصالحین	۴۹۰
توضیح المسائل امام خمینی رحمته الله	۴۹۰
۱. رساله نوین	۴۹۲
عبدالکریم بی آزار شیرازی	۴۹۳
زندگی نامه	۴۹۳
نقد و بررسی دیدگاه کتاب تنبیه الغافل عن توضیح المسائل	۵۰۴
شیخ باقر رشاد زنجانی کیست؟	۵۰۵
رشاد زنجانی	۵۰۶
دیدگاه اول	۵۱۲
نقد دیدگاه، جواب بند اول	۵۱۳
جواب بند دو و سه	۵۱۴
جواب بند چهارم و پنجم	۵۱۵
دیدگاه دوم	۵۱۶
شک نسبت به نجاست غلات، خوارج و غلات	۵۱۶
نقد دیدگاه	۵۱۷
دیدگاه سوم	۵۱۹
نقد دیدگاه	۵۲۰
دیدگاه چهارم	۵۲۱
نقد دیدگاه	۵۲۲

دیدگاه پنجم	۵۲۳
نقد دیدگاه	۵۲۴
دیدگاه ششم	۵۲۵
نقد دیدگاه	۵۲۶
دیدگاه هفتم	۵۲۷
نقد دیدگاه	۵۲۹
دیدگاه هشتم	۵۳۰
نقد دیدگاه	۵۳۱
نقد شجاع الدین شفاء	۵۳۴
نقد دیدگاه:	۵۳۵
دیدگاه دوم:	۵۳۶
شک، مشکل گشای شرع	۵۳۶
نقد دیدگاه	۵۳۸
نقدی بر دیدگاه معاصرین	۵۳۹
کاستی‌های توضیح المسائل	۵۴۰
کاستی‌های صوری	۵۴۰
روند تکاملی از جامع عباسی تا رساله عملیه	۵۴۴
در رساله ها، اصطلاحات مطرود و پیچیده دیده می‌شود	۵۴۴
لزوم فعالیت تخصصی علما و فضلا	۵۴۷
ضرورتی اجتناب ناپذیر به نام رساله توضیح المسائل تحلیلی	۵۴۷
سید ابوالحسن نواب: مراجع باید مشاورین المللی داشته باشند	۵۴۹
نقد و بررسی پاره‌ای از مسائل رساله‌های عملیه	۵۵۰
گزارش خبرگزاری شفقنا درباره توضیح المسائل	۵۸۱

رساله عملیه حسین ابراهیمی در گفت و گو با شفقنا	۵۸۵
دیدگاه آیت الله قائم مقامی	۵۸۶
نقد دیدگاه	۶۰۲
در رساله های عملیه پاسخ قطعی داده نمی شود	۶۰۳
نقد دیدگاه	۶۰۷
شورای افتا در کنار هر مرجع تقلید	۶۱۰
نقد دیدگاه	۶۱۲
پیشنهاد	۶۱۵
اضافه و حذف برخی مسایل را از رساله ها	۶۱۶
نقد دیدگاه	۶۲۰
خاطراتی در نقش استاد علامه درویرایش، تنظیم، چاپ و نشر توضیح المسائل	۶۲۱
مرحوم آیت الله العظمی بروجردی	۶۲۱
آقای امیر عبدالله کرباسچیان (کتاب روایت استاد ص ۴۶)	۶۲۱
زندگی نامه تدوین کنندگان توضیح المسائل	۶۲۷
علامه شیخ علی اصغر کرباسچیان به قلم فرزندش حجت الاسلام	
والمسلمین امیر عبدالله کرباسچیان	۶۲۸
نقش استاد در تدوین توضیح المسائل	۶۳۱
علامه کرباسچیان از دیدگاه شاگردان و آشنایان	۶۳۱
دیدگاه حاج عباس رحیمیان	۶۳۴
علی اصغر فقیهی	۶۳۵
تألیفات	۶۳۷
ترجمه ها	۶۴۰
سفرنامه	۶۴۱

آیت الله دکتر علی زاده غفوری	۶۴۷
آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی	۶۴۸
آیت الله العظمی سید روح الله موسوی خمینی	۶۵۰
زندگی نامه	۶۵۰
آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی	۶۵۲
آیت الله العظمی حسینعلی منتظری	۶۵۴
همکاری حضرت آیت الله العظمی منتظری با مرحوم علامه کرباسچیان در	
تدوین توضیح المسائل	۶۵۴
آیت الله العظمی علی صافی گلپایگانی رضوان الله علیه	۶۵۶
آیت الله شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی	۶۵۷
حجت الاسلام آقای حاج شیخ محسن زاهدی	۶۵۸
حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس اخلاقی	۶۶۹
اولین ملاقات	۶۶۹
دومین ملاقات	۶۷۰
طلبه شدن حقیر به پیشنهاد استاد دامت برکاته	۶۷۱
ویژگی های روحی استاد بزرگوار علامه کرباسچیان دامت برکاته	۶۷۲
۲. توضیح المسائل	۶۷۴
سبب تالیف توضیح المسائل از دیدگاه ایشان	۶۷۵
زندگی نامه استاد روزبه	۶۸۱
آیت الله سید جمال الدین دین پرور	۶۸۳
آیت الله محمدرضا مهدوی کنی دامت برکاته	۶۸۵
آیت الله حاج شیخ محمد جواد خندق آبادی	۶۸۶
آیت الله شیخ عبدالجواد سدهی اصفهانی رحمته الله علیه	۶۹۰

آیت الله ابوالقاسم خزعلی	۶۹۲
آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی	۶۹۶
آیت الله مرتضی تهرانی	۶۹۷
معرفی	۶۹۷
آیت الله سید حسین بدلا	۶۹۸
آیت الله شیخ محسن محدث زاده قمی	۷۰۰
آیت الله سید شمس الدین احمدی طباطبایی	۷۰۲
آیت الله شیخ مهدی قاضی خرم آبادی	۷۰۴
شهید آیت الله علی قدوسی	۷۰۵
آیت الله حاج شیخ علی پناه اشتهااردی	۷۰۶
حجت الاسلام آقای حاج ابوالفضل کرد احمدی	۷۰۸
همکاری دست اندرکاران چاپخانه با علامه نسبت به چاپ کتاب	۷۰۹
آیت الله شیخ علی فلسفی	۷۰۹
طلوع سپیده	۷۱۰
رحلت	۷۱۱
پیام تسلیت	۷۱۱
سردار فاخر رضا حکمت	۷۱۲
امیر عبد الله کرباسچیان	۷۱۹
فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت	۷۲۳
کتاب نامه	۷۴۱

دیباچه

چند سالی بود که یک مطلبی ذهن مرا به خود مشغول کرده بود که سیر رساله‌های عملیه از عصر غیبت تاکنون چگونه بوده است و چرا در میان رساله‌های عملیه عربی «عروه الوثقی» و در میان رساله‌های عملیه فارسی «توضیح المسائل» این قدر طرفدار پیدا کرد و این سؤالات زیل در ذهنم خطور می‌کرد:

۱. سیر تحول مرجعیت و کتاب‌های فتوائی حوزه‌های علمیه چگونه بوده است؟

۲. در این میان چه کسی توضیح المسائل را به وجود آورد و مؤلف آن کیست؟
۳. این کتاب از چه خصوصیتی برخوردار است. دروقتی که پخش شد از آن زمان تا به حال که بیش از شصت سال می‌گذرد هنوز متن این کتاب با یکسری تغییرات جزئی متن فتوائی مراجع تقلید است.
۴. آیا توضیح المسائل بعد از پخش در آن زمان مخالف هم داشت یا خیر و آیا در عصر کنونی مخالف هم دارد یا خیر؟
۵. افراد که این متن را تدوین کرده بودند تا چه میزان از جایگاه علمی برخوردار بوده‌اند؟

پیرو پیدا کردن پاسخ این سؤالات دست به قلم شده و وارد بحث شدم، دیدم سیر تحول رساله‌های عملیه و مرجعیت شیعه از چه نظم و دقتی بین علما برخوردار است. از عصر غیبت کبری تاکنون مرجعیت شیعه و رساله‌های عملیه در میان امت شیعه از چه احترام خاص و از چه جایگاه خاص برخوردار بوده است و پشت سر هر کتاب فتوایی در هر زمان چه شخصیت‌هایی وجود داشته است و هر جامعه بهترین فرد زمان خود را از نظر علم و عمل و تقوا و مدیریت برای مرجعیت انتخاب کردند و چه دستاوردهای مهم و برکات ارزنده‌ای آن مرجع و آن کتاب رساله در جامعه در میان امت اسلامی به وجود آورده است؛ از عصر شیخ مفید تاکنون مراجع شیعه همواره سنگربان دین در میان مردم شیعه و امت اسلامی بوده است. تقریب بین امت اسلامی از عصر شیخ طوسی است که کتاب «خلاف» را نوشت و در این کتاب اختلاف فتوایی شیعه و اهل سنت جمع‌آوری نمود و مرحوم علامه حلی کتاب «تذکره الفقهاء» را نوشت و با نوشتن این کتب مهم‌ترین گام نسبت به اختلافات فقهی و مباحث نوآوری شیعه و اهل سنت را برای فقه به وجود آورد و علامه طبرسی با نوشتن کتاب «الموتلف من المختلف بین الائمة السلف»، اجماعیات فقهی شیعه و اهل سنت را جمع‌آوری نمود. لذا از آن زمان این مسیر با قوت و ضعف تا عصر مرحوم آیت‌الله العظمی سید کاظم طباطبایی یزدی ادامه پیدا کرد و با نوشته شدن «عروه الوثقی» گام مهم نسبت به نوشته شدن یک متن قوی به وجود آمد به طوری که بسیار از فقهاء و مراجع تقلید بعد از صاحب عروه متن رساله عملیه عربی خود را همان متن «عروه الوثقی» قرار دادند فقط با نوشتن یک حاشیه و یا تعلیقه اختلاف فتوای خود با سید را ذکر کرده‌اند. امروز این مجموعه و حاشیه‌ها یکجا جمع‌آوری شده در قالب‌های مختلف و مجلدات متفاوت توسط ناشران متفاوت از جمله در عصر کنونی در ۱۵ جلد چاپ شده است و این کتاب توسط محدث قمی ترجمه شده ولی ترجمه آن

مورد استقبال قرار نگرفت. ولی نسبت به رساله‌هایی فارسی متن قوی که از هر جهت جامعیت داشته باشد و مورد توجه باشد به جز رساله جامع عباسی مرحوم شیخ بهائی وجود نداشت که در عصر حاضر با حواشی بعض از شاگردان شیخ و غیر شاگردان او با تحقیق جامعه مدرسین به چاپ رسید.

در این نوشتار بر آنیم تا با نگاهی به سیر تاریخی و تطور رساله‌های عملیه، دورنمایی از رساله‌هایی که از آغاز رساله نویسی به زبانهای عربی و فارسی رواج پیدا کرده و تا زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رحمته الله ادامه داشته، و مورد توجه مردم و حوزه‌های علمیه بوده را پیش رو بگذاریم و آن گاه با اشاره به ابتکارات و کاستی‌های موجود در آنها، راه را برای طرح رساله جامع و کامل مورد نیاز امروز، هموار نماییم.

جامع عباسی نخستین رساله عملیه فارسی

نخستین اثری که با شیوه فارسی نوشته شد، رساله عملیه جامع عباسی مرحوم شیخ بهائی است.

۱- جامع عباسی نگاشته شیخ بهائی (م ۱۰۳۰ ق.)

از این عالم نامی، آثار علمی و رساله‌های گوناگونی در فنون مختلف به ویژه فقه به جا مانده است که مهم‌ترین آنها در باب بیان احکام شرعی، رساله جامع عباسی است که این کتاب تمامی ابواب فقه از طهارت تا دیات را دربر نداشت، ولی با نثر روان و بی‌پیرایه به روش غیر استدلالی و فنی برای نخستین بار برای عموم طبقات در بیست باب به نگارش درآمده است.

پس از رحلت شیخ بی‌بدیل، از طرف شاه صفوی به یکی از شاگردان فاضل وی، فقیه گرانمایه مرحوم ملا محمد، معروف به «نظام‌الدین ساوهای» پیشنهاد

اتمام پانزده باب باقیمانده می‌شود و آن عالم جلیل‌القدر همت گماشته و با الگو قرار دادن سبک و سیاق استاد فقید خود، ابواب باقیمانده کتاب را به اتمام می‌رساند. و از آنجا که در رتبه علمی، همتای استاد خویش نبوده است ضعف وی در طرح بعضی از مسائل و تسلط بر دلائل، مشهود است و بیشتر نقدها- که نمونه‌هایی از آنها ذکر خواهد شد- متوجه نوشته‌های اوست.

ویژگی‌های کتاب

سرانجام این کتاب علاوه بر جامع بودن همه ابواب فقه، واجد امتیازات ذیل است:

۱. بیان بسیاری از آداب و مستحبات در کنار احکام و فرائض مذهبی.
۲. ذکر ثواب زیارت و نقل متن زیارتنامه هریک از چهارده معصوم اسلام علیهم‌السلام و تاریخ تولد و وفات آن بزرگواران.
۳. فصل بندی مسائل بر اساس نظم تالیف، و کاربرد عدد و رقم که در سهولت تعلیم و فراگیری، اثر فراوان دارد و نشانگر احاطه و تتبع زیاد نویسنده است مثلاً در صفحه ۱۲۸ آمده است. «در نمازهای پنج‌گانه یومیه ۳۷۲ فعل واجب است در رکعت اول ۲۱ فعل واجب است»
۴. اشاره به نظریه‌های ویژه و خلاف مشهور بعضی از عالمان دینی که احیاناً مایه شگفتی مطالعه کنندگان خواهد بود. مثلاً در صفحه ۴۱۹ در نماز زیارت آمده است: «و در این نماز رخصت از ائمه معصومین علیهم‌السلام وارده شده که رو به قبر می‌توان کرد اگر چه مستلزم پشت به قبله کردن باشد.» در صفحه ۴۴۴ در تاریخ ولادت امام مجتبی علیه‌السلام آمده است «بعضی از مجتهدین سال هشتم از هجرت گفته‌اند» در صفحه ۴۳۹ در باب زیارت امام هادی و امام عسکری علیه‌السلام آمده است «و بعضی از مجتهدین داخل شدن به گنبد این دو امام را جایز نمی‌دانند زیرا که

این هردو امام در خانه خود مدفونند پس داخل شدن به خانه شخصی بی‌اذن او جایز نیست»

۵. مطالعه این کتاب اضافه بر آشنایی با نظریات فقهی بزرگان دین، خواننده را با فرهنگ دینی حاکم در زمان صفویه در مقطع ویژه‌ای از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران آشنا می‌سازد.

پنج باب آن (تا پایان کتاب حج) به قلم شیخ بهائی و پانزده باب دیگر آن پس از درگذشت ایشان به قلم شاگرد برجسته اش شیخ نظام‌الدین ساوجی^۱ به رشته تحریر در آمد. سید زین‌العابدین حسینی دخترزاده و شاگرد شیخ بهائی نیز با تکمله‌ای تحت عنوان مزار (شامل دوازده مطلب) بر آن افزوده^۲، این اثر را به بالاترین مرتبه سودمندی رسانده است.

جامع عباسی به دلیل مرجعیت، نثر روان و پرداختن به فروع و مسائل مورد ابتلای مردم از زمان شیخ بهائی تا به امروز با گذشت چندین قرن از آن، مشمول گذشت زمان نشده و همواره مورد استفاده علما و عموم مردم بوده و هست. این اثر گران‌سنگ از زمان نگارش مورد استقبال حوزه‌های دانش دینی و فقاها واقع شد و نظرفقیهان بزرگ را به خود جلب کرده است و بر اثر کثرت چاپ (۲۳ بار)^۳ با حواشی صاحب‌نظران بزرگی همچون، ملاحسین علی تویسرکانی اصفهانی بروجردی، سید محمدکاظم یزدی، عبدالله مامقانی، سید اسماعیل صدر، شیخ علی محلاتی^۴ چاپ شده است. این امر حکایت گر جایگاه بلند این رساله در نزد حوزه‌های فقاها است.

۱. آقابزرگ تهرانی، الذریعه، ج ۵، ص ۶۲.

۲. همان.

۳. خان بابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، ج ۲، ص ۱۴۸۶ (ث. ج.).

۴. الذریعه ج ۵، ص ۶۲-۶۳.

شیخ بهائی افزون بر رساله فوق در باب احکام، رساله‌های فارسی دیگری هم دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: رساله فی الفقه شامل مسائل نماز، حبل المتین^۱ در علم حدیث و فقه، در بردارنده بحث طهارت و نماز، واجبات نمازهای روزانه و رساله‌های دیگر که در کتب تراجم آمده است.

نقد کتاب

این کتاب با داشتن آن همه نکات مثبت خالی از نقد و نکات منفی نیست. الف. طرح مسائل مربوط به برده داری و بردگان که به اطمینان می‌توان گفت در آن روزگار-دست کم در جامعه ایران- حتی یک فرد هم پیدا نمی‌شده است که با ضوابط اسلامی بتوان حکم به بردگی او نمود و همه آنان که محکوم به بردگی شده بودند محصول زور و جبر قدرتمندان استثمارگر و فقر و ناآگاهی ستمدیدگان بوده است.

و متأسفانه در این زمینه بعضی از مسائل که از مسلمات دین نیست، بلکه با غیرت و عفت اسلامی ناسازگار است در این کتاب مطرح شده و یکی از افتخارات به حساب آمده است در صفحه ۶۱۳ آمده است: «تحلیل و آن چنان است که شخصی به دیگری دخول کردن کنیز خود را حلال کند و این قسم از خواص فرقه ناجیه اثناعشریه است».

ب. فتوا به ظاهر بعضی از روایات مساله ساز که صدور این چنین روایات از پیشوایان معصوم دین بسیار بعید است، مثلاً در صفحه ۱۱۱ در مقام بیان مکروهات مسجد چنین آمده است: هیجدهم: «در مسجد ترکی یا فارسی یا به زبان دیگر غیر از زبان عربی حرف زدن» و همچنین فتوای قطعی به استناد به

۱. سعید نفیسی، کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی، ص ۶۶.

بعضی از مباحث اصولی و ملازمات غیر عرفی، مثلاً در صفحه ۳۷۴ نماز کردن قرض دار در اول وقت حرام شمرده شده است (البته این فتوا مربوط به شاگرد شیخ بهائی است)

ج. کاربرد ارقام و آمار در تعداد احکام و آداب که از نکات مثبت شمرده شد ضابطه مند نیست و قسم و قسیم و مقسم از یگدیگرتفکیک نشده و در تکثیر اعداد افراط شده است.

در مواردی مصادیق یک عنوان کلی از اقسام شمرده شده است، مثلاً در صفحه ۵۳۹ آمده است: «پانزده موضع اجاره حرام است ... هفتم: اجاره دادن خروس که به نماز بیدار کند... نهم: اجاره دادن زمینی که آب بر آن ننشیند».

و در مواضعی اموری که به حکم عقل و ضرورت مذهب خارج از مقسم اند استثنا شده مثلاً در صفحه ۵۷۷ در زیر مجموعه «چیزهایی که قابل نیابت نیست» و آنها هیجده چیزند... نهم: تنویب، یعنی به نوبت خوابیدن پیش زنان... چهاردهم: انقضای عدت، یعنی زنی دیگر برای زن مطلقه عده نگهدارد.

و گاهی چیزهای که فاقد ملاک تقسیم بندی هستند از اقسام شمرده شده است، مثلاً در صفحه ۶۶۱ در زیر مجموعه «شش حکم از خواص بکارت است» دو رقم ذیل ذکر شده است: سوم: وصیت نمودن به جاریه بکرچه اگر به غیر بکر دهند از عهده نذر بیرون نمی تواند آمد... چهارم: وکیل کردن در خرید بکر، چه اگر وکیل غیر بکر بخرد صحیح نیست^۱. اینها نمونه هایی از نقایص این کتاب بود. روی همین جهت بود که مورد توجه و اقبال عمومی قرار نگرفت.

۱. شیخ بهاء الدین محمد عاملی، جامع عباسی، ص ۴-۵، نشر جامعه مدرسین، سال چاپ ۱۳۸۸ (در مقدمه کتاب).

۲. یکی دیگر از رساله‌های فارسی کتاب شارع النجاه: اثر فتاوی محمدباقر حسینی، معروف به میرداماد (م ۱۰۴۱ق)

میرداماد استاد فقهای عصر خویش بود. فتاوی شرعی را به تصحیح او معتبر می‌شمردند.^۱ وی به درخواست جمعی از مؤمنان به خصوص محمدرضا چلبی تبریزی به سال ۱۰۴۱ قمری رساله عملیه شارع النجاه^۲ را به زبان فارسی نگاشت. این رساله حاوی یک مقدمه و بخشی از کتاب طهارت است. مقدمه عالمانه این اثر به تنهایی اثر بی نظیری است. شامل سه بخش است:

۱. یک دوره مختصر اصول عقاید

۲. مطالبی تحقیقی درباره تقلید و شرایط مرجع

۳. ترجمه چهارده حدیث درباره نماز، تحریص و ترغیب بر نماز، پی آمدهای ترک نماز و ...

آنگاه بخشی از باب طهارت به گونه استدلالی آورده شده است
آقا بزرگ تهرانی درباره این رساله می‌نویسد: «فتاوی بی که از این رساله نقل شده شاید بشود گفت: جزء فتاوی نادره است؛ از جمله: فتوا به کراهت از تراشیدن ریش و حرمت طولانی کردن آن».^۳

میرداماد با این که رساله را به زبان فارسی و برای استفاده عموم مردم نگاشته، ولی برای استفاده بیشتر، به دلایل دیدگاه‌های خویش اشاره کرده و برخی نظریات فقیهان دیگر را نیز متعرض شده است. وی در تدوین این رساله، روش رساله‌های

۱. شیخ عباس قمی، فوائد الرضویه، ص ۴۱۹ - شیخ حر عاملی، امل الآمل، ج ۲، ص ۲۴۹؛ تنکابنی، قصص العلماء، ص ۳۳۳.

۲. میرداماد، اثنی عشر رساله، ص ۲۳۰.

۳. آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج ۱۳، ص ۴.

پیشین را نپیموده بلکه شیوه ابداعی و ابتکاری ویژه خود را ارائه داده است.

۳. یکی دیگر از رساله‌های عملیه کتاب، حدیقه المتقین: اثر فتوایی مولا محمدتقی مجلسی، معروف به مجلسی اول (م ۱۰۷۰ق)

مرحوم مجلسی برای پاسخ‌گویی به نیاز مؤمنان رساله عملیه‌ای به نام حدیقه المتقین را نگاشت^۱. این اثر که یک دوره کامل فقه فارسی است، شامل نوزده کتاب از طهارت تا دیات و قصاص است و نسبت به رساله‌های پیشین از جمله جامع عباسی از جامعیت بیشتری برخوردار است. در این اثر مباحثی که حتی در رساله‌های پیشین نیامده در آن دیده می‌شود مثل ابواب: جهاد، امر به معروف نهی از منکر، قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات. در تدوین ابواب آن، نظم بسیار مطلوبی مشاهده می‌شود و شیوه این کتاب، مبنایی برای نگارش سایر رساله‌ها قرار گرفته است.

از ویژگی‌های بارز این رساله آن است که در آغاز هر کتاب فقهی، روایاتی که مربوط به فضیلت انجام واجب و مقدار ثواب آن و تحریص و تشویق بر عمل عبادی دلالت دارد، آورده شده که این کار، موجب آمادگی ذهنی مکلف نسبت به پذیرش بیشتر و تلاش در امر فراگیری است؛ یعنی همان چیزی که جای خالی آن در رساله‌های امروز نیز احساس می‌شود. و کمتر رساله‌ای بدان پرداخته است. حدیقه المتقین از آنجا که از جامعیت و اتقان بایسته‌ای برخوردار است و با نظم و دسته‌بندی خوبی تدوین شده همیشه مورد توجه حوزه‌های فقه است. از این روی برای رساله فقیهان بزرگی چون: سید محمدکاظم یزدی، میرزا محمدتقی شیرازی، سید اسماعیل صدر و... بر آن حاشیه زده‌اند. رساله‌های دیگری نیز از مرحوم مجلسی به جا مانده است، از جمله رساله پرسش و پاسخ که حاوی تمامی فقه از طهارت تا دیات است و در پاسخ به

۱. مدرسی تبریزی، ریحانه الادب، ج ۳، ص ۴۶۰؛ شیخ عبای قمی، فوائد الرضویه، ص ۴۶۴.

پرسش‌های برخی از فضلاء خراسان و متدینان کاشان نگاشته شده است.^۱

۴- یکی دیگر از رساله‌های عملیه فارسی کتاب، معرفه احکام الشرعیه: اثر فتوایی محمدباقر سزواری معروف به محقق سبزواری (م ۱۰۹۰ق) وی برای بهره‌وری عموم مردم مسلمان، افزون بر حاشیه به رساله‌های پیشین، رساله عملیه ویژه‌ای به زبان فارسی به درخواست میرزا مهدی پسر میرزا رضا حسینی خراسانی به سال ۱۰۸۱قمری به رشته تحریر کشید.^۲

وی بعد از این کتاب‌های که ذکر شد با همه نقدها و نقص‌هایی که در آن‌ها وجود داشت، کتابی که بتواند مورد توجه فقهاء برای فارسی‌زبانان باشد وجود نداشت، تا آنکه در عصر مرجعیت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی به این دغدغه عمومی پایان داده شد و متنی که مورد توجه فقهای عصر ایشان و بعد از ایشان شد به وجود آمد و کتابی به نام توضیح المسائل نوشته شد. علامه علی‌اصغر کرباسچیان که این پیشنهاد ساده‌سازی کتاب‌های فقهی فارسی مرجع عالی قدر حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی یکی کتاب جامع الفروع و دیگری مجمع المسائل به آقا داده بود. آقا افرادی که بعداً مفصل درباره آنان حرف خواهیم زد را برای بهتر شدن متن و دقت در عبارات به کمک علامه فرستاد. دو سال طول کشید تا این متن ساده‌سازی شد و چاپ گردید. و در اختیار مقلدین آقا قرار گرفت، در همان عصر این کتاب به دست حجت الاسلام و المسلمین اخلاقی به نجف فرستاده شد و علمای نجف، آیات عظام: مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای میلانی و مرحوم آقا شاهرودی و دیگران نیز بعد از این که بررسی

۱. کیهان اندیشه، شماره ۴، ص ۲۵.

۲. فوائد الرضویه، ص ۴۲۵؛ ریحانه الادب، ج ۵، ص ۲۴۲؛ امل الامل، ج ۲، ص ۲۵۰؛ قصص العلماء، ص ۳۸۶.

کردند دیدند این متن از هر جهت جامعیت دارد. متن رساله فارسی خود را همین متن قرار دادند، فقط اختلاف فتوا را متذکر شدند.

ویژگی‌های توضیح المسائل

از مهم‌ترین ویژگی‌های توضیح المسائل می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:

۱. کوتاه و گویا بودن متن؛
۲. آسان و همه فهم بودن متن؛
۳. جامعیت متن، تقریباً اکثر مسائل مبتلا به را آورده است؛
۴. بدون غلط بودن متن؛
۵. علمی بودن متن.

برای همین جهت است که این کتاب نیاز به وصف ندارد، مهم‌ترین دلیل برای وصف این کتاب مورد توجه بودن آن است. زیرا از آن زمان تا عصر کنونی که بیش از شصت سال می‌گذرد، این متن محور اصلی فتوای مراجع تقلید گذشته و معاصر فعلی است همه مراجع بعد از آیت‌الله العظمی بروجردی در ابتدا به این کتاب حاشیه نوشته‌اند و بعد آن حاشیه را داخل متن کرده‌اند یا از همان آغاز حاشیه خود را داخل در متن کرده و آن را چاپ نموده در اختیار مقلدین خود قرار دادند. تا بحال این متن، مخالفی که حرف‌های او قابل اعتنا باشد نداشته، ولی در عصر کنونی پیشنهادات از سوی بعضی اساتید حوزه جهت تکمله آن مواجه شده است که در این کتاب حرف‌های آنان را خواهید دید.

ما به سه جهت این بحث را دنبال کردیم: یکی: آنکه سیر رساله‌های عملیه و مرجعیت را قرن به قرن بررسی کنیم. دوم: آنکه اهمیت موضوع را ثابت کنیم. سوم: آنکه بگوییم در میان رساله‌های عملیه علل ماندگاری توضیح المسائل آنهم در

متن فتوای مراجع تقلید چیست و این کتاب چگونه به وجود آمد.

مهم‌ترین دلیل که می‌توان نسبت به ماندگاری توضیح المسائل گفت سه چیز است؛ یکی: اینکه این کار تحت اشراف و نظارت یک مرجع تقلیدی صورت گرفته است که از نظر علم و عمل در میان گذشتگان کم نظیر بوده است، ممکن است اگر این کار تحت اشراف حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی صورت نمی‌گرفت با تقوا و تلاشی که علامه کرباسچیان داشت باز هم به نتیجه نمی‌رسید. دوم: اخلاص علامه کرباسچیان سوم: پختگی این متن.

در حقیقت می‌توان گفت توضیح المسائل مثل مفاتیح الجنان و عروه الوثقی است همان طوری که در هر خانه شیعه یک مفاتیح وجود دارد، در میان کتابخانه هر عالم شیعه یک عروه الوثقی وجود دارد، در خانه هرانسان متدین و پایبند به مسائل شرعی نیز، یک توضیح المسائل وجود دارد، توضیح المسائل راه‌گشای مسائل شرعی مردم است که با وجود این کتاب، عموم مردم از رفتن نزد مرجع تقلید بی‌نیاز می‌شود. مگر در مسائل خاص و استفتاء خاص، با وجود این کتاب مردم کلید اصلی مسائل شرعی خود را به دست خواهند آورد، همان طور که مفاتیح الجنان کلید دعاها را معرفی می‌کند که نتیجه عمل به آن بهشت است، توضیح المسائل هم کلید عمل به مسائل شرعی را به شما معرفی می‌کند که نتیجه آن نیز بهشت است.

امیدوارم که خدای متعال این عمل بزرگ را از مرحوم علامه کرباسچیان قبول فرماید و روح این عالم جلیل‌القدر و روح بلند مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی با حضرات معصومین علیهم‌السلام محشور بگرداند و ثواب این اثر را هم هدیه می‌کنیم به روح بلند این دو عالم بزرگوار و پدرم که روز بیستم شعبان ۱۳۹۸ از دنیا رفت.

در پایان جا دارد از چند شخصیت بزرگوار تشکر نمایم که نسبت به خلق این اثر کمک کار این حقیر بوده‌اند.

۱. حضرت آیت‌الله علوی بروجردی که چندین جلسه محضر این بزرگوار رسیدم از مطالب و راهنمایی‌های که فرمودند در جای این کتاب استفاده کردم.

۲. از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عبدالله کرباسچیان فرزند مرحوم علامه کرباسچیان تشکر کنم که نسبت به پیدا کردن مباحث کمک کار خوبی بودند

۳. از مدیر کتابخانه حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی؛ حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رهنورد که ایشان در این مسیری دا کردن منابع و پیشنهادات مهم کمک کار خوبی داشتند

۴. از همکاران خوبم آقایان عباسی مقدم، میرزاعلی سلیمانی، کاظم گل‌افشانی، محمد صادقی، سرکار خانم طیبه حاج باقریان و از تالیپست این اثر جناب آقای عبدالحکیم رحیمی تشکر کنم که این بزرگواران نیز در پیدا کردن مطالب و ثایپ طراحی کمک کاران خوبی بودند.

امیدوارم که این عمل را از همه ما قبول فرماید و بر روان آن مرجع بزرگوار حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی درود می‌فرستم و از روح بلند او نسبت به توفیقاتم مدد می‌گیرم.

حوزه علمیه قم

سید حسن سجادی دره صوفی

رمضان ۱۳۹۸ شمسی. ۱۴۴۰ هجری قمری

تفکر چهارگانه بعد از غیبت

بعد از غیبت صغری و کبری به خصوص در عصر غیبت کبرای شیعیان چهار دسته شدند:

۱. عده‌ای از شیعیان دست از تقلید برداشتند و اخباری شدند و چنین معتقد شدند که باید مکلف مستقیم به کلمات معصومین مراجعه و احکام دین را از آنها یاد گرفته و به آن عمل کنند به نظر این دسته فرق مابین اخبار نیست و آن تقسیمات را که فقها و اصولیین نسبت به اخبار دارند قبول نمی‌کنند و آنها را تبعیض میان اخبار می‌دانند و خلاف سیره معصومین و صحابه نسبت به عمل کردن به اخبار می‌دانند.

آنچه از تتبع تاریخی و گزارش‌های فقها و اصولیین برمی‌آید این دسته نسبت به عمل کردن به احکام شرعی و اعتقادی دچار مشکلات هستند که این مقدمه نیاز نمی‌بیند که به آن بحث پردازد فقط یادآوری می‌کنند که جهت داوری و ادله طرفین به کتاب‌های اصولی و درایة الحدیث و روایی مراجعه شود. فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که چون این تفکر در عصر کنونی طرفداران مهم ندارد، لذا به همین مقدار فقط اشاره کردیم.

۲. دسته دوم «شورای فتوایی» این دسته کسانی هستند که خواستند بگویند هر سه تفکر خلاف احتیاط است و چنین می‌گویند که مطلقاً بر دیدگاه اخباریین عمل کردند، خلاف احتیاط است، زیرا موجب کنار گذاشتن بسیاری از اخبار می‌شود. از طرفی، از یک فقیه هم پیروی خلاف احتیاط است نمی‌توان گفت که یک فقیه بتوان معنای همه اخبار را به درستی بفهمد و از هر جهت به تمام کمال دقت در معنا صورت بگیرد هم تبحر به اخبار داشته باشد و هم در اصول و فقه و درایة الحدیث و سایر علوم مرتبط، لذا احتیاط این است که باید شورای فتوای را پیشنهاد کرد، وقتی یک حکم شرعی به تأیید اکثریت رسید باید به آن عمل کرد.

دکتر ناصرالدین صاحب‌الزمانی در همین مورد چنین گزارش کرده است:
«در تاریخ تشیع، طرح چنین مسائلی، کم و بیش، انقلابی و بی‌سابقه است. و گرایش و تمایل کامل رهبری مذهبی را، از «جنبه فردی» و شخصی، به «جنبه گروهی» نشان می‌دهد».

«مرجعیت و روحانیت»، تشکیل شورای فتوایی روحانی را پیشنهاد می‌کند. و ضمن آن خواستار است که حتی استقلال رأی منفرد مجتهدان که تاکنون معمول بوده است، منسوخ شود و تنها در صورتی که نظری در شورای فتوایی، به تصویب اکثریت رسد، درخور اعلام و پیروی باشد. در این مورد آقای سید مرتضی جزائری می‌نگارد:

«... در کنار «نظریه علمیت» که می‌گوید: این افراد، برای تشخیص احکام و مسائل شرعی خود باید به مجتهدین رجوع کرده و در مسائل اخلاقی، منحصرأ از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوایی را می‌توان قرار داد».

طرح شورای فتوایی عبارت است از اینکه افراد به جای آنکه از شخص معینی تقلید کرده و در مسائل دینی از نظریات و افکار فرد به خصوص پیروی کنند،

مجمعی تشکیل شود که در آن، فقهای مسلم عصر عضویت داشته و تک تک مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بین همه افراد ممکن نیست، شورا موظف باشد نظر اکثریت را اعلام کند و به جای آنکه در موارد فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاک عمل قرار داده شود، در این طرح، نظر اکثریت ملاک گشته و فتوای اکثریت باید مورد عمل قرار گیرد.^۱

آقای سید محمود طالقانی نیز عین همین پیشنهاد را ارائه می دهد و می گوشت تا ضمناً آن را مطابق سنت معمول امام صادق نشان دهد.

نویسندگان مرجعیت و روحانیت، حتی یادآورد می شوند که «نظریه وجوب تقلید از اعلم در موارد اختلاف یا پیروی از مجتهد برتر - رهبر فردی به هیچ وجه سنت دیرین اسلامی نیست. بلکه از پدیده های دو سه قرن اخیر ایران است. علاوه بر آن، تکیه افراطی بر تقلید از مجتهد اعلم، رسمی است که بیشتر از «سهولت دوستی توده ی تقلیدکنندگان» - یا از قهرمان پرستی مردم - ناشی شده است، نه از سنت اصیل اسلامی. از این رو تغییر آن خلاف روح دین نخواهد بود:

«... توجه به تمرکز مرجعیت در فرد یا افرادی، از قرن اخیر هجری که «نظریه

وجوب تقلید اعلم پیش آمده شروع شده، در نتیجه این نظر و فتوی، مرجعیت در یک یا چند مرکز محدود متمرکز گشت. و تقریباً حق نظر دادن و رأی از دیگر دانشمندان دینی و فقها، با همه شایستگی که دارند، درباره حوادث و تکلیف، عملاً سلب شد.^۲

۱. مرجعیت و روحانیت، ص ۸ - ۱۳۷.

۲. سید محمود طالقانی، همان کتاب، ص ۱۳۱ در حالی که نظریه وجوب تقلید از اعلم را آقای طالقانی از پدیده های یکصد ساله اخیر می داند آقای سید مرتضی جزایری (ص ۱۳۸) تاریخ پیدایش آن را به دو سه قرن قبل باز پس می برد.

«... آنچه مسلم است این است که جمعی از متأخرین فقها می‌گویند اگر در حکم یک یا چند مسئله فقهی، بین عده‌ای از فقها اختلاف پیدا شد، باید به فتوای کسی در آن میان عمل کرد نسبت به دیگران اعلم بوده و از همه داناتر است.... این فتوی در مرور زمان سبب گردید که تقلیدکنندگان برای آنکه خود را کاملاً آسوده نمایند، از روز اول در پی اعلم - فرد داناتر - می‌گردند تا او را یافته و به طور کلی از او تقلید کنند و با در نظر گرفتن این شرط است که عموم مردم تصور می‌کنند که مرجعیت تقلید به ناچار در یک فرد، معین خواهد شد»^۱.

نویسنده کتاب مرجعیت و روحانیت در ارائه نظریه رهبری گروهی و دسته جمعی خود، نه تنها آن را مطابق روح اسلام و تأکید قرآن در لزوم رأی جویی و منشورات (آیه ۱۵۳ سوره آل عمران، آیه ۳۶ سوره شوری)، و نیز تصریح قرآن به عدم تمرکز (آیه ۱۲۳ سوره توبه)، می‌دانند، بلکه رهبری فردی را، در امور مذهبی، حتی موجب فساد، لغزش و نارسایی می‌شمارند، در مورد خطر فساد، و زیان‌های رهبری فردی مذهبی، یا تقلید از اعلم، سید محمود طالقانی می‌نگارد:

«... تمرکز مرجعیت در فتوی، اکنون ملازم با تمرکز اداره و اخذ و رد وجوه شده، در نتیجه مسئولیتی سنگین از جهت خدا و خلق، بر شانه مرجع، آن هم در دوره ضعف قوا و پیری می‌گذارد. و او را از وظایف تخصصی باز می‌دارد و به نام معاونت و کمک به «شریعت»، اشخاصی پیرامون او را می‌گیرند که بسا ناصالح‌اند و هرچه بیشتر از وضع زمان و گرفتاری‌های مسلمانان، در حجاب می‌ماند و رشته پیوند دینی مردم با او، جز با واسطه، بریده می‌شود و گاهی، چنان‌که مشهود شده، به صورت «استبداد دینی» در می‌آید.

۱. سید مرتضی جزایری، همان، ص ۷-۱۳۶.

از این رو، روحانیت که اساسش پیوند با مردم است، رونق خود را از دست می‌دهد و چه بسا اعمال سیاست‌های خائنانه، به هروسیله است، در پیرامون او نفوذ می‌کنند و او را از نظر در مصالح عامه و حوادث روز، غافل نگه می‌دارند و با توجهی که این‌گونه سیاست‌های خارجی و داخلی، به هر مرکز قدرتی دارند، ممکن است با دسائسی موجب لغزش و اشتباه مرجع گردند که قهراً موجب لغزش مردم، در دین و وسیله تبلیغات معاندین خواهد شد.^۱

همچنین در مورد عدم امکان احاطه کامل یک فرد به تمام مسائل دینی و انسانی، با توجه به لزوم رهبری دینی، آقای طالقانی می‌نویسد:

«... احتیاجات و موضوعات تکلیفی، و وضع هر کشور و ناحیه وظیفه و صنفی با هم فرق دارد. شهرها، و هر طبقه‌ای از آنها مبتلا به تکالیفی هستند که ایلات و عشایر و دهاتی‌ها، به آن مبتلا نیستند و به خصوص با گسترش اسلام و مذهب حقه امامیه در کشورهایی که از جهت زندگی و مظاهر تمدن غربی مختلف‌اند ...
... عدم توجه به جواب قطعی، موجب توقف و تحیر مردم در این‌گونه مسائل و توقف در عمل به دین و در نتیجه موجب عقب‌نشینی احکام و بیرون رفتن آن، از محیط زندگی، عمومی می‌گردد».^۲

سرانجام آقای طالقانی، از گفته‌های خود درباره زیان رهبری فردی در دین نتیجه گرفته می‌گوید:

«... بنا بر آنچه گفته شد، «تمرکز» نه به مصلحت دین و نه جامعه مسلمین است. صورت دوم که «عدم مرکزیت» به هر صورت باشد نیز ... صلاح نیست، زیرا

۱. همان، ص ۱۳۳.

۲. همان، ص ۳-۱۳۲.

اختلاف سلیقه و محیط، و جواب مراجعین، موجب تحیر و پراکندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می‌شود. چه بسا حوادثی برای مجتمع اسلامی پیش می‌آید که تا وقت نگذشته باید همه مراجع دینی تصمیم قاطعی بگیرند...»^۱

در اینجا طالقانی متوجه جنبه ایده‌آلی آرمان خود شد، از دشواری تحقق این آرزو، ضمناً چنین یاد می‌کند که ولی:

«... با دوری، ناهماهنگی و عدم تفاهم، اخذ چنین تصمیمی دشوار است».^۲

در همین مورد در عصر کنونی نیز افرادی هستند که این دیدگاه را دارند که به خاطر اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود.

نقد دیدگاه

اصلاً این دسته چنین پنداشته‌اند که مسئله تحقیق و پژوهش مثل مسئله اجتماعی و مشورت‌های عمومی است که باید یا به خاطر مصالح اجتماعی و یا سیاسی به مشورت عمل بشود که اگر به مصلحت عمل نکنند خطر نفاق و ضرر مسائل اجتماعی به وجود بیاید در مسئله علمی هیچ بیان نداریم که اگر به مشورت عملی عمل نکنید به واقع نمی‌رسید بلکه به عکس روایات داریم که برای فقیه شرایط را بیان می‌کند که اگر کسی آنها را دارا بود مردم عوام از آن فقیه تقلید بکنند در توقیعی شریف حضرت آمده است «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِينِهِ، مُخَالِفًا لِهَوَاهُ، مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ».^۳ هر کس چهار شرط را دارا باشد، در عصر غیبت مردم عوام می‌توانند از آن تقلید کنند، افقه باشد. مواظب

۱. همان، ص ۴ - ۱۳۳.

۲. ناصرالدین صاحب‌الزمانی، کتاب دیباچه رهبری، ص ۱۵۶ - ۱۶۰، چاپ تهران، ۱۳۴۷.

۳. وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱.

دین خود باشد مطیع امر مولا باشد در هیچ بیان نداریم که در مسئله علمی و اعتقادی مقلد شورای مشورتی باشد. بنابراین تفکر خلاف بیان معصوم است.

۲. این گونه افراد خبر ندارند که در طول تاریخ در دستگاه مراجع شورای مشورتی فتوی وجود داشت و وجود دارد این افراد سؤالات که از گوشه کنار عالم به دستگاه مرجع می‌رسند ابتدا آن را مطابق قواعد فقهی و سپس دیدگاه فقه‌های عصر خود و آنگاه فتوای مراجع تقلید که این شورا برای آن مرجع کار می‌کنند در نظر می‌گیرند بر اساس آن جواب می‌دهند، بعد سؤال اگر پیچیده بود سؤال و جواب را به مرجع می‌دهند مرجع جواب را می‌بیند اگر راحت بود و درست جواب داده شده بود، قبول می‌کند و جواب را مهر می‌کند اگر درست جواب داده نشده بود فقیه آن سؤال و جواب را می‌برد و اطراف آن مطالعه می‌کند جواب را پیدا می‌کند و استدلال خود را در قبال جواب می‌آورد به شورای مشورتی ارائه می‌دهد اگر شورا قانع شدند جواب را مهر می‌کند اگر قانع نشدند همه بر مطالعه و جواب بر می‌خیزند و دلیل‌ها را جمع می‌کند هر کدام که مورد مشورت همگان بود و فقیه مرجع هم آن را تأیید کرد آن را مهر می‌کنند و ارائه می‌دهند. بنابراین آن دقتی که مورد نظر شما است بالاتر از آن صورت می‌گیرد منتهی زیر نظریک عالم فقیه قوی‌تر.

سؤال: ممکن است گفته شود، کلمه فقها مثل کلمه علما، جمع تکثیر است، دلالت بر انتهای جمع می‌کند، یعنی اینکه تقلید در هر زمانی بر مجموع علما باشد، و تقلید بر فتوای شواری علما مطرح شود و تقلید شواری به احتیاط نزدیک‌تر است؟

پاسخ: در جواب به سه نکته اشاره می‌کنیم:

۱. در ادامه حدیث مذکور، پیش از کلمه الفقهاء، کلمه من وجود دارد که دلالت بر تبعیض می‌کند؛ یعنی تقلید از بعضی فقها جایز است.

۲. تقلید از همه علما به ادله روایات صحیح نیست؛ زیرا شرایطی که در همین حدیث ذکر شده و شرایطی که در احادیث دیگر برای مرجعیت وجود دارد گویای این نکته است که از هر مجتهدی تقلید صحیح نیست و نیز تقلید شورایی هم صحیح نیست.

۳. تمام فقها و اصولیین و محدثین، وقتی روایات باب تقلید را بحث کرده‌اند همه به این نتیجه رسیده‌اند که تقلید شورایی خلاف احتیاط است نه اینکه تقلید شورایی با احتیاط مطابقت داشته باشد؛ زیرا یکی از شرایط مهم اجتهاد در باب مرجعیت این است که فقیه مرجع خود را از دیگران عالم‌تر بداند. توضیح این بحث را به کتاب‌های حدیثی و اصولی و فقهی در باب اجتهاد و تقلید دنبال کنید.

۳. در علم اصول ثابت شده که «المطلق عند الاطلاق ینصرف الی فرد الاکمل» مطلق در هنگام استعمال به سمت فرد اکمل حرکت می‌کند در آیه قرآن داریم «فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» این آیه یک مصداق خاصی دارد که آن معصوم است و یک مصداق عام دارد که غیر معصوم است. با نبود معصوم سؤالات را از چه کسی باید پرسید از کسی که ذکر بیشتری دارند از کسی که علم بیشتری دارند و این بیان نیز مورد تأیید حضرات معصومین علیهم‌السلام هم هست وقتی از هر کدام از معصومین علیهم‌السلام می‌پرسیدند که با نبود شما احکام خود را از چه کسی باید فرا بگیریم؟ معصومین علیهم‌السلام هریک یکی از اصحاب خود را معرفی می‌کردند. ذکر احکام را از آن یاد بگیرید. بنابراین تقلید شورایی خلاف آیه قرآن و بیان معصوم است، زیرا شرایط چهارگانه معصوم برای فقیه در نظر گرفته است و بیان آیه قرآن که از اهل ذکر بزرگ‌تر سؤال کنید در یک عصر اصلاً چند نفری که از هر جهت کامل باشد و هیچ کدام بردیگری برتری نداشته باشند سخت است و ثانیاً مردم به عسرو هرج می‌افتند. بنابراین این تفکر ناتمام است.

دیدگاه سوم؛ عمل به احتیاط

دسته سوم کسانی بودند و هستند که می‌گویند هم عمل بدون تقلید باطل است و هم عمل به فتوای شورای فتوایی باطل است و هم تقلید از یک شخصی کاری مصیبتی است لذا احتیاط می‌گوید شما به فتوا عمل نکنید به احتیاط عمل کنید هر وقت عمل احتیاط با فتوای فقیه همخوانی داشت مخیر هستید که با هر کدام عمل کنید هر زمان که اختلاف پیدا کرد شما جانب احتیاط را بگیرید و به احتیاط عمل کنید.

این دیدگاه نیز از سه جهت ناتمام است:

۱. اولاً احتیاج عسرو هرج آور است هر کسی نمی‌تواند به احتیاط کند و کار جامعه با احتیاط در مسائل تقلیدی به عسرو هرج می‌افتد.
۲. ثانیاً امام معصوم علیه السلام هرجا احتیاط را مطرح کرده موردش را نیز ذکر فرموده مگر در باب تقلید که فرمود به فرد خاصی عمل کنید و شاخصه فرد را معلوم نموده است عمل به احتیاط خلاف بیان معصوم است.
۳. اگر عمل به احتیاط در عصر غیبت ملاک قرار داشت معصوم علیه السلام به آن سفارش می‌کرد.

اگر معصوم بیان نداشته بلکه بیان بر خلاف آن وجود دارد دلیل بر این است که عمل به احتیاط برای همه افراد خلاف احتیاط است. بلی کسانی که قدرت علمی عمل به احتیاط را دارند و زندگی آنها طوری است که با عمل به احتیاط به عسرو هرج گرفتار نمی‌شوند می‌توانند به احتیاط عمل کنند کسی هم مخالف آن نیست و فعلاً هم در میان جوامع هستند کسانی که بر احتیاط عمل می‌کنند و بسیاری هم رساله در همین مورد نوشته‌اند مثل رساله احسن الصراط العمل بالاحتیاط اثر مرحوم آیت الله سید عبدالصاحب لنگرودی و مثل رساله الاحتیاط طریق النجاة اثر مرحوم

علامه مازندرانی و مثل رساله الاحتیاط علامه شبر و هکذا این تفکر فعلاً هم طرفدار دارد.

دیدگاه چهارم؛ عمل بر تقلید واحد

دسته چهارم که اکثر شیعیان را تشکیل می دهد و تا عصر کنونی هم ادامه دارد و در دنیای کنونی نود در صد ملت شیعیان پای بند همین تفکر است و بیش از هزار و دویست سال در هر عصری طرفداران بیشتری داشته دارد عمل به تقلید است در هر زمان یک مرجع بزرگ یا چند مرجع در یک زمان وجود داشته است که شیعه را مدیریت می کرد و فعلاً هم مدیریت به همین منوال ادامه دارد، منتهی در این مورد دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه که اکثریت فقها طرفدار آن است از مجتهدی باید تقلید کرد که از سایر فقهای عصر خود اعلم باشد و خود را اعلم از دیگران بداند، لذا این مسئله در تمام رساله های عملیه مراجع تقلید دیده می شود که از مجتهدی باید تقلید کرد که اعلم از دیگران باشد.

دیدگاه دوم این است که از مجتهدی متجزی هم می شود تقلید کرد و همچنین کسی که در یک بابی از ابواب فقه، عالم تر از دیگران باشد هم می شود تقلید کرد، منتهی این دیدگاه گرچه در عصر کنونی طرفدارانی پیدا کرده است و تبعیض در تقلید را مطرح می کنند و تقلید را تشبیه به مراجعه به دکتر می کنند، همان طوری که درمان هر دردی متخصص خاص خود را دارد، باید به متخصص خاص آن درد مراجعه کرد، تقلید در هریک از ابواب فقه نیز چنین است، یعنی باید در هر بابی از ابواب فقه به متخصص خاص آن باب مراجعه کرد، در این مورد بحث مفصلی وجود دارد که این مختصر گنجایش بیش از این را ندارد، جهت توضیح بیشتر به کتاب های اصولی، فقهی و حدیثی در باب اجتهاد و تقلید مراجعه شود.

آثار و برکات که این تفکر در میان جامعه شیعه در قدم اول و عموم مسلمانان در قدم دوم داشته است و دارد که این مختصر از ذکر آن خدمات به جهت رعایت اختصار معذور است جهت توضیح به کتب ذیل مراجعه شود.^۱

این تفکر به خاطر ادله مورد اقبال و توجه اکثر شیعه در هر عصری قرار گرفت. ۱. به خاطر جلوگیری از بدفهمی نسبت به انحراف احکام شرعی و یا کج فهمی و یا تحریف شدن قرآن و حدیث.

۲. مدیریت اقتصادی و قرار گرفتن بیت المال به دست انسان امین و خدوم و صرف آن به کارهای مهمی امت اسلامی.

۳. بالندگی قدرت و تفکر شیعه در همه زمینه ها در هر عصری جهت دفاع از اسلام ناب.

۴. به رخ کشاندن قدرت شیعه در دنیا علیه دشمن مثل مسئله اربعین و مسئله ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی همه اینها به برکت تقلید ولایت فقیه و اطاعت از روحانیت فقیه به وجود آمد.

۵. این تفکر شیعه ریشه در بیانات معصومین علیهم السلام نیز دارد.

بعد از ذکر این مقدمه به جهت اختصار مروری به یادگیری احکام شرعی در عصر معصومین علیهم السلام را ذکر می کنیم و سپس به مسئله تقلید و کتاب های تقلیدی شیعه در هر عصری اشاره می کنیم آنگاه به عصر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و نحوه تقلید از ایشان و اهمیت توضیح المسائل و کیفیت تدوین آن و علل ماندن توضیح المسائل و مورد توجه علما قرار گرفتن نیز اشاره می کنیم.

۱. اعیان الشیعه، ریاض العلماء خوانساری؛ روضات الجناة؛ مجله نور العلم علی دوانی، مفاخر اسلام در نهضت روحانیون در یک صد سال اخیر.

شیوه بیان احکام از عصر معصوم تا دوران غیبت

الف. عصر حضور

از آغاز بعثت نبی اکرم ﷺ تا پایان دوره امامت پیشوایان شیعه (نیمه دوم قرن سوم) را که عصر حضور می‌نامند. در ابتدای بعثت، پیامبر ﷺ از سوی خداوند مأمور شد اقوام و خویشاوندان خود را به اسلام و آموزه‌های آن فراخواند.^۱ پس از انجام مرحله دعوت خصوصی، حضرت در مکه مکرمه، منزل زید بن ارقم را به عنوان نخستین پایگاه و مرکز آموزش معارف دین و احکام شرعی برگزید. و مسائل شرعی را از آنجا منتشر می‌کرد. همه روزه گروندگان به اسلام و کسانی که دل در گرو دعوت پیامبر داشتند، برای فراگیری تعالیم وحی و دستورات الهی در آن مکان گرد می‌آمدند.^۲ و معارف و احکام شرعی را از دو لب مبارک پیامبر شفاه دریافت می‌کردند و تا زمانی که منطقه نفوذ اسلام گسترش نیافته بود، بیان احکام و مسائل دین این‌گونه بود.^۳

آنگاه که نور پور فروغ اسلام بر سرزمین‌های بیش‌تری پرتو افکند، و از مناطق و نواحی دور و نزدیک به اسلام گرویدند و دامنه نفوذ اسلام، گسترش یافت، شمار مسلمانان افزوده گشت و نیاز مسلمانان به فراگیری احکام و آموزه‌های دین روزافزون گشت. با عدم دسترسی گروندگان به پیامبر ﷺ حضرت بر آن شد جمعی از اصحاب و افرادی که از محضر مبارک او مستقیماً احکام را آموخته بودند، به نواحی دور از مرکز رسالت گسیل دارد.

۱. شعراء / ۲۱۴.

۲. ابن هشام، سیره نبوی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج ۱، ص ۲۷۰.

۳. هاشم معروف الحسنی، تاریخ فقه جعفری، ترجمه: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، ص ۹.

مصعب بن عمیر نخستین مبلّغ اعزامی از سوی پیامبر ﷺ بود که مأمور ترویج آموزه‌های دین و احکام شریعت شد. وی با شماری از مسلمانان مدینه به مکه آمد و به ابلاغ احکام و تعالیم آسمانی به نوگرویدگان به اسلام پرداخت.

آنگاه که اهل یثرب، رهسپار مدینه گردیدند. پیامبر ﷺ مصعب بن عمیر را به همراه آنان فرستاد و به او دستور داد: برای مسلمانان قرآن بخواند. معارف اسلام را تعلیم دهد و آنان را به مسائل دین آشنا نماید. از مصعب در مدینه با نام «مقرء» یاد می‌کردند.^۱

افراد دیگری نیز برای تبیین دین و بیان احکام از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله به نواحی دور دست فرستاده شدند. از جمله پیامبر ﷺ علی علیه السلام را برای تبلیغ به یمن اعزام کرد. به هنگام عزیمت علی علیه السلام پیامبر ﷺ فرمود:

ای علی! من تو را به سوی یمن گسیل می‌دهم تا مردم آن سرزمین را به اسلام بخوانی و احکام خدا، و حلال و حرام الهی را برای آنان بیان نمایی.^۲

افزون بر اعزام مبلّغان به صورت فردی، گروه‌های تبلیغی جمعی نیز از سوی پیامبر ﷺ به نواحی مختلف که زمینه پذیرش اسلام را داشتند، یا مسلمان بودند و دست‌رسی به احکام شرعی نداشتند، اعزام می‌شدند.^۳ و احکامی را که به طور مستقیم و شفاهای از پیامبر اکرم ﷺ دریافت نموده بودند به آنان ابلاغ می‌کردند.

بنابراین، در دوران رسالت، مسلمانان احکام شرعی و مسائل دین را به دو گونه فرا می‌گرفتند:

۱. مستقیم و شفاهی از شخص پیامبر ﷺ؛

۱. جریر طبری، تاریخ الأمم والملوک، افست ارومیه‌ای، قم، ج ۲، ص ۸۸.

۲. جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، دانش اسلامی، ج ۲، ص ۸۲۴.

۳. جریر طبری، تاریخ الأمم والملوک، ج ۲، ص ۲۱۳.

۲. با واسطه اصحاب پیامبر که احکام را از محضر پیامبر ﷺ فراگرفته بودند و شایستگی ابلاغ آن را داشتند.

این شیوه بیان و ابلاغ احکام شرعی و مسائل دینی، پس از پیامبر ﷺ در دوره خلفا، نیز ادامه یافت^۱ و خلفا به اقتضای مقامی که برای خود قائل بودند، پاسخ‌گویی به مسائل شرعی و پرسش‌های دینی مردم را وظیفه خود می‌دانستند. گرچه در نوع مسائل از ارائه پاسخ درست ناتوان بودند و برای پاسخ صحیح به یاران پیامبر ﷺ به ویژه علی علیه السلام متوسل می‌شدند؛^۲ کما این که خلیفه دوم مکرر می‌گفت: «لولا علی لهلك عمر»؛^۳ اگر علی علیه السلام نبود، عمر هلاک می‌شد. و این جمله بیش از ۱۷۰ مورد در مجامع حدیثی شیعه و بیش از ۶۰ مورد در مجامع حدیثی اهل سنت به چشم می‌خورد، ولی در زمان خلفا، علی علیه السلام روش پیامبر ﷺ را در ابلاغ احکام پیشه خود ساخت. در دوره زمام‌داری، افزون بر این که خود پاسخ‌گوی مسائل شرعی عموم مردم در همه زمینه‌ها به ویژه احکام بود، اصحاب و کارگزاران خویش را نیز به سرزمین‌های دور دست و نواحی گوناگون و شهرها می‌گماشت و از آنان می‌خواست تا در منطقه مأموریت خویش سعی کنند احکام دین را به مردم بیاموزند. از جمله به قثم بن عباس فرماندار مکه می‌نویسد:

أَمَّا بَعْدُ فَأَقِمِ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَاجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَقِ
الْمُسْتَفْتَى وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ...؛^۴ اما بعد، حج را با مردم به پا دار، به آنان
روزهای خدا را یادآور شو، در بامداد و سرشب، با آنان بنشین و فتوا بده

۱. برگرفته از: محمود شهابی، ادوار فقه، وزارت ارشاد اسلامی، ج ۳، ص ۸۷.

۲. علامه امینی، الغدير، دارالكتاب العربي، بيروت، ج ۸، ص ۱۱۰.

۳. بناء المقالة الفاطمية، ص ۴۷۰ و ۵۳۱.

۴. فيض الاسلام، نهج البلاغه، نامه ۶۷.

کسی را که حکمی بپرسد. و نادان را بیاموز...

با تبدیل خلافت به سلطنت موروثی و روی کار آمدن معاویه، مسلمانان بیدار او را مرجع شایسته‌ای برای بیان احکام نمی‌دیدند. و او نیز جز به تثبیت پایه‌های حکومت خود به چیز دیگری نمی‌اندیشید. از این روی، در این دوره، مسئولیت بیان احکام شرعی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مذهبی بر عهده پیشوایان معصوم و فقیهانی بود که علم دین را از آنان فراگرفته بودند.^۱ البته امثال ابویوسف و برخی فقهای تابعین و فقهای اهل سنت. که وابسته به دربار بودند. مورد مراجعه مردم نیز قرار داشتند،^۲ ولی کسانی که براساس خط مشی ائمه علیهم‌السلام حرکت می‌کردند، مسائل شرعی خود را از آنان می‌گرفتند.^۳ ائمه علیهم‌السلام نیز علاوه بر این که خود به پرسش‌های شرعی مردم پاسخ می‌گفتند و بیان احکام را مهم‌ترین وظیفه خود برمی‌شمردند، دست پروردگان خود را نیز وامی‌داشتند تا در مکان‌های عمومی مانند مسجد بنشینند و به مسائل شرعی مردم پاسخ گویند؛ امام باقر علیه‌السلام به ابان بن تغلب می‌فرماید:

اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَرَى فِي شِيعَتِي
مِثْلَكَ...؛^۴

در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده. دوست دارم در میان شیعیان افرادی مثل تو باشند.

۱. محمود شهابی، ادوار فقه، ج ۳، ص ۸۸.

۲. همان.

۳. شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج ۴، ص ۷۱۴.

۴. ابوالعباس احمد بن علی النجاشی الکوفی، رجال نجاشی، تحقیق: محمد جواد النائینی، دارالاضواء، بیروت، ج ۱، ص ۷۲.

در دوره صادقین علیهم السلام بر اثر تنش های سیاسی ای که بین بنی امیه و بنی العباس بر سر حکومت پدید آمد، فرصت استثنایی برای امامت شیعه پیش آمد. و این دو امام همام توانستند با تلاش پی گیر خود به نشر دانش دین در زمینه های گوناگون بپردازند. و در اندک زمان ممکن، رجال علم و فقیهان برجسته ای در رشته های مختلف علوم پرورش دهند. در این جنبش حیات بخش علمی، دانش فقه و تبیین حقوق و احکام شرعی در حوزه درس صادقین علیهم السلام رونق بی سابقه ای گرفت. و توانستند اسلام را در چهره جامع در همه زوایای آن مطرح کرده و متناسب با نیازهای جامعه آن را تبیین نمایند. راویان زیادی از این حوزه برآمدند و احادیث امامان معصوم را به صورت رساله های عملیه در اختیار مردم قرار دادند. برخی از آن رساله ها را ائمه علیهم السلام دیده و تأیید کردند؛ از جمله کتاب یوم و لیل یونس بن عبدالرحمان را.

احمد بن ابی خلف نقل می کند:

مریض بودم. امام جواد علیه السلام به عیادت من آمد. نزدیک سرم، کتاب یوم و لیل بود. حضرت کتاب را صفحه به صفحه تا پایان ورق زد و آن را بر زمین گذاشت. فرمود: خدا رحمت کند یونس را. خدا رحمت کند یونس را.

خدا رحمت کند یونس را...^۱

البته در این که آیا راه بیان احکام شرعی در زمان حضور، تنها به صورت نقل احادیث بوده و فقها روایات ائمه علیهم السلام را دسته بندی می کردند و ارائه می دادند یا به شیوه اجتهاد و استنباط احکام از منابع با رعایت قواعد و ضوابط بوده؟ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر آنند که: بیان احکام شرعی تنها از طریق

۱. شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال معروف به رجال کشی، تحقیق: حسن مصطفوی، انتشارات دانشگاه مشهد، ص ۴۸۴، شماره ۹۱۳.

نقل روایات نبوده بلکه فقها نظر فتوایی خویش را نیز به عنوان مسائل شرعی ارائه می‌کرده‌اند. سخنی که مرحوم فاضل تونی درباره رساله یوم و لیله می‌فرماید: (الظاهر ان الكتاب كان كتاب الفتوى...) ^۱ این نظر را تأیید می‌کند؛ زیرا یونس بن عبدالرحمان، از فقیهان برجسته شیعه بوده و در ابواب گوناگون فقه، مانند: نماز، روزه، زکات و... صاحب رأی و فتوا بوده است.

از راه جمع مطالب استفاده می‌شود در زمان حضور، گرچه مسئولیت ابلاغ احکام در مرحله نخست بر عهده پیامبر ﷺ و امامان معصوم ﷺ بوده، ولی با توجه به شرایط سختی که برای ائمه ﷺ پدید آمده بودند و نیز در اثر گسترش دامنه نفوذ اسلام همگان دست‌رسی به آنان نداشتند، این وظیفه مهم از سوی پیشوایان دین به اصحاب و فقیهانی که شایستگی و توانایی لازم را در فهم و بیان احکام داشتند، واگذار می‌شد. فقها در راه انجام وظیفه افزون بر نقل حدیث در موارد لزوم، به اجتهاد از منابع می‌پرداختند و براساس آموخته‌هایی که از امامان معصوم ﷺ فراگرفته بودند فتوا می‌دادند و احکام را در اختیار مردم می‌نهادند.

نتیجه گیری

برای همین جهت است که حضرات معصومین هم شیوه اجتهاد را به شاگردان خود یاد می‌داد و هم به آنها دستور می‌داد ندتا بروند فتوا بدهند. حضرت صادق علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود: برو در مسجد برای مردم فتوا بد و خود محمد بن مسلم هم از حضرت سئوالات می‌کردند از جمله پرسید «من این علمت ان المسح ببعض الرأس؛ تواز کجا فهمیدی که مسح سر را به بخشی از سر انجام

۱. فاضل تونی، الوافیه فی اصول الفقه، تحقیق: سید محمد حسین رضوی کشمیری، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ص ۳۰۵.

داد». مسأله سندی روایات در آن عصر انجام نمی شد و مطرح نبود و مردم مستقیم نزد حضرات معصومین می آمدند، و از آنها سؤال می کردند یا خود حضرات جواب می دادند و یا شاگردان جواب می دادند و آنها تأیید می کردند.

ب. عصر غیبت صغرا

در روزگار غیبت صغرا (۲۶۰ - ۳۲۹ ق) همگان امکان دسترسی به معصوم علیه السلام را نداشتند. جز چند نفر از فقیهان برجسته شیعه، سایر فقها و مردم از فیض حضور محروم بودند و نمی توانستند به طور رو در رو با حضرت ملاقات داشته باشند و مسائل شرعی و روزمره خویش را بپرسند. تنها نواب خاص حضرت بودند که از ناحیه مقدسه مأموریت داشتند مسائل و مشکلات مردم را به حضرت منتقل و پاسخ آن را برای ابلاغ دریافت نمایند.

البته در موسم حج کسانی که برای شان میسر بوده، می توانستند به محضر حضرت شرفیاب شوند و مسائل شرعی و مورد ابتلای خود را از محضر مبارک حضرت بپرسند و پاسخ آن را شفاهی دریافت دارند.

در این دوره بر اساس توقیع شریف حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشريف شیعیان وظیفه داشتند به راویان حدیث مراجعه کنند و از آنان مسائل دین را دریافت دارند.

وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا...^۱

براین اساس، نیاز به فقیهانی که عهده دار بیان احکام شرعی مردم باشند، بیش تر شد؛ ولی شیوه بیان احکام در این دوره با دوره های گذشته تغییر محسوسی نکرد. شیعیان به راویان حدیث که همان فقیهان بودند، مراجعه می کردند و احکام را فرامی گرفتند.

۱. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضی، ص ۱۰۱.

ج. دوران غیبت کبری

این دوره در سال ۳۲۹ ق شروع می شود و تا امروز ادامه دارد، در این دوران پیروی از احکام و به تعبیری دیگر تقلید احکام از یک سلسله فراز و نشیب هایی عبور کرده و طی چندین دور دگرگونی یافته است تا به صورت امروزی درآمده که ما آن را در چهار برهه مورد بررسی قرار می دهیم

دوره اول: پیروی از احکام در زمان محدثان

این دوره از زمان غیبت کبرا و بسته شدن نیابت خاصه آغاز می شود و تا نیمه اول قرن پنجم را در بر می گیرد. در این دوره شیعیان برای پیروی از احکام شرعی، نمی توانند از محضر امامان معصوم علیهم السلام یا از نواب خاص آنان بهره ببرند. بدین سبب مرجعی که بتواند پاسخگوی همه نیازهای علمی و شرعی باشد در اختیار نبود؛ از این رو، در این دوره، دو کار انجام شد که هریک در استمرار فقه شیعه و خروج شیعیان از تحیر و سرگردانی بسیار مؤثر واقع شد:

الف. پیدایش جوامع حدیثی

در دوره محدثان، فقها و محدثان بزرگ شیعه امامیه، غالباً در دو شهر مهم مذهبی و فرهنگی آن روزگار، یعنی قم و ری برای تهذیب و تنقیح و تنظیم حدیث شیعه، نهایت تلاش خود را می کردند. در چنین شرایطی که نشر و تدریس حدیث در حوزه های علمی جریانی فعال داشت، مرجعی که بتواند پاسخگوی همه نیازهای فقهی و علمی شیعیان باشد در اختیار نبود. از این رو دانشمندان شیعه از ابتدای قرن چهارم شروع به تدوین کتبی جامع کردند تا با استفاده از احادیث امامان شیعه علیهم السلام در زمینه موضوعات فقهی، کتب اربعه، یعنی اصول کافی،

تهنید، استبصار، من لایحضره الفقیه و در قسمت عقاید، کتبی در موضوعات مستقل مانند: توحید صدوق، عیون اخبار الرضا، کمال الدین، خصال، امالی، الغیبه شیخ طوسی و تلخیص الشافی و غیره پدید آمد.^۱
از این رو ما سیر کوتاهی در کتب اربعه خواهیم داشت:

۱. کتاب کافی

مرحوم محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۹ ق) از بزرگ‌ترین محدثان و فقهای شیعه امامیه می‌باشد که نجاشی درباره او می‌نویسد: «کلینی در عصر خود بزرگ و پیشوای اصحاب ما در شهری بود و در حدیث، مؤثق‌ترین و ضابط‌ترین آنها به شمار می‌آمد. او کتاب خود، یعنی کافی را در مدت بیست سال تألیف کرد».^۲
علامه حلی نیز می‌نویسد: «کلینی در ری عالی‌ترین مرجع فتوا بود و چهره درخشان حدیث در آن سامان به شمار می‌رفت».^۳

شاید همین مقام و موقعیت علمی این دانشمندان بزرگ شیعه باعث شد تا یکی از علاقه‌مندان و دل‌سوختگان مذهب شیعه با نوشتن نامه‌ای به مرحوم کلینی از او تقاضا کند تا به تألیف کتاب جامع مذهبی بپردازد.^۴ مرحوم کلینی با قبول این درخواست با استفاده از دستاوردهای حدیثی و منابع موجود در کتابخانه‌های شهری به نگارش کتاب خود روی آورد. سرانجام وی پس از تألیف جامع حدیثی خود در سال ۳۲۷ ق عازم بغداد شد و در دو سال آخر حیات خود

۱. پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، ص ۴۵۹.

۲. رجال نجاشی، شماره ۱۰۲۶؛ پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، ص ۴۶۱.

۳. خلاصه الاقول، علامه حلی، ص ۱۴۵.

۴. الکافی، ج ۱، ص ۸.

کتاب کافی را در جمع محدودی از یاران و شاگردان به معرض روایت گذاشت.^۱ طبق بررسی‌های به عمل آمده در کتاب کافی مجموعاً ۱۵۳۳۹ روایت وجود دارد^۲ که سند آنها با یکی از مشایخ کلینی شروع می‌شود و بررسی این اسناد نشان می‌دهد که کلینی روایات خود را مجموعاً ۳۴ نفر روایت کرده است، لکن از مجموع روایت فوق ۱۵۲۸۴ روایت از ۸ نفر از مشایخ حدیثی و ۵۵ روایت به واسطه ۲۶ نفر دیگر روایت شده است.

به هر حال، در قرن‌های سوم و چهارم، دانشمندان شیعه در تدوین حدیث گام‌های بلندی برداشتند و کتبی نیز در این رابطه تألیف کردند، ولی هیچ‌یک از جوامع تألیف شده، نتوانستند پاسخگوی حوزه‌های درسی باشد و دانشمندان را از مراجعه به اصول اولیه بی‌نیاز سازد، لکن مرحوم کلینی موفق شد با تألیف جامع مذهبی خود، مهم‌ترین گام را در این زمینه برداشته و دانشمندان را تا حد زیادی از مراجعه به کتب اولیه و اصول پراکنده بی‌نیاز سازد. از آنجا که این کار با مایه‌ای از دلسوزی و اخلاص عجین شده بود، در طول زمان اصالت خود را حفظ کرد و رنگ جاودانگی به خود گرفت.

۲. کتاب من لایحضره الفقیه

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، از محدثان بزرگ شیعه در قرن چهارم هجری است که در حدود سال ۳۲۰ ق با دعای امام زمان علیه السلام به دنیا آمد.^۳

۱. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، قسمت مشیخه، ج ۱۰، ص ۲۹؛ استبصار، ج ۴، ص ۳۰۲.

۲. معجم الرجال، آیت‌الله خویی، ج ۱۸، ص ۵۴.

۳. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۵۰۳.

وی با فراگیری فقه و حدیث در مکتب استادی چون ابن الولید، برای نخستین بار با معیارهای نقد و بررسی روایات آشنا گشت و پس از مرگ ابن الولید در سال ۳۴۳ هجری به درس دیگر مشایخ قم رفت، ولی به فاصله اندکی در اثرا انتشار نبوغ وی در مجامع علمی و به دعوت رکن الدین بویه و مردم ری، برای سرپرستی حوزه این شهر، در آنجا ساکن شد.^۱

شیخ صدوق پس از آن، سفرهای علمی خود را آغاز کرد و به اخذ حدیث و اشاعه آن در اقصا نقاط مملکت اسلامی پرداخت. نجاشی درباره وی می نویسد: «او در سال ۳۵۵ وارد بغداد شد در آن سال بسیاری از مشایخ شیعه به اخذ حدیث از وی پرداختند، در حالی که او از نظر سن جوان بود».^۲

از این عبارت نجاشی و دیگر نوشته ها فهمیده می شود که مرجعیت عامه در عصر شیخ صدوق به او منتهی گردید و شیعیان از نقاط مختلف جامعه اسلامی سؤالات و مشکلات دینی خود را نزد وی فرستادند.

شیخ صدوق به هنگام تألیف من لایحضره الفقیه بنا به ادعای خود، دارای ۲۵۴ کتاب بوده است که مصاحب وی، یعنی شریف الدین ابوعبدالله، توانست اجازه نسخه برداری از آنها را از مؤلف دانشمند آن دریافت کند.^۳ متأسفانه در دوران ما جز تعداد محدودی از آن کتاب ها باقی نمانده است و کتاب من لایحضره الفقیه مرحوم صدوق دومین کتاب از کتب اربعه به شمار می رود مرحوم صدوق در خصوص انگیزه تألیف این کتاب، در مقدمه خود چنین می نویسد:

«چون دست قضای الهی مرا به بلاد غربت کشاند و بنا به تقدیر خدایی که در

۱. معانی الاخبار، ص ۱۸.

۲. اختیار معرفة الرجال، کشی، شماره ۱۰۴۲.

۳. من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۳.

قصه ایلاق شادیان،^۱ از سرزمین بلخ وارد شدم، در این نقطه شریف‌الدین ابوعبدالله، معروف به نعمه، بر من وارد شد و با مجالست خویش، مسرت مرا تداوم بخشید، به طوری که از مصاحبت وی سینه‌ام گشوده گشت ... او در اثنای سخنان خود به من خاطر نشان ساخت که محمد بن زکریای رازی کتابی در موضوع طب نوشته و آن را *من لایحضره الطیب* نام‌گذاری کرده است؛ او به من یادآور شد که کتاب رازی در نوع خود کتاب شافی و وافی به مقصود است و به همین ترتیب از من خواست تا کتابی در فن فقه، حلال و حرام و شرایع و احکام تألیف کنم که این کتاب چکیده جامعی از همه مصنفاتم در این زمینه باشد و پس از آن، آن را *من لایحضره الفقیه* نام‌گذاری کنم تا او بتواند به آن مراجعه کند، به مطالب آن اعتماد بنماید و تکیه‌گاه او در اخذ فتوا باشد و علاوه بر آن، در ثواب کسی که در آن نظر می‌کند، از آن نسخه‌برداری می‌کند و مضامین آن را مورد عمل قرار می‌دهد، شریک باشد. من درخواست وی را اجابت کردم؛ زیرا وی را اهل و شایسته چنین درخواستی دیدم و این کتاب را برای او با حذف سند نوشتم تا طرق آن زیاد نشود، با اینکه فواید آن زیاد است. همچنین من در تألیف این کتاب طریق مصنفان را در بیان همه روایاتشان نپیمودم، بلکه تنها به ذکر روایاتی پرداختم که به آن فتوا داده‌ام و به صحت آنها حکم می‌کنم و علاوه بر آن معتقد هستم که این روایات بین من و خدای من حجت است. روایات این کتاب برگرفته شده از کتب مشهوری است که مرجع و تکیه‌گاه دانشمندان است».^۲

لازم به ذکر است که در عهد کلینی و شیخ صدوق به دلیل مقارنت عصر این

^۱ این منطقه در اطراف شهر مزار شریف در افغانستان قرار دارد و از قدیم الایام جزئی مناطق شیعه نشین بود

ه الان هم جزئی مناطق مهم شیعه نشین هست

۲. من لایحضره الفقیه، ص ۱-۳.

دو بزرگوار با دوران امامان شیعه و عصر غیبت صغرا، فقه شیعه حالتی بسیط و ساده‌ای داشت و در واقع شعبه‌ای از حدیث به شما می‌رفت. از این‌رو، از استنباطات فقهی به شکل امروزی خبری نبود، حتی برخی از نویسندگان معتقدند که فقه شیعه تا قرن چهارم هجری کاملاً به صورت مأثور بوده است.^۱

شیخ صدوق به تأسی از شیوه غالب این دوره، کتاب خود را به عنوان یک رساله عملیه نوشت. این رساله فقهی با آنکه بیانگر فتاوی شیخ صدوق بود، لکن پس از درگذشت شیخ صدوق، منسوخ نگشت، زیرا متن آن چیزی جز روایات اهل بیت (علیهم‌السلام) نبود. علاوه براینکه این کتاب در آغاز تنها سندی برای مراجعه مردم به شمار می‌رفت، اما به تدریج مورد توجه علما و دانشمندان واقع شده، همراه با کتاب‌های کافی و تهذیبین مدار احکام شرعی قرار گرفت؛ زیرا مؤلف آن، روایات فقهی را در تمام فروع دین، با دقت و سلیقه‌ای تمام گردآوری کرده بود. از این‌رو، این کتاب به عنوان گلچینی از احکام دینی هنوز درخشش و فرو برخوردار است.^۲

۳. کتاب تهذیب و استبصار

ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، ملقب به شیخ الطائفه از اجله علمای شیعه است. وی در ماه رمضان سال ۳۵۸ ق در منطقه طوس خراسان به دنیا آمد و به نوشته علامه حلی، در سال ۴۰۸ ق، یعنی در سن ۲۳ سالگی برای تکمیل معلومات خود عازم بغداد شد.^۳ از این زمان بود که شخصیت شیخ طوسی، در

۱. اجتهاد و مذاهب اسلامی، ص ۶۹، به نقل از شیخ آقا بزرگ تهرانی؛ خصال، صدوق، به قلم محمدباقر کمره‌ای، ص ۵۲.

۲. پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه؛ ص ۵۰۵.

۳. خلاصه الاقوال، علامه حلی، ص ۱۴۸.

سایه ترقی روزافزونی که نصیب وی گردید، به تدریج شناخته شد و مطرح گردید. شیخ طوسی در حدود چهل سال، یعنی تا سال ۴۴۸ یا ۴۴۹ در بغداد زندگی کرد و حوزه علمیه این شهر را پایه گذاری نمود و پس از عمری تلاش که حاصل آن تربیت شاگردان بی شمار و خلق آثار متعدد، همه شعب علوم اسلامی بود، سرانجام در سال ۴۶۰، یعنی در سن ۷۵ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و طبق وصیت خود، در منزل مسکونیش واقع در نجف اشرف به خاک سپرده شد.^۱

ابن ندیم که معاصر شیخ مفید است، درباره شیخ طوسی می نویسد: «ریاست متکلمان شیعه در عصر ما به او رسیده است، وی در علم کلام بر مبنای امامیه بر همگان برتری دارد، دانشمندی نکته سنج و حاضر جواب است؛ من او را دیده ام، در همه علوم استاد است و در فقه، کلام، تاریخ و حدیث به مقام نهایی رسیده است».^۲

شیخ طوسی از دانشمندان پرکار و کثیر التألیف شیعه بوده است؛ چنان که نجاشی در کتاب خود ۲۳ کتاب از کتاب های وی را نام می برد.^۳ و خود شیخ طوسی نیز در ترجمه خویش به ۴۱ کتاب از مؤلفات خود اشاره کرده است.^۴ با نگاه به تألیفات شیخ طوسی روشن می شود که این دانشمند در مقام یک منجی و چاره اندیش به تألیف آثار خود اقدام کرد و همه جا در آثار خود، پاسداری از مذهب شیعه و رفع تناقض از چهره آن را مد نظر قرار داده است. از جمله تألیفات شیخ طوسی کتاب تهذیب است که تألیف آن را در حیات استاد خود، شیخ مفید آغاز

۱. رجال، حسن بن داود، ص ۳۰۶؛ رجال بحر العلوم، ج ۳، ص ۲۳۷.

۲. الفهرست، ابن ندیم، ص ۱۹۱؛ تاریخ شیعه، محمد حسین مظفر، ص ۱۵۳.

۳. رجال نجاشی، شماره ۱۰۶۸.

۴. الفهرست، شیخ طوسی، شماره ۶۹۹.

کرد. شیخ طوسی این کتاب را از اصول مورد اعتماد قدما و منابعی که در بدوی ورود به بغداد در اختیار او بوده است؛ از جمله کتاب‌های شاپور بن اردشیر و کتابخانه استاد خود سید مرتضی^۱، تألیف نمود.^۲ قسمتی از این کتاب در حیات شیخ مفید به عنوان شرح رساله فقهی، او یعنی مقنعه نگارش یافت و شیخ طوسی در آن زمان در حدود ۲۵ سال بیشتر نداشت و پس از وفات استاد خود آن را کامل کرد و این تکمیل شاید در حدود چهل سال طول کشید.^۳ کتاب تهذیب پس از نگارش به سرعت مورد توجه قرار گرفت و در حوزه‌های علمی مورد استنساخ و بازنویسی قرار گرفت. این کتاب طبق شمارش شیخ آقا بزرگ طهرانی، دارای ۱۳۵۹۰ روایت بوده که در قالب ۲۳ کتاب فقهی و ۳۹۳ باب تنظیم شده است.^۴ بنا به گفته شیخ آقا بزرگ طهرانی بعدها ۱۶ شرح و ۲۰ حاشیه بر کتاب تهذیب نوشته شد که این نشان از اهمیت این کتاب بین شیعه و محافل شیعی دارد.^۵

شیخ طوسی در کتاب مقدمه تهذیب چنین می‌نگارد:

«دوست من از من خواست که به شرح رساله استادمان شیخ مفید، موسوم به مقنعه روی آورم؛ زیرا این رساله در جای خود متن کاملی است و در اکثر مسائل شرعیه که محل احتیاج است، کفایت می‌کند. در ضمن از زواید هم خالی است، او به من پیشنهاد کرد که از اول باب طهارت کار خود را شروع کنم و مباحث قبل از

۱. مخطوطات شیخ طوسی، یادنامه شیخ طوسی، ص ۳۳۶؛ آقا بزرگ طهرانی، به نقل از: تفسیر تبیان، ج ۱، ص ن و س.

۲. آقا بزرگ طهرانی، الذریعة، ج ۴، ص ۵۰۴؛ به نقل از: تفسیر تبیان.

۳. الذریعة ج ۴، ص ۵۰۴؛ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۷۵۳.

۴. الذریعة ج ۴، ص ۵۰۴؛ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۷۵۶.

۵. الذریعة، ج ۴، ص ۵۰۴.

آن را که در خصوص توحید، عدل، نبوت و امامت تألیف شده، فرو گذارم؛ زیرا شرح این موارد به طول می‌انجامد و هدف از تألیف این کتاب نیز مربوط به اصول نیست. او همچنین گفت که در نگارش کتاب، هر باب را به همان ترتیبی که شیخ مفید نگاشته است، تألیف کنم و پس از آوردن هر مسئله‌ای، مستند آن را از آیات و سند قطعی بیاورم و در صورتی که ذیل مسئله‌ای، آیه یا حدیثی وجود نداشت، از اجماع مسلمین یا اجماع شیعیان شاهی ذکر کنم. آنگاه پس از این مرحله، احادیث مشهور مذهبی را که در این خصوص وارد شده است، ذکر کنم و به دنبال آن، احادیث مخالف با آن را از سایر منابع درج نمایم، آنگاه بین این دو دسته حدیث را جمع، توجیه و تأویل کنم و اگر تأویل آنها ممکن نبود، توضیح دهم که مشکل احادیث مخالف چیست ... پس من به تألیف این کتاب پرداختم؛ چون تألیف آن را خدمت عظیمی به دین و امری پرفایده برای شریعت دانستم، علاوه بر آن واجب بود حق این دوست را که خدا تأیید کند با نگارش کتاب ادا کرده باشم»^۱.

کتاب/ستبصار را نیز که یکی از کتب اربعه شیعه می‌باشد، شیخ طوسی پس از تهذیب تألیف کرده است.

مرحوم شیخ طوسی درباره انگیزه تألیف کتاب/ستبصار چنین می‌نویسد: «پس از تألیف کتاب تهذیب جمعی از دانشمندان که آن را مطالعه کرده بودند و کتاب جامعی تشخیص دادند و مشاهده کردند کمتر حدیثی است که در آن ذکر نشده باشد و برای مبتدی، فقیه و متوسط هر کدام به نحوی قابل استفاده است و همه می‌توانند مطلوب خود را از آن بگیرند، خواستار کتابی شدند که احادیث مختلف به

۱. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج ۱، ص ۲.

طور اختصار در آن به طور جداگانه جمع‌آوری شود تا شخص فقیه برای تذکر و متوسط برای آشنایی بیشتر با فقه از آن استفاده کنند. همچنین برای مبتدی نیز خالی از نفع نیست؛ ولی آن دو دسته بیشتر به جمع بین احادیث نیاز دارند چرا که شاید مجال تفحص کتاب‌های مختلف و تتبع روایت را نداشته باشند. در ضمن به این نکته متوجه شدند که باید برای انجام این مقصود عنایت بیشتر و اشتغال زیادتری بدان پیدا کرد؛ زیرا نفعش بیشتر است و در گذشته هیچ‌یک از بزرگان علمای ما که در اخبار، فقه و حلال و حرام کتاب نوشته‌اند، در این باره کتابی ننوشته‌اند، پس از من خواستند که چنین کتابی را تألیف کنم و چنان باشد که در هر باب، ابتدا آنچه در فتوا و احادیث مورد اعتماد است، بیاورم؛ به طوری که حتی المقدور چیزی از آنها نیز اسقاط نکرده باشم و همان مسلكی را که در کتاب تهذیب پیموده‌ایم، بپیمایم.^۱ شیخ طوسی پس از درج مشیخه خود در انتهای استبصار، خطاب به خوانندگان این کتاب می‌نویسد: «ای کسانی که خداوند شما را تأیید نماید! بدانید که من کتاب خود را بر سه جزء مشخص تنظیم کرده‌ام. جزء اول و دوم مشتمل بر مباحث مربوط به عبادات و جزء سوم در خصوص معاملات و سایر ابواب فقهی است؛ جزء اول حاوی سیصد باب و ۱۸۹۹ حدیث است، جزء دوم مشتمل بر ۲۱۷ باب و ۱۱۷۷ حدیث و جزء سوم مشتمل بر ۳۹۸ باب و ۲۴۵۵ حدیث می‌باشد. در مجموع کتاب دارای ۹۱۵ باب و مشتمل بر ۵۵۱۱ حدیث است.^۲ من از این رو به شمارش ابواب و تعداد روایت پرداخته‌ام تا زیاده و نقصانی بر

۱. استبصار، شیخ طوسی، ج ۱، ص ۳؛ یادنامه شیخ طوسی، ج ۱، ص ۲۲۷.

۲. البته مجموع روایات تهذیب طبق شمارش شیخ طوسی باید ۵۵۳۱ عدد باشد نه ۵۵۱۱، گرچه از تمام نسخ خطی عدد ۵۵۱۱ به چشم می‌خورد و با شمارش روایات استبصار به عدد ۵۵۵۸ می‌رسیم که این عدد با آراء شده ۴۷ عدد و با سر جمع روایات توسط شیخ طوسی ۲۷ عدد مغایرت دارد. البته

آن عارض نگردد.^۱

اظهارات شیخ طوسی در واقع شهادت صادقانه‌ای است که نشان می‌دهد، این دانشمند تمام سعی خود را کرد تا محتوای اصول و مصنفات اولیه را در قالب تألیفاتی نیکو و بدیع به جهان تشیع تقدیم کند و سعی خالصانه او در این مسیر ضامن حفظ و بقای این کتاب در طول تاریخ گردید؛ به گونه‌ای هجوم مکرر مخالفان مذهب تشیع به جامعه تشیع از جمله حمله آنان به شیخ طوسی و آتش زدن کتاب‌ها و کرسی درسی این دانشمند نیز نتوانست عاملی برای از بین رفتن این دو کتاب باشد.^۲

ب. پیدایش کتب فقهی فتوایی

در این دوره علاوه بر پیدایش کتب اربعه برای اولین بار کتب فقهی فتوایی، البته به طور ابتدایی تألیف شد. این کتب را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

دسته اول: کتبی که در پاسخ به سؤالاتی که از نواحی مختلف عالم اسلامی ارسال می‌شد، تألیف شده است؛ مانند *جوابات المسائل البصریات*، *جوابات المسائل القزونیات*، *جوابات المسائل الکوفیات*، *جوابات المسائل المصریات*، و *جوابات المسائل الواسطیه* که همه را نجاشی از تألیفات صدوق شمرده است.^۳

دسته دوم: کتبی که ابتداءً در پاسخ به درخواست شخصی نوشته شده است؛ مانند *الرسالة الاولى* که شیخ صدوق آن را در پاسخ به درخواست ابومحمد فارسی

می‌توان این مقدار تغییر را با ملاحظه روایات تکراری از حیث سند و متن در نظر گرفت.

۱. استبصار، شیخ طوسی، ج ۴، ص ۳۴۳.

۲. المنتظم، ابن جوزی، ج ۸، ص ۱۷۳؛ پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، ص ۵۴۵.

۳. من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۵۱؛ تاریخ فقه و فقها، دکتر گرجی، ص ۱۲۵.

درباره شهر رمضان نوشته است.^۱ یا بدون درخواست وی نوشته شده است مانند رساله الی ولده، تألیف علی بن بابویه به فرزندش صدوق علیه السلام.

دسته سوم: کتبی که برای جماعتی یا اهل یک شهری با درخواست یا بدون درخواست آنها نوشته شده است؛ مانند الرسالة الثانية الی اهل بغداد فی معنی شهر رمضان جواب مسئله فی الطلاق وردت من المدائن و جواب مسئله نیشابور.^۲ دسته چهارم: کتبی که در پاره‌ای از مسائل فقهی یا در بابی از ابواب فقهی نوشته شده است؛ مانند الاعتکاف، الاغسال، التقیه، التیمم، جامع الحج، و جامع فقه الحج.^۳

دسته پنجم: کتبی که در قسمتی از فقه یا دوره کامل فقه نوشته شده است؛ مانند المقنع والهدایة صدوق.

به هر حال، این کتب با کتبی که در دوره‌های بعد تألیف شده، یک فرق عمده دارد و آن اینکه در این کتب تنها به مسائلی اکتفا شده است که در نصوص به آنها پرداخته شده ولیکن در آنها اقوال مختلف، احتجاجات، به ویژه احتجاجات عقلی وجود ندارد و خلاصه کلام اینکه در این دوره کتب فقهی صرفاً مشتمل بر فروعی است که عین عبارت در روایات وارد شده است یا همان مضامین و غالباً با همان تعبیرات، ولی با حذف اسناد روایات.^۴

۱. من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۵۱.

۲. من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۵۱، شماره ۴۶ - ۴۸ و ۷۹.

۳. من لا یحضره الفقیه، ص ۵۱، شماره‌های ۱۳، ۱۴، ۲۷، ۲۹، ۳۴ و ۴۱.

۴. تاریخ فقه و فقهها، ص ۱۲۶.

خصوصیت برخی از کتاب‌های فقهی در عصر غیبت

کتاب‌های فقهی را می‌توان در این عصر به چهار دسته تقسیم کرد:

۱. دسته اول: کتاب‌هایی که فقیه از نوشتن آن هدفش برای استفاده مقلدین و عموم مردم بوده است که به این کتاب‌ها، کتاب‌های فتوایی می‌گویند مثل کتاب نه‌ایه شیخ طوسی و کتاب جامع عباسی شیخ بهائی و...
۲. دسته دوم: کتاب‌ها پاسخ به سؤالات شخصی یا اشخاص یا یک منطقه نوشته شده مثل بسیاری از رساله‌های شیخ مفید مثل رساله المسائل السرویه، المسائل البغدادیه و کتاب الفوائد المدنیه والفوائد الملکیه محقق استرآبادی و مثل کتاب الفوائد الطوسیة شیخ حرعاملی.
۳. دسته سوم: کتاب‌های است که هدف فقیه از نوشتن آن برای مقلدین بوده ولی در مرور زمان این کتاب‌ها از تقلید به دست تحقیق و تدریس کشیده شده است مثل لمعه شهیدین معالم نوه شهید ثانی و...
۴. دسته چهارم: کتاب‌های است که فقیه از اول هدفش برای مقلد بوده و به این هدف هم رسیده ولی به مرور زمان علما آمدند بر آن کتاب شرح و حاشیه هم نوشتند مثل عروة الوثقی که حدود پانصد شرح و حاشیه دارد مثل تحریر الوسیلة حضرت امام علیه السلام و مثل توضیح المسائل مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که در این باره بعداً مفصل بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که این توضیح المسائل بیش از ۴۰ حاشیه مستقیم و بیش از هزار حاشیه غیر مستقیم دارد و مثل توضیح المسائل حضرت امام خمینی که امروزه حواشی آن به بیش از ۲۰ مرجع تقلید رسیده است که بعداً برای هر کدام مفصل بحث خواهیم داشت. ولی به طوری تفصیل سیر تطور کتب فقهی و انگیزه هرفقیه از مسائل چیست که در نوشتار بعدی به آن خواهیم پرداخت.

فلسفه تطور کتب فقهی از عصر غیبت کبری تاکنون

همان طوری که در آغاز بحث غیبت کبری اشاره شد؛ در این عصر رابطه مستقیم مردم با امام معصوم علیه السلام به طور کلی قطع شد. مسئولیت راهنمایی و هدایت شیعیان در همه ابعاد بر عهده فقیهان متعهد قرار گرفت. آنان وظیفه سنگین و دشوار شناخت و تبیین و تبلیغ احکام را بردوش کشیدند. در آغاز این دوره نیز بیان احکام از سوی بیش تر فقها به شیوه نقل روایات و عرضه احادیث بود. گرچه در همین زمان برخی از فقها از راه اجتهاد و استنباط احکام شرعی بر مبنای کتاب و سنت فتوا می دادند و از طریق بیان فتوا انجام وظیفه می کردند، بیش تر فقها به روش اهل حدیث مشی می کردند و این شیوه از نفوذ بیش تری نسبت به طریقه بیان احکام از راه اجتهاد و فتوا برخوردار بود. از این روی، فقها و دانشوران در پاسخ به مسائل دینی و شرعی مسلمانان، به بیان متن احادیث که از معصوم علیه السلام رسیده بود، بدون کم و کاست بسنده می نمودند. نهایت کاری که در آغاز این دوره انجام شد این بود که در تألیفاتی که برای بیان احکام شرعی نگاشته می شد، اسناد روایت را حذف کردند؛ ولی بر متن و الفاظ احادیث، هم چنان پای بند بودند.

بیان حکم شرعی از طریق بیان فتوا، نزد شیعه امامیه با تطوّر همراه بوده است. در آغاز یاران ائمه علیهم السلام و راویان احادیث حکم شرعی را براساس نصّ روایات برای کسانی که از آنان پرسش شرعی می نمودند بیان می کردند. سپس در دوره بعد، احکام شرعی را براساس نصّ حدیث بدون ذکر سند عرضه می داشتند.^۱

۱. علی فاضل قائنی، علم الاصول تاریخی و تطوّر، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ص ۵۲.

و آثار فقهی در باب احکام بر این اساس، کتاب‌هایی مانند: مقنع، هدایه، من لایحضره الفقیه، فقه الرضا، مقنعه، نهاییه، مراسم، کافی، مهذب و...^۱ می‌باشند.

ولی شیوه بیان احکام بر مبنای نقل روایت، مدت زیادی نپایید. پس از قدیمین (ابن ابی عقیل عمّانی و ابن جنید اسکافی) با رونق یافتن مکتب شیخ مفید و شاگرد برجسته‌اش سید مرتضی علم الهدی، روش اهل حدیث از سوی این دو فقیه سخت مورد انتقاد واقع شد و روش اجتهادی قدیمین با سعی و تلاش فراوان این دو اجتهادگر نواندیش، روش غالب حوزه‌ها و مشی فقهی فقها گردید. با نگاشتن کتاب ارزشمند مبسوط از سوی شیخ طوسی، شیوه اجتهاد به طور کامل جای‌گزین روش اهل حدیث شد. و روز به روز بر رونق آن افزوده گشت. مردم پرسش‌های دینی خویش را برای مجتهدان می‌فرستادند و از آنان درخواست پاسخ می‌کردند. این پرسش‌ها از مناطق دور و نزدیک توسط علمای مناطق گردآوری و به حضور مرجع صاحب فتوا فرستاده می‌شد، و پاسخ به عنوان رسائل پرسش و پاسخ مربوط به آن منطقه ارسال می‌شد، و از این طریق آثار فتوایی بسیاری به جا مانده که از آن جمله است: جوابات المسائل النیسابوریه شیخ مفید،^۲ المسائل التی مثالها الشیخ ابوجعفر الطوسی شیخ مفید،^۳ جوابات المسائل الطرابلسیات و جوابات المسائل الموصلیه سید مرتضی،^۴ و... هم چنین کتاب‌هایی تألیف شده که صرفاً بیان فتواست؛ مانند: الجمل العلم والعمل

۱. حسین علی منتظری، تقریر درس آیة الله العظمی بروجردی، البدر الزّاهر، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ص ۸.

۲. کنگره هزاره شیخ مفید، مصتفات شیخ مفید؛ شیخ آقابزرگ تهرانی، ذریعه، دارالاضواء، بیروت، ج ۵، ص ۲۴۰.

۳. فهرست کتاب‌خانه مجلس، ج ۱۷، ص ۹۷.

۴. سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی (همه آثار کوچک سید مرتضی در چهار جلد توسط انتشارات دارالقرآن الکریم قم چاپ و منتشر شده است).

سید مرتضی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ابن ادریس وتبصرة المتعلمین علامه حلّی و....

این شیوه‌های گوناگون در بیان احکام شرعی از سده‌های چهارم تا دهم هجری قمری معمول بوده و آثار ارزشمندی از این دوران به جا مانده که امروز چراغ راه فقیهان شیعه است.

پس از این دوره - که شیوه بیان احکام، بیش‌تر به صورت پرسش از سوی مکلفان و پاسخ از سوی مراجع و صاحبان فتوا بود - شیوه نوینی براساس شرایط و نیاز زمان پدید آمد. بدین گونه که مرجع تقلید براساس شناختی که از نیازها و مسائل مورد ابتلا و نوپیدای مردم و جامعه داشت، به نگارش رساله و کتاب فتوایی می‌پرداخت و بدین طریق فتوای خود را در معرض علاقه‌مندان قرار می‌داد.

انگیزه‌های گرایش به این شیوه را می‌توان چنین بیان کرد:

۱. چون آمار شیعیان در بلاد اسلامی، رو به فزونی بود و همگان امکان دستیابی به مسائل شرعی را از راه پرسش و پاسخ نداشتند و برای مراجع هم ممکن نبود که مسائل شرعی را بدون واسطه یا با واسطه به آحاد مسلمانان، یا گروه گروه آنان به روش رو در رو برسانند، از این روی، این شیوه غیرفراگیر، جای خود را به شیوه جدید داد. و آن نگارش رساله عملیه بود.

۲. در سده‌های دهم و یازدهم هجری قمری مسلمانان به طور نسبی در سطح گسترده‌تری از سواد بهره‌مند شده بودند. و در مناطق مختلف بلاد اسلامی افرادی یافت می‌شدند که می‌توانستند از رساله‌های فتوایی و آثار فقهی، پاسخ مسائل شرعی خود را دریابند و برای دیگران نیز آن را بازگو نمایند.

۳. موقعیت ویژه‌ای که بر اثر روی کار آمدن حاکمیت شیعه پدید آمده بود، زمینه بسیار مناسبی برای گسترش و نشر احکام شرعی در همه بلاد فراهم آورد، و از

طرفی با آزاد شدن شیعیان از اختناق حکومت‌های ضد شیعی، میدان آماده‌ای برای نشر احکام پدید آمد. این عوامل و مسائل دیگر باعث شد تا مراجع تقلید به نگارش رساله عملیه دست پا زند و زمینه یادگیری و گسترش مسائل شرعی را در سطح گسترده‌ای برای همگان فراهم آورند.

این رساله‌ها به دلیل دربرداشتن نثر روان، گوناگونی مسائل و مسائل مورد نیاز و نوپیدا، برای مکلفان بسیار مفید و سودمند افتاد. نتیجه بسیار مطلوبی از آن در راه نشر و گسترش احکام شرعی به دست آمد. و این روش رساله نگاری به سبب فواید بی‌شمار آن تا به امروز با اندک تفاوتی در چگونگی طرح مسائل، نشرو... ادامه پیدا کرده است.

جامع عباسی نخستین رساله فارسی

همان طوری قبلاً گفته شدن نخستین اثری که به این شیوه - با ویژگی‌هایی که اشاره شد - نگاشته شد، رساله عملیه جامع عباسی مرحوم شیخ بهائی بود. در این نوشتار، برآنیم تا با نگاهی به سیر تاریخی و تطوّر رساله‌های عملیه، دورنمایی از رساله‌هایی که از آغاز رساله نویسی به زبان فارسی رواج پیدا کرده و تا زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله ادامه داشته، و مورد توجّه مردم و حوزه‌های علمیه بوده - چه رساله مراجعی که معروف بودند و چه رساله مراجعی که جز در بلاد خود نامی نداشتند - را پیش رو بگذاریم و آن گاه با اشاره به ابتکارات و کاستی‌های موجود در آن‌ها، راه را برای طرح رساله جامع و کامل مورد نیاز امروز، هموار نماییم.

۱. جامع عباسی: نگاشته شیخ بهائی (م ۱۰۳۰ ق.)

از این عالم نامی، آثار علمی و رساله‌های گوناگونی در فنون مختلف به ویژه فقه

به جا مانده است که مهم‌ترین آن‌ها در باب بیان احکام شرعی، رساله جامع عباسی است.

پنج باب آن (تا پایان کتاب حج) به خامه شیخ بهائی و پانزده باب دیگر آن پس از درگذشت ایشان، به قلم شاگرد برجسته‌اش شیخ نظام الدین ساوجی به رشته تحریر در آمد.^۱ سید زین العابدین حسینی دخترزاده و شاگرد شیخ بهائی نیز با تکمله‌ای که تحت عنوان مزار (شامل دوازده مطلب) بر آن افزوده،^۲ این اثر را به بالاترین مرتبه سودمندی رسانده است.

شیخ بهائی این اثر را به درخواست شاه عباس کبیر نگاشت. این رساله شامل یک دوره کامل فقه به زبان ساده در باب مسائل فرعی مورد ابتلا از باب طهارت تا دیات است. و تمامی ابوابی را که رساله‌های گذشته و حتی امروزه نیز به آن‌ها نپرداخته‌اند، مانند: جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، قضا، شهادات، حدود و دیات، دربردارد. این رساله، در مجموع نسبت به رساله‌های امروزی از جامعیت مطلوبی برخوردار است، و دورنمایی از همه ابواب فقه را که در کتاب‌های مبسوط آمده ارائه داده است.

در دسته‌بندی ابواب به روش کتاب‌های فقهی استدلالی پیشین مانند لمعه و نظیر آن تنظیم و تدوین شده است، و تغییر ویژه‌ای در آن به چشم نمی‌خورد. این رساله با نثر روان و شیوا، جملات و ترکیب‌های ساده و قابل فهم همگان و به دور از ابهام و پیچیدگی نگاشته شده است؛ به گونه‌ای که هر کس بهره‌ای از سواد داشته باشد، می‌تواند از آن استفاده کند.

۱. ذریعه، ج ۵، ص ۶۲ (این رساله بیش از ۲۳ بار در کشورهای گوناگون چاپ و منتشر شده است).

۲. همان.

كثرت چاپ (۲۳ بار)^۱ و حواشی صاحب نظران بزرگی چون: ملا حسین علی اصفهانی، سید محمد کاظم یزدی، عبدالله مامقانی، سید اسماعیل صدر، شیخ علی محلاتی^۲ و... حکایت‌گر جایگاه بلند این رساله در نزد حوزه‌های فقه است.

شیخ بهائی افزون بر رساله فوق در باب احکام، رساله‌های دیگری هم دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: رساله فی الفقه شامل مسائل نماز، حبل المتین^۳ در علم حدیث و فقه، دربردارنده بحث طهارت و نماز، واجبات نمازهای روزانه و رساله‌های دیگر که در کتب تراجم آمده است.

۲. شارع التَّجاة: اثر فتاوی محمد باقر حسینی، معروف به میرداماد (م ۱۰۴۱ق).
این رساله حاوی يك مقدمه و بخشی از کتاب طهارت است. مقدمه عالمانه این اثر - به تنهایی اثر بی نظیری است - شامل سه بخش است.

۱. يك دوره م ۷۳

۲. ختصر اصول عقاید؛

۲. مطالبی تحقیقی درباره تقلید و شرایط مرجع؛

۳. ترجمه چهارده حدیث درباره نماز، تحریص و ترغیب بر نماز، پی آمدهای ترك نماز و... .

آنگاه بخشی از باب طهارت به گونه استدلالی آورده شده است.

آقابزرگ تهرانی درباره این رساله می نویسد:

فتاوی یی که از این رساله نقل شده، شاید بشود گفت: جزء فتاوی نادره است؛

۱. خان بابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، ج ۲، ص ۱۴۸۶ (ث. ژ).

۲. ذریعه، ج ۵، ص ۶۲-۶۳.

۳. سعید نفیسی، کلیات اشعار و آثار شیخ بهائی، ص ۶۶.

از جمله: فتوا به کراهت از تراشیدن ریش و حرمت طولانی کردن آن.^۱
میرداماد با این که رساله را به زبان فارسی و برای استفاده عموم مردم نگاشته، ولی برای استفاده بیش‌تر، به دلایل دیدگاه‌های خویش اشاره کرده و برخی نظریات فقیهان دیگر را نیز متعزّض شده است. وی در تدوین این رساله، روش رساله‌های پیشین را نپیموده، بلکه شیوه ابداعی و ابتکاری ویژه خود را ارائه داده است.
۳. حدیقة المتقین: اثر فتوایی مولا محمدتقی مجلسی، معروف به مجلسی اوّل (م ۱۰۷۰ ق.).

قبلاً گفته شد مرحوم مجلسی برای پاسخ‌گویی به نیاز مؤمنان رساله عملیه‌ای به نام حدیقة المتقین را نگاشت.^۲ این اثر که يك دوره کامل فقه فارسی است، شامل نوزده کتاب از طهارت تا دیات و قصاص است و نسبت به رساله‌های پیشین از جمله جامع عباسی از جامعیت بیش‌تری برخوردار است. در این اثر مباحثی که حتی در رساله‌های پسین نیامده در آن دیده می‌شود مثل ابواب: جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات. در تدوین ابواب آن، نظم بسیار مطلوبی مشاهده می‌شود و شیوه این کتاب، مبنایی برای نگارش سایر رساله‌ها قرار گرفته است.

۴. معرفة احکام الشرعیة: اثر فتوایی محمدباقر سبزواری، معروف به محقق سبزواری (م ۱۰۹۰ ق.). وی برای بهره‌وری عموم مردم مسلمان افزون بر حاشیه به رساله‌های پیشین رساله عملیه ویژه‌ای به زبان فارسی به درخواست میرزا مهدی پسر میرزا رضا حسینی خراسانی به سال ۱۰۸۱ قمری به رشته تحریر کشید.^۳

۱. آقابزرگ تهرانی، ذریعه، ج ۱۳، ص ۴.

۲. مدرّس تبریزی، ریحانة الادب، ج ۳، ص ۴۶۰؛ شیخ عباس قمی، فوائد الرضویه، ص ۴۶۴.

۳. فوائد الرضویه، ص ۴۲۵؛ ریحانة الادب، ج ۵، ص ۲۴۲؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۵۰؛ قصص العلماء،

اين رساله داراي يك مقدمه (شامل مباحث اصول دين و ضرورت تقليد) و چند باب در بيان احكام ضروري در زمينه عبادات است. پايان نسخه‌اي از اين كتاب كه در كتابخانه آستان قدس رضوي است را نشان مي‌دهد.^۱ از محقق سبزواري رساله‌هاي فقهی دیگری به جا مانده از جمله:

۱. رساله صلاة و صوم به زبان فارسی؛^۲

۲. رساله‌اي در غسل؛^۳

۳. رساله نماز جمعه به زبان فارسی؛^۴

۴. رساله تحديد نهار؛^۵

۵. رساله مناسك حج به زبان فارسی.^۶

۵. اهم مايعمل: اثر فتاوی ملا محسن فيض كاشاني (م ۱۰۹۱ ق.).

مرحوم فيض از خود آثار علمي در فنون گوناگون به ويژه در فقه به جا گذاشته است. وي از مراجع زمان خود بود و مؤمنان بسياري به فتاوی او عمل مي‌کردند. مرحوم فيض براي بهره‌گيري مردم رساله‌هاي عمليه متعددي نگاشت؛ از آن جمله است: اهم مايعمل.^۷

اين رساله در سه بخش تنظيم شده، و شامل احكام و مسائل مهم و ضروري

ص ۳۸۶.

۱. ذريعه، ج ۱۱، ص ۲۱۳.

۲. امل الآمل، ج ۲، ص ۲۵۰.

۳. همان.

۴. فهرست كتابخانه آستان قدس رضوي، ج ۵، ص ۴۳۵.

۵. امل الآمل، ج ۲، ص ۲۵۰.

۶. همان.

۷. ذريعه، ج ۲، ص ۴۸۴.

است که مکلف در شب و روز، هفته و سال بدان نیازمند است. هم چنین رساله‌های دیگری نیز در باب احکام فقهی از ایشان به جا مانده که عبارتند از:

۱. النخبة فی الحکمة العملیه و الأحکام الشرعیه؛ این رساله خلاصه‌ای از احکام شرعی و سنن و آداب را در بردارد.^۱

۲. منهاج التّجاة؛ این اثر به دو منظور به رشته تحریری درآمده: الف) بیان مسائل اعتقادی و معارف؛ ب) بیان احکام شرعی. در بخش اوّل مباحثی مثل: توحید، عدل، امامت و معاد مطرح شده و در بخش دوم مطالبی درباره اعمال تکلیفی طاعات جوارح، معاصی جوارح، معاصی قلب و آداب برخورد و معاشرت آمده است.^۲

۳. معتصم الشیعه فی أحكام الشرعیه؛ این رساله شامل احکام نماز و مقدّمات مربوط به آن است.^۳

۴. رسالة فی الجنائز.^۴

۶. آداب الصلوة: نوشته فقهی ملا محمد باقر مجلسی، معروف به مجلسی دوم (م ۱۱۱۱ق).

مرحوم مجلسی، شیخ الاسلام دوره صفوی و ملجأ و پناه مردم بود. در علوم و فنون مختلف، سرآمد دانشوران دوران خود گشت و برای پاسخ گویی به نیاز شرعی عموم طبقات مردم، افزون بر آثار علمی، بیش از ۱۵۰ رساله فقهی از خود به یادگار

۱. فوائد الرضویه، ص ۶۳۵؛ فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، ج ۵، ص ۵۲۶؛ مجلّه تراثنا، شماره ۴، ص ۱۴۱.

۲. همان.

۳. همان.

۴. همان.

گذاشت؛^۱ که از جمله آن‌هاست: آداب الصلاة.

این رساله عملیه برای استفاده مؤمنان به فارسی نگاشته شده و دربردارنده مقدمه‌ای مفید در بیان اصول عقاید و معارف و احکام فقهی است. در آغاز رساله آمده است:

نماز مهم‌ترین ارکان دین است. و بر هر مؤمن واجب است آشنا شدن به آداب و شرایط نماز. و از جمله شرایط نماز، ایمان به خدا و رسول است.

سپس کتاب طهارت و صلاة را آغاز کرده و سرانجام صلاة را به تعقیبات، ادعیه و ترجمه پایان داده و در خاتمه احکام زنان را بیان کرده است.^۲

رساله عملیه دیگری که مرحوم مجلسی برای استفاده مؤمنان ارائه کرده است شامل کتاب زکات، خمس و اعتکاف است. و رساله‌های متعدد دیگری از این شخصیت نامی به جا مانده که در تراجم به نام ایشان ثبت شده است.^۳

۷. آداب التَّجَارَه: اثر فتوایی محمد باقر بن اکمل بهبهانی معروف به وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵ ق).

مرحوم بهبهانی از دانشوران برجسته عصر خویش بود. در جایگاه بلند علمی او همین بس که بزرگانی چون: علامه بحر العلوم و صاحب ریاض او را «علامه» و صاحب جواهر و شیخ انصاری او را «استاد اکبر» خوانده‌اند. در میان عموم طبقات مردم مورد توجه قرار گرفت. مردم از دور و نزدیک، به وی روی آوردند و مسائل و

۱. امل الآمل، ج ۲، ص ۲۴۸؛ فوائد الرضویه، ص ۴۳۹؛ قصص العلماء، ص ۲۰۴.

۲. ذریعه، ج ۱، ص ۲۱ چاپ شده در ۲۵ رساله فارسی، علامه مجلسی، تحقیق: سید مهدی رجائی، انتشارات مرعشی، قم.

۳. همان.

مشکلات دینی خود را بر او عرضه داشتند.^۱ از این روی، افزون بر حواشی‌یی که بر رساله‌های پیشین زده بود، رساله‌های عملیه‌ای نیز برای استفاده مؤمنان نگاشت؛ از آن جمله، وقتی بازرگانان مؤمن (آنان که می‌خواستند راه و روش معامله و تجارت را بر اساس اسلام بدانند و عمل کنند) از وی درخواست نگارش رساله‌ای در این باب کردند، ایشان رساله آداب التجاره را نگاشت.

بهبهانی در این رساله ابتدا به حکمت و جایگاه تجارت و کسب در اسلام پرداخته، سپس کسب‌های حرام، معاملات شرعی و شرایط آن، ابواب رهن، مضاربه، اجاره و... را تحریر نموده است. رساله به فارسی ساده و روان و به شیوه پرسش و پاسخ عرضه شده است. از آن‌جا که از اتقان، نظم و دقت کم‌نظیری برخوردار بوده است، توجه فقیهان را به خود جلب نموده و استوانه‌های علمی مانند: میرزای شیرازی، میرزا حسین خلیلی تهرانی و... بر آن حاشیه زدند و نظریات خود را در ذیل مسائل آن، به مردم عرضه کردند.^۲

رساله عملیه دیگر مرحوم بهبهانی در باب عبادات به نام التحفة الحسینیه است که ابواب طهارت، صلاة و صوم را در بردارد و به دو زبان عربی و فارسی نگاشته و به علاقه‌مندان عرضه شده است.^۳

۸. انیس التجار: نوشته ملا مهدی نراقی (م ۱۲۰۹ ق).

وی در دانش‌های گوناگون آثار فراوانی نگاشت و به بازار دانش عرضه کرد؛ از جمله نوشته‌های وی که با اقبال مردم نیز روبه‌رو شد رساله‌های عملیه ایشان بود.

۱. قصص العلماء، ص ۱۹۸؛ فوائد الرضویه، ص ۲۰۴.

۲. خان بابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، ج ۱، (این رساله چند بار به چاپ رسیده است و چاپ سنگی آن به خط نسخ در سال ۱۲۹۴ مزین به حاشیه این بزرگان است).

۳. ذریعه، ج ۳، ص ۴۲۷.

درباره رساله عملیه انیس التجار می نویسد:^۱

... چون علم به مسائل تجارت از جمله لوازم و مهمات است، خصوصاً بر جماعتی که اشتغال به امر مذکور دارند. لهذا این احقر به خاطر قاصر رسید که مسائل تجارت را در این رساله جمع کنم... و او را مسمی به انیس التجار گردانیدم و او را مرتب بر هفت باب که باب اول در هفده فصل است و باب دوم، مشتمل بر پنج فصل است و باب سوم، در مضاربه است و باب چهارم در شرکت و باب پنجم در وکالت و... .

این رساله در موضوع خود از جامعیت خوبی برخوردار است و به فارسی درخور فهم و درک همگان، به گونه غیر استدلالی نگاشته شده است. و به سبب غنای علمی آن، بزرگانی چون: سید اسماعیل صدر اصفهانی و سید محمد کاظم یزدی طباطبائی بر آن حاشیه دارند.^۲ از مرحوم نراقی رساله های دیگری در باب بیان احکام شرعی به جا مانده که از آن جمله است: رساله عملیه در باب عبادات به زبان فارسی،^۳ التحفة الرضویة به زبان فارسی^۴ و مناسک حج.^۵

۹. بغیة الطالب: اثر فتوایی شیخ جعفر کاشف الغطا (م ۱۲۲۸ق).

کاشف الغطا پس از رحلت سید بحر العلوم رحمه الله زعامت شیعیان عرب و عجم را بر عهده داشت. صاحب معارف الرجال درباره مرجعیت وی نویسد:
له الرئاسة العامة والتقليد.

کاشف الغطا برای استفاده عموم مردم، فتوای خویش را به دو گونه عرضه کرده

۱. روضات الجنّات، ج ۷، ص ۲۰۰؛ میرزا محمد علی حبیب آبادی، مکارم الآثار، انتشارات کمال.

۲. همان. (این رساله بیش از چهار مرتبه به چاپ رسیده است)؛ خان بابا مشار، فهرست کتاب های چاپی.

۳. ذریعه، ج ۱۱، ص ۲۱۹.

۴. فهرست کتاب خانه وزیری، ج ۳، ص ۱۱۰۰.

۵. مکارم الآثار، ج ۲، ص ۲۶۰.

است: یکی به شیوه رساله عملیه و بیان مسائل و دیگری شیوه پرسش و پاسخ. رساله عملیه ایشان به نام بغیة الطالب فی معرفة المفروض والواجب است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اثر فتوایی که برای مؤمنان عرب زبان نگاشته شده شامل دو بخش اساسی است:

۱. اصول دین؛

۲. فروع دین و احکام شرعی که از باب طهارت آغاز و به نماز پایان گرفته است. از آنجا که این رساله در ابواب عبادات کامل نبود، فرزند دانشور کاشف الغطا ابواب صوم و اعتکاف را نیز بر آن افزود و چون از اسلوب و نظم مطلوب و نشر روان و دل‌پذیر و پسندیده‌ای برخوردار بوده، برای استفاده مؤمنان فارسی زبان، به وسیله شیخ اسدالله دزفولی به فارسی برگردانده شده و به نام تحفة الزّاعب در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. این اثر در حوزه فقهات نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. و مورد توجه بزرگانی مانند شیخ انصاری رحمته الله و خاندان کاشف الغطا قرار گرفته و فتوای خود را بر آن افزوده‌اند.

۱۰. پرسش و پاسخ: اثر فتوایی میرزا ابوالقاسم قمی معروف به میرزای قمی (م ۱۲۳۱ ق).

این رساله به شیوه پرسش و پاسخ سهل و آسان به زبان فارسی نگاشته شده و ابواب عبادات و معاملات را در بردارد. و از بهترین نگاشته‌های فتوایی است که از جامعیت بایسته‌ای برخوردار است. این رساله در سال ۱۲۳۴ در تهران چاپ و منتشر شده است.^۱ از محقق قمی رساله‌های عملیه دیگری نیز به جا مانده که از آن جمله است:

۱. اقل واجب؛ رساله‌ای است که به فارسی نوشته شده و شامل کم‌ترین مقدار

۱. حرز الدّین، معارف الرجال، ج ۱، ص ۴۹؛ ریحانه الادب، ج ۶، ص ۶۸؛ اعیان الشیعه، ج ۷، ص ۹۲.

واجب که باید مکلف از اصول عقاید و معارف دینی و احکام شرعی عملی بداند است و این اثر را مولا محمدحسین تهرانی از شاگردان میرزا بر اساس فتوای استادش تدوین و عرضه کرده است.^۱

۲. مرشد العوام؛ این رساله را میرزای قمی ویژه استفاده فارسی زبان‌ها و کسانی که سطح معلومات آنان پایین بود نگاشته و شیوه آن با رساله‌ای که برای خواص نگاشته است تفاوت دارد.^۲

۳. معین الخواص؛ این اثر را میرزای قمی برای کسانی که سطح علمی بالاتری از عوام داشته‌اند نگاشته و شامل ابواب طهارت تا پایان خمس است.^۳

از میرزای قمی به جز این‌ها رساله تحفة العباسیه و مناسک حج به زبان فارسی برای استفاده مؤمنان به جا مانده است.^۴

۱۱. تحفة المسائل: نوشته علی بن محمد بن علی طباطبائی معروف به صاحب ریاض.

این رساله فتوایی به شیوه پرسش و پاسخ و به فارسی روان و ساده نوشته شده و در سال ۱۲۲۱ قمری که مؤلف در قید حیات بود چاپ و منتشر شد و نسخه‌ای از آن در کتاب‌خانه میرزای شیرازی در سامرا موجود است.^۵

شرح مختصر النافع: این اثر، رساله دیگری است از مرحوم صاحب ریاض که به شیوه ابتکاری تدوین شده است. در این رساله مسائل بر اساس رعایت احتیاط

۱. ذریعه، ج ۲، ص ۲۷۴.

۲. محسن امین، اعیان الشیعه، ج ۷، ص ۹۱؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ج ۱، ص ۱۶، مقدمه.

۳. همان.

۴. حسین مدرّسی، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۳۹۷؛ به نقل از: فهرست کتاب‌خانه دانشگاه.

۵. ذریعه، ج ۳، ص ۴۶۹؛ ریاض المسائل، چاپ جامعه مدرسین، ج ۱، ص ۱۱۰، مقدمه.

نگاشته شده و قابل استفاده در هر زمان است؛ چه مرجع زنده‌ای وجود داشته باشد و چه مرجع زنده‌ای وجود نداشته باشد، فتوای فقها از آن چه در این رساله آمده بیرون نیست. و هر کس بدین رساله عمل کند، عملش در هر زمان مطابق با فتوای مراجع خواهد بود.^۱

این رساله گرچه ممکن است در مواردی مقدار تحمّل تکلیف را بیش‌تر کند، ولی از آن روی که دغدغه‌گزینش مرجع تقلید را برای مؤمنان حل می‌کند و در هر زمانی قابل استفاده است، ابتکاری، ستودنی است، که البته در زمان ما هم، برخی‌ها رساله‌ای را براین اساس تهیه دیده‌اند.

راه نجات: این اثر فتوایی، رساله عملیه دیگری است از مرحوم صاحب ریاض که شامل ابواب طهارت، صلاة و صوم است. و از سوی مولا محمد علی رشتی بهشتی به زبان فارسی و براساس فتوای صاحب ریاض در سال ۱۲۳۰ قمری گردآوری شده است.^۲

۱۲. إصلاح العمل: نوشته فتوایی سید محمد علی طباطبائی معروف به سید محمد مجاهد.

وی پس از پدر به مقام مرجعیت رسید و از مقبولیت عامّه برخوردار گشت و برای بهره‌گیری مؤمنان از دیدگاهی فقهی رساله اصلاح را نگاشت. این رساله در ابواب عبادات و معاملات در يك مقدمه و چندین کتاب و خاتمه تدوین شده است. در مقدمه، مؤلف به مسائل اجتهاد و تقلید پرداخته، سپس به گونه‌ای گسترده مسائل طهارت و صلاة را مطرح کرده؛ ولی در سایر ابواب به طور مختصر

۱. همان.

۲. ذریعه، ج ۱، ص ۶۴.

سخن گفته است. آن چه در این اثر آمده فتوهای فقهی سید مجاهد است که از کتاب ارزشمند علمی ایشان به نام مصابیح گرفته شده است. از ایشان رساله جامع المسائل به شیوه پرسش و پاسخ نیز به جا مانده است.^۱

۱۳. تحفة المقلد: نوشته سید عبدالله شبّر کاظمی (م ۱۲۴۲ق).

از مرحوم شبّر آثار گران قدر بسیاری به جا مانده که از آن جمله است رساله های عملیه متنوع نظیر رساله تحفة المقلد که شامل تمامی ابواب فقه است.^۲ مرحوم شبّر در باب «طهارت» و «صلاة» رساله ای به زبان فارسی دارد که به درخواست جمعی از مؤمنان آن را نگاشته است. ایشان در این رساله به شیوه ابتکاری، رعایت احتیاط در مسائل شرعی را ذکر نموده است که در همه زمان ها نیز قابل استفاده است.

۱۴. وسیلة النجاة: نوشته ملا احمد نراقی (م ۱۲۴۵ق).

این اثر فتوایی به زبان فارسی در دو جلد بنا به درخواست فتحعلی شاه قاجار در احکام طهارت، نماز، روزه، زکات، خمس و حج تنظیم و تدوین شده است. این اثر با پرسش و پاسخ هایی که از شخصیت هایی چون: شیخ محمد تقی، سید محمد مشهدی، میرزا حسین یزدی، میرزا سلیمان و میرزا رجبعلی در حاشیه آن درج شده، آن را از اهمیت بیش تری برخوردار ساخته است. رساله های دیگری مثل تذکرة الأحباب، کتاب مسائل و خلاصة المسائل از نراقی باقی مانده است.^۳

۱. شیخ عباس قمی، فوائد الرضویه، ص ۵۸۱؛ خوانساری، روضات الجنّات، ج ۷، ص ۱۴۵؛ ذریعه، ج ۲، ص ۱۷۰؛ فهرست کتابخانه آیت الله مرعشی؛ ج ۲، ص ۳۱۰.

۲. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۷۵؛ روضات الجنّات، ج ۴، ص ۲۶۱؛ طبقات الاعلام الشیعه، ج ۲، ص ۷۷۷؛ ذریعه، ج ۳، ص ۴۷۰.

۳. اعیان الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ج ۱۰، ص ۱۶۱؛ روضات الجنّات، ج ۱، ص ۹۱؛ نشر

تحفة الأبرار: اثر فتوایی سید محمد باقر حجة الاسلام اصفهانی (م ۱۲۶۰ ق).
این رساله عملیه که به زبان فارسی و برای استفاده مؤمنان نگاشته شده، بر اساس کتاب بزرگی است که مرحوم اصفهانی در فقه به نام مطلع الأنوار تألیف کرده است.^۱ از وی رساله‌های متعددی مثل: جوابات المسائل در دو جلد،^۲ هدیة الأخیار،^۳ پرسش و پاسخ،^۴ مناسک حج^۵ و رساله دیگر به یادگار مانده است.

۱۵. نخبه: نوشته محمد ابراهیم کلباسی (م ۱۲۶۱ ق).

وی از مراجع بزرگ عصر خود بود و مؤمنان بسیاری در امر تقلید به او روی می‌آوردند. کلباسی برای در اختیار گذاشتن فتواهای خود رساله نخبه را نگاشت. این رساله به زبان فارسی در واجبات و مهمات فروع دین در چند مقصد تدوین شده است.^۶

متن نخبه برگرفته از کتاب ارشاد المسترشدین مرحوم کلباسی که اثر فقهی ستودنی است وی آن را با سبکی بسیار جالب و نثر روان و شیوا تدوین کرده است. رساله نخبه از آنجا که در باب عبادات اثری جامع و پرفروع است، و در زمان خود نیاز مردم مؤمن به مسائل شرعی را برآورد، از سوی مؤمنان مورد استقبال کم‌نظیر

دانش، ج ۴، ص ۳؛ ذریعه، ج ۶، ص ۲۹۰.

۱. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۲۶؛ الکرام البرره، ج ۱، ص ۱۹۲؛ فوائد الرضویه، ص ۴۲۶؛ اعیان الشیعه، ج ۴۴، ص ۱۱۱.

۲. آقابزرگ تهرانی، الکرام البرره، ج ۱، ص ۱۹۲؛ معارف الرجال، ج ۲، ص ۱۹۶.

۳. حسین مدرّسی، مقدّمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۴۰۱ (به نقل از: فهرست کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ج ۲، ص ۱۳۴).

۴. الکرام البرره، ج ۱، ص ۱۹۵.

۵. همان.

۶. روضات الجنّات، ج ۱، ص ۳۴؛ ریحانة الادب، ج ۵، ص ۴۲؛ الکرام البرره، ج ۱، ص ۱۴.

واقع شد و حتی پس از درگذشت کلباسی جایگاه خود را از دست نداد. و در حوزه فقه و فقهات نیز جایگاه والایی داشت، و گذشت زمان ارزش او را نکاست. فقها و مراجع بزرگی که پس از کلباسی آمدند، خود را از آن بی نیاز ندانستند. و غالب آنان رساله نخبه را با نگاشتن حاشیه بر آن به عنوان رساله عملیه خویش برگزیدند. برخی از فقها که بر رساله نخبه حاشیه نگاشته‌اند عبارتند از:

۱. میرزا محمد تقی شیرازی، ۲. سید محمد کاظم یزدی رحمه الله، ۳. سید اسماعیل صدر، ۴. شهید شیخ فضل الله نوری، ۵. شیخ انصاری، ۶. میرزا محمد حسن شیرازی، ۷. ملا محمد کاظم خراسانی (آخوند خراسانی)، ۸. اسدالله اصفهانی، ۹. سید حسین کوه کمراهی، ۱۰. میرزا حسین خلیلی، ۱۱. سید جمال افجه، ۱۲. میرزا حسن آشتیانی، ۱۳. میرزا حسین نجفی، ۱۴. میرزا ابراهیم محلاتی شیرازی.
۱۶. سید حسین طباطبایی یزدی.

این اثربا حواشی این بزرگان بارها چاپ و منتشر شده است. البته برخی از فقها هم متن آن را برگزیده و براساس فتوای خود آن را چاپ و منتشر کرده‌اند. رساله‌های دیگری نیز از مرحوم کلباسی به نام ارشاد المسترشدين فی معرفة الضروری من احکام الدین،^۱ نجات القوم^۲ و ارشاد المحبة فی العبادات^۳ به زبان فارسی، به جا مانده است.

۱۷. زینة المتقين فی احکام فروع الدین: نوشته سید ابراهیم موسوی قزوینی معروف به صاحب ضوابط (م ۱۲۶۲ق).
- مؤلف این اثر را برای استفاده مؤمنان نگاشته است، و شامل ابواب طهارت،

۱. الکرام البره، ج ۱، ص ۱۴.

۲. ذریعه، ج ۲۴، ص ۶۰.

۳. وفیات العلماء، ص ۱۷۵.

صلاة، صوم و زکات فطره است.^۱

۱۸. هدایة الانام فی المسائل: نوشته فتوایی میرزا محمد تقی نوری (م ۱۲۶۳ق).
وی این رساله عملیه را به پیروی مکلفان نوشته و به جز این رساله از وی
رساله‌های کوچک دیگری در موضوعات مختلف فقهی مثل صوم، صید و ذباحت،
اطعمه و اشربه، رضاع، ارث زوجه و... به جا مانده است.^۲

۱۹. نجات العباد: اثر فتوایی محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر
(م ۱۲۶۶ق).

وی با این که در فقه اثربی نظیری خلق کرد و تمام وقت خود را صرف آن
می نمود، در عین حال از بیان مسائل برای عموم مردم مسلمان به زبان ساده و
آسان غافل نبود و افزون بر حاشیه بر رساله‌های فقهی پیشین، اثر فتوایی مستقلی
به درخواست شماری از مؤمنان به نام نجات العباد را نگاشت.^۳

این رساله چندین کتاب فقهی را در خود جای داده است. بخش اول آن،
رساله «جامعه» است که از «دعاء ثلاثه» آغاز و به «اعتکاف» پایان پذیرفته است.
این بخش به صورت جداگانه نیز با حواشی برخی از فقها در اختیار علاقه‌مندان
قرار گرفته است. رساله نجات العباد مجموعه‌ای از رساله «جامعه» و افزوده‌های
دیگر است که صاحب جواهر آن‌ها را از اثر فقهی سترگش به نام جواهر الکلام به
درخواست برخی دانشوران و اهل ایمان استخراج کرد و برای پیروی مؤمنان ارائه
نموده است. در آغاز هر بخش و کتاب فقهی به انگیزه نگارش اشاره کرده است؛ از
باب نمونه: در آغاز «دعاء ثلاثه» آمده است:

۱. اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۳۳۵؛ روضات الجنات، ج ۱، ص ۳۸.

۲. اعیان الشیعه، ج ۴۴، ص ۱۳۶؛ فوائد الرضویه، ص ۴۳۶؛ معجم المؤلفین، ج ۹، ص ۱۳۲.

۳. فوائد الرضویه، ص ۴۵۲؛ مکارم الآثار، ج ۵، ص ۱۸۲۶؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۳۰۴.

برخی اهل ایمان با اصرار از من خواستند رساله کوچکی در باب احکام حیض، استحاضه و نفاس بنویسم و من نیز پذیرفتم. این رساله افزوده‌های لازمی دارد که در سایر رساله‌های فقهای پیشین به چشم نمی‌خورد از جمله در احکام «اموات» به مسائل و احکام شهادت، شهید، کیفیت تشییع جنازه، آداب و سنن دفن، و سایر آموزه‌های دیگر. از ویژگی‌های این رساله آن است که ابواب فقهی‌ای را مطرح کرده که به گونه‌ای مورد نیاز بوده است.

این اثر محدود به ابواب عبادات است.

رساله از نظر تقسیم‌بندی و آغاز و انجام آن، ترتیب خاص خود را دارد، و شیوه رساله‌های دیگر را رعایت نکرده است. فی المثل: شروع رساله را «دماء ثلاثه» قرار داده است. و از آن جا که با نشر عربی بسیار روان و شیوا و قابل فهم تدوین شده و از نظم و توجه به مسائل مورد نیاز مردم برخوردار بوده، در میان عموم طبقات، به ویژه حوزه فقهات، مکان و ولایی یافت و توجه غالب فقها را به خود جلب کرد. از این روی، بسیاری از فقها تا زمان رواج عروة الوثقی سید محمد کاظم یزدی رحمه الله برای رساله حاشیه زده و آن را برای عمل مؤمنان عرضه کرده‌اند؛ که از آن میان: شیخ اعظم انصاری رحمته الله و سید محمد کاظم یزدی را می‌توان نام برد. این اثر با حاشیه دو تن از فقها در بمبئی، چاپ خانه احمدی در زمان ناصرالدین شاه چاپ و منتشر شده است.^۱

نجاه العباد: نوشته سید علی ساوجی، شاگرد صاحب جواهر.

وی در زمان حیات استادش این کتاب را به صورت رساله عملیه برای فارسی زبانان ترجمه کرده و در اختیار عموم مؤمنان قرار داده است.

۱. کتاب‌خانه عمومی دفتر تبلیغات به شماره ۱۳۹۱؛ خانابا مشار، فهرست چاپی فارسی، ج ۱، ص ۱۳۱۴ (الف.ت.).

از صاحب جواهر رساله‌های عملیه دیگری در ابواب گوناگون فقهی به جا مانده است؛ از جمله: رساله مختصری در باب ارث، و رساله هدایة الناسکین در بیان مسائل حج و... .

۲۰. کتاب مسأله: اثر فتوایی شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ق).

مرحوم شیخ از فقهای برجسته زمان خود بود. وی پس از رحلت صاحب جواهر رحمه الله مرجع عموم مؤمنان شد. و از شدت احتیاط و احترام به مراجع پیشین، برای استفاده مقلدان خود رساله مستقل ننوشت؛ ولی چندین مجموعه مسائل از استفتائات وی گردآوری شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است؛ که از آن جمله است: کتاب مسأله. این اثر به درخواست برخی از مؤمنان توسط یکی از دانشوران زمان شیخ گردآوری و تنظیم شده و به عنوان رساله عملیه برای عموم مردم عرضه شده است. علّت نام‌گذاری این اثر به کتاب مسأله آن است که هراستفتایی که از محضر شیخ شده در ضمن يك مسئله به آن پاسخ داده شده است.^۱ این اثر از جامعیت بایسته‌ای برخوردار است. و تمامی ابواب فقه از عبادات، معاملات، حدود و قصاص را در بردارد.

در کثرت فروع به ویژه در مسائل مورد نیاز، کم‌نظیر است؛ زیرا مسائل مورد ابتلا و روزمره در ابواب مختلف را در خود جای داده است. و از تنوع بسیار سودمندی بهره‌مند است که حتی برخی مسائل آن پاسخ به پرسش عصر حاضر نیز می‌تواند باشد. از نظر نشر شیوا و سادگی در بیان مسائل، نمونه است؛ زیرا به زبان مردم پاسخ را بیان کرده و مشکل روزمره مردم را حل نموده است. از این رو، سهل التناول و مطالب آن آسان‌یاب است. و به همین سبب در میان مؤمنان جای خود را باز کرده

۱. اعیان الشیعه، ج ۴۸، ص ۴۳؛ فوائد الزّویه، ص ۶۶۴؛ قصص العلماء، ص ۸۲؛ زندگانی و شخصیت شیخ انصاری.

و کتاب مسأله هنوز که هنوز است در بین مردم شناخته شده است. در حوزه فقهات نیز از مکان و ویژه‌ای برخوردار گشته و مورد احترام و توجه فقهای بزرگ قرار گرفته است. و فقیهان برجسته‌ای چون: میرزای مجدد و شهید فضل الله نوری، بر آن حاشیه زده‌اند.^۱

رساله‌های دیگری که براساس و شیوه کتاب مسأله با اندک تفاوتی از فتوای شیخ تنظیم و تدوین شده زیاد است که برخی از آن‌ها عبارتند از: صراط‌التَّجاة،^۲ ذخیره‌المعاد،^۳ سرور العباد،^۴ سراج العباد،^۵ صیغ العقود،^۶ الفرائد الغریة فی احکام الدِّینیة،^۷ پرسش و پاسخ^۸ و منتخب المسائل.^۹ این‌ها مجموعه‌هایی هستند که از استفتائات گردآوری شده‌اند. از خود شیخ به جز رساله مختصری در احکام ضروری عبادات که در سال ۱۲۶۹ قمری نگاشته رساله دیگری به جا نمانده است.

۲۱. منهج الرشاد: نوشته شیخ جعفر شوشتری (م ۱۳۰۳ ق). وی برای آگاهی و استفاده مؤمنان این رساله را نگاشت و در دست‌رس عموم قرار داد. شیخ جعفر شوشتری در معرفی این رساله در آغاز می‌نویسد:

-
۱. کیهان اندیشه، شماره ۴، ص ۱۴.
 ۲. ذریعه، ج ۱۵، ص ۳۸؛ فهرست آستان قدس، چاپ سنگی، ج ۲، ص ۵۹۳.
 ۳. ذریعه، ج ۱۰، ص ۲۱.
 ۴. همان، ج ۱۲، ص ۱۷۵ (رساله سرور العباد با سراج العباد در يك جلد در سال ۱۲۸۳ قمری چاپ شده است).
 ۵. همان، ج ۴، ص ۵۱۸.
 ۶. کتاب‌خانه مسجد اعظم، قم.
 ۷. ذریعه، ج ۱۶، ص ۱۳۹.
 ۸. همان، ج ۱۲، ص ۲۵۰.
 ۹. همان، ج ۲۲، ص ۴۳۴؛ خانباها مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، ج ۴، ص ۴۹۸۹.

این رساله‌ای است در مهمات مسائل دینیّه مسمّی به منهج الرشاد مرتب بر مقدّمه مهمه و چند مقصد و خاتمه.

این مقدّمه از آن چنان غنایی برخوردار است که در هیچ رساله عملیه‌ای نمونه آن دیده نشده است و این رساله نه تنها برای گذشتگان، مرجع بسیار مفید و سودمندی بوده است، برای امروزیان نیز قابل استفاده است. و از برجستگی‌های این رساله بر دیگر رساله‌هاست و جای مطالب آن در رساله‌های امروزی نیز خالی است. در این رساله احکام طی چندین مقصد آمده است.

مقصد اوّل درباره عبادات است و آن نیز بر چند قسم است: قسم اوّل، عبادات تکلیفیه است که باید با قصد قربت انجام گیرد و شامل: صلاة، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر و امثال آن است. قسم دوم، مجموع امور مباح است که به قصد قربت می‌توان آن‌ها را رنگ عبادت داد؛ مثل خوردن، آشامیدن، خوابیدن و... قسم سوم، افعالی که عاداتند: مثل سحری خوردن و... قسم چهارم، اعمالی که شرع بر انجام آن، وعده ثواب داده است.

پس از این مقدّمه بسیار جالب و مورد ابتلا وارد اصل رساله می‌شود و از نماز آغاز می‌کند. در نماز نیز ابتدا به حقیقت نماز، ویژگی‌های نماز و حکم نخواندن نماز می‌پردازد. سپس سایر افعال و اعمال و واجبات و مسائل طهارت و نجاست را مطرح می‌کند. در این اثر ابتکارهای خوبی به چشم می‌خورد؛ از جمله: کتاب طهارت را در ضمن کتاب صلاة مطرح کرده، ولی جای افسوس است که این رساله تا پایان نماز احتیاط بیش‌تر ادامه پیدا نکرده است.

این رساله از زاویه‌های متعددی شایان دقت و حایز اهمیت است؛ از جمله:

۱. از محتوای بسیار غنی ارزنده و مورد نیاز برخوردار است و مطابق با مقتضای زمان و حال مؤمنان تدوین شده است. صاحب اعیان الشیعه در وصف این رساله

می نویسد: ... لَمْ یکتب مثلها، تدلّ علی تبخّره فی الفقه.

۲. تقسیم بندی رساله ابتکاری و منحصر به فرد است که تا کنون در هیچ رساله ای سراغ نداشته و نداریم. پرداختن به نیازمندی های اولیه مکلف و راه کارهای آغازین شروع تکلیف و مقدمات روشن گرد آغاز هرباب، شیوه ای است که ویژه این اثر است.

۳. از نظر نثر و شیوایی بیان، و سهل و آسان یابی مطالب، در سطح قابل درک و فهم همگان تنظیم و تدوین شده است و در میان مردم از نفوذ کم نظیری برخوردار است که تا کنون نیز در بیوت متدینان چاپ های قدیمی آن به چشم می خورد.

۴. در این رساله، در مقدمه و آغاز کتاب صلاة مسائل و یادآوری های بسیار سودمندی آمده که در رساله های امروزی یافت نمی شود.

این رساله در عصر مؤلف و پس از آن مورد توجه خاص مراجع و فقیهان بزرگی چون: شیخ عبدالله مازندرانی، سید کاظم یزدی، ملا محمد کاظم خراسانی و... قرار گرفته و بر آن حاشیه زده اند. و تا همین اواخر پیش از عروة الوثقی مورد توجه فقها بوده و با حاشیه ای که بر آن می نگاشته اند آن را به عنوان رساله عملیه خود برای مقلدان خویش معرفی می کرده اند.^۱

۲۲. نجاه المقلّدين: اثر فقهی فاضل ایروانی (م ۱۳۰۶ ق).

وی پس از رحلت سید حسین ترك مورد مراجعه اهالی آذربایجان و قفقاز قرار گرفت. برای بهره گیری مؤمنان از مسائل شرعی رساله عملیه نجاه المقلّدين را به درخواست شماری از مؤمنان نگاشت.^۲ این رساله در دو جلد، به زبان فارسی تدوین شده است. جلد اول، دارای يك مقدمه و چندین کتاب فقهی و يك خاتمه است.

۱. معجم المؤلفین، ج ۳، ص ۱۳۷؛ ریحانة الادب، ج ۳، ص ۲۵۹؛ کتاب خانه عمومی دفتر تبلیغات شماره ۹۳.

۲. فوائد الرضویه، ص ۶۰۱؛ ریحانة الادب، ج ۴، ص ۲۷۸؛ معجم المؤلفین، ج ۱۱، ص ۱۹۷؛ اعیان الشیعه، ج ۴۵، ص ۳۳۵.

مقدمه آن در باب بیان احکام تقلید است، و کتاب‌های فقهی شامل طهارت، صلاة، صوم، زکات و خمس و خاتمه آن درباره اعتکاف است. جلد دوم، ابواب معاملات از تجارت تا وصایا را در بردارد. و مسائل مورد ابتلای زیادی را متعرض شده است. این رساله در عین حال که نسبت به بسیاری از رساله‌های عملیه پیشین کامل است، ولی از دوره کامل فقه کتاب جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حدود، دیات و قصاص کمبود دارد.^۱

۲۳. ذخیره المعاد: نوشته شیخ زین العابدین مازندرانی (م ۱۳۰۹ق).

وی در امر تقلید مورد مراجعه مردم مسلمان هند و برخی نواحی دیگر قرار گرفت و پرسش‌های بسیاری که از مناطق دور و نزدیک به طور پراکنده از وی انجام می‌گرفت، به آن‌ها پاسخ می‌داده است که مجموعه این پرسش و پاسخ‌ها را به صورت رساله عملیه ذخیره المعاد در آورده و برای استفاده عموم مؤمنان عرضه کرده است.^۲

ذخیره المعاد یک دوره فقه را به جز مبحث جهاد، امر به معروف و نهی از منکر در خود جای داده است. در مقدمه، بحث اجتهاد و تقلید آمده. و در خاتمه کتاب استفتائات گوناگونی که از مسائل شده تحت عنوان «اللمحات الجدیدة» ذکر شده است. در پایان رساله از صفحه ۶۷۶ به بعد جزوه‌ای درباره مقادیر و اوزان و قبله از نویسنده دیگری به نام محمد هاشم بن محمد علی بر ارزش و استفاده رساله ذخیره المعاد افزوده است.

در این رساله فروع متنوعی با نثر فارسی روان آمده. برخی از این فروع از چنان ارزش و اهمیتی برخوردار است که می‌تواند بابتی از مسائل مورد نیاز عصر حاضر را

۱. کتابخانه عمومی دفتر تبلیغات، شماره ۱۰۳ و ۱۳۴. (در دو جلد چاپ و منتشر شده است).

۲. مکارم الآثار، ج ۳، ص ۸۴۵؛ اعیان الشیعه، ج ۳۳، ص ۱۰۸؛ کتابخانه دفتر تبلیغات، شماره ۶۸۹.

پیش روی پژوهشگران مسائل فقهی بگشاید. در بیان برخی مسائل شرعی به دلایل و احادیث استناد شده که برای علما و طلاب نیز قابل استفاده است. در مجموع رساله جامعی است که رساله‌ها و استفتائات کم‌نظیر و قابل استفاده برای همه اقشار جامعه از عالم و عامی است. به سبب طرح مباحث و مسائل مورد نیاز و جامعیت نسبی، مورد توجه فقیهان واقع شده و سه تن از بزرگانی چون: محمد تقی شیرازی، سید محمد کاظم یزدی و صدرالدین آملی بر آن حاشیه نگاشته و آن را به عنوان رساله عملیه خویش به مؤمنان عرضه نموده‌اند.

۲۴. مجمع المسائل: اثر فتوایی میرزا محمدحسن شیرازی معروف به میرزای مجدد (م ۱۳۱۳ق).

وی در شمار فحول شاگردان و اصحاب برجسته شیخ انصاری بود و با اندیشه و عقل سلیمی که داشت از میان فقهای عصر به عنوان مرجع کل پس از شیخ انصاری برگزیده شد و حدود ۲۳ سال مرجع علی‌الإطلاق بود. میرزای شیرازی برای استفاده مؤمنان فتوای خود را در حاشیه رساله علمای پیشین نگاشت. از استفتائات بسیاری که محضروی می‌شد رساله‌های عملیه فراوانی گرد آمد که مهم‌ترین آن‌ها مجمع المسائل است.^۱

این رساله توسط محمد حسن اصفهانی، معروف به اخباری، مطابق با فتوای میرزای شیرازی گردآوری و به امضا و مهر وی رسیده است. این اثر ارزشمند در يك مقدمه در باب تقلید و چندین باب در ابواب فقهی نگارش یافته است. در ضمن بیان احکام به مسائل متفرقه مورد نیاز مؤمنان مثل: چگونگی زیارت عاشورا، صیغه برادری، استخاره ذات الرقاع، دعای عقیقه و صیغه توبه نیز

۱. معجم المؤلفین، ج ۳، ص ۲۹۲؛ فوائد الرضویه، ص ۴۸۲؛ ریحانة الادب، ج ۶، ص ۶۶.

پرداخته است. در پایان جزوه‌ای به عنوان رساله «پرسش و پاسخ» به نام هدایه المؤمنین مطابق فتوای میرزا محمدحسین تهرانی به مجمع المسائل افزوده شده است. در این رساله، احکام و مسائل شرعی به زبان فارسی، به گونه‌ای بسیار شیوا، روان و قابل فهم همگان ارائه شده است. شیوه بیان مسائل به این گونه است که ابتدا در هر باب مسائل به روش کتاب‌های فقهی مطرح شده، سپس مسائل مهم و مورد نیاز به صورت «مسئله» آمده است. در پایان مسائل مورد ابتلا و عام البلوی به صورت پرسش و پاسخ بیان شده است. البته در برخی موارد، غیر این شیوه را می‌توان دید.

رساله گرچه تمامی ابواب فقه را در بر ندارد و بیش‌تر به ابواب عبادات و برخی ابواب دیگر پرداخته است، در موضوعی که مسائل را پی گرفته، مسائل را بسیار جامع آورده است و کم‌تر مسئله مورد نیازی را می‌شود یافت که در این رساله نیاورده باشد؛ از جمله در ابواب عبادات به مسائلی مثل نماز جمعه، موانع پذیرش نماز، نماز جعفر طیار، دعا‌های مأثور به هنگام انجام عبادات پرداخته که در بسیاری از رساله‌های پیشین و حتی پس از آن وجود ندارد.

از آن جا که در نگارش رساله از نثر روان و استوار و نظم خاصی استفاده شده و به مسائل مورد نیاز و ابتلای عموم و موضوعات ریز فتوایی پرداخته است، بسیار مفید افتاده است. و از همان آغاز، در میان فقیهان از مکان و ویژه‌ای برخوردار گشته است. و پس از میرزای شیرازی، نظر بزرگان را به خود جلب کرد. و شخصیت‌های علمی برجسته‌ای چون: سید اسماعیل صدر رحمته‌الله، میرزا محمدحسین خلیلی تهرانی، آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی، آقا شیخ محمد تقی معروف به آقا نجفی و شیخ محمد علی ثقة الاسلام اصفهانی بر آن حاشیه نگاشته‌اند.

چندین رساله دیگر نیز از استفتائات میرزای شیرازی تهیه و به علاقه‌مندان

عرضه شده است؛ از جمله: منهج النّجاة،^۱ پرسش و پاسخ،^۲ زاد المتّقین،^۳ طریق النّجاة^۴ و منتخب المسائل.^۵

۲۵. ذخیره العباد: مطابق با فتوای ملا محمد کاظم خراسانی (م ۱۳۲۹ق) است.

وی در آخرهای عمرش شهرت جهانی یافت. و مرجعیت عامّه به او محول شد. و مسلمانان از بلاد مختلف در امر تقلید به وی روی آوردند. مرحوم آخوند احکام شرعی و وظایف مورد ابتلای مؤمنان را مطابق با فتوای خود در حواشی رساله‌های فقه‌های پیشین درج کرد و رساله‌ای هم از استفتائات ایشان به نام ذخیره المعاد به چاپ رسیده است.^۶

در این رساله به حدود ۷۴۵ پرسش درباره مسائل گوناگون فقهی مورد ابتلا از سوی آخوند پاسخ گفته شده است. در این مجموعه به جزئی‌ترین مسائل شرعی پرسش شده پاسخ داده شد. از این روی، به خوبی می‌توان به مسائل مورد توجّه مردم در آن زمان پی برد. ویژگی پرسش‌ها نشانگر شدّت تعبّد و اهمیت مردم آن زمان به مسائل شرعی است.

این اثر فقهی نفیس، در ۱۲۷ فصل در ابواب عبادات و معاملات به ویژه در ابوابی که از آخوند استفتا شده تنظیم شده است. در هر باب به تناسب نیاز و ابتلای مردم

۱. ذریعه، ج ۲۰، ص ۴۳؛ خانبابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، ج ۴، ص ۴۵۳۶.

۲. ذریعه، ج ۱۲، ص ۲۴۸.

۳. همان، ج ۱۱، ص ۶.

۴. همان، ج ۱۵، ص ۱۶۹.

۵. همان، ج ۲۲، ص ۴۳۴.

۶. عبدالحسین مجید کفائی، مرگی در نور؛ زرکلی، أعلام، ج ۷، ص ۱۲؛ دانشنامه ایران و اسلام، ج ۱، ص ۲۷۱.

پاسخ‌های بیش‌تری مطرح شده؛ از جمله: در باب نکاح بیش‌ترین پرسش‌ها و پاسخ‌ها آمده است. این مجموعه در مقایسه با رساله‌های موجود، افزوده‌هایی دارد؛ از جمله: بحث کبائر، نماز جعفر طیار، نماز امیرالمؤمنین (علیه السلام) و برخی مباحث بیع. این اثر نخستین بار در بمبئی چاپ و منتشر شده و در سال ۱۳۲۹ قمری در تهران نیز به زیور چاپ آراسته گردید. رساله‌های بسیاری در موضوعات مختلف از آخوند به جا مانده؛ از جمله: تکملة التبصره، دماء ثلاثه، وقف و...^۱

۲۶. عروة الوثقی: اثر فتوایی سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷ ق).

وی پس از میرزای بزرگ مرجعیت عامه یافت. و برای در اختیار نهادن فتوای خود جهت بهره‌گیری مؤمنان بر بسیاری از متون رساله‌های عملیه پیشین حاشیه زد. و از پاسخ به استفتائاتی که از وی شده رساله‌هایی ترتیب داده شده است؛ ولی در نهایت سید دست به ابتکاری نظیری زد. متن فقهی مستحکم و غنی، پر فروع و منظم و شیوایی را به نام عروة الوثقی عرضه کرد که تاکنون مرجع فقیهان در درس‌های تخصصی فقه می‌باشد. این اثر در عصر سید به عنوان رساله عملیه ایشان به علاقه‌مندان عرضه شد.^۲

خود مؤلف درباره علت نگارش عروة الوثقی می‌نویسد:

شیخ انصاری (رحمه الله) آنچه به نظروی مطابق با احتیاط بود به عنوان حاشیه بر رساله نجات العباد صاحب جواهر نشر داد و میرزای شیرازی از احکام مطابق با احتیاط را در حاشیه خود بر رساله مذکور بیان کرد. در این زمان احساس کردم مردم به کتابی نیاز دارند تا احکام دینی را به عنوان فتوا از مجتهد خود فراگیرند. از این روی،

۱. همان.

۲. ریحانه الادب، ج ۶، ص ۳۹۱؛ زرکلی، اعلام، ج ۷، ص ۱۲؛ اعیان الشیعه، ج ۴۶، ص ۲۰۶.

دست به تألیف رساله عروة الوثقی زد.^۱

از این سخن سید برمی آید که رساله های پیشین از حیث جامعیت و بیان مسائل مورد ابتلا برای عصر خود نگاشته شده اند و برای نسل فعلی کافی نیست. از این روی، سید عروة الوثقی را با اسلوب بسیار پسندیده - که در زمان خود نگارش ابتکاری بود - تدوین کرد. وی در بیان مسائل شرعی مورد ابتلا در عین گسترش فروع، رعایت اختصار را کرده و با نثر عربی روان و شیوا و به دور از پیچیدگی به تشریح مسائل پرداخته است؛ ولی از نظر شمول ابواب ناقص است و تنها ابواب تقلید، طهارت، صوم، اعتکاف، زکات، خمس، حج، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، ضمان، حواله، نکاح و وصیت را در بردارد.

نگاشتن این رساله به انتظار دیرینه مردم پایان داد، و مرجع بسیار شایسته ای در فراگیری احکام شرعی گردید. البته از آنجا که به زبان عربی نگاشته شده بود، بیش تر عرب زبان ها به طور مستقیم از آن بهره می بردند. و مؤمنان فارسی زبان بیش تر به واسطه علمای بلاد، از آن بهره می بردند.

این اثر ارزشمند در میان اهل دانش و فقها چه در زمان خود سید و چه پس از او از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. و حتی امروز نیز نزد مراجع بزرگ از جایگاه والایی برخوردار است. و هیچ گاه گذشت زمان غبار کهنگی بر آن نیفشانده و ارزش آن را نکاسته است. در عظمت عروة الوثقی همین بس که بیش از صد مرتبه به چاپ رسیده و مراجع تقلید که تا زمان نگارش عروة الوثقی محور حاشیه نگاری آنان رساله نخبه مرحوم کلباسی، نجاه العباد صاحب جواهر و مجمع المسائل میرزای شیرازی بود. از آن پس عروة الوثقی توجه فقها را به خود جلب کرد و تقریباً به

۱. کیهان اندیشه شماره ۴، ص ۱۶.

اتفاق از آن پس تا به امروز تمام مراجع تقلید بر آن حاشیه دارند. و محور بحث خارج فقه و استفتائات قرار داشته و دارد. رساله‌های دیگری نیز از سید به شیوه پرسش و پاسخ و عناوین دیگر به جا مانده که از آن جمله است:

ذخیره الصالحین،^۱ نعم الزاد لیوم المعاد،^۲ طریق النجاة^۳ و ذخیره الأبرار.^۴ مرحوم سید افزون بر نگارش رساله عملیه مستقل و رساله‌هایی که از فتاوی او گردآوری شده است، بر رساله‌های پیشین نظیر: احکام الشریعه محمد تقی مجلسی، نخبه حاج ابراهیم کلباسی، نجات العباد صاحب جواهر، ذخیره العباد و وسیلة النجاة ملا محمد فاضل شرایانی و مجمع المسائل میرزا محمدحسن شیرازی، حاشیه نگاشته است.

۲۷. ذخیره العباد لیوم المعاد: اثر فتوایی میرزا محمد تقی شیرازی (م ۱۳۳۸ق). وی به سبب شایستگی‌هایی که داشت جانشین میرزای بزرگ شد. مسئولیت رهبری و زعامت شیعیان را در تمام ابعاد به دوش کشید. وی برای استفاده مؤمنان افزون بر درج فتوایش در رساله‌های پیشین، رساله مستقل ذخیره العباد لیوم المعاد را نگاشت.^۵ این اثر از نظر شمول و گستردگی کم‌نظیر است و تمام ابواب فقه از طهارت تا دیات را در بردارد.

شیوه بیان احکام در این رساله به طریقه پرسش و پاسخ است که از جنبه فراگیری حایز اهمیت می‌باشد؛ زیرا درك مطلب و به ذهن سپردن آن آسان‌تر و در

۱. ذریعه، ج ۱، ص ۱۶.

۲. همان، ج ۲۴، ص ۲۳۴.

۳. خانابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، ج ۳، ص ۳۴۵۸.

۴. ذریعه، ج ۱۰، ص ۱۲.

۵. اعیان الشیعه، ج ۴۴، ص ۱۲۱؛ ریحانة الادب، ج ۶، ص ۶۵؛ معجم المؤلفین، ج ۹، ص ۱۳۳.

نتیجه گرایش به این گونه نگارش ها بیش تر است. این رساله با نشر فارسی روان و ساده و به دور از اصطلاحات نامفهوم نگاشته شده. و در عین حال که از قلم مجتهد بزرگی تراوش کرده، استفاده از آن برای همگان ممکن و دست یافتنی است. از این رو، مورد استقبال عموم مؤمنان قرار گرفته است. در حوزه فقاقت نیز به سبب مشتمل بودن به محتوای غنی و فروع مورد نیاز همواره مورد عنایت مراجع تقلید بوده است. و فقیهان برجسته ای چون: سید حسین طباطبایی بروجردی سید ابوالحسن اصفهانی، سید محمود حسینی شاهرودی، سید محمد تقی خوانساری، میرزا محمد فیض قمی، سید عبدالهادی شیرازی، شیخ منصور دزفولی، سید علی بهبهانی رامهریزی و جمعی دیگر از فقها بر آن حاشیه زده اند.

۲۸. زاد المتقین: نوشته شیخ الشریعه اصفهانی (م ۱۳۳۹ ق).

وی پس از درگذشت فقیهان بزرگی چون: محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم یزدی به مرجعیت عامه نایل شد. و برای فراگیری مسائل شرعی، رساله عملیه زاد المتقین را نگاشت که در سال ۱۳۳۸ قمری در نجف اشرف چاپ و منتشر شده است.^۱

۲۹. پرسش و پاسخ: نوشته سید ابوتراب خوانساری (م ۱۳۴۶ ق).

وی برای استفاده مؤمنان و عموم مردم رساله پرسش و پاسخ را نگاشت.^۲ این رساله بسیار بزرگی است که شامل تمام ابواب فقه از ابتدا تا انتها می باشد. از وی رساله های دیگری چون: فوز المعاد و سلامة المرصاد،^۳ رضاعیه،^۱ مناسک حج^۲

۱. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۲۰۶؛ معجم المؤلفین، ج ۸، ص ۵۲؛ اعیان الشیعه، ج ۴۲، ص ۲۵۷؛ ذریعه، ج ۱۲، ص ۷.

۲. طبقات الاعلام الشیعه، «نقباء البشر» ج ۱، ص ۲۷؛ اعیان الشیعه، ج ۳۸، ص ۶۲؛ ذریعه، ج ۱۲، ص ۲۴۱.

۳. ذریعه، ج ۱۶، ص ۳۷۳.

و... به یادگار مانده است.

۳۰. واجبات الأحكام: نوشته آقامیرزا صادق مجتهد تبریزی (م ۱۳۵۱ق).

این رساله را مرحوم تبریزی به زبان فارسی از اول باب طهارت تا پایان دیات نگاشته. از وی رساله عملیه دیگری به جا مانده که مشتمل بر اصول دین، مسائل اجتهاد و تقلید و مباحث طهارت، صلاة، صوم، زکات و خمس است.^۳

۳۱. تحصیل الفروع الدینیة فی فقه الإمامیه: نوشته سید حسن صدر (م ۱۳۴۵ق).

آقابزرگ تهرانی درباره مرجعیت و نگارش رساله از سوی سید حسن صدر می‌نویسد: مردم در امر تقلید به وی رجوع کردند. رساله عملیه‌ای برای عمل مقلدان منتشر کرد به نام رؤوس المسائل المهمه و نیز بر تبصره علامه، نجات العباد صاحب جواهر، عروة الوثقی سید محمد کاظم یزدی و جزاین‌ها تعلیقه دارد.^۴

مرحوم صدر این رساله را برای استفاده عموم مؤمنان بر اساس فتوای خویش تدوین کرده و مشتمل بر یک مقدمه درباره احکام تقلید و دو باب در احکام طهارت و نماز است. رساله‌های دیگری نیز در باب احکام به صورت پرسش و پاسخ^۵ و جزآن نگاشته است.

۳۲. منتخب الرسائل: نوشته شیخ عبدالکریم حائری (م ۱۳۵۵ق).

۱. اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۳۰.

۲. نقباء البشر، ج ۱، ص ۲۸.

۳. محمد شریف رازی، آثار الحجة، قم، مؤسسه دارالکتاب للطباعة والنشر، ص ۳۶؛ مجله نور علم، دوره سوم، سال پنجم.

۴. نقباء البشر، ج ۱، ص ۴۴۷؛ معارف الرجال، ج ۱، ص ۲۵۰؛ مکارم الآثار، ج ۶، ص ۲۰۱۵.

۵. کیهان اندیشه، شماره ۴، ص ۲۱.

وی پس از آیات عظام سید محمد کاظم یزدی، میرزا محمدتقی شیرازی و شریعت اصفهانی مرجعیت عامه یافت و مردم در امر تقلید به وی رجوع کردند. حائری با نگاشتن فتوای خویش در رساله منتخب الرسائل دیدگاه فقهی خود را در اختیار مؤمنان قرار داده است. این اثر همان منتخب الرسائل سید محمد کاظم یزدی است که با فتوای مرحوم حائری در سال ۱۳۴۴ قمری چاپ و منتشر شده است.^۱

۳۳. وسیلة التَّجاة: نوشته سید ابوالحسن اصفهانی (م ۱۳۶۵ق).

وی پس از رحلت شیخ عبدالکریم حائری و میرزا محمدحسین نائینی مرجعیت عامه یافت. معروف است که می‌گویند: «سبب ظهور زعامت عامه و بلامنازع سید ابوالحسن اصفهانی، درگذشت مراجع معاصر بود». وی برای استفاده مؤمنان رساله وسیلة التَّجاة را نگاشت.^۲

این اثر فقهی فتوایی، رساله عملیه سید محمد کاظم یزدی است که از سوی سعید بن محمد رضا حلّی گردآوری شده و مرحوم اصفهانی در دو مرحله فتوای خود را برای استفاده مؤمنان به آن افزوده است؛ زیرا وی رساله را دارای کاستی‌هایی می‌دانست. از این رو، با افزودن مسائل مبتلا به، آن را تکمیل کرده و به صورت فعلی درآورده است.

وسیلة التَّجاة در دو جلد تدوین شده است: جلد اوّل، شامل مباحث تقلید، طهارت، صلاة، زکات، صوم و جلد دوم از مکاسب، متاجر، شفعه و صلح آغاز و به میراث پایان می‌یابد. این رساله عملیه به نام صراط التَّجاة توسط سید ابوالقاسم اصفهانی به فارسی برای استفاده فارسی‌زبانان برگردانده شده است. و از سوی

۱. ذریعه، ج ۸، ص ۴؛ ریحانة الادب، ج ۱، ص ۶۷؛ مجله نور علم، شماره ۱۱، ص ۱۰۵؛ احسن الودیعه، ص ۲۶۹.

۲. نقباء البشر، ج ۱، ص ۴۱؛ ریحانة الادب، ج ۱، ص ۱۴۲؛ مجله نور علم، شماره ۴، ص ۱۱۰.

علمای پاکستان به زبان اردو به نام ذریعة النّجاة نیز ترجمه شده است. وسیلة النّجاة پس از عروة الوثقی سید محمدکاظم یزدی، جامع‌ترین، پرفروغ‌ترین و ابتکاری‌ترین رساله‌ای است که الهام‌بخش فقیهان و مراجع برجسته معاصر در تنظیم رساله‌های عملیه آنان بوده است. علاوه بر این که برخی فقها با افزودن فتوای خود به آن و نگاشتن حاشیه بروسيلة النّجاة آن را به عنوان رساله عملیه خویش به مؤمنان عرضه کرده‌اند. این توضیح المسائل‌ها که تا کنون در بین مراجع عصر رواج دارد شکل جدیدی از همان وسیلة النّجاة است.

شیوه بیان احکام در این رساله همانند رساله‌های عملیه امروزی است. تنها تفاوتی مشاهده می‌شود آن است که در آغاز هر بحث، پیش از بیان احکام فرعی، گزیده‌ای از روایات و توصیه پیشوایان دین بر تحریر و توجّه به عمل به احکام، پرهیز از عمل نکردن به وظیفه دینی، آثار دنیوی و اخروی انجام واجبات و ترك محرمات را یادآور شده است. این رساله با حواشی فقهای بزرگی از جمله: امام خمینی رحمته الله بارها چاپ و منتشر شده است. به جز این رساله نگارش‌های فتوایی دیگری از مرحوم اصفهانی در دست‌رس مؤمنان قرار گرفته که برخی از آن‌ها عبارت است از: ذخیره الصّالحین^۱، انیس المقلّدين^۲، منتخب الرسائل^۳، ذخیره العباد^۴، وسیلة النّجاة صغری^۵ و پرسش و پاسخ^۶.

۱. ذریعه، ج ۱۰، ص ۱۶؛ خانابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، ج ۲، ص ۲۳۹۷ (ث. ژ).

۲. ذریعه، ج ۲، ص ۴۶۶ (این رساله ۳۷ مرتبه در نجف و مکان‌های دیگر چاپ شده است).

۳. مجله نور علم، دوره سوم، شماره ۴، ص ۱۱۰.

۴. همان.

۵. خانابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، ج ۲، ص ۲۳۹۷ (ث. ژ).

۶. ذریعه، ج ۲، ص ۴۶۶؛ فهرست کتب فقه چاپی آستان قدس رضوی، ص ۵۴۰.

فصل دوم: پیدایش و گرایش به تقلید در زمان تحول اجتهاد

این دوره که مقارن آغاز اجتهاد توسط قدیمین (ابن ابی عقیل و ابن جنید) آغاز می‌شود و تا قرن یازده هجری که آغاز اخباری‌گری است ادامه دارد. فقه قبل از زمان شیخ مفید، در بین علمای شیعه به صورت کنونی رایج نبود، بلکه احادیث فقهی منقول از ائمه علیهم‌السلام با سلسله سند عیناً در کتاب‌ها نقل می‌شد و فقها هیچ‌گونه تصرفی در متن حدیث نمی‌کردند و حتی در نقل احادیث، سلسله سند آنها را نیز ذکر می‌کردند. بعدها این شیوه اندکی تکامل یافت و فقها خودشان را مجاز دانستند که در متن محدود احادیث اجتهاد کنند و طبق مدلول و مضمون احادیث فتوا بدهند؛ کتاب الشرایع ابن بابویه (پدر شیخ صدوق) و المقنع و الهدایة شیخ صدوق بر همین شیوه تألیف شده است. در این دوره تمسک به ظواهر احادیث گسترش یافت و بهره‌گیری از عقل و اندیشه منزلت چندانی نداشت و همین امر مانعی در راه پیشرفت علما بود.

با ظهور شیخ مفید مانع از راه علما شیعه برداشته شد و شیخ مفید مشرب فقهی جدیدی را براساس قواعد و اصول منظم پایه‌گذاری کرد؛ این شیوه اجتهادی، راه میانه‌ای بود بین روش حدیثی شیخ صدوق و شیوه قیاسی ابن جنید در فقه.

بنابراین، شیخ مفید با طرد فقه مبتنی بر حدیث‌گرایی و کنار گذاشتن روش فقهی مبتنی بر رأی شخصی و قیاس، راه سومی را در فتوی هموار نمود. در این شیوه، شیخ مفید بین اخبار متعارض جمع کرد و از کار بردن اخبار آحاد عاری از قرائین صحت خودداری کرد و با تدوین اصول فقه، عملاً فقه جدیدی را پایه‌گذاری نمود.^۱

شاگردانش سید مرتضی و شیخ طوسی نیز این راه را ادامه دادند و تکامل بخشیدند و فقه شیعه، کم‌کم از صورت نقل نصوص، به صورت فنی درآمد و با استدلال کردن، فروع (اعم از نصوص و غیر نصوص) بر اصول منطبق گردید و کم‌کم باب تفریع در زمان شیخ طوسی به کمال رسید و همه فروع مطرح شده در آن عصر بر اصول خود تفریع گردید و این امر به فقه شیعه توان فوق العاده‌ای بخشید، هم‌چنین پس از شیخ در دوره تقلید تا دوره ابن ادریس حلی و پس از آن نیز فقه گسترش یافت و به کمال رسید. در تمام این تطورات و تغییرات، پیروی احکام و تقلید کم‌کم به خود شکل جدیدتری گرفت و با گسترش اسلام و دور شدن از زمان حضور، شیعیان بلاد به علمای خود مراجعه می‌کردند و تقلید به سبک امروزی نبود، بلکه هر کس از شیعیان به علمای بلاد خود مراجعه می‌کرد و آنان فتوای خود را بیان می‌داشتند و وقتی که با مسائل اختلافی مواجه می‌شدند، به وسیله نامه یا با حضور یافتن خدمت یکی از علمای مشهور شیعه مسائل خود را می‌پرسیدند و جواب می‌گرفتند و در پاره‌ای از بلاد عده‌ای از علما که برای کسب علم و معارف شیعه به مراکز شیعه نشین کوچ کرده بودند و در محضر اساتید بزرگ حوزه‌های علمیه شیعه تعلیم دیده بودند، به بلاد خود برمی‌گشتند و کتاب‌های فقهی اساتید

خود را تدریس می‌کردند و همین کتاب‌ها، خود مرجعی برای پاسخ‌گویی به مسائل شرعی شیعیان بود. بنابراین، در این دوره با تحول فقه، مرجع مردم برای پاسخ‌گویی به سوالات‌شان تغییر کرد، ولی به هر حال در این دوره، نیز به علمای بلاد و از علمای طراز اول حوزه‌های علمیه شیعه سؤال می‌کردند. البته در این دوره تقلید در کنار اجتهاد قرار گرفت و مرم علاوه بر تبعیت از احادیث و کتب روایی به اجتهادات مجتهد نیز مراجعه می‌کردند و بدان عمل می‌نمودند.

رویش تقلید در زمان اوج اخباری‌گری

در قرون اولیه اسلام و مقارن زمان حضور امام معصوم علیه السلام فقه عامه از دو جریان فکری تشکیل می‌شد: یکی اهل حجاز که به «اهل حدیث» شهرت داشتند و دیگری که غالباً مقیم عراق بودند «اصحاب رأی» نامیده می‌شدند. بنابراین، به گفته شهرستانی علت تسمیه «اهل حدیث» به این نام این بود که آنان کوشش خود را بر تحصیل و نقل حدیث و حکم بر طبق آن مقصور می‌کردند.^۱

اهل حدیث برای یافتن احکام شرع اول به قرآن مراجعه می‌کردند و اگر احادیث متعارض بود و دلیلی بر ترجیح نمی‌یافتند، به اقوال و فتاویٰ صحابه رجوع می‌کردند، حتی خبر ضعیف و مرسل را بر قیاس ترجیح می‌دادند.^۲

ولی اهل رأی چنان‌چه حکم مسأله‌ای را در قرآن پیدا نمی‌کردند و سنت قطعی هم وجود نداشت، به احادیث چندان اعتماد نمی‌کردند و بر مبنای مشابَهت (رأی و قیاس) فتوا می‌دادند.^۳

۱. الملل والنحل، شهرستانی، ج ۱، ص ۲۴۳؛ تاریخ فقه و فقها، ص ۲۳۶.

۲. اعلام الموقعین، ابن قیم جوزی، ج ۱، ص ۳۲؛ تاریخ فقه و فقها، ص ۲۳۶.

۳. الملل والنحل، شهرستانی، ج ۱، ص ۲۴۳؛ تاریخ فقه و فقها، ص ۲۳۶.

در فقه شیعه نیز دو گروه عمده وجود داشت: یکی «اصولیان» و دیگری «محدثان» که عزم خود را بر جمع و ضبط احادیث و دسته‌بندی آنها جزم کرده بودند و همه آنها در عدم اعتبار عقل در استنباط احکام شرعی و پیروی از هرگونه حدیث و تقدم حدیث، حتی بر دلیل عقلی متقن مشترک بودند.^۱ در دوره غیبت صغرا، مرکز حدیث‌گرایی شیعه از کوفه به قم و خراسان انتقال یافت و قم به طور کامل در اختیار این اندیشه قرار گرفت و دست کم دو نفر از شیوخ مکتب قم به بغداد رفتند و در ایام تحصیل شیخ مفید در آن شهر تدریس می‌کردند؛ یکی از آن دو محدث برجسته شیخ صدوق بود.^۲

این تفکر تا نیمه دوم قرن چهارم ادامه داشت تا این‌که فقیه و متکلم برجسته شیعه شیخ مفید ب مبارزه گسترده علیه این گرایش دست زد. شیخ مفید که خود شاگرد شیخ صدوق بود در کتاب تصحیح الاعتقاد که شرح رساله اعتقادات صدوق است، به شدت استاد خود را مورد انتقاد قرار داده است. به عنوان نمونه در بحث مشیت و اراده، شیخ مفید پس از ذکر نظریه صدوق و انتقاد از آن چنین می‌گوید: «علت اعتقاد صدوق در مورد مشیت الهی این است که به ظواهر احادیث مختلف عمل می‌کند و حق و باطل احادیث را تفکیک نمی‌کند تا طبق احادیثی که حجت هستند عمل کند. کسی که در اظهار نظر به تقلید از راویان می‌پردازد، دچار چنین ضعفی می‌شود».^۳

در زمان شیخ مفید عقل در فقه شیعه جایگاه خاص خود را پیدا کرد و اگر

۱. تاریخ فقه و فقها، ص ۲۳۶.

۲. اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، مارتین مک‌درموت، ترجمه احمد آرام، ص ۱۶؛ تاریخ فقه و فقها، ص ۲۳۷.

۳. تصحیح الاعتقاد، شیخ مفید، ص ۳۴.

حدیثی بر خلاف احکام عقلی بود آن حدیث مبنای حکم قرار نمی گرفت: «اگر حدیثی را مخالف عقول بیابیم آن را دور می افکنیم؛ زیرا مقتضای عقول بطلان آن حدیث است».^۱

مبارزات شیخ مفید، شیخ طوسی و دیگر فقها و متکلمان شیعه، نتیجه بخشید و در نیمه اول قرن پنجم به زوال حاکمیت حدیث گرایان انجامید. این تفکر بار دیگر در قرن یازدهم هجری با نام اخباری گری تجدید حیات یافت و سرآمد اخباریان در این زمان شیخی به نام مولی محمد امین استرآبادی (م ۱۰۳۶) بود، او معتقد بود که مهم ترین منبع فقه شیعه منحصر در کتاب و سنت است، نه آن چه مجتهدان می گویند و در کتاب الفوائد المدنیة همه مجتهدان از قدیمین تا شهیدین و دیگران را به باد انتقاد گرفت و همه را پیرو مکتب اهل سنت دانست و در اصل کتاب الفوائد المدنیة را به منظور رد مجتهدان نگاشت.^۲

از دهه چهارم قرن یازدهم، گرایش اخباری در برخی از شهرها و مراکز علمی بین النهرین نفوذ کرد و به سرعت مورد پذیرش بسیاری از فقهای آن سامان قرار گرفت.^۳ سپس در ایران نیز به مرور از نیمه دوم قرن یازدهم هوادارانی یافت و بسیاری از فقها در شهرستان های مختلف از آن جانب داری کردند.^۴

حوزه اصفهان که بزرگ ترین مرکز علمی شیعه در آن ادوار بود، بیشتر در دست اصولیان بود، اگر چه مجلسی اول به اخباری گری تمایل داشت. زین الدین علی بن سلمیان بن درویش به حاتم بحرانی این گرایش را از ایران به بحرین منتقل

۱. تصحیح الاعتقاد، شیخ مفید، ص ۱۲۵؛ تاریخ فقه و فقها، ص ۲۳۷.

۲. تاریخ فقه و فقها، ص ۲۳۰.

۳. روضات الجنات، ج ۱، ص ۱۳۷.

۴. روضة المتقین، ج ۱، ص ۲۱.

ساخت. اخباری‌گری از دهه‌های نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبه پیدا کرد و چند دهه فق شیعه را در تصرف انحصاری خویش داشت تا این که در نیمه دوم همین قرن در برابر گرایش اصولی شکست خورد. مرکز اصلی اخباریان در این دوران در بحرین بود و با این که در ایران و عراق شکست خورده بود، هم‌چنان در آن منطقه باقی مانده به صورتی که تا امروز نیز بر آن دیار مسلط است.^۱

اخباریان در باب اجتهاد و تقلید معتقد بودند که اساس تقسیم مردم به مجتهد و مقلد توسط عامه بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صورت گرفته است، لیکن شیعه از آن جا که کلیه احادیث و روایات را با توجه به قراین حالیه و مقالیه قطعی الصدور می‌داند، از این‌رو، احتیاجی به استنباطات ظنی مجتهدان ندارد و بلکه همه مقلدند معصومین علیهم السلام هستند و روایات معصومین نیز بیشتر احکام مورد ابتلای مردم را در بر می‌گیرند و در صورتی که علم شرعی حاصل نشود تکلیف ما توقف است و به نظر برخی از اخباریان، نظیر محمد امین استرآبادی، اجتهاد تخریب دین است.^۲ تقلید در زمان اخباری‌گری اخبار استوار بود و در این زمان تقلید براساس اجتهاد صورت نمی‌گرفت، بلکه براساس احادیث بود، از این‌رو، تقلید از شخص مجتهد و مفتی مطرح نبوده، بلکه تقلید براساس احادیث صورت می‌گرفت که با مراجعه به کتب حدیث، مانند کافی، استبصار، تهذیب، و من لایحضره الفقیه، و مراجع به محدث به دست می‌آمد چه این کتاب‌ها در زمان حاضر نوشته شده باشد یا در زمان‌های سابق، از این‌رو، اتیان تقلید از فقیه مرده را

۱. مقدمه برفقه شیعه، مدرسی، طباطبایی، ص ۵۷؛ تاریخ فقه و فقها، ص ۲۳۹.

۲. الفوائد المدنیة، استرآبادی، ص ۱۸ و ۴۰-۴۱؛ الاجتهاد و الاخبار، آقا باقر بهبهانی، ص ۴۸؛ الدرر

النجفیه، ص ۲۵۴؛ تاریخ فقه و فقها، ص ۲۴۰.

نیز جایز می‌دانستند.^۱

محدث بزرگ شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه ذیل روایت امام حسن عسکری علیه السلام به مناسبت فرق میان تقلید عوام یهود با تقلید عوام شیعه را بیان می‌کند، ایشان می‌نویسد: «تقلیدی که اسلام پذیرفته و به عوام اجازه داده، عبارت است از پذیرفتن روایت نه پذیرفتن رأی، اجتهاد و ظن مجتهد و این امری است واضح و آشکار و خلافی در آن نیست».^۲

دوره چهارم: تقلید از زمان وحید بهبهانی تا زمان معاصر

عصر آغاز مبارزه جدی با اخباری‌گری با نام استاد اکبر، مولی محمد باقر بن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵) همراه است. مرحوم وحید بهبهانی و شاگردانش در آغاز راه مبارزه با نهضت اخباری‌گری از بذل هیچ کوششی دریغ نکردند و شبهات و اتهامات اخباریان را دفع کردند و هم‌چنین احتیاج به قواعد اصولی را در استنباطات اثبات کردند و او کتاب الفوائد الحائریه را به همین منظور تألیف نمود. به هر حال در این دوره با تلاش‌های مرحوم وحید بهبهانی و شاگردانش، نهضت اخباریان شکست سختی را متحمل گردید و باب اجتهاد بار دیگر بر امت اسلامی گشوده شد. در این دوره، علم اصول منقح گردید و مسائلی که از علم اصول اهل سنت در علم اصول داخل کرده بودند، مانند قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد زرائع و غیره خارج گردید و مسائلی نیز در علم اصول داخل گردید که مورد اختلاف اصولیان و اخباریان بود، از قبیل حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه، تقدم دلیل قطعی عقل بر دلیل نقلی، حجیت ظهور

۱. وحید بهبهانی، علی دوانی، ص ۷۶-۸۴.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۹۵؛ ادوار اجتهاد، ص ۳۵۸.

کتاب، جریان اصالة البراءة در شبهات حکمیه و تحریمیه و غیره و در نتیجه آن، راه برای استنباط احکام و تفریع فروع بیشتری هموار گردید. از این رو، فقه شیعه به استقلال نسبی و دوران آرامش تجلی فقه و اصول نزدیک گردید. در این دوره است که شیعه به علمای اصول و مجتهدان مراجعه می کند. مطلبی که در باره تقلید در این برهه از زمان می توان بدان اشاره کرد، این است که تا اواسط صفویه و در برهه ای قبل از آن زمان اوج گیری فرقه های صوفی مسلک و گروه های اخباری و شیخی مسلک و رواج آیین فتوات در میان مردم بود که همه این گروه ها بر مقام یگانه مرشد و پیر مراد یا عالم ربانی به عنوان قطب یا رکن رابع تکیه داشتند. از قرن پنجم تا نهم هجری مردم، به ویژه پیشه وران و اصناف به خانقاه ها و تکایای مشایخ صوفیه آمد و شد می کردند و بسیاری از آداب خود را از آنان می آموختند و این امر سبب شد تا بزرگان تصوف در باره آیین فتوت، مقالات و رسالات متعددی بنگارند و راه و رسم جوانمردی را به صورت کتاب و دستور العمل تألیف و تبویب کنند. از جمله می توان به کتاب های زیر اشاره کرد: باب ششم کتاب زبدة الطريق الی الله اثر درویش علی بن یوسف کرکری، فتوحات نامه چیت سازان در بیان چیت سازی و بر گرفتن قالب و پختن رنگ، رساله تحفة الاخوان فی خصائص الفتیان اثر عبدالرزاق کاشی سمرقندی، فتوت نامه شیخ شهاب الدین سهروردی، فتوت نامه نجم الدین ابوبکر محمد طاهری تبریزی مشهور به نجم الدین زرکوب و غیره.^۱

آداب جوان مردی و فتوت آن گونه که از فتوت نامه ها بر می آید یک سلسله معیارهای اخلاقی به ظاهر موازی با احکام شرع بود که از ضمانت اجرایی حلیت و حرمت شرعی برخوردار نبود، ولی ضمانت عملی چشم گیری در عرف مسلمانان،

۱. مأخذشناسی اصناف، سید کاظم روحانی، کیهان اندیشه، شماره ۱۸ سال ۱۳۶۷، ص ۹۶.

به ویژه ایران پیدا کرد. از قرن دهم به بعد به سبب انحطاط اهل تصوف و تلاش علمای بزرگ شیعه از اهمیت نفوذ زاویه‌ها و خانقاه‌ها کاسته شد و هم‌چنین عدم تخلق به صفات جوانمردی و انحراف اخلاقی پاره‌ای از رؤسای اصناف و اهل تصوف و تردد بسیاری از جوانان نسبت به زاویه‌ها سبب شد که زاویه‌ها و خانقاه‌ها نفوذ معنوی خود را از دست بدند. البته امروزه نیز پاره‌ای از مراسم و آداب زاویه‌ها را می‌توان در میان داش مشدی‌ها، لوطی‌ها و احتمالاً در بعضی از زورخانه‌ها یافت.^۱

در زمان صفویه به کلی از رونق زاویه‌ها و خانقاه‌ها کاسته شد و رابطه اصناف و مردم که در گذشته با سران صفویه برقرار بود، جانشین رابطه آنان با اهل مدرسه و علمای اعلام شیعه گردید. رابطه اصناف و مردم با اهل مدرسه و علما هم دینی بود و هم سیاسی، اقتصادی و هم اجتماعی؛ رابطه دینی از آن جهت که اصناف و مردم وجوهات خود را در هر سال به علمای شهرها با اشهر عالم شهر تسلیم می‌کردند و این وجوهات که نوعی مالیات اسلامی تلقی می‌گردید، مصرف امور مدارس، طلاب، مساکین و احیاناً تعمیر مساجد می‌گشت. در حقیقت اصناف دو گونه مالیات می‌دادند: یکی مالیاتی که به دولت تعلق داشت و دوم مالیاتی که به علما و مدارس تسلیم می‌کردند که از آن به وجوهات تعبیر می‌کنند. مدارس علمیه نیز در کارشان استقلال تام داشتند و معمولاً عالم‌ترین و درعین حال عادل‌ترین علما اداره امور مدارس را به عهده می‌گرفتند. البته برخی از مقامات مذهبی، منصوب از طرف شاه بود، از قبیل مقام شیخ الاسلامی یا صدر الصدوری که سرپرست تمام قضات و حکام شرع محسوب می‌گشت. مدرسان حوزه‌های علمیه از میان بهترین‌ها انتخاب می‌شدند و دردوره صفویه به علت مهاجرت

۱. اصناف و پیشه‌وران در تاریخ ایران، سید کاظم روحانی، کیهان اندیشه شماره ۱۱، سا ۱۳۶۶، ص ۷۹.

بسیاری از علما از جبل عامل لبنان به ایران و گسترش علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام حوزه‌های علمیه، به ویژه در اصفهان، مشهد و شیراز رونق به سزایی گرفت و در مدارس آن روز علما و فقها، مدرسان به نام و نادری تربیت شدند که حاصل روش صحیح تدریس و تربیتی مدارس علمیه بوده است.^۱

از این زمان بود که خانقاه‌ها مبدل به تکایای عزاداری و حسنیه گردید و مردم دست به دامن فقها برای حل مسائل و معضلات خود شدند و با افزایش این مراجعات فقهای صاحب رساله در مقام مرجع فتوا و تقلید ظاهر شدند.

و چون مردم و اصناف به مراجعه نمودن به یک مقام عالی دینی به عنوان یک مرشد یا پیر مراد یا عالم ربانین خو گرفته بودند؛ از این رو، به دنبال این بودند که از مجتهدی سرآمد دیگران است و مورد اعتماد و اتفاق فقهای دیگر است مراجعه کنند و در احکام دین از او تقلید نمایند. اما این روش در زمان صفویه با تشتت علما از حیث گرایش اخباری و اصولی جای نیفتاد، و لی با ظهور مرحوم وحید بهبهانی به عنوان استاد کل و درهم پیچیدن بساط اخباریگری و همچنین تأکیدی که علمای اصولی بر اعتبار ظن مجتهد اعلم و ولایت عامه او در امور شرعی در عصر غیبت داشتند، زمینه برای نهادینه کردن مقام مجتهد به عنوان مرجع تقلید هموار گردید.

در میان شاگردان وحید بهبهانی کسانی بودند که معتقد به مسأله لزوم متابعت از مجتهد اعلم بودند.^۲ با وجود این، به علت تعدد علمای این عصر^۳ و هم تراز

۱. اصناف و پیشه‌وران در تاریخ ایران، سید کاظم روحانی، کیهان اندیشه شماره ۱۲، سا ۱۳۶۶، ۷۲.

۲. قصص العلماء، ص ۱۵۳-۱۶۱.

۳. شخصیت‌هایی همانند صاحب حدائق، آقا سید حسین خوانساری، شیخ محمد فتونی، شیخ محمد تقی دورقی، آقا محمد باقر هزار جریبی، آقا سید حسین قزوینی، شیخ عبدالنبی قزوینی، سید بحر

بودن ایشان با یکدیگر، مرجعیت تجسم نهادین خود را ظاهر نساخت و تقلید از مجتهد واحد به عنوان مرجع تام و عام جا نیفتاد، تا صاحب جواهر در سال ۱۲۶۲ هـ.ق، تنها مرجع تقلید شیعیان شد و چهار سال بعد با وصیت خود آن را رسماً به شیخ انصاری واگذار کرد شیخ نیز چون تقلید از اعلم را لازم می‌دانست، طی تمهیداتی که در این زمینه به عمل آورد - که بیانش خواهد آمد سرانجام به عنوان مرجع عام و تام تشیع معرفی شد و تمام علما و مردم در تقلید و پرسش پاسخ‌های شرعی خود به مرحوم شیخ انصاری و نمایندگان او مراجعه می‌کردند.

تقلید از زمان شیخ مرتضی انصاری رحمته الله تاکنون

در زمان وحید بهبهانی علم اصول و فقه شیعه به تدریج به بالاترین درجه کمال خود نزدیک گردید و نهضت اخباریه شکست سختی خورد. اوج و کمال این ترقی به دست شیخ مرتضی انصاری رحمته الله بود؛ وی با شاگردان مستقیم و غیرمستقیم خود در راه تکمیل فعالیت فقه‌های دوره‌های گذشته سعی وافر به خرج داد و اجتهاد را به اوج کمال و ترقی، رسانید. شیخ انصاری با دقت نظر و تحقیق خویش برای فقه‌های معاصر خود و آیندگان راه استنباط صحیح را نشان داد. کتاب‌های به جا مانده از ایشان به ویژه دو اثر گرانقدرش رسائل و مکاسب، دلیل روشنی بر این مدعا است.^۱ پیش از زمان شیخ انصاری مرجع تقلید به معنای کنونی وجود نداشت، بلکه

العلوم، میرزا مهدی شهرستانی، سید علی طباطبایی معروف به صاحب ریاض، شیخ جعفر کاشف الغطاء، میرزای قمی، ملا مهدی نراقی، سید محسن اعرجی، میرزا مهدی خراسانی، صاحب مقایس، سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، شیخ محمد تقی صاحب حاشیه، سید محمد باقر شفتی و غیره، وحید بهبهانی، ص ۱۵۳.

۱. تاریخ فقه و فقه‌ها، ص ۲۵۷.

مردم از هر شهر و دیاری به عالم و مجتهد منطقه خود مراجعه می‌کردند جواب سؤالات شرعی مردم را مطابق با احتیاط بیان کنند و به صورت فتوا بیان نمی‌کردند. به همین دلیل بیشتر عبادات مردم مطابق با احتیاط صورت می‌پذیرفت و این مطلب حتی در زمان ما نیز تأثیر گذاشته است؛ از این رو، می‌بینیم که نماز درست از نظر مردم نمازی است که دارای طمأنینه باشد یا ذکر رکوع «سبحان ربی العظیم و بحمده» و ذکر سجده «سبحان ربی الاعلی و بحمده» باشد یا حتماً نماز با قنوت انجام می‌پذیرد و تسبیحات اربعه سه بار تکرار می‌شود که همه این‌ها مطابق با احتیاط است.

به هرحال، مرحوم شیخ انصاری نخستین مرجع تقلیدی است که همه فقهای شیعه بر اعلیت او اتفاق داشتند و شاید چنین اجماع و اتفاقی از ناحیه علمای شیعه حتی بعد از مرحوم شیخ برای کسی حاصل نشد.

شیخ انصاری ۵۲ ساله بود که مرجعیت عام شیعه به وی سپرده شد؛ یعنی همه شیعیان غیر مجتهد، خود را موظف می‌دانستند در اعمال شرعی از فتاوی شیخ انصاری تبعی و از او تقلید کنند. مرحوم شیخ به مدت پانزده سال، یعنی از سال ۱۲۶۶ تا سال ۱۲۸۱ مرجعیت عام شیعه را دارا بود. از آن جا که اعلیت از موضوعاتی است که ثبوتش متوقف بر بینه شرعی است و نیاز به شهادت دو فرد عادل و اهل خبره دارد، با شهادت سعید العلماء مازندرانی به اعلیت شیخ، بینه شرعی کامل شد؛ زیرا پیش از او صاحب جواهر به این امر گواهی داده بود.^۱ با توجه به این که مرحوم شیخ انصاری از درگیری مستقیم با گرایشات شیخیه، صوفیه و اخباری گری خودداری کرده بود، به طوری که کتاب فرائد الاصول خود را که در

اصول عملیه مرتب نموده است به طرزى ترتیب می دهد که با مذاق اخباریگری نیز سازگار باشد - مورد توج قاطبه علما قرار گرفت. وی پس از مرحوم صاحب جواهر زعامت عامه یافت و قاطبه شیعه در مسائل و احکام به ایشان مراجعه و تقلید می کردند. شیخ رساله مستقلی برای مقلدان خود ننوشت و هرچه مقلدان به او فشار آوردند که رساله ای تنظیم کند نمی پذیرفت و تنها حاشیه نویسی بر سه رساله پیش از خود اکتفا کرد که عبارتند از: بغیة الطالب شیخ جعفر کاشف الغطاء، نجات العباد صاحب جواهر - که این دو کتاب به زبان عربی بود - و تنها رساله عملیه ای که از شیخ منتشر شد، رساله عملیه بسیار مختصری در خصوص عبادات می باشد که به سال ۱۲۶۹ هـ ق نگاشته شد، ولی این رساله به سبک رساله ها متداول و معمول نبود؛ زیرا در آن به بیان احکام ضروری باب عبادات اکتفا شده است.^۱

شیخ به سبب تقوا و ورع بیش از اندازه و تواضع بسیار، رساله عملیه ننوشت و به همین سبب جواب سؤالات و استفتائات را مطابق با احتیاط بیان می کرد و اما رساله های ذخیره العباد، صراط النجاة و سرور العباد را خود شیخ ننوشته، بلکه مسئولان استفتائات، مسائل و استفتائات شیخ را بنا به تقاضای گروهی از مقلدان گردآوری کردند و در اختیار مقلدان قرار دادند.^۲ آیت الله حاج ملا نصرالدین ترابی دزفولی متخلص به شاکر در کتاب لمعات می گوید: «روزی در اعتراض به استاد خود شیخ مرتضی انصاری گفتم: هیچ کس در فتوا دادن مانند شما نبوده که غالباً از بیان صریح فتوا خودداری نموده و حکم مطابق احتیاط را ارائه دهد. شیخ در جواب

۱. هما، ص ۲۴۷.

۲. ادوار اجتهاد، ص ۳۳۹.

فرمود: اگر شما شیخ علی کاشف الغطاء را در مقام فتوا می دیدی هرگز به من اشکال نمی کردی، بلکه در این امر مرا بسیار جسور و بی باک می شمردی. روزی شیخ انصاری سوگند یاد کرد که برای من زخم خنجر گواراتراز پاسخ استفتائات در احکام غیر ضروری، خواه مستحب یا مکروه است. هم چنین از استاد مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نراقی در مستند الشیعه نقل شده است که می گفت: «اگر کوه های نراق را بر سر من خراب کنند، تحملش برای من آسان تر است از بیان فتوا در مسأله ای».^۱

پس از مرحوم شیخ انصاری (۱۲۸۱ هـ ق) میرزای شیرازی مجدد، در حالی که ۵۱ سال داشت، مرجع تقلید اکثر شیعیان شد و عده ای از اهالی آذربایجان به آیت الله سید حسین کوه کمره ای رجوع کردند و پس از درگذشت وی در سال ۱۲۹۹ به تقلید از میرزای مجدد روی آوردند و بدین ترتیب وی مرجع تقلید عام شیعه شد.^۲ پس از وفات میرزای شیرازی (م ۱۳۱۲) وفات آیت الله میرزا حبیب الله رشتی (م ۱۳۱۲) مرحوم آخوند خراسانی بر کرسی تدریس حوزه علمیه نجف نشست که بیش از هزار مجتهد پای درس ایشان تربیت شدند و در زمان مشروطه، مرحوم آخوند خراسانی، حاج حسین خلیلی و ملا عبدالله مازندرانی، سه شخصیتی بودند که حکم مشروطیت را امضا کردند.^۳ و معروف به مثلث رهبری نجف بودن که انقلاب مشروطیت ایران را از راه دور با صدور اعلامیه ها و فتواهای شرعی خود رهبری می کردند و مرحوم آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی مشترکاً مسائل مهم ایران، هند و عراق را حل و فصل می کردند و اغلب فتواها را هر دو مشترکاً

۱. ادوار فقه، ۲۵۵؛ ادوار اجتهاد، ص ۳۹۵.

۲. ادوار فقه، ص ۲۶۳.

۳. ریحانة الادب، ج ۵، ص ۱۴۶؛ سيرة صالحان، ص ۱۴۷؛ پیشینه تاریخی، فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، ص ۷۵۱.

امضا می کردند.^۱

به هر حال، در این زمان و بلکه پس از زمان مرحوم شیخ انصاری شیعیان در نقاط مختلف ایران و جهان از مراجع تقلید منطقه ای تقلید می کردند؛ برای مثال اهالی شمال کشور ایران از میرزا حبیب الله رشتی و ملا عبدالله مازندرانی،^۲ اهالی قفقاز و بیشتر اهالی آذربایجان از آیت الله سید حسین کوه کمره ای^۳ و اهالی هند و بسیاری از شهرهای ایران، بخارا و عراق از آیت الله شیخ زین العابدین مازندرانی تقلید می کردند.^۴ هریک از شاگردانی که از حوزه علمیه عراق فارغ التحصیل می شد و به دیار خود باز می گشت به تبلیغ از اساتید خود در منطقه می پرداخت و مردم را به تقلید از او سوق می داد.

در زمان زعامت حضرت آیت الله بروجردی نیز با وجود مراجع متعدد زعامت عامه به ایشان منتقل گردید و بسیاری از شیعیان ایران و جهان از ایشان تقلید می کردند، ولی بیشتر مردم لبنان و عراق از مرحوم آیت الله حکیم تقلید می کردند و آیات عظام دیگر در کشورهای یاد شده اندکی مقلد داشتند، ولی مقلدان آنها بیشتر در افغانستان، پاکستان، کویت، بحرین، قطر و... بودند. هرچند در همین نقاط نیز مقلدان مرحوم آیت الله بروجردی بیش از دیگران بود و پس از فوت حضرت آیت الله بروجردی، آیت الله اصطهباناتی، سید محمود شاهرودی و سید محسن حکیم بیشترین مقلد را داشتند. البته آیت الله شاهرودی و آیت الله حکیم علاوه بر زعامت،

۱. پیشینه تاریخی، فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، ص ۷۵۱.

۲. همان، ص ۷۵۲.

۳. ادوار اجتهاد، ص ۳۹۷.

۴. فوائد الرضویه، ص ۱۹۶.

عهده‌دار تدریس در حوزه نجف اشرف نیز بودند.^۱
پس از این بزرگواران تا کنون مردم در امر تقلید به مراجع تقلید مراجعه می‌کنند و در تعیین مصداق فقیه جامع الشرایط، هر کس مجتهد و مرجعی را می‌پسندد و به دنبال او روان است و مردم هر منطقه از هر مجتهدی که بیشتر شناخت داشته باشند به او مراجعه و در احکام از او تقلید می‌کند.

فصل سوم: سیر علمی تقلید

گفتار اول: بحث اجتهاد و تقلید در کتاب نگاری و تألیف

گرچه بحث از تقلید را می‌توان در روایات وارده از معصومین جستجو کرد، مثل روایت شعیب عرقوفی،^۱ عبد العزیز مهتدی،^۲ مسیب همدانی،^۳ احمد بن اسحاق،^۴ اسحاق بن عمار،^۵ سلیمان بن خالد^۶ و غیره، ولی در کتاب‌های فقها و علمای اسلامی شاید اولین شخصی که در این زمینه به بحث پرداخته است مرحوم سید مرتضی در کتاب الذریعة است و بعد از ایشان نیز کم‌کم این بحث جایگاه خود را در کتاب‌های علمای شیعه پیدا کرده است. البته لفظ تقلید در پاره‌ای از مسائل و موضوعات فقهی کاربرد داشته، از قبیل مبحث قبله و تقلید اعمی در جهت قبله، تقلید از قرائت صلاة و در زمان افطار و غروب و تقلید در باب حج و غیره، ولی علمای شیعه به تبعیت از اهل سنت نوعاً این مبحث را در کتاب‌های اصول فقه تألیف کرد، مرحوم شیخ مفید (م ۴۱۳) بود؛^۷ او کتاب کوچکی به نام التذکرة باصول الفقه تألیف نمود که ابوالفتح کراجکی (م ۴۴۹) از او

۱. وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۱۱، از ابواب صفات القاضی، حدیث ۱۵.

۲. همان، ج ۱۸، باب ۱۱، از ابواب صفات القاضی، حدیث ۳۴.

۳. همان، ج ۱۸، باب ۱۱، از ابواب صفات القاضی، حدیث ۲۷.

۴. همان، ج ۱۸، باب ۱۱، از ابواب صفات القاضی، حدیث ۴.

۵. همان، ج ۱۸، باب ۱۱، از ابواب صفات القاضی، حدیث ۶.

۶. همان، ج ۱۸، باب ۱۱، از ابواب صفات القاضی، حدیث ۲۱.

۷. تاریخ فقه و فقها، ص ۳۱۷.

روایت کرده و همه آن کتاب وجیزه را در کتاب کنزالعرفان خود درج کرده است،^۱ ولی این کتاب کوچک مشتمل بر بحث اجتهاد و تقلید نیست. اینک به طور مختصر به اهم کتاب‌هایی که در زمینه اجتهاد و تقلید به بحث پرداخته‌اند اشاره می‌کنیم.

۱. اولین شخصیت از علمای شیعه که در کتابش از مبحث اجتهاد و تقلید بحث کرده، مرحوم سید مرتضی در کتاب الذریعة الی الاصول الشریعه می‌باشد که جلد دوم این کتاب صفحه ۷۹۲ اختصاص به مبحث اجتهاد و متعلقات آن دارد.

۲. پس از مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی (م ۴۶۵) در کتاب عدة الاصول مبحثی را به اجتهاد و تقلید اختصاص داده است.

۳. هم‌چنین مرحوم محقق حلی (م ۶۷۶) در کتاب معارج الاصول^۲ در زمینه اجتهاد بحث کرده است.

۴. مرحوم علامه حلی (م ۷۲۶) در کتاب مبادی الوصول الی علم الاصول در صفحه ۲۳۹ از اجتهاد و توابع آن بحث می‌کند.

۵. هم‌چنین مرحوم علامه حلی (م ۷۲۶) در کتاب تهذیب الاصول الی علم الاصول در صفحه ۹۹ از مبحث اجتهاد سخن می‌گوید.

۶. شهید اول (م ۷۸۶) در کتاب القواعد و الفوائد، جلد یک از صفحه ۳۱۵، از مبحث اجتهاد سخن می‌گوید. هم‌چنین وی در مقدمه کتاب ذکری الشیعه از شرایط فقیه و مستفتی بحث می‌کند.

۱. کنزالعرفان، ص ۱۹۷.

۲. معارج الاصول، ص ۱۷۷.

۷. شهید ثانی (م ۹۶۵) در کتاب تمهید القواعد که همراه ذکر الشیعه چاپ شده است، در صفحه ۴۵ مبحثی به عنوان الاجتهاد والافتاء دارد.
۸. ابوالفتح شریفی گرگانی (۹۷۶) در کتاب رساله اصول فقه فارسی، ص ۲۳۳، از اجتهاد و تقلید سخن می گوید.^۱
۹. صاحب معالم (جمال الدین حسن بن زین الدین) (م ۱۰۱۱) در کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص ۴۵۵، مبحثی تحت عنوان الاجتهاد و التقليد دارد.
۱۰. شیخ بهائی (م ۱۰۳۱) در کتاب زبدة الاصول، ص ۱۱۵ مبحثی را تحت عنوان الاجتهاد و التقليد مورد بحث قرار می دهد.
۱۱. محمد امین استرآبادی (م ۱۰۳۶) در کتاب الفوائد المدنیة به مبحث اجتهاد پرداخته است.
۱۲. فاضل تونی (م ۱۰۵۹) در کتاب الوافیة، ص ۱۱۳، مبحث الاجتهاد و التقليد را مورد بحث قرار داده است.
۱۳. محقق کرکی (حسین بن شهاب الدین کرکی العاملی) (م ۱۰۷۶) در کتاب هدایة الابرار الی طریقہ الائمة الاطهار، ص ۲۹۸ مبحثی را به عنوان الاجتهاد و التقليد اختصاص داده است.
۱۴. ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱) در کتاب الاصول الاصلیة، ص ۱۴۷، مبحثی را تحت عنوان لزوم التفقه فی الدین مطرح می کند. هم چنین وی در کتاب سفینة النجاة، ص ۹-۱۲۴، مطالبی را در رابطه با اجتهاد مطرح می نماید.
۱۵. شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶) معروف به صاحب حدائق در کتاب الدرّة

۱. این رساله در آخر کتاب فهرست واره فقه هزار و چهارصد ساله اسلامی در زبان فارسی، تألیف محمد تقی دانش پژوه به چاپ رسیده است، ص ۱۸۵.

النجفيه، ص ۲۵۵ مبحثی را تحت عنوان المحاكمة بين الاخباريين و المجتهدين مطرح می کند.

۱۶. ملا محمد باقر وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵) در کتاب الاخبار والاجتهاد به مقوله اجتهاد و تقلید پرداخته است.

۱۷. ملا مهدی نراقی (م ۱۲۰۹) در کتاب تجرید الاصول، ص ۲۳۰ مبحثی را تحت عنوان الاجتهاد و التقليد مطرح می کند.

۱۸. شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۷) در کتاب کشف الغطاء، ص ۴۱ مبحث الاجتهاد را مطرح می کند. هم چنین وی در کتاب الحق المبين فی تصویب المجتهدين این مقوله را مطرح کرده است و نیز در کتاب الحق المبين، ص ۶۱ مبحثی تحت عنوان الاجتهاد و التقليد مطرح می کند.

۱۹. میرزا محمد نیشابوری (م ۱۲۳۲) در کتاب مصادر الانوار، ص ۷، مبحث الاجتهاد را مطرح می کند.

۲۰. سید مجاهد (سید محمد طباطبایی) (م ۱۲۴۲) در کتاب مفاتیح الاصول ص ۵۶۹، بحثی تحت عنوان الاجتهاد و التقليد دارد.

۲۱. سید عبدالله شبر (م ۱۲۴۲) در کتاب الاصول الاصلية و القواعد الشرعية، ص ۲۲۸، مبحثی را تحت عنوان الاجتهاد و التقليد مطرح می کند.

۲۲. مولا احمد نراقی (م ۱۲۴۴) در کتاب مناهج الاصول در اواخر کتاب، مبحث الاجتهاد و التقليد را مطرح می کند.

۲۳. شیخ محمد تقی اصفهانی (م ۱۲۴۸) در کتاب هداية المسترشدين، ص ۴۶۳، به مبحث الاجتهاد و التقليد اشاره می کند.

۲۴. شیخ محمد حسین بن محمد رحیم اصفهانی (م ۱۲۶۱) معروف به صاحب فصول در کتاب الفصول، ص ۳۸۵ مبحثی تحت عنوان الاجتهاد و التقليد دارد.

۲۵. سید ابراهیم قزوینی (م۱۲۶۲) در کتاب ضوابط الاصول در اواخر کتاب، مبحث الاجتهاد و التقليد را مطرح می‌کند. هم‌چنین وی در کتاب نتایج الافکار، ص ۲۱۶، مبحث الاجتهاد و ص ۲۲۶ مبحث التقليد را مطرح می‌کند.
۲۶. سید محمد شفیع جالقی بروجردی (م۱۲۷۹) در کتاب القواعد الشریفه، ص ۳۵۹، مبحثی تحت عنوان الاجتهاد و التقليد دارد.
۲۷. مرحوم شیخ مرتضی انصاری (م۱۲۸۱) در کتاب مطارح الانظار که ابوالقاسم کلانتر آن را جمع آوری کرده است، ص ۲۵۲، مبحث تقلید الحی و ص ۲۸۰، تقلید المیت را مطرح می‌کند.
۲۸. عبدالرحیم بن علی النجفی اصفهانی (م حدود ۱۲۸۶) در کتاب حقایق الاصول در آخر کتاب، مبحث الاجتهاد و التقليد را مطرح می‌نماید.
۲۹. سید علی مجتهد قزوینی (م۱۲۹۸) در کتاب حاشیه قوانین الاصول، ج ۲، ص ۱۲۱، مبحث الاجتهاد و ص ۱۵۱، مبحث التقليد را مطرح می‌کند.
۳۰. محمدباقر بن مرتضی الطباطبایی (م۱۲۹۸) در کتاب حل العقود لعقد الفحول، ص ۵۴ مبحث الاجتهاد و التقليد را بیان می‌کند.
۳۱. محمد باقر موسوی اصفهانی (م۱۳۰۱) در کتاب هداية الاصول، ص ۱۵۹ مبحث الاجتهاد و التقليد را مطرح می‌کند.
۳۲. محمد رضا بن اسماعیل الموسوی الشیرازی (م۱۳۰۲) در کتاب درر اللئالی در اواخر کتاب مبحث الاجتهاد و التقليد را بیان می‌کند.
۳۳. محمود العراقي النجفی بن جعفر (م۱۳۰۸) در کتاب قوامع الاصول، ص ۵۱۸، مبحث الاجتهاد و ص ۵۴۲، مبحث التقليد را بیان می‌کند.

۳۴. ابوالمعالی محمد بن ابراهیم کلباسی (م۱۳۱۵) در کتاب الرسائل که مجموعه‌ای از پانزده رساله است در رساله پانزدهم مبحث البقاء علی تقلید المیت را بیان می‌کند.

۳۵. محمد هاشم موسوی خوانساری اصفهانی (م۱۳۱۸) در کتاب معدن الفوائد و مخزن الفرائد، جزء پنجم ص ۱۵۹ مبحث التقلید را بیان می‌کند.

۳۶. ملا علی نهانودی (م۱۳۲۲) در کتاب تشریح الاصول، ص ۲۸۵، مبحث الاجتهاد و التقلید را بیان می‌کند.

۳۷. محمد حسن شریعت سنگلجی (م۱۳۲۳) در کتاب مقاصد الاصول، ص ۹۶، مبحثی تحت عنوان اجتهاد و تقلید دارد.

۳۸. شیخ جواد طارمی (م۱۳۲۵) در کتاب حاشیه القوانين، ج ۲، ص ۲۳۲، مبحث الاجتهاد را مطرح می‌کند.

۳۹. مرحوم محمد کاظم آخوند خراسانی، (م۱۳۲۹) در کتاب کفایة الاصول، ج ۲، ص ۴۳۷، مبحث الاجتهاد و التقلید را مطرح می‌کند.

۴۰. سید محمد کاظم یزدی (م۱۳۳۷) در کتاب گرانسنگ فقهی العروة الوثقی به این بحث پرداخته و طبعاً حواشی‌ای که بر این کتاب زده شده و تاکنون ادامه دارد به مبحث اجتهاد و تقلید به عنوان مسئله‌ای فقهی پرداختند.

۴۱. محمد مهدی کاظم خالصی خراسانی (م۱۳۴۳) در کتاب العناوین، ج ۲، ص ۸۱، مبحث الاجتهاد و التقلید را بیان می‌کند.

۴۲. میرزا علی ایروانی نجفی (م۱۳۵۳) در کتاب نهایة فی شرح الکفایة، ج ۲، و در اواخر کتاب، مبحثی را تحت عنوان الاجتهاد و التقلید دارد.

۴۳. محمد علی القمی (م۱۳۵۸) در کتاب المختارات فی الاصول، ج ۲، ص ۲۰۴، مبحث الاجتهاد و التقلید را مطرح می‌کند.

۴۴. سید حسن یزدی اشکوری (م ۱۳۵۹) در کتاب تعلیقه وجیزه علی الکفایه، ج ۲، ص ۲۳، مبحث الاجتهاد و التقليد را بیان می کند.
۴۵. مرحوم ضیاء الدین عراقی (م ۱۳۶۱) در کتاب مقالات الاصول، ج ۲، ص ۲۰۱، مبحث الاجتهاد و التقليد را مطرح کرده است.
۴۶. مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی نجفی در کتاب نهاية الافکار، ج ۴، ص ۲۱۵، مبحث الاجتهاد و ص ۲۳۸ مبحث التقليد را مطرح می کند.
۴۷. شیخ محمد حسین اصفهانی (م ۱۳۶۱) در کتاب نهاية الداریه فی شرح الکفایه، ج ۳، ص ۱۹۱، مبحث الاجتهاد و التقليد را مطرح می کند. هم چنین کتابی به نام الاجتهاد و التقليد از ایشان به چاپ رسیده است.
۴۸. عبدالکریم خوئینی (م ۱۳۷۲) در کتاب شرح کفایه، ج ۴، ص ۱۳۵، مبحثی تحت عنوان اجتهاد و تقلید دارد.
۴۹. سید صدرالدین صدر (م ۱۳۷۳) در کتاب خلاصه الفصول فی علم الاصول، ج ۲، ص ۴۳، مبحث الاجتهاد و التقليد را بیان کرده است.
۵۰. سید جمال الدین گلپایگانی در کتاب رسائل، ص ۳۷، مبحث الاجتهاد و التقليد را بیان می کند.
۵۱. مرتضی المدرس الگیلانی (م قرن ۱۴) در کتاب تحرير الرسائل، ص ۹۵، بحث الاجتهاد و التقليد را مطرح می کند.
۵۲. محمد حسین رضوی کاشانی (م قرن ۱۴) در کتاب اصول معتبره، ص ۲۹۹، مبحث الاجتهاد و تقلید را مطرح می کند.
۵۳. میرزا حسن بجنوردی (م ۱۳۹۵) در کتاب منتهی الاصول، ج ۲، ص ۶۱۸، مبحث الاجتهاد و التقليد را بیان می کند.

۵۴. سید محمد حسین طباطبائی (م ۱۴۰۲) در کتاب حاشیه الکفایه، ص ۲۹۹
مبحث اجتهاد و تقلید را مطرح می کند.
۵۵. محمود شهابی (م ۱۴۰۶) در کتاب تقریرات اصول، ص ۱۳۵، مبحث
اجتهاد و تقلید را مطرح می کند.
۵۶. امام خمینی (م ۱۴۰۶) در کتاب تهذیب الاصول، ج ۳، ص ۱۳۵، مبحث
الاجتهاد التقلید را بیان می کند. هم چنین وی در کتاب الرسائل، ج ۲، ص ۹۴،
مبحث الاجتهاد و التقلید را مطرح می کند.
۵۷. سید مرتضی الحسینی فیروز آبادی (م ۱۴۱۰) در کتاب عنایة الاصول،
ج ۵، ص ۱۶۱، مبحث الاجتهاد و ص ۲۱۳، مبحث التقلید را بیان می کند.
۵۸. حضرت آیت الله خوئی در کتاب مصباح الاصول، ج ۳، مبحثی تحت
عنوان الاجتهاد و التقلید دارد. هم چنین کتابی به نام الرأی السدید فی الاجتهاد و
التقلید از تقریرات درس ایشان چاپ شده است.
۵۹. میرزا هاشم آملی در کتاب مجمع الافکار و مطرح الانظار، ج ۵، مبحثی
تحت عنوان الاجتهاد و التقلید دارند.
۶۰. احمد الانصاری الدزفولی (سبط الشیخ) در کتاب خلاصة القوانين،
ص ۱۶۹، مبحثی تحت عنوان الاجتهاد و التقلید را مطرح می کند.
۶۱. سید محمد حسینی شیرازی در کتاب الوصول الی کفایة الاصول، ج ۵،
ص ۳۸۶، مبحث الاجتهاد و التقلید را مطرح می کند.
۶۲. سید علی نقی حیدری در کتاب الاصول الاستنباط، ص ۲۴۹، مبحث
الاجتهاد و التقلید را مطرح می کند.
۶۳. محمد رشاد در کتاب اصول فقه، ص ۲۸۵، مبحث الاجتهاد و ص ۲۹۰،
مبحث تقلید را مطرح می کند.

۶۴. علی مشکینی در کتاب تحریر المعالم، ص ۲۱۰، مبحث الاجتهاد و ص ۲۱۶، مبحث التقليد را مطرح می‌کند.
۶۵. محمد تقی الحکیم در کتاب الاصول العامة للفقہ المقارن، ص ۵۵۹، مبحث الاجتهاد و ۶۳۷ مبحث التقليد را مطرح می‌کند.
۶۶. مصطفی اعتمادی تبریزی در کتاب شرح معالم الدین، ص ۳۵۸، مبحث الاجتهاد و التقليد را مطرح می‌کند.^۱
۶۷. ناصر مکارم شیرازی در انوار الاصول مبحث اجتهاد و تقليد مطرح کرده است.
۶۸. جعفر سبحانی در هداية الاصول، بحث اجتهاد و تقليد را مطرح کرده است.
۶۹. فاضل لنکرانی در کتاب سیر کامل در اصول فقه بحث اجتهاد و تقليد را مطرح کرده است.
۷۰. سید صادق حسینی شیرازی در بیان الاصول، بحث اجتهاد و تقليد را مطرح کرده است.

گفتار دوم: سیر مختصر در بحث تقلید در عبارات فقها

با مراجعه به احایث و کتب اصحاب این‌گونه به دست می‌آید که در زمان ائمه علیهم‌السلام از واژه‌های (فقیه) و (افقه) استفاده می‌شد و برخی از بزرگان هم همین شیوه را داشتند، با وجود این سید مرتضی در الذریعه^۲ و سپس محقق حلی^۱ و

۱. با استفاده از کتاب کتابشناسی اصول فقه شیعه و کتاب تاریخ فقه و فقها و بررسی اصل کتاب‌های مذکور.

۲. الذریعة الى اصول الشریعة، ج ۲، ص ۸۰۱.

علامه حلی^۲ به جای «فقیه» از کلمه «عالم و مفتی» و به جای «افقه» از کلمه «اعلم» استفاده کردند.

بنابراین در زمان غیبت در کتب اصحاب، ابتدا تعبیر به «مفتی» و «مستفتی» رواج یافت؛ از شخصی که مرجع بیان احکام بود تعبیر به «مفتی» و از مقلد تعبیر به «مستفتی» می‌شد. برای نمونه توجه کنید به کتاب الذریعه از سید مرتضی که بابی را به عنوان «صفة المفتی و المستفتی» قرار داده است.^۳ از همین زمان است که کم‌کم عنوان مقلد در کنار مفتی به کار می‌رود، از این رو مرحوم سید مرتضی در کتاب الذریعه بابی را با عنوان «فیما یدل علی حسن تقلید العامی للمفتی و دفع ما یقال علیه» قرار می‌دهد.

در جایی این‌گونه می‌نویسد: «آن‌چه بر نیکو بودن تقلید عامی از مفتی دلالت دارد آن است که اختلافی بین امت اسلامی از قدیم و جدید در رجوع عامی به مفتی و پذیرش گفتارش وجود ندارد؛ چون عامی، دانش به احکام حوادث را ندارد».^۴

هم‌چنین در جایی دیگر می‌نویسد: «اما حمل اصول بر فروع در جواز تقلید صحیح نمی‌باشد؛ زیرا جواز تقلید عامی از مجتهد به خاطر دسترسی او به علم به استحباب یا وجود است و او راهی به سوی علم دارد؛ زیرا عالم به اصول است که اگر اصول را نداند نیکی این تقلید را نخواهد داشت و تقلید در اصول مستند نیست به روش علمی‌ای گذشته که بدان ایمن از اقدام بر امور زشت گردد چنان که

۱. معارج الاصول، ص ۳۰۱.

۲. مبادی الوصول، ص ۲۴۸.

۳. الذریعه، ج ۲؛ ص ۷۹۶.

۴. همان جا.

تقلید در فروع چنین است»^۱.

در کلمات شیخ طوسی نیز عنوان مفتی و مستفتی بیان شده است و تقلید در کنار مفتی به کار رفته است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول در فصل دوم از باب حادی عشر بابتی را با عنوان «فی ذکر صفات المفتی والمستفتی و بیان احکامها» قرار داده است.^۲

در چندین جا از این کتاب، عنوان تقلید را در کنار مفتی به کار برده است؛ در جایی این گونه می نویسد: «هرگاه برای مقلد استدلال ممکن نباشد و از جستجوی آن عاجز باشد، کلمات علما در این زمینه اختلاف پیدا کرده، از عده ای از بغداد دیون نقل شده که گفته اند: برای این شخص تقلید جایز نیست و فقط می تواند به مجتهد رجوع کند تا راه دستیابی به علم به حادثه را بیابد و گرنه تقلید براو در هر حال حرام است و گفته اند در این زمینه فرقی بین احکام فرعی و اصول دین نیست.

و بصریون (یعنی معتزله بصره) و تمام فقها معتقدند که بر عامی استدلال و اجتهاد واجب نیست و برایش جایز است که قول مجتهد را بپذیرد... و آنچه به نظر ما می رسد آن است که برای عامی که توان جستجو و بررسی ادله را ندارد جایز است تقلید از عالم»^۳.

هم چنین در جای دیگری می نویسد: «و بالاتر از آن چه بیان داشته ایم آن است که هرگاه مکلف راهی اجمالاً و یا تفصیلاً به سوی علم به احکام دارد، تقلید در اصول برای او جایز نیست و کسی که چنین توانی را اصلاً ندارد او اصلاً مکلف نیست و

۱. الذریعة، ج ۲، ص ۷۹۸.

۲. عدة الاصول، ج ۲، ص ۷۲۷.

۳. همان، ج ۲، ص ۷۲۹-۷۳۰.

به منزله حیواناتی است که در هر حال تکلیف ندارند»^۱.

پس از مرحوم شیخ طوسی نیز این عنوان در کتاب‌های اصحاب به چشم می‌خورد. البته ابوالمکارم ابن زهره (م ۵۸۵) و بلکه تمام علمای حلب، از جمله ابوالصلاح حلبی (م ۴۴۷)، ابن حمزه (اواخر قرن ششم) در کتاب الوسیله، میرزا عبدالله اصفهانی صاحب کتاب ریاض العلماء، علامه ماحوزی صاحب کتاب الاشارات و دیگران قائل به حرمت تقلید و وجوب عینی اجتهاد بودند.^۲ ابن زهره (در اواخر قرن ششم) در کتاب غنیه چنین می‌نویسد: «برای مقلد جایز نیست تقلید از مجتهد؛ زیرا تقلید کار بدی است و عقلا اجماع دارند که عمل بدون علم روا نیست».^۳

مرحوم علامه حلی (۶۴۸-۷۲۶) در کتاب مبادی الاصول الی علم الاصول^۴ بعد از مبحث اجتهاد، شرایط مجتهد، تصویب مجتهد و تفسیر اجتهاد، مبحثی را با عنوان «جواز التقلید» آورده است. این آغاز به کارگیری عنوان تقلید به همراه اجتهاد است و اولین شخصی که به طور صریح عنوان تقلید را با اجتهاد به کار گرفت، مرحوم صاحب معالم (حسن بن زین الدین ۹۵۹-۱۰۱۱) در کتاب معالم الاصول بود. ایشان در اواخر کتاب می‌نویسد: المطلب التاسع فی الاجتهاد والتقلید^۵ و پس از ایشان این مسئله رواج می‌یابد و در کتب اصحاب به چشم می‌خورد.

محقق کرکی (م ۹۴۰) در رسائل خود تقلید را در کنار مجتهد به کار برده است، او

۱. همان، ج ۲، ص ۷۳۲.

۲. معالم الاصول، ص ۲۳۷، ادوار فقه، ص ۳۰۵ و ۳۶۵؛ مستمسک عروة الوثقی، ج ۱، ص ۱۰.

۳. غنیه، ابن زهره، ص ۵۴۷.

۴. مبادی الاصول الی علم الاصول، ص ۲۴۰.

۵. معالم الاصول، ص ۲۳۲.

در رسائل خود این گونه می نویسد: «مقلد اسم فاعل است برگرفته از تقلید که بیانش گذشت و منظور از آن در این جا پرسنده فتواست؛ زیرا منظور از مقلد در اصطلاح فقها کسی است که گفتار غیر را بدون دلیل محکم بپذیرد. چنان که عامی سخنی عامی را بپذیرد یا مجتهدی از مجتهد دیگری بپذیرد، نه مانند پذیرش قول مجتهد دارای دلیل محکم توسط عامی که در این قسم پذیرش گفتارش واجب است. این قول مشهورترین اقوال است و برخی جایز دانسته اند تقلید و عدم آن را و نزاعی نیست»^۱.

و در جای دیگر می نویسد: «بدان که تقلید عبارت است از پذیرش دیگری که مستند به اجتهاد است. اما آن که از روی یقین به یکی از راه هایش خبر می دهد او را شاهد گویند و پذیرش خبرش را تقلید نگویند»^۲.

محقق کرکی (م ۹۴۰) در رسائل خود تقلید را در کنار مجتهد به کار می برد. و شیخ بهائی (۹۵۳-۱۰۳۰) در کتاب زبدة الاصول چنین می نویسد: المنهج الرابع فی الاجتهاد والتقلید او نیز تقلید را در کنار اجتهاد به کار می برد.

این حرکت ادامه داشت تا زمان اخباریون و از آن زمان چون آنان اجتهاد علمای اصولی را قبول نداشتند، عنوان «محدث» در کنار «مقلد» خودنمایی می کرد؛ یعنی فقیهی که مبین احکام شرعی بود به عنوان محدث نامید می شد. در این زمان در کتاب ها عنوان مقلد و مجتهد مورد بحث قرار می گرفت، ولی اجتهاد مجتهدان شدیداً مورد انکار قرار می گرفت؛ چنان که کتاب الفوائد المدنیة اثر ملا محمد امین استرآبادی به منظور رد بر مجتهدان نگاشته شد. از این رو، علمای این دوره نوعاً به

۱. رسائل، محقق کرکی، ج ۱، ص ۱۷۵.

۲. همان، ج ۲، ص ۶۹.

عنوان محدث شناخته می‌شدند، همانند: محدث استرآبادی، محدث بحرانی، محدث مجلسی، محدث فیض کاشانی و غیره. در زمان مرحوم وحید بهبهانی که وی تلاش بسیاری در تحکیم مبانی اصولیان و مجتهدان کرد، مجدداً عنوان مقلد در کنار مجتهد قرار گرفت.

پس از زمان وحید بهبهانی استفاده «مقلد» در کنار «مجتهد» کاربرد وسیع‌تری پیدا کرد؛ برای نمونه مرحوم فاضل تونی (م ۱۰۷۱) در کتاب الوافیة درباره تقلید چنین می‌نویسد: «مبحث چهارم در تقلید است و آن پذیرش گفتار کسی است که ممکن است خطا کند، بدون حجت و دلیل».^۱

ملا احمد نراقی (م ۱۲۴۵) در کتاب مستند الشیعه در مبحث قبله این‌گونه می‌نویسد: «منظورش از اجتهاد به کارگیری قواعد است و از تقلید عمل به خبر غیر است هر چند مفید گمان باشد و گر نه اگر دلالت بر ظن نکند اعتماد بدان ولو با عدم تمکن از اجتهاد نیز جایز نیست».^۲

به هر حال، پس از زمان مرحوم وحید بهبهانی عنوان مقلد در کنار مجتهد قرار گرفت و از آن پس عناوینی چون مرجع تقلید در کنار مجتهد و مقلد قرار گرفت و هم‌چنین عنوان زعامت عامه در زمان شیخ انصاری رحمته‌الله کاربرد پیدا کرد. و از آن زمان تا عصر کنونی آن عنوان مورد تکلم و کاربرد علما قرار دارد.

گفتار سوم: سیر بحثی تقلید

در سیر بحثی تقلید ما چهار بحث را مورد بررسی قرار می‌دهیم که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۱. الوافیة، فاضل تونی، ص ۲۹۹.

۲. مستند الشیعه، ملا احمد نراقی، ج ۱، ص ۲۶۵.

بحث اول: اختلاف در مفهوم تقلید

تعریف تقلید از چندین جنبه در این بحث اول مورد نقل قرار می‌دهیم:

۱. تعریف تقلید در کتاب‌های لغت

در معنای لغوی و اصطلاحی تقلید بین علما اختلاف نظر وجود دارد: ابن فارس در مقاییس اللغة تقلید را این‌گونه معنا می‌کند: «قلد قا و لا و د در آن در اصل صحیح می‌باشند، یکی دلالت می‌کند بر تعلیق چیزی بر چیز دیگر. که به نالش درآمده و دیگری دلالت بر بهره و نصیب دارد. پس اول مانند تقلید شتراست که در گردنش چیزی می‌آویزند تا معلوم شود برای قربانی شدن است - تا جایی که گفت گفته می‌شود فلانی گردن‌بند بدی به گردن آویخت. هرگاه کسی را بدان چه در اوست مذمت کنند و بر او علامت گذارند، هرگاه آن را تأکید کنند، بگویند فلانی گردن‌بند همانند حلقه دور گردن کبوتر آویخته؛ یعنی چنان که حلقه دور گردن کبوتر از او جدا نمی‌شود و نیز از این کار جدا نمی‌شود».^۱

خلیل درباره تقلید گفته است: «رسول خدا ﷺ خلافت را به علی ع تقلید نمود؛ یعنی او را مأمور بدین کار نمود و این کار و سرپرستی آن را بر گردنش گذاشت».^۲

طریحی در مجمع البحرین در حدیث خلافت می‌نویسد: «زن گردن آویزیست و زیور به گردنش است» و در حدیث وارد شده: گوسفندان را گردن آویز انداختند - تا این که گفت: از همین معناست تقلید در دین و تقلید اعمال از والیان و تقلید شتر آن است که گردنش علامتی قرار داده می‌شود تا دانسته شود که برای قربانی در

۱. مقاییس اللغة، ج ۵، ص ۱۹.

۲. ترتیب العین، ص ۶۸۳.

حج است- او را در امر تقلید نمود؛ یعنی او را بدان کار مجبور ساخت.^۱ و ابن منظور در لسان العرب بعد از بیان این که تقلید مأخوذ از قلاده است، می نویسد: «اما تقلید عبارت است از عمل به گفتار غیر بدون دلیل الزام آور و آن برگرفته از گردن بند انداختن است و این تقلید همانند پذیرش گفتار عامی و مجتهد به گفتار همانند خود است».^۲

۲. تعریف تقلید در لسان علمای عامه

غزالی در المستصفی تقلید را این گونه معنا می کند: هو قبول قول بلا حجة.^۳ آمدی در احکام الاحکام تقلید را این گونه معنا کرده است: «تقلید عمل به گفتار غیر بدون دلیل است و مراجعه به گفتار رسول خدا ﷺ، و اجماع و عامی به مفتی و قاضی به عدول مؤمنان را تقلید نگویند؛ زیرا در این موارد حجت هست».^۴ ابن حجب نیز در تعریف تقلید عین عبارت بالا را آورده است.^۵

۳. تعریف تقلید در لسان فقهای شیعه

اما علمای شیعه نیز تعاریفی برای تقلید ارائه کرده اند و اولین شخصی که تقلید را تعریف کرده، شیخ طوسی (م ۴۶۵) در کتاب عدة الاصول است که می نویسد: «تقلید به عمل کردن به گفتار غیر مطلقا گفته می شود».^۶

۱. مجمع البحرین، ج ۳، ص ۱۳۲.

۲. لسان العرب، ج ۳، ص ۳۶۶.

۳. المستصفی، ج ۲، ص ۳۸۷.

۴. الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۴، ص ۲۲۷.

۵. منتهی الاصول والامل فی علمی الاصول والجدل، ص ۲۱۸.

۶. عدة الاصول، ج ۱، ص ۴۶.

مرحوم محقق حلی (م ۶۷۶) در معارج الاصول تقلید را این گونه معنا کرده است: «...». ان التقليد قبول قول الغير من غير حجة.^۱

۴. تقلید قبول کردن گفتار دیگران است بدون دلیل

علامه حلی (م ۷۲۶) در نهایة الاحکام می نویسد: «کسی که عاجز از اجتهاد است اگر توان دسترسی به ادله را ندارد، همانند کور است و بنا بر اقوی تقلید برایش جایز است؛ همانند عامی در احکام، چنان که بیان شد و جایز است برای عامی تقلید از مسلمان عادل، عارف به ادله قبله. در این زمینه فرقی بین مرد و زن، بر آن و آزاد نیست و تقلید عبارت است از پذیرش گفتار غیر که مستند به اجتهاد است».^۲

شهید اول (ش ۸۷۶) در الالفیه و النفلیه تقلید را این گونه معنا می کند: «تقلید پذیرش گفتار غیر بدون دلیل است».^۳

سید مجاهد در مفاتیح الاصول از کتاب المقاصد العلیه شهید ثانی (ش ۹۶۵) – که در شرح الفیه شهید اول است – معنای تقلید را چنین بیان می کند: «تقلید پذیرش قول غیر بدون حجت است».^۴

صاحب جواهر از شهید اول در کتاب ذکری نقل می کند: «تقلید عمل به گفتار غیر بدون دلیل است؛ همانند پذیرش عامی و مجتهد از قول همانند خود».^۵

۱. معارج الاصول، ص ۱۹۹.

۲. نهایة الاحکام، علامه حلی، ج ۱، ص ۳۹۸.

۳. الالفیه و النفلیه، شهید اول، ص ۳۸.

۴. مفاتیح الاصول، سید مجاهد، ص ۵۸۸.

۵. معالم الاصول، ص ۲۳۶.

و فاضل تونی (م ۱۰۵۹) در الوافیه تقلید را این گونه تعریف کرده است: «بحث چهارم در تقلید می باشد و آن عبارت است از پذیرش گفتار کسی که خطا بر او جایز است بدون حجت و دلیل»^۱.

محقق کرکی (م ۱۰۷۶) در معنای تقلید چنین می نویسد: «بدان که تقلید پذیرش گفتار غیری که مستند به اجتهاد می باشد. اما کسی که از روی یقین و از یکی از راه های مفید یقین خبر بدهد آن را شاهد گویند و پذیرش گفتار او را تقلید نگویند»^۲.

شیخ محمد تقی (م ۱۲۴۸) در هدایة المسترشدين این گونه می نویسد: «آشکار شد که تقلید که مقابل علم است غیر از تقلید اصطلاحی در مقام است؛ زیرا منظور از تقلید در آن جا پذیرش گفتار غیر بدون دلیل است و پذیرش مقلد به گفتار مجتهد این گونه نیست؛ زیرا این پذیرش از روی دلیلی است که صغرایش حی یا به منزله آن باشد»^۳.

صاحب فصول (م ۱۲۶۱) در کتاب فصول درباره تقلید چنین می نویسد: «تقلید در لغت افکندن گردن بند در گردن است و در تعریف عرفی آن گفته اند: عبارت است از پذیرش گفتار غیر بدون دلیل و سزاوار این است که منظور از گفتارش همان فتوا در حکم شرعی است که اگر این گونه جا به جا می کرد بهتر بود»^۴.

مرحوم شیخ انصاری (م ۱۲۸۱) در رساله اجتهاد و تقلید خود چهار احتمال برای معنای اصطلاحی تقلید بیان می کند و این چنین می نویسد: «تقید در لغت به

۱. الوافیة، فاضل توفی ص ۲۹۹.

۲. جامع المقاصد، محقق کرکی، ج ۲، ص ۶۹.

۳. هدایه المسترشدين، شیخ محمد تقی، ص ۶.

۴. الفصول، ص ۴۰۷.

معنای قرار دادن قلابه است در گردن غیر و از همین معناست گردن آویز قربانی حج و در اصطلاح:

۱. فخرالمحققین فرموده: تقلید عبارت است از قبول گفتار دیگری در احکام شرعی بدون دلیلی برویگی آن حکم.

۲. و بهتر از فخرالمحققین عبارت جامع المقاصد است که فرموده: تقلید عبارت است از پذیرش گفتار غیر که مستند به اجتهاد است.

۳. و نقل شده از نه‌ایة الاحکام، علامه و شرح مختصر که تقلید عبارت است از عمل به گفتار غیر بدون حجت و بهترین تعاریف همان است که از جامع المقاصد بیان گردید.

الف) عمل به گفتار غیر می‌دانند چنان که دانستی، بلکه بعضی این تعریف را به دانشیان اصول نسبت داده‌اند.

ب) عده‌ای دیگر در تعریف آن گفته‌اند: پذیرش گفتار غیر است.

ج) دسته سومی گفته‌اند: گرفتن گفتار غیر است.

د) دسته چهارمی آن را پیروی گفتار غیر معنا کرده‌اند.

خلاصه آن که تقلید در اصطلاح اصولیون مجرد سرسپردگی و تکیه کردن و التزام قلبی و عمل مطابق گفتار مجتهد است یا معنایش مورد اختلاف است؛ دو وجه دارد و هر جوری که باشد آن چه مهم است بیان معنای تقلید می‌باشد. پس ظاهر کلام هر کسی که تقلید را به معنای عمل معنا کرده، معنای دوم است و صریح عبارت عده‌ای از متأخری المتأخرین معنای اول است آن جا که تصریح کرده‌اند به این که تقلید گرفتن فتوا برای عمل به هنگام نیاز است هر چند هنوز عمل نکرده باشد، و بدن مطلب متفرع کرده‌اند.

برخی از احکام تقلید و بقاء بر تقلید بعد از مرگ مجتهد را چنان که بیاید»^۱.
 مرحوم سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷) در عروة الوثقی مسئله تقلید را
 این گونه بیان می کند: «تقلید الزام به عمل براساس قول مجتهد معین است هر
 چند تاکنون بدان عمل نکرده باشد، هنوز فتوایش را نگرفته که اگر رساله مجتهد را
 بگیرد و ملتزم شود بدان چه در آن است در تحقق تقلید کفایت می کند»^۲.
 مرحوم آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹) در کفایة الاصول تقلید را این گونه بیان
 می کند: «تقلید گرفتن گفتار و نظر غیر برای عمل در فرعیات یا برای التزام بدان در
 اعتقادات است تعبدا بدان طلب کردن دلیلی بر نظروی»^۳.

مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی (م ۱۳۶۱) در رساله اجتهاد و تقلید خود
 تقلید را این گونه بیان می کند: «آیا حقیقت تقلید عمل است یا اخذ برای عمل؛
 یعنی ملتزم شدن به فتوا برای عمل کردن یا آموختن آن برای عمل یا گرفتن رساله،
 برای عمل. و تحقیق مسئله همان نظراول است؛ زیرا مفهوم تقلید قرار دادن قلاده
 در گردن غیر است و از همین نسخ است تقلید هدی در حج و این معنا با عملی
 مستند به نظر غیر، تناسب دارد؛ لذا تقلید قرار دادن عمل است همانند قلاده در
 گردن غیر»^۴.

حضرت آیت الله خویی (م ۱۴۱۳) در مصباح الاصول درباره تقلید این گونه
 می نویسد: «اما کلام در تعریف تقلید است که برایش تعاریفی بیان شده
 است؛ همانند عمل به گفتار غیر و مانند این که تقلید گرفتن فتوای غیر برای عمل

۱. رساله اجتهاد و تقلید، شیخ انصاری، ص ۴۵-۴۶.

۲. العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج ۱، ص ۴، مسئل ۸، مستمسک العروة الوثقی، سید حکیم، ج ۱، ص ۱۱.

۳. کفایة الاصول، ج ۲، ص ۴۳۴.

۴. بحوث فی الاصول؛ رساله اجتهاد و تقلید، شیخ محمد حسین اصفهانی، ص ۱۴.

است و مانند این که تقلید عبارت است از التزام به عمل بر اساس فتوای غیر هرچند تا کنون عمل نکرده باشد یا نگرفته باشد. و مرحوم سید در عروه فرموده است: در تحقق تقلید کفایت می کند اخذ رساله و التزام به عمل بدانچه در آن است، ولی حق آن است که تقلید در عرف به همان معنای لغوی است که همان قرار دادن قلاده در گردن غیر است و از این قبیل تقلید در حج قرآن تعریف صحیح تقلید آن است که گفته شود: آن عبارت است از عمل مستند به فتوای غیر.^۱

به هر حال، برای تقلید در اصطلاح تعاریف متعددی شده است که ما از ذکر همه اقوال خودداری کردیم، به سبب طولانی نشدن کلام، ولی مجموع این اقوال را می توان در هشت قول خلاصه کرد:

۱- تقلید، عمل به گفتار غیر است که صاحب قوانین این قول را به علمای اصول؛ همانند: عضدی، صاحب معالم، سید صدرالدین در شرح بروافیه، علامه در نهایة الاحکام و در شرح المختصر، آمدی، ابن حاجب و... نسبت می دهد.

۲- اخذ به گفتار غیر، بدون حجت است. که این قول منسوب به صاحب فصول و شیخ محمد تقی صاحب هدایة المسترشدين است.

۳. پیروی گفتار غیر است. که مرحوم شیخ انصاری این قول را در رساله اجتهاد و تقلید خود احتمال داده است.

۴- پذیرش گفتار غیر در احکام شرعی بدون دلیل در خصوص آن حکم است. این قول به فخر الاسلام فاضل تونی و غزالی با اندکی تغییر در تعبیرات، نسبت داده شده است.

۵- پذیرش گفتار غیر که مستند به اجتهاد باشد. که منسوب به علامه حلی در

۱. مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۴۷؛ الرأی السدید، ص ۲۳.

نهاية الاحكام، شهيد اول در ذكری، محقق كركی در جامع المقاصد و مختار شيخ انصاری رحمته الله است.

۶- اخذ گفتار و نظر غير برای عمل بدان در فرعیات است. كه این قول منسوب به آخوند خراسانی است.

۷- التزام به عمل بر اساس قول مجتهد معین است هر چند عمل نكرده باشد، بلکه اگر چه اخذ به فتوا نیز ننموده باشد. كه این قول منسوب به سید كاظم طباطبایی صاحب عروه است.

۸- استناد به نظر مجتهد در مقام عمل است. تمام این اقوال را می توان در سه قول اساسی جمع آوری كرد: ۱- عمل بر اساس گفتار غير. ۲- اخذ گفتار غير برای عمل. ۳- التزام به عمل، بر اساس گفتار غير.

چنان چه در فصل اول این كتاب اشاره شد تمام این تعاریف برای تقلید از قبیل شرح اللفظ است؛ از این رو اشكالاتی كه در هر کدام از جهت اطراد و انعكاس شده است، شاید نتیجه چندانی نداشته باشد. «لانه مقرب من وجهه و مبعد من وجه آخر»، برای كه عنوان تقلید نیز در روایت و دلیل معتبری وارد نشده است.

بحث دوم: تقلید از اعلم

به عقیده برخی، بحث تقلید از اعلم از زمان شيخ جعفر كاشف الغطاء (۱۱۵۶-۱۲۲۸) پدید آمده است.^۱ و به اعتقاد برخی دیگر از زمان شيخ الفقهاء و المجتهدين شيخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱) به وجود آمده است.^۲ و برخی معتقدند این مسئله از زمان عصر تشریع و عصر امامان بوده است.

۱. كشف الغطاء، ذیل بحث ۴۹، ص ۴۲.

۲. زندگانی و شخصیت شيخ انصاری، ص ۱۶۸-۳۶۹.

اما آن چه که به نظر می‌رسد این است که ما روایاتی در زمان حضور داریم؛ همانند روایت موسی بن اکیل، داود بن حصین، مقبوله عمر بن حنظله^۱ و غیره که به رجوع به اعلم اشاره دارند، ولی چیزی که هست این است که این روایات اختصاص به بحث قضاوت دارد و اجنبی از مقام است.

با توجه به حضور امام معصوم علیه السلام و سفارش خود آن حضرات به رجوع مردم به بعضی از اصحاب خود، یعنی رجوع به فقیه اعلم، پس از زمان حضور امام معصوم علیه السلام بحث رجوع به امام منتفی است.

بهترین سندی که از اوائل غیبت کبرا در این زمینه وجود دارد، کتاب الذریعة سید مرتضی علم الهدی (۳۵۵-۴۳۷) است. بنابراین می‌توان گفت اولین شخص از علمای شیعه که در زمینه تقلید از اعلم بحث کرد و آن را شایسته‌تر دانست، مرحوم سید مرتضی علم الهدی بود. سید مرتضی در کتاب الذریعة، پس از بیان شرایط مفتی این‌گونه می‌نویسد: «شکی نیست در این که اگر مقلد در شهر و دیار خود این صفات را که در مفتی معتبر است فقط در یک عالم ببیند، تقلید از آن عالم براو لازم و متعین است و اگر به طور مساوی و یکسان آن صفات را در چند نفر ملاحظه کند، می‌تواند از هریک از آنان تقلید و استفتا نماید و اگر فردی از دیگران عالم‌تر یا پرهیزگارتر یا دین‌دارتر باشد، در این مورد اختلاف رأی وجود دارد؛ بعضی او را مخیر دانسته‌اند که به هر کدام خواست رجوع کند و بعضی تقلید از اعلم و دیندارتر را واجب شمرده‌اند و این قول شایسته‌تر است؛ زیرا که اعتماد و اطمینان بدان بیشتر و تمام اصول بر آن شاهد و گواه است».^۲

۱. ر، ک: وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۹، از ابواب صفات قاضی.

۲. الذریعة، ج ۲، ص ۸۰۱.

از ظاهر عبارت سید مرتضی علم الهدی دانسته می‌شود که مسئله تقلید از اعلم در آن زمان بین علما اختلافی بوده است و کلام بعضی از فقهای اهل سنت که مقارن عصر سید مرتضی بودند، نیز نشانگر همین مطلب است؛ برای نمونه ابوحامد محمد غزالی (م ۵۰۵) در کتاب المستصفی چنین می‌نویسد: «اگر در شهر، یک صاحب فتوا باشد باید عامه مردم به او مراجعه نمایند و تقلید از اعلم برای آنها لزومی ندارد؛ همان گونه که در زمان صحابه معمول بود؛ زیرا مردم در آن عصر مسائل شرعی و تکالیف خود را هم از فاضل (اعلم) و هم از مفضل (غیر اعلم) می‌پرسیدند و هیچ کس مردم را در پرسش مسائل از غیرایی بکرو عمر و خلفا ممنوع نساخت و عده‌ای تقلید از اعلم را واجب می‌دانند و در صورتی که مساوی باشند می‌تواند به هر یک که بخواهد رجوع کند و این قول خلاف اجماع است؛ زیرا فاضل (اعلم) هیچ گاه مفضل (غیراعلم) را از فتوا دادن منع نکرد».

هم چنین سیف الدین آمدی (م ۶۳۱) در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام می‌نویسد: «هرگاه برای فرد عامی مسئله‌ای پیش آمد کند و بخواهد حکم آن را جویا شود چنان چه در وطن او تنها یک صاحب فتوا باشد باید به او رجوع کند و رأی او را به کار بندد، ولی اگر چندین صاحب فتوا باشند به عقیده برخی از اصولیان بایستی آنان را از جهات علم، دیانت و تقوا مورد بررسی قرار دهد و آن کس که عالم‌تر و پارسا‌تر و دیندارتر است برگزیند و از او پیروی کند. برخی دیگر از اصولیان براین اعتقادند که می‌توان به هر یک از ایشان مراجعه کرد؛ چه در صفات و شرایط با هم مساوی باشند یا بعضی بر بعضی برتری داشته باشند و همین قول مورد نظر ماست»^۱.

۱. المستصفی، غزالی، ج ۲، ص ۳۹۰.

از این گونه کلمات استفاده می‌شود که مسئله تقلید از اعلم از همان اوایل دوران غیبت کبرا بین علما مورد اختلاف بوده است؛ اکثریت فقهای اهل سنت اعلامیت را در مفتی و در باب تقلید معتبر نمی‌دانند، در حالی که اکثریت علمای امامیه اعلامیت در تقلید را- اگر چه به عنوان احتیاط - معتبر می‌دانند.

البته در کتاب المقنع والهدایة شیخ صدوق، کتاب مقنعه شیخ مفید، کتاب جمل العلم والعمل، انتصار، ناصریات سید مرتضی، کتاب نهایة الجمل والعقود و عدة الاصول شیخ طوسی، کتاب کافی ابوالصلاح حلبی، کتاب المراسم سلار دیلمی، کتاب جواهر الفقه ابن براج، کتاب الوسيله ابن حمزه، کتاب المذهب البارع ابن فهد حلی و کتاب غنیه ابن زهره مسئله اعلامیت مطرح نشده است.^۱

در کتاب‌های بسیاری از علمای دیگر مطرح شده است که اخذ به قول مجتهد اعلم را واجب و متعین دانسته‌اند و ما به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. محقق حلی (م ۶۷۲) در کتاب معارج الاصول، ص ۲۰۳، قول مجتهد اعلم را متعین می‌داند، ولی در باب قضاء شرایع، ج ۴، ص ۶۹، قضاوت مفضول با وجود افضل را جایز می‌داند.^۲

۲. علامه حلی (م ۷۲۶) در کتاب تهذیب الاصول، ص ۹۷، ولی در قواعد، ص ۲۰۱، نصب مفضول را با وجود افضل در زمان حضور امام علیه السلام جایز می‌داند.

۳. سید عمیدالدین حسینی (خواهرزاده علامه حلی) (م ۷۵۴) در کتاب منیة اللیب فی شرح تهذیب الاصول فی علم اصول الفقه.

۴. شهید اول (ش ۷۸۶) در کتاب الفیه، ص ۳۹ و در کتاب ذکری الشیعه،

۱. ادوار فقه، ث ۳۰۶.

۲. شرایع، ج ۴، ص ۶۹.

- ص ۳، و در کتاب دروس.
۵. محقق کرکی (م ۹۴۰) در حاشیه بر الفیه شهید اول، ص ۲۸ و در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد و کتاب جعفریه.
۶. شهید ثانی (ش ۶-۹۶۵) در المقاصد العلیة فی شرح الالفیة، ص ۲۹، و مسالک الافهام، ج ۲، ص ۲۸۵ و منیة المرید، ص ۳۰۴.
۷. سید محمد عاملی (م ۱۰۰۹) صاحب مدارک الاحکام در حاشیه بر الفیه شهید اول، ص ۲۹.
۸. جمال الدین حسن بن زین الدین فرزند شهید ثانی (م ۱۰۱۱) در کتاب معالم الاصول، ص ۲۴۰.
۹. میرداماد (م ۱۰۴۰) در شارع النجاة، ص ۱۱.
۱۰. ملا صالح مازندرانی، (م ۱۰۸۶) در حاشیه بر معالم الاصول.
۱۱. شیخ بهایی (م ۱۰۳۱) در زبدة الاصول، ص ۱۲۰.
۱۲. شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۸) در کتاب کشف الغطاء، ص ۴۲۰.
۱۳. سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل (م ۱۲۳۱).
۱۴. مرحوم محمد ابراهیم کرباسی اصفهانی (م ۱۲۶۱) در رساله نخبه.
۱۵. شیخ الفقهاء و المجتهدین شیخ مرتضی انصاری (م ۱۳۱۲) در رساله اجتهاد و تقلید، ص ۳، و در حاشیه رساله نخبه، ص ۲.
۱۶. آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹) در رساله ذخیره العباد لیوم المعاد، ص ۲.
۱۷. میرزا محمد تقی شیرازی، (م ۱۳۳۸) در رساله ذخیره العباد، ص ۲.
۱۸. سید ابوالحسن اصفهانی (م ۱۳۶۵) در رساله وسیلة النجاة، ص ۳.
۱۹. مرحوم نائینی (م ۱۳۵۵) در رساله عملیه.
۲۰. حاج شیخ عبدالکریم حائری (م ۱۳۵۵) در مجمع الاحکام.

۲۱. آقا ضیاءالدین عراقی (م ۱۳۶۱) در رساله عملیه.
 ۲۲. سید محمود حسینی شاهرودی (م ۱۳۹۴) در ذخیره العباد، ص ۲ و توضیح المسائل، ص ۳.
 ۲۳. سید عبدالهادی شیرازی (م ۱۳۸۰) در توضیح المسائل، ص ۳.
 ۲۴. حاج سید محسن طباطبایی (م ۱۳۹۰) در منهاج الصالحین.
 ۲۵. سید محمد هادی میلانی (م ۱۳۶۵) در توضیح المسائل.
 ۲۶. سید محمد حجت کوه کمره‌ای (م ۱۳۷۲) در وسیلة النجاة.
 ۲۷. و اکثر مراجع معاصر به این مسئله فتوا داده‌اند.
- ولی چون ادله تعین تقلید از اعلم مناقشه پذیر بود و در زمان صحابه تابعین و اوایل تابعین التابعین در دامنه و سیع مطرح نبود، برخی از فقهای شیعه حتی در زمان سید مرتضی به تأخیر در تقلید از اعلم و غیر اعلم بودند و اعلامیت را معتبر ندانسته‌اند؛ چنانچه از عبارت سید مرتضی در الذریعة^۱ معلوم می‌شود. هم‌چنین صاحب فصول نیز به این قول متمایل است و شیخ محمدرضا آل یاسین در حاشیه عروة الوثقی و میرزا احمد تنکابنی در رساله تقلید از اعلم نیز این قول را مورد تأیید قرار داده‌اند. گروهی از فقها، همانند: صاحب جواهر^۲ نراقی، میرزای قمی، صاحب فصول و علامه کنی تصریح به عدم اشتراط اعلامیت در فقیه در مقام افتاء کرده‌اند.^۳ هم‌چنین مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در عروة الوثقی، سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة، امام خمینی رحمه الله در تحریر الوسیله و بسیاری دیگر به اعتبار اعلامیت فتوا نداده‌اند، بلکه آن را احتیاط

۱. الذریعة، ج ۲، ص ۸۰۱.

۲. جواهر الکلام، ج ۲۰، ص ۴۰۲، جواهر الکلام، کتاب الجهاد، ج ۴۰، ص ۲۵.

۳. الاجتهاد و مناصب الفقیه، ص ۴۹، مجله حکومت اسلامی، سال سوم، شماره ۵، ص ۳۱.

دانسته‌اند.^۱ ولی فقهای معاصر مثل آقای خویی، سیستانی، سید عاملی، سبزواری، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، مرعشی نجفی، سید محمدرضا گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، فیاض و محقق کابلی اعلمیت را شرط دانسته‌اند.

بحث سوم: تقلید از میت

عدم جواز تقلید از میت در میان علمای شیعه از اموری است که بسیاری برآن فتوا داده‌اند، اخباریون تقلید از میت را جایز دانسته‌اند.

اهل سنت نیز دو دسته شده‌اند: بعضی از آنها تقلید ابتدایی از میت را جایز دانسته‌اند؛ چنانچه تقلید از زنده را اگر جامع شرایط تقلید باشد، تجویز کرده‌اند و بعضی دیگر از آنها تقلید از زنده را منع کرده‌اند و تقلید را منحصر در ائمه اربعه خود می‌دانند.^۲

در کتب علمای سلف که در زمینه علم اصول فقه و مبحث اجتهاد و تقلید چیزی نوشته‌اند، همانند الذریعة سید مرتضی و عدة الاصول شیخ طوسی و دیگران، مبحث تقلید از میت ذکر نشده است و اولین سندی که در این زمینه به ثبت رسیده است کتاب مبادی الوصول الی علم الاصول تألیف علامه حلی (م ۷۲۶) می‌باشد. در این کتاب این‌گونه آمده است: «هرگاه غیر مجتهد بدان چه فتوا داده حکایت کند یا حکایت از میت می‌کند که گرفتن گفتار او صحیح نیست؛ زیرا مرده گفتاری ندارد و اگر مجتهد زنده باشد با مخالفت او اجماع محقق نمی‌گردد، ولی پس از مرگش اجماع

۱. ادوار فقه، ص ۶۳۱.

۲. الاصول العامة للفقهاء المقارن، محمد تقی حکیم، ص ۶۴۹.

محقق می‌گردد»^۱.

«اگر غیر مجتهد بیان فتوا کند از مجتهد یا از مجتهد میت حکایت می‌کند که در این صورت اخذ به آن فتوا جایز نیست؛ زیرا قول و گفتاری برای مرده نیست و به خلاف زنده مخالفت مرده ضرر به اجماع نمی‌زند و یا از مجتهد زنده نقل قول می‌کند که این خود دو صورت دارد: یا خودش این فتوا را از مجتهد زنده شنیده است که در این صورت اقرب، جواز عمل بر طبق آن فتواست و یا این فتوا را از نوشته و مکتوب (مورد اطمینان) به دست آورده است که در این صورت نیز اقرب جواز عمل به آن است و گرنه جایز نیست به آن عمل شود».

مرحوم شهید اول (ش ۷۸۶) در کتاب ذکری الشیعه^۲ قول به جواز تقلید میت را از بعضی نقل کرده است، ولی از آن بعض نام نبرده است.^۳ و فاضل تونی در این باره می‌نویسد: «شهید در ذکری قول به منع از تقلید مطلق را به قدمای اصحاب امامیه و فقهای حلب نسبت داده است».^۴

محقق کرکی (م ۹۴۰) در حاشیه کتاب شرایع الاسلام از فخرالمحققین (م ۷۷۱) فرزند علامه حلی نقل کرده است که فخرالمحققین از پدرش علامه حلی (م ۷۲۶) جواز تقلید از میت را در وقتی که مجتهد حی موجود نباشد، منوط کرده است.

فاضل تونی نیز در کتاب الوافیه در این زمینه می‌نویسد: «شیخ محقق در حواشی شرایع از فخرالمحققین از پدرش علامه حلی نقل نموده است، جواز تقلید از میت را در زمانی که مجتهد زنده وی نباشد و این کلام را بعید دانسته و کلام علامه را حمل نمود

۱. مبادی الوصول، ص ۲۴۸.

۲. ذکری الشیعه، مقدمه کتاب، ص ۳.

۳. الوافیه، فاضل تونی، ص ۲۹۹.

۴. ذکری الشیعه، ص ۲.

براین که اگر مرجع تقلیدی در عصر نبود در شناخت مسائل و احکام می‌توان از کتب متقدمان بهره گرفت. و آن گونه که از فخرالمحققین در کتاب ارشاد المسترشدین و هدایة الطالبین در این که چرا استناد کرده به اصول کلامیه، فرموده است: «بر این اساس اصول بسنده کردم و عبادات سمعیه را ذکر نکردم؛ زیرا پدرم جمال‌الدین... آن چه که اجماع اهل البیت علیهم‌السلام که همان ائمه معصومین علیهم‌السلام هستند را ذکر نموده و آن چه که بیان آن از طریق شیخ طوسی و از شیخ طوسی تا ائمه معصومین علیهم‌السلام به طرق صحیح‌ای که شک و تردیدی در آنها نبوده است؛ زیرا پدرم چون که دید میت قولش حجت نیست؛ لذا فرمود: «من برای شما باقی می‌گذارم چیزی را که ائمه علیهم‌السلام بر آن اتفاق دارند و بعد از شناخت اعتقادات واجب نیازی به تقلید احدی نیست و هر کس از آن به غیرش عدول کند از یقین به مؤمنان بدان بیاویزد و اعتماد کنید»^۱.

هم‌چنین محقق کرکی (م ۹۴۰) در حاشیه بر کتاب شرایع الاسلام در کتاب جهاد و کتاب امر به معروف و نهی از منکر شرایع^۲ ادله‌ای بر منع تقلید از میت بیان کرده است.^۳

هم‌چنین محقق کرکی در دلیل چهارم خود که برای منع تقلید از میت اقامه کرده است می‌نویسد: میرداماد (م ۱۰۴۰) در کتاب شارع النجاة^۴ قائل به عدم جواز تقلید از میت بوده است او در این مورد چنین می‌نویسد: «چهارم: نظر به اینکه ادله فقهی ظنی است و حجیت آن منوط به اعتبار ظن حاصل از آن است و این ظن ممتنع است پس از مرگ باقی بماند بنابراین حکم بدان مدرک می‌ماند؛ لذا شرعا

۱. الوافیة، فاضل تونی، ص ۳۰۴.

۲. حاشیه محقق کرکی بر شرایع، ص ۶۳۵-۶۳۸، نسخه کتابخانه فیضیه قم.

۳. الوافیة، فاضل تونی، ص ۳۰۰.

۴. شارع النجاة، میرداماد، ص ۱۰-۱۱.

معتبر نمی‌باشد. این مطلب را فاضل مدقق میرداماد در کتاب شارع النجاة خود با اندکی تغییر بیان کرده است. و افزوده که مجتهد پس از مرگش ممکن است در گمانش به خطا رفته باشد؛ لذا نمی‌توان قائل به اصالة لزوم پیروی از ظن او شد چنان‌که در حال حیات انجام می‌شد؛ زیرا در جریان استصحاب، بقای موضوع معتبر است که این جا باقی نمانده است»^۱.

مرحوم صاحب معالم (م ۱۰۱) در کتاب معالم الاصول در این زمینه می‌نویسد: «اصل ما مخالفی را در عدم اشتراط مشافه و حضور مفتی در مقام عمل به قولش نمی‌شناسیم، بلکه جایز است روایت از مفتی مادامی که زنده است، و آیا جایز است عمل به روایت از مفتی یا نه؟ ظاهر کلمات اصحاب اجماع بر عدم آن است، و برخی از اهل سنت این کار را اجازه داده‌اند ... و بنابراین اگر قائل به جواز تقلید میت باشد رجوع به فتوایش در این امر دور آشکار است. و اگر زنده باشد پس پیروی از او در این فتوا و عمل به تقوای مرده در غیر این فتوا غالباً بعید از اعتبار و مخالف با اجماع علمای امامیه بر منع از رجوع به فتوای میت با وجود مجتهد زنده است، بلکه برخی ادعای اجماع صریح در این زمینه نموده‌اند»^۲.

مرحوم شیخ انصاری در رسالة الاجتهاد و التقليد خود در این زمینه متذکر می‌شود که عدم جواز تقلید از میت از امور اتفاقی و اجماعی است.^۳ ولی بعضی از محدثان از مقتدیان و متأخران میل به مخالفت با این اجماع را داشته‌اند و قائل به جواز تقلید از میت بودند؛ چنانچه از کلام مرحوم صدوق در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه فهمیده می‌شود.

۱. حاشیه محقق کرکی (فارسی) بر شرایع، ص ۶۳۵-۶۳۸؛ الوافیة، فاضل تونی، ص ۳۰۲.

۲. معالم الاصول، ص ۲۴۱.

۳. رسالة الاجتهاد و التقليد، ص ۵۸-۵۹.

هم چنین از مقدمه کتاب کافی مرحوم کلینی نیز جواز پیروی از میت فهمیده می‌شود؛ آن جا که می‌نویسد: «و خدا را شکر که تألیف کتابی را که خواستی میسر گردانید. امیدوارم چنان که خواستی باشد. اگر در آن کوتاهی باشد در نیت ما که خیرخواهی است کوتاهی نبوده؛ زیرا خیرخواهی برادران و هم کیشان بر ما واجب است با این که ما امیدواریم که با مردم این زمان و آنها که تا پایان دنیا از این کتاب بهره می‌بردند و بدان عمل می‌کنند در ثواب آن شریک باشیم؛ زیرا پروردگار بزرگ و عزیز یکی است و پیغمبر محمد ﷺ آخرین پیامبران حق یکی است و شریعت یکی است و حلال محمد ﷺ حلال و حرامش تا روز قیامت حرام است. ما اندکی از کتاب حجت را تفصیل دادیم هر چند چنان که سزاوارش بود تکمیل نکردیم؛ زیرا نخواستیم تمام بهره‌هایش را کاهش دهیم...»^۱.

در میان فقهای شیعه نیز اخباریان تقلید ابتدایی از میت را جایز می‌دانند.^۲ به نظر آنها مکلف می‌تواند در مقام عمل به احکام، به کتب فقهای سلف که کتاب‌هایشان مورد اطمینان است همانند کتب اربعه مراجعه کند و به آنها عمل نماید؛ زیرا به نظر آنها آن چه قابلیت تقلید را دارد قول، فعل و تقریر معصوم می‌باشد و حجیت این امور وابسته به زمان حیات ائمه علیهم‌السلام نمی‌باشد. بنابراین هر کس که نقل گفتار معصومین را بنماید، در هر زمانی که باشد، آن گفتار قابل تمسک و پیروی است؛ به تعبیر دیگر اخباریان معتقدند که وظیفه مجتهد بیشتر از نقل مضمون روایت نیست و حق استناد به مقدمات نظریه در فتوا را ندارد، بنابراین فقیه مخبر از معصوم است و به اجماع در حجیت خبر مخبر، حیات شرط نمی‌باشد.^۳

۱. الکافی، ج ۱، ص ۹، الوافی، فاضل تونی، ص ۳۰۴.

۲. الاصول العامة للفقهاء المقارن، ص ۶۵۶.

۳. همان، ص ۶۵۰.

صاحب فصول در کتاب الفصول فی الاصول متذکر می شود که عده ای از علمای شیعه تقلید از میت را مطلقاً^۱ جایز دانسته اند. هم چنین متذکر می شود که پس از زمان شیخ طوسی در حدود دویست سال تا زمان ابن ادریس حلی به خاطر حسن ظنی که به شیخ طوسی داشتند از او تقلید می کردند، از این رو معروف به «مقلده» شدند.

«با این که کشی در ترجمه یونس بن عبدالرحمن به سندش از فضل بن شاذان از پدرش احمد بن ابی خلف روایت می کند که گفت مریض بودم که امام باقر (ع) برای عیادت بیماریم بر من وارد گردید. کتاب روز و شب نزدیک بالینم بود و آن حضرت آن را صفحه صفحه ورق زد تا از آغاز به انجام رسید و فرمود: خدا رحمت کند یونس را، خدا رحمت کند یونس را، و ظاهراً آن کتاب، کتاب فتوا بود که تقریر امام به تقلید از یونس پس از هر کسی تعلق گرفت».^۲

تمام مطالب گذشته را می توان این گونه جمع بندی نمود، حکمی را که فقیه بیان می کند از دو حالت خارج نیست:

۱. یا مأخوذ از منظومات احادیث و مدلولات روایات است که در این صورت فرقی بین فقیه حی و میت نیست، بلکه حتی برخی از روایات وارده نیز این مطلب را تأیید می کنند و ما برای نمونه عبارتی را از فاضل تونی در این زمینه ذکر می کنیم: «و هم چنین کشی به سندش از داود بن قاسم از ابی جعفر جعفری روایت می کند که گفت: کتاب یوم و لیلای که یونس بن عبدالرحمن نگاشته بود به امام حسن عسکری (ع) عرضه نمودم، پس حضرت بدان نگرستند و تمامش را ورق زدند آنگاه فرمودند: این دین من و دین پدران من است و تمامش حق است که اگر عمل به قول

۱. الفصول فی الاصول، ص ۴۱۴.

۲. همان، ص ۴۱۵.

میت جایز نبود، می‌بایست قبل از عرضه‌اش بر آن حضرت مورد انکار قرار می‌گرفت»^۱.

هم‌چنین ابن بابویه تصریح نموده به جواز عمل بدانچه در کتاب من لایحضره الفقیه آمده با اینکه او در بیشتر موارد از پدرش نقل فتوا نموده است و این کلام صراحت دارد در تجویز عمل به فتاوی پدرش بعد از مرگ و انکار این مطلب زورگویی است.

والظاهر ان الكتاب كان كتاب الفتوى فحصل تقرير الامام عليه السلام على تقليد يونس بعد موته. و ايضا روى بسنده عن داود بن قاسم أن أبا جعفر الجعفی قال: ادخلت كتاب (يوم و ليلة) الذي الفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه و تصفحه كله ثم قال هذا ديني و دين آبائي و هو الحق كله.^۲

فلو لم يجز العمل بقول الميت لانكر العمل عليه به قبل عرضه عليه. و أيضا ابن بابویه صرح بجواز العمل بما فی من لایحضره الفقیه مع انه كثيرا ما ينقل فتاوی أبيه و هو صریح فی تجویزه العمل بفتاوی أبيه بعد موته و انكاره مكابرة.^۳ فان الانسان اذا علم ان جواز استفتاء المقلد عن المجتهد انما هو لأنه مخبر عن احكام الله تعالى، يحصل له القطع بأن حياة المجتهد و موته، مما لا یحتمل ان یكون مؤثرا فی ذلك.^۴

هم‌چنین مرحوم شیخ انصاری در رساله الاجتهاد و التقليد خود این قسم را بیان می‌دارد که فتاوی شیخ صدوق و شیخ طوسی مأخوذ از روایات معتبره

۱. رجال کشی، ص ۴۸۴.

۲. همان جا، ص ۴۸۴.

۳. الوافیة، فاضل تونی، ص ۳۰۵.

۴. همان، ص ۳۰۶.

است.^۱

۲. یا احکامی را که فقیه بیان می‌کند مبتنی بر اجتهاد شخصی اوست که در این صورت اغلب علمای شیعه تقلید از میت را جایز ندانسته‌اند. در این زمینه فاضل تونی چنین می‌نویسد: «آنچه در این مسئله به ذهن می‌رسد آن است که هر کس از حالش دانسته شود که در مسائل جزیه منطوقات ادله و مدلولات صریح آن فتوا نمی‌دهد، همانند ابن بابویه و پدرش (و غیر این دو از قدما)، جایز است تقلید از او زنده باشد یا مرده و مرگ و زندگی در فتوایش تغییر ایجاد نمی‌کند و اما کسی که از حالش چنین داشته نشود همانند کسی که به لوازم غیر بین و افراد مخفی و جزئیات غیر بین عمل می‌کند، تقلید از او مشکل است چه زنده باشد یا مرده، و هر کس جستجو کند بر او آشکار می‌گردد کثرت اختلاف فقها در این گونه احکام، کم نیست با این که شرط صحت تقلید ندرة غلط است».^۲

اما مباحثی چون عدم جواز تقلید ابتدایی از میت و جواز استدامه، از مباحثی است که در کتب علمای سلف از آن نشانی نیست و این بحث پس از زمان وحید بهبهانی پیدا شده است و در زمان شیخ انصاری به خوبی تحریر و تثبیت شد؛ برای نمونه شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به صاحب فصول (م ۱۲۶۰ یا ۱۲۵۴) در کتاب الفصول فی علم الاصول چنین می‌نویسد: «بدان که آنچه از تقلید میت بیان کردیم در رابطه با تقلید ابتدایی است چنان که ظاهر است و اطلاق کلام ما تعیین بدان متوجه است؛ و اما تداوم تقلید از میت که در حال مرگش ایجاد شده بود پس حق، ثبوت آن است به سبب موافقت با علما».^۳

۱. اجتهاد و تقلید، شیخ انصاری، ص ۶۵.

۲. همان، ص ۳۰۷.

۳. الفصول فی علم الاصول، ص ۵۱۸.

تقلید از متجزی

در مبحث تقلید از متجزی در دو مقام بحث است: یکی در امکان اجتهاد به نحو تجزی که در آن صورت تقلید بر متجزی در مسائلی که اجتهاد کرده لازم نیست. دوم در جواز تقلید عوام از مجتهد متجزی و عدم آن. اما نسبت به مقام اول با جستجو در کتب فقهای سلف می‌توان سه قول در این مسئله یافت:

۱. اکثر علمای شیعه و سنی قول به تجزی را پذیرفته‌اند و در کتاب‌های خویش آن را قول مشهور دانسته و مخالف آن را به شذوذ نسبت داده‌اند.^۱
 ۲. گروهی نیز تجزی در اجتهاد را جایز نمی‌دانند که بازگشت این قول به عدم امکان تجزی در ملکه اجتهاد است.^۲
 ۳. گروهی دیگر از علما نیز درباره تجزی به نقل گفته‌های موافق و مخالف بسنده کرده‌اند و از اظهار نظر خودداری ورزیده‌اند.
- از عالمان شیعه این روش به سید عمیدالدین (خواهرزاده علامه حلی (م ۷۵۴) و فخرالمحققین^۳ (م ۷۷۱)) نسبت داده شده و از عامه این دیدگاه به حاجبی و عضدی^۴ نسبت داده شده است.
- به هر حال، قول به تجزیه در بین علمای اهل سنت اولین بار توسط غزالی و عضدی مطرح شده و در علمای شیعه گویا اولین بار علامه حلی (م ۷۲۶) در

۱. الاصول العامة للفقہ المقارن، محمد تقی حکیم، ص ۵۸۳، به نقل از حاشیه رشتی بر کفایة الاصول، ج ۲، ص ۳۵۰.

۲. الاصول العامة للفقہ المقارن، ص ۵۸۸.

۳. هداية المسترشدين، ص ۴۵۶.

۴. همان جا، فواتح الرحموت چاپ شده در حاشیه المستصفی، ج ۲، ص ۳۴۶.

کتاب‌های گوناگون خود از تجزی بالصراحه نام برده و به بحث پرداخته است.^۱ البته در کتاب الذریعه مرتضی و العده شیخ طوسی نیز اشاراتی به این معنا هست، اگرچه بدان تصریح نشده است. از باب نمونه سید مرتضی در کتاب الذریعه می‌نویسد: «و هر کس که بتواند علم به این اصول پیدا کند با کثرت شبهات در آن‌ها، پس باید تمکن از علم به احکام حوادث داشته باشد و هرگاه بتواند بدان‌ها علم پیدا کند تقلید برای او جایز نیست».^۲

یعنی کسی که تمکن دارد علم پیدا کند به این اصول با اینکه شبهات زیادی در آنهاست باید تمکن داشته باشد از علم به احکام حوادث و هرگاه تمکن از علم به احکام حوادث پیدا کرد- این جا نمی‌گوید علم او به احکام حوادث فعلیت پیدا کند، بلکه می‌گوید تمکن داشته باشد اعم از این که علم او فعلی باشد و در جمیع ابواب باشد یا نه که این شامل مجتهد متجزی هم می‌شود- تقلید برای او جایز نیست و مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده چنین می‌نویسد: «اما طلب کنند فتوا دو قسم است: یکی آنکه توان استدلال و رسیدن به دانش حادثه را دارد همانند مفتی، و آن کس که این گونه باشد برایش جایز نیست که از مفتی تقلید نماید و به فتوایش مراجعه کند».^۳

از این عبارت می‌توان فهمید که اگر کسی تمکن از علم به احکام شرعی داشت اگر چه این ملکه را به فعلیت نرسانده تقلید بر او جایز نیست. چنان چه دانسته شد اولین بار مسئله تجزی، توسط علامه حلی صراحتاً در کتاب‌های گوناگون فقهی و اصولی به بحث گذاشته شد. علامه حلی (م ۷۲۶) در کتاب تهذیب الوصول الی علم الاصول

۱. هدایة المسترشدين، ص ۴۵۶.

۲. الذریعة، ج ۲، ص ۳۱۲.

۳. العدة فی الاصول، ج ۲، ص ۷۲۹.

می‌نویسد: «اجتهاد در اصطلاح به کار بردن توان فقیه است برای به دست آوردن ظن به حکم شرعی و قول نزدیک‌تر به واقع این است که تجزی را بپذیریم؛ زیرا مقتضی برای لزوم عمل به اجتهاد در جمیع احکام، در بعض احکام نیز موجود است». و در قواعد الاحکام در شرایط قاضی می‌نویسد: «شرط است که قاضی دارای توانی باشد که بتواند فروع را از اصول درآورد و داشتن تمام شرایط قضاوت بدون توان درآورد احکام کافی نیست، در تجزی اجتهاد اشکال است قول درست‌تر جایز بودن آن است»^۱.

هم‌چنین در کتاب مبادی الوصول می‌نویسد: «حق این است که جایز است اجتهاد در شخصی باشد و در دیگری نباشد، بلکه ممکن است اجتهاد در مسئله‌ای برای کسی پیدا شود و در مسئله‌ای دیگر مجتهد نباشد»^۲.

علامه حلی هم‌چنین در کتاب نه‌ایة الوصول^۳ تجزی را مورد بحث قرار می‌دهد. و فخرالمحققین (م ۷۷۱) فرزند علامه نیز بحث آن را در ایضاح القواعد^۴ خود آورده، ولی از اظهار نظر در مورد تجزی خودداری کرده است، او می‌نویسد: «می‌گوییم: اصولیون در این مسئله اختلاف نظر نموده‌اند. برخی گفته‌اند اجتهاد تجزیه پذیر است و جایز است که عالمی به منصب اجتهاد در برخی از احکام، بلکه در برخی از مسائل دون آخر نائل آید و عده دیگر این کار را ممنوع داشته‌اند»^۵.

۱. قواعد الاصول، علامه حلی، ص ۱۰۲، چاپ سنگی.

۲. مبادی الوصول، علامه حلی، ص ۲۴۳.

۳. نه‌ایة الوصول الی علم الاصول، ص ۶۱۶.

۴. ایضاح القواعد، فخرالمحققین، ج ۴، ص ۳۰۲.

۵. همان جا.

شهید اول (ش ۷۸۶) در کتاب ذکری تجزی را می‌پذیرد^۱ و در دروس در کتاب قضاء می‌نویسد: «اصح آن است که اجتهاد تجزیه پذیر است»^۲.
و ابوالفتح شریفی گرگانی (م ۹۷۶) در رساله اصول فقه فارسی خود می‌نویسد: «مختار آن است که اجتهاد متجزی می‌شود؛ زیرا که قوت استدلال بر بعضی مسائل حکم قوت استدلال بر همه مسائل دارد در اعتبار و صحت عمل بر آن، چنان که مخفی نیست»^۳.

محقق اردبیلی (م ۹۹۳) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان می‌نویسد: «ظاهر آن است که آن چه برای مجتهد کل رواست برای مجتهد جزء و متجزی نیز روا می‌باشد؛ زیرا ظاهر ادله جایز بودن تجزی است همان گونه که این جواز، مذهب مصنف کتاب ارشاد الاذهان (یعنی علامه حلی) و بعضی از محققان است و دلیل آن در جای خود بیان شده است»^۴.

و صاحب معالم (م ۱۰۱۱) که شاگرد محقق اردبیلی است تجزی را ممکن می‌داند و در کتاب معالم در این باره می‌نویسد: «علما اختلاف کرده‌اند در قبول اجتهاد تجزی را تجزی به معنای جریان اجتهاد است در بعضی از مسائل دون بعضی دیگر، به اینکه برای عالم ملاک اجتهاد در بعضی از مسائل فقط حاصل شود. آیا جایز است که در آن بعضی که توانایی دارد، اجتهاد کند یا نه؟ دوقول است: علامه در تهذیب، شهید اول در دروس و ذکری و پدرم (شهید ثانی) در برخی کتاب‌های خود قول به تجزی را پذیرفته‌اند»^۵.

۱. معالم الاصول، ص ۳۳۲.

۲. دروس، ج ۲، ص ۶۶، الفصول، ص ۳۹۳.

۳. فهرست واره فقه هزار و چهارصد ساله در زبان فارسی، محمد تقی دانش پژوه، ص ۲۳۴.

۴. مجمع الفائدة والبرهان، ج ۷، ص ۵۴۷.

۵. معالم الاصول، ص ۲۳۲.

و در جای دیگر می‌نویسد: «تحقیق نزد من در این مقام این است که فرض کردن قدرت شخصی بر استنباط بعضی از مسائل به نحوی که همانند مجتهد مطلق بتواند استنباط کند امری غیرممتنع و جایز است».^۱

شیخ بهائی در کتاب زبدة الاصول می‌نویسد: «تجزی جایز است به سبب روایت ابی خدیجه از امام صادق (ع)».^۲

مرحوم وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵) تجزی در اجتهاد را امری بدیهی می‌داند.^۳
سید محمد جواد حسینی عاملی (م ۱۲۲۶) در مفتاح الکرامه قول به تجزی را قول مشهور معرفی کرده است.^۴

سید مجاهد (م ۱۲۴۲) در مفاتیح الاصول تجزی را امری معقول می‌داند.^۵
میرزای قمی (م ۱۲۳۶) در کتاب قوانین الاصول قول به تجزی را قول مشهور دانسته است.^۶

هم چنین صاحب فصول قول به تجزی را به همه محققان نسبت داده است.^۷
مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الاصول،^۸ شیخ محمد حسین اصفهانی در نهایة الدرایه^۹ و رساله اجتهاد و تقلید،^۱ آقا ضیاءالدین عراقی در نهایة الافکار،^۲ شیخ

۱. همان، ص ۲۳۳.

۲. زبدة الاصول، ص ۱۱۶.

۳. رساله الاجتهاد و التقليد، وحید بهبهانی، ص ۳۱.

۴. مفتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۱۸.

۵. مفاتیح الاصول، سید مجاهد، ص ۵۸۳.

۶. قوانین الاصول، ج ۲، ص ۱۴۴.

۷. الفصول، ص ۳۹۴.

۸. کفایة الاصول، ج ۲، ص ۴۲۷.

۹. نهایة الدرایة، ج ۶، ص ۳۷۶.

عبدالکریم حائری در درر الفوائد^۳ سید ابوالحسن اصفهانی در منتهی الوصول و مقرر آن شیخ محمد تقی آملی،^۴ امام خمینی رحمته الله در کتاب الرسائل^۵ و تهذیب الاصول،^۶ حضرت آیت الله خویی در تنقیح^۷ و در الرأی السدید^۸ و بسیاری دیگر از بزرگان مراجع تجزی در اجتهاد را پذیرفته اند. اما نسبت به مقام دوم که جواز تقلید از مجتهد متجزی باشد در کتب علمای سلف، نشانی از این بحث نیست، البته در مشهوره ابی خدیجه از امام صادق علیه السلام این گونه آمده است: «مبادا محاکمات خود را به اهل جور ارجاع نمایید و لکن بنگرید به مردی از خودتان که چیزی از قضاوت های ما را می داند، پس او را بین خود قاضی قرار دهید که من او را قاضی قرار داده ام، پس به سوی او متوجه شوید».^۹

مناقشاتی از جهت سند^{۱۰} و دلالت^{۱۱} در این روایت شده است؛ با وجود این، برخی به آن در مقام تمسک کرده اند. همانند مقدس اردبیلی که درباره این روایت می نویسد: «این خبر دلالت بر تجزی اجتهاد و فتوا و تجویز قضاوت برای متجزی

۱. بحوث فی الاصول (رساله الاجتهاد و التقلید)، ص ۵.

۲. نهاية الافکار، جزء دوم قسم چهارم، ص ۲۲۴.

۳. درر الفوائد، ص ۶۹۷، با تقریرات آیت الله اراکی.

۴. منتهی الوصول، ص ۳۵۶.

۵. الرسائل، ج ۲، ص ۱۰۸.

۶. تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۵۲۴.

۷. التنقیح، ص ۳۳.

۸. الرأی السدید، ص ۱۳-۱۵.

۹. من لایحضره الفقیه، ج ۳، حدیث ۳۲۱۶، وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۱ من صفات القاضی، حدیث

۵؛ تهذیب، شیخ طوسی، ص ۲۱۹، حدیث ۵۱۶؛ الکافی، ج ۷، ص ۴۱۲؛ مرآة العقول، ج ۲۴، ص ۲۷۵.

۱۰. شیخ طوسی ابو خدیجه را تضعیف کرده است. الفهرست، شیخ طوسی، ص ۷۹، شماره ۳۲۷.

۱۱. مثل این که این روایت در مورد قضاوت وارد شده است نه فتوا دادن.

دارد پس بفهمم».^۱

در جای دیگر می نویسد: «و ظاهر روایت ابی خدیجه نیز عدم اشتراط کل است؛ زیرا از آن جواز حکم بر اساس علم به بعضی احکام به دست می آید».^۲

ظاهر روایت ابی خدیجه نیز شرط نبودن اجتهاد کل در قضاوت است؛ زیرا از آن فهمیده می شود که قضاوت با علم برخی از احکام جایز است».

شاید اولین کسی که بالصراحه سخن از جواز تقلید از مجتهد متجزی و قضاوت او گفته، محقق اردبیلی (م ۹۹۳) در مجمع الفائدة و البرهان باشد و ما برخی از عبارت آن را ذکر کردیم، و برخی دیگر عبارت است از: «شایسته نیست شک در جایز بودن عمل به گفته متجزی، بلکه با نبون مجتهد کل، واجب است عمل به گفته متجزی و ظاهر روایت ابی خدیجه آن است که مجتهد کل بودن شرط نیست؛ زیرا مفهوم از آن جواز حکم با علم به برخی از احکام است».^۳

ولی صاحب معالم (م ۱۰۱۱) با این که تجزی در اجتهاد را ممکن می داند؛ با وجود این، معتقد است که مجتهد متجزی جایز نیست به ظن خود در مسئله ای که اجتهاد نموده است عمل کند، چون در مقام اثبات دلیل بر حجیت آن نیست. و بقیه فقهای بعد از صاحب معالم با عصر حاضر هم هر کدام به نوبه خود یکی از این دو را قبول و یا رد در مجتهد متجزی را پذیرفته اند.

صاحب ریاض، سید مجاهد (م ۱۲۴۲) در این رابطه می نویسد: «مقام دوم در حجیت ظن متجزی است. بدان که قائلان به جواز تجزی اختلاف نظر دارند در جواز عمل وی به ظن خود در مسئله ای که در آن اجتهاد نموده، بر دو قول: اول اینکه جایز

۱. مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان، ج ۱۲، ص ۷.

۲. همان، ج ۱۲، ص ۵۴۷.

۳. همان، ج ۷، ص ۵۴۷.

نیست چنان که برای عامی جایز نیست و این قول از آن محقق شیخ صاحب معالم است و چه بسا از کلام جدم و پدرم نیز فهمیده می‌شود. دوم این که جایز است چنان که بر مجتهد جایز است و این قول از کتاب تهذیب، قواعد، تحریر، ذکری، دروس، مقاصد العلیه، الفیه پدر شیخ بهائی و کشف اللثام ... به دست می‌آید.^۱

صاحب معالم (م ۱۰۱۱) در کتاب معالم الاصول ظن مجتهد متجزی را در مسئله‌ای که اجتهاد نموده کافی در حجیت نمی‌داند و معتقد است دلیلی بر حجیت قول مجتهد متجزی در مقام اثبات نداریم. از این رو لذا در این باره می‌نویسد: «ولکن اگر در جواز اعتماد بر این استنباط متمسک به مساوات او با مجتهد مطلق شویم این قیاس است که ما بدان قائل نیستیم... بر فرض قبول کنیم ولکن تکیه گاه در اعتماد بر ظن مجتهد مطلق بر دلیل قطعی است که همان اجماع امت و حاکم بودن ضرورت بدان است ولی آخرین چیزی که در محل نزاع تصویر دارد آن است که دلیل ظنی‌ای حاصل آید که دلالت ند بر مساوات تجزی با اجتهاد مطلق و اعتماد متجزی بدان منجر به دور می‌شود زیرا مستلزم تجزی در مسئله تجزی است».^۲

وقتی عمل مجتهد به فتوای خودش جایز نباشد، تقلید دیگران از او نیز به طریق اولی جایز نیست. شیخ بهایی (م ۱۰۳۱) در کتاب زبدة الاصول اشکال دوری را که صاحب معالم در عمل مجتهد متجزی بر استنباط خود نموده، رد می‌کند. بنابراین شیخ بهایی معتقد به جواز عمل مجتهد متجزی به استنباط خود می‌باشد. شیخ بهایی در این زمینه می‌نویسد: «توهم دور باطل است؛ زیرا اجتهادی که اختلاف در تجزیه آن شده اجتهاد در فروع است»^۳ اما نسبت به جواز تقلید دیگران از مجتهد

۱. مفاتیح الاصول، سید مجاهد، ص ۵۸۴، الفصول، ص ۳۹۷.

۲. معالم الاصول، ص ۲۳۳.

۳. زبدة الاصول، ص ۱۱۶.

متجزی بحثی را عنوان نمی‌کند.

صاحب فصول (م ۱۲۵۴) در عین اینکه تجزی در اجتهاد را امری معقول می‌داند و قول مجتهد متجزی را در حق خودش حجت می‌داند، ولی تقلید از او را جایز نمی‌داند. از این رو، می‌نویسد: «سوم در حجیت نظر متجزی در حق غیرش می‌باشد. حق عدم حجیت نظر متجزی برای غیرش می‌باشد با تمکن از رجوع به مجتهد مطلق. هر چند نظرش در حق خودش حجیت است به سبب جریان اصل»^۱.

بالجمله علمای شیعه در زمینه جواز تقلید از متجزی یا عدم آن به دو دسته تقسیم شده‌اند: برخی از علمای شیعه همانند آخوند خراسانی و برخی از علمای پس از مرحوم آخوند، تقلید از مجتهد متجزی را جایز نمی‌دانند؛ چون معتقدند عناوین موجود در روایاتی که دال بر جواز تقلید است شامل مجتهد متجزی نمی‌شود.

مرحوم آخوند در این زمینه می‌نویسد: «سوم در جواز رجوع غیر مجتهد است به متجزی در هر مسئله‌ای که در آن اجتهاد نموده است. این مسئله محل اشکال است؛ زیرا این کار از قبیل رجوع جاهل به عالم است. از این رو ادله جواز تقلید شامل آن می‌شود و از جهت دیگر باید گفت در ادله تقلید اطلاقی نیست و بنای عقلا و سیره متشرعه بر رجوع به مثل مجتهد متجزی احراز نشده است و زود است بدانی که مقتضای ادل چیست»^۲.

امام خمینی رحمته الله در کتاب تهذیب الاصول^۳ و الرسائل^۴ ادله جواز تقلید را برای تقلید از متجزی کافی نمی‌داند.

۱. الفصول، ص ۳۹۷

۲. کفایة الاصول، ج ۲، ص ۴۲۹.

۳. تهذیب الاصول، ج ۳، ص ۱۶۱.

۴. الرسائل، ج ۲، ص ۱۲۰.

هم چنین حضرت آیت الله خویی در مصباح الاصول در این باره فرموده است: «اما رجوع غیر به متجزی ظاهر عدم جواز آن است».^۱

مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی در نهاية الافکار معتقد است: «در صورتی که متجزی در آنچه توانا بر استنباط است ضعیف تر از مجتهد مطلق باشد فتوای وی در حق دیگران حجت نیست و این بدین سبب است که با وجود فاضل، تقلید از مفضل جایز نیست».^۲

البته صاحب جواهر اجماعی را که در باب مراجعه نکردن به مفضل با وجود فاضل وجود دارد مربوط به باب ولایت می داند،^۳ ولی بسیاری از علما پس از مرحوم آخوند، تقلید از مجتهد متجزی را جایز می دانند و معتقدند عناوین موجود در روایات بر مجتهد متجزی نیز صادق است. مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه می نویسد: «و اقوی الجواز رجوع به متجزی است؛ زیرا بنای عقلا بر رجوع به اهل خبره ثابت است».^۴

هم چنین مرحوم شیخ عبدالکریم خوئینی در خود آموز کفایه^۵ شیخ محمدحسین اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید^۶ مرحوم آیت الله خویی فی الجمله الجملة در الرأی السدید^۷ و عده ای دیگر تقلید از متجزی را جایز می دانند. مرحوم شیخ عبدالکریم خوئینی در خود آموز کفایه پس از نقل گفتار مرحوم آخوند

۱. مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۴۲.

۲. نهاية الافکار، قسم دوم، جزء چهارم، ص ۲۲۶.

۳. جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۴۵.

۴. کفایة الاصول، ج ۲، در حاشیه مشکینی.

۵. خود آموز کفایه، خوئینی، ج ۲، ص ۳۴۷.

۶. رساله الاجتهاد والتقلید، ص ۵.

۷. الرأی السدید.

می‌نویسد: «پوشیده نیست که روایات بسیاری در باب حجیت خبر واحد، شیخ و غیره نقل نموده‌اند و اخبار قضاء تماما شهادت می‌دهند که ائمه اطهار علیهم‌السلام عوام را به علم راویان یا مجتهد مطلق در آنها ارجاع داده‌اند، با این‌ه یقینا مجتهد در آن زمان زرار و غیره نبوه؛ زیرا که معنی اجتهاد مطلق این است که تمام احکام را واقعا یا ظاهرا بداند و این مطلب برای راویان ممکن نبود؛ زیرا که طریق علم آنها منحصر به روایات بود و این مطلب با کمی تأمل واضح است که الان بعد از جمع همه روایات ائمه علیهم‌السلام در کتب، مجتهد مطلق نیست یا کم است تا چه برسد به آن زمان‌ها»^۱.

محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید خود در این زمینه می‌نویسد: «در اجتهاد تفاوتی نیست بین مطلق و متجزی در آنچه بر آن مترتب می‌باشد نسبت به مجتهد یا مقلد وی»^۲.

و در جای دیگر می‌نویسد: «و اما جواز ترتیب اثر بر متجزی از طرف دیگری از قبیل تقلید از او و نفوذ حکمش پس از مقتضای فطرت و سیره، اختلافی در آن دیده نمی‌شود، بعد از آن‌که ملاکش معلوم است و آن این‌که این شخص عالم است در آن‌چه به او مراجعه می‌گردد اعم از این‌که غیر از آن را که دخالتی در عملش ندارد بداند یا نه»^۳. به نظر اینجانب این قول اقرب الی الصواب است.

۱. خودآموز کفایه، خوئینی، ج ۲، ص ۳۴۷.

۲. بحوث فی الاصول، (رساله اجتهاد و تقلید)، ص ۵.

۳. همان، ص ۶.

فصل چهارم: معنای مرجعیت از عصر غیبت کبری تا کنون

یکی از عناوین مرتبط با اجتهاد و تقلید، عنوان مرجعیت است؛ این واژه از آغاز به شکل کنونی نبوده و سیر تکاملی چشمگیری را پیموده است. قبل از ورود به بحث مرجعیت، لازم است مطالبی در معنای چند واژه بیان شود:

گفتار اول: معنای فقه، فقیه، مفتی، مجتهد، مرجع تقلید

امروزه همه این‌ها به یک معنا و چندین واژه برای یک مصداق هستند و آن معنا، شخص آشنا با احکام دین است؛ یعنی مجتهد جامع الشرایط ولی این واژه‌ها از نظر مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند و ما به شرح اجمالی هریک می‌پردازیم:

فقه: در لغت معانی متعددی دارد. در صحاح اللغة جوهری، در جمهرة اللغة ابن درید، قاموس فیروز آبادی و مجمع البحرین، فقه را به معنای فطانت و زیرکی، خلاقیت و مهارت، علم و بصیرت، فهم و درک مطلق و علم و آگاهی ذکر کرده‌اند. در همه کتاب‌های مذکور نوشته شده است که پیش از بعثت رسول اکرم ﷺ و پیش از نشر معارف اسلامی، فقه به معنای درک و علم و فهم مطلق استعمال می‌شد و به تدریج شمول خود را از دست داد و به سبب کثرت استعمال در معنای بصیرت دینی و علم به مطلق معارف اسلامی و به دنبال آن در معنای اصطلاحی خود؛ یعنی علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی آنها استعمال شده است.

بنابراین فقه مطلق دانستن احکام نیست، بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادله و وسایط در اثبات آنها نه وسایط در ثبوت. این تعریف فقه در میان دانشمندان شیعه رواج داشته است. محقق حلی در معارف

الاصول، شهید اول در القواعد و الفوائد، شهید ثانی در تمهید القواعد، فاضل مقداد در نضد القواعد الفقهیه، حسن بن زین الدین در معالم الاصول، محقق قمی در قوانین الاصول و دیگران نیز معنایی شبیه به همین معنا را بیان کرده‌اند.

فقیه: فقیه صفت مشبیه یا صیغه مبالغه از ماده «فقه» است و با توجه به تعریف فقه، فقیه کسی است که علم به احکام شرعی از روی ادله تفصیلی آنها دارد.^۱ در عرف به کسی که فقط یک یا چند مسئله را به صورت استدلالی می‌داند فقیه نمی‌گویند. البته برخی از عالمان شیعه از جمله محقق حلی در معارج الاصول تصریح کرده است که علم تفصیلی به بخشی از احکام را می‌توان فقه نامید؛ آنجا که در تعریف فقه می‌نویسد: «فقه شناخت قصد متکلم است و در عرف فقها، علم تفصیلی به احکام شرعیه عملیه از روی استدلال بدان‌هاست».^۲ مفتی: این واژه از کلمه «فتوا» - به ضم فاء و فتح آن - یا «فتیا» گرفته شده و به سه معناست:

۱. در مفردات راغب^۳ و تهذیب اللغه^۴ آمده است: فتوا به معنای تبیین مسائلی می‌باشد که حکمش مشکل است.
۲. در مصباح المنیر، مقایس اللغه و المنجد، فتوا به معنای بیان حکم مسئله آمده است.
۳. برخی نیز فتوا را به معنای روشن کردن مبهم می‌دانند.^۵

۱. تاریخ فقه و فقها، دکتر گرجی، ص ۸.

۲. تاریخ فقه و فقها، حسن طارمی، ص ۷، معارج الاصول، ص ۴۷.

۳. مفردات راغب، ص ۳۷۳؛ ادوار فقه، ج ۱، ص ۵۴۷.

۴. تهذیب اللغه، ج ۱۴، ص ۳۲۷.

۵. العین، ص ۶۱۷، مرجعیت، ص ۳۲۲.

در قرآن مجید نیز واژه‌هایی چون «یستفتونک»، «یفتیکم»،^۱ «افتنا»،^۲ «افتونی»،^۳ «لا تستفت»^۴ آمده که به معنای روشن کردن، توضیح دادن و پاسخ به سؤالات و ابهامات است و اختصاص به مسائل فرعی (یعنی فقه اصطلاحی) ندارد.

بنابراین فتوا و استفتا و دیگر مشتقات این کلمه در قرآن به معنای سؤال کردن و پاسخ سؤال دادن و روشن کردن ابهام بوده و برای همه امور اعتقادی و شرعی و موضوعات خارجی و غیره به کار می‌رود. در سخنان امامان معصوم علیهم‌السلام نیز این واژه به چشم می‌خورد کما این که امام باقر علیه‌السلام به ابان بن تغلب فرمودند که در مسجد شهر بنشین و فتوا بده.^۵ در اینجا فتوا به معنای پاسخ به سؤالات اعتقادی دینی و مسائل شرعی مردم است، ولی در کلمات شرعی مردم را می‌داد به کار می‌رفته است.^۶ بنابراین در اصطلاح به معنای بیان حکم الله است.

مجتهد: این واژه مأخوذ از ماده «جهد» به معنای به کارگیری تمام توان یا «جهد» به معنای مشقت و سختی است.^۷ ابن اثیر در النهایه می‌نویسد: «اجتهاد عبارت است از سعی و کوشش برای جستجو و طلب امری». ابن منظور مسری نیز در لسان العرب می‌نویسد: «جُهد و جَهد به معنای طاقت و توان است».

در اصطلاح فقهای سلف، «اجتهاد» به معنای تلاش برای استخراج احکام شرعی از ادله شرعی است.^۸ مرحوم شیخ بهایی اجتهاد را ملکه استنباط احکام

۱. نساء/۱۷۶.

۲. یوسف/۴۶.

۳. نمل/۳۲.

۴. کهف/۲۲.

۵. رجال نجاشی، ص ۱۰.

۶. مرجعیت، ص ۳۴۲.

۷. نهایه، ابن اثیر، ج ۱، ص ۲۱۹، لسان العرب، ج ۳، ص ۱۳۳.

۸. معارج الاصول، ص ۱۷۹.

می‌داند.^۱ مرحوم آخوند نیز آن را به کارگیری توان در راه تحصیل و یافتن حجیت بر حکم شرعی معنا می‌کند.^۲ ولی عده‌ای از محدثان و اخباریان چون علم اصول فقه و اجتهاد وابستگی دارند و بیشتر در میان اهل سنت متداول بوده، با علم اصول و اجتهاد مخالفت ورزیدند و آن را حرام دانستند و حال این که اجتهاد مورد نظر فقهای شیعه با رأی، قیاس و استحسان معمول میان اهل سنت که نامش را اجتهاد گذارد بودند، فرق کلی داشته و دارد.^۳

اما بسیاری از مؤلفان اهل سنت، «فقه» را به معنای آگاهی به مجموعه‌ای از احکام عملی دین می‌دانند؛ خواه این آگاهی از راه دلیل به دست آمده باشد یا از راه حفظ آرای فقهای دیگر، بدین سبب گفته‌اند که آگاهی به مجموعه‌ای از احکام عملی دین اگر از روی دلیل باشد آن را «اجتهاد» می‌گویند. بنابراین برخی از فقها مجتهدند، ولی همه مجتهدان فقیه هستند؛ بدین سبب گفته‌اند لفظ مجتهد جز بر مؤسسان مذاهب فقهی استعمال نمی‌شود و سایر علما را باید فقیه دانست.^۴

به نظر علمای شیعه که باب اجتهاد را مفتوح می‌دانند، این تقسیم‌بندی مطلقاً پذیرفته نیست و مجتهد و فقیه به یک معنا می‌باشند.

مرجع تقلید: مرجع تقلید به معنای محل رجوع و ملجأ و پناهگاه است و در اصطلاح به معنای فقیه جامع الشرایطی است که صلاحیت افتاء و صدور احکام را دارد و به سیستم قانون‌گذاری اسلام آشنایی کامل دارد و دارای فتوا و رساله برای مراجعه مقلدان می‌باشد به تعبیر واضح‌تر مرجع تقلید متخصص در احکام اسلام

۱. زبدة الاصول، ۱۱۵؛ التنقیح، ج ۱، ص ۲۰؛ رساله اجتهاد و تقلید، شیخ انصاری، ص ۵۳.

۲. کفایة الاصول، ج ۲، ص ۴۲۲.

۳. وحید بهبهانی، ص ۶۴.

۴. تاریخ فقه و فقها، ج ۱، ص ۷-۹.

است که منبعی برای مراجعه عوام و جاهلان برای فراگیری احکام است و خود را در این معرضیت قرار داده است.

اولین بار مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی کلمه «مرجع تقلید» را در رساله خود مطرح کرد. و پس از ایشان به تدریج این واژه رواج یافت.

به هر حال چنان که دانسته شد امروزه همه این واژه‌ها به یک معنا و چندین واژه برای یک مصداق هستند و منظور از آن همان مجتهد جامع الشرایط است که صلاحیت پیروی و تقلید را دارد.

گفتار دوم: دوره‌های مرجعیت

اصل مرجعیت به معنای رجوع جاهل به عالم در دین و فراگیری احکام شرعی از متخصصان، از همان اوان ظهور اسلام وجود داشته است و با نگاهی پیشینه تاریخی آن می‌یابیم که در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام این نهاد پی ریزی شده و در امتداد تاریخ اسلام، به اقتضای شرایط و مصالح، تحولاتی را پشت سر گذاشته است.

در زمان حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مردم مستقیماً احکام دینی خود را از آن حضرت فرا می‌گرفتند و در مواردی که به آن حضرت دسترسی نداشتند به صحابه مورد اعتماد و آگاه به مسائل و احکام شرع رجوع می‌کردند. این شیوه در عصر تابعان و عصر حضور ائمه علیهم السلام نیز استمرار داشته است، گرچه تا قرن سوم و آغاز غیبت صغرا، فقهای شیعه تحت الشعاع وجود امامان بودند و ائمه علیهم السلام خود پاسخگوی نیازهای دینی مردم بودند؛ اما برای افرادی که امکان فراگیری مستقیم از آن بزرگواران را نداشتند، اشخاصی را به عنوان مرجع احکام و تعالیم دینی معرفی می‌کردند تا مردم بلا تکلیف و متحیر نمانند. روایات زیادی در این باره وارد شده

است و ما برای نمونه دو روایت را ذکر می‌کنیم:

۱. عبدالعزیز مهتدی که از اصحاب خاص حضرت رضا علیه السلام و وکیل آن حضرت بوده است، می‌گوید: «از آن حضرت سؤال کردم که همیشه نمی‌توانم از محضر شما استفاده کنم، در هنگام ابتلا به مسائل دینی، معالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟» حضرت فرمود: «از یونس بن عبدالرحمان فرا بگیر.»^۱

۲. امام باقر علیه السلام به ابان بن تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده؛ چه این که من دوست دارم در میان شیعیانم همانند توافرادی دیده شوند.»^۲

هم چنین حارث بن مغیره^۳ و زکریا بن آدم^۴ و یزید بن معاویه^۵ ابوبصیر^۶ و زراره^۷ و... از کسانی هستند که ائمه علیهم السلام شیعیان و پیروان خود را به آنان ارجاع داده‌اند.

در زمان غیبت صغرا، مرجع پاسخگویی مردم نواب اربعه (عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و ابوالحسن علی بن محمد سمري) و علمای بلاد بودند. البته این دوره نیز همانند دوره قبل استمرار سنت است و مرجعیت به گونه‌ای که در زمان ما مصطلح است تلقی نمی‌شد و از زمان غیبت کبرا تا کنون نیز نهاد مرجعیت فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است و شیعیان به فقهای بزرگ رجوع می‌کردند و آنها نیز در امر دین فتوا می‌دادند و این حرکت ادامه داشت تا زمان استاد کل وحید بهبهانی (م ۱۲۸۰) که مرجعیت شیعه

۱. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۷، حدیث ۳۴.

۲. همان جا.

۳. همان، ج ۱۸، حدیث ۲۴.

۴. همان، ج ۱۸، حدیث ۲۷.

۵. همان، ج ۱۸، حدیث ۲۱.

۶. همان، ج ۱۸، حدیث ۱۴.

۷. همان، ج ۱۸، حدیث ۲۱.

جلوه‌ای ویژه به خود گرفت.

با ظهور وحید بهبهانی به عنوان استاد کل با تأکیدی که علمای اصولی زمان بر اعتبار ظن مجتهد اعلم و ولایت عامه او در امور شرعی در عصر غیبت داشتند، زمینه برای نهادینه شدن مقام مجتهد به عنوان مرجع تام تقلید هموار شد، با اینکه در میان شاگردان وحید بهبهانی مسئله لزوم متابعت از مجتهد اعلم مطرح بود.^۱ با این همه به علت تعدد علمای این عصر و هم تراز بودن ایشان با یکدیگر، مرجعیت تجسم نهادین خود را ظاهر نساخت تا وقتی که شیخ الفقها محمد حسن نجفی^۲ در سال ۱۲۶۲ مرجع اصلی شد و چهار سال بعد با وصیت خود، آن را رسماً به شیخ اعظم انصاری واگذار کرد. ظهور مرجعیت به صورت نهاد، هم زمان با عصری بود که گرایش‌های شیخی و صوفیه راه‌های دیگری را برای دستیابی به علم امام پیشنهاد می‌کردند. همه این راه‌ها در تحلیل نهایی، روی مقام یگانه یک مرشد یا عالم ربانی به عنوان قطب یا رکن رابع تکیه می‌کردند. بازتاب این روندها را می‌توان در همبستگی بیشتر متابعت علما از یکدیگر آن‌طور که در محاکمه شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی آشکار شد، مشاهده کرد. در این محاکمه مجتهدان برای تطبیق فتاوی خود و توجیه شرعی متابعت از یکدیگر به مقبوله عمر بن حنظله به منظور تقویت مقام مرجع فتوا و تقلید استناد کردند.^۳

در این زمان شیخ مرتضی انصاری که از درگیری مستقیم در جریانات مزبور خودداری کرده بود، چگونگی حصول علم شرعی و قواعد فقهی آن را موضوع اصلی رساله‌های فرائد الاصول خویش قرار داد؛ بدین سبب مورد توجه قاطبه علما قرار گرفت و

۱. قصص العلماء، ص ۱۵۳-۱۶۱.

۲. شیخ محمد حسن نجفی نویسنده بزرگ‌ترین کتاب فقهی و اجتهادی شیعه، یعنی جواهر الکلام است.

۳. سیمای بزرگان، مرتضی مدرسی چهاردهی، ص ۳۰.

او تنها مرجع تقلیدی بود که تمام فقهای شیعه بر اعلیت و مرجعیت او اتفاق کردند. آثار حیثیت و اعتباری که مرحوم شیخ انصاری برای مقام مرجعیت ایجاد کرد در زمان خلف شایسته‌اش میرزای شیرازی (م ۱۳۱۲) آشکار شد و فتوای تحریم تنباکو که به منزله یک حکم شرعی لازم الاجرا شده بود، برای نخستین بار از طریق تقابل مشروعیت مذهبی با اقتدار حکومتی، دستور دولت حاکم را رسماً و بدون استفاده از زور در هم شکست و نقش سیاسی فقیه با حکم مشهور تحریم تنباکو (۱۳۰۸) بعد اجرایی تازه‌ای پیدا کرد و زمینه‌های ارتباط وسیع‌تری را میان فقیه و عامه مردم به وجود آورد. این ارتباط با ورود صنعت چاپ در ایران دامنه گسترده‌ای یافت و دسترسی به فتاوای فقیه و تفاهم فی ما بین را برای عده بیشتری از مقلدان ایجاد کرد و این عوامل زمینه‌ساز گرایش به ساده و خلاصه کردن فقه شد که آثار آن در زمان مرحوم شیخ انصاری در رواج رساله عملیه بروز کرد که ما در بخش رساله‌نویسی بدان می‌پردازیم.

به هر حال با رواج رساله عملیه که خود ناشی از الزامی شدن اصل تقلید در فروع بود، در افزایش مقلدان و مرکزیت مقام مجتهد مؤثر افتاد. قدرت اجتهاد و امکان تطبیق آن با نیازهای روز و بسط اقتدار فقها در بی‌رونق کردن طریقه‌های صوفیه و سوق دادن مشتاقان معارف الهی و حکمت متعالیه به سوی اجتهاد اصولی مؤثر بوده است عامل دیگری که موجب تبلور نقش فقیه و موضع فقاهت شد، جنبش مشروطیت ایران بود که در آغاز، اصناف مردم دامنه استفای در امور شرعی را به کسب تکلیف در شیوه مبارزاتشان با احکام زمان گسترش دادند و آخوند خراسانی شاید نخستین فقیه شیعه است که مقام مرجعیت را در خدمت اهداف اجتماعی، سیاسی مردم ایران قرار داد؛ وی اصول مشروطیت و بسیاری از مفاهیم تازه چون بانکداری، تأسیس مدرسه و نظام جدید را مشروعیت بخشید و علاوه بر وظیفه توضیح مبانی شرعی، دفاع از

سرزمین‌های شیعه را در برابر تجاوز نظامی بیگانگان نیز بر عهده گرفت.^۱

به هر حال پس از مرحوم شیخ انصاری بزرگانی چون میرزای شیرازی، سید حسین کوه کمره‌ای، آخوند خراسانی، میرزا حبیب‌الله رشتی، سید محمد کاظم یزدی، سید ابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین قمی، آیت‌الله حکیم، آیت‌الله بروجردی و غیره به مقام مرجعیت شیعه نائل شدند، ولی هیچ یک همانند مرحوم شیخ انصاری مورد اتفاق نظر همه فقهای شیعه قرار نگرفتند. آیت‌الله بروجردی گرچه زعامت عامه شیعیان خصوصاً ایران را عهده‌دار بود، ولی با وجود این عده زیادی در کشورهای لبنان و عراق از آیت‌الله حکیم پیروی می‌کردند. پس از آیت‌الله بروجردی نیز تا کنون دنیای شیعه با تعدد مراجع عظام تقلید مواجه بوده و می‌باشد.

چنان که دانسته شد از زمان غیبت تاکنون نهاد مرجعیت فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشت. مرحوم شهید صدر چهار دوره تاریخی برای نهاد مرجعیت قائل شده است که ما به اختصار آنها را بیان می‌کنیم:

مرحله اول: ارتباطات فردی بین مردم و مجتهدان

به این که مردم به هنگام مشکلات دینی به عالم معروف و مشهور منطقه و بلاد خود مراجعه و پاسخ دریافت می‌کردند. این دوره از زمان اصحاب ائمه علیهم‌السلام تا زمان علامه حلی رواج داشته است.

مرحله دوم: ایجاد نهاد مرجعیت

این دوره از زمان شهید اول پدید آمد. ایشان وکلایی را به نقاط مختلف می‌فرستاد که واسطه اتصال مردم و ایشان بودند. در لبنان و سوریه وکلایی قرار داده

۱. نشریه تحقیقات اسلامی، سال پنجم، شماره ۱-۲، ص ۳۴.

بود که زکات و خمس را جمع‌آوری می‌کردند و با این حرکت، قدرت متمرکز و پیوسته دینی را برای شیعه در تاریخ علما پدید آورده و همین مطلب نیز از مهم‌ترین علل شهادت آن بزرگوار بود.

مرحله سوم: تمرکز مرجعیت

این دوره به دست مرحوم کاشف الغطاء و معاصران ایشان به وجود آمد. مرجعیت در این دوره گرچه یک نهاد شد، ولی هنوز به صورت متمرکز در دنیا در نیامد تا مجموعه جهان تشیع را در برگیرد. در زمان کاشف الغطاء ارتباطات عراق و ایران وسیع‌تر شد و تمرکز امکان‌پذیر شد تا این که شیخ انصاری رحمته الله تقریباً زعامت جهان تشیع را به دست گرفت.

مرحله چهارم: رهبری امت

این دوره از ۱۵۰ تا ۱۶۰ سال قبل آغاز می‌شود که مرجعیت شیعه، علاوه بر تمرکز در رهبری امت در برخوردهای خارجی و داخلی، رهبری مبارزات ضد استعماری را برعهده گرفت.^۱

گفتار سوم: تعیین مرجعیت

آنچه از تاریخ شیعه خصوصاً از زمان وحید بهبهانی به بعد به دست می‌آید این است که فقهای طراز اول مجتهد و مرجع هر زمان را تعیین می‌کردند و او را اصلح از علمای دیگر تشخیص می‌دادند از زمان مرحوم وحید بهبهانی به بعد مسئله مرجعیت شکل جدیدی به خود گرفت؛ حدود ده نفر از علمای طراز اول، مرجع

۱. «المحنة» محاضرات حول المفهوم القرآنی للمحنة، سید محمد باقر صدر، ص ۴۵-۴۹؛ مجله حوزه، شماره ۲۵، ص ۱۹.

پس از خود را معین نمودند که مردم و علما را به آنان ارجاع دادند تا در مسائل شرعی و امور دینی به آنها رجوع کنند و ما اینک به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:

۱. تعیین مرجع توسط استاد کل وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵)

از میان شاگردان استاد کل وحید بهبهانی، شایسته‌ترینشان برای احراز تصدی مرجعیت سید محمد مهدی بحرالعلوم (م ۱۲۱۲) بود. وحید بهبهانی به صورت مستقیم مردم را به مرحوم بحرالعلوم ارجاع نداد، ولی در اواخر عمر از مرجعیت کناره‌گیری کرد و به مردم فرمود که در مقام تقلید از یکی از مبرزترین و ممتازترین شاگردان من (مرحوم بحرالعلوم) تقلید نمایید.^۱ استاد کل هنوز زنده بود که بحرالعلوم زعامت شیعه را آغاز کرد و نیز کرسی تدریس را به عهده گرفت.^۲ و ابوعلی حائری که از معاصران سید بحرالعلوم است، در منتهی المقال درباره وی می‌نویسد: ... «او بعد از استاد - دام علاهما - پیشوای مجتهدان و فقهای عراق و سید فضلالی علی الاطلاق است. علمای عراق در استنباط احکام و استفاده‌های علمی به وی پنا برند و بزرگان این دیار احکام و علوم خود را از او گیرند».^۳

۲. انتقال مرجعیت به شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۷)

پس از سید بحرالعلوم، مبرزترین و ممتازترین شاگرد وحید بهبهانی شخصیتی جز شیخ جعفر کاشف الغطاء نبود، از این رو مرجعیت به او منتقل شد. در مقام فضل او همین بس که مشهور است، گفته بود: «اگر تمام کتب فقهی را

۱. مراجعه شود به کتاب فوائد رجالیه بحرالعلوم و کتاب وحید بهبهانی اثر علی دوانی، ص ۱۷۳.

۲. ادوار اجتهاد، ص ۲۹۵؛ رجال بحرالعلوم، ص ۶۷-۷۰.

۳. منتهی المقال، به نقل از کتاب وحید بهبهانی، ص ۱۷۶.

بشویند من همه ابواب آن را از طهارت تا دیات از حفظ می نویسم».

علامه نوری از استادش شیخ عبدالحسین شیخ العراقین نقل می کند که گفت: «به استاد صاحب جواهر گفتم با این که شیخ جعفر استاد شما بود، چرا شما کتاب کشف الغطاء او را که پراز مطالب پیچیده و عبارات مشکله است شرح نکردید...؟ صاحب جواهر فرمود: «ای فرزند من نمی توانم مدارک و فروع مشکله کشف الغطاء را که می گوید: کذا و کذا و هکذا استنباط کنم»^۱.

مرحوم شیخ مرتضی انصاری نیز درباره شیخ جعفر کاشف الغطاء فرموده بود: «اگر فردی قواعد اصولی را که شیخ در اول کشف الغطاء مطرح ساخته به اتقان برساند، از نظر من مجتهد است».

۳. تعیین مرجع توسط شیخ جعفر کاشف الغطاء

شیخ جعفر کاشف الغطاء چون بارها فرزندش شیخ موسی کاشف الغطاء (م ۱۲۴۱) را در مجالس درس و بحث آزموده و به مراتب علمی وی واقف شده بود به طوری که او را بر همه فقههای شیعه (غیر از شهید اول و محقق اول) ترجیح می داد، وصیت کرده بود کرسی تدریس او را از افقه فرزندش که همان شیخ موسی بود به دست بگیرد و او را به عنوان جانشین بعد از خود و اعلم علما تعیین کرد.^۲ از این رو مرجعیت به وی منتقل شد.

۴. تعیین مرجع توسط شیخ خضر بن شلال (م ۱۲۵۵)

پس از وفات شیخ موسی کاشف الغطاء به سال ۱۲۴۱، بر سر تصدی مقام

۱. همان، ص ۱۹۵.

۲. ادوار فقه، ص ۳۱۲، معارف الرجال، ج ۳، ص ۳۰.

مرجعیت و تصدی کرسی تدریس، اختلاف بین شیخ علی کاشف الغطاء (م ۱۲۵۴) و صاحب جواهر (م ۱۲۶۶) درگرفت و سرانجام شیخ خضر بن شلال (م ۱۲۵۵) مشکل را حل کرد و شیخ علی را به عنوان مرجع واعلم برگزید.^۱ البته برخی^۲ نوشته‌اند که میرزای قمی (م ۱۲۳۱) اختلاف را حل کرده و شیخ علی را برگزیده است. این گفته درست نیست؛ زیرا میرزای قمی در سال ۱۲۳۱ فوت کرده بود؛ از این رو نمی‌توانست در سال ۱۲۴۱ رفع اختلاف کند.

۵. انتقال مرجعیت به صاحب جواهر

پس از وفات شیخ علی کاشف الغطاء به سال ۱۲۵۴، مرجعیت و کرسی تدریس حوزه علمیه نجف به مرحوم صاحب جواهر (م ۱۲۶۶) منتقل شد، البته شیخ حسن کاشف الغطاء (م ۱۲۶۲) نیز در اداره حوزه با صاحب جواهر شرکت داشت.

۶. تعیین مرجع توسط صاحب جواهر (م ۱۲۶۶)

صاحب جواهر احساس کرد که روزهای آخر عمر اوست؛ از این رو دستور داد همه علما و فقهای بزرگ و طراز اول نجف اشرف در مجلسی که در منزل او منعقد گشت شرکت جویند.^۳ همه پنداشتند که صاحب جواهر برای منصب مرجعیت در آینده، فرزندش شیخ عبدالحسین یا دامادش سید علی صاحب برهان قاطع را که هر دو از مفاخر شیعه بودند معرفی کند؛ ولی پس از حضور در مجلس دیدند صاحب جواهر نظری به حاضران انداخت و شیخ مرتضی انصاری را در میان

۱. معارف الرجال، ج ۱، ص ۲۹۵، الذریعة، ج ۲۳، ص ۲۰۲.

۲. ادوار فقه، محمد ابراهیم جناتی، ص ۳۱۳.

۳. برخی حضور هفتاد نفر از علما را در آن مجلس نوشته‌اند. ادوار اجتهاد، ص ۳۹۳.

حضار ندید، بلافاصله دستور داد او را به مجلس بیاورند. شخصی به دنبال شیخ رفت و او را در منزل نیافت اطلاع حاصل کرد که شیخ به حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف شده است، به دنبال شیخ به حرم شتافت و آنجا مشاهده کرد که شیخ با حالی عجیب رو به قبله ایستاده و دست‌های خود را به آسمان بلند کرده و برای شفای استادش صاحب جواهر دعا می‌کند، پس از اتمام دعا، آن شخص دعوت صاحب جواهر را به شیخ ابلاغ نمود و با هم به سمت منزل صاحب جواهر حرکت کردند. وقتی شیخ وارد مجلس شد استاد از آمدن او بسیار خرسند شد و از او تجلیل فراوان به عمل آورد و او را به بالین خود فرا خواند و دست شیخ مرتضی انصاری را گرفت و بر سینه خود نهاد و فرمود: «اینک مرگ بر من گوار شد». سپس رو به اهل مجلس کرد و فرمود: «پس از من، این مرجع شماس»^۱، آنگاه نظری به شیخ افکند و فرمود: «ای شیخ از احتیاط‌های خود اندکی فرو گذار؛ زیرا شریعت اسلام شریعتی سهل و ساده است»^۱.

بدین ترتیب در چنین مجلسی با حضور همه بزرگان عصر، مرجع آینده مسلمانان معرفی شد و این خبر به اطراف و اکناف مملکت اسلامی رسید.

با این اوصاف مرحوم شیخ چون معتقد بود که مرجع دینی باید اعلیٰ علما در زمان خود باشد و تقلید از اعلیٰ را لازم می‌دانست؛ بدین سبب پس از وفات صاحب جواهر از قبول این منصب خودداری کرد؛ چون به عقیده او سعید العلمای مازندرانی بدین مقام سزاوارتر بود؛ زیرا سابقه او را می‌دانست و هوش و زکاوت او را دیده بود. با مراجعه مردم به شیخ او ناگزیر شد که جریان را با سعید العلماء در میان بگذارد؛ از این رو در نامه‌ای به او چنین نوشت: «هنگامی که شما در کربلا بودید و با هم به مجلس درس

۱. زندگی و شخصیت شیخ انصاری، ص ۷۳.

مرحوم شریف العلما مازندرانی (ز.م ۱۲۷۰) می‌رفتیم، قدرت درک مطلب و فهم استعداد شما بهتر و بیشتر از من بود؛ بنابراین شایسته است شما به نجف تشریف آورده و این امر مهم مرجعیت و زعامت دینی مردم را عهده‌دار شوید». وقتی این نامه به دست شریف العلما رسید او هم در جواب نوشت: «مطلب چنان است که مرقوم داشتید، لیکن سالهاست که من تارک درس و بحث بوده و از حوزه علمیه دور بوده‌ام و گرفتار رتق و فتق امور مردم هستم، ولی شما در متن حوزه مشغول درس و بحث بوده‌اید؛ بنابراین بدون شک شما در این امر لایق ترو سزاوارتر از بنده هستید»^۱.

شیخ انصاری پس از دریافت نامه سعید العلمای مازندرانی حاضر شد منصب مرجعیت و زعامت عامه شیعه را به عهده بگیرد. شهرت و آوازه شیخ به فضل و تقوا در طول دوران تحصیل چنان بود که او را در حوزه‌های علمیه مشار با لبنان ساخته بود. مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء درباره وی گواهی به اجتهاد مطلق داده بود.

روزی کاشف الغطاء در برخورد با مرحوم شیخ جعفر شوشتری به او می‌گوید: «گمان مبر که شیخ مرتضی انصاری برای استفاده کردن از مباحث و مسائل به درس من می‌آید، به خدا قسم او مجتهد مطلق است، بلکه بدین سبب است که می‌گویند در خانه‌های کهن چیزی یافت می‌شود. او برای به دست آوردن چنین اموری به درس من می‌آید مأخوذ ذکر شود» جالب این است که این شهادت استاد، در زمانی است که عمر شیخ مرتضی انصاری از ۲۱ سال تجاوز نمی‌کرد.

هم‌چنین ملا احمد نراقی به مراتب علمی و فقهاتی شیخ شهادت می‌دهد. او روزی در حضور گروهی می‌گوید: «من در مسافرت‌های خود بیش از پنجاه مجتهد مطلق را زیارت کرده‌ام و با آنها به مذاکره علمی پرداخته‌ام، ولی هیچ کدام از آنها را

مانند شیخ مرتضی نیافتم^۱.

به هر حال با نظر صاحب جواهر و تأیید سعید العلمای مازندرانی بینه شرعی بر اعلمیت برای شیخ انصاری محرز شد و او در سن ۵۲ سالگی به مرجعیت تمام دنیای تشیع نایل شد و این در حالی بود که چهارصد تن مجتهد مسلم، اعلمیت وی را تصدیق کرده بودند.^۲

۷. انتقال مرجعیت به میرزا مجدد شیرازی (م ۱۳۱۲)

شیخ مرتضی انصاری در سال ۱۲۱۸ هجری قمری دار فانی را وداع گفت و حوزه‌های علمیه و جهان تشیع از آفتاب وجودش محروم گشتند. این حادثه در زمانی رخ داد که استعمارگران، به خصوص انگلیس برنامه‌هایی را برای ویرانگری ایران و ممالک اسلامی آغاز کرده بودند و استبداد داخلی نیز به اوج خود رسیده بود. از این رو مردم در این دوران حیرت، در پی ملجأ و پناهگاهی پرتوان و آگاه به مسائل دینی و سیاسی بودند و به شاگردان شیخ انصاری برای تعیین تکلیف در امر تقلید مراجعه و از آنان تعیین تکلیف کردند. در چنین وانفسایی بود که شاگردان وارسته و فضیلاى برجسته درس مرحوم شیخ انصاری، مرحوم میرزای شیرازی را به عنوان مرجع جامع و آگاه به مسائل زمان و حوادث واقع معرفی کردند و مرجعیت و زعامت عامه را به او سپردند که خلاصه آن چنین است:

میرزا حسن آشتیانی (م ۱۳۱۹)، آقا حسن نجم‌آبادی (م ۱۲۸۴) و میرزا عبدالرحیم نهاوندی (م ۱۳۰۴) در خانه میرزا حبیب‌الله رشتی (م ۱۳۱۲) گرد آمدند. پس از مقداری مشاوره به گفته میرزای آشتیانی همگی بر مقدم بودن میرزای شیرازی اتفاق کردند. پس

۱. ادوار فقه، ص ۲۵۱، این مطلب را مرحوم نراقی زمانی گفت که مرحوم شیخ ۳۲ ساله بود.

۲. مجله حوزه، شماره ۵۰-۵۱، ص ۱۶۴.

از آن در پی میرزا فرستادند و بعد از حضور او در مجلس به ایشان گفتند: «مردم نیاز به مرجع تقلید و زعامت دینی دارند و ما همگی بر شایستگی شما اتفاق کرده‌ایم». میرزا در پاسخ گفت: «من آمادگی این مهم را در خود نمی‌بینم و توانایی برآوردن احتیاجات مردم را هم ندارم. جناب آقا شیخ حسن نجم‌آبادی فقیه زمانه می‌باشد و شایسته‌تر از من بدین کار است» میرزا آقا حسن در جواب گفت: «به خدا سوگند این امر بر من حرام است و نتیجه ورود بدان جز افساد چیز دیگری نیست. این مسئله یک واجب عینی است به خصوص بر شما برآوردن احتیاجات مردم ساده است، ولی این زعامت دینی است که نیازمند مردی جامع‌الشرایط، عاقل، سیاستمدار، آشنا به امور و کامل النفس می‌باشد. و با این همه در هیچ کس جز شما جمع نیست». پس از اتمام کلام آقا حسن نجم‌آبادی همه اهل مجلس سخن او را تکرار کردند و بر پذیرش این منصب از جانب میرزا حکم کردند و میرزا در حالی که قطرات اشک بر گونه‌اش می‌غلطید این امر را پذیرفت و قسم یاد کرد که هیچ گاه به فکر خطور نکرده بود که روزی مرجع دینی مردم بوده، به این امر عظیم دچار شوم و مورد این امتحان بزرگ خداوندی واقع شوم.^۱

بدین ترتیب میرزای مجدد شیرازی به مقام مرجعیت و اداره امور شیعه نائل شد و با فتوای معروف تحریم تنباکو، قدرت و سیاست مرجعیت شیعه به شکل متمرکز و پر قدرت درآمد. البته در زمان میرزای شیرازی عده‌ای از سید حسن کوه کمره‌ای تقلید می‌کردند و پس از فوت ایشان در سال ۱۲۹۹، به میرزای شیرازی مراجعه کردند. در فضل علم و سیاست میرزای شیرازی همین بس که معروف است شیخ انصاری می‌فرمود: «من درسم را برای سه نفر، میرزای رشتی، آقا حسن نجم‌آبادی و میرزای شیرازی می‌گویم».^۲

۱. میرزای شیرازی، ص ۲۹، مجله حوزه، شماره ۵۰-۵۱، ص ۱۶۸.

۲. شیخ آقا بزرگ، ص ۳۶، مجله حوزه، شماره ۵۰-۵۱، ص ۱۶۵.

محقق رشتی نیز درباره ایشان می‌گوید: «شیخ استاد سه چیز ممتاز داشت،: علم، سیاست و زهد. سیاست را به حاج میرزا حسن شیرازی و علم را به من داد و زهد را با خود به قبر برد».^۱

۸. انتقال مرجعیت به میرزا محمد تقی شیرازی (م ۱۳۳۸)

پس از وفات میرزای شیرازی در سال ۱۳۱۲ هجری قمری عده‌ای از مردم به شیخ محمد طه نجفی (م ۱۳۲۳) و حاج آقا رضا همدانی (م ۱۳۲۲) مراجعه کردند، ولی مرجعیت آنان فراگیر و همگانی نشد و بسیاری از مردم و عالمان پس از رحلت میرزای شیرازی به مرحوم سید محمد فشارکی (م ۱۳۱۶) مراجعه کردند و از ایشان خواستند که مرجعیت مردم و ریاست حوزه سامرا را بپذیرد و ایشان در پاسخ فرمود: «من سزاوار مرجعیت نیستم؛ زیرا ریاست دینی و مرجعیت، غیر از علم فقه به امور دیگری نیازمند است؛ از قبیل سیاسات و شناخت موضع گیری‌های درست، ولی من شخصی هستم که در این گونه امور وسواس دارم و اگر در این امور دخالت کنم آن را به تباهی می‌کشم. برای من غیر از تدریس کار دیگری جایز نیست». و مردم را به جناب میرزا محمد تقی شیرازی رجوع داد.^۲

مرحوم آقا بزرگ تهرانی در وصف او می‌گوید: «میرزا محمد تقی شیرازی پیشوای انقلاب عراق، نخستین افروزنده شعله آن شورش، از بزرگترین عالمان بود و عظیم‌ترین مجتهدان و از مشهورترین مردم عصر خویش در علم و تقوا و غیرت دینی بود. با دوست و هم مباحثه خویش، سید محمد فشارکی اصفهانی، همراه نخستین دسته مهاجران به سامرا رفت و به محضر درس میرزای مجدد شیرازی

۱. مرگی در نور (زندگانی آخوند خراسانی) ص ۷۴؛ مجله حوزه، شماره ۵۰-۵۱، ص ۱۶۷.

۲. فوائد الرضویه، شیخ عباس قمی، ص ۵۹۴.

پیوست. سپس در شمار برترین شاگردان حوزه درس میرزای اول درآمد و جزء ارکان بحث در این حوزه علمی اسلامی گردید، ... این گونه بود تا آنکه استاد بزرگ او، میرزا محمد حسن شیرازی درگذشت و میرزا محمد تقی شیرازی از روی شایستگی و اولویت به جانشینی وی تعیین گشت و مرجع تقلید شد.^۱

مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در جنگ بین الملل اول که انگلیسی ها به عراق عرب که تا آن روز در دست دولت عثمانی بود هجوم آورده بودند فتوای جهاد داد. البته لازم به ذکر است که در زمان مشروطیت، حکم مشروطیت را مرحوم آخوند خراسانی (م ۱۳۳۰) و دو تن دیگر از علمای نجف (یعنی شیخ عبدالله مازندرانی دیوشلی و میرزا حسین خلیلی) امضا کردند و مثلث رهبری را تشکیل دادند. هم چنین عده زیادی از مرحوم سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷) تقلید می کردند.

۹. تعیین مرجعیت توسط میرزا محمد تقی شیرازی

وقتی از مرحوم میرزا محمد تقی سؤال می شد که مسائل احتیاطی شما را به چه کسی رجوع کنیم، در جواب ایشان مقلدان ایرانی را به شیخ عبدالکریم حائری (م ۱۳۵۵) مؤسس حوزه علمیه قم و مقلدان عراقی را به سید ابوالحسن اصفهانی (م ۱۳۶۵) ارجاع می داداند.^۲ مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی از مراجع عظام تقلید شیعه است که در زمان زعامت عامه خود، زبان زد عام و خاص بود.^۳

۱۰. تعیین مرجعیت توسط سید ابوالحسن اصفهانی

مرحوم صاحب عروه شیخ احمد کاشف الغطاء را به عنوان مرجع تقلید پس از

۱. بیدادگران اقالیم قبله، ص ۹۷-۱۰۷، نقباء البشر، ص ۲۶۱، شماره ۵۶۱.

۲. ادوار فقه، ص ۳۱۷.

۳. نقباء البشر، ص ۴۱، شماره ۹۲؛ ریحانة الادب، ج ۱، ص ۸۴.

خود معرفی کرد و مقلدان خود را در مسائل احتیاطی به ایشان ارجاع می داد. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی نیز، مسائل احتیاطی خود را به آیت الله بروجردی (م ۱۳۸۰) ارجاع می دادند و ایشان را به عنوان مرجع تقلید اعلم بعد از خود معرفی کردند.^۱ بعد از ارتحال سید ابوالحسن اصفهانی در سال ۱۳۶۵ اکثر مردم ایران و عراق و مقلدان ایشان به آیت الله بروجردی مراجعه کردند و عده ای نیز از حاج آقا حسین قمی (م ۱۳۶۶) تقلید کردند. پس از ارتحال حاج آقا حسین قمی تقریباً اکثر شیعیان دنیای اسلام از حضرت آیت الله بروجردی تقلید می کردند. البته عده ای در عراق و لبنان از آیت الله حکیم تقلید می نمودند و از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۰ هـ ق آیت الله سید محسن حکیم و سید محمود شاهرودی متصدی مقام مرجعیت بودند و پس از فوت مرحوم حکیم در سال ۱۳۹۰ هـ ق مرحوم شاهرودی تا سال ۱۳۹۴ هـ ق به زعامت خود ادامه دادند. این دو بزرگوار علاوه بر زعامت شیعه عهده دار تدریس در نجف اشرف نیز بودند.^۲ پس از آیت الله بروجردی، امام خمینی، آیت الله خویی، آیت الله نجفی مرعشی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله اراکی، آیت الله فاضل لنکرانی و.... به مرجعیت رسیدند. که بعداً توضیح بیشتری خواهیم داد.

۱. ادوار فقه، ص ۳۱۷.

۲. همان، ص ۳۳۸.

فصل پنجم: رساله‌های عملیه در میان متقدمین

گفتار اول: سیر تحول نگارش رساله‌های عملیه

شیعیان در زمان ائمه علیهم‌السلام در عصر غیبت صغرا و آغاز غیبت کبرا، راهی جز تمسک به متن اخبار و حدیث نداشتند؛ از این رو فقهای شیعه در پاسخ به مسائل دینی و شرعی به بیان متن احادیث که از معصوم علیه‌السلام رسیده بود بدون کم و کاست بسنده می‌کردند و نهایت کاری که در آغاز این دوره انجام شد، این بود که در تألیفاتی که برای بیان احکام شرعی نگاشته شده بود، اسناد روایات را حذف کردند، ولی بر متن و الفاظ احادیث هم‌چنان پایبند بودند. مانند کتاب‌های: المقنع، هدایه، من لایحضره الفقیه، فقه الرضا علیه‌السلام مقنعه، نهایه، مراسم، کافی، مهذب و...^۱.

ولی بعد از قدیمین (ابن ابی‌عقیل، ابن جنید اسکافی) با رونق یافتن مکتب مفید و شاگرد برجسته‌اش، سید مرتضی، روش اجتهاد جایگزین آن گردید. چنان که در کتاب ارزشمند مبسوط شیخ طوسی شیوه اجتهاد به طور کامل جایگزین روش اهل حدیث شد. به هر حال استنباط احکام شرعی از منابع اولیه روز به روز گسترش می‌یافت.

هم‌چنین مردم با مسائل نوپیدا روبه‌رو می‌شدند و از آیات و روایات موجود نمی‌توانستند احکام شرعی را بفهمند؛ بدین سبب سؤالات شرعی و دینی خود را برای مجتهدان می‌فرستادند و طلب پاسخ می‌کردن. کتاب‌هایی چون: جواهر

۱. البدر الزاهر (تقریرات درس آیت‌الله بروجردی)، ص ۸.

الفقه قاضی ابن براج،^۱ جوابات المسائل النیسابوریه شیخ مفید،^۲ المسائل التي سألتها الشيخ ابو جعفر الطوسي اثر شيخ مفيد،^۳ جوابات المسائل الطرابلسيات و جوابات المسائل الموصلية اثر سيد مرتضى^۴ و غيره بدین گونه شکل گرفتند.

کتاب‌هایی هم که حاوی فتاوی مرجع تقلید بود نیز برای استفاده مسلمانان تألیف شد؛ مانند: جمل العلم و العمل سید مرتضی، النهایة شیخ طوسی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی اثر ابن ادريس حلی، تبصرة المتعلمين اثر علامه حلی و غيره. در کنارش این تلاش سترگ کتاب‌های فقهی استدلالی و فنی نیز عرضه گردید؛ مانند: مبسوط شیخ طوسی، وغنية ابن زهره، شرايع الاسلام محقق حلی و غيره. این روش تا قرن دهم هجری ادامه داشت.^۵

به تعبیر دیگر تا زمان شیخ مفید (م ۴۱۳) علما در پاسخ به مسائل دینی و شرعی به بیان متن احادیث از معصوم بدون کم و کاست بسنده می‌کردند، ولی شیخ مفید (م ۴۱۳) کتاب المقنعه را نوشت که متضمن عین روایات نبود، بلکه برگزیده و استدراکي از روایات بود. البته شیخ مفید قصد اجتهاد و نوشتن فتواها به مفهوم امروزی را نداشت، ولی المقنعه مبنایی برای پی ریزی فقه استدلالی و توضیح مسائل مبتلا به شیعیان شد.

شیخ طوسی با شرح نمودن المقنعه مبانی روایتی آن را در کتاب تهذیب گرد آورد، آنگاه احادیث امامیه را مستقلاً در کتاب استبصار گردآوری کرد و از طرف

۱. چاپ شده در الجوامع الفقهیه، سال ۱۲۷۶.

۲. الذریعة، ج ۵، ص ۲۴۰.

۳. فهرست کتابخانه مجلس، ج ۱۷، ص ۹۷.

۴. چاپ شده در رسائل الشریف المرتضی در چهار جلد.

۵. مجله حوزه، شماره ۵۶-۵۷، ص ۳۶۴.

دیگر با نوشتن کتاب النهایه حد جدیدی برای فقه استدلالی شیعه بنا نهاد.^۱ سپس با نوشتن کتاب المبسوط نخستین سنگ بنای فقه مبسوط امامیه را پایه‌گذاری کرد. در این کتاب فقه تفریعی - از راه یافتن صور و اشکال گوناگون یک مسئله و در کتاب الخلاف وی فقه تطبیقی - از راه مقایسه میان مکتب‌های مختلف فقهی اسلامی - به فقه شیعه راه یافت.^۲

شیخ طوسی در کتاب گران سنگ مبسوط، تمامی ابواب فقه از طهارت تا دیات را با تفریعات گوناگون بیان می‌کند. پس از مرحوم شیخ شاگردش، مرحوم قاضی ابن براج (م ۴۸۱) کتاب جواهر الفقه را تألیف کرد که به صورت سؤال و جواب تنظیم شده و عامل مهمی در تسهیل مطالب فقهی بود و فروع فقهی بسیاری را در برداشت.^۳

پس از این دو بزرگوار، فقهای دیگر نیز این روش را ادامه دادند، ولی این کار فقهای شیعه در این دوران از حاشیه نویسی بر آثار شیخ طوسی و نقد آنها بالاتر رفت. تقریباً دو قرن پس از وفات شیخ طوسی و فروپاشی حوزه بغداد، فقه امامیه در حوزه حله با ظهور محقق حلی (م ۶۷۶) چهره تازه‌ای یافت. او فقه شیخ الطائفه را به درستی تهذیب کرد و آرا و دیدگاه‌های وی را در مسائل مختلف از کتاب‌های متعدد او گرد آورد و مرتب کرد و فقه وی را به شکلی پخته و منسجم و اصولی مدون ساخت و اعتبار آن را که با انتقادات ابن ادریس خدشه‌دار شده بود، به آن

۱. کتاب نهایه ترجمه‌ای به فارسی دارد که در سده ۶-۷ ترجمه شده است و در دو مجلد است، فهرست واره فقه هزار و چهارصد ساله اسلامی در زبان فارسی، ص ۳۵.

۲. زمین در فقه اسلامی، مدرسی طباطبایی، ص ۵۹.

۳. ادوار فقه، ص ۲۳۱.

باز گرداند.^۱ محقق حلی محتوای فقه شیعه را در چارچوب تازه‌ای عرضه کرد و در کتاب شرایع الاسلام، احکام فقی را به شیوه جدیدی در چهار بخش: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، تدوین و تبویب نمود. محقق حلی با الهام از روش سلار دیلمی کتاب شرایع را بدین گونه تبویب کرد. سلار فقه شیعه را به دو بخش: عبادات و معاملات و بخش دوم را به عقود و احکام، تقسیم کرده بود که بخش احکام آن نیز به نوبه خود به دو قسم احکام جزایی و سایر احکام دسته‌بندی شده بود.^۲ محقق حلی شرایع را به نام کتاب مختصر نافع خلاصه کرد و این کتاب ترجمه کهن فارسی‌ای دارد که در سال ۶۹۶ نوشته شده است. هم‌چنین علاءالدین قمی که در زمان شیخ بهایی می‌زیسته، ترجمه فارسی دیگری از آن کرده است.^۳ پس از محقق حلی شاگردش علامه حلی (م ۷۲۶) کار استاد را در همه زمینه‌ها گسترش داد. او فقه شیعه را به صورت تفصیلی، در تحریر الاحکام و تحلیلی، در تذکره الفقهاء و تطبیقی، در مختلف الشیعه و تلخیصی، در تبصرة المتعلمین بازنویسی کرد.^۴ پس از علامه حلی همه آثارش مرجع فقها و ماخذ اصیل اصیل و معتبر فقه شیعی بوده و هست.

فقه شیعه تا زمان علامه حلی معمولاً مباحث را به روال اهل سنت طرح می‌کردند. نخست دیدگاه‌ها و استدلالات فقهای شیعی را بیان می‌کردند، ولی پس از زمان علامه حلی از این روش دست کشیده شد و شاید نخستین کسی که از این روش دست کشید و از نقل آرا و استدلالات فقهای سنی در کتاب خود خودداری

۱. زمین در فقه اسلامی، ص ۶۳.

۲. همان، ص ۳۰.

۳. مراسم العلویه، سلار دیلمی، ص ۲۸-۱۴۳؛ فهرست واره فقه، ص ۳۷.

۴. زمین در فقه اسلامی، ص ۶۳.

کرد، حسین بن ابی طالب آبی (زنده در سال ۶۷۲)، شاگرد علامه حلی به ویژه فرزندش فخرالمحققین (م ۷۷۱) در ایضاح الفوائد این روش را تعقیب کرد و نقل فتواها و دیدگاه‌ها و استدلالات فقه‌های شیعی را جایگزین آرا و استدلالات فقه‌های اهل سنت نمودند.^۱

هم‌چنین در حوزه جبل عامل - که از درس آموختگان حله پایه‌گذاری شده بود - شمس‌الدین محمد بن مکی عاملی معروف به شهید اول (ش ۷۸۶) نیز به همین اساس مشی نمود، تا جایی که این گرایش به بهای شهادت وی و هم‌چنین شهید ثانی (ش ۹۶۶) تمام شد. ولی این حرکت باعث تأسیس علم قواعد فقه شیعه توسط شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد و تدوین بهتر مباحث علم اصول توسط حسن بن زین‌العابدین عاملی فرزند شهید ثانی در کتاب معالم الاصول و فقه توسط شهید ثانی در کتاب الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية شد و باعث تفریعات تحقیقی و ارزنده فقهی و نوآوری گردید و از فقه پیشینیان کاملاً ممتاز گردید.

در دوره صفویه (۹۰۷-۱۱۳۵) با پیروزی شیعیان و روی کار آمدن یک دولت شیعی، فقه شیعه به فعالیت‌های خود ادامه داد. محقق کرکی (م ۹۴۰) به تنظیم و تحکیم احکام فقه شیعه پرداخت و مسائلی چون نماز جمعه، خراج، مقاسمه و حدود، اختیارات فقه را که پیش از این به سبب عدد ابتلا جایگاه مهمی نداشت، مورد توجه قرار داد و در جامع المقاصد و تعلیق الارشاد و فوائد الشرائع مورد بحث قرار داد.^۲

۱. همان، ص ۶۵.

۲. همان، ص ۶۷.

پس از روی کار آمدن حکومت صفویه در ایران، علمای حوزه اصفهان، فارسی نویسی احکام را برای تحقق بیشتر احکام لازم دانستند و این کار مورد حمایت حکام صفوی قرار گرفت. شیخ بهایی جامع عباسی را (م ۱۰۳۱) بدین منظور و برای تشویق شاه عباس نوشت. تا زمان شیخ بهایی (م ۱۰۳۱) رساله‌های عملیه به سبک امروزی متداول نبود، بلکه رساله‌های عملیه یا به صورت علمی نوشته می‌شد یا در ضمن پاسخ و پرسش گردآوری می‌گردید، ولی شیخ بهایی با تألیف رساله جامع عباسی به زبان فارسی و با عباراتی روان و متضمن مسائل گوناگون و مسائل نوپیدا و بدون ابهام، تحولی جدید در رساله نویسی را آغاز کرد.

البته لازم به ذکر است که شیخ عبدالعالی، فرزند محقق کرکی (م ۹۹۳)، رساله‌ای در احکام ضروری نمازهای یومیه نوشت و شهید قاضی نورالله شوشتری (ش ۱۰۱۹) رساله‌ای در ابواب مختلف نوشت، ولی منحصر در بیان احکام ضروری بود.^۱ هم چنین چندین رساله دیگر در احکام به فارسی نوشته شد، ولی به جامعیت کتاب جامع عباسی نبود.

در اهمیت کتاب جامع عباسی همین بس که حدود ۲۳ بار چاپ شده است و عده زیادی بر آن حاشیه زده‌اند که از جمله آنها می‌توان به اشخاص زیر اشاره کرد:

- حاشیه سید اسماعیل صدر، شیخ علی محلاتی، سید محمد کاظم یزدی، شیخ عبدالله مامقانی و دیگران.^۲

هم چنین میرداماد (م ۱۰۴۱) رساله عملیه شارع النجاة به فارسی را به درخواست جمعی از مؤمنان نوشت و ملا محمد تقی مجلسی، معروف به مجلسی

۱. ادوار فقه، ص ۲۳۷.

۲. الذریعة، ج ۵، ص ۶۲.

اول (م ۱۰۷۰) رساله عملیه‌ای به نام احکام الشریعه نوشت و این روند ادامه یافت. جریان دیگری که در عصر صفویه اوج گرفت، جنبش اخباریه به رهبری ملا محمد امین استرآبادی (م ۱۰۳۶) است؛ این گرایش با استفاده از احساسات ناشی از دل‌بستگی به خاندان رسالت، روش اجتهاد و تفکر تعقلی و تحلیلی را در فقه شیعه محکوم کرد. آرای استرآبادی تأثیر سریعی در حوزه‌های فقه‌های شیعه داشت.^۱ تا جایی که روند اتکا بر روایات سرعت بیشتری به خود گرفت و مجلسی دوم با اذعان به اینکه توسل به احادیث اهل بیت علیهم‌السلام تنها راه نجات است،^۲ دست به جمع‌آوری و تدوین مجموعه دائرةالمعارف بزرگ شیعه یعنی کتاب بحارالانوار زد. به هر حال اخباریگری از دهه‌های نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبه کرد و چند دهه فقه شیعه را در تصرف انحصاری خود داشت و با اتکایی که اخباریان؛ از این رو بر احادیث مأثور داشتند لازم بود تا اخبار به نحوی بازیابی شوند و مورد تهذیب و تدوین قرار گیرند؛ از این رو این کار با دقت و حسن سلیقه محمد بن الحسن حر عاملی (م ۱۱۰۴) در کتاب وسائل الشیعه صورت گرفت و خودش بنا به درخواست جمعی فهرست جامعی بر این کتاب نوشت که یکی از شاگردانش آن را به فارسی ترجمه کرد و چون فهرست مزبور شامل عناوین احادیث بود، نزد اخباریان عملیه شیخ را داشت.^۳

در نیمه قرن یازدهم عده‌ای از فقهای اخباری در بحرین و خوزستان رشد کردند که سرآمد آنها عبارت بودند از: زین الدین علی بن سلیمان بن درویش بحرانی (م ۱۰۶۴)، سید نعمت الله جزائری (م ۱۱۱۲) و سلیمان بن عبدالله بحرانی

۱. لوامع صاحب قرائی، مجلسی اول، ص ۳۸.

۲. بحارالانوار، ج ۱، ص ۲.

۳. علم الحدیث، شانه چی، ص ۸۸.

ماحوزی (م۱۱۲۱) عبدالله بن صالح سماهيجی (م۱۱۳۵) و غيره. سرانجام از میان علمای اخباری که گرایش اخباری معتدل‌تری داشتند، شخصیتی به نام شیخ یوسف بحرانی (م۱۱۸۶) به جای بازنویسی و تدوین احادیث دست به تألیف کتاب عظیم فقه استدلالی الحقائق الناضره زد و تصریح کرد که راهی جز توسل به اجتهاد برای یافتن احکام مورد نیاز نیست.^۱

البته شیخ یوسف بحرانی هم می‌توانست به تهذیب و تبویب احادیث، مثل شیخ حر عاملی، صاحب وسائل الشیعه، یا تفسیر اخلاقی و عملی آن مانند ملا محسن فیض، صاحب الوافی بسنده کند، ولی وی یک دوره فقه با استناد به استنباطات خود از روایات نوشت. کتاب الحقائق الناضره وی راه را برای بازگویی فقه به بیانی نزدیک‌تر به مسائل و راه‌حل‌های عملی شیعیان باز کرد تا این که این روش در کشف الغطاء، ریاض المسائل، مستند الشیعه و جواهر الکلام تبلور بیشتری یافت. در نیمه قرن دوازدهم به سبب دشواری بیان و تفریع فقه شیعه به اخباریان آن طوری که از دشواری کار تفقه شیخ یوسف بحرانی و روی کار آمدن وی به اجتهاد پیداست^۲ و نیز به سبب قیام علمای اصولی برای توسعه و تحلیل فقه شیعه که مستلزم درهم شکستن جمود برخی اخباریان بود، سرانجام گرایش اخباری مجدداً در برابر گرایش اصولی به شدت شکست خورد و این در زمانی بود که پس از رخنه افغان‌ها به ایران و مساعی نادرشاه افشار (م۱۱۶۰) برای ایجاد هماهنگی مذهبی، مذهب شیعه در ایران جا افتاده بود و نقل اخبار بدون بحث و نظر دیگر برای اثبات اخلاص به خاندان پیامبر ﷺ کافی به نظر نمی‌رسید و

۱. الحقائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج ۶، ص ۱-۳.

۲. زمین در فقه شیعه، ص ۷۰.

بازگشت آقا وحید بهبهانی به عتبات و مبارزه با تحجر اخباریان، نقطه آغاز در هم کوبیدن نهضت اخباریه بود.

وی بساط مکتب اخباری را پس از سال‌ها حکومت بلا منازع بر فقه شیعه در هم پیچید، فقه وحید بهبهانی نخستین فقه شیعی است که قواعد اصول فقه در آن به درستی اعمال شده و این خود مشخصه اصلی آن است.^۱

توفیق دیگر بهبهانی یافتن شاگردان دانشمندی بود که سرمایه علمی خود را در خدمت توسعه اصولی فقه شیعه قرار دادند و شیخ جعفر بن خضر نجفی (م ۱۲۲۸) کشف الغطاء و الحق المبین را نوشت و ملا احمد نراقی (م ۱۲۴۵) مستند الشیعه را تألیف کرد. سرانجام تبخرو کارگشایی مجتهدان در مسائل فرعیه چنان پیشرفت کرد که جای بحثی برای رقبای احتمالی آنان باقی نگذاشت. طرز رفتار ملا علی نوری در حفظ احترام متقابل بین مجتهدان و عرفای متشرع و جدا نگه داشتن عرفا از صوفیه لایابالی و عدم مداخله در کار قضاوت و حکومت برای همه حکمای بعد از او سنت شد. در واقع مجتهدان قرن سیزدهم در کار بازنویسی فقه به پیشرفت‌هایی نائل آمده بودند. شیخ جعفر نجفی به موازات کشف الغطاء بغیة الطالب را به عنوان رساله عملیه نوشت. سید علی طباطبایی چکیده‌ای از ریاض المسائل را در زهرالریاض عرضه نمود و حجة الاسلام سید محمد باقر شفتی (م ۱۲۶۰) به جای نوشتن فقه به عمل کردن مفاد فقه فکرمی کرد و رساله اقامة الحدود وی بیانگردید اجرایی اوست. ملا احمد نراقی (م ۱۲۴۵) برای تحقق بیشتر مسائلی که در مستند الشیعه مطرح کرده بود، وسیلة النجاة را نگاشت و شیخ محمد حسن نجفی خلاصه‌ای از فتاوا خود را به نام نجات العباد عرضه

کرد. این کتاب که به گفته علامه تهرانی همه علمای متأخر بر آن حاشیه نوشتند به مدت هفتاد سال رساله عملیه مورد قبول همگان تقلی شد.^۱

در این زمان فقه تحلیلی از طریق نوشته‌های شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱) به اوج خود رسید. شیخ انصاری به جای نوشتن رساله عملیه به حاشیه زدن بر نجات العباد صاحب جواهر اکتفا کرد و میرزا حسن شیرازی و جانشینانش، یعنی مامقانی و شریانی و کوه کمره‌ای و آخوند خراسانی به نوشتن شروح بر نجات العباد اکتفا کردند.

به هر حال از زمان صاحب جواهر تا زمان نگارش عروة الوثقی بیشتر فقها به حاشیه نویسی بر کتب متقدمان رو آوردند و سرانجام آیت الله سید محمد کاظم یزدی با این که بر بیش از پانزده رساله عملیه از تبصرة علامه گرفته تا نجات العباد پایان داد و عروه برای فقه استدلالی - همانند مستمسک العروة آیت الله سید محسن حکیم - و هم برای فقه فتوایی - همانند ذخیره العباد نوشته میرزا محمد تقی شیرازی و وسیلة النجاة آیت الله ابوالحسن اصفهانی - مبنا قرار گرفت.^۲

از زمان نگارش عروه به بعد علما علاوه بر حاشیه نویسی بر کتب علمای سلف به نوشتن رساله مستقل رو آوردند.^۳ و تا کنون بسیاری از علما بر عروة الوثقی حاشیه زده و می‌زنند و روش رساله نویسی و پرسش و پاسخ، علاوه بر حاشیه زدن هم چنان ادامه دارد و در زمان حضرت آیت الله بروجردی (م ۱۳۸۰ هـ ق) علاوه بر حاشیه بر مناسک حج شیخ انصاری و عروة الوثقی سید یزدی، رساله عملیه مستقل به نام

۱. کیهان اندیشه، شماره ۲، ۱۳۶۴ شمسی، ص ۱۸، الذریعة، ج ۲۴، ص ۵۹، نشریه تحقیقات اسلامی، سال ششم، شماره ۱-۲، ص ۱۱۱.

۲. تحقیقات اسلامی، سال ششم، شماره ۱-۲، ص ۱۱۲.

۳. ادوار فقه، ص ۲۷۱.

جامع الفروع و مجمع الرسائل و انیس المقلدین فی احکام الدین که به صورت سؤال و جواب تنظیم شده بود، مناسک حج و رساله عملیه مستقل دیگری هم داشت که آن را رساله توضیح المسائل نامید.

گفتار دوم: رساله‌های عملیه در طول تاریخ تشیع

در زمان حضور معصومین علیهم‌السلام مرجع پاسخگویی به احکام اولاً بر عهده حضرات معصومین علیهم‌السلام بود و ثانیاً وظیفه پاسخگویی به احکام از سوی امامان معصوم علیهم‌السلام به اصحاب و فقهای شایسته واگذار شد و آنان نیز به نوبه خود احادیث و سخنان حضرات معصومین را گردآوری می‌کردند که اصول اربعه‌امه نمونه‌ای از آن است.

در زمان غیبت سنگین شناخت و تبیین احکام بردوش فقهای شیعه گذاشته شد و آنان نیز ناگزیر نظرات خود را به ابواب فقه در دسترس مردم قرار می‌دادند. این نوشته‌ها و رساله‌ها، گوناگون و متنوع بودند؛ برخی جامع و علمی و در بردارنده همه ابواب فقهی و برخی مختصر بود؛ برخی شامل همه مقوله‌های فقهی و برخی شامل بعضی از ابواب فقهی بود. هم‌چنین پاره‌ای از آنها به فارسی و پاره‌ای دیگر به عربی نوشته می‌شد. ما در این مقوله به آثار مهمی که در عصر غیبت نوشته شده است اشاره می‌کنیم:

۱. المقنع، الهدایة و کتاب فی الفقه از شیخ صدوق (م ۳۸۱).

۲. احکام النساء، العویص فی الفقه، الاشراف فی عامة فرائض اهل الاسلام، جوابات المسائل النیسابوریه، المقنعه، رساله فی تحریم ذبایح اهل کتاب، المسائل التي سألها الشيخ ابو جعفر الطوسي و غیره از شیخ مفید (م ۴۱۳).

۳. الانتصار، جمل العلم والعمل، جوابات المسائل الموصليات، جوابات المسائل التبنیات، جوابات المسائل میافارقین، جوابات المسائل الرسیات، جوابات المسائل الرازیات، جوابات المسائل الطرابلسیات، المسائل الناصریات، شتاب الفوائد والمسائل و غیره از سید مرتضی (م ۴۴۷).
۴. الکافی فی الفقه از ابوالصلاح حلبی (م ۴۴۷).
۵. المراسم العلویه از سلار دیلمی (م ۴۴۸) که محقق حلی (م ۶۷۶) آن را تلخیص کرد.
۶. المبسوط، المسائل الحائریات، النهایة، رسالة فی تحریم الفقاع، الایجاز فی الفرائض عمل الیوم واللیلہ، الجمل والعقود والخلاف که از شیخ طوسی (م ۴۶۰) که کتاب الخلاف را فضل بن حسن طبرسی (م ۵۴۸) تلخیص کرد و با نام المؤلف من المختلف عرضه شد.
۷. مسائل متفرقة از ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه (م ۴۶۳).
۸. الجواهر فی الفقه، المذهب، شرح جمل العلم والعمل از قاضی عبدالعزیز بن براج (م ۴۸۱).
۹. اصباح الشیعه بمصباح الشریعة از بیهقی نیشابوری کیدری (م اوآخر قرن پنجم) از نظام الدین صهرشتی (م اوآخر قرن پنجم).
۱۰. الوسيلة الی نیل الفضیلة، از ابن حمزه (زنده در سال ۵۶۶).
۱۱. مسائل به فارسی و فقه القرآن از قطب الدین راوندی (م ۵۷۳).
۱۲. غنیة النزوع، از ابن زهره (م ۵۸۵) این کتاب ترجمه ای فارسی دارد به نام

۱. این کتاب ترجمه ای به فارسی دارد که در سده ۶-۷ ترجمه شده و در دو مجلد است. فهرست واره فقه هزار و چهارصد ساله در زبان فارسی، ص ۳۵.

معتقد الامامیه اثر عمادالدین حسن مازندرانی طبرستانی زنده تا سال ۶۹۸^۱.
 ۱۳. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی و مسائل فی الباض الفقه و اجوبتها از ابن
 ادریس حلی (م ۵۸۹).

۱۴. البینات فی تحریر الموارث و الفرائض النصریه، از نصیرالدین محمد بن
 محمد بن حسن طوسی (م ۶۷۲).

۱۵. شرایع الاسلام، المختصر النافع، المسائل البغدادیه، المسائل الخواریات،
 المسائل الکمالیه، المسائل المصریه، المصطلحات الفقهیه، المعتمر، نکت
 النهایه و استحباب التیاسر لاهل العراق از محقق حلی (م ۶۷۲).

کتاب شرایع الاسلام چندین ترجمه فارسی و شرح دارد که بعضی از آنها
 عبارت‌اند از: ۱. جامع الرضوی که ترجمه فارسی است از عبدالغنی بن ابی الطالب
 کشمیری (میانه قرن ۱۲). ۲. ترجمه شرایع به فارسی از ابوالقاسم بن احمد
 یزدی (میانه قرن ۱۳). ۳. نجات المؤمنین از محمد کاظم^۴. ۴. سفینه توفیق به
 فارسی از عبدالصمد بن عاشوری تبریزی (زنده در سال ۱۱۰۱)^۵ و غیره.

کتاب المختصر النافع نیز که خلاصه‌ای از شرایع می‌باشد. ترجمه کهن فارسی
 دارد که در سال ۶۹۶ نوشته شده است.^۶ علاءالدین قمی که در زمان شیخ بهایی
 می‌زیسته ترجمه فارسی دیگری از آن کرده است.^۷ این کتاب بیش از ۳۳ شرح و

۱. ریاض العلماء، ج ۱، ص ۲۶۸-۲۷۴؛ فهرست واره فقه، ص ۳۶.
۲. فهرست بانکپور، ج ۱، ص ۲۰۱؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، حسین مدرسی طباطبایی، ص ۸۸.
۳. فهرست دانشگاه تهران، ج ۱۶، ص ۳۰۶؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۸۹.
۴. فهرست کتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد، ص ۱۹۰؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۸۹.
۵. فهرست کتابخانه مسجد اعظم قم، ص ۲۲۹؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۹۰.
۶. فهرست دانشگاه تهران، ج ۹، ص ۱۰۲۷؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۱۰۰.
۷. فهرست واره فقه، ص ۳۷؛ فهرست کتابخانه گوهرشاد، ص ۹۱؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۱۰۱.

حاشیه دارد.^۱

۱۶. کشف الرموز از حسن بن ابی طالب آبی (زنده در سال ۶۷۲).

۱۷. جامع الشرائع، نزهة الناظر و جامع الخلاف و الوفاق از یحیی بن سعید (م ۵۸۹).

۱۸. عقدالجواهر فی الاشباه و النظائر، تحصیل المنافع من کتاب النافع، التحفة السعدیة و المقتصر من المختصر. اجوبة المسائل المنهائیة، اجوبه مسائل ابن زهره، اجوبة المسائل الفقهیة، ارشاد الازهان (با بیش از ۲۴ شرح و حاشیه)،^۲ تبصرة المتعلمین کتاب تبصرة المتعلمین سه ترجمه فارسی دارد که یکی از محی الدین محمد کرمانی در شیراز است.^۳

تحریر الاحکام الشرعیة (با حدود پنج شرح و حاشیه)، تذکرة الفقهاء، تلخیص المرام (با دو شرح)، قواعد الاحکام (با بیش از چهل شرح و حاشیه)، مختلف الشیعة (با حدود پنج شرح و حاشیه)، منتهی المطلب، نهاية الاحکام، حواشی قواعد الاحکام، رسالة فی الموارث، رسالة واجبات الحج و غیره از علامه حلی (م ۷۲۶) (در اوائل قرن دهم) و دومی در کتابخانه دانشگاه تهران و سومی در کتابخانه ملی تهران است.^۴ هم چنین این کتاب حدود ۱۶ شرح و حاشیه دارد.^۵

۱۹. ایضاح الفوائد، حاشیه ارشاد، مسائل الاملیات، المسائل الناصریات،

۱. مقدمه ای بر فقه شیعه، ص ۱۰۱.

۲. همان، ص ۱۱۱.

۳. فهرست کتابخانه شیراز، ج ۲، ص ۲۸، میکرو فیلم ۳۰۲۰، از نسخه ای در شیراز، فهرست واره فقه، ص ۳۷.

۴. فهرست واره فقه، ص ۳۷؛ الذریعة، ج ۴، ص ۴۴.

۵. مقدمه ای بر فقه شیعه، ص ۱۱۷.

الفخرية في معرفة النبیه با ترجمه‌ای فارسی از صدرالدین تبریزی (اوائل قرن یازدهم) رسالة في الحج المتمتع و واجباته از فخرالمحققین فرزند علامه حلی (م ۷۷۱).

۲۰. کتاب العطائية في طريق مذهب الاماميه کتابی است در احکام از طهارت تا جهاد که به دستور وزیر عطاءالدین به فارسی نوشته شده و متعلق به سده ۶ و ۷ است.^۱

۲۱. اجوبة المسائل الفقهية، الدروس (با حدود هفت شرح و حاشیه)، ذکرى الشیعه، القواعد و الفوائد (با حدود پنج شرح و تلخیص)^۲ غاية المراد، اللعة الدمشقية (با حدود بیست شرح و نظم)، نفلیه، الفیه و غیره از شهید اول (ش ۷۸۶).

۲۲. کتاب الفیه مشتمل بر هزار مسئله درباره نماز است و حدود هشت ترجمه فارسی^۳ و بیش از سی شرح و حاشیه^۴ دارد.

الفرائض، کفایة الطالبین، مجمع الغرائب، وسیلة القاصد، التنقیح الرائع، کنزالعرفان، جامع الفوائد، نضد القواعد الفقهیه.

اجوبة المسائل، الفتاوى، المقتصر، المذهب البارع، رسالة في احکام عقد النکاح، رسالة في فقه الصلوة، رسالة في خلل الصلوة، کفایة المحتاج، رسالة في مناسک الحج، مصباح المبتدی و غیره. از ابن فهد حلی (م ۸۴۱).

۲۳. نیل المرام في مذهب الائمة عليه السلام از عبدالرحیم بن معروف گیلانی. این

۱. فهرست گلپنارلی برای موزه قونیه، ج ۳، ص ۱۳۱، شماره ۱۳۵۱، فهرست واره فقه، ص ۳۶.

۲. مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۱۴۹.

۳. الذریعة، ج ۲، ص ۲۹۶، ج ۴، ص ۸۱؛ فهرست واره فقه، ص ۳۸، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۱۴۱.

۴. مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۱۴۲.

کتاب از روی کتاب شرایع محقق حلی، ارشاد و تبصره علامه حلی به فارسی نوشته شده است.^۱

۲۴. غایة المرام (شرحی بر شرایع محقق حلی)، کشف الالتباس (شرح الموجز ابن فهد)، رساله فی سهو الصلاة الیومیه والنبذة العقودیه فی الصیغ النکاحیه.

۲۵. کتاب مختصری در واجبات و مندرجات نماز و واجبات زکات و خمس و روزه از ضیاء الدین علی بن سدید الدین گرگانی که در حدود سده ۱۰-۹ جمع آوری کرده و در ۳۷ باب و به فارسی است.^۲

۲۶. البرمکیة فی فقه الصلاة الیومیه از ابن ابی جمهور احسائی (م در حدود ۹۱۳) که ترجمه‌ای به فارسی دارد.^۳

۲۷. جامع المقاصد، تعلیق الارشاد، فوائد الشرایع، اجوبة المسائل الفقهية، اجوبة المسائل الصیمرية، اجوبة مسائل مولانا یوسف مازندرانی، فتاوی المسموعه (شمس الدین محمد متقال باف به فارسی ترجمه کرده است). رساله فی القبلة، رساله فی جواز السجود علی التربة الحسینیة المشویه، رساله فی صلاة الجمعة، رساله فی الحج و العمرة، صیغ العقود و الايقاعات، قاطعة اللجاج (با ترجمه‌ای فارسی از محمد بن ابوالفتوح موسوی (اواخر قرن یازدهم)، الجعفریه و غیره از محقق کرکی (م ۹۴۰). کتاب الجعفریه حدود هفت ترجمه فارسی دارد و یکی از آنها متعلق به ابوالمعالی بن بدرالدین حسن حسینی استرآبادی است که قبل از سال ۱۰۲۵ آن را به فارسی ترجمه کرده است.^۴ البته برخی نیز احتمال داده‌اند که ترجمه

۱. فهرست کتابخانه فیضیه، ج ۲، ص ۱۰۹؛ فهرست واره فقه، ص ۳۸.

۲. فهرست واره فقه، ج ۷، ص ۳۹، الذریعة، ج ۵، ص ۲۸۳.

۳. فهرست واره فقه، ص ۳۹، فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، ج ۵، ص ۱۸۲۷.

۴. الذریعة، ج ۴، ص ۱۰۴-۹۴؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۱۷۲.

رساله عملیه علی بن عبدالعالی همین کتاب باشد.^۱

۲۸. رساله فی النیة، الرسالة النجفیة فی سهو الصلاة الیومیة، کشف الفوائد،

رساله فی الرضاع و غیره. از ابراهیم بن سلیمان قطیفی (زنده در سال ۹۴۴).

۲۹. اعتقادات قلبیه و ذکر عبادات شرعیة و نقلیه لمعه مودی در نکاح دائم و

متعّه (این دو کتاب اخیر) به فارسی می‌باشد که برای آقا حسن، وزیر مازندران

نگاشته است.^۲ فوائد القواعد، مسالک الافهام، الروضة البهیة، (معروف به شرح

لمعه با حدود ۸۰ شرح و حاشیه)، مناسک حج، صیغ العقود، فقه شاهی و غیره از

شهید ثانی (ش ۹۶۶).

۳۰. کتاب فقه شاهی به فارسی است و دو گونه نگارش دارد که پیش از سال

۹۶۹ و ۹۸۰ نوشته شده است و آن را ارشاد و زبدة الفقه هم خوانده‌اند که برخی آن

را از تاج‌الدین حسن استرآبادی شاگرد محقق حلی می‌دانند و برخی از احمد

اردبیلی دانسته‌اند.^۳

۳۱. فقه شاهی الهی از عبدالعلی جاپلقی بروجردی حیدرآبادی که برای شاه

طهماسب به فارسی نوشته است.^۴

۳۲. مسألان رساله فی حکم الحصر و البواری و حکم سهم الامام، مسائل

فقهیه، حاشیه ارشاد، قبله عراق العجم و خراسان، رساله فی وجوب صلاة

الجمعة، رساله فی حلیة جوائز السلطان، العقد الحسینی، رساله فی الاقرار، رساله

فی الرضاع و غیره.

۱. فهرست واره فقه، ص ۳۹.

۲. الذریعة، ج ۷، ص ۲۰، فهرست واره فقه، ص ۳۹.

۳. الذریعة، ج ۱۶، ص ۲۹۴؛ فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، ج ۵، ص ۱۷۶۳، فهرست واره فقه، ص ۴۰.

۴. فهرست واره فقه، ص ۴۰.

۳۳. مجمع الفائدة و البرهان، زبدة البیان مناسک حج (به زبان فارسی)، رساله فی الخراج و رساله فی الذبح از مقدس اردبیلی (م ۹۹۳).
۳۴. هدایة الطالبین، مدارک الاحکام (با حدود دوازده شرح و حاشیه) و حاشیه الالفیه. اجوبة مسائل محمد بن جویبرالمدنی، الاثنا عشریة و مناسک حج از صاحب معالم (م ۱۰۱).
۳۵. نهاية الاقدام، البحر الغزیر فی تقدیر الماء الكثير، رساله فی صلاة الجمعة، از قاضی نورالله شوشتری (م ۱۰۱۹).
۳۶. رساله در نماز جمعه (به فارسی)، رساله فی حقیقة الصوم، رساله فی وکیل الزوجة، (با ترجمه فارسی از محمد صادق سرکانی (زنده در سال ۱۰۳۳) و جامع الفوائد، از ملا عبدالله شوشتری (م ۱۰۲۱).
۳۷. الحبل المتین، مشرق الشمسین، الاثنا عشریات، پنج رساله در عبادات، (با ترجمه فارسی از صدرالدین محمد بن محب علی تبریزی (زنده در سال ۱۰۱۳) با حدود ۱۰ شرح و حاشیه)، (جامع عباسی) (به فارسی)، جواب مسائل شاه عباس (به فارسی)، رساله فی تحقیق جهة القبلة، رساله مختصرة فی فقه الصلاة، رساله فی استحباب السورة فی الصلاة، رساله فی صلاة الجمعة، رساله فی الصوم و غیره از بهاء الدین محمد عاملی معروف به شیخ بهایی (م ۱۰۳۰).
- رساله فی طهارة الخمر، از لطف الله بن عبدالکریم میسی عاملی (م ۱۰۳۶). شارع النجاة، الاثنا عشریة، رساله فی صلاة الجمعة، حاشیه علی الالفیه و غیره از محمد باقر داماد حسینی معروف به میرداماد (م ۱۰۴۰) که مرجع عام بود و فقها فتاوا شرعی را به تصحیح او معتبر می دانستند.^۱

۱. فوائد الرضویة، ص ۴۱۹، ج ۲، ص ۲۴۹؛ قصص العلماء، میرزا محمد تنکابنی، ص ۳۳۳.

۳۸. میرداماد بنا به درخواست مؤننان خصوصاً محمدرضا چلبی تبریزی در سال ۱۰۴۱ رساله عملیه‌ای به فارسی به نام شارع النجاة نگاشت.^۱ که این کتاب مقدمه‌ای در سه بخش دارد که عبارتند از:

۱. یک دوره مختصر اصول عقاید؛

۲. مطالبی درباره تقلید و شرایط مرجع؛

۳. ترجمه چهارده حدیث درباره نماز.

شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره این رساله می‌نویسد: «فتاوی‌ای که از این رساله نقل شده شاید بشود گفت جزء فتاوی نادره است از جمله: فتوا به کراهت تراشیدن ریش و حرمت طولانی کردن آن.^۲

۳۹. احکام الشریعه، حدیقة المتقین و غیره از مولی محمد تقی مجلسی معروف به مجلسی اول (م ۱۰۷۰) وی از شاگردان مرحوم شیخ بهایی است رساله عملیه‌ای به نام احکام الشریعة نوشت که مجموعه نفیسی است از مسائل فقهی مبتلابه شیعیان و یک دوره کامل فقه از طهارت تا دیات را در بردارد و از جمله کسانی که بر این کتاب حاشیه زده‌اند مرحوم سید اسماعیل صدر (م ۱۳۳۷)، سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷) و میرزا محمد تقی شیرازی (م ۱۳۳۹) می‌باشد.^۳ وی هم‌چنین رساله دیگری به نام حدیقة المتقین به زبان فارسی دارد که مشتمل بر نه کتاب از طهارت تا دیات و قصاص می‌باشد و در حقیقت این کتاب یک دوره فقه کامل است و ابوابی افزون بر جامع عباسی از جمله کتاب عتق دارد.^۴

۱. اثنا عشریة، میرداماد، ص ۲۳۰.

۲. الذریعة، ج ۱۳، ص ۴.

۳. الذریعة، ج ۱۶، ص ۲۹۷.

۴. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۴۶۰؛ فوائد الرضویة، ص ۴۳۹، وفیات العلماء، حسین جلالی شاهرودی،

براین رساله فقهای بزرگی چون میرزا محمد تقی شیرازی و سید اسماعیل صدر حاشیه زده‌اند این رساله در سال ۱۰۳۹ نگارش یافته و در سال ۱۳۲۱ هجری قمری در بمبئی و این اواخر در ایران، انتشارات فراهانی آن را به اهتمام آیت‌الله شهاب‌الدین نجفی مرعشی چاپ کرده است.^۱

رساله دیگری مرحوم مجلسی اول در باب حج است که فرزندش علامه مجلسی، مؤلف دائرة المعارف بزرگ شیعه (بحارالانوار) و فرزند دیگرش مولی عبدالله (۱۰۸۴) بر آن حاشیه زده‌اند که میکروفیلم آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

هم‌چنین وی رساله پرسش و پاسخ دارد که همه فقه از طهارت تا دیات را در بردارد. این رساله در پاسخ پرسش‌های برخی از فضلاء خراسانی و متدینان کاشان است.^۲

۴۰. الخلافیه (به فارسی)، مناسک حج (به فارسی)، رساله تحریم غنا، رساله صلاه و صوم (به فارسی)، رساله‌ای در غسل، رساله‌ای در تحدید نماز،^۳ کفایة المعتقد یا کفایة المقتصد (محمد علی اردکانی آن را به دستور محمد ولی میرزا به نام هدایة الاعلام به فارسی برگردانده است)^۴ و غیره از محمد باقر سبزواری معروف به محقق سبزواری (م ۱۰۹۰) وی منبث شیخ الاسلامی و تدریس در مدرسه ملا

ص ۹۴؛ امل الامل، ج ۲، ص ۲۵۲؛ قصص العلماء، ص ۲۳۱.

۱. میکروفیلم، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، به شماره ۳۷۳۶، این کتاب در کتابخانه سید علیرضا ریحانی بود.

۲. کیهان اندیشه، شماره ۴، ص ۲۵.

۳. امل الامل، ج ۲، ص ۲۱۳.

۴. الذریعة، ج ۲۵، ص ۱۷۰، فهرست واره فقه، ص ۴۱.

عبدالله شوشتری را به عهده داشت و بسیاری از مؤمنان از او تقلید می‌کردند وی رساله علمیه‌ای به زبان فارسی به خواست میرزا مهدی بن میرزا رضا حسینی خراسانی به سال ۱۰۸۱ به رشته تحریر درآورد.^۱

این رساله مشتمل بر یک مقدمه حاوی بحث مختصری درباره اصول دین و لزوم تقلید و چند باب فقهی در زمینه مسائل عبادتی می‌باشد.

۴۱. اهم ما يعمل (مشتمل بر احکام ضروری است که مکلف در روز و شب بدان احتیاج دارد)، النخبة فی الحکمة العملية والاحکام الشرعية (خلاصه‌ای از احکام شرعی و آداب و سنن است)، منهاج النجاة (در اعتقادات و اعمال تکلیفی)،^۲ معتصم الشیعة فی احکام الشریعة (مشتمل بر صلاة و مقدمات آن)،^۳ شهاب الثاقب فی تحقیق وجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة،^۴ رسالة فی حکم اخذ الاجرة علی العبادات، رسالة فی الجنائز، رسالة فی ثبوت الولاية علی البکرفی الترویج^۵ ترجمه الصلاة (به فارسی).^۶

ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱) وی از مراجع روزگار خویش بود و مؤمنان بسیاری از او تقلید می‌کردند.

۱. فوائد الرضویة، ص ۴۲۵؛ ریحانة الادب، ج ۵، ص ۲۴۳؛ امل الامل، ج ۲، ص ۲۵۰؛ قصص العلماء، ص ۳۸۶.

۲. الذریعة، ج ۲، ص ۴۸۴.

۳. فوائد الرضویة، ص ۶۳۵؛ مجله تراثنا، شماره ۱۴، ص ۵۷۶.

۴. فوائد الرضویة، ص ۶۳۵؛ فهرست نسخه‌های خطی مسجد اعظم قم، رضا استادی، بخش دوم، ص ۵۷۶.

۵. فوائد الرضویة، ص ۶۳۵؛ فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، ج ۵، ص ۵۰۹.

۶. همان، ص ۶۳۶؛ همان جا.

۴۲. رساله سلیمانیه (به فارسی)^۱ و رساله المسالك^۲. رساله‌ای در شکایات (به فارسی)^۳ و رساله‌ای در احکام اموات (به فارسی) از ملا میرزا شیروانی (م ۱۰۹۸).
۴۳. ملا محمد طاهر بن محمد حسین قمی (م ۱۰۹۸). رساله‌ای در شکایات نماز (به فارسی)^۴ و رساله‌ای در زکات (به فارسی)^۵.
۴۴. مشارق الشموس، رساله‌ای در خمس، اجوبة المسائل و غیره از محقق خوانساری (م ۱۰۹۸).
۴۵. جاء الحق (به فارسی) از سید امیرالدین محمد بن حیدر حسینی نائینی (م ۱۰۹۹). هم‌چنین وی رساله‌ای در پاسخ پرسش‌های شاگردش میرزا محمد مهدی بن سید محمد رضا مشهدی در باب طهارت و صلاة دارد.^۶
۴۶. تحفه عباسی (به فارسی) از میرزا آقا جان بیک وزیر لاهیجان وی این کتاب فقهی را که مشتمل بر چهار باب و خاتمه است برای شاه عباس دوم نوشت.^۷
۴۷. بداية الهدایة (با حدود هفت شرح و حاشیه) هدایة الامة، رساله فی حرمة شرب التتن و القهوة، ارجوزة فی الزكاة، رساله فی صلاة الجمعة و غیره از شیخ حر عاملی (م ۱۱۰۴) کتاب بداية الهدایة را محمد مراد بن محمد صادق کشمیری (زنده در سال ۱۰۹۸) به فارسی ترجمه کرده و آن را نور الساطع نامیده است.

۱. فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، ج ۱۱، ص ۲۳۱۸.

۲. فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، ج ۵، ص ۵۰۰.

۳. همان، ج ۵، ص ۴۳۳.

۴. آشنایی با چند نسخه خطی، مهدی روحانی، ص ۴۴۸.

۵. فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، محمد تقی دانش پژوه، ج ۱۳، ص ۳۰۸۸.

۶. الذریعة، ج ۱۵، ص ۱۹۲؛ قصص العلماء، ص ۴۳۶.

۷. فهرست واره فقه، ص ۴۱.

۴۸. آداب الصلاة (به فارسی)^۱ رساله زکات، خمس و اعتکاف (به فارسی)^۲، رساله حدود و تعزیرات (به صورت منظوم در قالب سه هزار بیت)^۳، رساله آداب تجهیز اموات (به گفته آقا بزرگ تهرانی احکام الاموات)^۴، مناسک حج (به فارسی)^۵، صواعق الیهود (احکام جزیه)^۶، رساله‌ای در احکام مال ناصبی (به زبان فارسی)^۷، رساله‌ای در نذر (به فارسی)^۸، رساله‌ای در کفارات (به فارسی) رساله‌ای در شکایات، رساله‌ای در ارث، رساله‌ای در عقد نکاح^۹، رساله‌ای در متعه^{۱۰}، فقه المجلسی (دوره کامل فقه از طهارت تا دیات)، رساله‌ای در رضاع^{۱۱}، جوابات بعض المتدینین من اهل کاشان، جوابات بعض فضلاء خراسان^{۱۲}، جوابات سید

۱. الذریعة، ج ۱، ص ۲۱، چاپ شده در بیست و پنج رساله فارسی، علامه مجلسی، ص ۲۳۵؛ فهرست واره فقه، ص ۴۱.

۲. فهرست نسخه‌های کتابخانه مرعشی نجفی، ج ۱، ص ۲۰۶، بیست و پنج رساله فارسی، ص ۳۳۹.

۳. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، رضا استادی، بخش دوم، ص ۴۳۶-۴۵۱؛ فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، ج ۱۱، ص ۲۳۱۸.

۴. الذریعة، ج ۱، ص ۱۴.

۵. همان، ج ۱، ص ۲۹۴.

۶. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرعشی نجفی، ج ۱، ص ۲۱۶، بیست و پنج رساله فارسی، ص ۴۲۱.

۷. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرعشی نجفی، ج ۱، ص ۲۱۴؛ بیست و پنج رساله فارسی، ص ۵۱۳.

۸. فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، ج ۵، ص ۴۲۴؛ بیست و پنج رساله فارسی، ص ۳۶۹.

۹. فهرست کتابخانه مسجد گوهرشاد، ص ۱۹۲.

۱۰. بیست و پنج رساله فارسی، ص ۳۸۵.

۱۱. همان، ص ۲۹۳.

۱۲. همان، ص ۵۳۷.

حامد بن محمد بن بولاء مشهدی، جوابات المسائل الهندية،^۱ الاوزان و المقادیر یا میزان المقادیر (برگزیده روضة المتقین محمد تقی مجلسی)،^۲ صلاة الجمعة، نظم اللثالی و غیره از ملا محمد باقر مجلسی معروف به مجلسی دوم (م ۱۱۱۰) وی از علمای بزرگ شیعه و شیخ الاسلام دارالسلطنه بود که مرجع و ملجأ مردم بود و تألیفات این مرد بزرگ بیش از ۱۵۰ رساله فقهی است.

کتاب نظم اللثالی (پاسخ به پرسش‌ها) را محمد بن احمد حسینی لاهیجانی از روی نوشته مجلسی دوم در سال ۱۱۰۳ تا ۱۱۳۰ جمع‌آوری کرده و آن را برای شاه سلیمان صفوی نگاشته است.^۳

۴۹. تقویم الصلاة (به فارسی)^۴ از محمد طاهر بن رضی الدین محمد حسینی (اوائل قرن ۱۲).

۵۰. هدیه المؤمنین از سید نعمت‌الله جزائری (م ۱۱۲). رساله هدایة المسافر (به فارسی)^۵ و رساله زکاتیه (به فارسی)^۶ از حسن بن عبدالرزاق لاهیجی (م ۱۱۲۱).

۵۱. رساله‌ای در باب نماز و اوقات آن، رساله‌ای در وجوب عینی نماز جمعه، رساله‌ای در مناسک حج و غیره از شیخ سلیمان ماحوزی بحرانی (م ۱۱۲۱).^۷ مناسک حج (به فارسی)^۸ از محمد قاسم بن محمد رضا هزار جریبی (زنده در سال

۱. فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، ج ۵، ص ۴۴۵.

۲. فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، ص ۳۰۴۷.

۳. فهرست واره فقه، ص ۸۰.

۴. فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، ج ۵، ص ۵۵۰، فهرست کتابخانه مجلس، ج ۱۳، ص ۱۱۱.

۵. فهرست نسخه‌های خطی مسجد اعظم قم، رضا استادی، بخش دوم، ص ۵۸۶.

۶. فهرست کتابخانه ملک، ج ۵، ص ۳۵۳-۴۴۸.

۷. فوائد الرضویة، ص ۲۰۴.

۸. فهرست کتابخانه مرعشی نجفی، ج ۸، ص ۲۷۲.

(۱۱۱۳).

۵۲. رساله‌ای در آداب حج (به فارسی)^۱ از محمد نصیر بن کمال‌الدین قمی (زنده در سال ۱۱۱۳).

۵۳. رساله‌ای در احکام (به فارسی)^۲ از جمال‌الدین خوانساری (م ۱۱۲۵).

۵۴. کشف اللثام، المناهج السویه، رساله فی صلاة الجمعة، الزهرة فی مناسک الحج والعمرة و غیره از فاضل هندی (م ۱۱۳۷)^۳.

۵۵. مختصری در بیان فرائض و نوافل از سید محمد باقر بن اسماعیل خاتون آبادی وی این کتاب را برای شاه سلطان حسین صفوی نوشت.^۴

۵۶. وظائف الحمام و زینة‌المتقین از محمد صالح بن عبدالواسع خاتون آبادی. ظاهراً وی کتاب وظائف الحمام را برای شاه سلطان صفوی نوشته است.^۵

۵۷. اجوبة المسائل الفقهية، رساله فی الصلوة، رساله فی الشرکة، کشف القناع، رساله فی العدالة، رساله‌ای در پرسش و پاسخ و غیره. آداب التجارة (این رساله به سبب اتقانی که داشت مورد توجه علمای بزرگی چون میرزا حسین خلیلی تهرانی و... قرار گرفت و بر آن حاشیه زدند)،^۶ رساله التحفة الحسینیة (به فارسی و عربی و مشتمل بر ابواب طهارت، صلاة و صوم)،^۷ رساله‌ای در بیان کرو مقدار آن،^۱

۱. مجله نور علم، شماره ۱۴، ص ۱۰۵.

۲. الذریعة، ج ۱۰، ص ۱۲.

۳. مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۲۷۶.

۴. مجموعه مورخ ۱۱۸۹ که در کتابخانه وزیری جامع یزد وجود دارد و فیلم آن در دانشگاه تهران نگهداری می‌شود.

۵. همان جا.

۶. قصص العلماء، ص ۱۹۸؛ فوائد الرضویة، ص ۴۰۵.

۷. الذریعة، ج ۳، ص ۴۲۷؛ فهرست واره فقه، ص ۴۱.

رساله‌ای در طهارت، رساله‌ای در صلاة (به فارسی است و مرحوم شیخ عباس قمی می‌نویسد ظاهراً این همان کتاب مصابیح است)،^۲ رساله‌ای در پاسخ به پرسش‌هایی که از او شده^۳ و غیره از محمد باقر بن اکمل بهبهانی معروف به وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵). وی از علماء بزرگ شیعه است که بساط اخباری‌گری را برچید.

۵۸. رساله عملیه،^۴ انیس التجار فی اقسام المکاسب و انواع المعاملات و الآداب (به فارسی است و این کتاب به سبب غنای علمی و درخور همگان بودن، مورد توجه بزرگانی چون سید اسماعیل صدر و سید محمد کاظم یزدی قرار گرفته است و بر آن حاشیه زده‌اند)،^۵ رساله عملیه‌ای در باب عبادات (به فارسی)،^۶ التحفة الرضویة (به فارسی)،^۷ و مناسک حج (صاحب نجوم السماء از آن تعبیر به المناسک المکیه کرده است)^۸ از ملا مهدی بن ابی ذر نراقی (م ۱۲۰۹). دارای تألیفاتی در احکام است از جمله آنها می‌توان به امور زیر اشاره نمود:

۵۹. رساله عملیه (شاید این همان کتاب مصابیح او باشد)،^۹ العجالة الموجزة

۱. الذریعة، ج ۳، ص ۲۸۷.

۲. فوائد الرضویة، ص ۴۰۵.

۳. فهرست واره فقه، ص ۸۰.

۴. الذریعة، ج ۲، ص ۴۵۳؛ فوائد الرضویة، ص ۶۶۹؛ ریحانة الادب، ج ۶، ص ۱۴۶؛ قصص العلماء، ص ۱۳۲.

۵. روضات الجنات، ج ۷، ص ۲۰۰.

۶. الذریعة، ج ۱۱، ص ۲۱۹.

۷. فهرست کتابخانه وزیری، ج ۳، ص ۱۱۰.

۸. مکارم الآثار، ج ۲، ص ۲۶۰.

۹. فوائد الرضویة، ص ۶۷۷.

فی فروض المناسک (رساله‌ای در اعمال حج)^۱ و الدرر در کتاب مقدمه بر فقه شیعه آمده است که بیش از پنجاه شرح و حاشیه دارد.^۲ سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۱۲).

۶۰. الجامع الكبير، وسائل الشيعة، رسالة في صلاة الجمعة وغيره از محسن بن حسين اعرجی کاظمی (م ۱۲۲۷).^۳

۶۱. بغية الطالب في معرفة المفروض والواجب، مسائل تقلید و مناسک حج از شيخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۷).^۴

۶۲. رساله علمیه‌ای از شيخ مبارک احسائی (م ۱۲۲۶) که در کتاب انوار البدرین ذکر شده است.^۵

۶۳. زهرالریاض، راه نجات (به فارسی)^۶ ریاض المسائل حدود بیست شرح و حاشیه دارد. از سید علی طباطبایی معروف به صاحب ریاض (م ۱۲۳۱).

۶۴. غنائم الايام، مناهج الاحکام، جامع الشتات (به فارسی و عربی)، جوامع الرسائل، التحفة العباسية (به فارسی) و غیره از میرزا ابوالقاسم جاپلقی قمی (م ۱۲۳۲).

۶۵. رساله عملیه از شيخ اسماعیل دزفولی کاظمی (م ۱۲۴۷).^۷

۶۶. قلادة العوام فی تقلید الاحکام (رساله فارسی است که در سال ۱۲۳۹

۱. فهرست کتابخانه فیضیه قم، ج ۱، ص ۱۸۲.

۲. مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۳۰۸.

۳. همان، ص ۳۱۷.

۴. الذریعة، ج ۳، ص ۱۳۳.

۵. ادوار فقه، ص ۲۴۰.

۶. همان، ص ۲۴۱.

۷. الذریعة، ج ۳، ص ۲۱۳.

طوسی آن را تألیف کرد).^۱

۶۷. رساله عملیه (به فارسی) از سید محمد مجاهد (م ۱۲۴۲) فرزند صاحب ریاض.^۲

۶۸. رساله عملیه (به فارسی) از میرزا یوسف طباطبایی تبریزی (م ۱۲۴۲).
در مقدمه این رساله اصول دین بیان شده و در متن، علاوه بر ابواب طهارت،
صلاة، صوم، اعتکاف، زکات و خمس، باب امر به معروف و نهی از منکر نیز وارد
شده است.^۳

۶۹. رساله عملیه از سید عبدالله شبر (م ۱۲۴۲).^۴

۷۰. منیة الراغب از موسی بن جعفر آل کاشف الغطاء (م ۱۲۴۳).^۵

۷۱. وسیلة النجاة و ذخیرة الابرار فی منتخب انیس التجار از ملا احمد نراقی
(م ۱۲۴۴).^۶

۷۲. رساله عملیه از شیخ محمد تقی اصفهانی (م ۱۲۴۸) نگارنده هدایة
المسترشدین.^۷

۷۳. رسالة فی الصوم و التقریرات از علی بن جعفر آل کاشف
الغطاء (م ۱۲۵۳).^۸

۱. ادوار فقه، ص ۲۴۱.

۲. همان جا؛ فهرست واره فقه، ص ۴۱.

۳. الذریعة، ج ۱۱، ص ۲۱۹.

۴. ادوار فقه، ص ۲۴۱.

۵. مقدمه ای بر فقه شیعه، ص ۳۳۹.

۶. ادوار فقه، ص ۲۴۱.

۷. همان جا.

۸. مقدمه ای بر فقه شیعه، ص ۳۳۳.

۷۴. رساله عملیه از سید کاظم رشتی (م ۱۲۵۴).^۱
۷۵. رساله عملیه از شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به صاحب فصول (م ۱۲۵۵).^۲
۷۶. مطالع الانوار، سؤال و جواب به (فارسی)، رساله فی تطهیر العین النجس، رساله فی التسليم بالنوافل، رساله‌ای در اقامه حدود در زمان غیبت امام و غیره،^۳ از حجة الاسلام شفتی (م ۱۲۶۰).
۷۷. المصاییح، و رساله فی هبة الولی مدة الزوجة الصغیرة از محمد مهدی بن علی طباطبایی فرزند صاحب ریاض (م ۱۲۶۰).^۴
۷۸. ارشاد المسترشدین فی معرفة الضروری من احکام الدین (به فارسی) از محمد ابراهیم کلباسی اصفهانی (م ۱۲۶۲).
۷۹. نخبه (به فارسی می‌باشد) که تلخیص است از ارشاد المسترشدین از محمد ابراهیم کلباسی اصفهانی (م ۱۲۶۲) در اهمیت کتاب نخبه همین بس که بزرگانی چون میرزا محمد تقی شیرازی، سید اسماعیل صدر، سید محمد کاظم یزدی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، شهید شیخ فضل الله نوری، سید حسین کوه کمره‌ای، میرزا حسین خلیلی، سید جمال افجه‌ای، میرزا حسن آشتیانی، میرزا ابراهیم محلاتی و غیره بر این کتاب حاشیه زده‌اند و بارها به چاپ رسیده است.^۵
۸۰. رساله عملیه و مناسک حج از سید ابراهیم قزوینی معروف به صاحب

۱. ادوار فقه، ص ۲۴۱.

۲. همان جا.

۳. مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۳۳۵.

۴. همان، ص ۳۳۶.

۵. ادوار فقه، ص ۲۴۲.

ضوابط الاصول (م ۱۲۶۲).^۱

۸۱. جواهر الکلام، نجات العباد (تلخیص جواهر الکلام)، هدایة الناسکین در مسائل حج، رساله‌ای در دماء ثلاثه و غیره از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (م ۱۲۶۶) رساله نجات العباد به قدری متقن و متین نوشته شده است که وقتی مقلدان شیخ انصاری از وی تقاضای رساله عملیه می‌کردند وی آنها را به این رساله ارجاع می‌داد. علامه تهرانی در الذریعه می‌نویسد: «همه علمای متأخر بر این رساله حاشیه نوشته‌اند که نخستین فرد آنها شاگرد وی شیخ انصاری بود و پس از او سید مجدد شیرازی، سید حسین کوه کمره‌ای، شیخ راضی فقیه، ملا محمد تقی هروی، آخوند خراسانی و سید حسن صدر».^۲

سید محمد کاظم یزدی، میرزا خلیل تهرانی، شیخ محمد حسین نائینی و دیگران بر آن حاشیه نوشتند و این روش تا زمان پیدایش عروة الوثقی ادامه داشت. البته کتاب نجات العباد در زمان حیات صاحب جواهر به فارسی ترجمه گردید و در پی ترجمه این اثر شرح‌های زیادی نیز بر آن نوشته شد.^۳

۸۲. رساله عملیه از سید ابوالقاسم حسینی (م ۱۲۷۱).^۴

۸۳. کفایة الطالبین لاحکام الدین از شیخ مشکور حولوی (م ۱۲۷۲) است.^۵

۸۴. حاشیه بر رساله بغیة الطالب شیخ جعفر کاشف الغطاء، حاشیه بر رساله نجات العباد صاحب جواهر، حاشیه بر رساله نخبه کلباسی، کتاب مسئله (خود

۱. همان، ص ۲۴۳.

۲. الذریعة، ج ۶، ص ۲۲۷؛ ادوار فقه، ص ۲۴۴.

۳. همان جا، ص ۱۰۰؛ همان جا.

۴. ادوار فقه، ص ۲۴۵.

۵. همان، ص ۲۴۵؛ الذریعة، ج ۱۸، ص ۹۳.

شیخ ننوشته، بلکه گردآوری مسائل و استفتائاتی است که از شیخ سؤال شده است و به عنوان رساله عملیه در اختیار مردم قرار گرفت و میرزای شیرازی (م ۱۳۱۲) و شهید فضل الله نوری (م ۱۳۲۷) بر آن حاشیه زده‌اند، ذخیره المعاد (پاسخ به پرسش‌هایی است که شیخ علی شوشتری جمع‌آوری کرده و در قالب ۱۵۰۰ بیت شعرانتشار یافته است)، صراط النجاة (مجموعه استفتائات گوناگونی است که شیخ محمد علی یزدی آنها را جمع‌آوری کرده است)،^۱ سرور العباد (پاسخ به پرسش‌هایی است که محمد علی یزدی جمع‌آوری کرد و در سال ۱۲۷۱ در زمان خود شیخ چاپ شد)، سراج العباد (به عربی است که میرزای شیرازی و میرزا حبیب الله رشتی و شیخ محمد طه نجف بر آن حاشیه نوشته‌اند)،^۲ مناسک حج (به فارسی) و صیغ العقود (پرسش و پاسخی است که مولی محمد یوسف استرآبادی جمع‌آوری کرد).^۳ از شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱).

۸۵. رسالة المقلدین الی احکام الدین از سید مهدی قزوینی (م ۱۳۰۰).^۴

۸۶. ذخیره المعاد لاهل الرشاد از شیخ محمدحسین بار فروشی بابلی (م ۱۳۰۸).

۸۷. وسیلة النجاة از شیخ هادی تهرانی (م ۱۳۲۱).

۸۸. رساله عملیه از محمد فاضل شریانی (م ۱۳۲۲)

۸۹. ذخیره الاحکام فی مسائل الحلال والحرام (به زبان عربی) که همین رساله

۱. الذریعة، ج ۱۵، ص ۳۸؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص ۴۰۴.

۲. ادوار فقه، ص ۲۴۸.

۳. همان، ص ۲۴۹.

۴. همان، ص ۲۷۷.

به فارسی به نام الهدایة است از حاج آقا رضا همدانی (م۱۳۲۲).^۱ ذریعة الوداد فی مختصر نجات العباد و حاشیه بر مجمع الرسائل میرزای شیرازی از میرزا حسین خلیلی (م۱۳۲۶).^۲

۹۰. وسیلة النجاة و حاشیه بر صراط النجاة و سراج العباد شیخ انصاری از شیخ محمد طه نجف (م۱۳۲۹).^۳

۹۱. منتخب المسائل و طهارت و صلاة، حاشیه بر مجمع الرسائل شیخ جعفر شوشتری از شیخ عبدالله مازندرانی دیوشلی (م۱۳۳۰).^۴

۹۲. ذخیره العباد لیوم المعاد (به فارسی است و همه ابواب فقهی را در بردارد و به صورت پرسش و پاسخ است)، حاشیه بر نخبه کلباسی، حاشیه بر رساله مجلسی اول، حاشیه بر ذخیره العباد لیوم المعاد و حاشیه بر مجمع الرجال میرزای بزرگ شیرازی^۵

عروة الوثقی (به عربی است و شایع ترین مجموعه فتوا در میان فقهای متأخر تا زمان حاضر است)، ذخیره الصالحین (شیخ سعید بن محمد رضا حلی فتاوی سید محمد کاظم یزدی را جمع آوری کرده است).^۶ و سید ابوالحسن اصفهانی بر این کتاب حاشیه نوشته است). منتخب الرسائل (سید محمد فیروزآبادی، شیخ عبدالله مامقانی، سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی و آیت الله

۱. همان جا.

۲. همان جا.

۳. همان جا.

۴. ادوار فقه، ص ۲۷۸.

۵. همان، ص ۲۶۹.

۶. الذریعة، ج ۱، ص ۱۶.

بروجردی نسخ محمدحسن احمدی فقیه یزدی بر آن حاشیه دارند)، نعم الزاد لیوم المعاد (سید محمد فیروز آبادی بر آن حاشیه نوشته است) و طریق النجاة (به صورت پرسش و پاسخ)^۱ از سید محمد کاظم یزدی (م۱۳۳۷).

۹۳. رساله عملیه^۲ از سید اسماعیل صدر (م۱۳۳۸).

۹۴. حاشیه بر نجات العباد صاحب جواهر، حاشیه بر مجمع الرسائل شیخ جعفر شوشتری، حاشیه بر ذخیره العباد شیخ زین العابدین مازندرانی و ذخیره العباد لیوم المعاد فاضل شربیانی.

۹۵. هدایة العوام و حاشیه بر مصباح الهدایة، شیخ محمد طاهر دزفولی از شیخ محمد سبط الشیخ (م۱۳۴۴)

۹۶. ذخیره العباد لیوم المعاد، منتخب المسائل، مناسک حج، حاشیه بر عروة الوثقی و حاشیه بر منتخب الرسائل سید محمد کاظم یزدی از سید محمد فیروز آبادی (م۱۳۴۵).^۳

۹۷. تحصیل الفروع الدینیة فی فقه الامامیه، المسائل المهمة، رساله اجوبة المسائل، مناسک حج حاشیه بر تبصرة المتعلمین علامه حلی، حاشیه بر نجات العباد صاحب جواهر، حاشیه بر عروة الوثقی و حاشیه بر غایة القصوى از سید حسن صدر (م۱۳۵۴).^۴

۹۸. منتخب الرسائل، ارشاد المستبصرین و حاشیه بر جامع عباسی شیخ

۱. ادوار فقه، ص ۲۶۹.

۲. الذریعة، ج ۱۵، ص ۱۸۹.

۳. ادوار فقه، ص ۲۷۰.

۴. همان، ص ۲۷۰ و ۲۸۳.

بهای از شیخ عبدالله ممقانی (م۱۳۵۱).^۱

۹۹. وسیلة النجاة، احکام العبادات و المعاملات، ذخيرة العباد لیوم المعاد، مناسک حج، حاشیه بر مناسک حج شیخ انصاری، حاشیه بر عروة الوثقی و حاشیه بر نجات العباد صاحب جواهر از شیخ محمد حسین نائینی (م۱۳۵۵).^۲
۱۰۰. مجمع الرسائل، منتخب الرسائل، ذخيرة المعاد، مجمع الاحکام، مناسک حج، حاشیه بر عروة الوثقی از شیخ عبدالکریم حائری (م۱۳۵۵).

۱۰۱. وسیلة النجاة، رساله ای به زبان ترکی (میرزا محمد علی اردوباری آن را تنظیم کرد) و حاشیه ای بر نجات العباد میرزا محمد تقی شیرازی از میرزا علی آقا شیرازی (م۱۳۵۵).^۳

۱۰۲. رساله عملیه، حاشیه بر منتخب الرسائل سید محمد کاظم یزدی، حاشیه بر عروة الوثقی و حاشیه بر ذخيرة العباد لیوم المعاد آخوند خراسانی از آقا ضیاءالدین عراقی (م۱۳۶۱).

۱۰۳. منهاج الصالحین (در زمان حیات مؤلف سه بار چاپ شد). وسیلة النجاة، از سید ابوالحسن اصفهانی (م۱۳۶۵) بر وسیلة النجاة بیش از بیست حاشیه و تعلیق نوشته شده است.^۴ در زمان حیات سید ابوالحسن اصفهانی این کتاب سه بار و بعد از ایشان بیست بار چاپ شد. علامه تهرانی درباره وسیلة النجاة می نویسد: «این رساله را سید ابوالقاسم اصفهانی در سال ۱۳۳۴ به فارسی ترجمه

۱. همان جا.

۲. همان، ص ۲۷۱.

۳. همان، ص ۲۷۳.

۴. همان، ص ۲۷۲.

کرد و آن را صراط النجاة نام نهاد.^۱ شیخ سعادت حسین نیز این رساله را به زبان اردو برگرداند و آن را ذریعة النجاة فی ترجمة وسیلة النجاة نامید.

۱۰۴. ذخیره العباد لیوم المعاد، طریق النجاة، منتخب المسائل فیما تعم البلوی، مناسک حج، حاشیه بر عروة الوثقی از حاج آقا حسین طباطبائی قمی (م ۱۳۶۶).^۲

۱۰۵. رساله عملیه، مناسک حج، حاشیه بر عروة الوثقی و حاشیه بر ذخیره العباد لیوم المعاد میرزا محمد تقی شیرازی از سید محمد تقی خوانساری (م ۱۳۷۱).

۱۰۶. ارشاد المؤمنین، وسیلة النجاة (به فارسی)، مناسک حج، حاشیه بر عروة الوثقی، و حاشیه بروسيلة النجاة از سید محمد حجت کوه کمره‌ای (م ۱۳۷۳).

۱۰۷. سفینه النجاة و حاشیه بروسيلة النجاة سید ابوالحسن اصفهانی از سید صدرالدین صدر (م ۱۳۷۳).^۳

۱۰۸. وجیزة المسائل حاشیه بر عروة الوثقی از سید یونس اردبیلی (م ۱۳۷۷).^۴

۱۰۹. جامع الفروع، مجمع الرسائل، انیس المقلدین فی احکام الدین، مناسک حج و رساله توضیح المسائل از حاج آقا سید حسین بروجردی (م ۱۳۸۰) رساله توضیح المسائل به سبب سبک روان و خاص خود رساله‌های سابق را تحت الشعاع قرار داد. این رساله مشتمل بر همه ابواب فقه از طهارت تا دیات می‌باشد و برخی از مراجع تقلید همانند آیات عظام حکیم، شاهرودی، میلانی و غیره بر رساله

۱. الذریعة، ج ۱۵، ص ۳۷.

۲. ادوار فقه، ص ۲۷۳.

۳. همان، ص ۲۴۷.

۴. همان، ص ۲۷۳.

توضیح المسائل حاشیه زده‌اند.^۱

۱۱۰. منهاج الصالحین (به عربی)، منتخب الرسائل، مناسک حج، دلیل الناسک، حاشیه بر تبصره المتعلمین علامه، حاشیه بر عروة الوثقی و حاشیه بر توضیح المسائل بروجردی از سید حسین حکیم (م ۱۳۹۰).^۲
۱۱۱. جامع المقاصد، ذخیره المؤمنین لیوم الدین، مناسک حج (به عربی و فارسی)، حاشیه بر ذخیره العباد مرحوم شیرازی، حاشیه بر وسیلة النجاة، مرحوم اصفهانی حاشیه بر صراط المستقیم مرحوم اصفهانی، حاشیه بر عروة الوثقی و حاشیه بر توضیح المسائل بروجردی از سید محمد شاهرودی (م ۱۳۹۴).^۳
۱۱۲. جامع المسائل، حاشیه بر عروة الوثقی، حاشیه بر وسیلة النجاة مرحوم اصفهانی، حاشیه بر توضیح المسائل آیت الله بروجردی و رساله عملیه (به فارسی) از سید علی بهبهانی رامهرمزی (م ۱۳۹۵).^۴
۱۱۳. حاشیه بر نخبه، توضیح المسائل، مناسک حج، حاشیه بر عروة الوثقی از سید محمد هادی میلانی (م ۱۳۵۹).^۵
۱۱۴. احکام العبادات، حاشیه بر مناسک شیخ انصاری و حاشیه بر عروة الوثقی از سید احمد خوانساری (م ۱۴۰۴).^۶
۱۱۵. تحریر الوسیله، توضیح المسائل، حاشیه بر توضیح المسائل بروجردی و

۱. همان، ص ۲۷۵.

۲. همان جا.

۳. همان، ص ۲۷۶.

۴. مباحثی در معارف، حاج سید علی بهبهانی، ص ۱۶.

۵. ادوار فقه، ص ۲۷۶.

۶. همان جا.

حاشیه بر عروة الوثقی از سید روح‌الله خمینی رحمته‌الله (م ۱۴۰۹).

۱۱۶. منهاج الصالحین، توضیح المسائل، المسائل المنتخبه، حاشیه بر توضیح المسائل بروجردی و حاشیه بر عروة الوثقی از سید ابوالقاسم خوئی (م ۱۴۱۳).

البته علاوه بر مراجع مذکور، مراجع و فقهای جلیل‌القدر دیگری در زمان‌های گذشته و امروز بوده و هستند که رساله‌هایی برای مقلدان خود به رشته تحریر درآورده‌اند و ما به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

معرفی عروة الوثقی و شروح و حواشی آن

عروة الوثقی: کتابی فقهی از گونه فقه فتوایی، اثر فقیه نامدار معاصر، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (۱۲۴۷-۱۳۳۷ق) مشتمل بر بخش‌هایی از فقه عبادات و معاملات که به علت ویژگی و امتیازاتی چند، از زمان تألیف تاکنون همواره مورد توجه فقیهان و پژوهشگران حقوقی قرار داشته است.

مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب عبارت است از سلامت متن، کثرت فروع، به ویژه در مسائل مستحدثه و ترتیب و شمارگذاری فروع، این اثر دارای ۳۲۶ فرع فقهی بوده و ظاهراً نخستین اثر فقهی است که مواد فروع با شماره گذاری از همدیگر متمایز شده‌اند این اثر دارای ۱۷ کتاب فقهی است. او در سال ۱۳۵۶ در نجف به چاپ رسیده است.

نویسنده عروة الوثقی در آغاز کتاب مباحثی پیرامون اجتهاد و تقلید را مطرح کرده و طی ۷۲ مسئله به زوایای مختلف این مبحث اشاره می‌کند. سپس مسائل مربوط به طهارت، صلوٰه، صوم، اعتکاف، زکات، خمس و حج که همگی مربوط به بخش عبادات فقه می‌باشند. به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بخش

معاملات نیز مباحث اجاره، مضاربه، شرکت، مزارعه، مسافات، ضمان، حواله، نکاح و وصیت مطرح شده‌اند. پس از درگذشت سید یزدی، بخش‌هایی از مباحث فقهی با عنوان ملحقات عروة الوثقی منتشر گردید که شامل مباحثی پیرامون ریا، وقف، وکالت، عدد، هبه و قضا بوده و در اکثر مسائل به صورتی فشرده به دلائل و مستندات فقهی نیز اشاره شده است.

عروة الوثقی طی حدود یکصد سال اخیر یکی از کتاب‌های مطرح در حوزه‌های علمی شیعی بوده است. از زمان انتشار آن تاکنون نظرات فقه‌های معاصر پیرامون آراء و مسائل مطرح شده در این کتاب به صورت‌های حاشیه و تعلیقه یا شرح منتشر شده است.

مهم‌ترین فقهایی که آراء خود را در خصوص مسائل این کتاب اعلام کرده‌اند عبارتند از: میرزا حسن نائینی (م ۱۳۵۵ق) شیخ عبدالکریم حائری (م ۱۳۵۵ق)، آقا ضیاءالدین عراقی (م ۱۳۶۱ق)، سید ابوالحسن اصفهانی (م ۱۳۶۵ق)، شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء (م ۱۳۷۳ق)، سید محسن حکیم (م ۱۳۹۰ق)، سید حسین بروجردی (م ۱۳۸۰ق)، سید عبدالهادی شیرازی (م ۱۳۸۲ق)، سید حسن موسوی بجنوردی (م ۱۳۹۵ق)، سید احمد خوانساری (م ۱۴۰۵ق)، سید ابوالقاسم موسوی خویی (م ۱۴۱۳ق)، سید محمدرضا گلپایگانی (م ۱۴۱۴ق). امام خمینی ۱۴۱۴ق

هم‌چنین شروح متعددی بر این کتاب نگاشته شده است. از جمله: مستمسک العروة الوثقی در ۱۴ جلد، اثر سید محسن حکیم؛ مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی در ۱۲ جلد، اثر شیخ محمد تقی آملی؛ معالم الزلفی اثر شیخ عبدالنبی النجفی العراقی و هم‌چنین شرح آیت‌الله خویی بر عروة الوثقی تقریر مرحوم آیت‌الله شیخ مرتضی بروجردی، مبانی العروة الوثقی تقریر سید محمد تقی

خویی، مدارک العروة الوثقی تقریر سید محمد مهدی موسوی خلخالی.
کتاب عروة الوثقی توسط شیخ عباس قمی به فارسی ترجمه شده و با نام الغایة
القصوی در بغداد و تهران چندین بار منتشر شده است.^۱

به علت استحکام مطالب و استدلالات و اهمیت آن، مراجع تقلید شیعیان
همواره بر آن شرح و تعلیق و حاشیه نوشته‌اند. برخی از کسانی که بر این کتاب
حاشیه نگاشته‌اند بدین گونه‌اند:

۱. آل یاسین، محمدرضا بن عبدالحسین، حاشیه او بر عروة الوثقی در نجف به
چاپ رسیده است.

۲. اصفهانی، آیت الله سید ابوالحسن موسوی (۱۲۸۴-۱۳۶۵ ق) حاشیه او در
سال ۱۳۴۴ ق به بعد بیش از هفت بار در سی هزار نسخه در نجف به چاپ رسیده
است.

۳. بروجردی، آیت الله سید حسین (۱۲۹۲-۱۳۸۰ ق - ۱۳۴۰ ش) مرجع تقلید
شیعیان جهان پس از آیت الله اصفهانی حوزه علمیه قم را گسترش داد و آثار ارزنده
از خود به جای گذاشت. حاشیه آیت الله بروجردی از ۱۳۵۵ ق بارها در تهران به
چاپ رسیده است.

۴. حایری، آیت الله شیخ عبدالکریم یزدی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ ق) پایه گذار حوزه
علمی قم و مرجع بزرگ فتوای شیعیان حاشیه وی بر عروة الوثقی در ۱۳۴۷ ق در
تهران به چاپ رسیده است.

۵. حکیم، آیت الله سید محسن طباطبایی، حاشیه او در سال ۱۳۴۵ ق در

۱. منابع: العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، کلیات و کتابشناسی، مدرسی
طباطبایی ترجمه محمد آصف فکرت، سؤال و جواب، سید محمد کاظم یزدی به اهتمام دکتر محقق
داماد، و شروحی که در متن نامبرده شده است. مصطفی بروجردی.

نجف به چاپ رسیده است. او نیز شرحی بزرگ و استدلالی به عنوان المستمسک بالعروة الوثقی که در ۱۴ جلد از ۱۳۶۸ ق به بعد در نجف و قم چاپ شده است.

۶. شاهرودی، آیت الله سید محمود حسینی (۱۳۰۴-۱۳۹۶ ق) حاشیه او بر عروة الوثقی به سال ۱۳۸۲ ق در نجف به چاپ رسیده است.

۷. فقیه عاملی، محمد تقی بن یوسف از شاگردان آیت الله سید محسن حکیم کتابی مفصل به عنوان مدارک العروة الوثقی دارد که در نجف چاپ شده است.

۸. فیروزآبادی یزدی نجفی (م ۱۳۵۴ ق) حاشیه او در سال ۱۳۴۵ ق در نجف اشرف به چاپ رسیده است.

۹. قمی، آیت الله حاج آقا حسین طباطبایی، ماندگار خراسان و سپس نجف، حاشیه آن به چاپ رسیده است.

۱۰. گلپایگانی آیت الله سید محمدرضا، فقیه معاصر حاشیه او در قم به چاپ رسیده است.

۱۱. ما مقانی شیخ عبدالله (م ۱۳۵۱ ق) نویسنده کتاب تنقیح المقال، حاشیه او در نجف به چاپ شده است.

۱۲. نائینی آیت الله محمد حسین (۱۲۷۷-۱۳۵۵ ق) حاشیه او در سال ۱۳۴۶ ق در نجف به چاپ رسیده است.

فصل ششم: عنوان رساله‌های عملیه فارسی در میان متأخرین و معاصرین

رساله عملیه

رساله عملیه، عنوانی برای آثار فقهی فتوایی که برای مخاطبان عام تألیف می‌شده‌اند و امروزه توضیح المسائل خوانده می‌شوند. برپایه منابع فقهی فرد مکلف باید در احکام شرعی، یا مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط. افرادی که مجتهد نیستند یا برپایه احتیاط عمل نمی‌کنند، در مسائل فقهی که از احکام ضروری دین نیست، به تقلید از مرجع تقلید ملتزم‌اند^۱ فتوای مجتهد شفاهی یا کتبی به اطلاع مقلد می‌رسد. در فتاوی مکتوب رساترین واسطه میان مجتهد و مقلد، آثار فقهی فتوایی است. این آثار (رساله‌های عملیه) یکی از اقسام چندگانه تألیفات فقهی به شمار می‌روند که مؤلف برخلاف آثار استدلالی و نیمه استدلالی، بی‌آنکه ادله فقهی و آرای دیگر فقها را ذکر کند، به بیان فتاوی خود در فروع مختلف فقهی بسنده می‌کند و غرض از تألیف آنها صرفاً ابلاغ فتاوا به مقلدان است.

در زمان حیات پیامبر اکرم ﷺ و ائمه علیهم‌السلام، برای رساندن احکام به مردم نیازی به رساله عملیه نبود؛ زیرا ایشان یا اصحاب نزدیکشان احکام دینی را برای مسلمانان تبیین می‌کردند.^۲ در اواخر عصر حضور امامان و به ویژه در عصر غیبت

۱. برای نمونه انصاری، ص ۳۰؛ طباطبایی یزدی، ج ۱، ص ۱۱-۱۲؛ غروی تبریزی، ص ۱۲-۱۹.

۲. جناتی، ص ۲۲۳-۲۲۶.

صغری، ارتباط مکتوب شیعیان با ائمه و دریافت پاسخ پرسش‌های فقهی از راه توقیع رواج یافت. پس از آغاز عصر غیبت کبری، تألیف آثار فتوایی رفته رفته در میان امامیان رواج یافت، به ویژه از قرن پنجم که تفریع فروع و تطبیق قواعد کلی بر مصادیق، در فقه امامی متداول شد. در فهرستی که مدرسی طباطبایی از رسائل عملیه به دست داده است.^۱ نخستین اثر به قرن هفتم باز می‌گردد، هر چند به نظر می‌رسد نگارش آثاری با کارکرد رساله عملیه پیش از این تاریخ آغاز شده بود؛ المقنع شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱)، المقنعه و احکام النساء هر دو اثر شیخ مفید (متوفی ۴۱۳)، جمل العلم والعمل سید مرتضی علم‌الهدی (متوفی ۴۳۶)، النهایة فی مجرد فی الفقه و الفتاوی اثر شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) و جواهر الفقه نوشته ابن براج طرابلسی (متوفی ۴۸۱) از جمله این آثارند. در آثار فتوایی پس از قرن پنجم، تبصرة المتعلمین علامه حلی، اللمعة الدمشقیة شهید اول و المحرر فی الفتوی اثر ابن فهد حلی با رساله‌های فتوایی متداول در سده‌های اخیر مشابه‌اند، هر چند بر حسب ویژگی‌های دوره فقهی‌شان، تفاوت‌هایی هم با آنها دارند.^۲ در این دوره، مراجعه به رسائل عملیه تنها روش به دست آوردن فتوای مجتهد نبود و تألیف رساله در پاسخ به پرسش‌های فقهی مردم نیز در میان فقها بسیار رواج داشت. عالمان شیعی از دیرباز جوابیه‌های فقهی بسیاری نگاشته‌اند که گروهی از آنها صرفاً فتوایی‌اند.^۳

در طی قرن‌ها و به ویژه در دو قرن اخیر، آثار فقهی فتوایی بیشتر در قالب

۱. رسائل عملیه، ص ۳۷۷-۳۸۲.

۲. ابن براج، مقدمه جعفر سبحانی، ص ض-ط، ابن فهد حلی، مقدمه رجائی، ص ۲۱-۲۳؛

جناتی، ص ۲۲۸-۲۳۳.

۳. جواب، جوابات.

کتاب‌هایی با عنوان کلی رساله عملیه تألیف شده‌اند؛ هرچند ویژگی‌های آنها، به ویژه رساله‌های نخستین، با رساله‌های عملیه و توضیح المسائل‌های کنونی تطابق کامل ندارد. فقیهان واجد شرایط به نگارش رساله‌های عملیه به منظور تبیین تکالیف دینی مکلفان تاکنون ادامه داده‌اند، اما این نوع آثار در ادوار مختلف فقهی تطور یافته و در فرایند طولانی به شکل رساله‌های عملیه کنونی درآمده‌اند. به رغم پرشمار بودن رساله‌های عملیه از زمان رواج آنها، بسیاری از این آثار در دسترس نیست. مگر آثاری که شهرت و جایگاهی خاص یافته و بارها تجدید چاپ شده‌اند. از اطلاعات موجود در منابع، به ویژه گزارش‌های آقا بزرگ تهرانی که خود شمار بسیاری از این رساله‌های عملیه را دیده و شناسانده است، چنین برمی‌آید که شماری از این آثار عنوانی خاص داشته و گروهی دیگر با عنوان کلی رساله‌های عملیه تألیف شده‌اند.^۱ برخی از عناوین در نام گذاری آثار دسته نخست پرکارتر بوده‌اند، مانند: تحفة العوام، وسیلة النجاة، هداية العوام و خیرالزاد.^۲ شماری از رساله‌ها نیز به نام سلطان یا حاکم وقت یا به درخواست آنها تألیف شده‌اند.^۳

رساله‌های عملیه تا پیش از دوره معاصر لزوماً مشتمل بر همه ابواب فقه نبوده‌اند؛ برخی از آنها فقط دربردارنده عبادات و گروهی نیز فقط مشتمل بر یک یا چند باب از مبحث عبادات بوده‌اند. در این میان مبحث نماز به صورت ویژه مورد توجه فقها بوده است.^۴ شماری از رساله‌ها صرفاً مباحث بخش معاملات را

۱. برای نمونه، آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۱، ص ۵۱۶-۵۲۰-۵۲۱، ج ۲، ص ۱۹۷-۳۵۹، ج ۳، ص ۱۳۳-۱۳۴-۳۲۵-۴۷۴، ج ۴، ص ۳۹۱، ج ۱۱، ص ۲۱۱-۲۲۰، ج ۲۰، ص ۳۰۷، ج ۲۴، ص ۶۳.

۲. همان، ج ۳، ص ۴۵۷-۴۷۴، ج ۷، ص ۲۸۴، ج ۲۵، ص ۸۵-۸۷-۸۹-۱۸۵-۱۸۶.

۳. همان، ج ۵، ص ۶۲-۶۳-۷۰-۷۵، ج ۲۴، ص ۷۱.

۴. همان، ج ۲، ص ۴۸۲، ج ۳، ص ۱۴۷، ج ۷، ص ۱۲۵، ج ۸، ص ۲۱۶، ج ۱۰، ص ۱۲-۱۳، ج ۱۵، ص ۱۸۹-

دربداشته‌اند.^۱ برخی رساله‌های عملیه مشتمل بر چند مبحث فقهی بوده‌اند.^۲ و در معدودی از رساله‌ها فقط به یک باب فقهی پرداخته شده است.^۳ از این رو گاهی برخی فقها چند رساله عملیه داشتند که هر یک بخشی از فتوای آنان را در برداشته است.^۴ سبک نگارش و محتوای رساله‌های عملیه، به ویژه در دوره‌های آغاز رواج رساله‌نویسی، مانند رساله‌های کنونی نبوده و ذکر ادله فقهی، اشاره به اقوال فقهای دیگر و حتی ذکر ادله دال بر ضعف آرای آنان در رساله‌ها، مرسوم و ادبیات فقه استدلالی بر آنها حاکم بوده است.^۵

هم چنین در مقدمه بعضی از رساله‌های عملیه، به ویژه پیش از دوران معاصر، اصول عقاید به روش استدلالی برای مقلدان تبیین شده است.^۶ شماری از این مقدمه‌ها مانند مقدمه رساله فارسی منهج الرشاد اثر جعفر بن حسین شوشتری* (متوفی ۱۳۰۳) به سبب اتقان علمی‌شان چنان اهمیت یافته‌اند که جداگانه یا در ابتدای کتاب‌های فتوایی دیگر هم چاپ شده‌اند و بر آنها حاشیه‌هایی نگاشته شده است.^۷ در برخی از رساله‌های عملیه مباحثی مانند تجوید قرآن، تاریخ معصومین علیهم‌السلام و احکام شرعی

۱۹۳، ج ۲۴، ص ۹۰-۹۱، ج ۲۵، ص ۸۴.

۱. همان، ج ۲، ص ۴۵۳، ج ۱۹، ص ۵۹.

۲. همان، ج ۵، ص ۷۰، ج ۱۱، ص ۲۱۹، ج ۲۱، ص ۲۲۴، ج ۲۴، ص ۳۶۸.

۳. همان، ج ۱۱، ص ۲۱۶، همان، طبقات، نقباء، قسم ۴، ص ۱۳۹۳-۱۳۹۴.

۴. همو، طبقات: الکرام، قسم ۳، ص ۴۲۹-۴۳۰؛ همان، نقباء، قسم ۲، ص ۶۵۳-۶۵۵.

۵. میرداماد، ص ۲۲۰-۲۶۷؛ رازی اصفهانی، مقدمه نجفی اصفهانی، ص ۱۸-۲۱، مقدمه باقری سیانی، ص ۵۸-۶۸؛ آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۷، ص ۲۳۹.

۶. آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۲، ص ۱۹۷، ج ۳، ص ۱۳۳-۱۳۴، ج ۵، ص ۱۵۸، ج ۱۰، ص ۳۲، ج ۱۱، ص ۲۱۳، ج ۲۵، ص ۲۱۴.

۷. همان، ج ۲، ص ۱۸۶، ج ۲۰، ص ۲۹-۳۰، ج ۲۳، ص ۱۸۵-۱۸۶.

درباره تدبیر مدن و حقوق و تکالیف متقابل مردم و حاکمان مطرح شده است.^۱ مثلاً باب هفتم جامع عباسی به بیان ثواب زیارت و نقل متن زیارتنامه هریک از چهارده معصوم و تاریخ ولادت و وفات آنان اختصاص یافته است. ترجمه رساله‌های عملیه مشهور از عربی به فارسی و برعکس، نیز متداول بوده است.^۲

گاهی برخی مؤلفان فتاوی نویسنده یک رساله را با فتاوی مذاهب غیر امامی تطبیق داده‌اند.^۳ و گاهی همه یا بخشی از رساله‌های عملیه به نظم کشیده یا تلخیص شده است.^۴

از ویژگی‌های مهم برخی رساله‌های عملیه‌ای که در ایران عصر صفوی نگاشته شده، همانند دیگر مکتوبات علمی آن دوره فارسی بودن آن‌هاست که سبب آن، به رسمیت شناخته شدن مذهب امامی در قلمرو صفویان و نیاز عامه مردم به کتاب‌های فتوایی فارسی بوده است. نخستین فقهی که در آن دوران احکام فقه را بر مبنای مذهب شیعه، و به فارسی نگاشت عالم جامع‌الاطراف، حسین بن عبدالحق الهی اردبیلی (متوفی ۹۵۰ مدفون در اردبیل) بود.^۵ با این حال بنا بر نظر مشهور، نخستین رساله عملیه جامع به زبان فارسی، جامع عباسی* اثر شیخ بهایی (متوفی ۱۰۳۰) است که در قرن یازدهم تألیف شده است. تألیف این کتاب که زبانی آسان و نثری بی‌تکلف دارد نقطه عطفی در سیر نگارش متون فقهی

۱. همان، ج ۵، ص ۵۹-۷۰-۷۵، ج ۲۴، ص ۷۱.

۲. همان، ج ۳، ص ۱۳۳-۱۳۴-۴۳۳، ج ۴، ص ۱۴۱-۱۴۲-۲۱۴، ج ۱۵، ص ۳۷، ج ۲۱، ص ۱۰۴.

۳. همان، ج ۱۱، ص ۱۸۷.

۴. امین، ج ۹، ص ۳۲-۳۳؛ آقا بزرگ طهرانی، الذریعة، ج ۲، ص ۱۷۰-۱۷۱، ج ۳، ص ۴۷۰؛ همو، طبقات نقباء، قسم ۴، ص ۱۴۰۹-۱۴۱۰.

۵. افندی اصفهانی، ج ۲، ص ۹۸-۱۰۳.

فارسی به شمار می‌رود. پیش از شیخ بهایی، ملا عبدالله شوشتری (متوفی ۱۰۲۱) رساله عملیه‌ای در واجبات نماز و نماز جمعه به فارسی نگاشته بود.^۱ افزون بر فقهای گفته شده محمدباقر میرداماد* (متوفی ۱۰۴۱) رساله شارع النجاة را نوشت و محمدتقی مجلسی* (متوفی ۱۰۷۰) هم رساله‌ای مشتمل بر همه ابواب فقهی نگاشت که در ۱۳۲۱ در بمبئی و در ۱۴۰۰ (۱۳۹۵ ش) در تهران با عنوان یک دوره فقه کامل فارسی به چاپ رسید و در قرن چهاردهم چند حاشیه بر آن نوشته شد.

مجلسی سپس رساله عملیه دیگری هم به فارسی نگاشت. محمدباقر سبزواری* (متوفی ۱۰۹۰) نیز رساله‌ای به فارسی تألیف کرد و محمدباقر مجلسی* (متوفی ۱۱۱۰) رساله آداب نماز را نوشت که رساله‌ای فتوایی به فارسی در ابواب طهارت و نماز است.^۲ این رساله و چند رساله فتوایی دیگر از مجلسی دوم در بیست و پنج رساله فارسی (قم ۱۴۱۲) چاپ شده‌اند.

از قرن یازدهم تا سیزدهم، رساله‌های عملیه متعددی تألیف شدند و شماری از مشهورترین رساله‌ها متعلق به این دوره است.^۳ از نیمه دوم قرن سیزدهم، هم زمان با آغاز زعامت مطلق شیخ مرتضی انصاری* در نجف و بسنده کردن او به حاشیه‌نویسی بر رساله‌های پیشین، نهضت حاشیه‌نگاری بر رساله‌ها- به جای تألیف رساله مستقل- آغاز شد و شاگردان شیخ این نهضت را تا حدود نیم قرن بعد و حتی بیشتر ادامه دادند. احتیاط فقها در صدور فتوا، تواضع آنان به استادان و فقهای بزرگ پیشین و تکریم و احیای آثار علمی آنان از اسباب شکل‌گیری این جریان بود. تقریباً همه فقهای متأخر امامی تقلید ابتدایی از مجتهد اعلم متوفی را

۱. آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۲۵، ص ۱۱؛ مدرس طباطبایی، ص ۳۸۲-۳۸۳.

۲. آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۱، ص ۲۱، ج ۶، ص ۳۸۹، ج ۱۱، ص ۲۱۳، ج ۱۳، ص ۴-۵، ج ۱۶، ص ۲۹۶-۲۹۷.

۳. جناتی، ص ۲۳۷-۲۴۶؛ مدرسی طباطبایی، ص ۳۸۲-۴۰۴.

جایز نداشت و بقای بر آن را نیز با شروطی روا شمرده‌اند. بر این اساس پس از وفات یک مرجع تقلید رساله او به طور طبیعی از رواج می‌افتد و به تدریج بی‌استفاده می‌شود، اما وقتی مجتهدی برجسته بر آن حاشیه‌ای بنویسد، رساله نخستین مهجور نمی‌شود.^۱ در حاشیه‌های فتوایی، اگر حاشیه‌نویس نظریا فتوایی مغایر با نظر نویسنده رساله داشته باشد در جملاتی کوتاه و گویا ذیل مسئله بدان تصریح می‌کند؛ بنابراین درج نشدن نظر حاشیه‌نویس در ذیل یک مسئله، به منزله تأیید و امضای نظریا فتوای مجتهد صاحب رساله است. در مواردی نیز حاشیه‌نویس تعلیقات خود را به جای آرای نویسنده در متن می‌گنجاند و با تغییر دادن برخی عبارات یا افزودن یک مسئله کتاب اصلی را بر پایه فتاوی خود بازنویسی می‌کند. مجموعه‌های فتوایی و حواشی آنها افزون بر کارساز بودن برای عمل مقلدان در هر دوره برای فقیهان ادوار بعد هم میراثی گران بها به شمار می‌روند؛ به ویژه اگر نویسنده رساله و حاشیه‌نگاران آن از فقهای برجسته باشند. جایگاه علمی حاشیه‌نگار یک رساله عملیه عاملی اساسی در اقبال فقهای دیگر به نوشتن حاشیه بر آن اثر است.^۲ شیخ مرتضی انصاری (متوفی ۱۲۸۱)، میرزا محمد حسن شیرازی (معروف به میرزای شیرازی، متوفی ۱۳۱۲) و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (متوفی ۱۳۲۹) که هر یک فقهای برجسته عصر خود بودند، رساله عملیه مستقلی تألیف نکرده‌اند و آثار فتوایی آنان یا حاشیه‌نگاری بر مکتوبات فقهی پیشینیان یا آثاری است مشتمل بر فتاوی آنها که شاگردانشان گردآوری و تدوین کرده‌اند.^۳ پس از آن که

۱. آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۶، ص ۸۹-۹۰، ج ۱۱، ص ۲۱۱-۲۱۲، ج ۲۴، ص ۵۹-۶۰.

۲. همان، ج ۲۴، ص ۵۹-۶۰-۹۰-۹۱.

۳. همان، ج ۳، ص ۱۳۳-۱۳۴، ج ۱۰، ص ۲۱، ج ۱۲، ص ۱۵۸-۱۵۹، ۱۷۵، ج ۱۵، ص ۳۸-۳۹، ج ۲۰، ص ۴۳-۴۴، ج ۲۴، ص ۵۹-۶۰، ۹۰-۹۱؛ جناتی، ص ۲۶۲-۲۶۶؛ نیز خراسانی، آخوند ملا کاظم.

شیخ انصاری مرجعیت عام یافت و ضرورت تنظیم فتاوی او به فارسی و نشر آنها برای فارسی زبانان پیش آمد، محمد یوسف استرآبادی، از ملازمان شیخ، این مهم را برعهده گرفت و برای انجام یافتن کار به وجه مطلوب، به ایران هم سفر کرد.^۱

اتقان علمی اثر، جایگاه علمی و اجتماعی نویسنده رساله، نثر روان و شیوا و جامعیت کتاب در برداشتن عموم مسائل، و ترتیب و تنظیم مناسب ابواب کتاب از مهم ترین عوامل اقبال فقها به برخی رساله های عملیه پیشین به شمار می آیند. این رساله ها سال ها کتاب مرجع و رساله عملیه شاخص نزد فقها بوده و محور بحث های فقهی قرار گرفته اند و گاهی تلخیص، تحشیه، ترجمه و شرح نویسی بر این رساله ها از زمان حیات نویسندگان آنها آغاز شده است. مشهورترین رساله های عملیه که بارها به تنهایی یا با حاشیه فقیهان طراز اول به چاپ رسیده اند عبارتند از: جامع عباسی، به فارسی؛ نخبه به فارسی اثر ابراهیم بن محمد کلباسی (متوفی ۱۲۶۱) که نخستین بار در ۱۲۴۶ در اصفهان به چاپ رسید؛ نجات العباد فی یوم المعاد به عربی اثر سید محمد حسن نجفی (متوفی ۱۲۶۶)؛ و عروة الوثقی به عربی اثر سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (متوفی ۱۳۳۷).

افزون بر جامع عباسی که به سبب امتیاز خاصش قرن ها در کانون توجه بود (جامع عباسی) کتاب نخبه از مشهورترین رساله های عملیه در دو قرن اخیر است که به سبب داشتن نثر روان فارسی و در برداشتن همه مسائل ضروری اقبال فراوان یافته است.

هم چنین این اثر تا حدود یک قرن از متون مهم در حوزه های دینی بوده و فقهایی مانند شیخ انصاری، میرزا محمد حسن شیرازی، آخوند خراسانی و میرزا

۱. آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۱۲، ص ۲۵۰، ج ۱۵، ص ۱۱۰؛ حبیب آبادی، ج ۷، پانویس محمد علی روضاتی، ص ۲۳۵۹-۲۳۶۳.

محمدتقی شیرازی بر آن حاشیه نگاشته‌اند. از این رو نخبه را مادر رساله‌های عملیه فارسی متأخر دانسته‌اند. به سبب ویژگی‌های برجسته این کتاب، دیگر رساله‌های معاصر آن چندان رونق نیافتند. نخبه به زبان اردو هم ترجمه شد.^۱

نجاه العباد کتاب فتوایی محمد حسن نجفی و به منزله چکیده اثر دیگران، جواهرالکلام است که پس از تألیف با استقبال فقها مواجه شد و استفاده از آن در میان مردم نیز بسیار رواج یافت. فقیهان برجسته‌ای چون شیخ انصاری و میرزا محمد حسن شیرازی بر این کتاب که نثر دشواری داشت، حاشیه نگاشته‌اند و برخی آن را ترجمه شرح و تلخیص کرده‌اند.^۲

به تعبیر اعتماد السلطنه (ص ۱۸۴-۱۸۵)، «عموم شیعیان این رساله را در بغل داشتند». پس از آن عروة الوثقی به سبب داشتن نثر روان، گستردگی فروع فقهی، تنظیم و باب بندی مناسب و شخصیت برجسته مؤلف آن، بسیار اقبال یافت و جایگزین نجاه العباد شد. فقها به عروة توجه داشته‌اند و تاکنون حاشیه‌های بسیاری بر آن نگاشته شده است.^۳ امروزه حاشیه نویسی بر عروة، به هر دو روش استدلالی و فتوایی، یکی از نشانه‌های صلاحیت شخص برای عهده‌دار شدن مرجعیت دینی با معرفی خود برای عهده‌دار شدن این مسئولیت به شمار می‌رود.^۴ در دوره جدید وسیلة النجاة سید ابوالحسن اصفهانی (متوفی ۱۳۲۵ ش) و بیش از

۱ . کلباسی، مقدمه مهریزی، ص ۱۹-۲۴؛ آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۴، ص ۱۴۲، ج ۲۴، ص ۹۰۹؛ حبیب آبادی، ج ۷، همان پانویس، ص ۲۳۱۵-۲۳۱۸.

۲ . امین، ج ۹، ص ۱۴۹؛ آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۴، ص ۱۴۱-۱۴۲، ج ۶، ص ۲۲۷، ج ۱۴، ص ۱۰۰-۱۰۲، ج ۲۴، ص ۵۹-۶۰.

۳ . امین، ج ۱۰، ص ۴۳؛ آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۶، ص ۲۲۷؛ جناتی، ص ۲۶۷-۲۶۹.

۴ . امین، همان جا.

آن، منهاج الصالحین سید محسن حکیم (متوفی ۱۳۴۹ش) جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. تحریرالوسیلة، مهم‌ترین کتاب فتوایی امام خمینی بازنگاری و تکمیل وسیلة النجاة مطابق با آرای ایشان است. فقهای دیگری نیز بر منهاج الصالحین حاشیه نوشته یا رساله‌های فتوایی خود را با این عنوان تألیف کرده‌اند.^۱ البته وقایع سیاسی و اجتماعی نیز بر جایگاه رساله‌های عملیه معاصر، تحریرالوسیلة از جهت گستره وسیع استناد به آن، موقعیتی کم نظیر داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فتاوی امام خمینی رحمته الله علیه مندرج در این اثر، در نظام قضایی متمم قانون شمرده شد و قضاوت در دادگاه‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب قوانین بدان استناد می‌کردند. آقا بزرگ تهرانی از رساله عملیه‌ای فارسی به نام جامع ناصری (اثر علی بن محمد جعفر استرآبادی، متوفی ۱۳۱۵) نام برده است که ناصرالدین شاه قاجار تمایل داشت آن را قانون رسمی معتبر در سراسر ایران اعلام کند، اما خواست او به سبب مخالفت‌های جدی تحقق نیافت.^۲

هم زمان با زعامت فقهای چون سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و محمدتقی شیرازی (متوفی ۱۳۳۸) در نجف، دوره‌ای جدید در نگارش رساله‌های عملیه آغاز شد. در این دوره در کنار حاشیه نویسی، تألیف رساله‌های عملیه مستقل هم متداول شد. طباطبایی یزدی و شیرازی که هر دو بر رساله‌های عملیه عروة الوثقی و ذخیره العباد لیوم المعاد (ذخیره المعاد) را هم تألیف کردند و بر هر دو اثر حواشی متعددی نوشته شد. این شیوه را فقهای بعدی هم ادامه دادند.^۳ تا

۱. تحریرالوسیلة، سید محسن حکیم، خویی، ابوالقاسم.

۲. الذریعة، ج ۵، ص ۷۵.

۳. کلباسی، همان مقدمه، ص ۴۴-۴۵، آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج ۱۰، ص ۱۶-۱۹-۲۰، ج ۱۵، ص ۲۵۲.

آن جا که گفته‌اند پس از وفات سید ابوالحسن اصفهانی، بیش از حد متعارف رساله عملیه در نجف تألیف و چاپ شد.^۱

در نیمه قرن چهاردهم، رساله‌های عملیه فارسی برای بیشتر مردم فارسی زبان کمتر قابل استفاده بودند. نثر پیچیده، کهنه و گاه غامض این رساله‌ها و نیز استفاده از واژگان تخصصی در آنها، از یک سو و کم بودن سطح سواد عامه مردم، از سوی دیگر مهم‌ترین عوامل این مسئله بودند. از این رو علی‌اصغر کرباسچیان (مشهور به علامه، متوفی ۱۳۸۲ش) از علمای مبرز درس آیت‌الله حاج اقا حسین طباطبایی بروجردی (متوفی ۱۳۴۰ش) در قم، تصمیم گرفت متن رساله‌های عملیه را به انگیزه استفاده همگان روان سازد. او رساله عملیه بروجردی با عنوان جامع الفروع را مبنای کار خود قرار داد و با همکاری چند تن دیگر و صرف وقت زیاد، کتابی را به جامعه دینی عرضه کرد که افزون بر رعایت اختصار و اجتناب از تفصیل غیرضروری، نثری روان، به روز و قابل فهم برای همه داشت و مسائل آن با شماره گذاری از هم جدا شده بود. قوت و صحت ادبی و پیراستگی متن این کتاب که توضیح المسائل نامیده شد، بیش از همه مرهون همکاری ارزشمند علی‌اصغر فقیهی (ادیب و محقق و نویسنده مشهور، متوفی ۱۳۸۲ش) بود. کرباسچیان برای دوری متن از هرگونه غلط بر چاپ کتاب هم نظارت دقیقی داشت. آیت‌الله بروجردی منطبق بودن محتوای این کتاب با جامع الفروع را تأیید و عمل به آن را صحیح اعلام کرد و از نتیجه کار بسیار راضی بود.^۲

توضیح المسائل در میان رساله‌های عملیه جایگاهی برجسته و در میان

ج ۱۹، ص ۵۹، ج ۲۰، ص ۴۳-۴۴؛ جناتی، ص ۲۶۶-۲۷۸.

۱. حبیب آبادی، ج ۷، همان پانویس، ص ۲۶۱۰؛ جناتی، ص ۲۹۹.

۲. روایت استاد، ص ۵۳-۵۵-۶۵-۶۶-۱۸۲-۲۰۱-۲۰۲-۲۱۲-۲۱۳-۲۶۵؛ فقیهی، ص ۱۸۲-۱۸۳.

متدینان اقبال فراوان یافت؛ چنان که بر ادبیات رساله نویسی در حوزه‌های علمیه تأثیر فراوان نهاد. نثر و شیوه تدوین رساله‌های کنونی و عنوان آنها هنوز هم از این کتاب الهام گرفته است و امروزه رساله‌های عملیه غالباً با عنوان توضیح المسائل شناخته می‌شوند.^۱

در دوره معاصر، تألیف رساله عملیه هم‌چنان نماد و نشانه مرجعیت دینی است. حاشیه نویسی بر کتاب‌های فقهی فتوایی پیشینیان در کنار نگارش رساله‌های مستقل چندان رایج نیست، اما تدوین و چاپ منتخبی از رساله‌های عملیه بر حسب سن، جنسیت و صنف مقلدان، بر پایه فتاوی مراجع دینی مختلف مرسوم شده است.^۲ مانند احکام نوجوانان و جوانان، احکام ویژه پسران و احکام ویژه بانوان، احکام روابط زن و مرد، مناسک حج بانوان و احکام فقهی پزشکی ورشته‌های پیرامونی آن.

در عموم توضیح المسائل‌ها پس از مبحث اجتهاد و تقلید، احکام عبادات و سپس معاملات و در پایان مبحث ارث بیان می‌شود. ابواب حدود و قصاص و دیات غالباً یا در توضیح المسائل‌ها مطرح نشده یا به اختصار بیان شده‌اند. نگارش آثار مستقل فقهی درباره مناسک حج نیز هم‌چنان ادامه دارد. البته این کار به سبب جایگاه مهم عبادت حج، از قرون نخستین هجری در میان فقها متداول بوده است. در میان رساله‌های عملیه معاصر، رساله شهید محمد باقر صدر، با عنوان الفتاوی الواضحة، توضیح المسائل آیت‌الله حسین وحید خراسانی و توضیح المسائل آیت‌الله جعفر سبحانی، مقدمه‌های استدلالی مفصلی درباره

۱. در این باره تدوین توضیح المسائل بعداً در جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد.

۲. کلباسی، همان مقدمه، ص ۱۶.

اصول عقاید دارند در توضیح المسائل آیت الله حسین مظاهری، از علمای برجسته اصفهان هم احکام فقهی ۳۷ عنوان از آن واجبات و محرمات اخلاقی بیان شده است که شیوه‌ای نوبه شمار می‌رود. الفتاوی الواضحة ساختاری نوین و نثری شیوا دارد و احکام فقهی در آن در چهار بخش عبادات، اموال (شامل اموال عمومی و اموال خصوصی)، رفتار و سلوک فردی و رفتار و سلوک عام سامان یافته است.

رساله‌های عملیه از متون درسی حوزه‌های علمیه هم بوده‌اند. در سالیان اخیر در حوزه نجف به جای تبصرة المتعلمین علامه حلی، و المختصر النافع محقق حلی در مرحله مقدمات (نخستین مرحله نظام درسی حوزه) رساله عملیه زعیم وقت حوزه تدریس می‌شده است.^۱

عباسعلی اسلامی (بنیان‌گذار جامعه تعلیمات اسلامی، متوفی ۱۳۶۴ش) نیز در خاطرات خود نوشته است در دوره جوانی او در حوزه مشهد، سه تن از عالمان در سه نوبت در مسجد گوهرشاد رساله عملیه تدریس می‌کردند. او نیز پس از بازگشت به موطن خود سبزوار، رساله عملیه تدریس می‌کرد.^۲ هم‌اکنون تدریس رساله عملیه فقهای برجسته در برخی مدارس دینی حوزه علمیه قم رایج است.

رساله‌های عملیه برای تسهیل دسترسی دین داران به فتواهای مرجع دینی خود نوشته می‌شوند و نگارش آنها کاری تخصصی است. زیرا رعایت ایجاز در متن همراه با کامل بودن مفاد و رسا بودن تعبیر که با رعایت ظرافت‌های فنی فقهی نوشته شود، آسان نیست. به علاوه چون رساله به عنوان پرمراجعه‌ترین کتاب برای آگاهی از تکالیف دینی، نزد دینداران جایگاهی مهم دارد برخی اندیشمندان درباره

۱. بهادلی، ص ۲۷۶-۲۷۸.

۲. اسلامی، ص ۱۹-۲۰.

سبک نگارش و محتوای رساله‌ها ملاحظات داشته‌اند. مثلاً در ۱۳۲۸ در نشریه درة النجف (چاپ نجف) عالمی ناشناس از اهالی تبریز برای بهبود وضع رساله‌های عملیه پیشنهادهایی داده است. هرچند در رساله‌های عملیه کنونی برخی نقاط ضعف پیشین برطرف شده است، هنوز هم برای کارآمدی بیشتر این آثار توصیه‌هایی مطرح می‌شود، مثلاً لزوم حذف مسائل غیر ضروری، نادر و کم‌ابتلا؛ درج مسائل و احکام فقهی ضروری و مبتلا به مردم؛ استفاده از تعبیر روشن، ساده و رسا و پرهیز از کاربرد تعبیر غیر صریح یا نامفهوم؛ ویرایش کامل و دقیق رساله‌ها با ملاحظه دقایق ادبی و لغوی؛ همگون ساختن تعبیرات با دگرگونی‌های زمان و مظاهر زندگی اجتماعی و دوری از کاربرد واژه‌های کهن و نامأنوس؛ لزوم طرح مسائل جدید سیاسی، اقتصادی و علمی و نیز مسائل اخلاقی در ذیل ابواب مناسب، شرح و تبیین اصطلاحات فقهی به کار رفته در رساله و ضرورت تجدید نظر در کاربرد تعبیر فنی و اصطلاحی مانند اقوی، اقرب، احوط و جایگزینی آنها با تعبیر مناسب و ساده فهم.^۱

در کنار رساله عملیه، استفتا از مراجع دینی نیز یکی از راه‌های دستیابی به فتاوی مرجع تقلید است. از این رو هرگاه مکلف در فهم مسائل رساله دچار مشکل شود یا با مسئله‌ای نو مواجه گردد، می‌تواند از راه استفتاء آن را حل کند. معمولاً ادبیات متداول در متن استفتائات جدیدتر از زبان رساله‌های عملیه است و دغدغه‌ها و پرسش‌های رایج زمانه و جامعه را بهتر نشان می‌دهد. معمولاً سؤالات فقهی و استفتائات گوناگون همراه با پاسخ‌های هر مرجع دینی دسته‌بندی و چاپ

۱. مکتوب یکی از علمای اعلام، ص ۳۱۶-۳۱۹؛ صدر، ج ۱، ص ۱۰۷-۱۱۰؛ جناتی، ث ۲۸۴-۲۹۳؛ یزدانی، فقه، ش ۱۳، ص ۲۱۰-۲۳۰، ش ۱۵-۱۶، ص ۲۸۷-۳۰۵.

می‌شود (برای نمونه‌هایی از مجموعه‌های سؤال و جواب در چند سده اخیر).^۱
هر چند داشتن رساله عملیه از شروط تصدی مرجعیت دینی نیست.^۲ و
مجتهد برای انتقال فتاوی خود به مقلدانش راه‌های دیگری هم دارد.^۳ می‌توان
گفت، نگارش رساله بهترین و مطمئن‌ترین روش برای بیان مجموعه تکالیف دینی
است.

عموم فقها بر پایه حجت ظواهر الفاظ، فتاوی مکتوب فقیه، به ویژه رساله
عملیه او را همانند فتوای شفاهی وی حجت و موجب اثبات تکلیف دینی
برشمرده و شرط این حجیت را مصون بودن رساله از جعل و غلط و تحریف
دانسته‌اند. مقلد می‌بایست به انطباق فتاوی موجود در رساله با فتوای مرجع
خود اطمینان داشته باشد. این اطمینان با ملاحظه و تدقیق مرجع دینی یا افراد
مورد وثوق او ر رساله و تأیید آن از جانب مرجع تقلید، حاصل می‌شود.^۴ مکلف
برای دستیابی به فتوای مرجع دینی و عمل به آن فقط باید به رساله عملیه او رجوع
کند نه کتاب‌های دیگرش؛ زیرا در پاره‌ای موارد، آرای مقبول مجتهد در کتاب‌های
علمی یا در درس‌های او با فتاوی او در رساله عملیه متفاوت است؛ غالباً از این رو
که رساله‌های عملیه اصولاً بر پایه احتیاط و هماهنگی با دیدگاه مشهور فقهی
نگاشته می‌شوند.^۵

۱. جناتی، ص ۲۸۰-۲۸۴؛ نیز فتوا.

۲. خامنه‌ای، ج ۱، ص ۷-۸.

۳. انصاری، ص ۳۷-۳۸؛ طباطبایی یزدی، ج ۱، ص ۳۱-۳۲؛ غروی تبریزی، ص ۳۱۴-۳۱۶.

۴. شهید اول، ج ۱، ص ۴۴؛ شهید ثانی، ج ۲، ص ۷۸۶-۷۸۸؛ طباطبایی، ص ۶۳۲-۶۳۳؛ غروی تبریزی،
ص ۳۱۶.

۵. خویی، ج ۲، ص ۱۵؛ سبحانی، ج ۲، ص ۲۸؛ شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری، ص ۲۳۵-
۲۳۸.

در صورت وجود تعارض میان فتاوی یک مرجع دینی در رساله یا رساله‌های مختلف او آخرین فتوا یا آخرین کتاب فتوایی وی ملاک عمل قرار می‌گیرد.^۱ راه حل رفع تعارض فتوای درج شده در رساله با فتوای ارائه شده برای همان مسئله که از طریق معتبر دیگری (مانند شنیدن از خود مجتهد) به مقلد رسیده نیز در منابع فقهی مطرح شده است.^۲

رساله عملیه اهل سنت

در میان فقه‌های اهل سنت نگارش آثار فتوایی با عنوان رساله عملیه، توضیح المسائل یا دیگر عناوین مشابه مرسوم نبوده است. در واقع بیشتر کتاب‌های فتوایی اهل سنت به صورت مجموعه‌های سؤال و جواب تدوین شده‌اند. در این گونه آثار، فقیه به بیان فتوای خود بسنده نکرده و به آیات قرآن، احادیث نبوی و یک یا چند منبع مهم از منابع پیشینیان آن مذهب نیز استناد کرده است. هم‌چنین گاهی اختلاف آرای پیشوایان و بزرگان آن مذهب فقهی نیز در ضمن پاسخ فقیه بیان شده است. با این همه در سالیان اخیر کتاب‌هایی در میان اهل سنت رایج شده که از نظر شیوه نگارش مشابه توضیح المسائل‌اند. مانند: فقه محمد (سه جلد در یک مجلد، تهران ۱۳۷۸ ش) نوشته شیخ محمد مردوخ، برپایه فقه شافعی، خلاصة المسائل فقه حنفی (دو جلد در یک مجلد، تربت جام ۱۳۸۶ ش) تألیف حفیظ الله طاهری و غلام احمد موحدی؛ و توضیح المسائل از دیدگاه مذهب حنفی (گنبد کاووس ۱۳۸۵ ش) نوشته آنه طواق گلشاهی، در خلاصة المسائل نخست به اصول عقاید و سپس به احکام فقهی پرداخته شده

۱. انصاری، ص ۳۸؛ امام خمینی، ج ۱، ص ۱۸-۱۹.

۲. انصاری، همان جا؛ غروی تبریزی، ص ۳۹۷-۴۰۰.

است. اما گاهی مؤلف از شیوه اصلی خود فاصله گرفته و مسئله‌ای را به تفصیل بررسی و تحلیل کرده است.^۱ در توضیح المسائل از دیدگاه مذهب حنفی در صورت وجود مستند قرآنی یا روایی برای یک مسئله فقهی، آن آیه یا حدیث در ضمن مسئله بیان شده است. از جمله منابع مذکور کتاب‌های تفسیر قرآن و منابع فقهی متأخر است.

کتاب‌های فقهی آیت‌الله العظمی بروجردی

خورشید ماندگار

اگر بخواهیم بیوگرافی آیت‌الله العظمی بروجردی را مرور کنیم به سه جهت نیاز است:

۱. چون دیگران کار کرده‌اند و بیش از ۳۰ زندگی‌نامه در باره ایشان نوشته شده و همه آن کتاب‌ها در کتابخانه مسجد اعظم موجود است. و نیز همه آن کتاب‌ها و مباحث تکمیلی آن در پایگاه کتابخانه مسجد اعظم نسخه دیجیتالی آنها نیز وجود دارد دیگر نیاز نیست که ما آنها را تکرار کنیم.

۲- چون هدف ما در این کتاب معرفی توضیح المسائل و علل ماندگاری است اگر بخواهیم به زندگی‌نامه او به طور تفصیل پردازیم از هدف اصلی خودمان دور می‌شویم.

۳- خود را در حدی نمی‌دانیم که نسبت به شخصیتی قلم زنی کنیم که حداقل صد سال از زمان ما جلوتر بوده است و سالیان دراز طول می‌کشد تا بخش‌هایی از اهداف و تفکر او روشن شود. لذا ما ابتدا به زندگی‌نامه مرحوم

آیت الله العظمی بروجردی به طور خلاصه اشاره می‌کنیم پس به مباحث مربوط به کتاب‌ای فقهی ایشان پیش از مرجعیت و آنگاه به تدوین توضیح المسائل و علل ماندگاری آن و زندگی اشخاصی که این کتاب را تدوین کردند می‌پردازیم. در مورد بقیه مباحث مطالبی را به کتب ذیل ارجاع می‌دهیم.^۱

بیوگرافی فقیه مذاهب

شهربروجرد، صفر ۱۲۹۲

سید حسین طباطبایی بروجردی، پس از سی و دو واسطه از امام حسن مجتبی علیه السلام برای اولین بار، برق چشم‌های روشن خود را به پدر و مادری از تبار علم هدیه داد. چشمانی جوای علم که تا سن هشتاد و هشت سالگی، کلمات وحی و عصمت را عاشقانه تفقه کردند. حاج سید علی طباطبایی، پدر پرمهر و محبت سید حسین، از آغاز فرزند مستعد را تحت تعلیم و تربیت قرار داد و فرزند در کنار تعلیم پدر، کتاب‌های گلستان سعدی، جامع‌المقدمات، سیوطی و منطق را در مکتب خانه آموخت. او پس از آموزش در مکتب خانه با ورود به مدرسه نوربخش بروجرد به تکمیل علوم حوزوی ادامه داد و به فراگیری فقه و اصول پرداخت. و همزمان دروس ادبیات را بلافاصله بعد از آموختن تدریس می‌نمود و نمونه از نوشته‌های تدریس ایشان همان دوران حاشیه و ترجمه عوامل ملامحسن است که در سن سیزده سالگی برای کلاس تدریس خود ترجمه و حاشیه نوشته است.^۲

۱. مفاخر اسلام، ۱۲ کشور فقاقت مجموعه مقالات دو جلدی درباره آیت الله بروجردی، نرم افزار کتابخانه.

۲. اصل نسخه در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

سفر به اصفهان

روزگار تحصیل در بروجرد سیدحسین را به سن هیجده سالگی رساند و استاد جوان دیگر بروجرد را برای ادامه تحصیل مناسب نمی‌دید. در حوزه پررونق اصفهان اساتید بزرگی مانند ملا محمد کاشانی، میرزا ابوالمعالی کلباسی، سید محمد تقی مدرس، سید محمد باقر درچه‌ای و عارف بزرگی به نام جهانگیرخان قشقایی منتظر طلبه‌ی مستعد و سخت کوشی هم چون سید حسین بودند. سیدحسین بروجردی وطن را به قصد اصفهان ترک کرد و با تلمذ در محضر آن اساتید بزرگ از سال ۱۳۱۰ هجری قمری دوره اول اقامت در اصفهان را گذراند. او پس از چهار سال نامه‌ای از پدر دریافت کرد که او را به بروجرد خوانده بود. عالم جوان وقتی به دستور پدر به بروجرد مراجعت می‌کند، متوجه می‌شود که مقدمات ازدواجش فراهم شده و مجبور است امر پدر را اطاعت کند. برنامه‌های ازدواج مدتی سیدحسین را در بروجرد متوقف نمود و پس از توقف کوتاه در بروجرد، این بار سیدحسین بروجردی همراه خانواده عازم اصفهان شد. با گذشت پنج سال در اصفهان، استاد جوان به مراتب عالی از اجتهاد دست یافت.

سفر به نجف

آیت‌الله بروجردی در سال ۱۳۱۹ هجری قمری، برای دیدار پدر به وطن بازگشت و سپس با تأکید و سفارش پدر عازم حوزه‌ی نجف شد. در آن روزگار حوزه‌ی نجف مهم‌ترین حوزه‌ی علمی در جهان تشیع بود و آیت‌الله بروجردی که ده سال از حیات علمی خود را در اصفهان گذرانیده بود اکنون می‌رفت تا نه سال دیگر در محضر علمی بزرگانی هم چون آخوند خراسانی و شیخ الشریعه‌ی اصفهانی، فقه و اصول و رجال بیاموزد. حوزه‌ی نجف که حوزه‌ی پر رونقی بود با حضور ایشان شادابی

تازه‌تری پیدا کرد و در جلسات درس فقهای نجف تحول خاصی ایجاد شد. استعداد شگفت و تیزهوشی و سخت‌کوشی آقا حسین بروجردی آوازه علمی او را به گوش اهل علم رسانید، تا آن‌جا که ایشان را مورد عنایت و توجه خاص یگانه استاد آن روزگار مرحوم آیت‌الله آخوند خراسانی قرار داد. آقای بروجردی که تدریس را در اصفهان شروع کرده بود با حضور در حوزه‌ی نجف در کنار تحصیل به تدریس هم پرداخت و کتاب «فصول» را متن درس خود قرار داد. این درس ویژگی‌های خود را داشت، چنان‌که از خود آیت‌الله بروجردی نقل شده است که در تدریس فصول سعی داشتم همه‌ی اشکالات صاحب فصول را بر صاحب قوانین جواب بگویم.

بازگشت به وطن

آیت‌الله بروجردی در ۱۳۲۸ هجری قمری به خاطر دیدار با خانواده به وطن بازگشت. شهر بروجرد یک پارچه به استقبال این فقیه پرآوازه رفت و ایشان در میان استقبال کم‌نظیر مردم و علما وارد شهر شد. ایشان علی‌رغم قولی که به استادش آخوند خراسانی داده بود که پس از دیدار با خانواده به نجف باز گردد ولی درگذشت پدر مانع از بازگشت او به نجف شد. دیری نگذشت که در سال ۱۳۲۹ هجری قمری خبر رحلت آخوند خراسانی آقای بروجردی را در اندوهی دو چندان فرو برد. ایشان بارها فرموده بود که: (مرگ دو پدر به دنبال هم مرا به ستوه آورد و سخت منقلب کرد). آقا حسین بروجردی که مرد علم و تحقیق بود وطن را مکان مناسبی برای ادامه‌ی تحقیقات یافت. ایشان در کنار خدمات اجتماعی، در همان شهر مشغول تدریس و تحقیق و تألیف شدند به طوری که عمده‌ی آثار مکتوب ایشان و ابتکارشان در روش تحقیق و استنباط فقه در آن‌جا شکل گرفت. درس جذاب آقای بروجردی در مدرسه نوربخش و مسجد سید بحرالعلوم و

اغلب در منزل خود ایشان برپا می‌شد. آوازه علمی این درس مشتاقان علم را از شهرهای دیگر به بروجرد کشانده بود و جویندگان علم از شهرهایی هم‌چون قم، کاشان، اصفهان، خوزستان به بروجرد آمده بودند و به تدریج این شهر به یک مرکز علمی تبدیل شده بود. در آن زمان مرحوم آیت‌الله بروجردی در شهر خود و شهرهای اطراف مرجع دینی مردم نیز بودند و علاوه بر اقامه‌ی نماز جماعت در ماه مبارک رمضان منبر می‌رفتند. ایشان در سال ۱۳۴۴ هجری قمری از راه عتبات عالیات به زیارت خانه خدا مشرف گشتند و در سال ۱۳۴۵ هجری قمری، ورود ایشان به ایران از راه بصره مصادف بود با مبارزات علمای اصفهان برضد حکام مستبد که در این ارتباط ایشان در راه قصر شیرین دستگیر و به تهران انتقال داده شدند. اقامت ایشان در تهران صد روز طول کشید و پس از رفع محدودیت‌ها ایشان به قصد زیارت امام رضا (ع) اعزام مشهد شدند. پس از اقامت سیزده ماهه در مشهد آیت‌الله بروجردی به قم آمدند و در نهایت به بروجرد بازگشتند. این دوره از حیات علمی حضرت آیت‌الله بروجردی یعنی از زمانی که حضور علمی ایشان در نجف خاتمه یافت، تا سال ۱۳۶۴ هجری قمری، سی و چهار سال طول کشید. ایشان در همین سال برای معالجه بیماری به تهران رفتند و در بیمارستان فیروزآبادی در دو مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفتند. خبر بیماری ایشان بزرگان قم و تهران را به عیادت ایشان کشانید و از این فرصت فقهای سرشناس قم که در رأس آنها حاج آقا روح‌الله خمینی قرار داشت استفاده کردند و از آیت‌الله بروجردی جهت اقامت در قم و قبول مرجعیت دعوت به عمل آوردند. این موضوع پس از اصرار علما، بالاخره مورد قبول ایشان واقع شد.

حضور در قم و مرجعیت مطلق

آیت الله العظمی حاج سیدحسین بروجردی عصر پنج‌شنبه، بیست و ششم صفر سال ۱۳۶۴، در میان استقبال بی‌نظیر مراجع، علما و مردم وارد قم شدند. ایشان پس از استقرار کامل در قم شروع به تدریس فقه و اصول نمودند که این دروس قبل از ظهر در مدرسه عشقعلی و بعد از ظهر در مدرسه فیضیه و گاهی هم در مسجد بالا سر حرم مطهر برگزار می‌شد. اغلب فضلا و مدرسین سرشناس از جمله حاج آقا روح‌الله خمینی و سید محمد محقق داماد و حاج آقا مرتضی حایری در این دروس حضور پیدا می‌کردند. از طرفی آیت الله سید صدرالدین صدر که خود از مراجع تقلید بود و در صحن بزرگ حرم اقامه جماعت می‌کرد، جایگاه نماز خود را به آیت الله بروجردی واگذار کرد و به احترام او نماز جماعت خود را تعطیل نمود. علاوه بر اینها مرحوم آیت الله سید محمد حجت یکی دیگر از مراجع وقت پایگاه تدریس خویش را در اختیار ایشان قرار داد.

مرحوم آیت الله سید محمدتقی خوانساری هم که در واقع جزو شاگردان نجف ایشان محسوب می‌شد، به عنوان احترام در درس ایشان شرکت جست و همه امور روز به روز بر تقویت بنیه‌ی رهبری و مرجعیت آیت الله بروجردی افزود.

از سوی دیگر حدود یک سال بعد در ذی‌الحجه ۱۳۶۵ آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ تقلید در نجف رحلت کرد. علمای نجف و مقلدین ایشان و به دنبال آن شیعیان سرتاسر جهان به آیت الله بروجردی روی آوردند و در مدت اندکی «مرجعیت علی‌الاطلاق» ایشان به مرحله ظهور رسید.

پیش از ورود آیت الله بروجردی به قم، حوزه‌ی علمیه به سرپرستی حضرات آیات عظام: صدر، حجت و خوانساری اداره می‌شد و چون دستگاه و تشکیلات مدیریتی در وجود این سه شخصیت بزرگ تقسیم و تفکیک شده بود آن استحکام،

قاطعیت و صلابت را نمی‌توانست داشته باشد.

با مدیریت واحد و رهبری قاطع آیت‌الله بروجردی که تا سال ۱۲۸۰ هجری قمری حدود شانزده سال ادامه یافت و تحولات عظیمی از نظر سیاسی، اجتماعی و هم‌چنین در بعد تألیف، تصنیف و ترجمه و چاپ کتب فقهی و در ساختار مدیریتی حوزه‌های علمیه و سازماندهی آن پدید آمد.

مکتب اجتهادی آیت‌الله العظمی بروجردی

از تتبع تاریخی فقه‌های گذشته از عصر غیبت کبری تاکنون چنین به دست می‌آید که وقتی از مکتب اجتهادی و فقهی یک مرجع سخن به میان می‌آید در ابتدا باید در احوال آن جستجو کرد که آیا او مجتهد است یا مجتهد اعلم است. اگر مجتهد است طبق بیان مرحوم آخوند در کفایه و فرائد الاصول حداقل در شش علم صاحب نظر باشد:

۱. علوم چهارگانه ادبیات عرب (لغت، صرف، نحو، علوم بلاغی)

۲. تفسیر

۳. علم اصول

۴. رجال

۵. منطق

۶. کلام

طبق بیان مرحوم شیخ حسین حلی در اصول فقه و سید مجاهد در مفاتیح الاصول و سید جزایری در منتهی الدرایه و زمخشری از علمای اهل سنت، مجتهد باید در این علوم صاحب نظر باشد.

۱. لغت ۲. نحو ۳. صرف ۴. معانی ۵. بیان ۶. اصول ۷. کلام ۸. منطق ۹.

تفسیر ۱۰. رجال ۱۱. درایه ۱۲. علم به مواقع اجماع ۱۳. ریاضی
علاوه بر این که باید در این علوم صاحب نظر باشد سه چیز دیگر نیز شرط
اجتهاد است: ۱. بحث نباشد ۲. جری در فتوا نباشد ۳. مستبد به رأی نباشد
اگر اعلم است علاوه بر آنچه گفته شد از چهار شرط اساسی دیگر نیز برخوردار
باشد:

۱. تقوا ۲. یقین بر اعلیت خود از دیگران ۳. جزء عاقل ترین افراد باشد ۴. مدیر
و مدیر باشد ۵. حلیم و بردبار باشد

وقتی انسان به حالات علما و روش فقهی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نگاه
می‌کند می‌بیند که ایشان هم در شش علم که آخوند آنها را شرط اجتهاد می‌داند از
فقه‌های عصر خود و از بسیاری از فقه‌های قبل از عصر خود اعلم بوده است و هم
آنچه که سید مجاهد و پیروان ایشان که معتقدند مجتهد باید به ۱۳ علم صاحب
نظر باشد. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در آن علوم هم صاحب نظر بوده است.
اگر بخواهیم به تک تک این مباحث اشاره کنیم تکرار بحث همکاران در کتابخانه
آیت الله العظمی بروجردی خواهد شد. آنچه که ما در این نوشتار دنبال می‌کنیم
پنج محور از آن مجموعه ۱۳ گانه است که توسط شاگردان و یا محققان مکتب
آیت الله العظمی بروجردی شرح داده‌اند و آن پنج محور عبارتند از:

۱. مکتب اصولی آیت الله العظمی بروجردی

۲. مکتب فقهی بر اساس سیره علمای شیعه

جهت آشنایی با تبحر علمی آیت الله العظمی بروجردی به علوم دوازده‌گانه به
سایت کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی به اسم پایگاه «کتاب‌شناسی آیت الله
العظمی بروجردی» و یا به کتاب‌شناسی آثار آیت الله العظمی بروجردی که توسط
محققین (آقای میرزا علی سلیمانی بروجردی و سرخانم حاج باقریان) نوشته شده

است مراجعه شود.

۳. روش فقهی تقریبی آیت‌الله العظمی بروجردی

۴. مکتب رجالی آیت‌الله العظمی بروجردی

۵. مکتب درایت الحدیثی آیت‌الله العظمی بروجردی

۱. مکتب اصولی

آنچه که از کلام شاگردان و پژوهشگران مکتب آیت‌الله العظمی بروجردی به دست می‌آید این است که ایشان معتقد بوده است علم اصول بحث را بی‌جهت بزرگ کرده است. برخلاف عده‌ای دیگر از علما که کتاب‌های مفصل نوشته‌اند. ایشان معتقد بود که اصول باید کوتاه و گویا باشد. در عین حال در تدریس اصول ریشه اصلی بحث در پیدایش آنرا ذکر می‌کرد.

مثلاً آیت‌الله العظمی سبحانی در مصاحبه فرمود «یک وقتی در درس اصول وقتی بحث به اینجا رسید که «هل العام بعد التخصیص حجت ام لا» آیا عام بعد از تخصیص حجت است یا خیر به ریشه پیدایش این بحث در اصول پرداختند و گفتند بعد از تحقیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اصل این بحث در سال ۱۳۰۳ بوده است و از آن زمان به بعد به کتاب‌های اصولی کشیده شده است». و یا آیت‌الله العظمی شیخ علی صافی گلپایگانی در مصاحبه‌ای فرمودند: «در بحث دلیل انسداد، ایشان معتقد بود تاریخ پیدایش دلیل انسداد پیش از میرزای قمی بوده است. و یا در جزوه‌ای که آیت‌الله علوی بروجردی در باب شهرت نوشته‌اند به اسم «الشهره عند الاصولیین» آنجا به طور مشروح در باب اقسام شهرت بحث شده است». یکی از آن مباحث شهرت فتوائیه از منظر آیت‌الله العظمی بروجردی است و دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه را گاهی روایات می‌دانستند و گاهی از کتاب‌های قدما استخراج می‌کردند. به همین جهت است که مکتب

اصولی ایشان آن چنان آمیخته با روایات بوده است که چنین گفته اند که:

- گفته اند که سید می توانست بی اصول، فقه بگوید. در کتاب چشم و چراغ مرجعیت که مجله حوزه آنرا جمع آوری نموده است چنین آمده است.

- به او نسبت داده اند که فرمود اصول علم نیست، مجموعه ای از تناقضات و خیالات این و آن است.

- گفته اند او به مقتضای اصل عملی، به عنوان دلیل حکم خود نیاز نداشت بلکه آن را شاهد می آورد.

واقعیت آن است که این مجموعه سخن ها و کلماتی نظیر آن- که از ایشان مشهور می باشد- نیازمند توضیح است:

در مورد این که آیا او فربگی اصول را بی جهت می دانست یا نه، در مبحث مکتب اصولی سید گذشت که وی به کدام موضع در اصول کمتر پرداخت. او نیز عمده مباحث را بسان دیگران طرح کرد و ناظر به کفایه استادش و فرائد استاد استاد بحث نمود. وی هم در نگاه کلی و کلان و هم در جزئیات برخی از مباحث، صاحب مبنا بود و به عبارتی در اصول، مؤسس بود. تتبع و تدقیق چندین ساله در افادات اصولی وی نشان می دهد که او در اصول، مفصل اندیشه و بررسی کرد اما مختصر گفت و نوشت. اگر از یک سو خود را درگیر آنچه مفید به اجتهاد نمی دانست نکرد در سوی دیگر اشاراتی کرد و دقت هایی برانگیخت که پی گیری و پای بندی به آنها مستلزم افزودن دفتری دیگر به دانش اصول و طرح مباحثی مفصل در فلسفه فقهاست. زمینه هایی مثل متون متعلقات که وی پیش روی اجتهاد گشود نیازمند تأسیس و تشدید مبانی و روش های برداشت است. مجموعه ای از عناصر که وی ارائه کرد خواهان رسیدگی در مرتبه ای پیش از فقه است که در اصول موجود، ماوایی ندارد. از این جا معلوم می شود که نگاه واقعی او،

در اصول موجود، اگرچه در بعضی موارد زیاده شاخه گسترده اما در جوانبی دیگر نه تنها فربه نیست که نسبت به پیشنهادهایش بسیار هم تُنک و کم برگ و بار است. اما این که گفته باشد «اصول علم نیست و مجموعه‌ای از تناقضات و خیالات این و آن است» گوینده این سخن، مدعی حضور فعال هفت ساله در درس او نیز هست و معلوم نیست چه شنیده که این چنین برداشت کرده است. طبق بررسی‌های گسترده، این مطلب را دیگری نشنیده و ظاهراً از همین یک طریق بر سر زبانها افتاده است. قدر مسلم آن است که انسان عاقل سال‌ها عمر خود را در تحصیل، تحقیق، تنقیح و تدریس چیزی که علم نمی‌داند و آن را تناقض و خیال می‌بیند نمی‌گذارد. چه رسد به فقیه بزرگی چون آیت‌الله بروجردی که در زیرکی و هوش مندی زبان زد بود. لازمه این نسبت آن است که او خود سال‌ها تناقض پردازی و اوهام نگاری کرده باشد که فرموده است: «در اصفهان در آخر هفته نوشته‌های خود را از درس اساتید بررسی می‌کردم و مطالب زاید خارج از بحث را جدا می‌کردم تا ببینم مباحث اصلی کدام است. بعداً در نجف به درس مرحوم آخوند خراسانی حاضر شدم. دیدم روش ایشان هم احتراز از حشو و زوائد و الغای تمهید مقدمات برای بحث- چنان که نزد متاخران رواج دارد- می‌باشد. آخوند، اول هر بحث اصولی، مسئله اصلی را مطرح سپس درباره آن به تفصیل بحث می‌کرد.»^۱

اما این ادعای اغراق‌آمیز که «سید می‌توانست بی اصول، فقه بگوید.» اگر مراد از آن این باشد که وی می‌توانست بدون مراجعه به اصول عملیه- نه دانش اصول- استنباط کند اگرچه مساعدت با کلیت آن دشوار است اما بعد از تتبع در یک یک

^۱. محمد صادق تهرانی، فقیه ماندگار. یادنامه شرق. شماره ۱۲. فروردین ۸۵. ص ۷

مسائلی که او بحث کرده است معلوم می‌شود که چندان دور از واقعیت نیست. مقتضای تحقیق آن است که سید، ارکان اصول را استوار کرده بود و حتی در اصول عملیه - مثل برائت که بحث نسبتاً مفصلی از او در دست است - ایده‌هایی دیده گشا داشت. اما از بحث‌های پیچیده اصولی و نیز مراجعه چندین باره به اصول عملیه بی‌نیاز بوده که دلایل آن خواهد آمد. مهم‌ترین این است که بررسی مقتضای اصل عملی در روش فقهی وی معمولاً حالت تمرینی و ثانویه داشت و اگر در استنباط وی به کار می‌آمد نقشی بیش از شاهد نداشت.^۱

علل مراجعه اندک به اصول عملیه

سیری که در یک فرآیند استنباط پیموده می‌شود تا فقیه حکم شرعی را از منابع و ادله به دست آورد از زمان شیخ انصاری به بعد روالی متعارف یافت، به این صورت که در مسئله، ابتدا بررسی می‌شود که حجت ذاتی مثل نص قرآن وجود دارد یا نه؟ اگر بود به آن تمسک می‌شود وگرنه نوبت به حجت‌های اعتباری می‌رسد. در آن مرحله ابتدا نصوص خاص، اگر نبود نصوص عام - یعنی عمومات و اطلاقات - مورد تمسک قرار می‌گیرد. به این صورت که آیا قاعده عامی وجود دارد که در مسئله بتوان به آن تمسک کرد یا نه؟ اگر نبود، نوبت به اصول لفظی و پس از آن اصول عملی می‌رسد. میان اصول عملی، ابتدا آنها که حالت احرازی دارد مثل استصحاب و اگر قابل جریان نبود اصول درجه دوم، یعنی اصول غیرتنزیلی مجرا می‌یابد. میان خود آنها نیز بسته به این که شک در تکلیف یا مکلف به او در صورت دوم با امکان احتیاط یا بدون آن باشد، به ترتیب نوبت به اصول برائت، احتیاط و تخیر می‌رسد. همه این موارد در بررسی‌های عمیق تراصولی مشتمل بر

۱. خانم صراف زاده، مکتب اجتهادی آیت الله بروجردی. ص ۳۴۶

ظرایف و حالاتی دقیق است. سید اگر چه از نظر چارچوب کلی، فقاہتش، روشی کاملاً متفاوت ندارد اما به دلیل ویژگی‌ها و عناصر خاصی که در اختیار روش اجتهادی اش هست، کاملاً هم در قالب متعارف سیر نمی‌کند. علاوه بر تغییر بعضی ترتیب‌ها، نگاه وی به بعضی از این مراتب متفاوت و زمان رسیدن به مرحله بعدی از نظر او تفاوت‌های آشکار دارد، که در آینده توضیحش خواهد آمد. به دلایل ذیل، معمولاً در دستگاه اجتهادی او نوبت به اصول عملیه رسد:

۱. اصول عملیه برای رفع حیرت در مقام شک هستند. شکی که گفته‌اند ریشه آن یا فقدان نص است یا اجمال و ابهام آن و یا تعارض دو نص. هر سه این ریشه‌ها در دستگاه فقهی وی دیرتر از دیگران پدید می‌آید. سید به سه دلیل دیرتر به فقدان نص می‌رسد:

اولاً- چون منابعی که او به عنوان متون روایی در اختیار دارد- به دلیل آن که به متون متعلقات به نگاه روایت می‌نگرد- بسیار غنی تر و افزون تر است.

ثانیاً- بسیاری از موارد فقدان نص به این دلیل است که روایات موجود با معیارهای حجیت تعبدی خبرنزد مشهور متأخران حجت نمی‌شوند در حالی که بر مبنای وثوق و جمع شواهد به نصاب وثوق و حجیت می‌رسند.

ثالثاً- تأمل‌های قرآنی وی برای دست‌یابی به عموماتی برای تمسک مستقیم در موارد شک و نیز برای انس با چارچوب‌های شرع- یا اطار الشریعه- فراوان تر است که در عنوانی جداگانه از آن سخن خواهد رفت.

اجمال نص برای وی دیرتر اتفاق می‌افتد، چون:

-وی علاوه بر سند در متون ادله از حیث دلالت تعارض و زمان صدور، اجتهاد می‌کرد. با روش‌هایی که در برداشت از روایات داشت از قبیل توجه به تقطیعات، نقل به معنا، توجه به شرایط و جو زمان صدور، نگاه به مصادر دست اول، توجه به

متون فقهی اولیه و مشهورات این متون چه بسا پرده اجمال از چهره دلیل می‌زدود.
-تعارض دو نص کمتر برای وی اتفاق می‌افتاد به دلیل تمام آن چه به عنوان
ابتکارات و توان مندی‌های وی در مبحث تعارض اخبار و علاج تعارض فصل
مکتب حدیثی از آن سخن به میان آمد.^۱

گفتنی است که سید زمینه‌هایی را برای بحث‌های مفصل فقهی برگزیده است
که بیش از همه در معرض سه مشکل پیش گفته است؛ یعنی یا روایت ندارد یا
روایاتش روشن نیست یا تعارض اخبار در آن بسیار است. مثلاً خمس و انفال یا
نماز مسافر که روایات واضح کمتری دارد یا بعضی مباحث کلی نماز که مشتمل بر
تعارض‌های مضاعف و پیچیده میان اخبار است. جالب آن است که در تمام
این موارد کمترین مراجعه به اصول عملیه داشته است که نتیجه‌ای بسیار مهم
است. در تمام مبحث خمس، سید یک بار سخن از اصل برائت به میان آورده و
آن بار هم گفته به خاطر وجود عمومات نوبت به اصل نمی‌رسد.^۲ در حالی که
مرحوم خویی در این مبحث چهارده مرتبه از اصل برائت سخن گفته است. اگر
چه ممکن است این مقایسه به دلیل این که مباحث مطرح شده توسط این دو
بزرگوار عیناً یکسان نیستند و این که مرحوم خویی هم در بعضی موارد در تمسک
به اصل مناقشه کرده است، دقیق نباشد اما برای ایجاد یک دید کلی به آن چه
نگارنده با پیگیری جدی و مقایسه در ده‌ها عنوان فقهی در غصب، ارث، وصیت،
خمس، نماز و غیر آن بین فقه سید و دیگران به دست آورده سودمند است.
۲. در بسیاری از مواردی که ظاهراً مجرای اصل عملی‌اند، سید قاعده‌ای عام

^۱. سید مصطفی خوانساری. چشم و چراغ مرجعیت یا مجله حوزه. ص ۷۴

^۲. زبده المقال. ص ۳۲

یافته است که تحت آن می‌توان حکم مسئله را استنباط کرد و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. این است که بارها در فقه وی مشاهده می‌شود با وجود بررسی مقتضای اصل می‌گوید: با وجود عمومات، مجالی برای تمسک به اصل نیست.^۱

۳. مبانی وی در اصول عملیه مجال‌های تنگ تری را نسبت به دیگران در اختیار استنباط می‌گذارد. تقریباً می‌توان گفت در بیشتر مواردی که درباره جریان اصل عملی میان اصولیان اختلاف است، سید طرف دار عدم است. شاهد آوردن برای این مطلب نیازمند ارائه نمونه‌های تطبیقی است و بسیار به درازا می‌کشد. اما نتیجه تتبع انجام شده این است که بعضی از آنان که حتی در اصول خود اصل ازلی را نپذیرفته‌اند در مواردی در فقه به آن تمسک کرده‌اند. اما او اصل ازلی را نمی‌پذیرد و هرگز به جریان آن تن نمی‌دهد.^۲ همچنین مثبتات اصول را نمی‌پذیرد و در این رابطه تنگ‌ترین مبنا را برمی‌گزیند.^۳

۴. در امور متعلق به حق الناس معتقد است اصلاً شارع راضی به جریان اصل نیست زیرا منجر به تضییع بیشتر حقوق می‌شود.^۴

این است که سید از آن جا که به دلایل پیش گفته به این زودی‌ها دست و دستارش از دلیل تهی نمی‌شد، عمدتاً نیاز به تمسک به اصول پیدا نمی‌کرد و اگر از مقتضای اصل استفاده‌ای می‌کرد در حد شاهد بود.

آیت‌الله واعظ زاده خراسانی یکی دیگر از شاگردان آیت‌الله العظمی بروجردی روش اصولی آیت‌الله العظمی بروجردی را اینگونه بیان می‌کند روش اصولی آیت‌الله

۱. البدر الزاهر، ص ۱۴۲

۲. تقریرالبحث السید البروجردی

۳. نهاییه التقرير، ج ۳، ص ۱۱

۴. تقریربحث السید بروجردی، ج ۲، ص ۴۰۱

بروجردی اعم از اصول لفظیه و عملیه این گونه بوده است: در علم اصول، کلیات بحثهای وی همان مبانی مرحوم استادش آخوند خراسانی صاحب کفایه بود که البته جابجا مبانی خاص به خود هم داشت. به طور کلی روش وی ساده و کوتاه کردن مطالب و اجتناب از مباحث زائد بود. ایشان می فرمود: «در اصفهان در آخر هفته نوشته های خود را از درس اساتید بررسی می کردم، و مطالب زائد و خارج از بحث را جدا می کردم تا ببینم مباحث اصلی کدام است بعدا که در نجف به دروس مرحوم آخوند خراسانی حاضر شدم دیدم روش ایشان هم احتراز از حشو و زوائد و الغاء تمهید مقدمات برای بحث، چنانکه نزد متأخرین رواج دارد می باشد. آخوند، اول هر بحث اصولی مسأله اصلی را مطرح می نمود و درباره آن به تفصیل بحث می کرد. بلی کتاب کفایه الاصول با اینکه خالی از مطالب جنبی و بخصوص برخی بحثهای فلسفی نیست در عین حال نسبت به کتاب های پیش از خود بسیار خلاصه و فشرده و عاری از حشو و زوائد است. و شاید به همین مناسبت «کفایه الاصول» نامیده شده است.

آیت الله بروجردی از مشکل گوئی و اصطلاح پردازی اجتناب می کرد و سعی داشت علم اصول به مبانی اصلی خود محدود شود آراء جدیدی هم در پاره ای از مباحث اصولی ایشان وجود داشت مثلا:

۱. موضوع علم اصول، که بسیار در آن بحث کرده اند از نظری عبارت بود از «الحجه فی الفقه»

۲. شهرت معتبر را عبارت می دانست از شهرت فتوائی نزد قدما و اصحاب ائمه عليهم السلام.

۳. اجماع بر بطلان تصویب را اجماع در یک مسئله کلامی می دانست که غیر از اجماع مصطلح فقهی است.

استاد ما در قم، خارج کفایه را از آغاز تا اواخر باب اشتغال ظرف حدود ۱۷ سال تدریس فرمود. چندین تن از فضایی درس، تقریرات درس اصول وی را نوشته و چاپ کرده‌اند اما کسان دیگری هم این درس را می‌نوشتند این جانب مباحثی را که در درس حضور داشتم نوشته‌ام.

روش او در درس اصول، نقل و نقد همه آراء نبود غالباً همان مطالب استادش را کاملاً توضیح می‌داد و نظر خود را به آن اضافه می‌کرد.

توصیف مکتب اصولی آیت‌الله العظمی بروجردی در بیان آیت‌الله علوی

بروجردی

آیت‌الله نقد جدی نسبت به علم اصول داشت. از تورم حجمی که سال‌ها بدان افزوده شده بود بیش از حد ناراحت بود. فقط گله و ناراحتی، راحتش نمی‌کرد، آن قدر تلاش کرد تا در این علم تحولی بنیادی به وجود آورد. عمده مباحث را در علم اصول همانند صاحب نظران دیگر مطرح کرد و ناظر به کتاب استادش آخوند خراسانی صاحب کتاب کفایه و کتاب فرائد شیخ مرتضی انصاری، بحث‌ها و درسش را پایه‌گذاری کرد. هم در نگاه کلی و کلان و هم در جزئیات برخی از مباحث، صاحب نظر بود. تأثیرگذاری اش در علم اصول بسیار زیاد بود. آیت‌الله در مباحث اصولی بسیار اندیشه کرد و خروجی این اندیشه ی بسیار، آثاری تأثیرگذار بود.

نقل قول‌هایش در زمان تحصیل، نشان می‌دهد که این روحیه حذف زوائد درس را از دوران ابتدای طلبگی با خود همراه داشته است. «زمانی که طلبه مدرسه صدر در اصفهان بودم، آخر هفته نوشته‌های خود را از درس اساتید بررسی می‌کردم و مطالب زائد خارج از بحث را جدا می‌کردم تا ببینم مباحث اصلی کدام است.

زمانی هم که به نجف رفتم در درس مرحوم آخوند خراسانی شرکت کردم. دیدم روش ایشان هم احتراز از حشو و زواید و الغای تمهید مقدمات برای بحث است. مرحوم آخوند اول هر بحث اصولی مسئله اصلی را مطرح می‌کرد و درباره آن به تفصیل بحث می‌کرد. آیت‌الله مجموعه‌ای از عناصر را در علم اصول مهم می‌دانست که آن‌ها را به عنوان مقدمه بر فقه ضروری می‌دانست که در اصول موجود جایی نداشتند.

معتقد بود سیری که در یک فرایند استنباط پیموده می‌شود تا فقیه حکم شرعی را از منابع و ادله به دست بیاورد از زمان شیخ مرتضی انصاری به بعد روالی متعارف پیدا کرد. آیت‌الله اگر چه از نظر چارچوب کلی فقاہتش روش کاملاً متفاوتی ندارد اما به دلیل ویژگی‌ها و عناصر خاصی که در اختیار روش اجتهادی اش هست کاملاً در قالب متعارف با دیگر علما سیر نمی‌کند.

وقتی تدریس علم اصول را آغاز کرد، در قسمت «عوارض ذاتیه» مباحث فلسفی را پشت سر هم مطرح کرد به گونه‌ای که اکثر طلبه‌ها متوجه نمی‌شدند. برخی از بزرگان خدمت اش رسیده بودند و گفته بودند که ساده درس بدهید، ما نمی‌فهمیم. آیت‌الله هم در جواب گفته بود: «شما منظومه خوانده اید؟» گفتند: نه. ایشان گفته بود: «کسی که کتاب منظومه را نخوانده باشد درس اصول را نمی‌فهمد» باور داشت که کتاب کفایه متضمن اصطلاحات فلسفی است و اگر طلبه فلسفه نداند، «کفایه» را درک نمی‌کند. «اگر ابزار فلسفه نباشد که نمی‌توان فقه و اصول را فهمید؛ چه رسد به عقاید؟»

آیت‌الله بروجردی در طرح مباحث اصولی ابتکارهای ویژه‌ای داشت. علم اصول از زمان قدیم تا حیات آخوند خراسانی یک ساختار را دنبال کرده بود. حتی شاگردان آخوند خراسانی مانند: میرزا حسین نائینی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی

دست به این ساختار نزدند و همان روش قدیم را ادامه دادند. در این روش الگوی خاصی وجود نداشت و تنها مباحث، به صورت متوالی یکی پس از دیگری، در یک ترتیب سنتی مطرح می‌شوند. در این شیوه مجموعه‌های اصولی با مقدمه‌ای در موضوع و مسائل علم، وضع و ... شروع می‌شوند و پس از آن، مباحث اوامر، نواهی، مفاهیم، خاص و عام، مطلق و مقید و مجمل و مبین مطرح شده‌اند. در ادامه به بیان و بررسی اماره‌هایی که عقلا یا شرعا معتبر هستند پرداخته شده و در پایان اصول عملیه، به تعارض ادله و امارت بحث و بررسی شده‌اند. آیت‌الله بروجردی موضوع علم اصول را حجت در فقه می‌دانست و هر چه به حجت در فقه مربوط می‌شد را به عنوان یکی از مسائل علم اصول قابل طرح می‌دید. به تفکیک‌هایی از قبیل آنچه در رویکردهای خاصی که علمای سابق بر آن باور داشتند نظری نداشت. در بسیار از این موارد به نحو چینی مباحث معترض بود و جایگاه مباحث را در جایی غیر از محل معمول آنها می‌دانست.

معمولا شروع هر بحثی در اصول آیت‌الله بروجردی، با مطرح کردن و نقد بررسی آرای کتاب کفایه آخوند خراسانی همراه بود. در صورت لزوم به آشکار کردن ریشه‌های اشکالهایی که گاه به درگیر شدن در بحث‌های مقدماتی بسیار عمیق می‌انجامید، می‌پرداخت. به دلیل ناظر بودن بحث‌های کفایه به آرای شیخ مرتضی انصاری، آیت‌الله بروجردی گاه به صورت گسترده تر درگیر بررسی نظر شیخ می‌شد. آیت‌الله آن چنان که سایر شاگردان آخوند خراسانی و بیشتر اصولی‌های متأخر که خود را ملزم به طرح مسائل مورد بحث آخوند می‌دانستند، خودش را گرفتار تمامی مطالب نمی‌کرد. آن چه در نظرش خاص بود، معمولا آن‌ها را گسترده تر مطرح می‌کرد؛ اما از طرح بسیاری از جزئیات و زمینه‌ها چشم می‌پوشید و در عوض، گاه به ارائه نکاتی مغز و بدیع می‌پرداخت.

آیت الله برخی تفصیلات در مسائل را از میان برداشت و آنچه دیگران به صورت جداگانه بررسی کردند، یکجا مطرح کرد. برخی از مسائل علم اصول به دلیل شفاف نبودن چرایی و چگونگی ورود و طرح مسئله به این دانش - از نظر تاریخی - بسط یافته و شاخه گسترانده را واقعیتی انکار ناپذیر می دانست. با بررسی ریشه های تاریخی ورود مسئله یا اصطلاحی به زبان و قلم اصولیان، آیت الله بروجردی نیاز به برخی نقض و پافشاری ها را در این دانش از میان برداشت.

پاره ای از مباحث اصولی وجود دارند که فروع و جزئیاتشان ثمره علمی ندارند و گاهی به دلیل یک اشتباه، در علم اصول مورد بسط و بحث هم واقع شده اند. عدم طرح برخی فروع و جزئیات - در عین طرح مسئله و ارکان آن - عامل دیگری است که اصول آیت الله بروجردی را ساده و کوتاه کرده است. گاه به اصل طرح نیازی نمی باشد و گاه طرح دیگران را کافی و مطرح کردن آن را غیر ضروری می دانست.

این که یک بحث مطرح شده در اصول اساسا اصولی است یا نه، امری است که معمولا مورد دقت اصولیان واقع شده و آیت الله این موارد را با دقت و وسواس بررسی کرده است. با این حال اتفاق افتاده است که علمای علم اصول برخی مباحث علم اصول را به شدت اصولی می دانستند، ولی آیت الله بروجردی با تحقیق اثبات کرده بود که این مباحث جزء علم اصول نیستند. آیت الله بروجردی گاه با تنقیح محل نزاع و آشکار کردن مرکز ثقل مباحث مثال های نامربوط را بیرون کرد. گاه تقریرهای دقیق و خاص آیت الله از محل نزاع، بسیار در سرنوشت مباحث کارساز می شد. آیت الله مورد نزاع را دقیقا تبیین کرد و اگر لازم می دید، محل نزاع متوهم اصولی را توسعه می داد یا محدود می کرد و نسبت آن را با مسائل مشابه مطرح شده در اصول معین می کرد. اگر قدامی اصولی، مسئله را به شکل دیگری طرح کرده باشند، ربط آن را با این کیفیت جدید بیان کرد و مقدمات و مفروضاتی

را که باید داشته باشیم تا نوبت به طرح این مسئله برسد را هم آشکار کرد.

آیت‌الله بروجردی با وجود آن که در دورانی زندگی می‌کرد که عصر اوج گیری بحث‌های پردامنه اصولی بود اما چنان که نقل شد در اجتماع آن روز نجف همه جا- حتی در کوی و برزن و بین مردم عادی- سخن از اقوال آخوند خراسانی و چالش‌های فکری شاگردان خاص مرحوم آخوند مانند: آقا ضیاء الدین عراقی و آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی بود. در تألیف‌ها و تقریرهای اصولی آن زمان به بعد شاهد بحث‌های مفصل و پرپیچ و خم - که ناظر به اقوال گوناگون و توجه در آن هاست- هستیم، آیت‌الله خودش را درگیر جدال‌های مطرح زمان خود- که گفته شده بعضاً به بازی فکر و پی گیریهای معماهای ریاضی شبیه تراست تا طرح بحثی موثر در روند استنباط و حل معضلی از پروسه فقاقت- نکرد. در مکتب اصولی آیت‌الله بروجردی جایی برای بحث‌هایی از این قبیل که: اگر فرضاً با مبنای صاحب قوانین به حرف صاحب فصول نظر کنیم و به شیوه آخوند خراسانی از آن نتیجه بگیریم، چنین و چنان می‌شود، وجود نداشت. از نظر آیت‌الله، اصول یکی از ابزارهای اثرگذار در استنباط است و تلاش عمده را باید صرف فقاقت و دقت در استواری و متانت ادله فقهی مسائل کرد. توجه آیت‌الله بروجردی به آرا و اقوال اهل تسنن در فقه زبان زد همگان بود. تأثیر شگرف این توجه در رویکرد خاص به مسائل فقهی و هدایت‌های ویژه در روند اثبات، بر هر کسی که این روش فقهی را دنبال می‌کند، روشن است، اما ساختار مکتب اصولی آیت‌الله نیز به پشتوانه تأمل دقیق در فضای اهل سنت هم روشن شده است.

از لایه لای بحث‌های اصولی آیت‌الله بروجردی، پاره‌ای نکات ارزشمند در قلمرو دانش‌های عقلی مثل منطق، کلام و فلسفه و غیر آن، ادبیات، علوم قرآنی و دانش‌های حدیثی به دست می‌آید گاه در شفاف کردن و تنقیح مطالب اصولی و

به دست آوردن رأی درست از مبانی و مبادی دانش‌هایی چون فلسفه، بهره‌جسته است. این که گاهی به مناسبت یک بحث اصولی، درگیر مثلاً گفتاری کلامی می‌شود، اصول را رها کرده به دقت و تفصیل، آن مطلب را می‌کاود و می‌شکافد، این از نیرومندی روش آیت‌الله بوده و از دانش فراگیرش حکایت دارد. آیت‌الله بروجردی از عدم پای بندی تامش به دست آوردها و گزاره‌های دانش‌هایی چون منطق سخن می‌گوید و درباره آن‌ها اعلام استقلال رأی و اندیشه می‌کند. نظیر آن چه در نقد نظر صاحب کفایه در مورد چرایی بساطت مشتق می‌گوید که خلاصه آن چنین است: «آنچه ایشان در بساطت مفهوم مشتق گفته قابل تردید نیست اما دلیلی که ارائه کرده بر مقصود دلالت ندارد چون نهایت درکی که از اخذ چیزی مفهوماً یا مصداقاً در مشتق لازم می‌آید این است که منطقیان در بخش فصل، در قرارداد ناطق برای انسان، خطا کرده‌اند و مثلاً قضیه زید قائم است ممکنه خاصه است. خطای منطقیان امر محالی نیست و ما تضمین نکرده ایم که هر چه منطقیان می‌گویند وحی منزل باشد.»

افزون بر بیان‌های سودمند فراوان آیت‌الله بروجردی - در دل علم اصول - درباره علوم دقیق و عقلی، اصول آیت‌الله از پاره‌ای افادات در ادبیات، علوم قرآنی و درایه و علم الحدیث خالی نیست. در بیان آن چه دلالت بر عموم می‌کند می‌گوید: «اظهر آن است که - چنان که سیبویه گفته - لای نفی جنس نیاز به خبر ندارد. متبادر از مثل «لارجل» نفی طبیعت رجل است. دقت آیت‌الله در پاسخ به بعضی اشکال‌های وارد این کلام در خور توجه است.»

در حوزه علوم قرآنی بهره‌های متعددی از علم اصول آیت‌الله بروجردی می‌شود. آیت‌الله بروجردی سرتاسر اصول، فقه، حدیث و رجالش از نوآوری‌های روشی و محتوایی آکنده است. مواردی که آیت‌الله در تبیین مسائل، راهی نورفته و طور

دیگری اندیشیده و طبیعتاً گونه‌ای دیگر هم نتیجه گرفته است. مثلاً به باور اصولی‌ها حکمی که از سوی شارع مقدس به ملاحظه ذوات اشیا و با قطع از علم و جهل مکلف به واقع از سوی شارع مقدس جعل گردد حکم ظاهری است. یعنی شارع برای مواردی که مکلف جاهل به حکم واقعی و مردد در آن باشد، وظایفی را مقدر کرده که احکام ظاهری نام دارند. هم چنین ادله حکم شرعی را به دو دسته تقسیم کرده اند: ادله اجتهادی که توسط آن‌ها احکام شرعی واقعی ثابت می‌شود و ادله فقهاتی که توسط آن‌ها حکم شرعی ظاهری اثبات می‌گردد. اصولی‌ها در حکم، دو اصطلاح دارند: اصطلاح اول مقابل حکم واقعی است، هر چند حکم واقعی برآمده از ادله اجتهادی ظنی باشد. در این صورت حکم ظاهری به آن چه با اصول علمیه اثبات شود اختصاص دارد و در اصطلاح دوم، هر حکمی که ظاهراً هنگام جهل به حکم واقعی ثابت شود، حکم ظاهری است و بنابراین شامل حکم ثابت شده توسط امارات و اصول است. حکم ظاهری و واقعی و فروع آن‌ها در بسیاری از بحث‌های اصولی معرکه آرا است، اما آیت‌الله بروجردی حکم ظاهری را به گونه‌ای دیگری بیند، می‌گوید «تکلیف به این قبیل احکام مثل ایجاب در موارد شک یا ایجاب عمل به خبر واحد یا استصحاب یا نظیر اینها، از جهت مصلحتی در خود آن تعلق نگرفته است، بلکه شارع برای احراز و حفظ واقع آن‌ها را واجب کرده است. این احکام یعنی احکام دیگر که احکام ظاهری نام دارند، وضع شده‌اند که احکام دیگر را حفظ کنند. پس اگر خود عمل به خبر مثلاً مصلحت داشت و به خاطر آن، شارع واجب کرده بود حکم ظاهری نبود بلکه حکم واقعی در عوض سایر احکام واقعی بود.» به زبان ساده تر مراد آیت‌الله این است که حکم ظاهری مثلاً خود وجوب عمل، طبق احتیاط یا عمل به خبر واحد است. در حالی که مراد اصولی‌ها از حکم ظاهری، حکم شرعی است که با تمسک به اصول یا

امارات بنابر اصطلاح به دست می‌آید. آیت‌الله بروجردی در غالب مباحث اصولی دیدگاه‌های ابتکاری هم داشت و افق‌هایی هم باز کرد که تعمق در آن‌ها در اخذ مبنا و تصمیم‌گیریهای اجتهادی سرنوشت ساز است. شکافتن و تبیین دقیق این موارد نیاز به بحث‌های دقیق علمی دارد و ارائه اش هم مجال بسیار می‌خواهد.^۱

مکتب فقهی آیت‌الله العظمی بروجردی

مکتب فقهی ایشان برگرفته شده از مکتب فقهی شیخ طوسی و علامه حلی و علامه طبرسی و بلکه بهتر از آنان بوده است زیرا در اندیشه ایشان هم فقه شیعه وجود دارد و هم فقه اهل سنت. ما ابتدا روش فقهی استنباطی در مکتب فقهی شیخ را دنبال می‌کنیم سپس به روش استنباطی اهل سنت می‌پردازیم:

روش فقهی مکتب تشیع

ایشان در این بخش همچون علمای سلف مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ طبرسی و علامه بحر العلوم در فقه اسلامی از جامعیت خاص و شیوه استنباطی خاصی برخوردار بوده است. ایشان علاوه بر این که به تتبع و جستجوی در اقوال پیشینیان و نظریات قدما در فقه می‌پرداختند و در تدریس فقه و روش استنباط، به اصول عملیه تمسک می‌جستند اما نسبت به کنجکاوی در روایات و استفاده از آنها دقت و حوصله بسیاری را به خرج می‌دادند و در فن درایه الحدیث و شناخت راویان و رجال حدیث تحقیقات و تسلط عجیبی داشته‌اند. ایشان مسائل مهم اختلافی بین شیعه و سنی را بررسی و تاریخچه آن را دنبال

^۱. مهدی علمی دانشور، دیباج. زندگی نامه حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی برپایه روایت آیت‌الله سید

می‌فرمودند و ریشه اختلاف را به طور معقول و دور از هرگونه تعصب مذهبی بیان می‌کردند، بیانات چند تن از شاگردان و پژوهش‌گران مکتب فقهی ایشان را مرور می‌کنیم:

روش فقهی آیت‌الله العظمی بروجردی از دیدگاه آیت‌الله العظمی سبحانی
مجله مکتب اسلام سال ۱۳۴۴ شماره ۳ که تحت نظر آیت‌الله العظمی
سبحانی چاپ شده است.
اکنون اصل بیان ایشان از مجله مکتب اسلام:

مکتب فقه در بیان آیت‌الله العظمی سبحانی

فقه یکی از علوم دینی بسیار مهم است زیرا احکام الهی و قوانین اسلامی در سایه همین علم بدست می‌آید و این علم دامنه دار، دارای مقدمات چندی است که یک فرد فقیه باید در علم صرف، نحو، منطق، اصول، کلام، رجال و درایه، تفسیر و لغت مهارت داشته و مراحل از این علوم را طی کند تا بتواند احکام الهی را از مدارک دینی استنباط کند.

آیت‌الله بروجردی مکتب خاصی در فقه داشت و در این مکتب مخصوص، افراد بسیاری تربیت فرمودند. تربیت کردن افراد طبق این روش علمی یکی از آثار بزرگ آن فقه عالیقدر به شمار می‌رود. امتیاز کتب فقهی ایشانرا می‌توان در امور زیر خلاصه کرد:

۱. برای به دست آوردن حکم مسئله، در انتخاب و ابتکار ادله سبک مخصوصی داشتند باین معنی بعضی از دلیل‌ها را که تقریباً حشو و زوائد بنظر می‌رسید و صرف وقت در آنها را بی نتیجه می‌دانستند صرف نظر می‌نمودند و اوقات گرانبهای خود و شاگردان را در این نوع دلیل نمی‌گذرانند تنها ادله محکمی را که

پایه و اساس مسئله بود با دقت و متانت خاصی، مورد بررسی قرار می‌دادند و بسیار میشد که از میان ده دلیل یکی دو دلیل که ریشه اصلی مسئله بود انتخاب کرده بحث را در آن متمرکز می‌نمودند و در بسیاری از مسائل مورد بحث که احادیث زیادی برای آنها ذکر شده بود ایشان آن احادیث را دسته بندی می‌کردند باین معنی هر چند احادیثی را که یک مضمون را در برداشت مجزا کرده و این دسته‌های مجزا را با دقت هر چه تمامتر با یکدیگر مقایسه مینمودند و بسیاری از مشکلات باین وسیله حل میشد. و همیشه سعی کافی مبذول می‌داشتند که تا ممکن است احکام را از احادیث استفاده کنند.

۲. هریک از مسائل دینی که موضوع بحث قرار می‌گرفت، در آغاز توجه عمیقی بسیر تاریخی آن مسئله می‌نمودند؛ یعنی آن مسئله را از ریشه و پایه مورد بررسی و دقت قرار می‌دادند که پیدایش آن از چه زمانی بوده و در طول زمان چه نشیب و فرازهایی را پیموده است. مسئله را از این نظر مورد دقت قرار دادن در اکتشاف بعضی از خصوصیات دخالت شایانی داشت.

۳. برای اقوال علماء اهمیت خاصی قائل بودند و لذا در مسائل مورد بحث، اول باقوال علما سنی توجه نموده آنها را از منابع اولیه سنی‌ها یا از کتاب «خلاف» شیخ طوسی و «تذکره الفقهای» و «منتهی» علامه نقل می‌نمودند سپس اقوال و نظریه‌های علماء شیعه از کتاب‌های آنها نوعاً بدون واسطه نقل و مورد دقت قرار می‌گرفت.

در نقل اقوال علماء با مهارت مخصوصی تاریخ صدور اقوال را مورد نظر قرار می‌دادند و بسیاری از علماء که در یک مسئله بر حسب تعدد تألیفات یا تعدد موارد، دارای نظریه‌های متعدد بودند بتاریخ همه اینها نوعاً توجه شایانی بذل می‌شد و در نتیجه معلوم میشد که هریک از این نظریه‌ها در چه زمانی بوده و بالنتیجه کدام

متقدم و کدام متأخر است و در چه شرایطی این نظریه‌ها صدور یافته و استحکام هریک از آنها تا چه حد است.

۴. سپس به مدارک اقوال توجه می‌شد که این فتاوی و اقوال روی چه پایه‌ای قرار گرفته است؛ در این مورد برای بررسی بمدارک اصلی؛ آیات قرآن مورد دقت عمیقی واقع می‌شد، مخصوصاً بشهرت قدماء اهمیت مخصوصی می‌دادند و احادیث را تا آنجا که امکان داشت از منابع و مدارک اولیه اخذ کرده و توجه دقیقی بسندهای احادیث مینمودند طبقات روات احادیث را با احاطه کامل و مخصوصی که در علم رجال داشتند مورد دقت قرار می‌دادند و از این نظر صحت و سقم احادیث را بطور روشن معین و مشخص مینمودند.

این روش فقهی که بعلم «فقه» رونق و روح مخصوصی بخشیده بود، در کلیه درسهای فقه اساتید قم تأثیر خاصی کرد.

حضرت آیت‌الله العظمی رحلت کرد ولی سبک بحث و روش فقهی ایشان در اعماق دل شاگردان وی بحدی عمیقانه جای گرفت است که هیچگاه از نظر محو نخواهد شد و همیشه مورد توجه خواهد بود. شاگردان این مکتب درخشان همیشه این روش را تعقیب خواهند کرد چنانکه در زمان حیات ایشان اغلب شاگردانی که افتخار استفاده از محضر پرفیضش را داشتند در آن محضر زانوبزمین زده با کمال مراقبت و دقت، کلماتش را می‌نوشتند.^۱

روش فقهی از زبان آیت‌الله واعظ زاده خراسانی

ایشان یکی از مسائل مهم را اهمیت دادن به فتاوی فقیهان گذشته می‌داند. آیت‌الله واعظ زاده خراسانی می‌گوید:

۱. مجله مکتب اسلام. سال ۴۲. شماره ۳. ص ۲۲-۲۷.

تکیه بر روایات و روش عرضه کردن آنها در درس:

آیت الله بروجردی بر اصول عملیه کمتر تمسک می جست، اما نسبت به کنجکاوی در روایات و استفاده مسائل از آنها، نهایت دقت و حوصله را بخرج می داد.

روش ایشان در درس، آن بود که پس از طرح مساله، نخست اقوال مسلمان ها را نه به طور استقصای کامل، نقل می کرد آنگاه روایات مسأله را از روی کتاب (وسائل) به همان ترتیب، قرائت می نمود و راجع به حکم مستفاد از یک یک آن روایات بحث می کرد و گاهی راجع به سند حدیث و خللی که در آن وجود داشت صحبت می کرد، پس از قرائت روایات و دقت در یک یک آنها دو مرتبه بر می گشت و روایات را دسته بندی، و راجع به هر دسته بحث می کرد. کسانی که با روش او آشنا نبودند فکر می کردند مطالب و نقل روایات، تکرار شده است در حالیکه نقل روایات، بار دوم به لحاظ ملاحظه آنها بطور دسته جمعی بود و در بار اول یک یک آنها را مورد بحث قرار می داد. نوبت دوم روایات یک راوی را با هم مورد بحث قرار می داد و غالباً نظرایشان این بود که آنها به یک روایت بر می گردند.

و چنانکه در شرح مزایای کتاب (جامع الاحادیث) خواهیم گفت در ترتیب روایات هر باب، این نکته رعایت شده است یعنی روایات زراهِه مثلاً در یک باب پهلوی هم قرار داده شده است. گاهی می فرمود: «شما تصور می کنید زراهِه این مطلب را چند نوبت از امام سؤال کرده و امام هم چند نوبت جواب داده است؟! خیر، یک بار پرسیده و امام یک نوبت به او پاسخ داده ولی بعداً همان روایت، به وسیله راویان، به این صورت در آمده است و روایات متعدد بنظر می رسد».

ریشه یابی مسائل مورد اختلاف:

استاد ما، مسائل مهم اختلافی را ردیابی می کرد، و تاریخچه آن را دنبال می

فرمود. ریشه اختلاف را بطور معقول و دور از احساس مذهبی یاد می‌کرد. نقطه اتفاق مسلمانان و نقطه اختلاف را بیان می‌کرد. نقطه نظر اهل سنت و دلیل آنها و نیز نقطه نظر اهل بیت را و انعکاس آن اختلاف را در فقه ذکر می‌کرد.

مثلا در (قبله) می‌فرمود: به اجماع مسلمین و به ضرورت اسلام (کعبه) قبله است. سپس اینکه آیا عین (کعبه) یا جهت آن قبله است و حدود و وسعت جهت را مورد بحث قرار می‌داد. وی در فقه نکات ذیل را رعایت می‌کرد.

۱. با مسائل مورد اختلاف بین شیعه و اهل سنت بدینانه برخورد نمی‌کرد، بلکه تلاش می‌کرد علت اصلی را بیابد و آن را بیان کند. مثلاً در وجوب ادای نماز در اول وقت، که غالباً اهل سنت ملتزم به آن هستند و تأخیر در نماز را از اول وقت بدون عذر جایز نمی‌دانند (و این یکی از دو قول علمای شیعه است) بر عکس شیعه که غالباً آن را جایز می‌دانند، می‌فرمود: فتوای اهل سنت از اینجا نشأت گرفته که پیامبر اکرم امام جماعت بوده و امام جماعت باید در وقت معین حضور یابد و پیغمبر اول وقت را انتخاب کرده بود، و صحابه و تابعین همان عمل پیغمبر را ملاک عمل خود قرار داده بودند که بعداً در مذاهب اهل سنت منعکس گردید، در حالیکه رسول اکرم گاهی در حال اختیار، اول وقت را رعایت نمی‌کرد و ائمه اهل بیت هم بدان تصریح کرده‌اند و همین امر ملاک فتوای معروف شیعه قرار گرفته است. استاد، با این توجیه، این پندار را که اهل سنت عمداً احکام را تغییر داده‌اند نادرست می‌دانست و رد می‌کرد.

۲. بر آیات قرآن تکیه می‌فرمود. خود وی آیات الاحکام را حفظ داشت و نکات لطیفی از آیات استفاده می‌کرد.

۳. به تفریع فروع و بحثهای زائد و غیر لازم زیاد اهمیت نمی‌داد و این قبیل مسائل را دنبال نمی‌کرد. در تمام این مدت، دو بحث از این نوع را مطرح فرمود:

فروع علم اجمالی و لباس مشکوک. بخاطر دارم رساله لباس مشکوک مرحوم میرزای نائینی را که بسیار مغلق و مشکل است با خود می‌آورد و مشکلات آن را بیان می‌فرمود.

۴. استاد، به اقوال و آراء معاصرین خود در این قبیل از مسائل توجه می‌کرد. مثلاً در لباس مشکوک رساله (لباس مشکوک) آیه الله نائینی را همانطور که گفتم از رو خواند و مطلب آن را توضیح داد.

از روش مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه قم در کتاب (صلاه) او تقدیر می‌کرد و می‌فرمود: ندیده‌ام کسی مطالب مشکل علمی را با این روانی و آسانی در عباراتی کوتاه بنویسد. یکی از فضیلتی حوزه برای من نقل کرد: آیت الله در اثنای درس فقه در مسجد بالاسرو رواق متصل به آن که قبر مرحوم آیت الله حائری در آن بود، مشاهده فرمود یکی از حاضران درس، پشت قبر حاج شیخ و به آن تکیه کرده است، ناگهان فرمود: «به قبر پشت نکنید برای اسلام زحمت کشیده اند!!»

در بین قدما به شیخ طوسی ارادت خاصی داشت و می‌فرمود: «شیخ بعضی از کتاب‌های حوزه، مانند کتاب (مبسوط) و کتاب (خلاف) را برای جهان اسلام نوشته است و بعضی مانند (نهایه) و دیگر کتب فقهی را برای عالم تشیع». در مواردی که بر شیخ انتقادی وارد بود از وی دفاع می‌کرد و می‌فرمود: «شیخ طوسی با کثرت مشاغل علمی، برای این مساله شاید پنج دقیقه بیشتر وقت صرف نکرده است.»

ایشان، مطالب درس را بطور جزم و قطع بیان نمی‌کرد و حتی گاهی مسائل را نیمه راه رها می‌فرمود تا طلاب خود مطلب را دنبال کنند.^۱

^۱. زندگی نامه واعظ زاده خراسانی. ص ۸۲-۸۹.

۱. مکتب فقهی از دیدگاه آیت‌الله علوی بروجردی

ایشان مکتب فقهی آن مرجع بزرگ را چنین تبیین داشته‌اند:

مکتب فقهی

نقل قول‌های بسیاری از اشاره‌ها و نظرات آیت‌الله بروجردی در مورد فقه و اصول و رجال بیان شده است.

در مکتب فقهی آیت‌الله بروجردی تمسک و رجوع و اهمیت به آیات قرآن، همچون عملکرد دیگر فقیهان است و بحث و استدلال در تمامی مواردی که مد نظر آیت‌الله است، تفاوت آنچنانی با دیگر فقیهان ندارد. آیت‌الله معمولاً در ابتدای هر مسئله آیات مربوط را بیان و معمولاً به تفصیل و با دقت تفسیر می‌کرد و گاه نکته‌های تاریخی موجود در آیات را به تفصیل شرح می‌دهد. آن چه در تمسک به قرآن در مسیر کشف و فهم متن بسیار مهم است، توانایی طبقه‌بندی آیه مورد نظر در یکی از این دسته و برخورد مناسب با آن است. کاری که آیت‌الله بروجردی در آن تلاش بسیار انجام داد.

شاگردان آیت‌الله بر این باور بوده و هستند که در صورت تعقل در فتاوی قرآنی آیت‌الله، کل اختلاف‌های فقهی نه تنها میان فقیهان شیعه، بلکه اختلاف‌های تمام فقها از بین خواهد رفت. شاگردان آیت‌الله بر این باور بودند که در میان فقه‌های قدیم، توجه به قرآن در باب استنباط احکام فوق العاده بوده ولی با گذر زمان جایگاه قرآن از منبعیت اصلی خارج و در رتبه بعد از حدیث قرار گرفت و آیت‌الله بروجردی مجدداً آن رویکرد را دگرگون کرد، چون نقدی جدی نسبت به استنباط حدیث برخلاف جریان اخباریگری داشت. تأکید بیشتر و عمده آیت‌الله بروجردی، در رابطه با قرآن بود، چون سایر ادله در حاشیه قرآن محسوب می‌شد. آیت‌الله بروجردی از ابتدای قرآن تا پایان سوره براءت و تمامی آیات الاحکام را حفظ بود.

این حفظ بودن، کمک بسیاری در جمع بندی و دست یابی به حجت شرعی و رسیدن به حکم می‌کرد.

در مرحله بعدی با تمام تبحو و استادی اش در اصول تا جایی که ممکن بود به کمک توان مندی‌های کم نظیرش در حدیث و فن‌های مربوط به آن، حکم مسئله را از احادیث استخراج می‌کرد. آیت‌الله روایات را در دو مرحله در درس عرضه می‌کرد: در مرحله نخست روایات را از کتاب وسائل الشیعه به ترتیب می‌خواند و در مورد حکم استفاده شده از یک یک آن‌ها بحث و در مورد خلل سند و راه حل احتمالی آن، بحث می‌کرد. در مرحله بعد، هنگامی که به بررسی مستندات اقوال می‌پرداخت، بر می‌گشت و روایات را بر پایه همبستگی روایت کننده‌ها و مضمون، دسته بندی و آن‌ها را مقایسه می‌کرد.

با دقت در روایات طبقه بندی شده، روایاتی را که نقل فراوان دارند، اما در واقع یکی هستند را پیدا می‌کرد با این کار راه حکم اشتباه به استفاده از روایت را می‌بست. روایات یک راوی را کنار هم قرار می‌داد و در تشخیص همبستگی و تعدد آنها تلاش می‌کرد. برخی از شاگردان گفته‌اند که روش آیت‌الله در درس این بود که پس از طرح مسأله اول اقوال مسلمانان را نقل می‌کرد و در مرحله دوم، روایات بعدی به لحاظ این که دسته جمعی بودند را بررسی می‌کرد. روایات یک راوی را با هم مورد بحث قرار می‌داد و غالباً نظرش این بود که آن به یک روایت بر می‌گردند. این بررسی کمک بسیاری در شناسایی شیوه عددی واقعی روایت می‌کرد و در برخی از قواعد فقهی این کار بسیار سرنوشت ساز بود. «مثلاً اگر به چند طریق، لفظ یا مضمونی را از زراعه نقل کرده باشند، نمی‌شود اثبات کرد که زراعه آن حدیث را مکرر از امام شنیده و برای هر یک از شاگردان خود روایت کرده باشد. یا اگر چند نفر روایتی را به یک لفظ از یک امام روایت کنند اگر حکم به وحدت آن‌ها نکنیم،

حکم به تعدد آنها نمی‌شود کرد. در این صورت در استفاده از دلالت آنها قواعدی خاص ملاحظه می‌شود. اگر یک راوی مثل محمد بن مسلم از دو امام حدیث روایت می‌کرد، آن دو روایت را یکی محسوب می‌کردند و یا اگر دو راوی مثلاً محمد بن مسلم و زراره، از امام صادق علیه السلام نقل حدیث می‌کردند، آن را یک روایت به حساب می‌آوردند و می‌گفتند که بعید است که امام علیه السلام در دو مجلس دو بار این مطلب را فرموده باشند بلکه یک مرتبه و در یک مجلس فرموده‌اند و هر دو راوی در آن مجلس حضور داشته‌اند و آن را روایت کرده‌اند.»

آیت‌الله در مقام استنباط، به فتوا دادن بر پایه یک خبر، چنان که روش متأخران مشهور است عقیده نداشت و بر پایه مجموع روایات با در نظر گرفتن شرایط و ملاحظه‌ها حکم می‌داد. آیت‌الله بر این عقیده بود که اگر مجموعه‌ای از روایات در زمینه‌ای وجود داشت اجمالاً هم فهمیدیم که مثلاً مجوزی در این مورد از امام علیه السلام رسیده است. حال فتوا بر پایه یک خبر ثقه مشکل است. آیت‌الله دلیل این سخت‌گیری را این می‌دانست که فهم متفاوت راویان در درک معنا و بیانات امام و نقل به معنا وجود دارد. آیت‌الله معتقد بود که همیشه کاغذ و قلم در دست راویان وجود نداشت که تمام خصوصیات حتی «واو» و «فاء» روایت را بنویسند. اگر چه گاهی چنین هم بوده است؛ اما نوعاً چنین نبود که اصحاب ائمه علیهم السلام عین عباراتی را که از امام می‌شنیدند از «لام» تا «کام» را بنویسند، بلکه نقل به معنا زیاد می‌کردند. این است که راوی ممکن است با نقل امام علیه السلام تفاوت داشته باشد. باید در این زمینه دقت بیشتری به خرج داد.

در طول تاریخ حوادثی که در حفظ و نگه داری احادیث پیش آمد، نظیر حادثه‌ای که برای کتاب‌های ابن ابی عمیر به وجود آمد و منجر به از بین رفتن آنها شد که در نتیجه بعد از آن با تکیه به حافظه خودش روایات را نقل می‌کرد و برای

همین بعضی از وسایط را نقل نکرد.

آیت الله به حجیت تبعدی خبر، اعتقاد نداشت. از نظرش حجیت خبر کاملاً عقلایی است از همین جهت حتی درباره روایت افرادی مثل زراره و محمد بن مسلم و یونس ابن عبدالرحمن که معمولاً روایت را می نوشتند، به عین الفاظ عبارت اعتنا نمی کرد، بلکه از مجموع روایات با توجه به سایر قرائن، خودش را به حکم مسئله نزدیک می کرد.

آیت الله مراجعه به فتاوی اهل سنت را از مقدمات فقه می دانست و می گفت: «قدمای ما مسائل الخلاف را حفظ داشتند به همین منظور ایشان برای اولین بار کتاب خلاف شیخ طوسی را با حواشی و مقدمه ای مختصر چاپ کرد» آیت الله بروجردی بر این باور بود که در روزگار امامان معصوم علیهم السلام چون جامعه ای با حکومت اسلامی و فتوای رایج فتوای مفتیان حکومتی مانند مالک، ابوحنیفه، اوزاعی و ابن ابی لیلی بوده است و اصحاب ائمه هم در این جامعه رشد کردند و در محیط های علمی اهل تسنن آمد و رفت می کردند. راوی ها و اصحاب ائمه هم با توجه به آن فتاوا از امامان سؤال می کردند و آنان هم با توجه به آن فتاوا پاسخ می دادند. دلیل آیت الله هم این بود که روایات نقل شده از راوی های شیعه بیشتر به صورت سؤال از امامان بوده است. معلوم است که مردم عادی نمی توانند این تعداد سؤال دقیق را طرح کنند. پیداست که سؤال کنندگان اهل علم بودند و مسائل را از فقهای اهل سنت می شنیدند و همان ها را از امامان عصر خود می پرسیدند. آیت الله نه تنها به فتوا و قول های امامان چهارگانه اهل تسنن مسلط بود بلکه بر نظریات صحابه و دیگر فقهای اهل تسنن چون عبدالرحمن اوزاعی ابو عبدالله سفیان (سفیان ثوری کوفی) آشنا و تسلط کامل داشت، حتی اختلاف نظرهای آنان در یک مسئله را هم می دانست. از همین رو وقتی که برخی از فقهای

اهل تسنن به ملاقات با آیت‌الله می‌آمدند، آیت‌الله بروجردی را از خودشان به اقوال و نظریات علمای اهل سنت مسطل ترمی‌دیند.

از نظر آیت‌الله بروجردی روایت‌های امامان شیعه منحصر به آن چه در کتب اربعه جمع شده نیست؛ بلکه روایت‌های زیادی در جوامع اولیه مثل جامع علی بن حکم، ابن ابی عمیر، بزنطی، حسن بن علی بن فضال و مشیخه حسن بن محبوب وجود داشته که مشایخ ثلاثه به دلیل گم شدن بسیاری از کتابها در حوادث مختلف مثل، سوزاندن کتاب خانه‌ها و مظلومیت فقهای شیعه در دوران تاریخ آن‌ها را در جوامع خودشان نیاوردند.^۱

۲. آیت‌الله سیداحمد مددی

ایشان در عین اینکه جزء شاگردان مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی نبوده‌اند ولی مطالعه عمیقی در آثار آیت‌الله العظمی بروجردی دارند. در مصاحبه‌ای که در همین مورد از ایشان صورت گرفت، ایشان این گونه به تحلیل اندیشه‌های حدیثی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی پرداختند.

مشرب ایشان در رساله‌های عملیه

ایشان در نوشتن رساله‌های عملیه نیز سبک خاصی داشت به طوری که تمام سبک‌های ایشان در تدریس و در کتابت مورد توجه علمای بعد از خودش قرار گرفت. ایشان سه دسته کتاب‌های فتوایی داشته‌اند:

۱. دسته نخست حواشی ایشان بر کتاب‌های فتوای فقهای گذشته مثل حاشیه بر نهایه شیخ طوسی، حاشیه بر وسیله النجاه سید ابوالحسن اصفهانی و حاشیه

^۱. کتاب دیباج، ص ۱۶۴-۱۶۹.

ایشان بر عروه الوثقی که قبلاً درباره عروه مفصل بحث کردیم فقط یک نکته را اشاره کنیم. آیت الله سید جعفر طباطبائی بروجردی در وصف حاشیه ایشان بر عروه می گوید: وقتی حاشیه ایشان به نجف رفت مورد توجه علما قرار گرفت و همه سبک حاشیه نویسی خود را عوض کردند. وقتی حاشیه ایشان به تبریز رسید مردم نامه نوشتند که آقا اجازه بدهید که مردم از سید ابوالحسن اصفهانی به شما رجوع کنند. ایشان در جواب نوشتند که علم اسلام به دست آقا سید ابوالحسن است و مردم به فتوای سید عمل کنند.

۲. دسته دوم کتاب های فقهی فتوایی فارسی مثل جامع الفروع و مجمع الفروع و مجمع المسائل و انیس المقلدین که بعداً مجموع اینها در اختیار عموم قرار گرفت. توضیح المسائل که درباره پیدایش و نحوه چینش آن مفصل بحث خواهیم کرد.

۳. دسته سوم کتاب های فقهی که برگرفته شده از کتاب های فتوایی ایشان بوده است که به طور مشروح به وصف توضیح این کتب خواهیم پرداخت. اکنون ما به طور خلاصه فهرست از کتاب های فقهی فتوایی آیت الله العظمی بروجردی را ذکر می کنیم در صورت نیاز بیشتر به «کتاب شناسی آثار آیت الله العظمی بروجردی» مراجعه شود.

شیوه استنباط فقهی و سیره عملی آیت الله العظمی بروجردی

در این مقال به بررسی شیوه استنباط فقهی و سیره عملی آیت الله العظمی بروجردی رحمته الله علیه با مصاحبه با آیت الله سید احمد مددی پرداخته شده است. در شیوه استنباط آیت الله بروجردی بیان شده که به نظر ایشان روی کل فقه اسلامی از همه فرق باید اشراف داشته باشیم.

حتی قوانین کشورهای غیر اسلامی هم باید ملاحظه شود تا پایه‌های عقلانی احکام ظاهر شود مثل «مَنْ حَازَ شَيْئًا فَقَدْ مَلَكَ» که به عنوان یک ماده قانونی از رم قدیم نقل شده . یعنی یک امر عقلایی است.

غیر از خصایص علمی، به خصوصیات فردی پرداخته شده و بیان شده که بسیار مرد بزرگوار، دقیق النظر و با هوش و خیلی تیزهوش بودند. از خصایص شخصی که مرحوم آقای بروجردی داشتند دلسوزی بود.

ایشان می‌خواست به روحانیت، هم شخصیت ذاتی بدهد و هم شخصیت علمی. ایشان در حقیقت دو جهت را تلفیق کرد. هم مبانی علمی و هم مبانی شخصیتی

از حضرت امام نقل شده که درباره درس آقای بروجردی می‌فرمودند: «که اگر طلبه‌ای سه ماه در درس ایشان شرکت می‌کرد روش استنباط را یاد می‌گرفت و نوآوری در علوم حوزوی از خصائص ایشان بود». بعد به تأثیر روحی و معنوی مرحوم آقای بروجردی در علم آموزی ایشان و شاگرد پروری ایشان در قم و نجف پرداخته شده و بیان شده که در قم در شیوه درس متأثر از آقای بروجردی نشدند چون خودشان زیربنای فکری داشتند و بیان شده هنگامی که به قم می‌آید یک تحول عمیق علمی را در قم به وجود می‌آورد و همچنین نظرایشان درباره سند احادیث و متن احادیث بیان شده است.^۱

۳. تسلط برفقه اهل سنت

یکی از ویژگی‌های مهم ایشان در استنباط در هنگام تدریس و بیان مسائل مورد بحث این بود که ابتدا به اقوال علمای اهل سنت توجه می‌کرد. سپس اقوال

^۱ . کتاب شکوه مرجعیت، ص ۳۳.

علمای شیعه را از کتب آنان بدون واسطه نقل کرده و مورد بحث قرار می‌دادند. آیت‌الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی در این باره می‌فرماید: «آیت‌الله العظمی بروجردی معتقد بودند که با مراجعه به روایات و فتاوی رایج علمای اهل سنت معاصر با ائمه علیهم‌السلام بهتر می‌توان روایات و اقوال ائمه علیهم‌السلام را فهمید و می‌فرمود فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت است زیرا در آن عصر بنابر دلائل سیاسی فتاوی مورد عمل مسلمانان همان فتاوی اهل سنت بود و راویان و اصحاب ائمه با توجه به فتاوی آنان از ائمه علیهم‌السلام سؤال می‌کردند و ائمه هم با توجه به آنها پاسخ می‌گفتند.^۱

آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی در همین مورد عین همین متن را تایید کرده می‌گوید: ایشان معتقد بود با مراجعه به روایات و فتاوی رایج اهل سنت در عصر ائمه اهل بیت، بهتر می‌توان روایات و اقوال ائمه علیهم‌السلام را فهمید، گاهی می‌فرمود: «فقه شیعه در حاشیه فقه اهل سنت است» زیرا در آن عصر، فتاوی مورد عمل مسلمانان همان فتاوی آنان بود. راویان و اصحاب ائمه با توجه به آن فتاوی از ائمه سؤال می‌کردند و ائمه هم با توجه به آن فتاوی پاسخ می‌گفتند.

بنظر من، مؤید این نظر آن است که غالباً روایات شیعه به صورت سؤال از ائمه بوده است معلوم است که مردم عادی این تعداد سؤال دقیق را نمی‌توانند مطرح کنند. پیدا است که سائلان، اهل علم بوده‌اند و مسائل را از فقهای اهل سنت می‌شنیدند و همانها را از امام عصر خود می‌پرسیدند.

مؤید دیگر این نظریه آنست که «کشی» در کتاب رجال خود، زراره، محمدبن مسلم و برخی دیگر از فقهای اصحاب صادقین را از اصحاب ابوحنیفه دانسته که

۱. مجله حریم امام، سال هشتم، شماره ۳۵، ص ۱۱.

قبلاً سنی بوده‌اند و بعداً بر اثر ارشاد آن دو امام همام، به تشیع گرویده‌اند.^۱

از دیدگاه آیت‌الله علوی بروجردی

وی مراجعه به فتاوی اهل سنت را از مقدمات فقه می‌دانست. می‌فرمود: «قدمای ما مسائل الخلاف را حفظ داشتند» به همین منظور آیت‌الله بروجردی برای اولین بار کتاب (خلاف) شیخ طوسی را با حواشی و مقدمه مختصر چاپ کرد. این سنت حسنه در گذشته تا عصر شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶) و حتی پس از آن در بین فقهای ما دائر بود و در یکی دو قرن اخیر تقریباً فراموش و یا ضعیف شده بود ولی پس از آشنایی با شیوه آیت‌الله بروجردی رفته رفته در حوزه قم سپس در حوزه نجف دوباره رواج پیدا کرد.

ایشان در درس فقه گاه بگاه کتاب (خلاف) شیخ طوسی را و نیز در درس اصول کتاب «عده الاصول» او را با خود می‌آورد و پاره‌ای از مسائل را از رو می‌خواند و مورد بحث قرار می‌داد. تا طلاب را به رجوع به کتب قدمای شیعه و نیز به مراجعه به فتاوی اهل سنت عادت بدهد و می‌فرمود: «قدمای ما فتاوی اهل سنت را در کتابها و درس‌های خود نقل و بسیاری از اوقات، آنها را نقد می‌کردند»

در دورانی نه چندان دور اختلاف‌های فکری بین علمای اسلام باعث دوری از یکدیگر نبوده و چه بسا از درس و علم یکدیگر نیز استفاده می‌کردند. برخی فقه مذاهب دیگری را تدریس و از شیوه‌های یکدیگر در مذهب خود استفاده می‌کردند و برخی دیگر نیز از علمای مذهب دیگر درخواست اجازه روایت می‌کردند. کتاب خلاف شیخ طوسی مثال خوبی برای این مراوده‌ها است. کتاب شیخ پراست از این مراوده‌ها که نظریات دیگر مذاهب را در کتاب خودش آورده است. این درهم

^۱ . زندگی نامه واعظ زاده خراسانی، ص ۸۶، ۸۵، ۸۴ و ص ۹۰ تا آخر.

آمیختگی آنقدر زیاد است که تاج الدین السبکی گمان برده بود شیخ طوسی از علمای شافعی است و گفته بود که: جناب شیخ به مذهب شافعی گرایش داشت. از ابن الفوطی نویسنده کتاب معجم الاقاب به عنوان شیعه حنبلی یاد کرده‌اند. شیخ وهبه ی الرحیلی در سمیناری در شهر مسقط اعلام می‌کند که الفوطی که در دفاع شدید از «مصالح مرسله شهرت دارد، از افراطیون شیعه به شماره می‌آید در حالی که الفوطی از علمای حنبلی قرن هشتم بوده است.» آن چه نقل شده نشان از این دارد که شیخ طوسی دارای اساتیدی از اهل سنت بوده است مانند: ابوالحسن بن سوار مغربی، قاضی ابوالقاسم التنوخی و ... شیخ کلینی از محدثان شیعه، دو استاد از علمای اهل سنت به نام ابوالحسن سمرقندی و الخفاف نیشابوری داشت. علامه حلی کتابی نوشته بود به نام مختصر النافع که بعدها توسط جامعه الازهر در مصر، با مقدمه شیخ احمد باقوری وزیر اوقاف مصر و آقای محمدتقی قمی چاپ شد.

علامه حلی در فقه مقارن استادی ماهر بود. در منتهی المطلب فی التحقيق نظریات مذاهب، نظریات مذاهب مختلف را آورده است. تذکره الفقهاء یکی دیگر از کتاب‌های فقه مقارن به شمار می‌رود. قسمت‌هایی از این کتاب را شیخ محمد المدنی، رئیس دانشکده تربیت شریعت الازهر، در مجله رساله الاسلام چاپ کرده و در مقدمه اش آورده که: «خواننده این کتاب در می‌یابد که این کتاب آراء اصحاب مذهب اهل سنت را همانند آراء امامیه بسط داده است و او دلایل طرفین را با عدالت و انصاف تقریر کرده است. اساتید و دانشجویان دانشکده شریعت این کتاب را کمک کننده و طبیب فقه مقارن می‌یابند»^۱

^۱ صداقت ثمر حسینی، کامیار، شیعه شناسی اهل سنت، ص ۶۰.

شهید اول از کسانی بود که مجالسش، غالباً در برگیرنده علمای اهل سنت بوده، در یکی از اجازاتش گفته شده، حدود چهل تن از بزرگان از شهید اول روایت می‌کنند.^۱ از موارد قابل ذکر این است که شهید، فتوا به ترجیح نماز، پشت سر امام سنی می‌دهد: «حضور در جماعت عامه چون خاصه، مستحب و بلکه بهتر است.»^۲

شهید اول سفرهای تقریبی زیادی داشت و در آن شهرها با علمای اهل سنت دیدار و گفتگو داشت. در دمشق، قاهره، مکه و مدینه با بیش از ۴۰ عالم اهل سنت ملاقات داشت و اجازه روایت گرفت. شهید اول معتقد به تقریب بود و مسائل اختلافی را نقل نمی‌کرد. محمد عبده از مفاخر اهل سنت به حساب می‌آمد. در تقریب بسیار جدی بود و می‌توان شهرتش را در ترجمه و شرح نهج البلاغه جستجو کرد. در مقدمه شرح نهج البلاغه در تعریف از صاحب کتاب نوشته است که: «ان عقلا نورانیا لا یشبه خلقا جسدانیا، فصل عن الموکب الالهی و اتصل بالروح الانسانی، کانی اسمع خطیب الحکه ینادی بالکلمه و اولیا امر الامه، یعرفهم موافقه الصواب و لیبصرهم مواضع الارتاب»^۳ محمد عبده مسلمانان را از تکفیر یکدیگر بر حذر داشت و با علمای شیعه ارتباط برقرار می‌کرد.

شیخ فتح الله نمازی شیرازی که آیت‌الله بروجردی از درسش بهره‌ها برده است، تبحر زیادی در فقه مقارن داشت. شیخ نمازی مناظراتی با شکری آلوس بغدادی انجام داده بود.^۴ نامه نگاری‌های زیادی با علمای بخارا داشت. وقتی در سال

^۱ سید محمد عامل، اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۶۲.

^۲ شهید اول، الدروس الشریعه، چاپ مشهد، ج ۱، ص ۱۹۳.

^۳ عبده، محمد، نهج البلاغه، ص ۴.

^۴ امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۱۳، ص ۵۴.

۱۲۷۵ به حج رفت، تنها به زیارت خانه خدا بسنده نکرد و مناظره‌های مفصلی را آنجا انجام داد.^۱

این تمام داستان تقریب نبود، چرا که این داستان در زمانی به آیت الله بروجردی رسید که فرقه گرایی غیر عقلانی و تعصب در افکار و عقاید، بر جامعه اسلامی سایه انداخته بود. حاکمیت ایران در پی تحریک و درگیری‌های فرقه‌ای در داخل کشور بود. بی طرفی مثبت آیت الله بروجردی در جریان‌های سیاسی، به معنی انفعال دنیای جدید مسلمین نبود، بلکه آیت الله چنین مماشات معناداری را به عنوان یک تز سیاسی تلقی می‌کرد و نه یک آنتی تز در برابر سیاست. در این برهه، نگاه بین‌المللی هم در راستای نگاه درونی به تفرقه و دامن زدن به آتش اختلاف‌ها در جریان بود.

سیاست‌های استعماری از این تفرقه حداکثر استفاده را می‌کرد و به آن دامن هم می‌زد. نکته مهم، دوری و بعد شیعه نسبت به سایر فرق بود که آن‌ها شیعه را شناسند و تصوراتی دور از واقع را به جهان تشیع نسبت دهند.^۲

شیعه در نظر برخی مذهبی‌های اهل تسنن، «رَبِيعَةُ الْيَهُودِ وَ فَصِيلُهُ وَ حَامِلُ الْوَثْنِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ» و سنی در نظر برخی از متعصبان شیعی، «أَنْجَسُ مِنَ الْكَلَابِ وَ الْمَطُورَةِ» بود. در این بین هم تنها نیروهای استعماری از این تفرقه و تشتت سود می‌بردند. آقا محمد باقر سلطانی از دغدغه‌های آیت الله بروجردی اینچنین سخن می‌گوید: «از آن زمان که در بروجرد تشریف داشت، تا آخر عمر همواره در عمل و گفتار اهتمام بر مسأله همبستگی داشت و عملاً راه رسیدن به آن را هم نشان داد.»^۱

^۱ حلی، عبدالحسین، شیخ الشریعه، ص ۳۱.

^۲ مطهری، مرتضی، شش مقاله، ص ۲۶.

داد.^۱

در آن زمان بین اسرائیل و مصر آتش جنگ بالا گرفته بود. ایام ماه رمضان بود و علامه امینی برای سخنرانی به اصفهان رفته بود. شب‌ها منبر داشت و با توجه به علایق خودش و به طور طبیعی به خلفا هم تعریض کرده بود. خبر به آیت‌الله بروجردی رسیده بود. از اتفاق‌ها و بحث‌هایی که در اصفهان رخ داده بود ناراحت شده بود. در حضور علما بدون آن که اسمی از آقای امینی ببرد، گفته بود: «در این وقت که اسرائیل به مسلمانان حمله کرده و آنان را قتل عام می‌کند و سرزمین‌های مسلمانان را اشغال می‌کند، راه انداختن جنگ بین شیعه و سنی چه معنی دارد؟ این کار درستی نیست.»^۲

یکی از آقایان اهل علم، منظومه‌ای در دو جلد چاپ کرده بود. از اول فقه تا به آخر را به صورت شعر سروده بود. کار تازه و نویی بود. جلد اول کتاب را چاپ کرده بود و نویسنده آن را برای تقدیم به آیت‌الله بروجردی، آورده بود. معمول اخلاق آیت‌الله این بود که اگر کتاب تازه‌ای به دستش می‌رسید، و مشغول به هرکاری بود، آن کار را رها می‌کرد و کتاب را در دست می‌گرفت. نویسنده فقیه شاعر در همان اول کتاب و در بیت‌های دهم یا یازدهم، به دلایلی توهینی به خلفا کرده بود، با دیدن این بیت، شوق لبخند اولیه آیت‌الله تبدیل به ناراحتی و عصبانیت شد که: «حالا در این شرایط چه وقت این حرف هاست؟ آن هم به صورت مکتوب در یک اثر شیعی؟» دستور داد که کتاب پخش نشود. و باید بیت‌هایی که در آن‌ها توهینی وجود دارد حذف شود و بعد کتاب مجدد چاپ شود.^۳

^۱ . ویژه نامه حوزه، شماره ۴۳-۴۴، ۱۳۷۰، ص ۲۳.

^۲ همان، ص ۲۵۳.

^۳ ویژه نامه حوزه، مصاحبه با آیت‌الله فاضل لنکرانی، شماره ۴۳-۴۴، ص ۱۵۲.

این نوع تفکر را آیت الله بروجردی از حوزه اصفهان و زمانی که شاگرد آقا سید محمدباقر درچه‌ای بود و پای درسش نشست یاد گرفت. استاد دیگرش در نجف، شیخ الشریعه اصفهانی هم این اخلاق و روش علمی و فکری را دنبال می‌کرد.^۱ نقطه مقابل، تفکری شایع در بین علما بود که همیشه در بحث‌های خلافت اسلامی و امامت و رهبری سیاسی، اصرار داشتند که رهبری سیاسی را خاص ائمه می‌دانستند و از دیگران نفی می‌کردند. آیت الله بروجردی با طرح این بحث‌ها مخالف بود. می‌گفت: «فعلا این بحث‌ها سر بی صاحب تراشیدن و بی فایده است. طرح این بحث‌ها جز دامن زدن به اختلاف و دشمنی، نتیجه‌ای ندارد. حالا که خلافتی نیست که بر حقانیت و عدم حقانیت آن با هم دعوا کنیم. هر چه بوده مربوط به گذشته بوده و تمام شده. آنچه امروز برای مسلمین فایده دارد این است که بدانند احکام دین را از چه مأخذی اخذ کنند.»^۲

نکته مهم این بود که در آن دوران، بخش بزرگی از جهان تسنن، چیزی از مذاهب و اندیشه‌های تشیع نمی‌دانستند. هر چه بود ریشه در اختلافات گذشته بود. فضای فکری به گونه‌ای بود که بعد از صادر شدن فتوای شیخ شلتوت، عده‌ای به آن حمله کردند و بعدها هم افرادی مثل یوسف قرضاوی، مدعی شدند که شلتوت چنین فتوایی صادر نکرده است.^۳ عده‌ای دیگر مثل شیخ عبدالله موصلی، شلتوت را متهم به جهل و بی اطلاعی از شیعه کردند. برخی هم که حکم شیخ را مانند محمد عماره پذیرفتند، و گفتند که چرا شیعیان فتوای مشابه صادر نکردند؟^۴

^۱ همان، ص ۲۲۱.

^۲ خراسانی، واعظ زاده، زندگی آیت الله بروجردی، ص ۳۶۶.

^۳ صداقت ثمر حسینی، کامیار، شیعه شناسی اهل سنت، ص ۶۰.

^۴ همان، ص ۶۱.

آتش اختلاف از جانب برخی علمای اهل تسنن بیشتر بود. برخی از این علما آن قدر دل گرم به آتش این اختلاف‌ها بودند که در کتاب‌های خودشان، نام علمای اهل تسنن که معتقد به تقریب مذاهب اسلامی بودند را از فهرست علمای اسلام حذف می‌کردند. گاه برخی دیگر، وقتی این حذف را صورت نمی‌دادند، علمای اهل تقریب را متهم به نادانی می‌کردند که به دلیل تقیه شیعیان، آن‌ها از فریب خوردگان شیعه هستند.^۱

با آمدن شیخ شلتوت فضا در جهان اهل تسنن مساعدتر شد. شیخ مراغی، آن دوران و فضای به وجود آمده در الازهر را این گونه توصیف کرده است: «به هنگام ریاست دانشگاه الازهر، فرصتی فراهم شد که فتوایی بر جواز پیروی از مذاهب ریشه دار و اصیل اسلامی که شیعه دوازده امامی هم جزو آن‌ها بود، صادر کنیم. این همان فتوایی است که در دارالتقریب به امضای ما رسید و نسخه فتوگرافی آن با اطلاع ما توزیع گشت. همان فتوایی که آوازه بلند آن در کشورهای اسلامی طنین افکند و چشمان افراد پاک و با ایمان که هدفی جز حق و تقریب و مصلحت ملت نداشتند روشن گشت و از طرفی هم پرسش‌ها و جدل‌ها درباره آن شروع شد و من به درستی این فتوا ایمان داشتم و با عزمی راسخ، هر لحظه برای کسانی که درباره آن توضیح می‌خواستند، نامه می‌فرستادم و آن را تأیید می‌کردم و به اشکالات معترضین جواب می‌دادم. در مقالات منتشر می‌کردم و در سخنرانی‌ها آن را تأیید می‌کردم. تا اینکه به یاری خدا این فتوا در میان مسلمان‌ها در شمار اصول مسلم به صورت یک حقیقت پا برجا ماند.»^۲

^۱. همان، ص ۵۳.

^۲. صداقت ثمر حسینی، کامیار، شیعه شناسی اهل سنت، صص ۵۹-۶۰.

فضای فکری به وجود آمده در مسیر جریان اندیشه‌های آیت‌الله بروجردی بود. نظر آیت‌الله به پررنگ کردن اشتراک‌های مسلمانان بود. تا آن زمان کسی بهایی به فقه مقارن نمی‌داد. آیت‌الله بروجردی منابع مهم شیعی که به این مسئله مربوط بود را احیا کرد. نمونه این احیا، چاپ کتاب خلاف شیخ طوسی و کتاب بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ابن رشد بود. زمانی که در بازدید آیت‌الله بروجردی به عیادت شیخ محمدرضا کلباسی از هم دوره‌های تحصیلی در اصفهان رفته بود به شیخ کلباسی گفته بود که: «شیخ طوسی بعضی از کتاب‌های فقهی خودش مانند کتاب نهاییه را برای جامعه تشیع و بعضی دیگر از آثار و کتاب‌هایش مانند کتاب خلاف و مبسوط را برای محیط عالم اسلام نوشته است».^۱

آیت‌الله معتقد بود که فتاوا و اقوال ائمه در حاشیه فتاوی اهل سنت قرار داشته است. آن زمان رسم چنین بوده که فتاوی رایج و شایع بین مردم، همان فتاوی علما و پیشوایان معروف اهل سنت بوده و اهل بیت علیهم‌السلام که از آن فتاوا آگاه می‌شدند، بر روی امضای آن فتاوا، نظر خود را ابراز می‌کردند. پس فهمیدن کلمات و فتاوی ائمه تا حدودی متوقف بر این بوده که ما بدانیم در هنگام صدور آن فتاوا، فضای موجود در محافل علمی و فقهی آن روزگار، چه بوده که ائمه چنان فتاوایی صادر کرده‌اند».^۲

با این عقیده و با حمایت از دارالتقریب مصر، کتاب‌های مجمع البیان، مختصر النافع، المراجعات را در مصر چاپ کرد. به شیخ قوام الدین و شنوی دستور داد تا راه‌ها و سلسله اسناد حدیث ثقلین را جمع‌آوری کند و برای شیخ شلتوت

۱. خراسانی، واعظ زاده، زندگی آیت‌الله بروجردی، ص ۲۵۲.

۲. خراسانی، واعظ زاده، زندگی آیت‌الله بروجردی، ص ۳۵۶.

بفرستد و شیخ هم از کتابها خوشش آمد و آنها را در مصر چاپ کرد.^۱ وقتی ملک مسعود، پادشاه عربستان به ایران آمد هدایایی برای آیت‌الله فرستاد. آیت‌الله بروجردی تنها قرآن و قطعه‌ی پرده کعبه را پذیرفت و در پاسخ محبت پادشاه عربستان، حدیث مفصلی از امام باقر (علیه السلام) که حاوی قریب به چهارصد حکمت مربوط به حج را نوشت.^۲ در کنار این کار، نامه‌ای هم برای سفیر سعودی نوشته بود که: «سلام و درود خدا بر شما باد. نامه جنابعالی آقای یوسف بوعلی، همراه با چمدانی بزرگ دریافت شد. یادآور شده بودید که در این چمدان پانزده نسخه قرآن کریم، قطعه‌ای از کعبه مکرمه و ... قرار دارد. از اینکه اعلی حضرت دستور ارسال آن را برای من داده‌اند، متحیر شدم چرا که روش من این است که از پادشاهان و بزرگان هدیه نپذیرم، ولی چون این هدایا قرآن و پرده کعبه بودند، لذا نسخه‌های قرآن و قطعه پرده کعبه مکرمه را برداشتم و چمدان و بقیه هدایا را برای حضرت عالی، به عنوان هدیه‌ای از جانب خودم ارسال دادم تا یادی از من در موقع نماز و دعا بکنید و چون ریاست حج در این سال‌ها به صحیح و ابوداود در سنن خود آورده‌اید و در احکام حج اکثر مسلمانان از آن استفاده می‌کنند (اگرچه به تمام آن عمل نمی‌کنند) آن‌ها را ارسال می‌کنم تا به پادشاه به عنوان هدیه‌ای از من فرستاده شود، تا دل‌های مسلمانان را به هم نزدیک کرده و دست دوستی واحد قرار دهد و آن‌ها را به عمل و قول خدای متعال سوق دهد: «واعتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»^۳ و از پشت کردن به هم، کینه ورزی که موجب جدایی کلیه‌ای مسلمانان می‌شود، دور نگه دارد و به این سخن خداوند ملزم می‌نماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

۱. اباذری، عبدالرحیم، آیت‌الله بروجردی، آیت اخلاص، ص ۷۷.

۲. آذرشب، محمدعلی، پیشینه تقریب، ص ۱۶۲.

۳. آل عمران / ۱۰۳.

صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^۱ وَالسَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ^۲.

در ملاقات‌هایی که با پادشاه مملکتی یا وزیر و سفیری داشت، امکان نداشت از نقایص فرهنگی آن کشور حرف نزنند. بسیاری از مواقع از پاره‌ای اوضاع و رفتاری‌های مسلمین و نفاقی که بین آن‌ها به وجود آمده بود و موجب دوری دولت و مردم مسلمان از هم شده بود، ابراز ناراحتی می‌کرد و می‌گفت که «این روند باعث تجزیه امت اسلامی می‌شود»^۳ در بازگشت همین امرا و سفرا در کشورهای خود این دقت و تأمل را خوب بیان می‌کردند. یکی از شخصیت‌های بارز، شیخ حسن باقوری دانشمند معروف مصر و وزیر اوقاف آن کشور بود. بعد از ملاقاتش با آیت‌الله بروجردی و مراجعت به مصر، در جواب یکی از دانشمندان مصری که از وی پرسیدند که آیت‌الله بروجردی، پیشوای شیعیان را چگونه دیدی؟ جواب داده بود که: «أَعْظَمُ شَخْصِيَّةٍ رَأَيْتُهُ فِي عُمْرِي؛ بزرگترین شخصیتی است که در عمر خودم دیدم»^۴.

در همان ایام حادثه‌ای رخ داد. یکی از حجاج ایرانی به اتهام اهانت به کعبه دستگیر شد و محاکمه برایش صورت گرفت و خبر اعدامش پخش شد. بعدها معلوم شد که این ایرانی بخت برگشته در اثنای طواف حج، حالش به هم می‌خورد

۱. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون در راه خدا سفر می‌کنید (خوب) رسیدگی کنید و به کسی که نزد شما (اظهار) اسلام می‌کند، مگویید: «تو من نیستی؟ تا بدین بهانه متاع زندگی دنیا را بجویند، چرا که غنیمتهای فراوان نزد خداست. نسا/ ۹۴.

۲. رساله الاسلام، شماره ۸، ص ۱۰۵.

۳. دوانی، علی، زندگانی زعیم بزرگ عالم تشیع آیت الله بروجردی، ص ۱۷۰.

۴. همان، ص ۱۸۵.

و نمی‌تواند از میان طواف کنندگان خودش را بیرون بکشد، دامن پیراهنش را جمع کرد و آنچه را که بالا آورده بود در آن می‌ریزد تا مبادا مسجدالحرام آلوده شود. سپس می‌خواهد با سرعت از مسجد خارج بشود که پلیس او را دستگیر کرد. از آنچه که در دامنش بود پرسیدند و چون او نمی‌توانست به عربی جواب بدهد، تلاش کرده بود به زبان فارسی جریان را بفهماند ولی نتوانست پلیس عرب زبان را متوجه کند. پلیس او را تحویل دادگاه داد و در آن زمان یا مترجمان فارسی زبان نبودند و یا کسی هم پیگیری نکرد و بر پایه اوهام و خیالبافی‌های خودشان و برداشت‌های نادرستی که از ایرانی و شیعه داشتند تصور کرده بودند که همه ایرانی‌ها جهت حج به نجف و کربلا می‌روند، آمدن آنها به مکه فقط برای اهانت کردن به بیت الله الحرام است. با این اوصاف پلیس عربستان نتیجه گرفتند که این شخص قصد داشته کعبه را نجس و اهانت کند، لذا حکم اعدام صادر کردند و با اجرای حکم، گردنش را زدند.^۱ این حادثه برای همه دردناک بود. شیخ محمدتقی قمی بعد از این واقعه تلاش کرد تا از این دست اتفاق‌ها دیگر نیفتد. برای آغاز و جلوگیری به کشور مصر رفت. مصر با داشتن دانشگاه الازهر بزرگترین مرکز اسلامی در جهان بود. شیخ قمی چون نمی‌توانست به زبان عربی صحبت کند و در مصر ایرانی وجود نداشت که از او زبان عربی یاد بگیرد. از میان کشورهای عربی زبان، به لبنان مسافرت کرد تا به تقویت زبان عربی پردازد. یکی از روستاها را برای اقامت انتخاب کرد تا با پیران و جوانان در طول شبانه روز به گفتگو و معاشرت کند. بعد از مدتی توانست از این طریق زبان عربی اش را تقویت کند.

شیخ محمدتقی قمی پس از یاد گرفتن زبان عربی به صورتی که بتواند نامه

^۱. میردهی، «علامه شیخ محمدتقی قمی؛ همزیست دارالتقرب»، صص ۱۶۷-۱۷۰.

بنویسد در سال ۱۳۱۷ لبنان را به قصد مصر ترک کرد و با اولین شخصیتی که در آن جا ارتباط برقرار کرد، رئیس الازهر آن زمان، شیخ محمد مصطفی مراغی بود. وضعیت کینه و تفرقه مسلمانان را برای او تشریح و اندیشه تقریب میان مذاهب اسلامی را مطرح کرد. شیخ محمد مصطفی مراغی با توجه به وضع سیاسی و اختناقی که در آن روزگار وجود داشت با ترس، از اصل موضوع خوشش آمد و شیخ محمدتقی را تشویق به انجام کار کرد. بعدها به گونه‌های مختلف این اندیشه را دنبال و کمک‌های لازم را به شیخ محمدتقی انجام داد. در گام بعدی، به شیخ محمدتقی پیشنهاد داد که کارش را با برگزاری یک سلسله سخنرانی در دانشگاه الازهر و جاهای دیگر آغاز کند. با این کار شیخ محمدتقی به راحتی توانست با برخی از شخصیت‌ها به ویژه متفکران تقریبی ارتباط برقرار کند، و شیخ محمد مصطفی مراغی را در رسیدن به هدفش تقویت نماید.

اوضاع شیخ محمدتقی در مصر خوب نبود. جا و مکان نداشت. سید صدرالدین بلاغی، خانه‌ای کوچک برای محل اسکان و زندگی شیخ محمدتقی در مصر اجاره کرد و بعدها این خانه کوچک، مرکز فعالیت علمی و سرانجام مقر فعال برای تقریب در قاهره به شمار رفت. در آن دوران در مصر، با متفکران و اندیشمندان مختلف در دانشگاه الازهر ارتباط برقرار کرد که هریک از آنان نسبت به شخصیت علمی، ادبی و اخلاص شیخ، ابراز علاقه نشان دادند. با وجود این، شیخ محمدتقی، شدیداً از تنگ دستی و کمبود مالی رنج می‌برد. خانواده اش در ایران به طور نسبی در آسایش بودند و نیازمندی‌های مالی او را برطرف می‌کردند. ولی شرایط به طور منظم آماده رسیدن پول به او نبود. در برهه‌ای بحرانی از دوران تنگدستی، یکی از سفارت خانه‌های غربی در قاهره با او تماس گرفت و از او دعوت کردند که به سفارت برود. شیخ دعوت را قبول کرد و رفت. در آن جا اهداف

و مقاصد خود را توضیح داد. سفیر مبلغ چشم گیری پول به عنوان کمک به طرح به شیخ پیشنهاد داد. شیخ از این پیشنهاد تعجب کرد. به ویژه این که این پول می توانست تمام مشکلاتش را به پایان ببرد و راه را برایش آسان کند، اما به سفیر گفته بود: «در حقیقت من به این پول احتیاج خیلی زیاد دارم، ولی از گرفتن هر مبلغی برای کاری که انجام می‌دهم، امتناع می‌ورزم تا نکند که درباره این دعوت شبهه‌ای صورت گیرد.» شیخ زمانی این پول را قبول نمی‌کند، که هیچ پولی در جیبش نداشت. خودش می‌گوید: «پیاده از سفارت به طرف خانه برگشتم چرا که توانایی پرداخت کرایه درشکه را نداشتم.»^۱

با آغاز جنگ جهانی دوم، شیخ محمدتقی قمی مجبور شد به ایران برگردد تا اندیشه هایش را با آیت‌الله بروجردی در میان بگذارد. شیخ محمدتقی شرح تفصیلی سفرش و اجمالی از فعالیتش را در موضوع تقریب ارائه کرد. آیت‌الله بروجردی با ابراز خوشحالی و تأیید فعالیت هایش، مقرر کرد که از این حرکت پشتیبانی خواهد کرد.^۲

آیت‌الله بروجردی طبق حکمی به آقای محمدتقی قمی نوشت که: «شما از طرف من اجازه داری رضایت خاطر مرا از این هدف بزرگ به همه علمای دارالتقریب و مخصوصاً رئیس جامع الازهر اعلام دارید.»^۳ این قدردانی، موجب شد که شیخ الازهر در جواب پیام شفاهی آیت‌الله، نامه‌ای بنویسد که این نامه، موجب شروع مکاتبات بین شیخ الازهر و آیت‌الله بروجردی شد. مجله رساله الاسلام، تحت عنوان بین شیخی السنه والشیعی (رابطه دو پیشوای سنی و شیعه)

۱. عیوضی، محمد رحیم، اتحاد و انسجام، زمینه‌های شکل‌گیری، ص ۴۵.

۲. امیردهی، «علامه شیخ محمدتقی قمی؛ همزیست دارالتقریب»، ص ۱۱۱.

۳. طباطبائی، خاطرات زندگانی آیت‌الله بروجردی، ص ۱۱۸.

جواب نامه شیخ عبدالمجید را این گونه نوشت: «خدمت حضرت آیت الله السید الجلیل حاج آقا حسین بروجردی حفظه الله سلام علیکم ورحمه الرحمتہ. اما بعد؛ استاد محترم شیخ محمدتقی قمی، دبیر کل دارالتقرب بین المذاهب الاسلامیه، پیام شفاهی آن جناب را که دستور داده بودید به بنده برسانند، ابلاغ نمودند. شما اظهار لطف کرده و به ایشان از تقدیر و تشکر خود درباره کوشش‌هایی که ما در جماعت تقرب بین المذاهب الاسلامی، در راه خدمت به اسلام و مسلمین می‌کنیم و از تأثیر این کوشش‌ها در راه همبستگی کلمه مسلمین و ایجاد تفاهم بیشتر و هماهنگی بهتر در اصلاح فساد که مغرضین به وجود آورده‌اند، سخن گفته‌اید. خدا می‌داند که این امر، بهترین و عزیزترین آرزوهای من در زندگی است و تا زنده‌ام به خاطر آن و در راه آن کار می‌کنم و از خدای بزرگ مسألت دارم که به این آرزوها، جامه عمل بپوشاند و کسانی را که در راه آن می‌کوشند، تأیید فرماید.

از اعتماد و وثوق حضرت عالی نسبت به شخص من و از این عطف توجه به کوشش‌ها، تشکر می‌کنم. من به آنچه از شما می‌دانم و سراغ دارم، همکاری شما را در این جهاد بزرگ خدایی، بسیار بزرگ می‌شمارم، زیرا شما با علم و دانش و مقام و نفوذی که در ایران و غیرایران دارید، همیشه در راه اصلاح امر ملت اسلام کار می‌کنید. فکر تقرب مذاهب اسلامی، از توجه و عنایت شما بهره مند بوده و از کمک‌ها و مساعدت‌های پر ارزش شما در مناسبات مختلف، برخوردار بوده است. زیرا همانطور که از امثال جناب عالی انتظار می‌رود، با علم و تقوی و بصیرتی که دارید، ارزش و اهمیت بزرگداشت مقام مسلمین و تقویت شوکت و عظمت آنان و رساندن آنان را به مقام شامخ ولایتی که بایست بدان برسند، به خوبی درک کرده‌اید. نخستین وظیفه‌ای که به عهده ما علمای اسلامی است، خواه شیعه باشیم یا سنی، این است که از اذهان و افکار مردم این مطلب را پاک

کنیم و حقایق روشن اسلام و اصول محکم شریعت را طوری نشر دهیم که مردم را با حقیقت و هدایت خداوند بیدار و بینا سازیم. دیگر این که اخیراً از فوت عالم جلیل مرحوم سید محسن امین عاملی با خبر شدم. چرا که مطالبی در مورد علم و اخلاص و جهاد او در راه این دین و ملت شنیدم، و از خبر وفات آن مرحوم سخت متأسف شدم. اکنون خالص‌ترین تسلیت‌های خود را به حضور جناب عالی و به همه برادران شیعه امامیه اعلام می‌دارم و از خدای بزرگ می‌خواهم که فقید محترم را غریق رحمت نماید و به ما و شما در این مصیبت اجر و ثواب صابرين عطا فرماید.»

شیخ عبدالمجید سلیم، در دروس محمد عبده حاضر می‌شد و حدود بیست سال شئون فتوا را در مصر عهده دار بود. دو مرتبه به ریاست جامع الازهر رسید. یک بار در سال ۱۳۲۹ ش در اعتراض به حکومت استعفا کرد و سپس دوباره در سال ۱۳۳۱ ش به ریاست رسید. شیخ مراغی درباره او گفته بود: «اگر ابوحنیفه زنده بود، برای مدرسه فقهی خود کسی را جز شیخ عبدالمجید سلیم، به خاطر آگاهی کامل و دقت و وسعت علمیش در فقه حنفی به جانشینی خود انتخاب نمی‌کرد.»^۱

آشنایی شیخ عبدالمجید به فقه شیعه باعث شد که در فضای جامع الازهر، فقه مقارن را ترویج دهد و سپس متوجه شد که فضا آمادگی صدور فتوی برپیروی از فقه شیعه را دارد. این مساله ده سال قبل از فتوای شیخ شلتوت بود.^۲ شیخ سلیم برای چهارچوب فتاوا جلسه‌ای را ترتیب داد. در این زمان، حرکتی در حال شکل‌گیری بود. بسته‌هایی پی در پی به کشورهای اروپایی ارسال شد. این

۱. آذرشب، محمدعلی، مسیره التقرب، ص ۲۵۶.

۲. همان، ص ۱۶۲.

بسته‌ها به آدرس علمای اهل تسنن در محل کارشان و بسته‌هایی مشابه به آدرس منزلشان نیز فرستاده می‌شد تا دیدگاه تقریب را بر باد دهد. کتاب‌هایی از عالمان شیعه که علیه خلفا نوشته بودند در این بسته‌ها قرار داشت. با این اوصاف کار به همین راحتی برای شیخ به پیش نمی‌رفت. در یکی از جلسات که قرار بود در مورد تقریب بحث شود، اعضای شرکت کننده در جلسه هر کدامشان بسته‌های ارسال شده به خانه هایشان را در دست داشتند. با شروع جلسه اعتراض‌های خود را اعلام کرد که شیخ می‌خواهد ما فتوایی در جواز عمل به فقه شیعی صادر کنیم، حال این که شیعه دشمنان صحابه هستند. آن گاه هر یک از آن بسته‌ها را باز کردند و در آن کتابی منتسب به یکی از علمای شیعه را بیرون آوردند که در آن به خلیفه اول و دوم توهین شده بود. می‌گفتند، این کتابها افکار شیعیان را نسبت به خلفا روشن نمی‌کند. شیخ محمدتقی قمی که در جلسه حاضر بود، خودش نقل می‌کند که فضا آن قدر سنگین بود که نمی‌توانستم لب از لب باز کنم. فضا متشنج بود. به شیخ عبدالمجید نگاه می‌کردم که مشغول به آرامش دعوت کردن اعضا بود. بعد که تک تک اعضا را آرام کرد با آرامی گفت: «هیچ از خودتان پرسیده اید که این بسته‌ها را کجا آمده؟ هدف ارسال کننده چه بوده؟ چرا در این زمان ارسال شده اند؟ اگر بین اهل سنت و شیعه اختلافی نبود که ما به همبستگی و دارالتقریب و مجله رساله الاسلام نیازی نداشتیم. چون اختلاف وجود دارد ما می‌خواهیم دست به این اقدام‌ها بزنیم. به دستانی فکر کنید که با چاپ این کتابها، احساسات علمای اهل تسنن را در مقابل شیعه در اروپا می‌خواهد برانگیزد و این کتاب را در این زمان، برای شما می‌فرستند. آیا این کار به صلاح مسلمین است؟ آیا در مورد صحت استناد این کتاب‌ها به مؤلف شان از خودتان سؤال کردید؟» با صحبت‌های شیخ فضا آرام شد ولی صدور فتوا ده سال به تأخیر افتاد تا این که

شیخ شلتوت در این کار اقدام کرد.^۱ از کارهای دیگر شیخ عبدالمجید، نگاه ویژه اش به تفسیر مجمع البیان بود. وقتی شیخ این کتاب را دید آرزوهای خود را در آن دید. نامه‌ای به دارالتقریب نوشت و این تفسیر را مورد ستایش قرار داد و جمعیت را وادار به چاپ آن کرد. نامه‌ای به این مضمون نوشت: «سپاس خدای جهانیان را و درود و سلام بر پیامبر محمد ﷺ و خانواده و یاران او. کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن تألیف شیخ علامه، ثقه الاسلام ابوعلی فضل بن الحسن بن الفضل طوسی (شیخ طوسی)، از علمای قرن ششم هجری، تفسیری است که از جایگاه والا، مملو از دانش مفید و حسن ترتیب و نظم برخوردار است. اگر بگویم که این تفسیر پیشگام تفاسیر است و به خاطر علوم و بررسی‌هایی آن، مأخذ و مرجع تفاسیر دیگر به شمار می‌آید، اغراق نکرده‌ام. من این تفسیر را حلال معضلات و بر طرف‌کننده ابهام‌ها پیدا کردم و صاحب این تفسیر را عالمی دارای تفکری ژرف، اندیشه‌ای عظیم، راسخ در علم، قوی در روش و تعبیر و علاقه مند به روشن‌سازی بسیاری از مسائل مفید برای علم یافتم. اگر امروز جمعیت تقریب مذاهب اسلامی، اقدام به احیای این تفسیر مهم و شریف می‌نماید، مسلماً این عمل از باقیات الصالحات است و آرزومندیم که خدا از این اقدام پاداشی برای ما و برای هر کسی که در این زمینه کمکی ارائه می‌دهد عنایت بفرماید.»^۲

شیخ عبدالمجید با آیت‌الله بروجردی مکاتباتی هم داشت. آیت‌الله در جواب یکی از نامه‌ها برایش نوشته بود: «حضرت صاحب فضیلت شیخ عبدالمجید سلیم رئیس دانشگاه الازهر (دام افاضاته). سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. نامه حضرت

^۱. آذرشب، محمدعلی، پیشینه تقریب، ص ۱۶۳.

^۲ مقدمه تفسیر مجمع البیان لعلوم القرآن، چاپ قاهره، سال ۱۳۸۷ ق، برابر با ۱۹۵۸ میلادی.

عالی که حاوی احساسات اسلامی است، به این جانب رسید. از این که از طریق رادیو نسبت به سلامتی حقیر اطلاع حاصل کرده بودید و به خاطر بیماری این جانب اظهار تأسف نموده و از خداوند برای من شفا مسئلت نموده بودید، از شما تشکر می‌کنم و از خداوند متعال درخواست می‌نمایم که تفرقه، جدایی و بیگانگی بین مسلمانان را به عطوفت و آشنایی مبدل سازد، زیرا او بر همه چیز تواناست. نامه شما حاکی از این بود که خود نیز از بیماری رنج می‌برید، همان طور که من رنج می‌برم. شنیده‌ام که شما در منزل به خاطر دو مسئله مهم ناراحت هستید. ناراحتی از ناتوانی جسم خود و ناراحتی ملت؛ که از بابت این ناراحتی‌ها بستری شده‌اید. فکر زیاد نسبت به حال امت، باعث شده دچار ناراحتی و افسردگی شوید که خداوند به آن حال آگاه است. آری باید مردان علم و رجال اسلام، مادام که مسلمانان دچار فتنه شده و محنت‌ها ایشان را در بر گرفته است، این چنین باشند. از خداوند مسئلت دارم که لباس عافیت بر تن شما بپوشاند و شما را در خدمت به اسلام و مسلمانان توفیق بدارد و در این برهه از زمان در امر امت، اهتمام شما را موجب شود. حضرت عالی خود را در خدمت این امت وقف نموده و مانع مفسدان و ملحدان گشته‌اید. خداوند نزدیک و اجابت کننده است. در این باره مطالبی است که دوست داشتم برای شما بازگو کنم، ولی حال جسمانی من، این فرصت را نمی‌دهد. سلام و درود بر شما و بر مؤمنان صادق پیرامون شما.^۱

در زمان ریاست شیخ شلتوت این روابط عمیق تر شد. شیخ در همان ابتدا نامه‌ای به آیت الله می‌نویسد:

«آقای بزرگوار، برادر ارجمند، امام بروجردی، سلام الله علیکم و رحمه الله. اما

^۱ آذرشب، محمدعلی؛ پیشینه تقریب، ص ۱۹۹.

بعد، قبل از همه چیز از سلامتی گران بهای آن برادر ارجمند جویا بوده و دعا می‌کنم که آن بزرگوار، همیشه مصدر و منبع برکات برای مسلمین و همبستگی کلمه آنان باشد. خداوند عمر شما را طولانی کند و پیروزی و موفقیت را نصیب شما گرداند. فرصتی را که با مسافرت برادر علامه و مکرمه من، استاد قمی، ایده الله فی جهاده المشکور، پیش آمده، مغتنم می‌شمارم تا نامه‌ای به ساحت آن جناب نوشته و از کوشش‌های شما تقدیر کنم. از خدای بزرگ و توانا خواستارم که آنچه را که برای خیر و اصلاح مسلمین آرزو می‌کنید، تحقق بخشد و شما را در کوشش‌ها و زحمات اصلاح طلبانه، در راه جمع کلمه مسلمین و ایجاد الفت و محبت بین قلوب آنان، بیش از پیش موفق فرماید.

من به شما مژده می‌دهم که گام‌ها و قدم‌های ما در راه تقرب، این گام‌ها و قدم‌هایی که یقین دارم شما با تمام قوا آن را تأیید می‌فرمایید و به آن بزرگترین توجه و اهتمام و عنایت را مبذول می‌فرمایید، به خواست و لطف خداوند و در سایه دعای خیر شما، که بدرقه راه ماست، در راه پیشرفت موفقیت آمیزی، پیش می‌رود. گروه برگزیده‌ای از رجال الازهر و برادرانی که در راه تقرب صمیمانه جهاد کرده‌اند، از روی ایمان و یقین، ما را کمک و یاری می‌کنند و به آنچه که برای دین و رسالت ارج دار جهانی و انسانی که بدان گردن نهاده‌اند، بر آنان واجب شده قیام و اقدام می‌کنند.

من امیدوارم که برادر عزیز، جناب استاد قمی به زودی پیش ما باز می‌گردد، تا انشاءالله از اخبار مسرت بخش شما، خوش وقت شویم و از نظرات عالی و محکم شما، در برآورده شدن آرزوها و آرمان‌های مشترک خود مطلع گردانند. من بسیاری از مسائل را برای ایشان توضیح دادم تا به تفصیل خدمت شما عرض کنند.^۱ این

۱. دعوه التقرب، تاریخ و عهدنامه‌ها، وزارت اوقاف مصر، قاهره، ۱۹۹۱ میلادی، ص ۹۸.

گفتگو و مراوده‌ها ادامه داشت تا به فتوای تاریخی شیخ شلتوت منجر شد:

از شیخ شلتوت سؤال شد:

«عده‌ای از مردم معتقدند که هر فرد مسلمان برای آنکه عبادات و معاملاتش صحیح انجام گیرد، باید تابع احکام یکی از مکتب‌های معروف چهارگانه باشد و در میان این مکتب‌های چهارگانه نامی از مکتب شیعه امامی و شیعه زیدی برده نشده است. آیا جناب عالی با این نظر کاملاً موافقید که مثلاً پیروی از مکتب شیعه امامیه اثنی عشری مغایرتی با دین اسلام ندارد؟

شیخ پاسخ داده بود که: آیین اسلام، هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی ننموده، بلکه هر مسلمانی می‌تواند از هر مکتبی که به طور صحیح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون گشته پیروی نماید و کسی که مقلد یکی از این مکتب‌های چهارگانه باشد می‌تواند به مکتب دیگری (هر مکتبی که باشد) منتقل شود. مکتب جعفری، معروف به مذهب امامی اثنی عشری، مکتبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مکتب‌های اهل سنت جایز می‌باشد. بنابراین سزاوار است که نسبت به مکتب معینی دارند دوری گزینند، زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود، بلکه همه صاحب مذهب، مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باری تعالی است و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند می‌توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است تقلید نموده و از احکام فقه آن پیروی نمایند و در این مورد فرقی میان عبادات و معاملات نیست.^۱ این فتوا، از تأثیرگذارترین فتاوای تقریبی در دوران معاصر به شمار رفت. هر چند این فتوا در حقیقت، از بدو تأسیس

^۱ رساله الاسلام، شماره سوم، سال یازدهم، ص ۲۲۷، ۱۳۷۹ قمری.

دارالتقریب در سال ۱۳۲۶ به صورت عملی صادر شده بود. رسیدن به این فتوا، راهی بود که آیت‌الله بروجردی مسیر آن را باز کرده بود. آیت‌الله بروجردی پس از تبیین مبانی نظری خود، آن‌ها را برای آقای محمدتقی قمی می‌فرستاد و او هم آن‌ها را برای علمای الازهر و به خصوص ریاست آن جا بازگومی‌کرد و از این طریق باب گفتگو باز شد. آیت‌الله بروجردی بعد از صدور فتوا توسط شیخ شلتوت، گفته بود که: «فردای روز قیامت در مقابل جده ام حضرت زهرا سلام الله علیها رو سفیدم که توانستم آرزوهای هزار ساله اهل بیت (علیهم‌السلام) را مبنی بر حقانیت فقه آل محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وآلهم‌وسلم) برآورده سازم.»^۱ این فتوا بسیار مهم بود. از دربار تماس گرفته بودند که این فتوا از طریق شاه باید اعلام شود. دربار هم می‌خواست این موفقیت را به نام خودش تمام کند، اما شیخ محمدتقی قمی با مشورت از آیت‌الله بروجردی به مشهد رفت و در آن جا در داخل صحن حرم امام رضا (علیه‌السلام) و در حضور عالمان شهر مشهد فتوای شیخ شلتوت، رئیس الازهر را رسماً اعلان و قرائت کرد.

مکتب حدیثی آیت‌الله العظمی بروجردی

در موضوع حدیث و حدیث‌شناسی نیز ایشان صاحب سبک و مکتب بوده‌اند و بسیاری از پژوهشگران و حدیث‌شناسان و شاگردان مکتب ایشان به واقعیت اذعان دارند. در این مورد دیدگاه چند تن از شاگردان و کسانی که در آثار آیت‌الله العظمی بروجردی مطالعه دارند را مرور می‌کنیم.

دیدگاه آیت‌الله سید جواد علوی بروجردی

یکی دیگر از کسانی که در مورد مکتب حدیثی مرحوم آیت‌الله العظمی

^۱. خراسانی، واعظ زاده؛ زندگی آیت‌الله بروجردی، ص ۴۰۳.

بروجردی کار کرده اند؛ آیت الله سید جواد علوی بروجردی است. ایشان روش حدیثی آیت الله العظمی بروجردی را این گونه بیان داشته اند:

بر هیچ کس پوشیده نیست که معارف دین در قرآن کریم به صورت خلاصه و بسیار مجمل اشاره شده و برای دسترسی به فقه و اخلاق و مسائل ریز اعتقادی، نیازمند تفصیل و تبیین هستیم. برای دست یابی به این تفاسیر، هیچ کس خودش نمی تواند مستقلاً به تفسیر از قرآن به معارف اصلی برسد و این راه جز با شرح بیان پیامبر اسلام ﷺ و پیشوایان معصوم علیهم السلام به دست نخواهد آمد. این دست یابی در طول تاریخ، کار آسانی نبوده، چرا که این مجموعه گسترده پیش روی ما، از سرچشمه های خود به لحاظ زمانی بسیار دور و با ما فاصله بسیار دارد و این فاصله و عمق تاریخی این کلام ها را به آفات موجود در حوزه معرفت بشری دچار کرده است.

این میراث روایی توسط محمل هایی به زمان ما رسیده است که ضبط و حفظ تمام و کمال آنها میسر نیست. نکته مهم تر این که عرصه فهم و شناخت بشر نیز دست خوش تحول است. مطالعات و تلاش های حدیثی در تمام سطوح و لایه های خود، از تمام دانش های دیگر دخیل در فقاهاست و دین فهمی، برجسته و ممتاز است. چرا که دانش حدیث با تمام سطوح و شاخه هایش در روند اجتهاد نقشی حیاتی دارد. علم حدیث مبنای سازد، بناها را تغییر می دهد، در اعتبار روش ها و منابع اثر می کند و مسیر فقاهاست را دگرگون می کند.

تأمل در گذشته حدیث و علوم آن در شیعه نشان می دهد که دانشمندان مذهب جعفری، خدماتی برجسته اعم از گردآوری، تدوین مجموعه های حدیثی، تألیف در زمینه های مختلف درایه، رجال، فهرست، شروح و تعلیقه های اجتهادی یا غیر آن بر منابع به عرصه فقاهاست تقدیم کرده اند اما این موارد در دوره های اخیر در حاشیه قرار گرفته و با وجود زحمات و خدمات چشم گیری که در عرصه تصحیح،

راهنماسازی، دانش نرم افزاری، معجم نگاری و ... دراین عرصه انجام شده و به لحاظ تحلیلی فرآیند استنباط حدیث، بر جایگاه شایسته خود تکیه زده و شأن و اعتبار عملی آن با اعترافات نظری اهل فن بسیار فاصله گرفته است.

روال اجتهادی آیت‌الله بروجردی از حیث توجه به منابع، روش‌ها و مهارت‌های حوزه حدیث و هدایت روند فقاهت به قلب روایات و سپردن سکان اجتهاد به متون، به جای قواعد، به طور قابل توجهی متمایز است. شیوه متفاوت فقاهت آیت‌الله اگرچه بسیار سخت و دشوار بود، اما از حیث اطمینان‌آوری و علمی بودن با سایر روش‌ها قابل مقایسه نیست و ریشه در دانشمندی، توان مندی و هنرمندی چند جانبه اش در حوزه حدیث دارد.

آیت‌الله بروجردی در آغاز در بیان پیشگفتارهای راه گشا و طرح زمینه مرجعیت علمی معصومان (علیهم‌السلام) و پای فشاری بر آن، به جای مسئله خلافت، مبنای کلامی مذهب را تبیین و استوار و سپس راه نشر را هموار کرد. در گام بعدی با پدیدار کردن مبانی برجسته، زمینه‌هایی استوار را در اصل پذیرش خبر فراهم کرد. این زمینه‌ها باعث شدند معیارهای پذیرش و رد روایات از حالت تعبدی خارج شود و سمت و سوی اجتهادی پیدا کنند و در نتیجه با وجود دقت و سخت‌گیری و موشکافی‌های خاص در پذیرش خبر، در عمل، میزان بسیار فراوان تری از روایات قابل اعتماد و اطمینان آور در اختیار دستگاه اجتهاد قرار گیرد. به علاوه، هنگام تطبیق این معیارها بر موارد، شگردهایی ویژه به خدمت گرفت که عملاً میزان روایت مورد پذیرش را ولو با انجام روشهای ویژه از قبیل اصلاح، بازسازی و یگانگی روایات نیز به مقدار اطمینان‌آوری افزایش داد.

از همه مهم تر، آیت‌الله منابع حدیثی را در هر دو ساحت اسناد و متون احادیث توسعه داد: در خصوص روایات، معتقد بود همه متون روایی اولیه در کتب اربعه

موجود نیستند، اما متون بعضی از کتب فقهی مانند: مقنعه شیخ مفید، الهدایه و المقنعه شیخ صدوق و النهایه شیخ طوسی، متون روایاتند. بنابراین با آن‌ها معامله روایت کرد و به این ترتیب متون روایی به طور قابل توجهی گسترش یافت. در خصوص منبع رجال، آیت‌الله معتقد بود همه راویان در کتب رجالی مذکور نیستند و منبعی بسیار مهم برای شناخت راویان و بعضی از احوال آنها، اسناد روایت است. به این ترتیب با طرح و تبیین اندیشه طبقات، منابع رجالی را گسترش داد؛ اسناد را به منابع رجال افزود و در آن زمینه فنی منحصربه فرد انجام نمود.

اثبات اعتبار سنت بر عهده علم کلام است. آیت‌الله بروجردی دریافت که اثبات سنت نبوی باید از طریق کلامی باشد و شیعه باید اعتبار سنت ولایی را اثبات کند. این جاست که مسئله مرجعیت علمی اهل بیت علیهم‌السلام را مطرح می نماید و طرح دعوای تاریخی خلافت را در این جا چندان سودمند نمی داند. پس از اثبات مرجعیت و دلیل بودن سنت اهل بیت علیهم‌السلام به راه رسیدن به این دلیل پرداخت که طریق رسیدن به سنت، همان حدیث است و چگونگی دسترسی به آن، یعنی کیفیت دست یابی به سنت قطعی الاعتبار را در دانش اصول بررسی کرد و در این راه تنها به بررسی انتزاعی مسئله بسنده نکرد و با مطالعه تاریخ و اندیشه دینی، معارف متعددی را به کار گرفت. از نظر آیت‌الله بروجردی، حدیث معتبر آن است که به صدور آن وثوق و اطمینان حاصل شود.

بدون شک، کتاب حدیثی وسائل الشیعه آیت‌الله حر عاملی از مهم ترین کتاب‌هایی بوده که نگاه فقهای شیعه را معطوف خودش کرده است. با وجود آن که در قرن چهارم و پنجم هجری کتاب‌های چهارگانه معروف شیعه تألیف شد و چندین قرن مهم ترین مرجع و مدرک فقه شیعه بوده و پس از آن نیز آثار دیگر پدید آمده چون بحار الانوار آیت‌الله مجلسی که مقارن تألیف وسائل الشیعه عرضه شد، اما

کتاب وسائل الشیعه نظربه مرجعیت و مزایایش بیش از کتاب‌های دیگر مورد توجه فقها قرار گرفت و منبع معتبری برای احادیث امامیه در علم فقه به شمار رفت.

کتاب وسائل الشیعه، جامع احادیث فقهی است، اعم از آن چه در کتاب‌های چهارگانه یا غیر آن از کتاب‌های معتبر آمده است. باب‌های کتاب کاملاً گویا و روشن فتوای صاحب کتاب را بیان می‌کند. مجموع باب‌های وسائل الشیعه، طولانی‌ترین متن فقهی را تشکیل می‌دهد و جناب شیخ حر عاملی فهرست جامعی از این عناوین ترتیب داده و نام آن را هم «من لایحضره الامام» گذاشت. سلسله سند احادیث روشن است و تقریباً مطابق مآخذ اصلی جمع شده‌اند. با همه بزرگی و برتری‌های منحصر به فرد این کتاب، آیت‌الله بروجردی از این کتاب و روشش چندان خرسند نبود و در جلسات درس، بارها عیب‌ها و نقص‌هایش را به رخ می‌کشید. می‌گفت: «بعضی چیزها که باید کنار هم آورده شوند جدا شده‌اند و بالعکس، بسیاری از احادیث در غیر مواضع خود آورده شده‌اند. در این کتاب آداب و سنن با احکام فرعی آمیخته شده است. ابواب و احادیث تکراری دارد. متون و نیز استنادهای روایت‌ها تقطیع شده‌اند.» در یکی از کلاس‌ها گفته بود: «وسائل، نواقص، مکررات و تقطیعاتی دارد، ما به این فکرافتادیم که احادیث هر موضوعی را دقیقاً جمع‌آوری کنیم.» با این اوصاف گروهی را مسئول جمع‌آوری احادیث به روشی کرد که بعدها نتیجه این تحقیق‌ها، منجر به تألیف کتاب جامع الاحادیث الشیعه شد. بنای آیت‌الله بروجردی بر گردآوری مجموع روایات اهل سنت و شیعه بود و نظرش بر این بود که کتاب التاج برای استخراج روایت‌های اهل سنت مناسب و کافی است. بعد از مدتی نظرش تغییر کرد و از آوردن روایت‌های اهل سنت منصرف شد. گفته بود که: «می‌ترسم بگویند علمای شیعه زحمت کشیده‌اند و احادیث ائمه علیهم‌السلام را به طور مستقل آورده‌اند و شما دوباره آنها

را مخطوط کردید. از این رو کار جمع آوری احادیث اهل تسنن متوقف شود.»
 با توجه به این مشکلات، قصد آیت الله بروجردی از این تألیف این بود که کتاب
 جامعی باشد که در برگیرنده همه فواید کافی و جمیع مقاصد و مشتمل بر آیاتی
 باشد که دلالت بر احکام حدیث هستند و تکرار و تقطیع و اضافات نداشته باشد.
 این کتاب باید مشخصه‌ای داشته باشد و آن این است که اگر فقیهی به سراغ این
 کتاب رفت، نیاز به کتاب دیگر نداشته باشد. این بود که گروهی را مسئول جمع
 آوری روایات با روال ویژه خودش معین کرد. سرانجام نیز، این کتاب را «ثمره
 عمرش» دانست و فقط به سبب آن، «امید رحمت الهی داشت.»

در این کتاب، ابتدا آیات مربوطه به ترتیب سوره‌ها و آیات آورده شده است.
 بسیاری از احادیث، سندهای متعددی دارند. این اسناد گاهی در همه راویان و
 گاه در بعضی از آنان با هم تفاوت دارند. در وسائل الشیعه اسناد مختلف همراه با
 متون گوناگون یک حدیث در ابواب پراکنده و گاهی تکراری آورده شده است. این
 مسئله علاوه بر این که به افزایش حجم کتاب منجر شده، کار فقیه و ناقد حدیث را
 در سنجش اتصال یا انقطاع یا صحت و سقم حدیث و مقایسه متون و فهم دقیق
 آن دشوار کرده است. در جامع الاحادیث سعی شده است که تمام اسناد و متون
 هر حدیث در یک جا جمع شود. در کتاب آیت الله بروجردی هر حدیث با تمام
 اسناد و متون به طور کامل، فقط در یک جا و آن هم در مناسب ترین محل ذکر
 شده است. ویژگی مهم دیگر کتاب، این است که میان سندها و متون مشابه
 تلفیق شده است، به این صورت که سند حدیث از اول تا آخر فقط یک بار ذکر
 شده و در عین عدم تکرار، قسمت‌های مشترک و موارد اختلاف نیز به طور کامل
 محفوظ و آشکار شده است.

در این کتاب، تا آن جا که به مآخذ اولیه دست رسی بوده از آنها استفاده شده و

در غیر این صورت، از وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل حدیث آورده شده است. احادیث کتب اربعه با نسخه‌های صحیح خطی قدیمی مقابله و تمام اختلاف‌ها و نسخه بدل‌ها ضبط شده است. احادیث غیر کتاب‌های چهارگانه، از این جهت که، صاحب وسائل و صاحب مستدرک، نسخه‌های صحیح در دست داشتند با این دو کتاب مقابله شده‌اند. برنامه نگارش این کتاب بر این اساس بود که برنامه کلی را آیت‌الله بروجردی معین می‌کرد، اما تألیف به دست افرادی بود که مد نظرش بودند و به صحت کار آن‌ها اطمینان داشت. بعد از نگارش، آن‌ها را کنترل و بررسی می‌کرد. اگر متون نگارش شده نیاز به مطالعه داشت، زمان می‌گرفت و تأمل بیشتر می‌کرد و پاسخ قطعی را در زمان مناسب بعدی موکول می‌کرد. گاهی شده بود که می‌گفت: «دیگر حالا آقایان خودشان در این جزئیات از من بصیرترند و هر طور مصلحت می‌دانید عمل کنید.»^۱

مکتب رجالی آیت‌الله العظمی بروجردی

مکتب رجالی آیت‌الله العظمی بروجردی از نگاه آیت‌الله العظمی منتظری

ابتکار در تنظیم طبقات رجال حدیث

ایشان چیزی به عنوان درس رجال نداشتند، ولی مقید بودند که سندهای احادیث را بخوانند، مثلاً می‌گفتند این راوی طبقه چندم است. روایت ضعیف یا صحیح است. طبقات را ایشان زیاد ذکر می‌کردند و می‌فرمودند: «اهل سنت رجال را طبقه بندی کرده‌اند و علمای ما طبقه بندی نکرده‌اند.»
ایشان به طبقه بندی شدن رجال عنایت داشتند و می‌فرمودند:

^۱. کتاب دیباج، ص ۱۷۸-۱۸۴.

«مبدا را باید پیامبر اکرم ﷺ قرار دهیم و صحابه که از پیامبر اکرم حدیث دارند؛ طبقه اول روات محسوب می‌شوند، و تابعین که از صحابه حدیث دارند طبقه دوم می‌باشند، روی همین حساب اصحاب امام باقر علیه السلام مثل «زراره» و «محمد بن مسلم» طبقه چهارم می‌شوند یعنی اینها اگر بخواهند از پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث داشته باشند معمولاً با سه واسطه می‌توانند حدیث داشته باشند، حالا ممکن است بعضی از رجال معمر باشند که دو طبقه حسابشان می‌کنیم مثل «حماد بن عیسی» و «حماد بن عثمان» که چون عمر اینها طولانی بوده هم طبقه پنج می‌شوند و هم طبقه شش».

ایشان معمولاً هر سی سال را یک طبقه حساب می‌کردند، یعنی بین استاد و شاگرد معمولاً سی سال تفاوت سن می‌باشد؛ روی این اصل ایشان می‌گفتند:

«از زمان پیغمبر که حساب کنی تا زمان شیخ طوسی دوازده طبقه می‌شود؛ کلینی طبقه نهم است، صدوق طبقه دهم، شیخ مفید طبقه یازدهم، شیخ طوسی طبقه دوازدهم، بدین ترتیب شیخ طوسی اگر بخواهد حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشد معمولاً به یازده واسطه می‌شود، آن وقت بعد از شیخ طوسی تا شهید ثانی هم دوازده طبقه می‌شود، پس شهید ثانی در راس طبقه بیست و چهارم است».

و بعد از شهید ثانی تا زمان ما نیز دوازده طبقه است که آقای بروجردی می‌شد راس طبقه سی و ششم و می‌گفتند: «هر طبقه صغار و کبار هم دارد» آن وقت من با آقای مطهری می‌گفتم روی این حساب ما از صغار سی و هفتم و مثل آقای خمینی و گلپایگانی از کبار طبقه سی و هفتم محسوب می‌شویم چون همه ما از شاگردان آقای بروجردی بودیم؛ آقای بروجردی که طبقه سی و ششم باشد ما صغار طبقه سی و هفتم می‌شویم ایشان از بس این‌ها را می‌گفتند دیگر ما یاد گرفته بودیم که مثلاً «زراره» طبقه چهارم است، «صفار» طبقه هشتم است و ...

دیگر اینکه سلسله روایت تا امام معصوم که پشت سر هم قرار می‌گرفت در مقایسه با هم اگر سقط‌هایی در سلسله بعضی سندها بود مشخص می‌شد و به این ترتیب طبقات روایت معین می‌شد. مثلاً می‌بینی پنجاه روایت پشت سر هم دارد: «احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار الصهباني، عن الحسن بن محبوب، عن ابي حمزه» یک جا نوشته مثلاً «عن الصهباني عن ابي حمزه»، معلوم می‌شود که اینجا «ابن محبوب» از وسط روایت افتاده است. ایشان روی همین ترتیب در وشنوه شروع کرده بودند یک رجالی بنویسند که «روای» و «مروی عنه»‌ها را معین کند، همین کاری که رجال اردبیلی^۱ کرده و بعد که کتاب اردبیلی چاپ شد ایشان هم آن را تمام نکرد برای اینکه گفت تقریباً همان کاری که ما می‌خواستیم بکنیم انجام شده است و خود ایشان این کتاب رجالی اردبیلی را داد چاپ کردند.^۲

ایشان در رجال نیز صاحب سبک بودند و مکتب رجالی قوی و منحصر به فرد داشته‌اند.

آیت‌الله العظمی محمدعلی گرامی در مصاحبه‌ای با ایشان صورت گرفت در همین مورد گفت.

آیت‌الله العظمی بروجردی در علم رجال سرآمد و بی‌نظیر بود. ایشان در این علم روش منحصر به فرد و ابتکاری داشت. سندهای احادیث کتاب کافی، تهذیب، استبصار و ... را از متون آنها جدا کرده و با دقت مطالعه می‌کرد و این کار دست آوردهائی ارزشمند نصیب محققان می‌کرد.

^۱. «جامع الرواة وازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد» محمد بن علی الار دبیلی الغروی الحائری در دو جلد.

^۲. آیت‌الله العظمی بروجردی به روایت آیت‌الله العظمی منتظری، مجتبی لطفی، ص ۵۳-۵۵.

دیدگاه آیت الله العظمی سبحانی در مورد مکتب رجالی آیت الله العظمی

بروجردی

آیت الله العظمی سبحانی می گوید:

یکی از میراثهای علمی حضرت آیت الله العظمی بروجردی تألیفاتی است که برای بدست آوردن خصوصیات و مزایای اسانید بکار برده اند. ایشان برای این منظور یک راه ابتکاری پیش گرفته اند که از حسن قریحه و ذوق سرشار و در ضمن از زحمات بسیار آن پیشوای عالیقدر و مبتکر حکایت می کند و آن راه ابتکاری این است که: سندهای احادیث کافی و تهذیب و استبصار و خصال و علل الشرایع و امالی صدوق و غیر اینها را از متون آنها مجزا کرده مورد دقت و مطالعه قرار داده و از این راه چند فایده اساسی به دست آورده اند ما شرح این مطلب را درباره اسانید کتاب کافی ذکر می کنیم و شرح کتب دیگر از آن استفاده می شود.

برای هر یک از اساتید «محمد بن یعقوب کلینی» که مجموعاً در حدود سی و شش نفر می باشند بترتیب حروف تهجی فصل علیحده ای منعقد کرده و در آن فصل هر سندیکه در اصول و فروع کافی راجع باحادیث آن استاد بوده با رعایت حروف تهجی در جمیع طبقات اسانید تا معصوم علیه السلام ایراد فرموده اند و از مطالعه و دقت در این اسانید نکات و فواید زیر را استفاده کرده اند:

۱. تعداد روایت راویان و شخصیت های آن

به وسیله مطالعه در کلیه اسناد، معلوم می شود که هر یک از رواه چند روایت نقل کرده اند و از این راه درجه معلومات آن راوی و اهمیت مقام علمی وی بدست می آید. مثلاً وقتی که همه اسانید روایات را در اصول کافی و همچنین در فروع کافی از اولین کتاب یعنی طهارت تا آخرین کتاب فروع مطالعه می کنیم بدست می آید که علی بن ابراهیم چندین روایت نقل کرده است و از این طریق مقام علمی

وی از نظر نقل احادیث بر ما روشن می‌گردد؛ چنانکه از تعداد اساتید و شخصیت‌های آنها و از تعداد شاگردان و شخصیت‌های آنان مقام و اهمیت علمی راوی بدست می‌آید و پس از معلوم شدن مقام و شخصیت علمی و فضل راوی قهراً بوثوق و صحت عمل وی پی برده می‌شود.

۲. بدست آوردن حذف واسطه

وقتی که اسانید کتاب کافی را از آغاز تا آخر آن مطالعه کردیم و دیدیم که معمولاً فلان راوی از فلان استاد بدون واسطه نقل حدیث می‌کند و از راوی دیگر با واسطه نقل می‌کند، از آن پس اگر در موردی یا موارد معدودی ببینیم همین راوی از استاد دیگری که اغلب با واسطه نقل می‌کرد، اکنون در این مورد بدون واسطه نقل می‌کند از اینجا با احتمال قوی بدست می‌آید که این حدیث مرسل است، یعنی: واسطه‌ای در بین بوده و حذف شده است و البته حدیث مرسل، با حدیث مسند (حدیثی که سند آن بر تمام وسایط مشتمل است) هرگز یکسان نخواهد بود.

۳. تمییز مشترکات

این موضوع را با یک مثال می‌توان روشن کرد: هنگامی که اسانید روایات را مورد نظر قرار دادیم و دیدیم که معمولاً فلان راوی از حسن بن یحیی مثلاً نقل می‌کند سپس در موردی یا موارد معدودی ببینیم که از حسن نقل کرده است و ندانستیم که این شخص آیا حسن بن یحیی یا حسن بن عیسی است؛ بقرینه مواردی که معمولاً دیده ایم این مشکل حل می‌شود یعنی با احتمال قوی می‌فهمیم که منظور از حسن؛ حسن بن یحیی است زیرا این راوی معمولاً از حسن بن یحیی نقل حدیث می‌کند نه از حسن بن عیسی (البته تمییز مشترکات با این طرز، در میان بزرگان رجال تا حدودی سابقه داشته است).

۴. معلوم شدن تحریف و تصحیف

از ترتیب اسانید احادیث و پشت سر هم واقع شدن آنها بدست می‌آید که فلان راوی معمولاً مثلاً از ابن ابی حبیب یا عاصم بن حمید حدیث نقل می‌کند با توجه باین مطلب وقتی که در یک مورد یا موارد معدودی ببینیم از ابن ابی حبیب یا قاصم بن حمید نقل کرده است می‌فهمیم که در رسم الخط، اشتباهی رخ داده است و صحیح، ابن ابی حبیب و عاصم بن حمید است.

۵. از جمله مطالبی که بسیار قابل توجه و مهم است بدست آوردن طبقات رواه است باین معنی که از ملاحظه سندهای روایات، اساتید و شاگردان هریک از رواه معلوم و مشخص می‌شود و منظور از طبقاتی که ایشان اصطلاح فرموده و در این امر مبتکر هستند طبقه بندی رواه است بترتیب شاگردی و استادی که اصحاب پیامبر اکرم طبقه اول و شاگردان آنها طبقه دوم و همچنین ...

ما برای نمونه بذکر چند طبقه با تعیین اسامی بعضی از آنها مبادرت می‌ورزیم:

از طبقه اول: سلمان و ابوذر

از طبقه دوم: ابوالطفیل عامر بن واثله

از طبقه سوم: ابو حمزه ثمالی تلمه بن کهیل

از طبقه چهارم: زراره بن اعین و ابان بن تغلب

از طبقه پنجم: حرز بن عبدالله و سماعه بن مهران

از طبقه ششم: اسماعیل بن مهران و احمد بن محمد بن ابی نصر

از طبقه هفتم: ابراهیم بن هاشم و ابراهیم بن اسحاق نهاوندی

از طبقه هشتم: علی بن ابراهیم و احمد بن محمد بن ادریس (اساتید کلینی)

از طبقه نهم: محمد بن یعقوب کلینی (صاحب کافی)

از طبقه دهم: جعفر بن محمد بن قولویه قمی و احمد بن احمد کوفی

از طبقه یازدهم: سید مرتضی علم الهدی و ابوالحسین محمد بن هارون بن

موسی التلعکبری

از طبقه دوازدهم: شیخ ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی را بعنوان نمونه می‌توان نام برد که هر یک از این طبقات نسبت به طبقه سابق خود جنبه شاگردی و نسبت به طبقه لاحق جنبه استادی دارد. در نظر ایشان این طریق یگانه میزان طبقه بندی بود.

بهمین ترتیب طبقه بندی فرموده‌اند تا بالاخره مرحوم آیت‌الله بروجردی که در آخرین طبقه واقع گردیده‌اند طبقه سی و ششم می‌باشند.

این راه ابتکاری که شرح داده شد برای شناسائی مقام راویان احادیث و فوائد دیگری که ذکر شد بسیار مهم و پرازش است و هم اکنون این آثار درخشان علمی در دست است و در کتابخانه ایشان در مسجد اعظم موجود است.

در دست یابی به معارف دین، گسترده ترین نقش، از آن «نقل و روایات» است و دانش‌های فقه و اصول، بیشتر بر این محور شکل می‌گیرند. این دانش اصول است که آشکار می‌کند، روایت با چه شرایطی حجت است و اصلاً چرا شایستگی تمسک برای به دست آوردن معالم دین را دارد و دلالت الفاظش چگونه است. عرصه حدیث، مجال اساسی است که در آن دیدگاه‌های رجالی اش را در چهارچوبی که دانش اصول آشکار کرده است و تطبیق می‌کند. فقه، مجالی است که در آن با به کارگیری احادیث معتبر، که شایستگی تمسک دارند، از نتایج تطبیق رجالی استفاده می‌شود. بنابراین، دانش رجال دست آورده‌های این علم را در احادیث انجام می‌دهد، تا متونی از آنها که صلاحیت به کارگیری در فقه دارند را بیرون بکشد. به این ترتیب، تعامل عمیق و گسترده این چهار عرصه معلوم می‌شود که احاطه به علوم شریعت به تسلط و آگاهی در این حوزه‌ها متوقف است. آیت‌الله بروجردی سرآمدی در همه این چهار عرصه بود.

دانش رجال، عموماً داخل در علم حدیث به حساب می‌آید و ممکن است تداخل و ارتباط‌های این دو مبحث آن قدر درهم تنیده باشد که نتوان آن‌ها را به راحتی از هم جدا کرد. ریشه این نتوانستن، در عدم دقت علمی نیست، بلکه آن است که محدود ساختن حوزه این مباحث و تشخیص این که مسئله‌ای خاص صلاحیت طرح در کدام عنوان را دارد. از نظر آیت‌الله بروجردی، برای فقیه و دین شناس، تقلید در رجال شایسته نیست. آن چه ایشان در این حوزه می‌پسندید، دقت در نظر و اجتهاد شخصی است. آیت‌الله درباره مصادر دانش رجال، سخن بسیار گفته است.

در گذشته سنت رایج میان علما در مورد مسائل رجالی، این بوده است که آرای مشایخ سه گانه یعنی: رجال کشی، رجال الطوسی و رجال النجاشی در کتاب‌های چهارگانه به ضمیمه نظریات برخی دیگر از معاصران یا متاخران آن‌ها، نظیر آرای علامه حلی در «الخلاصه»، همواره معیار و میزان شناخت رجال و طبقات راویان حدیث بوده است. این روش حداکثر نتیجه‌ای که دارد این است که شخص را مقلد نظریه‌های این بزرگواران می‌کند، اما راهی به شناخت مستقیم راویان و طبقات آن با دلیل و اجتهاد شخصی باز نمی‌کند. تردیدی هم وجود ندارد که این راه سالم ترواز اشتباه مصون تراست، در عین حال برای پدید آوردن نظر، همواره از تعبید و تقلید دورتر و به واقع نزدیک تراست. شاید روش بزرگان در آغاز امر، ادامه روش اجتهادی بوده که بعداً به تدریج از خاطره‌ها رفته و فراموش شده است.

راهی که آیت‌الله بروجردی، آن را اساس معرفت رجال حدیث و طبقه و عصر و انساب راوی و نسبت وی به اشخاص و مکان‌ها و شناخت شیوخ ایشان در علم حدیث و شناخت راویان از او قرار داده است، عبارت است از مراجعه به سند روایت مکرر در کتب حدیثی. آیت‌الله معتقد بود که کتاب‌های رجالی موجود به

عنوان منابع کافی و جامع تمام اسامی راویان و شرح احوال و معرفت شئونشان کافی نیست. آیت‌الله به منبعی دیگر که بسیار پربارتر، گسترده‌تر، علمی‌تر و از حیث دلالت و حجیت معتبر بود، آشنایی داشت. ایشان با مراجعه‌های سندی و تتبع در آن‌ها در خصوص روایت راویان به چیزی مانند وثوق و اطمینان رسیده بود. از این جهت در قلمرو رجال، اجتهاد لازم است و نیازی به ظن و تعبد نیست.

با جمع‌آوری و پی‌گیری سندها و استقرار و استقصای آن‌ها مواردی از تبدیل، تصحیف، حذف واسطه‌ها، اسم راوی، اسم پدر، جد، کنیه و تاریخ زندگی راویان معلوم خواهد شد. از همین راه برای شناخت رتبه علمی راوی و فقاقت و اندازه ثبت و ضبط و حدود امانت داری او در نقل حدیث و رعایت لفظ و معنای حدیث و مذهب او معلومات زیادی به دست می‌آید. بنابراین از کم و کیف احادیث یک راوی می‌توان به میزان آشنایی و توانایی او در فقه یا کلام یا سیره و تاریخ یا تفسیر و غیر آن از باب‌های آشنایی پی برد و از مقایسه روایات او از ائمه و آن چه دیگران از او نقل کرده‌اند می‌توان از درجه علمی او آگاه شد و استنباط کرد که آیا او به اصطلاح کثیرالروایه بوده است یا نه و آیا اشتباه داشته است یا نه. هم چنین از روی روایاتی که از ائمه معاصر راویان صادر شده می‌توان به میزان اعتماد و وثوق و اطمینان معصومان علیهم‌السلام به او پی برد.

آیت‌الله بروجردی کتاب‌های موجود در این عرصه را مبتلا به مجموعه‌ای از آسیب‌ها می‌دید. با توجه به این آسیب، منابع این علم را گسترش داد و مجموعه کتابی به عنوان الموسوعه الرجالیه را در هفت جلد تألیف کرد. در جلد‌های اول، دوم، سوم و بخش اول جلد پنجم ترتیب سندهای بعضی از کتاب‌های روایی را ذکر کرد. در جلد چهارم، بخش دوم جلد پنجم، جلد ششم و هفتم، مرتب کردن رجال سندهای بعضی از کتاب‌های روایی و ثبت اطلاعاتی در آن‌ها آمده است.

آیت الله بروجردی برای نگارش این کتاب هدف دیگری هم داشت و آن این بود که امر مراجعه و یافتن چیزهایی را که فرد می خواهد آسان کند، به طوری که فرد در کوتاه ترین زمان ممکن به آسان ترین شکل به منظور خودش برسد. در تمامی دانش ها فهرست کردن موارد و موضوعات از شیوه های رسیدن به مطلوب است. در دانش رجال که فرد با اسامی و القاب و کنیه های افراد سرو کار دارد، ضرورت این کار آشکارتر است. آیت الله بروجردی با ابتکار خودش، بین کوچک کردن حجم کتاب و تسهیل استفاده از آن را جمع کرد. با مراجعه به قسمت اول موسوعه، شیوخ مؤلف و اسانیدی که توسط آن ها روایت در کتاب ذکر شده، شناخته می شوند و با مراجعه به بخش دوم می توان درباره هر کس که در کتاب مورد نظر نامبرده شده اطلاعاتی به دست آورد.

آغاز نگارش کتاب در اصل به زمانی بر می گشت که آیت الله بروجردی در بروجرد مستقر بود و یادداشت هایی در مورد رجال نوشته بود. بعد از مهاجرت به قم، تجدید نظر در مورد نوشته هایش را به یکی از شاگردانش به نام شیخ حسن نوری سپرد. تا با تغییر و تکمیل، زیر نظر خودش آن ها را بازنویسی و منظم کند. این کار پانزده سال طول کشید. برخی از نوشته های آیت الله بروجردی را دو نفر نسخه برداری کردند. نسخه اول در مورد کتاب کافی با نام تجرید اسانید کافی است که شیخ میرزا صادق تبریزی در ابتدای ورود به قم در سال ۱۳۰۶ آن را نوشت. نسخه دوم ترتیب اسانید کافی است که شیخ حسن نوری آن را در سال ۱۳۳۲ نوشت.^۱

سرکار خانم صراف مبانی رجالی آیت الله را چنین معرفی نموده است:

^۱. مجله مکتب اسلام، سال ۴۲، شماره ۳.

نوآوری‌های استنباط فقهی ایشان

ایشان علاوه بر آنکه در متن فقه و اصول و اقوال علما دقت داشته است یک سری خوش سلیقگی‌های فقهی نیز داشته‌اند که به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره می‌شود:

۱. مساله ارث الزوجه

ایشان برخلاف فقها که فتوایشان این بود که زوجه از اموال غیر منقول ارث نمی‌برد، فتوا داده‌اند که زوجه از تمام اموال ارث می‌برد.

این آیات فی الجمله بر ارث زنان دلالت می‌کنند. بلکه به حسب ظاهرشان دلالت بر این دارند که زوجه از تمام میراث زوج بدون استثناء ارث می‌برد. آن‌گاه با دقت برای استظهار خود دلیل می‌آورد که مای موصول اگر صله اش بین متکلم و مخاطب معهود باشد عمومی ندارد و منصرف به خصوص معهود است و گرنه عام است والا ترجیح بلامرجح می‌شود. و در این جا صله اش محذوف است، پس آیه به حسب ظاهر خود دلالت دارد بر این که زن از منقول و غیر منقول اعم از زمین و غیر آن ارث می‌برد و این را با کلماتی دقیق تکمیل می‌نماید.

۲. اگر عموماتی از آیه استفاده می‌شود مثل مورد فوق آن را به دقت بیان نماید.

۳. این که آیا حکم مستفاد از آیه به غیر مورد خود قابل تعدی است یا نه و اگر هست میزان تعدی از مورد را بیان می‌نماید؛ مثلاً در ابتدای بحث خمس بعد از مطرح کردن و توضیح آیه، با استدلال اثبات می‌کند که غنایم اعم از غنایم جنگی و غیر آن است.

۴. گاه در توضیح آیات، استظهارات باطل، نظیر بعضی برداشت‌های عامه را نقد می‌کند. مثلاً در همان مورد فوق که عامه غنیمت را به سبب آن که مورد آیه خاص بوده و مربوط به جنگ خود بوده است، منحصر در غنایم جنگی می‌نمایند،

توضیح می‌دهد که اگر چنین باشد باید به مورد آیه که غزوه بدر است اکتفا کنیم و خمس را در غنائم هیچ جنگ دیگری لازم ندانیم که عامه خود ملتزم به این نیستند.

بعد در مرحله‌ای که به مدارک اقوال توجه می‌نماید، مجدداً آیات را مورد تدقیق قرار می‌دهد و فقراتی از آن را به دقت موشکافی می‌کند.

مراجعات قرآنی سید به یکی از این نتایج منجر می‌شود:

- به دست آوردن عمومات، که بیشترین نتیجه تمسک سید به قرآن است.
- استفاده از ظاهر کتاب به عنوان تأیید؛ مثلاً در اثبات این که وصیت، عقد نیست، آیات ۱۸۰-۱۸۱ سوره بقره و ۱۰۶ مائده را مؤید گرفته و با استظهار از آنها بر مطلب خود تأیید آورده است.

- استفاده از آیه به عنوان مستند حکم شرعی، یعنی در مواردی حکم جزئی و خاص را تنها با تکیه بر قرآن به دست آورده است. مثلاً این را که وقت فضیلت نماز شب، ثلث آخر شب است از «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ» و این که مشهور سحر را به ثلث آخر شب تفسیر کرده‌اند به دست آورده است. اگر چه بعد با اعمال دقت‌هایی آن را اندکی قبل از فجر دانسته است.

- به تعبیر او - عقلی که «مردم بر اموال و انفس خودشان مسلطند» می‌بیند، از آن دست می‌کشد.

سید از ابتدای قرآن تا پایان سوره براءت و تمامی آیات الاحکام را حفظ داشت. در کل باید گفت او یک فقیه تراکم ظنونی است که با جمع شواهد برای دست یابی به حجت شرعی به دنبال وثوق است. تمسک به قرآن او نیز تلاشی در این جهت است.

مبانی مرحوم بروجردی در پذیرش خبر و شرایط آن، شیوه‌های عملکرد وی در تعارض روایات، دیدگاه‌های وی در مورد توحید روایات و تقیه و ... در فصل مکتب حدیثی به تفصیل آمده است. در این قسمت باید بررسی شود که سید روایات را به چه ترتیبی در فقه خود عرضه می‌کرد و در تمسک وی به روایت و برداشتش از آنها چه نکاتی وجود داشت.

۱-۳-۱ چگونگی عرضه روایات

دقت در مراحل عرضه یک مسئله فقهی در مباحث سید، موارد ذیل را نشان می‌دهد:

استنباط با روایات

با تمام تبحو و استادی اش در اصول تا جایی که ممکن است - به مدد توان مندی‌های کم نظیرش در حدیث و فنون مربوط به آن - حکم مسئله را از احادیث استخراج می‌کند. حاضران در درسش بارها به این مسئله تصریح کرده‌اند.

عرضه در دو مرحله

وی روایات را در دو مرحله در درس عرضه می‌کرد: در مرحله نخست، روایات را از روی وسائل الشیعه به ترتیب قرائت می‌نمود و در مورد حکم مستفاد از یک یک آنها بحث و مورد خلل سند و راه حل احتمالی آن بحث می‌کرد. در مرحله بعد - آن گاه که به بررسی مستندات اقوال می‌پرداخت - بر می‌گشت و روایات را بر اساس وحدت روات و مضمون، دسته بندی و آنها را مقایسه می‌کرد.

توحید روایات

با دقت در روایات طبقه بندی شده فوق روایاتی که نقل متعدد دارند اما در واقع

یکی هستند؛ پیدا کرده به این طریق راه حکم اشتباه به استفاضه روایت و سایر اشکالات احتمالی را می‌بست؛ به این صورت که روایات یک راوی را کنار هم قرار داده در تشخیص وحدت و تعدد آنها تلاش می‌کرد.

برخی از حاضران در درسش گفته اند: «روش ایشان در درس آن بود که پس از طرح مسئله، نخست اقوال مسلمانان را - نه به طور استقصای کامل - نقل می‌کرد... نقل روایات بار دوم به لحاظ ملاحظه آنها به طور دسته جمعی بود. روایات یک راوی را با هم مورد بحث قرار می‌داد و غالباً نظرایشان این بود که آنها به یک روایت برمی‌گردد.»

و یا: «با این شیوه عدد واقعی روایات مورد بحث معلوم و این در مقام اعمال قواعد باب تعارض و عموم و خصوص مطلق و مقید بسیار سرنوشت ساز است»
و یا «مثلاً اگر به چند طریق لفظ یا مضمونی را از زراعه نقل کرده باشند، نمی‌شود اثبات کرد که زراعه آن حدیث را مکرراً از امام شنیده و برای هریک از شاگردان خود روایت کرده است. یا اگر چند نفر مثل فضلی خمس روایتی را به یک لفظ از یک امام روایت کنند، اگر حکم به وحدت آنها نکنیم، حکم به تعدد آنها هم نمی‌شود کرد. در این صورت در استفاده از دلالت آنها قواعدی خاص ملاحظه می‌شود. اگر یک روای - مثلاً محمد بن مسلم - از دو معصوم حدیث روایت می‌کرد آن دو روایت را یکی محسوب می‌کردند و یا اگر دو راوی - مثلاً محمد بن مسلم و زراعه - یک روایت را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کردند، آن را یک روایت به حساب می‌آوردند و می‌گفتند بعید است که امام علیه السلام در دو مجلس دو بار این مطلب را فرموده باشند، بلکه یک مرتبه و در یک مجلس فرموده‌اند و هر دو راوی در آن مجلس حضور داشته‌اند و آن را روایت کرده‌اند.»

و یا: «در بعضی مسائل که احادیث زیادی در مسئله بود آنها را دسته بندی

نموده و هر چند حدیثی را که مضمون واحدی داشت مجزا کرده این دسته‌های مجزا را با یکدیگر مقایسه و بسیاری از مشکلات را به این وسیله حل می‌نمودند و تا جایی که امکان داشت مقید بودند احکام را از احادیث استفاده کنند.»

توجه به اقوال و فتاوا

از مهم‌ترین عواملی که در زمینه سازی فهم روایات در روش سید اهمیت داشت، آراء و اقوال بود. توجه به اقوال و بلکه روایات عامه مهم است، چون ذهنیت پرسش‌گران را برای ما روشن و زمینه‌های تاریخی و فضای صدور روایت را مشخص می‌کند.

اقوال قدمای امامیه مهم است، زیرا در بردارنده اصولی است که از ائمه علیهم‌السلام تلقی کرده‌اند. در دو عنوان ذیل این دو مطلب مفصل‌تری گرفته می‌شود.

۱-۱. توجه به آراء و اقوال عامه

می‌گویند: وی گاهی می‌فرمود: «فقه شیعه در حاشیه فقه اهل سنت است.» گفته‌اند: معتقد بوده: «فقه قدمای ما ناظر به فقه انظار اهل سنت و عامه بوده است.»

سید روایات را ناظر به مسائل و انظار مطرح شده در زمان صدور آن می‌دانست و برای فهم درست حدیث، شناخت فتاوی عامه را در آن زمان - به ویژه فتاوی که شهرت داشته و مردم از آنها پیروی می‌کردند - لازم می‌دانست: «مراجعه به فتاوی اهل سنت را از مقدمات فقه می‌شمرد و می‌فرمود: قدمای ما مسائل الخلاف را حفظ داشتند، به همین منظور برای اولین بار کتاب خلاف شیخ را با حواشی و مقدمه مختصر چاپ کرد.»

گفته‌اند که سید در این طرز تفکر از حوزه اصفهان متأثر است. در آن حوزه وی

استادی داشته به نام محمدباقر درچه‌ای که این گونه می‌اندیشیده است. ریشه این تفکر از زمان صفویه است. اندیشه اتحاد و توجه به فقه اهل سنت تا همین اواخر در حوزه اصفهان ادامه داشت. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بر این باور بود. سید از درس مرحوم شریعت اصفهانی استفاده کرده و از وی اجازه اجتهاد داشت. گویا وی نیز همین طرز تفکر را داشت.

بر این لزوم دلیل می‌آورد که جامعه آن روزگار، جامعه‌ای با حکومت اسلامی و فتوای رایج فتوای مفتیان حکومتی امثال مالک، ابوحنیفه، اوزاعی و ابن ابی لیلی بوده است. اصحاب ائمه علیهم‌السلام در همان جامعه رشد کردند و در محیط‌های علمی آنان آمد و شد می‌نمودند. راویان و اصحاب ائمه علیهم‌السلام با توجه به آن فتاوا از امامان سؤال می‌کردند و آنان هم با توجه به آن فتاوا پاسخ می‌گفتند.

مؤید اول این مطلب نیز این که روایات شیعه به صورت پرسش از امامان است. معلوم است که مردم عادی نمی‌توانند این تعداد سؤال دقیق مطرح کنند. پیداست که سائلان، اهل علم بودند و مسائل را از فقهای اهل سنت می‌شنیدند و همان‌ها را از امام عصر خود می‌پرسیدند.

مؤید دیگر این نظریه آن است که کشی کتاب رجال خود زراره و محمدبن مسلم و برخی دیگر از فقهای اصحاب صادقین علیهماالسلام را از اصحاب ابوحنیفه دانسته، که قبلاً سنی بوده‌اند و بعداً بر اثر ارشاد آن دو امام همام به تشیع گرویده‌اند. وی عقیده داشت در استنباط هر فرع چنان چه مستند آن روایت است باید زمان صدور روایت از نظریه وجود فقهای عامه و آرای آنان - به خصوص در مدینه و نیز شهرهایی که پرسش گران از امام در آن دیار سکونت داشته و یا در تماس بوده‌اند نیز از نظر تلقی که خود اصحاب و سؤال کنندگان از آن فرع فقهی داشته‌اند و همان تلقی موجب سؤال از امام شده دقیقاً بررسی شود. این بررسی در کتب فقها

متقدم تا زمان‌های بعد ادامه یابد. این مبنا و نگرش مستلزم تتبع زیاد در آرای عامه و کلمات آنان و نیز زمان بندی این آرا به ویژه در زمان صادقین علیهم‌السلام است. واقعیت آن است که بررسی اقوال و روایات عامه از دو جهت مهم است: متأثر بودن حتی افرادی مثل زراره و محمدبن مسلم از فقه عامه

- تشخیص روایات تقیه‌ای

یکی از شاگردان سید می‌گوید: «برای من مثل آفتاب روشن است که گاهی در ذهن اصحاب ائمه علیهم‌السلام فقه عامه بیشتر از فقه خاصه جای گرفته بود و ائمه ناچار بودند که با زحمت، حق مطلب را در ذهن اصحاب خودشان وارد کنند. از باب نمونه زراره مسائل ارث را مطابق فقه عامه یاد گرفته بود و خود را آن چنان عالم به فرایض می‌دانست که اصلاً احتیاج نمی‌دید از ائمه این مسائل را بپرسد. وقتی فتوای امام را می‌شنود ابتدا بی‌اعتنایی می‌کند چون به خلاف معلومات او بوده است. حضرت در مقابل زراره عصبانی می‌شود که من مسائل ارث را از روی کتاب امیرمؤمنان علیه‌السلام به تو ارائه دادم. زراره از خواب غفلت بیدار می‌شود که معلوماتش درباره ارث بی‌اساس بوده است و از نو باید به فکر آموختن مسائل ارث باشد. این روایت در کافی و ظاهراً در تهذیب هم آمده است.

در روایت دیگری محمدبن مسلم از امام صادق علیه‌السلام درباره مسافتی که منجر به قصر می‌شود پرسید: «قال سألته عن التقصیر، قال فی برید. قلت فی برید؟» مرحوم بروجردی مفصل بحث کرده که چرا محمدبن مسلم با تعجب از امام سؤال کرد که آیا یک برید حد تقصیر است. وی علت را این دانسته که او در کوفه زندگی می‌کرد و فقه عامه که در آن جا حاکم بود حد تقصیر را «مرحلتان» یعنی شانزده فرسخ می‌دانست. وقتی امام گفت: چهار فرسخ برای او جای تعجب و سؤال بود. حضرت فرمود: منظورم یک برید رفت و یک برید برگشت است که در مجموع هشت فرسخ

می‌شود.

جهت دوم، تشخیص روایات تقیه‌ای است. همیشه تقیه در مقابل فقه و فقه‌های عامه نیست. گاهی نیز در مقابل حکام و قضات حکومت‌ها می‌باشد. مثلاً غالب فقه‌های عامه نبیذ را حرام می‌دانند، ولی چون حکام مشروب می‌خورند اگر روایتی در حلیت نبیذ داشته باشیم ناظر به تقیه در مقابل حکومت‌های حکام ناصالح است.

سید نه تنها به فتاوا و اقوال امامان چهارگانه آنان تسلط داشت که بر نظریات صحابه و دیگر فقه‌های آنان چون اوزاعی، ثوری و لیث محیط بود و اختلاف نظرهای آنها را در یک مسئله می‌دانست. این تسلط به گونه‌ای بود که برخی از فقه‌های اهل سنت در ملاقات با وی آن مرحوم را از خودشان به اقوال و نظریات علمای عامه مسلط ترمی‌دیدند.

در طرح مسئله از بعد تاریخی ابتدا آرای صحابه، تابعان و فقیهان پس از این دو دوره را مشروحاً بیان می‌کرد، آن گاه به آرای علمای شیعه می‌پرداخت. گویی فقه و تاریخ و ادله آن در دست او چون موم نرم است. وقتی درباره نماز در اماکن چهارگانه بحث می‌کرد، درباره حد حائض و سرگذشت غم انگیز این مرقد شریف در دوران خلفای عباسی به صورت مشروح سخن می‌گفت. او نه تنها در تاریخ عمومی اسلامی آگاهی کافی داشت، به تاریخ علم کلام، تاریخ حدیث و تاریخ فقه و... کاملاً مسلط بود.

پرسش این است که پس از توجه به این مشکلات، او احکام شرعی را از کجا استنباط می‌کرد؟ پاسخ در ایده توجه به اصول متعلقات است.

۲-۱. اصول متلقات

شاید اوج دگراندیشی و درخشش اندیشه سید در فقه، توجه به اصول متلقات باشد. گذشت که وی به متون روایی معتبر برای اخذ و تمسک؛ متون فقهی اولیه متون متلقات را افزود. از نظر او روایات امامیه منحصر به آن چه در کتب اربعه گرد آمده، نیست بلکه روایات بسیاری در جوامع اولیه، مثل جامع علی بن حکم، ابن ابی عمی، بزنطی، حسن بن علی بن فضال و مشیخه حسن بن محبوب موجود بوده که مشایخ ثلاثه در جوامع خود نیاورده‌اند. توجه به مفقود شدن بعضی از کتب حدیث در اثر حوادث مختلف، سوزاندن کتاب خانه‌ها و مظلومیت فقه‌های شیعه در اعصار گوناگون این فرضیه را به واقعیت نزدیک می‌کند.

از طرفی، قدمای اصحاب در کتاب‌های فقهی خود تنها اصول مسائل را که از ائمه رسیده بود و دست به دست از ایشان نقل شده بود، می‌آوردند، بدون این که در آنها تصرف کنند یا متذکر تفریعات نوپدید شوند. چه بسیار مسائلی که در این کتابها با لفظ یکسان آمده است که از متون و روایات و اخبار مأثور گرفته شده به طوری که هر که در این کتب بنگرد چنین تصور می‌کند که ایشان - نه اهل اجتهاد که - مقلد یکدیگرند. این فقط به خاطر شدت عنایت ایشان به این بوده است که تنها آن چه از معصومان علیهم‌السلام صادر شده و توسط اساتید به ایشان رسیده ذکر کنند. کتب صدوق مثل هدایه و مقنع و فقه و مقنعه مفید و رسائل سید مرتضی و نهایه شیخ طوسی و مراسم سلار و کافی ابی صلاح و مهذب ابن براج نمونه‌ای این تألیفاتند.

سید برای اثبات این مطلب به سخن شیخ طوسی در مبسوط استدلال می‌کند. شیخ انگیزه خود از تألیف مبسوط را - که کتابی برای تفریع فروع بدن تمسک به قیاس بر طبق مبانی امامیه است - این طور تشریح می‌کند که چون روش فقه‌ای

اصحاب بر این بوده که در متون فقهی خود غیر روایت نیاورند - چنان که خود در نهاییه عمل کرده است - عامه به ایشان طعنه وارد می‌کنند که چیزی از فروع فقهی در دست ندارند. وی کتاب خود را واکنش به این طعن قرار داده است.

تا زمان شیخ طوسی بیشتر کتاب‌های فقهی فقها مشتمل بر فتوا به لسان حدیث است به این معنا که آنان فتاوی خود را به زبان حدیث بیان می‌کردند. حتی تا زمان محقق حلی نیز مسائل اصلی از تفریعات جدا بود و وی در شرایع در ابتدا متذکر اصول می‌شد و بعد فروع مسئله را می‌آورد. اما از زمان شهید به بعد این مسائل به هم آمیخته شد.

با این مقدمه اگر مسئله‌ای در این قبیل متون به صورت اتفاقی یا مشهور یافت شود حدس زده می‌شود که ایشان این مسئله را دست به دست از ائمه علیهم‌السلام گرفته‌اند، حتی اگر نصی در جوامع در اختیار ما طبق آن نباشد. چرا که سلسله فقه ما قطع نشده و کسی که در تاریخ فقه و حدیث تتبع کند می‌یابد که در مواضع بسیاری از فتاوی اصحاب وجود نص و اصلی از امامان کشف می‌شود، بدون این که عین و اثری از آن در جوامع روایی در دست رس باشد.

پس اگر در مسئله‌ای در کتاب‌هایی که مخصوص نقل مسائل متعلقات از ائمه علیهم‌السلام هستند فقها بر فتوایی توافق و اجماع کرده بودند کشف می‌کنیم که نص و اصلی در دست ایشان بوده و دست به دست به نسل‌های بعدی رسیده است و این اجماع، معتبر است. در این صورت عمل به اجماع، رها کردن کلام معصوم نیست بلکه این اجماع از طریق قطعی کاشف اقوال ایشان است.

خلاصه آن که مسائل فقهی دو دسته‌اند:

۱. اصول متعلقات از امامان علیهم‌السلام که قدما آنها را در کتب مخصوص نقل این مسائل آورده‌اند. در این مسائل اتفاق فقها، بلکه حتی اشتها در آنها حجت شرعی

و کاشف از قول معصوم است.

۲. تفریعاتی که با اجتهاد از آن اصول استنباط شده‌اند که اجماع در آنها فایده ندارد چه رسد به شهرت.

نگاهی به تاریخ اصحاب نشان می‌دهد اصحاب ائمه علیهم‌السلام فتاوی ایشان را می‌دانستند. گاهی کسی از امام فتوایی را نقل می‌کرد ولی اصحاب می‌گفتند که فتوای امام چنین نیست یا می‌گفتند: «اعطاک من جراب النوره، به تواز همیان نوره داده است» شنونده با این که خودش از امام شنیده بود، ولی به جهت اطمینانی که به اصحاب و بطنانه ائمه علیهم‌السلام داشت به فتوای اصحاب عمل می‌کرد.

مثلاً عبدالله بن محرز می‌گوید: شخصی که پانصد (یا ششصد) درهم، یک دختر و هم عصبه در شام داشت، مرا وصی خودش قرار داد. از امام صادق در این باره پرسیدم، فرمود: نصف ما ترک را به دختر و نصف را به عصبه بده. این فتوا مخالف فتوای شیعه و مطابق فتوای اهل سنت است، چرا که شیعه در این شرایط کل ما ترک را به دختر می‌دهد. عبدالله می‌گوید: وقتی به کوفه برگشتم به اصحاب گفتم: که ام صادق چنین فرمود. اصحاب گفتند: امام تقیه کرده است همه مال را به دختر بده من هم چنین کردم. سال بعد در حج امام را ملاقات کردم ماجرا را به حضرت گفتم. آن حضرت مرا تحسین کرد و فرمود: من برای این که عصبه تو را اذیت نکنند تقیه کردم.

بنابراین فتاوی قدما در حکم روایت عمل شده از ناحیه اصحاب و شاگردان آنان می‌باشد. اما پای بندی سید به این متون و اعتبار مشهور از آنها در حد دلیل مستقل تا زمانی است که روایتی مطابق آن یافت نشود که اگر شد معامله با آن، همان معامله با روایت است.

اشکال و جواب

به این اندیشه اشکال شده است که چه بسا فقها برداشت خودشان را از روایات بیان کرده باشند و بعد از آن که در مواردی روایت طبق این شهرت یافت شد معلوم گردید که برداشت ما با برداشت ایشان از روایت فرق دارد، چگونه می‌توان در سایر موارد به این متون به عنوان روایت اعتماد کرد؟ پاسخ احتمالی سید روشن است؛ از نظر او که برای لفظ روایات هم - چون احتمال می‌دهد برداشت راوی باشد - حجیت قائل نیست به همان معیاری که اعتماد بر روایات جائز است بر متون فقهی هم جایز است. او خود تکیه اش به جمع قراین و ثوق آور است. به علاوه در این مورد شهرت نیز وجود دارد. پس حتی درجه اعتماد پایین هم نمی‌آید و می‌توان گفت این متون به شرط شهرت، حجتند، مگر آن که تعارضی در کار باشد که مسئله به باب تعارض می‌رود. به علاوه اصل ایده اصول متلقات بر این باور استوار است که فتاوی موجود در کتب مزبور مسائلی بوده که اصحاب از ائمه علیهم‌السلام تلقی و عمل کرده‌اند نه این که بنا باشد صرفاً معامله متن روایی با آنها بشود. این مطلب سزاور درنگ و تعمق است.

۳-۱. اهمیت فتاوی قدما

اهتمام به اصول متلقات در فقه، مستلزم دست رسی به متون صحیح فقهی و تتبع وسیع در آنهاست. در واقع سید بروجردی به روال استنباط فقهی، تتبع در کتاب قدما را افزود و خود در این جهت بسیار کوشید و به احیای شماری از این کتب اقدام کرد. گفته اند: «آرزوی ایشان این بود که بتواند با دست یابی به نسخه‌های غیر مطبوع از این کتب و تصحیح و مقابله آنها جلد دومی برای الجوامع الفقهیه ترتیب دهد. تتبع در کلمات قدما تا شهید اول از اموری بود که سید را هیچ گاه خسته نکرد و تا اواخر عمر آن را رها نکرد.»

وی به آرای دو تن از فقهای پیش از شیخ مفید- حسن بن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی که از ایشان به «قدیمین» تعبیر می‌کنند- که فتاوی آنها در کتاب‌های فقهی از جمله مختلف پراکنده بود، اما کتابی از آنان در دست نبود، توجه داشت چون این دو تن معمولاً فتاوی ویژه دارند. نقل می‌کنند که می‌گفت: معلوم نیست این دو نفر چه مقدار از روایات ما در اختیارشان بوده است. سبب اتهام ابن جنید به فتوا به قیاس شاید تعدی وی از حدود مسائل منصوصه که در آن زمان میان شیعه متداول نبوده است، باشد. علامه حلی در مختلف، وی را از این اتهام تبرئه کرده و کتاب فقهی او را ستوده است.

توجه به مورد صدور روایت

از جمله امور مورد اهتمام سید در استنباط، توجه به مورد صدور روایات بود. ذکر یک نمونه اهمیت این مورد را آشکار می‌کند.

در حدیث چند چیز از نشانه‌های مؤمن دانسته شده است؛ از جمله جهر به «بسم الله الرحمن الرحیم» فقها طبق این حدیث فتوا داده‌اند که در نمازهای اخفاتیه یعنی ظهر و عصر مستحب است «بسم الله الرحمن الرحیم» بلند گفته شود. مرحوم بروجردی بر اساس همان شیوه تحقیق در شأن نزول و جو صدور در این استحباب تردید کرده و گفته است این حدیث در جوی صادر شده که فتوای فقهی اهل سنت بر این بوده است که در نمازهای جهریه مانند صبح و مغرب و عشا باید بسمله را آهسته گفت، بنابراین روایت در مقابل این فتوا می‌خواهد بگوید در نمازهای جهریه «بسم الله» را بلند بگویید و بیش از این مقدار را اثبات نمی‌کند. اما این که آیا بلند گفتن آن در نمازهای اخفاتیه هم مستحب است یا نه، دلیل خاص می‌خواهد. مثلاً برای امام جماعت به استناد این حدیث نمی‌توان

استحباب را ثابت نمود. یا مثلاً روایتی که دال بر نهی از لباس سیاه است با توجه به شرایط زمان نزول معلوم می‌شود علت این بوده که آن زمان عباسیان سیاه می‌پوشیدند نه این که خود عمل مبعوضیتی داشته باشد. توجه به شأن نزول روایاتی که دال بر حلیت خمس است معلوم می‌کند که این حکم مربوط به شرایط دشوار اقتصادی آن زمان بوده است.

۴-۱. توجه به جایگاه عقل و عقلا

عقل به عنوان یکی از ادله چهارگانه در استنباط فقهی مطرح است اما فقیهان دیدگاه یکسان درباره آن ندارند و در به کارگیری یک دست عمل نکرده‌اند. برای روشن شدن محل بحث و کشف بنای مرحوم بروجردی در به کارگیری عقل در استنباط توجه به کاربردهای عقل و تفکیک حوزه‌های آنها ضروری است.

۱-۴-۱. نگاهی به کاربردهای عقل در فقه

۱-۴-۱-۱. مروری بر نقش عقل در فقه

در مورد کارایی عقل در مرحله قبل از شریعت، یعنی کلیات اصول و معارف، در حوزه فقه سخنی نیست. در مرحله بعد از شریعت، یعنی پس از سرسپاری و التزام به دین-آن هم برای فقیه و استنباط کننده- به طور عمده دو دسته کاربرد مطرح است:

- کاربرد ابزاری

- کاربرد استقلالی

کاربردهای ابزاری عقل چنان محل گفت و گو نیست. همگان به نقش عقل در فهم و استظهارات مانند هر فرآیند معرفتی دیگری از عملکردهای انسانی اذعان دارند و از آن استفاده می‌کنند. درباره کاربرد استقلالی عقل، مواردی مطرح است

که یا خلافی در آنها نیست یا کمتر محل خلافند.

در این باره فقها و اصولیان به کاربرد عقل در سلسله علل و معالیل احکام اشاره کرده‌اند مراد از عقل در سلسله علل آن است که عقل مناط حکم را یعنی مصلحت و مفسده‌ای که سبب تشریع حکم الزامی است، درک کند. به عبارت دیگر، عقل دریابد که یک عمل خاص مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم التکرک دارد. اما درک عقل در مورد استحقاق ثواب و عقاب، لزوم طاعت و ترک معصیت، درک تأمین و تسبیب و درک روابط احکام، در سلسله معالیل احکام است. تردیدی نیست که تنها حاکم در حکم به استحقاق عقاب و یا تأمین از آن و حکم به استحقاق ثواب، عقل است. این است که کاربردهای دسته دوم کمتر محل گفت و گواست و معمولاً درباره آنها وفاق وجود دارد.

آن چه به طور عمده محل خلاف میان فقهاست این است که آیا با استفاده از عقل می‌توان مستقلاً حکم شرع را به دست آورد یا نه؟ طرح همین مورد نیز در میان علمای شیعه و سنی یکسان نیست. اهل سنت آن گاه که به منابعی مثل قیاس تمسک می‌کنند در واقع برای عقل نقش تشریعی قائلند؛ یعنی عقل مثلاً قیاس به عنوان یکی از منابع شرع صلاحیت تشریع دارد. اما نقشی که در میان فقهای شیعه برای عقل مطرح است کشف آن از حکم شرع است؛ به این معنا که عقل با درک مناط حکم از حکم شرع کشف می‌کند و همین که عقل درک کرد چیزی مصلحت یا مفسده ملزمه دارد، حکم می‌کند که قانون‌گذار حکیم نیز به آن حکم کرده است و بنابراین حکم شرع کشف می‌شود.

برای اعتبار چنین حکمی باید:

اولاً- عقل حجت باشد

ثانیاً- بین حکم عقل و شرع ملازمه وجود داشته باشد

پس می‌توان نقش عقل را در قیاس‌هایی که در ذهن فقیه برای استنباط حکم شرعی تشکیل می‌شود در دو مورد مشاهده کرد:

- درک مناط حکم

- درک ملازمه میان دو حکم (درک روابط احکام)

بعضی اصولیان متأخر این کاربردها را تحت عنوان ملازمات عقلیه مطرح کرده‌اند و آن را به دو بخش مستقلات و غیرمستقلات تقسیم نموده‌اند.

در مستقلات صغری و کبرای قیاسی که به یک حکم شرعی منجر می‌شود هر دو عقلی است. عقل حکم می‌کند یک عمل مصلحت ملزمه دارد و نیز حکم می‌کند که قانون‌گذار حکیم بایستی مکلفان را به این عمل ملزم گرداند. پس کشف می‌کند که این عمل شرعا واجب است. مثلاً عقل درک می‌کند ظلم قبیح است و درک می‌کند که هر چه را خود قبحش را درک کند، شارع به آن الزام می‌کند. در نتیجه کشف می‌کند که ظلم شرعا قبیح است این یک مستقل عقلی است.

در غیرمستقلات فقط کبرای قیاس عقلی است؛ یعنی صغری مثلاً حکمی از شرع است و عقل درک می‌کند که میان این حکم شرعی با حکم دیگرش ملازمه وجود دارد. مثلاً نماز، شرعا واجب است اگر عقل درک کند که هر چه شرعا واجب باشد مقدمه اش هم شرعا واجب است - بین امر به چیزی و امر به مقدمه اش ملازمه ببیند - کشف می‌کند که مقدمه نماز یعنی وضو نیز شرعا واجب است البته کلام در این نیست که آیا در این مورد عقل چنین ملازمه‌ای را درک می‌کند یا نه، که غالب اصولیان حکم عقل را به ملازم در مثال فوق منکر امام بعضی هم قائل شده‌اند. بلکه کلام در این است که آیا این از شأن عقل است و ممکن است چنین حکمی بکند؟ عقل در بعضی از مباحث به این ملازمه حکم می‌کند و در بعضی دیگر نه. این یک غیرمستقل عقلی است.

وجه مشترک این دو دسته آن است که در هر دو کبرای قیاس حکم عقل به یک ملازمه است. در مستقلات حکم به ملازمه میان حکم خودش با حکم شرع در غیر مستقلات حکم به ملازمه بین یک حکم شرعی با حکم شرعی دیگر این کاربرد؛ یعنی کاربرد عقل در کبرای قیاس که بحث ملازمات عقلی است هم چندان محل بحث نیست.

باید توجه داشت در حوزه کاربردهای استقلال عقل، تعبیر «حکم عقل» به دقت‌های علمی مسامحه دارد. عقل در واقع حکمی ندارد و فقط درک می‌کند. مراد از حکم، درک عقل عملی و حکم کردن عبارت از درک بایستگی و نبایستگی توسط عقل است.

آن چه در اصول و فقه شیعه معرکه آراست، دو موضع است
آیا عقل می‌تواند مناطات احکام را درک کند؟ (صغرای مستقلات)
آیا میان حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد؟ (کبرای مستقلات)

۱-۴-۲. نگاهی به ایده اخباریان در مورد عقل

در مورد حجیت عقل نیز کلام بسیار است. به اخباریان نسبت داده می‌شود که حکمی را که از راه مقدمات عقلی به دست آید. - به دلیل کثرت خطا یا ردع روایات - معتبر نمی‌دانند.

این که ریشه این حرف و مراد دقیق آنها چیست و مساعدت با آن ممکن است یا نه، از حوصله بحث بیرون است. اما به طور خلاصه ممکن است منظور ایشان یکی از این موارد باشد:

عقل در این مورد حکم ندارد
حکم عقل اعتبار ندارد؛

ممکن است سخن در اعتبار نباشد، بلکه مسئله این باشد که طی این طریق که برای به دست آوردن حکم شرعی، مقدمات عقلی را بپیماییم، ممنوع باشد و... در صحت و بطلان قاعده ملازمه بسیار سخن گفته‌اند.

۳-۱-۴-۱. تحقیق

به نظر می‌رسد عقل در تمام مراتب و مراحل پیش گفته نقش دارد و حاکم است، اما از درک مناط حکم شرعی عاجز است و به دلیل پیچیدگی‌های نظام قانون گذاری شرعی و تزامم مصالح و مفسد و... نمی‌تواند در عملی چنان مصلحت یا مفسده ملزمه‌ای ببیند که درک کند قانون گذار حکیم نیز بایستی حتما به آن حکم کند.

به این ایده اشکال گرفته‌اند که: پس عقل در تنقیح مناط یا تشخیص اهم و مهم چه می‌کند. باید گفت: آن گاه که فقیه تنقیح مناط می‌کند در واقع مصداقی از یک حکم شرع معین را پیدا می‌کند. این تلاش فقهی، یافتن موضوع واقعی موسع حکم موجود است که احیاناً در لسان شرع در قالب مصداقی بیان شده است. افزون بر این، فقها درباره همین نیز به شدت احتیاط کرده و به خطرناک بودن وادی تنبه داده‌اند. در تشخیص اهم و مهم، فقیه یا مکلف -حسب مورد- یا از لسان خطاب و میزان تأکیدات و اهتمام شارع در بیان، اهم را تشخیص می‌دهد. بنابراین انکار قاعده ملازمه به استدلال نیاز ندارد و از موضوعاتی است که تصور درست آن به انکارش می‌انجامد.

از این سخن اصولیان تعبیرهای گوناگون ارائه شده است؛ بعضی گفته‌اند قاعده ملازمه درست نیست و بعضی گفته‌اند کبرایی است که صغرا ندارد و...

۱-۴-۴. معامله سید بروجردی با عقل

اول لحاظ نظری قاعده ملازمه را-آن هم به صورت دو طرفه- پذیرفته است. وی در پاسخی که به سؤال در مورد روایت ابان در خصوص دیه انگشتان می‌دهد- با توجه با این که امام در ذیل این حدیث فرموده است:

... یا ابان إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَالسُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَّ الدِّينُ.

می‌نویسد: «مقصود از عدم اصابه عقول به احکام الهی، این است که ادراکات عقلی ظنی، مثل ظنون حاصل از قیاس یا استحسان به احکام الهی نمی‌رسد، نه مستقلات عقلی قطعی، مثل حکم عقل به حسن احسان و قبح ظلم. و این موضوع مقوله «كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ» است و نص روایت شده با عکس این مقوله هم منافات ندارد، چون احکام شرعیه بر اساس ملاکات و پایه‌هایی استوارند که اگر عقل درکشان کند آن هم مطابق شرع حکم می‌کند.»

اما از نظر عملی، گذشت که منابع مآثور فقهی سید بسیار گسترده بود و سرشاری این منابع نیاز وی را به غیر از نقل کم می‌کرد. با این وجود در تمام مواردی که ردپایی از این قاعده یا تمسک به حکم عقل یا بحث ادله اربعه یا نظایر آن در فقه ایشان وجود دارد، تتبع شد حتی یک مورد پیدا نشد که در آن سید با تمسک به حکم عقل مستقل حکم شرع را کشف کرده باشد. یاد کرد عقل در کلام او:

- یا به عقل ابزاری اشاره دارد؛

- یا از باب یافتن مصداق برای یک حکم شرعی معین است

- یا از عقل لسان سایر خطابات و عمومات کتاب و سنت دریافت کرده است.

مثل آن که به عنوان «الناس مسلطون علی اموالهم» به عقل نسبت داد.

۱-۴-۲. بنای عقلا

در مورد بنای عقلا دو نظر هست:

۱. بنای عقلا حجت نیست، مگر آن که در مرئی و منظر ائمه علیهم السلام باشد و معصومان با امضا یا با عدم ردع، بر آن صحه گذاشته باشند.

۲. بنای عقلا مطلقا حجت است و برای حجیت آن نیاز به امضا یا عدم ردع شارع نیست. مگر آن که دلیلی-عام یا خاص- بر عدم حجیت آن در موارد خاصی داشته باشیم. یعنی اصل بر حجیت آن است، مگر آن که نهی عام یا خاصی داشته باشیم.

سید در اصول و استظهارات برای بناهای عقلایی اهمیت قائل بود. در بسیاری از مسائل توجهش معطوف به بنای عقلا بود:

- خبر را از این راه حجت کرد؛

- قیودی را که عقلا در نظرمی گیرند معتبر دانست؛

- شاه کلید گشودن گره‌های معمایی اصول در نظر او حمل فعل فاعل مختار بر

غرض عقلایی اش بود و ...

این بود که در دستگاه اجتهادی وی سیره و ارتکازات عقلا نقشی ویژه داشت. اما تمسک وی در فقه به بنای عقلا مشروط و محدود بود. از نظر او-که در فقهات نظرش به وثوق بود- اگر بنای عقلا ظنی باشد حجت نیست، اما اگر وثوق و اطمینان بیاورد حجت است. صحه گذاشتن روی بنای عقلا از راه امضای شارع یا عدم ردع او به این بستگی دارد که احراز شود چنین بنایی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام موجود بوده است. بنابراین طبق مبانی وی اگر معامله‌ای -مثل بیمه- در این زمان پیدا شده که در زمان شارع نبوده است برای اثبات صحت یا عدم صحت آن بایستی به اطلاقات ادله مثل «اوفوا بالعقود» و روایات نفی ضرر و غرر و

نظایر آن تمسک کرد و این گونه معاملات را نمی‌توان از راه بنای عقلا به دست آورد. ظاهراً آن چه حجت است بنای عقلایی است که اطمینان آور باشد و اگر ظنی بود حجیت ندارد؛ یعنی امضای شارع یا عدم ردع نیز چون وثوق می‌آورد سبب حجیت بنای عقلا می‌شود.

اما کلامی از شاگرد سید در دست است که مسئله را دیگرگونه تبیین می‌کند. او در پاسخ این پرسش که «شما در بسیاری از موارد، الغای خصوصیت می‌کنید تا آن موارد را تحت عمومات و اطلاقات ادله ببرید با این که همه این الغای خصوصیات ظنی است چرا راه دوم را در پیش نگیریم تا احتیاج به الغای خصوصیت نداشته باشیم بلکه اصل را حجیت بنای عقلا بدانیم؟

می‌گوید: «معاملات اسرار غیبی ندارد که ما نتوانیم سر از آنها درآوریم بلکه معاملات برای رفع نیازهای جامعه است و امضای شارع هم برای همین است. اگر بنای عقلا وثوق بیاورد شارع آن را قبول دارد و می‌شود به آن عمل کرد اما در غیر این صورت چون ظنی است حجیت ندارد.»

از این سخن برداشت می‌شود که آن چه حجت است بنای عقلایی است که شارع آن را امضا کرده باشد یا رد نکرده باشد و وثوق آوری آن نشانه‌ای است که شارع آن را می‌پذیرد. اگر چه در عمل میان اینکه وثوق آوری معیار حجیت باشد و رضایت شارع کاشف از آن باشد یا برعکس فرقی نیست. اما از نظر علمی تفاوتی میان این دو هست.

به علاوه، اگر عقلا قبل از اسلام در معاملات بنایی داشتند مانند بعضی از احکام باب قصاص و دیات با امضای شارع عمل به آن الزامی است — مثل دیه خطایی که صد شتر است و قبل از اسلام بود و شارع نیز همان را امضا کرده است — مگر دلیل و قرینه داشته باشیم که صد شتر مربوط به قشر خاصی — مثلاً شترداران —

است وگرنه عمومیت دارند.

ریشه‌یابی اختلافات

مرحوم بروجردی مسائل مهم اختلافی را ردیابی و تاریخچه آن را دنبال می‌کرد و ریشه اختلاف را به طور معقول و به دور از تعصب می‌یافت. نقطه اتفاق مسلمانان و نقطه اختلاف را بیان می‌نمود دیدگاه اهل سنت و دیدگاه اهل بیت و دلیل آنها و انعکاس آن اختلاف را در فقه ذکر می‌کرد.

با مسائل مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت بدبینانه برخورد نمی‌کرد بلکه می‌کوشید علت اصلی اختلاف را بیابد و آن را بیان کند. مثلاً در مورد وجوب ادای نماز در اول وقت غالباً اهل سنت ملتزم به آن هستند و تأخیر نماز را از اول وقت بدون عذر جایز نمی‌دانند و این، یکی از دو قول علمای شیعه است. برعکس شیعه که غالباً آن را جایز می‌دانند. سید می‌گفت فتوای اهل سنت از این جا ریشه گرفته است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امام جماعت بود و صحابه و تابعین همان عمل پیامبر را ملاک عمل خود قرار داده بودند. این، بعداً در مذاهب اهل سنت منعکس شد. اما پیامبرگاهی در حال اختیار اول وقت را رعایت نمی‌کرد و ائمه اهل بیت نیز بدان تصریح کرده‌اند. همین امر، ملاک فتوای معروف شیعه قرار گرفته است. سید با این توجیه این پندار را که اهل سنت عمداً احکام را تغییر داده‌اند نادرست می‌دانست.

تاریخ ورود مسئله در فقه

یکی از نکات قابل توجه در مذاق فقهی سید بروجردی، بررسی تاریخی هر فرع فقهی از زمان صدور روایات مستند آن و تطور فرع نزد اصحاب ائمه و طبقات بعد و

فقه‌های صدر اول به بعد است. او عقیده داشت در استنباط هر فرع: اگر مستند روایت باید زمان صدور روایت از نظر فقه‌های عامه و آرای آنان، به خصوص در مدینه و شهرهایی که سؤال کنندگان از امام علیه السلام در آن دیار سکونت داشته و یا در تماس بوده‌اند و نیز از نظر تلقی که خود اصحاب و سؤال کنندگان از آن فرع فقهی داشته‌اند - و همان تلقی موجب سؤال از امام شده است - دقیقاً بررسی شود. این بررسی در کتب قدما از فقها تا زمان‌های بعد ادامه می‌یابد. اگر مستند آن فرع، روایت نیست باید ابتدای پیدایش آن از نظر خصوصیات زمانی در نظر گرفته شود، تنها در این صورت است که می‌توان به عمق آرا و انظار ائمه و موارد انصراف اطلاعات موجود در کلام آنان پی برد و موارد تقیه و حد آن را ملاحظه کرد.

گفته‌اند سید این روش را از جدش بحر العلوم به ارث برده که او نیز در ریشه یابی مسائل بسیار قوی بوده است.

تسلط به لغت و دقت در ادبیات

دقت‌های لغوی و ادبی مرحوم بروجردی در بحث‌های فقهی از جنبه‌هایی است که افادات او را بسیار بارور می‌کند. وی در هر مورد از نظر لغت مسئله را روشن و مبادی کتاب لغت را بررسی می‌کرد. این، هم در آثار به جای مانده از وی مشهود است و هم شاگردانش چنین نقل کرده‌اند.

یکی از حاضران در مباحث فقهی او می‌گوید: «یادم هست نماز جمعه ایشان را تقریر کرده بودم، خدمتشان دادم. بعد از مطالعه فرمودند یک اشتباه ادبی دارید و آن این که اسم علمی را با ال نوشته اید.»

تمسک به ظن مطلق در صورت عدم اطمینان

سید، همه آن چه گذشت به ضمیمه ابزارهای بسیار نیرومندی در حدیث و رجال به کار می‌گرفت تا وثوق به حکم را به دست آورد. او در هر زمینه به دنبال جمع شواهد و قراینی بود که اطمینان بیاورد اگر چه ممکن بود تک تک موارد چندان علم آور نباشد یا بعضی از آنها فقط مفید ظن باشند اما تراکم این ظنون به اطمینان منجر می‌گردید.

اما این که اگر به این اطمینان یا علم عادی نمی‌رسید چه می‌کرد، خود تصریحی ندارد و به عملکرد او هم نمی‌توان جزما چیزی نسبت داد. اما یکی از شاگردانش مطلبی دارد که شاید نظر مرحوم بروجردی باشد. وی می‌گوید:

«اضافه بر تتبع در روایات، شَم الحَدیث و شَم الفقاهه هم لازم است یعنی بر اثر تتبع در روایات و اقوال علما با سبک احادیث ائمه و راویان آشنا می‌شویم و همین طور آشنایی با فتواها و روایات عامه و تاریخ تطورات مسئله در تحصیل وثوق و اطمینان نقش دارد. اگر با تتبع در روایات و فتواهای عامه و خاصه در مسئله‌ای وثوق حاصل نشد از باب این که شریعت سمحه جلوی احتیاط مطلق را گرفته است باید ظنی مطلق شویم... که همان انسداد است اما اگر فقیه با تتبع ببیند اصحاب ائمه و فقهای قدیم مسئله‌ای را تلقی به قبول کرده‌اند همین تلقی به قبول اصحاب ائمه و قدمای از فقها برای تحصیل اطمینان کافی است و احتیاج به ظن مطلق نداریم.»

ممکن است اشکال شود که در این صورت میان این راه با قیاس و استحسان و ... که مفید ظن می‌باشند چه فرقی هست؟ پاسخ آن است که بین حجیت ظن مطلق در صورت انسداد و حجیت قیاس و استحسان و تمثیل هیچ گونه ملازمه‌ای نیست. زیرا در روایات ما به اندازه کافی از اجتهاد - به معنای قیاس و

استحسان و ... - جلوگیری شده است آن قدر که می‌توان ادعا کرد روایات متواتر است. از مجموع آنها استفاده می‌شود که در صورت علم علم و یقین به احکام ظنی حجت و مورد پسند شارع است که از راه روایات حاصل شود. با توجه به آن که حجیت ظن مثل علم ذاتی نیست در صورت نبود علم - یا حتی علمی یعنی انسداد - شارع، ظن حاصل از روایات را اقرب به واقع می‌داند و جلوی قیاس و استحسان و ... را گرفته است.

شخصی بودن وثوق به ظن

معیار در وثوق و ظن مطرح در روش مرحوم بروجردی اطمینان و ظن شخصی است. به اعتقاد سید، ظن همانند وثوق است. یعنی مانند وثوق باید شخصی باشد و در صورت فقدان علم و وثوق اگر ظن شخصی از کتاب و سنت به دست آید، حجت است. زیرا شارع طولیت حجیت را پذیرفته است. یعنی اول علم که متقدم بر راه‌های دیگر است و سپس اطمینان و سپس وثوق - اگر آن را پایین‌تر از علم بدانیم - و سپس ظن را حجت دانسته است. ولی از راه‌های دیگر جلوگیری کرده و فرموده است: «حکم الله لا یصاب بالعقول»

مراحل، ترتیب و ویژگی‌های استنباط

۱-۲. ترتیب فقهی بررسی مسائل

از تتبع در مباحث فقه و نیز اظهارات حاضران در درس فقه سید معلوم می‌شود که وی هنگام طرح هر مسئله فقهی به امور زیرنوعا توجه می‌کرد:

- توجه به تاریخ پیدایش مسئله و این که از چه زمانی وارد فقه شیعه یا اهل سنت شده است؛

- بیان و تشریح آیه مربوط به مسئله- در صورتی که آیه‌ای در مسئله مورد نظر وجود داشت برای به دست آوردن عموم اطلاق برای مراجعه به آن در موارد مشکوک؛
- بررسی احادیث عامه از منابع خود آنان؛
 - بررسی اقوال فقهای عامه؛
 - بررسی اخبار با توجه به زمان و محیطی که روایت از امام علیه السلام صادر شده است؛ که این از طریق بررسی فتاوی فقهای اهل سنت که معاصر امام علیه السلام بودند به دست می‌آورد؛
 - بررسی فتاوی شیعه، مخالف یا موافق روایات؛
 - کاهش دادن اطلاعات و عمومات که در ابتدای هر امر از طریق تطبیق دادن آنان بر فتاوی فقهای معاصرائمه؛

۲-۲. تقدم بررسی موضوع بر بررسی حکم

یکی از تفاوت‌های عمده روش سید بروجردی با دیگران، تقدیم و تأخیر بحث درباره حکم و موضوع است. روال و ترتیب متعارف بحث‌های فقهی نزد فقهایی چون شیخ انصاری این است که ابتدا حکم مسأله بیان و بررسی می‌شود، بعد اگر لازم دیدند در موضوع دقت می‌کنند. این چیزی است که در تمام عناوین مورد بحث مثلاً شیخ در مکاسب محرمه به چشم می‌خورد اما روش سید با این روال همسونیست.

روش متداول او این است که ابتدا موضوع را به طور کامل بررسی می‌کند. این بررسی، مراجعه به آیات، روایات و دقت در لغت عرب را می‌طلبد، آن گاه متوجه حکم می‌شود. برای مثال وی در تمام عناوین مبحث خمس - مثل غنیمت، معدن، کنزو...- ابتدا موضوع را به طور کامل بررسی می‌کند، آن گاه به بیان احکام و فروعات می‌پردازد.

۲-۳. تتبع تام

آیت‌الله بروجردی اگرچه یک دوره فقه به صورت نوشته نداشت اما در مورد هر فرع فقهی پرونده‌ای داشت که تمام مطالب مربوط به آن را نصوص، قواعد فقهی، مبانی اصولی، تتبع در کلمات اصحاب و خصوصاً قدما در آن گردآوری شده بود. در واقع برای هر مسئله فقهی، تحقیق جامع از اقوال علمای شیعه و سنی، آیات مربوط به بحث، روایات، احتمالات در مسئله و بالاخره آخرین نظریه‌ای که خود به آن رسیده بود داشت.

هر گاه به نقل قول و نظریه‌ای برخورد می‌کرد تا حد امکان به جستجو می‌پرداخت تا مصدر اولیه آن را به دست آورد. او حتی به نقل مفتاح الکرامه - که در نقل اقوال معتبر و جامع است - اکتفا نمی‌کرد و نظریه را تا آنجا که ممکن بود از مصدر اولیه اش نقل می‌کرد.

به سبب همین روحیه تتبع بود که گاه که شاگردانش استفتایی که براساس نظر خودش جوابش را تنظیم کرده بودند به او می‌دادند نظر مخالف می‌داد و می‌فرمود: «انا فی کل یوم رجل»

منابع مورد استفاده او زیاد بود و کتاب‌های فقهی فراوانی در دست داشت. نقل کرده‌اند به مناسبتی در درس خارج نقل شهری را از علامه نپذیرفت و گفت تمام کتاب‌هایی که نزد علامه بوده نزد من هست مگر یک کتاب، چنین شهری در آنها نیست.

مباحثش در فقه ناظر به مصباح الفقیه همدانی بود. در مسائل فرعی به اقوال و آرای معاصران خود توجه می‌کرد. مثلاً در لباس مشکوک، رساله «لباس مشکوک آیت‌الله نایینی» را از رو خوانده و مطالب آن را توضیح داده است. از روش مرحوم حائری - مؤسس حوزه قم - در کتاب صلاة او تقدیر می‌کرده و می‌گفته ندیده ام

کسی مطالب مشکل علمی را با این روانی و آسانی در عباراتی کوتاه بنویسد.

۲-۴. دقت در افتا و حکم دادن

به دلیل خصلت تتبع گری وی، آرایش ثابت نمی ماند. برای همین، به صورت جزمی و قطعی فتوا نمی داد و بسیار احتیاط می کرد و دیگران را هم از فتوای جزمی و شتاب در فتوا باز می داشت.

مثلا یکی از شاگردان وی نقل می کند: «در مورد خانواده ای که در هواپیما از بین رفته بودند و تقدم و تأخر فوت آنها معلوم نبود، از ایشان در خصوص ارشاد پرسیده بودند. از من خواستند برایشان روایت مربوطه را بخوانم. گفتم حکم روشن است. اینها هم مثل همان غرقا و مهدوم علیهم هستند. فرمودند: چرا تسرع در فتوا دادن می کنید؟! نظرشان این بود که با جزم فتوا ندهید، بلکه جنبه های احتیاط را رعایت کنید.»

سید، احکام غیر الزامی - یعنی استحباب و کراهت - را هم با ادله محکم به دست می آورد. وی برای آن که حکمی را به شرع نسبت دهد باید به وثوق و سکون نفس می رسید، دیده نشد که از این جهت بین الزام و غیرالزام تفاوتی قائل باشد.^۱

معنای خاص از تقیه

آیت الله العظمی ملکوتی می فرمودند: آیت الله العظمی بروجردی معنای خاصی از تقیه داشتند و این معنا بر خلاف آنچه که مشهور و در ذهن جامعه شیعه دارد اعتقاد داشتند. ایشان می فرمودند:

روایات تقیه ما ناظر به فتاوی ائمه اربعه اهل سنت معاصر ائمه نیست. ابداء ائمه از آنها تقیه نکرده اند نه تنها تقیه نکرده اند بلکه در مقابل آنان ایستادند و

۱. مکتب اجتهادی آیت الله بروجردی، ص ۳۵۰-۳۸۲.

مناظرات معروف حضرت با ابوحنیفه در مدینه معروف است و اعترافات ائمه اهل سنت به مقام علمی ائمه علیهم‌السلام معروف است.

بلکه ناظر به روایات اصحاب پیامبر است که اهل سنت به آنها اعتقاد زیاد دارند و در نزد ما اعتباری ندارد. مثل روایات عایشه، روایات ابوهریره. اگر امام فتوایی برخلاف روایات آنها می‌داد اهل سنت می‌گفتند روایات عایشه و ابوهریره مقدم است، چون صحابه هستند. لذا حضرت مجبور بود که تقیاً حرف بزند و گرنه حضرات معصومین علیهم‌السلام در مقابل فقهای معاصر خودشان ابداً تقیه نکرده‌اند. برای همین جهت است که شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس در سرائر آمده‌اند این گونه اختلافات را حل کنند نه اختلاف امام صادق با ابوحنیفه را چون ابوحنیفه در فتاوی خود به روایات آنها تکیه می‌کرد، مجبور بود تقیه بکند و جواب روشن نگوید.

یکی از علوم که پایه مهم اجتهاد و استنباط بشمار می‌رود علم «رجال» است این علم برای شناسائی راویان احادیث بسیار لازم و همواره مورد توجه علماء بوده است، زیرا به وسیله همین علم، صحت و سقم احادیث تشخیص داده می‌شود و لذا در این فن کتاب‌ها نوشته شده و تحقیقات شایانی بعمل آمده است.

یکی از میراث‌های علمی حضرت آیت‌الله بروجردی تألیفاتی است که برای بدست آوردن خصوصیات و مزایای اسانید بکار برده‌اند. ایشان برای این منظور یک راه ابتکاری پیش گرفته‌اند که از حسن قریحه و ذوق سرشار و در ضمن از زحمات بسیار آن پیشوای عالیقدر و مبتکر حکایت می‌کند.

و آن راه ابتکاری این است که: سندهای احادیث کتاب کافی و تهذیب و استبصار و خصال و علل الشرایع و امالی صدوق و غیر اینها را از متون آنها مجزا کرده مورد دقت و مطالعه قرار داده و از این راه چند فایده اساسی به دست آورده‌اند

ما شرح این مطلب را درباره اسانید کتاب کافی ذکر می‌کنیم و شرح کتب دیگر از آن استفاده می‌شود.

برای هر یک از اساتید «محمد بن یعقوب کلینی» که مجموعاً در حدود سی و شش نفر می‌باشند بترتیب حروف تهجی فصل علیحده‌ای منعقد کرده و در آن فصل هر سندیکه در اصول و فروع کافی راجع باحادیث آن استاد بوده با رعایت حروف تهجی در جمیع طبقات اسانید تا معصوم علیه السلام ایراد فرموده‌اند و از مطالعه و دقت در این اسانید نکات و فواید زیر را استفاده کرده‌اند:

۱. تعداد روایت راویان و شخصیت‌های آنان

به وسیله مطالعه در کلیه اسناد، معلوم می‌شود که هر یک از رواه چند روایت نقل کرده‌اند و از این راه درجه معلومات آن راوی و اهمیت مقام علمی وی بدست می‌آید. مثلاً وقتیکه همه اساتید روایات را در اصول کافی و همچنین در فروع کافی از اولین کتاب یعنی طهارت تا آخرین کتاب فروع مطالعه می‌کنیم، بدست می‌آید که علی بن ابراهیم چندین روایت نقل کرده است، و از این طریق مقام علمی وی، از نظر نقل احادیث بر ما روشن می‌گردد؛ چنانکه از تعداد اساتید و شخصیت‌های آنها و از تعداد شاگردان و شخصیت‌های آنان مقام و اهمیت علمی راوی به دست می‌آید و پس از معلوم شدن مقام و شخصیت علمی و فضل راوی قهراً بوثوق و صحت عمل وی پی برده می‌شود.

۲. به دست آوردن حذف واسطه

وقتی که اسانید کتاب کافی را از آغاز تا آخر آن مطالعه کردیم و دیدیم که معمولاً فلان راوی از فلان استاد بدون واسطه نقل حدیث می‌کند و از راوی دیگر با واسطه نقل می‌کند، از آن پس اگر در موردی یا موارد معدودی ببینیم همین راوی از

استاد دیگری که اغلب با واسطه نقل می‌کرد، اکنون در این مورد بدون واسطه نقل می‌کند از اینجا با احتمال قوی بدست می‌آید که این حدیث مرسل است یعنی: واسطه‌ای در بین بوده و حذف شده است و البته حدیث مرسل، با حدیث مسند (حدیثی که سند آن بر تمام وسایط مشتمل است) هرگز یکسان نخواهد بود.

۳. تمییز مشترکات

این موضوع را با یک مثال می‌توان روشن کرد: هنگامی که اسانید روایات را مورد نظر قرار دادیم و دیدیم که معمولاً فلان راوی از حسن بن یحیی مثلاً نقل می‌کند سپس در موردی یا موارد معدودی ببینیم که از حسن نقل کرده است و ندانستیم که این شخص آیا حسن بن یحیی یا حسن بن عیسی است؛ بقرینه مواردی که معمولاً دیده ایم این مشکل حل می‌شود یعنی با احتمال قوی می‌فهمیم که منظور از حسن؛ حسن یحیی است زیرا این راوی معمولاً از حسن بن یحیی نقل حدیث می‌کند نه از حسن به عیسی (البته تمییز مشترکات با این طرز، در میان بزرگان رجال تا حدودی سابقه داشته است)

۴. معلوم شدن تحریف و تصحیف

از ترتیب اسانید احادیث و پشت سرهم واقع شدن آنها؛ بدست می‌آید که فلان راوی معمولاً مثلاً از ابن ابی حبیب یا عاصم بن حمید حدیث نقل می‌کند با توجه باین مطلب وقتی که در یک مورد یا موارد معدودی ببینیم از ابن ابی حبیب یا قاصم بن حمید نقل کرده است می‌فهمیم که در رسم الخط اشتباهی رخ داده است و صحیح ابن ابی حبیب و عاصم بن حمید است.

آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی در مصاحبه خود می‌گوید در گذشته رسم براین بود که یک روایت که مثلاً صاحب جواهر می‌گفت ضعیف است و یا علامه

مجلسی در مرآه العقول می‌گفت ضعیف است فقیه به آن روایت عمل نمی‌کرد. می‌گفت چون فلانی گفته است این روایت ضعیف است نمی‌شود به آن روایت اعتنا و اعتماد کرد ولی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی آمد گفت ما باید خودمان در مکتب حدیثی و رجالی مراجعه کنیم و ببینیم که چرا این روایت ضعیف است هم سند را بررسی کنیم و هم مجموع اقوال علماء در قبال روایت را ببینیم بعد تصمیم بگیریم و بگوییم این روایت ضعیف است یا نیست. از این جهت هم ایشان باب جدیدی در رجال و درایه الحدیث را باز کرد.

در مصاحبه‌ای که با آیت‌الله سید جعفر طباطبائی صورت گرفت ایشان مشرب آیت‌الله العظمی بروجردی را چنین معرفی کردند ایشان می‌گویند آیت‌الله العظمی بروجردی حافظه عجیبی داشت در رجال حالات راوی را از فرزندان، اولاد، پدر و پسر چگونه بودند همه را بلد بودند. ایشان دوازده طبقه کرده بودند رواه را و شاگردان رواه را هم، می‌دانستند یک روایتی که نقل می‌شد معلوم بود که این روایت مربوط به شاگرد است یا مربوط به استاد. آیا مابین این راوی و روایت، شاگرد افتاده یا فرزند افتاده است یا خیر. این از دقت‌های مهمی است که ایشان در رجال انجام می‌داد.

مکتب رجالی آیت‌الله العظمی بروجردی در گفتگو با آیت‌الله علوی

بروجردی

در دست یابی به معارف دین، گسترده ترین نقش، از آن «نقل و روایات» است و دانش‌های فقه و اصول، بیشتر بر این محور شکل می‌گیرند. این دانش اصول است که آشکار می‌کند روایت با چه شرایطی حجت است و اصلاً چرا شایستگی تمسک برای به دست آوردن معالم دین را دارد و دلالت الفاظش چگونه است؟ عرصه حدیث، مجال اساسی است که در آن دیدگاه‌های رجالی اش را در چهارچوبی که

دانش اصول آشکار کرده است و تطبیق می‌کند. فقه، مجالی است که در آن با به کارگیری احادیث معتبر، که شایستگی تمسک دارند، از نتایج تطبیق رجالی استفاده می‌شود. بنابراین دانش رجال دست آوردهای این علم را در احادیث انجام می‌دهد تا متونی از آن‌ها که صلاحیت به کارگیری در فقه دارند را بیرون بکشد. به این ترتیب تعامل عمیق و گسترده این چهار عرصه معلوم می‌شود که احاطه به علوم شریعت به تسلط و آگاهی در این حوزه‌ها متوقف است. آیت‌الله بروجردی سرآمدی در همه این چهار عرصه بود.

دانش رجال، عموماً داخل در علم حدیث به حساب می‌آید و ممکن است تداخل و ارتباط‌های این دو مبحث آن قدر در هم تنیده باشد که نتوان آن‌ها را به راحتی از هم جدا کرد و ریشه این نتوانستن در عدم دقت علمی نیست بلکه آن است که محدود ساختن حوزه این مباحث و تشخیص این که مسئله خاص صلاحیت طرح در کدام عنوان را دارد. از نظر آیت‌الله بروجردی، برای فقیه و دین شناس تقلید در رجال شایسته نیست. آن چه ایشان در این حوزه می‌پسندید، دقت در نظر و اجتهاد شخصی است. آیت‌الله درباره مصادر دانش رجال، سخن بسیار گفته است.

در گذشته سنت رایج میان علما در مورد مسائل رجالی، این بوده است که آرای مشایخ سه گانه یعنی: رجال کشی، رجال الطوسی و رجال النجاشی در کتاب‌های چهارگانه به ضمیمه نظریات برخی دیگر از معاصران یا متاخران آن‌ها نظیر آرای علامه حلی در الخلاصه، همواره معیار و میزان شناخت رجال و طبقات راویان حدیث بوده است. این روش حداکثر نتیجه‌ای که دارد این است که شخص را مقلد نظریه‌های این بزرگواران می‌کند. اما راهی به شناخت مستقیم راویان و طبقات آن‌ها با دلیل و اجتهاد شخصی باز نمی‌کند. تردیدی هم وجود ندارد که این راه سالم ترواز اشتباه مصون تراست، در عین حال برای پدید آوردن نظر، همواره، از تعبد و تقلید

دورتر و به واقع نزدیک تر است. شاید روش بزرگان در آغاز امر، ادامه روش اجتهادی بوده که بعداً به تدریج از خاطره‌ها رفته و فراموش شده است.

راهی که آیت الله بروجردی، آن را اساس معرفت رجال حدیث و طبقه و عصر و انساب راوی و نسبت وی به اشخاص و مکان‌ها و شناخت شیوخ ایشان در علم حدیث و شناخت راویان از او قرار داده است، عبارت است از مراجعه به سند روایت مکرر در کتب حدیثی. آیت الله معتقد بود که کتاب‌های رجال موجود به عنوان منابع کافی و جامع تمام اسامی راویان و شرح احوال و معرفت شئونشان کافی نیست. آیت الله به منبعی دیگر که بسیار پربارتر، گسترده تر، علمی تر و از حیث دلالت و حجیت، معتبر بود، آشنایی داشت. ایشان با مراجعه‌های سندی و تتبع در آن‌ها در خصوص روایت راویان به چیزی مانند وثوق و اطمینان رسیده بود. از این جهت در قلمرو رجال، اجتهاد لازم است و نیازی به ظن و تعبد نیست.

با جمع آوری و پی گیری سندها و استقرا و استقصای آن‌ها مواردی از تبدیل، تصحیف، حذف واسطه‌ها، اسم راوی، اسم پدر، جد، کنیه، و تاریخ زندگی راویان معلوم خواهد شد. از همین راه برای شناخت مرتبه علمی راوی و فقاقت و اندازه ثبت و ضبط و حدود امانت داری او در نقل حدیث و رعایت لفظ و معنای حدیث و مذهب او معلومات زیادی به دست می‌آید. بنابراین از کم و کیف احادیث یک راوی می‌توانیم به میزان آشنایی و توانایی او در فقه یا کلام یا سیره و تاریخ یا تفسیر و غیر آن از باب‌های آشنایی او به توانایی هایش پی خواهیم برد و از مقایسه روایات او از ائمه و آن چه دیگران از او نقل کرده‌اند می‌توان از درجه علمی او آگاه شد و استنباط کرد که آیا او به اصطلاح کثیرالروایه بوده است یا نه و آیا اشتباه داشته است یا نه؟ هم چنین از روی روایاتی که از ائمه معاصر راویان، صادر شده می‌توان به میزان اعتماد و وثوق و اطمینان معصومان (علیهم السلام) به او پی خواهیم برد.

آیت‌الله بروجردی کتاب‌های موجود در این عرصه را مبتلا به مجموعه‌ای از آسیب‌ها می‌دید. با توجه به این آسیب، منابع این علم را گسترش داد و مجموعه کتابی با عنوان «الموسوعه الرجالیه» را در هفت جلد تالیف کرد. در جلد‌های اول، دوم، سوم و بخش اول جلد پنجم ترتیب سندهای بعضی از کتاب‌های روایی را ذکر کرد. در جلد چهارم، بخش دوم جلد پنجم، جلد ششم و هفتم، مرتب کردن رجال سندهای بعضی از کتاب‌های روایی و ثبت اطلاعاتی در آن‌ها آمده است. آیت‌الله بروجردی برای نگارش این کتاب هدف دیگری هم داشت و آن این بود که امر مراجعه و یافتن چیزهایی را که فرد می‌خواهد آسان کند، به طوری که فرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آسان‌ترین شکل به منظور خودش برسد. در تمامی دانش‌ها فهرست کردن موارد و موضوعات از شیوه‌های رسیدن به مطلوب است. در دانش رجال، که فرد با اسامی و القاب و کنیه‌های افراد سروکار دارد، ضرورت این کار آشکارتر است. آیت‌الله بروجردی با ابتکار خودش، بین کوچک کردن حجم کتاب و تسهیل استفاده از آن را جمع کرد. با مراجعه به قسمت اول موسوعه، شیوخ مولف و اسانیدی که توسط آن‌ها روایت در کتاب ذکر شده، شناخته می‌شوند و با مراجعه به بخش دوم می‌توان درباره هر کس که در کتاب مورد نظر نامبرده شده، اطلاعاتی به دست آورد.

آغاز نگارش کتاب در اصل به زمانی برمی‌گشت که آیت‌الله بروجردی در بروجرد مستقر بود و یادداشت‌هایی در مورد رجال نوشته بود. بعد از مهاجرت به قم، تجدید نظر در مورد نوشته‌هایش را به یکی از شاگردانش به نام شیخ حسن نوری سپرد. تا با تغییر و تکمیل، زیر نظر خودش آن‌ها را بازنویسی و منظم کند. این کار پانزده سال طول کشید. برخی از نوشته‌های آیت‌الله بروجردی را دو نفر نسخه برداری کردند. نسخه اول در مورد کتاب کافی با نام تجرید اسانید کافی است که

شیخ میرزا صادق تبریزی در ابتدای ورود به قم در سال ۱۳۰۶ آن را نوشت. نسخه دوم ترتیب اسانید کافی است که شیخ حسن نوری آن را در سال ۱۳۳۲ نوشت.^۱

رحلت

فقیه بزرگ عصر حاضر پس از هفتاد سال تلاش علمی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در صبح روز پنج‌شنبه دوازدهم شوال ۱۳۸۰ هجری قمری، برابر با ۱۳۴۰/۱/۱۰ هجری شمسی در حالی که هشتاد و هشت بهار زندگی را پشت سر گذاشته بود، چشم از جهان فرو بست.

مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مجتبی عراقی از شخصیت‌های علمی حوزه و از نزدیکان و ملازمان آیت‌الله بروجردی از مراسم تشیع و تدفین پیکر آن فقیه فقید چنین نقل می‌کند: ... وقتی که با شکوه تمام جنازه را تشیع کردند و به مسجد اعظم برای دفن آوردند، خداوند مرا مفتخر به عنایتی کرد و آن در لحد نهادن آن بزرگوار بود. عده‌ی معدودی اطراف جنازه بودیم حاج احمد نزد من آمد و گفت: آقا فرمودند: آقا مجتبی مرا در قبر بگذارد. از این مطلب حالت عجیبی به من دست داد. وقتی وارد قبر شدم تمام مستحبات دفن که سابقه‌ی ذهنی نسبت به آن نداشتم به یادم آمد. آداب را به جا آوردم. آن بزرگوار را در لحد نهادم. صورتشان را باز کردم و روی خشت گذاشتم و شروع به تلقین کردم. وقتی شانه‌هایشان را گرفتم و گفتم: «افهم و اسمع» ناگهان همه‌ی آن بزرگوار بلند شد. من با همه‌ی ایشان بسیار آشنا بودم. وقتی برای شرکت در مجلس استفتاء می‌رفتم در ایوان منزل، همه‌ی ایشان را از بین همه‌ی صداها می‌فهمیدم. با خود گفتم شاید خیال به من دست داده است، سرم را بلند کردم دیدم در بیرون همه‌ی نیست.

^۱. کتاب دیباج، مهدی علمی دانشور، ص ۱۸۵-۱۸۸.

دوباره سرم را به داخل قبر بردم و دقت کردم، همان همه را شنیدم. این از مقام بلند آن جناب حکایت می‌کند.

آن چه آورده شد نگاهی گذرا بود به زندگی پر برکت مرحوم حضرت آیت‌الله بروجردی رحمه‌الله به یقین خدمات علمی و معنوی آن بزرگوار در این وجیزه‌ها و با این گونه قلم‌ها قابل بیان نیست و امیدواریم که نقص‌های این یادداشت بخشیده شوند.^۱

فعالیت‌های علمی آیت‌الله العظمی بروجردی

مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی دست به یک سری از کارهای علمی زدند و آثار علمی را به جا گذاشتند که به طور فهرست‌وار به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

۱. سندشناسی کتب اربعه و سایر کتاب‌های صدوق و شیخ طوسی؛
۲. جمع‌آوری احادیث فقهی به طور دقیق و جبران کسری کتاب وسائل الشیعه به اسم جامع الاحادیث الشیعه؛
۳. برگزاری درس فقه تقریبی و مطرح کردن دیدگاه‌های علماء عامه در درس جهت تقویت علما و هم‌افزایی اطلاعات علمی برای طلاب؛
۴. تربیت بیش از هزاروپانصد نفر مجتهد، محقق، خطیب در حوزه‌های علمیه؛

۱. ۱. مجله‌ی حوزه، ش ۴۴ و ۴۵، ۳۴۹

۲. زندگانی آیت‌الله بروجردی

۳. سایت حضرات آیت‌الله بروجردی

۴. طلایه‌داران تقریب، آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله اخلاص

۵. مفاخر اسلام، علی دوانی.

۵. منظم کردن رساله علمیه به اسم توضیح المسائل که بعد از خود ایشان این کار الگوی رساله‌های علمیه مراجع تقلید گردید.

کتاب‌های فقهی آیت‌الله بروجردی پیش از مرجعیت رسمی

اگر بخواهیم در مورد عمق علمی فقهی مرحوم آیت‌الله بروجردی سخن به میان بیاوریم باید گفت این مرجع بزرگ در نجف صاحب رساله بوده است و در آنجا حاشیه بر مناسک حج شیخ انصاری و حاشیه بر مناسک حج استادش آخوند را داشته است. آیت‌الله سید جواد علوی بروجردی نوه برومند ایشان در همین مورد گفت: مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی پیش از این که به قم بیایند آن زمان که در نجف بود و آن زمان که در بروجرد بودند جامع الفروع و مجمع المسائل را نوشته بودند. ایشان پیش از مرجعیت رسمی خود کتاب‌های مستقل و حواشی بر کتب فقهی داشته‌اند، و یا رساله‌هایی از مراجع گذشته را که یا ایشان حاشیه زدند و یا مورد تأیید قرار دادند موجودند و تاریخ چاپ آنها نیز مشخص است. معلوم می‌شود که آیت‌الله بروجردی سالیان درازی پیش از مرجعیت رسمی خود کتاب‌های فقهی مهمی داشته است اکنون ما این رساله را معرفی می‌کنیم بعد از آن به معرفی کتاب‌های فقهی مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌پردازیم که سالیان قبل از مرجعیت رسمی خود آنها را نوشته بوده است.

اجوبة المسائل فی الصلوة الجمعة

این رساله شامل مجموعه سؤالاتی پیرامون نماز جمعه است که توسط محمدجواد دارابی شیرازی (امام جمعه آران بیدگل کاشان) از آیت‌الله بروجردی پرسیده شده است. آیت‌الله بروجردی به خط خود بر حدود ۵۰ مورد از این پرسشها،

پاسخ نوشته‌اند، و الباقی بدون پاسخ می‌باشد. این رساله خطی در کتابخانه آیت‌الله العظمی بروجردی به شماره ۴۳۹۱ موجود است.

انیس المقلدین فی احکام الدین (فقه فتاوی)

اثری است مستقل به صورت سؤال و جواب فقهی مطابق با فتاوی آیت‌الله العظمی بروجردی که چاپهای مختلف از آن موجود است.
توضیح المسائل فقه فتوائ

توضیح المناسک (فقه فتاوی)

علامه شیخ علی اصغر کرباسچیان «مناسک حج» را مطابق با فتاوی آیت‌الله بروجردی تدوین و تنظیم کردند و تا پایان عمر آیت‌الله بروجردی همین مناسک رسمیت یافته بود و از آن زمان به حال این کتاب مثل توضیح المسائل متن فتوای مراجع قرار گرفت.

خلاصة الاحکام (فقه فتاوی)

خلاصة المسائل (فقه فتاوی)

این رساله در واقع خلاصه توضیح المسائل آیت‌الله بروجردی است که توسط علی اصغر کرباسچیان در دو بخش تنظیم و منتشر شده است.

وسيلة النجاة (فقه فتاوی)

این اثر شامل مسائل شرعیه متفرقه‌ای است که بنابر خواهش جمعی از متدینین و مقلدین آیت‌الله بروجردی جمع‌آوری شده است. در صفحات ابتدایی کتاب مطالبی در اصول دین آمده و سپس برخی مسائل شرعی مطابق با فتوای

آیت الله بروجردی در قالب سؤال و جواب تنظیم شده و در سال های مختلف منتشر شده است. لازم به ذکر است که این کتاب غیر از کتاب وسیلة النجاة سید ابوالحسن است.

حاشیه بر «انیس المقلدین» سید ابوالحسن اصفهانی (فقه فتوایی)

کتاب «انیس المقلدین» رساله عملیه ای است که مطابق با فتوای سید ابوالحسن اصفهانی است که به صورت چاپ سنگی منتشر شده است. آیت الله بروجردی بر نسخه ای از این چاپ حواشی مختصری به خط خود و رمز «ح ط» دارد. این نسخه به شماره ۶۷۷ در کتابخانه شخصی آیت الله بروجردی موجود است.

حاشیه بر «تبصرة المتعلمین» (فقه فتوایی)

حاشیه بر «سؤال و جواب»

کتاب «سؤال و جواب» از آثار علامه سید محمد باقر شفتی اصفهانی است. نسخه ای خطی از این اثر حدود ۱۲ حاشیه مختصر به خط آیت الله بروجردی دارد. این نسخه در کتابخانه شخصی معظم له به شماره ۲۷۳ موجود است.

حاشیه بر «طریق النجاة» (فقه فتوایی)

کتاب «طریق النجاة» در واقع رساله عملیه سید محمد کاظم یزدی طباطبایی است که علامه و آیات بر آن حاشیه نگاشته اند منجمله این اثر با حاشیه آیت الله بروجردی نیز منتشر شده است.

حاشیه بر «مجمع المسائل» (فقه فتوایی)

کتاب «مجمع المسائل» از تألیفات میرزا محمدحسن شیرازی است، که افراد مختلفی منجمله آیت‌الله بروجردی بر این اثر حاشیه نوشته‌اند. حاشیه ایشان به صورت ممزوج در آمده و با مطابقت فتوای ایشان حذف و اضافاتی انجام شده و به صورت اثر مستقل با عنوان «مجمع الرسائل» چاپ و قبلاً معرفی شد.

حاشیه بر «مناسک حج» شیخ انصاری (فقه فتوایی)

حاشیه بر «مناسک حج» آخوند (فقه فتوایی)

لازم به ذکر است، آیت‌الله بروجردی بر رساله‌ای به فارسی در مناسک حج حاشیه نوشته‌اند که این رساله به سعی و اهتمام محمود کتابچی در کتابفروشی علمیه اسلامیة تهران، سال ۱۳۶۷ ق. به صورت چاپ گراور منتشر شده است.

حاشیه بر «منتخب الرسائل» (فقه فتوایی)

اثر حاضر ترجمه و خلاصه‌ای از رساله‌های عملیه سید محمدکاظم الطباطبایی است و آیت‌الله بروجردی بر آن حاشیه نوشته‌اند که در سال‌های مختلف منتشر شده است.

حاشیه بر المهور (فقه فتوایی)

کتاب «المهور» در واقع حاشیه آیت‌الله بروجردی بر مسائل مهر زنان از کتاب النکاح «شرائع الاسلام فی معرفة الحلال والحرام» محقق حلی و «جواهر الکلام فی مسائل الحلال والحرام» صاحب جواهر است. این حاشیه علاوه بر آنکه که توسط موسسه معظم له منتشر شده دارای سه نسخه خطی است که در کتابخانه آیت‌الله

العظمی بروجردی موجود است.

حاشیه بر «وسيلة النجاة» سید ابوالحسن اصفهانی (فقه فتوایی)
کتاب «وسيلة النجاة» از آثار آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و شامل فتواهای
ایشان است. آیت الله بروجردی بر دو نسخه از چاپ سنگی و یک نسخه چاپ
سربی این اثر حاشیه نوشته اند که در کتابخانه شخصی معظم له موجود است.

حاشیه بر «وسيلة النجاة» سید محمدکاظم یزدی (فقه فتوایی)

کتاب «وسيلة النجاة» از آثار آیت الله سید محمدکاظم یزدی و شامل فتواهای
ایشان است. این اثر همراه با حواشی آیت الله بروجردی و دیگر آیات منتشر شده
است.

رساله های مطابق فتوای آیت الله بروجردی

نگارش های فقهی فتوایی بسیاری به صورت رساله های منطبق با دیدگاه
آیت الله بروجردی به زبان های فارسی، عربی، اردو و... چاپ و منتشر شده که برخی
از آنها به شرح ذیل است:

۱. حاشیه مجمع الرسائل:

۲. حاشیه منتخب الرسائل:

۳. انیس المقلدین:

۴. صراط النجاة: رساله ای است فتوایی به زبان فارسی که ابتدا مطابق با فتوای
شیخ اعظم انصاری مطابقت گردید و از سوی ایشان برای بهره وری مؤمنان ارائه
شده است. سپس بر اساس فتوای آیت الله بروجردی رحمته الله مطابقت گردید و به نام
رساله ایشان چاپ و منتشر شده است.

۵- راه رشد: شرح رساله منهج الرشاد نوشته شیخ جعفر شوشتری است که متن آن با

فتوای آیت‌الله بروجردی و چند تن از فقهای برجسته شیعه مطابقت داده شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده شده است. این رساله در سال ۱۳۷۴ قمری در شصت صفحه چاپ و منتشر شده است.

۶- نورالهدی: رساله عملیه آیت‌الله بروجردی است که از سوی سید محمدحسین ناشرالاسلام هندی شوشتری، برای مؤمنان اردو زبان به اردو ترجمه شده است. این رساله از باب طهارت تا ارث را در خود دارد و در سال ۱۳۶۹ قمری در هند چاپ و منتشر شده است.

کتاب‌های فتوایی و غیرفتوایی آیت‌الله بروجردی که ایشان آنها را حاشیه کردند و یا تعلیق زده‌اند.

۷- اجوبة المسائل فی الصلوة الجمعة (فقه فتوایی)

این رساله شامل ۲۳۱ سؤال در مورد احکام و مسائل نماز جمعه می‌باشد که توسط محمد جواد دارابی شیرازی (امام جمعه آران بیدگل کاشان) از آیت‌الله بروجردی پرسیده شده است. آیت‌الله بروجردی به خط خود بر این پرسش‌ها، پاسخ نوشته‌اند. سؤالات به زبان فارسی و پاسخ‌ها اغلب به عربی و گاهی فارسی در برگهای جداگانه داده شده و تعدادی از سؤالات بدون پاسخ هستند. این رساله خطی در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

-ارشاد المصلین (فقه فتوایی)

این رساله عمده احکام نماز و زبده مسائل فرضیه را مطابق با فتاوای آیت‌الله بروجردی و از مجالس درس میرزا غلامعلی فخرالادباء سالک طهرانی اتخاذ شده است. عنوان کامل آن «ارشاد المصلین: اول ما سئل العبد الصلواه: عنوان صحیفه المومن الصلواه عمده احکام و زبده مسائل فرضیه نماز...» بوده و سرفصل‌ها

شامل: احکام پنج‌گانه تکلیف، واجبات رکنی و غیررکنی، ارکان نماز، شکایات و انواع آن، می‌باشد. چاپ دوم این اثر در چاپخانه فردوسی تهران سال ۱۳۶۷ ق با ۱۷ صفحه منتشر شده است.

۸- استفتائات (دو جلدی، فقه فتوایی)

استفتائات یا «سؤال و جواب» مجموعه‌ای از فتوای آیت‌الله بروجردی است که سه نسخه دست‌نویس از آن در کتابخانه شخصی آیت‌الله بروجردی و کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

- مجموعه این سه نسخه به اضافه بعضی استفتائات دیگر در دو جلد با تحقیق و تنظیم مؤسسه آیت‌الله العظمی بروجردی و توسط مؤسسه، سال ۱۳۸۸ منتشر شده است.

۹- انیس المقلدین فی احکام الدین (فقه فتوایی)

اثری است مستقل به صورت سؤال و جواب که تاکنون سه بار چاپ شده است.

- شامل ۲۸۳ پرسش و پاسخ به خط محمد بن فتح‌الله صانعی خوانساری ملقب به سیمین قلم و به سعی و اهتمام احمد کتابچی توسط کتابفروشی اسلامیة در سال ۱۳۶۶ ق، منتشر شده است.

- شامل ۳۲۹ پرسش و پاسخ احتمالا به خط استاد حسین میرخانی است و به سعی و اهتمام کتابفروشی محمد علی علمی در گراورسازی ملک الکلام در سال ۱۳۶۷ ق، منتشر شده است.

- شامل ۳۶۳ پرسش و پاسخ همراه با حواشی آیت‌الله عبدالنبی عراقی نجفی با علامت ع به سعی و اهتمام اسدالله نمازی خواه اراکی در چاپخانه قم در سال

۱۳۷۲ق، منتشر شده است.

۱۰- ادعیه مسافرت و مناسک حج (فقه فتوایی)

در مقدمه این رساله ادعیه مسافرت و هنگام خروج از موطن را بیان می‌کند و سپس دستورالعمل مناسک حج و عمره را مطابق با فتوای آیت‌الله بروجردی می‌پردازد. اقسام حج «حج تمتع، حج قران و حج افراد» از مطالب اشاره شده در این رساله است.

- این اثر توسط احمد آشتیانی تنظیم و تدوین شده و در چاپخانه حیدری، سال ۱۳۷۵ق، با ۱۲ صفحه منتشر شده است.

۱۱- مجمع الفروع (فقه فتوایی)

آقای علی آشتیانی رساله‌ای فارسی به ترتیب «عروة الوثقی» و با نظمی جالب مطابق با فتوای آیت‌الله بروجردی تنظیم کرد که نسبت به رساله‌های فارسی قبل از آن بسیار ممتاز بود و از نظر کثرت فروع و مسائل، از «توضیح المسائل» هم برتری داشت و به همین جهت، بعدها آیت‌الله سید احمد خوانساری این رساله را پسندید و شخصاً آن را با فتوای خود مطابق و در اختیار مقلدانش داد.^۱

ابتدای کتاب مزین به ترقیمه آیت‌الله بروجردی می‌باشد: «بسم الله الرحمن الرحیم». رساله شریفه مجمع الفروع از اول مسائل تقلید تا آخر کتاب صلوة آن با فتوای حقیر تطبیق داشته و عمل به آن مجزی است انشاءالله تعالی. حسین الطباطبایی» از این کتاب چندین چاپ به شرح ذیل موجود است:

- با ۳۶۶۵ فرع، دو جلد در یک مجلد بدون مشخصات ناشر، سال ۱۳۲۶ش،

۱. چشم و چراغ مرجعیت، ص ۳۴۸.

منتشر شده که جلد اول، ص ۱-۲۷۸ شامل: تقلید، طهارت و صلوٰه؛ و ج ۲، ص ۲۸۰-۳۹۶ شامل: صوم، زکات و خمس می باشد.

- با مشخصات فوق در دو جلد مجزا، سال ۱۳۳۱ نیز منتشر شده است.

- با ۳۶۶۵ فرع، در دو جلد مجزا در چاپخانه عالی تهران منتشر شده، که مندرجات هر جلد به شرح چاپ فوق است. در ابتدای جلد اول از آقایان «سید حسن یزدی، سید شمس الدین طباطبایی بروجردی، سید جعفر طباطبایی بروجردی و سایر فضلاء حوزه علمیه قم» که در تصحیح مسوده این کتاب و رفع خطاهای آن تلاش کرده اند نام برده است.

۱۲- مجمع الرسائل یا جامع الفروع (فقه فتوایی)

این اثر مطابق با فتوای آیت الله بروجردی تدوین شده است و در مقدمه آن آیت الله محمد بن عبدالله موحدی قمی بیان می کند: «کتاب مجمع المسائل^۱ کرارا حجاج و آیات ماضین حاشیه نموده اند و اخیراً هم آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی حاشیه نموده اند و ایشان حواشی را با متن ممزوج نموده و حشو و زائد آن را که در غیر باب خود ذکر شده بود، تصحیح کرده است». و در ابتدای کتاب یادداشت آیت الله بروجردی را دارد: «بسم الله الرحمن الرحيم. العمل بهذه الرسالة مجزی است انشاء الله تعالی. الاحقر حسین الطباطبایی» از این اثر که توسط محمد موحدی قمی تصحیح شده چاپ های مختلفی بدین شرح موجود است:

- چاپ اول این کتاب با عنوان «جامع الفروع و مجمع الرسائل» به سعی و اهتمام کتابفروشی و چاپخانه محمد علی علمی، سال ۱۳۲۸ ش، با ۳۶۸ صفحه

۱. کتاب «مجمع المسائل» از تألیفات محمد حسن میرزای شیرازی است، که حواشی آیت الله بروجردی بر این کتاب نیز موجود است و در فصل بعد معرفی خواهد شد.

منتشر شده است.

- با عنوان «جامع الفروع» مطابق با فتاوی آیت‌الله بروجردی، به همراه ۱۰۰ مسئله جدید با رعایت آخرین فتاوی ایشان، به اهتمام سید احمد کتابچی در کتابفروشی اسلامیة تهران منتشر شده است. چاپ پنجم این رساله با تصحیح ابوالحسن شعرانی، سال ۱۳۷۱ق، با ۱۰۰ صفحه نیز منتشر شده است.

- با عنوان «مجمع الرسائل یا جامع الفروع» توسط کتابفروشی اسلامیة تهران، سال ۱۳۲۹ش، با ۲۵۵ صفحه منتشر شده است. دو صفحه پایانی این چاپ شامل مسائلی است که جدیداً از حضرت آیت‌الله بروجردی سؤال شده و جواب مرقوم فرمودند.

- با عنوان «جامع الفروع» چاپ هفتم این اثر، بانضمام ۱۰۲ مسئله جدید که از آیت‌الله بروجردی سؤال شده و جواب مرقوم فرموده‌اند، توسط مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر، سال ۱۳۲۹ش، با ۲۷۲ صفحه منتشر شده است.

- با عنوان «جامع الفروع» به سعی و اهتمام کتابفروشی و چاپخانه محمدعلی علمی، سال ۱۳۲۹ش، با ۳۱۴ صفحه منتشر شده است.

- با عنوان «مصایح الفروع یا جامع الفروع» به سعی و اهتمام کتابفروشی و چاپخانه محمدعلی علمی، سال ۱۳۳۴ش، با ۲۹۶ صفحه منتشر شده است.

- جایی دیگر با مشخصات و عنوان فوق توسط کتابفروشی محمدی و مصطفوی، سال ۱۳۲۳ش، منتشر شده است.

- با عنوان «جامع الفروع» و تصحیح میرزا ابوالحسن شعرانی و به سعی و اهتمام سید احمد کتابچی در کتابفروشی اسلامیة در سال‌های ۱۳۲۸ش، و ۱۳۳۰ش، با ۲۵۵ صفحه منتشر شده است. در مقدمه این چاپ آقای موحدی قمی بیان می‌کند این اثر با حاشیه آیت‌الله بروجردی و مقابله و تصحیح وی و بعضی از

علماء در اصفهان به چاپ رسیده بود ولی چون وافی برای همه مقلدین نبود آقای سید احمد کتابچی در صدد چاپ مجدد آن برآمدند، لذا برای اطمینان خاطر بار دیگر رسیدگی و تصحیح شد. ظاهراً تصحیح دوم توسط آقای شعرائی صورت گرفته است. پایان این چاپ نیز مسائل جدید ضمیمه شده است. نسخه موجود در کتابخانه آیت الله بروجردی دارای حواشی مختصری به صورت دست نویس است و در صفحه اول آن نوشته: «این کتاب با دقت تمام تصحیح شد».

۱۳ رساله‌های عملیه کوچک برگرفته شده از توضیح المسائل بر مبنای فتوای

آیت الله العظمی بروجردی

چند دسته رساله‌های بزرگ بعد از توضیح المسائل طبق فتوای مرحوم آیت الله العظمی بروجردی حوزویها و دانشگاه‌ها آنها را به وجود آوردند که بعضی از آنها در دانشگاه‌ها تدریس می‌شده است و بعضی دیگر به خاطر کوچک بودن و همراه داشتن علماء و تجار آنها با خود در نظر گرفته شده است. ما آنچه را که در دست داشتیم به عنوان نمونه ذکر کردیم.

۱. رساله مختصر الاحکام این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود

است.

۲. تعلیمات دینی است این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود

است.

۳. دومین کتاب که بعد از رساله بوجود آمد و برگرفته شده از توضیح

السمائل است کتاب خودآموز اسلامی (دو جلد) است که این کتاب نیز در

کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

۴. یکی دیگر از این کتب رساله صد مساله جدید از فتاوی حضرت آیت‌الله بروجردی است. این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.
۵. یکی دیگر از این کتب رساله خلاصه المسائل یا دستور معاملات و ارث است. این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.
۶. یکی دیگر از رساله‌های فارسی در آن عصر کتاب منتخب الرسائل است. این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.
- اشخاصی که در عصر مرجعیت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی رساله داشته اند:

اگر تاریخ مرجعیت را ورق بزنیم بخوبی به این نتیجه می‌رسیم افراد بسیاری بودند که در عصر یک مرجع بزرگ رساله عملیه داشته‌اند ولی به احترام آن مرجع از خود و آن رساله تبلیغ نمی‌کردند. مثلاً از عصر شیخ طوسی تا زمان محقق کرکی متن فتاوی فقها، نه‌ایه شیخ طوسی بود در عصر شهیدین مدتها متن کتاب لمعه، کتاب فتاوا بود. در عصر شیخ اعظم انصاری، رساله فارسی و عربی او مدتها با حاشیه شاگردان او، کتاب رساله عملیه بود.

در عصر مرجعیت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی نیز افرادی بودند که صاحب رساله بودند ولی به احترام مرجعیت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی نه از خود تبلیغ می‌کردند و نه از آن رساله.

این اشخاص زیاد بودند. ما آنچه را که اطلاع داریم اسامی آنها را ذکر می‌کنیم:

۱. سیدعلی بهبهانی رامهرمزی؛ کتاب او به اسم مختصر الاحکام

۲. سیدهادی میلانی

۳. سید محمود شاهرودی

۴. سید عبدالله شیرازی
 ۵. عبدالنبی اراکی
 ۶. سید مرتضی مرتضوی لنگرودی
 ۷. سید کاظم طباطبائی شریعت مداری
 ۸. سید محمد حسین رضوی کاشانی
 ۹. مرعشی نجفی
 ۱۰. آقا میرزا رحیم ارباب
 ۱۱. میرزا رضی تبریزی
 ۱۲. آقا سید یونس اردبیلی
 ۱۳. سید حسین فقیر سبزواری
 ۱۴. حاج آقا حسن قمی
 ۱۵. سید محمد رضا موسوی گلپایگانی
 ۱۶. امام خمینی
 ۱۷. سید محمد کاظم شریعتمداری تبریزی.
 ۱۸. سید صادق روحانی قمی.
- در عصر مرجعیت حضرت امام خمینی و آقای خوئی و آقای گلپایگانی نیز بعضی از مراجع تقلید معاصر مثل آیت الله العظمی مکارم شیرازی و آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی اقدام به چاپ رساله کرده اند

حواشی بر توضیح المسائل

اولین حواشی بر توضیح المسائل بعد از ارتحال حضرت آیت الله العظمی

بروجردی در سال ۴۰ و ۴۱ هجری قمری، همان‌طوری که اشاره شد در عصر مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی شخصیت‌های علمی فراوان در حوزه علمیه قم و نجف و اصفهان و مشهد وجود داشت که صاحب رساله بودند به احترام مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی از آن رساله‌ها استفاده نکردند. بعد از فوت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی ابتدا حواشی آنان بر توضیح المسائل چاپ شد بعداً آن حواشی داخل در متن قرار گرفتند و هر کدام به اسم خود، توضیح المسائل چاپ کردند و این افراد در آن زمان زیاد بودند. ما حواشی افراد که به آنها دسترسی پیدا کردیم در اینجا ذکر می‌کنیم:

حواشی آیات عظام

۱. حضرت آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی.
۲. آیت‌الله العظمی میرزا عبدالهادی الحسینی الشیرازی.
۳. آیت‌الله العظمی سید محمد هادی الحسینی میلانی.
۴. آیت‌الله العظمی آقا حسن طباطبائی القمی که این رساله‌ها به همت حسین مصدقی در سال ۱۳۴۰ طبع و منتشر گردید.
۵. آیت‌الله العظمی محمود الحسینی الشاهرودی این رساله در چاپخانه قضاء نجف. به چاپ رسیده است. این نسخه نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.
۶. آیت‌الله العظمی آقای حاج سید محمد رضا گلپایگانی.
۷. آیت‌الله حاج شیخ علی محمد بروجردی نجفی
۸. حاجی سید محمد وحیدی

۹. آیت الله العظمی عبدالله بن محمد طاهر شیرازی.
۱۰. آیت الله العظمی یوسف علی بن حسن مامقانی.
۱۱. آیت الله العظمی فرج الله بن مومندی کاظمی.
۱۲. آیت الله العظمی کاظم بن حسن شریعتمداری.
۱۳. آیت الله العظمی هاشم بن محمد آملی.
۱۴. آیت الله العظمی محمد امامی شیرازی.
۱۵. آیت الله العظمی محمد علی سیبویه حائری یزدی.
۱۶. آیت الله العظمی بهاء الدین بن جعفر محلاتی شیرازی.
۱۷. آیت الله العظمی محمد رضا محقق طهرانی.
۱۸. اثری با عنوان «رساله توضیح المسائل جامع» مطابق با فتاوی پنج مرجع منتشر شده است. مشخصات این اثر اینگونه ثبت شده که در جلد اول از ابتدا تا صفحه ۲۳۲ مطابق با فتاوی آیات حکیم و میرزا خلیل کمره ای مدظله می باشد. از آنجا به بعد علاوه بر فتاوی مراجع مذکور با فتاوی آیات سید حسین بروجردی، عبدالهادی شیرازی، و سید محمود شاهرودی می باشد. در ادامه بیان می کند فتاوی میرزا خلیل کمره ای از رساله ایشان به نام «صراط المستقیم» جمع آوری شده است.
۱۹. آیت الله العظمی سید اسد الله نبوی دزفولی.
۲۰. آیت الله العظمی شیخ محمد شاه آبادی.

۲۱. آیت‌الله العظمی بروجردی با عنوان «نورالهدی» توسط سید محمد حسین ناشر الاسلام جزایری الیگودرزی به زبان اردو ترجمه شده است. این رساله از باب طهارت تا ارث را دارد و در سال ۱۳۶۹ ق. در هند منتشر شده است.
۲۲. آیت‌الله العظمی شیخ محمدتقی نجفی بروجردی.
۲۳. آیت‌الله العظمی میرزا عبدالله مجد فقیهی بروجردی.
۲۴. آیت‌الله العظمی سید محمد جعفر مروج جزائری شوشتری.
۲۵. آیت‌الله العظمی شیخ محمد حسن احمدی فقیه یزدی.
۲۶. آیت‌الله العظمی سید یحیی مدرسی یزدی.
۲۷. آیت‌الله العظمی منصور انصاری دزفولی.

رساله فی الطهارة و النجاسات (فقه استدلالی)

رساله‌ای ناتمام از دست‌نوشته‌های آیت‌الله العظمی بروجردی پیرامون مباحث طهارت و نجاسات است.

رساله فی عصیر العنبی (فقه استدلالی)

آیت‌الله العظمی بروجردی در این رساله به حرمت آب انگور و مباحث مرتبط به آن پرداخته شده است.

رساله فی العقد و شروطه و توابعه (فقه استدلالی)

این رساله مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌های آیت‌الله العظمی بروجردی پیرامون مسائل و مباحث «عقد و شرایط و لزومات» آن است که به صورت یکجا جمع‌آوری شده است.

رساله فی الوضوء (فقه استدلالی)

این اثر شامل مباحث مربوط به وضو است که به صورت استدلالی و منظم به خط آیت الله بروجردی نگاشته شده است. همچنین بخش زیادی از این رساله مربوط به اخبار و روایت پیرامون وضو از کتب قدما است.

رساله فی وطی قبل تنسع سنین (فقه استدلالی)

رساله مختصری پیرامون آمیزش با دختر قبل از نه سالگی و عوارض و مسائل مرتبط با آن است که به خط آیت الله العظمی بروجردی نگاشته شده است.

حاشیه بر «انیس التجار» (فقه فتوایی)

کتاب «انیس التجار» از تألیفات ملا مهدی نراقی است که همراه با حواشی آیات (محمد کاظم یزدی محمد اسماعی صدر عاملی اصفهانی) به صورت چاپ سنگی در چاپخانه سید ابوالحسن تهرانی موجود است.

حاشیه بر «برهان القاطع» (حدیث)

کتاب «برهان القاطع لاحکام مختصر الشرایع» از تألیفات علی بن محمد رضا بحر العلوم طباطبایی و در واقع شرح کتاب «مختصر النافع» علامه حلی است، آیت الله بروجردی بر نسخه ای چاپ سنگی از این اثر حدود ۲۰ حاشیه بین صفحات ۹۰-۵۷۷ نگاشته اند. این نسخه در کتابخانه شخصی معظم له به شماره ۵۳ موجود است.

حاشیه بر «عروة الوثقی» (فقه فتوایی)

کتاب «العروة الوثقی» از تألیفات سید محمد کاظم یزدی است که آیت الله

بروجردی بر آن حاشیه نگاشته‌اند و نسخه‌ها و چاپ‌های مختلفی به شرح ذیل از آن موجود است:^۱ از این اثر چندین چاپ و نسخه‌های دست‌نویس به شرح ذیل

۱. آیت‌الله آقا بهاء‌الدین حجتی بروجردی در تنظیم حاشیه «عروة الوثقی» آیت‌الله بروجردی شرکت داشته و اثرات مهمی داشتند. آیت‌الله سلطانی طباطبایی در این باره نقل می‌نمایند: «ایشان مورد توجه و عنایت آیت‌الله بروجردی بود، وی از جمله کسانی بود که در جلسه تنظیم حاشیه ایشان بر عروة الوثقی شرکت داشت و نظرات و ایراداتش چه در این جلسه و چه در مجلس درس مورد توجه قرار می‌گرفت». (چشم و چراغ مرجعیت، ص ۳۵۳)؛ آیت‌الله سید محمد جواد علوی بروجردی پیرامون این حاشیه می‌نویسد: «وقتی حاشیه عروه ایشان طبع و به وسیله مرحوم آیت‌الله شیخ محمد تقی بروجردی صاحب «نهایة الافکار» به نجف برده بودند. شیخ الفقهاء مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمد رضا آل یاسین که از اعظم فقهاء و مراجع تقلید نجف بودند و اکثر عربها از ایشان تقلید می‌کرده‌اند، پس از دیدن آن فرموده بودند: «از صاحب این حاشیه به طور قطع و مسلم تقلید جایز است. و به نقل دیگر فرموده بودند: «صاحب این حاشیه کسی است که نمی‌توان او را از نظر علمیت به حساب نیاورد» (چشم و چراغ مرجعیت، ص ۳۸۱). شیخ علی دوانی پیرامون حاشیه عروة الوثقی آیت‌الله بروجردی می‌نویسد: «فراموش نمی‌کنم شانزده سال پیش (یعنی سال ۱۳۴۰ ش) که در نجف اشرف بودم و دروس مقدماتی می‌خواندم به اتفاق یکی از رفقا کتاب «عروة الوثقی» را نزد یکی از علمای منزوی نجف که اهل یکی از شهرهای فارس و چند سال بود در نجف مقیم و در فقه و فروع مسائل آن استحضار و اطلاع کافی داشت، می‌خواندیم. استاد مرد نسبتاً مسنی بود و با اصرار ما حاضر شد کتاب مزبور را درس بگوید. در اثنای درس حواشی علمای موجود هم مراجعه می‌کردیم، روزی هم درس من که اهل بروجرد بود حاشیه آیت‌الله بروجردی را با خود آورد و به استاد نشان داد و استاد پرسید ایشان کیست؟ او گفت: هم شهری ما است و تمامی مردم بروجرد و قسمتی از شهرهای دیگر از ایشان تقلید می‌کنند و من نیز مقلد ایشان هستم. استاد حاضر نبود حاشیه مجتهد غیر معروفی را مطالعه کرده و رأی خود او را نیز برای ما نقل کند و من به علت خامی و جوانی و عدم معرفت در حق ایشان، نمی‌خواستم استاد وقت ما را صرف مراجعه به حاشیه حاج آقا حسین بروجردی کند که ما نامش را تا آن روز نشنیده بودیم و در ایران و دور از حوزه نجف به سر می‌برد. استاد پس از لحظه‌ای که حاشیه را مطالعه نمود، رو کرد به هم درس من و گفت: نه نه این آقا پیدا است مجتهد بزرگی است و قدری بیشتر مطالعه کرد و مطالب آن را با سایر حواشی موجود تطبیق نمود و بیشتر تحت تأثیر قرار گرفت و پی در پی تمجید می‌کرد و می‌گفت: عجیب است که تا کنون ما نام ایشان را

موجود است:

- حواشی و یادداشت‌های دست‌نویس مفصلی به خط آیت‌الله بروجردی برخی با رمز «ح ط، ح طبا» بر کتاب چاپی سربی العروة الوثقی، که در دارالسلام بغداد، سال ۱۳۲۸ ق، منتشر شده، نوشته شده است و بالای برخی عبارات خط‌کشی و مشخص شده است. این نسخه از انتها افتادگی دارد و تا مبحث صوم را شامل می‌شود و در کتابخانه شخصی آیت‌الله بروجردی به شماره ثبت ۳۸۰۶ موجود است.

- حواشی و یادداشت‌های دست‌نویس مفصلی به خط آیت‌الله بروجردی برخی با رمز «ح ط، ح طبا» بر چاپ دوم کتاب العروة الوثقی، که در دارالسلام بغداد، سال ۱۳۳۰ ق، منتشر شده، نوشته شده است و بالای برخی عبارات خط‌کشی و مشخص شده است. این نسخه در کتابخانه شخصی معظم له به شماره ثبت ۴۳۳۸ موجود است.

- کتاب العروة الوثقی با حواشی سید ابوالحسن اصفهانی به صورت چاپ سنگی منتشر شده است، که حواشی دست‌نویسی از آیت‌الله بروجردی با رمز «ح ط مدظله» دارد. هم‌چنین در چند برگ جداگانه مطالبی به خط معظم له ضمیمه شده است. این نسخه به شماره ۴۱۲ در کتابخانه شخصی آیت‌الله العظمی بروجردی موجود است.

- نسخه خطی فوق در کتابی مستقل با عنوان «فهرس الحواشی التي علقها... حسین الطباطبایی البروجردی... علی العروة الوثقی» از روی خط حاج احمد

خادمی، به صورت چاپ سنگی در مطبعه الاسلامیه تهران، سال ۱۳۶۵ ق، با ۱۹۲ صفحه منتشر شده است.

- هم چنین کتاب فوق بر حسب دستور سیدرضا و سیداحمد ضیائی‌ان تاجر بروجردی به صورت چاپ سنگی، بدون مشخصات ناشر در سال ۱۳۵۵ با ۱۰۷ صفحه نیز منتشر شده است.

باید توجه کرد که عروه الوثقی طی حدود یکصد سال اخیر یکی از کتاب‌های مطرح در حوزه‌های علمی شیعی بوده است. از زمان انتشار آن تاکنون، نظرات فقه‌های معاصر پیرامون آراء و مسائل مطرح شده در این کتاب به صورتهای حاشیه و تعلیقه یا شرح، منتشر شده است.

مهمترین فقهایی که آراء خود را در خصوص مسائل این کتاب اعلام کرده‌اند عبارتند از: میرزا حسین نائینی (م۱۳۵۵ق)، شیخ عبدالکریم حائری (م۱۳۵۵ق)، آقا ضیاء الدین عراقی (م۱۳۶۱ق)، سید ابوالحسن اصفهانی (م۱۳۶۵ق)، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء (م۱۳۷۳ق)، سید آقا حسین بروجردی (م۱۳۸۰قمری)، سید عبدالهادی شیرازی (م۱۳۸۲ق)، سید محسن حکیم (م۱۳۹۰ق)، سید حسن موسوی بجنوردی (م۱۳۹۵ق)، سید احمد خوانساری (م۱۴۰۵ق)، امام خمینی (م۱۴۰۹ق)، سید ابوالقاسم موسوی خوئی (م۱۴۱۳ق)، سید محمد رضا گلپایگانی (م۱۴۱۴ق).

همچنین شروح متعددی بر این کتاب نگاشته شده است. از جمله: مستمسک العروه الوثقی در ۱۴ جلد، اثر سید محسن حکیم، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی در ۱۲ جلد اثر شیخ محمد تقی آملی، معالم الزلفی اثر شیخ عبدالنبی النجفی العراقی، همچنین شرح آیت‌الله خوئی بر عروه الوثقی که هر بخش آن با نام جداگانه منتشر شده است، التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریر میرزا علی غروی بروجردی، مستند العروه

الوثقی تقریر مرحوم آیت الله شیخ مرتضی بروجردی، مبانی العروه الوثقی تقریر سید محمد تقی خوئی، مدارک العروه الوثقی تقریر سید محمد مهدی موسوی خلخالی.

کتاب عروه الوثقی توسط شیخ عباس قمی به فارسی ترجمه شده و با نام الغایه القصوی در بغداد و تهران چندین بار منتشر شده است.

حواشی کتاب العروه الوثقی: عنوان چند اثر فقهی که مجتهدان شیعی امامی، اکثراً ایرانی، به عنوان حاشیه بر کتاب العروه الوثقی نگاشته آیت الله سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (م ۱۳۳۷ق) نوشته اند. اصل کتاب یک دوره ناقص فقه امامی با عباراتی موجز و دلنشین در دو جلد است که از ۱۳۴۰ق تاکنون بارها در ایران و عراق به چاپ رسیده است و به علت استحکام مطالب و استدلالات و اهمیت آن، مراجع تقلید شیعیان همواره بر آن شرح و تعلیق و حاشیه نوشته اند. برخی از کسانی که بر این کتاب حاشیه نگاشته اند، بدین گونه اند: (۱) آل یاسین، محمد رضا بن عبدالحسین، حاشیه او بر العروه الوثقی در نجف به چاپ رسیده است. (۲) اصفهانی، آیت الله سید ابوالحسن موسوی (۱۲۸۴-۱۳۶۵ق) حاشیه او از سال ۱۳۴۴ق به بعد بیش از هفت بار در سی هزار نسخه در نجف به چاپ رسیده است. (۳) بروجردی، آیت الله سید حسین (۱۲۹۲-۱۳۸۰ق-۱۳۴۰ش) مرجع تقلید شیعیان جهان پس از آیت الله اصفهانی، حوزه علمی قم را گسترش داد و آثار ارزنده از خود به جای گذاشت. حاشیه آیت الله بروجردی از ۱۳۵۵ق بارها در تهران به چاپ رسیده است. (۴) حایری، آیت الله شیخ عبدالکریم یزدی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق) پایه گذار حوزه علمی قم و مرجع بزرگ فتوای شیعیان، حاشیه وی بر عروه الوثقی در ۱۳۴۷ق در تهران به چاپ رسیده است. (۵) حکیم، آیت الله سید محسن طباطبائی، حاشیه او در سال ۱۳۴۵ق در نجف چاپ

شده است. نیز او را شرحی بزرگ و استدلالی به عنوان المستمسک بالعروه الوثقی که در ۱۴ جلد از ۱۳۶۸ق به بعد در نجف و قم چاپ شده است. ۶) شاهرودی، آیت‌الله سید محمود حسینی (۱۳۰۴-۱۳۹۶ق) حاشیه او بر عروه الوثقی به سال ۱۳۸۲ق در نجف به چاپ رسیده است. ۷) فقیه عاملی، محمد تقی بن یوسف از شاگردان آیت‌الله سید محسن حکیم کتابی مفصل به عنوان مدارک العروه الوثقی دارد که در نجف چاپ شده است. ۸) فیروزآبادی یزدی نجفی (م ۱۳۵۴) حاشیه او در سال ۱۳۴۵ق در نجف اشرف به چاپ رسیده است. ۹) قمی، آیت‌الله حاج آقای حسین طباطبائی، ماندگار خراسان و سپس نجف. حاشیه او به سال ۱۳۵۶ق در نجف به چاپ رسیده است. ۱۰) گلپایگانی، آیت‌الله سید محمدرضا، فقیه معاصر، حاشیه او در قم به چاپ رسیده است. ۱۱) مامقانی، شیخ عبدالله (م ۱۳۵۱ق) نویسنده کتاب تنقیح المقال، حاشیه او در نجف به چاپ رسیده است. ۱۲) نایینی، آیت‌الله محمد حسین (۱۲۷۷-۱۳۵۵ق) حاشیه او در سال ۱۳۴۶ق در نجف به چاپ رسیده است. بعضی از فقهای گذشته دیگر نیز که حواشی آنها در قم چاپ شد بر این کتاب حاشیه نوشته اند؛ مثل حواشی امام خمینی، حواشی آیت‌الله اراکی، حواشی آیت‌الله مرعشی نجفی، حواشی آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری (مذهب الاحکام را نوشته است) و نیز مراجع بعد از اینها نیز بر این کتاب حاشیه دارند، اسامی آنها به قرار ذیل است:

۱. شیخ جواد تبریزی
۲. محمد تقی بهجت
۳. محمد فاضل لنکرانی

۴. شیخ حسین وحید خراسانی
۵. سید حسین کوکبی تبریزی
۶. سید یوسف مدنی تبریزی
۷. قربانعلی محقق کابلی
۸. ناصر مکارم شیرازی
۹. اسحاق فیاض
۱۰. سعید حکیم
۱۱. سید صادق روحانی
۱۲. شیخ حسین مظاهری
۱۳. جعفر سبحانی
۱۴. محمد علی گرامی
۱۵. سید علی سیستانی
۱۶. شبیری خاقانی
۱۷. سید محمد شیرازی
۱۸. سید صادق شیرازی
۱۹. شبیری زنجان
۲۰. حسین نوری همدانی
۲۱. لطف الله صافی گلپایگانی
۲۲. شیخ علی صافی گلپایگانی

و غیر از اینها افراد دیگری هم وجود دارند که بر این کتاب حاشیه نوشته اند.

چاپ‌های حواشی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی

این حواشی سه جور چاپ شده است :

۱. حاشیه بر حاشیه مرحوم نائینی است که در نجف به طور مستقل در سال ۱۳۴۶ ق به صورت ... چاپ شده است.

۲. حواشی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی با حواشی مرحوم آیت‌الله العظمی سید ابراهیم مشهور به آقا میرزا اصطهباناتی شیرازی و حواشی آیت‌الله العظمی سید محمد تبریزی کوه کمری و آیت‌الله العظمی سید عبدالهادی شیرازی و حواشی آیت‌الله العظمی سید محمد تقی خوانساری و حواشی آیت‌الله العظمی سید جمال الدین موسوی گلپایگانی یک جا چاپ شده است.

۳. دسته سوم از حواشی با این حواشی یک جا چاپ شده است :

۱. همراه با حواشی آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی

۲. با حواشی آیت‌الله العظمی آقا ضیاء الدین عراقی

امتیاز حواشی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی بر سایرین

حواشی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی سه امتیاز مهم بر سایر حواشی دارد :

۱. حواشی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی تنها حواشی فقهی نیست بلکه

بعضا به صورت کوتاه به مباحث رجالی هم اشاره می‌کند که این کار در سایر

حواشی دیده نمی‌شود.

۲. دیده می‌شود بعضا در حواشی خودش هم حاشیه کرده است. این هم به

سه صورت انجام پذیرفته است :

الف) گاهی آن متن را تصحیح کرده است.

ب) گاهی به آن فتوای حاشیه‌ای یک قید اضافی و یا یک مطلب اضافی را ذکر فرموده است.

ج) گاهی از آن فتوا برگشته است و عبارتی را ذکر فرموده‌اند که انسان می‌فهمد ایشان از آن فتوا برگشته است.

۳. با حواشی آیت‌الله العظمی ملازین العابدین مجتهدی طهرانی

حاشیه بر «عمدة الطالب» (تراجم و نسب شناسی)

کتاب «عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب» از تألیفات جمال‌الدین علی داود معروف به ابن عنبه می‌باشد. این کتاب با حواشی متعددی از آیت‌الله بروجردی به شرح ذیل موجود است:

حاشیه بر «تبصرة المتعلمین» (فقه فتوایی)

کتاب «تبصرة المتعلمین» از تألیفات علامه حلی است. آیت‌الله بروجردی بر این اثر حواشی نگاشته‌اند که مشخصات آن به شرح ذیل است:

- آیت‌الله بروجردی بر برخی ابواب این کتاب چون المتاجر، القضاء و الشهادات و غیرها حاشیه نوشته‌اند و توسط میرزا عبدالحسین حائری تصحیح شده و با حمایت محمود کتابچی در مکتبه العملیه الاسلامیه تهران، سال ۱۳۷۲ق، با ۱۲۷ صفحه به صورت چاپ سنگی منتشر شده است.^۱

۱. آیت‌الله رضا استادی پیرامون این کتاب می‌نویسد: «یکی از فضلاء تبصره علامه حلی را مطابق با فتوای آیت‌الله بروجردی تحشیه کرد و متن و حاشیه به خط مرحوم طاهر خوشنویس، توسط انتشارات علمیه اسلامی، به قطع جیبی به چاپ رسید اما چون در این حاشیه نویسی، برخی اشتباهات پیش آمده بود در چاپ‌های بعدی این حواشی حذف گردید». (چشم و چراغ مرجعیت، ص ۳۴۸). منظور همین چاپ است.

- آیت‌الله بروجردی بر نسخه‌ای از چاپ سنگی این کتاب حدود ۱۵ حاشیه دارند که برخی با علامت «طبائی» مشخص شده است. این نسخه به شماره ۶۰۰ در کتابخانه شخصی معظم له موجود است.

حاشیه بر «تذکرة الفقهاء» (فقه استدلالی)

حاشیه بر «السرائر» (فقه)

حاشیه بر «طريق النجاة» (فقه فتوایی)

کتاب «طريق النجاة» در واقع رساله عملیه سید محمد کاظم یزدی طباطبایی است که با حواشی آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت‌الله بروجردی با مشخصات ذیل موجود است:

- این کتاب به صورت چاپ سنگی توسط چاپخانه حاجی عبدالرحیم در تهران، سال ۱۳۴۳ق، منتشر شده است و حواشی هریک از آیات با علامت «عبدالکریم مدظله» و «حسین الطباطبایی رحمته» آمده است و در ابتدای کتاب یادداشت آیات حائری یزدی و بروجردی بدین شرح آمده است: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. عمل به این رساله شریفه با ملاحظه و حواشی احقر موجب نجات است انشاء‌الله. حرره الاحقر عبدالکریم الحائری». و «بسم‌الله الرحمن الرحیم. عمل به این رساله شریفه با حواشی حقیر عیب ندارد انشاء‌الله. حرره الاحقر حسین الطباطبایی».

- هم‌چنین رساله فوق بعد از چاپ توسط آیت‌الله بروجردی مطالعه شده و حواشی و یادداشت‌های دست‌نویسی به خط ایشان در سال ۱۳۴۴ق، بر آن اضافه شده است و در صفحه اول یادداشتی بدین شرح دارد: «بسمه‌تعالی. این رساله شریفه محشی است به حواشی حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین ... آقای آقا

حسین الطباطبایی البروجردی ادام الله تعالى بقائه على روس الانام. محرم الحرام ۱۳۴۴. این نسخه به شماره ۶۸۵ در کتابخانه شخصی معظم له موجود است. (عنوان مدخل و توضیحات عوض شد. باز هم بررسی شود توضیحات درست باشد).

حاشیه بر «مجمع الرسائل» (فقه فتوایی)

اثری با عنوان «مجمع الرسائل یا جامع الفروع» جزء تألیفات آیت الله بروجردی قبلاً معرفی شد که آن اثر در واقع حاشیه بر مجمع الرسائلی است که در این بخش معرفی می شود و به طور مستقل تدوین شده است. اما پیرامون این اثر و حاشیه آیت الله رضا استادی می نویسد: «مرحوم حاج محمد حسن جزئی اصفهانی، رساله عملیه ای مطابق با فتوای میرزای شیرازی جمع آوری کرده و مکرر به نام «مجمع الرسائل» چاپ شده است. آیت الله بروجردی بر این کتاب حاشیه زده و مکرر با متن آن چاپ شده است، چاپ اول آن در بروجرد پیش از هجرت ایشان به قم انجام شده است»^۱.

حاشیه بر «منتخب الرسائل» (فقه فتوایی)

از فتاوی مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه را گردآوری و به نام «منتخب الرسائل» نامید. چندین نفر از مراجع تقلید بر این کتاب حاشیه نوشته اند که یکی از آنان آیت الله بروجردی است.

رساله شریفه «منتخب الرسائل» (فقه فتوایی)

اثر حاضر ترجمه و خلاصه ای از رساله های عملیه سید محمد کاظم

۱. چشم و چراغ مرجعیت، ص ۳۴۶-۳۴۷.

الطباطبایی است و مشتمل بر اصول و فروع دین و مختصری بر مهمات احکام شریعت پرداخته و توسط ابوالقاسم حسینی اصفهانی خلاصه و ترجمه شده و آیت‌الله بروجردی بر آن حاشیه نوشته‌اند. در مقدمه برخی از چاپ‌های این اثر سید ابوالقاسم نجفی اصفهانی بیان می‌کند: «چون رساله‌های عملیه مفصل و متعددی به عربی و فارسی از فتاوی سید محمد کاظم طباطبایی نجفی یزدی در عبادات و معاملات منتشر گردیده ولی بین آنها رساله مختصری که سهل التناول و مشتمل بر اصول دین و فروع دین و مهمات احکام دین باشد نبود، لذا من این مجموعه را مطابق با فتاوی وی و در دو مقصد تلخیص و ترجم نمودم». علاوه بر آن که نسخه‌ای با حواشی دست‌نویس آیت‌الله بروجردی در کتابخانه معظم له نگهداری می‌شود. چاپ‌های متعددی از این اثر نیز به شرح ذیل موجود است:

حاشیه بر «مختلف الشیعه» (فقه استدلالی)

تبویب بر «معتبر» (فقه استدلالی)

حاشیه بر «مکاسب شیخ انصاری» (فقه استدلالی)

حاشیه بر «منیة الطالب» (فقه استدلالی)

کتاب «منیة الطالب فی حاشیة المکاسب» در واقع حاشیه میرزا محمد حسین غروی نائینی بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری است. این اثر دو جلد در یک مجلد به صورت چاپ سنگی منتشر شده، که آیت‌الله بروجردی بر جلد اول و دوم این کتاب حدود ۱۵ حاشیه نگاشته‌اند و مطالبی در اوراق جداگانه نیز نوشته و بین صفحات ضمیمه شده است. این نسخه به شماره ۴۸۵ در کتابخانه شخصی آیت‌الله العظمی بروجردی موجود است.

حاشیه بر «مصباح الفقیه» (فقه استدلالی)

کتاب «مصباح الفقیه» از تألیفات رضابن محمد هادی همدانی است. آیت الله بروجردی بردونسخه از چاپ سنگی این کتاب حواشی نگاشته اند.

حاشیه بر «المهذب» (فقه)

کتاب «المهذب» اثر قاضی عبدالعزیز بن نحریر معروف به ابن البراج است. نسخه ای از آن ظاهراً به دستور آیت الله بروجردی، توسط علی محمد بن احمد خوانساری صحاف بروجردی، در سال ۱۳۴۹ق، استنساخ و توسط آیت الله سید مصطفی صفایی خوانساری تصحیح شده و حواشی نوشته اند. دو مورد حاشیه به خط آیت الله بروجردی دارد و در صفحه اول یادداشت «قد استکته لنفسه الخاطئه فی سنه ۱۳۴۹» به همراه مهر آیت الله بروجردی با سجع «حسین الطباطبایی» دارد. (مطمئننا یادداشت صفحه اول خط آقاست؟؟؟).

حاشیه بر «مفتاح الکرامه» (فقه استدلالی)

حاشیه بر «مفتاح ابواب الشریعة فی شرح مفتاح احکام الشیعه»

این کتاب از تألیفات آیت الله العظمی سید محمد طباطبایی بروجردی است. این کتاب شرح استدلالی مزجی است بر کتاب «مفاتیح الشرایع» اثر فیض کاشانی و این نسخه شامل کتاب «طهارت» و «صلاة» است و گویا فقط همین مقدار را هم شرح نموده اند.

نسخه ای از این کتاب در شماره ۲۳۳/۱ در کتاب های خطی کتابخانه شخصی آیت الله العظمی بروجردی موجود می باشد.

حاشیه بر «نهایه» (فقه)

کتاب «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی» از تألیفات شیخ طوسی است. آیت‌الله بروجردی بر نسخه‌ای چاپ سنگی از این کتاب حاشیه نگاشته‌اند که مشخصات آن به شرح ذیل است:

- از ابتدا تا انتهای آن مورد مطالعه دقیق آیت‌الله بروجردی قرار گرفته و حدود ۲۰ حاشیه به خط ایشان برخی با رمز «ح ط» بر آن نگاشته‌اند. هم‌چنین در چهار مورد حواشی و توضیحاتی در اوراق جداگانه نوشته و ضمیمه شده و در تمامی صفحات آن ذیل عبارات مهم و ابواب و فصول خط‌کشی شده است. این نسخه به شماره ۸۳/۲ در کتابخانه شخصی آیت‌الله بروجردی نگهداری می‌شود.^۱ (متن آقای استادی پاورقی شد).

توضیح المسائل؛ رساله عملیه ماندگار جهان شیعه

در مورد این کتاب اگر بخواهیم به طور تفصیل سخن بگوییم باید ابتدا سؤالاتی که ممکن است در اذهان مطالعه‌کنندگان وجود داشته باشد را ذکر کنیم و سپس برای پاسخگویی آن سؤالات در همه زمینه‌ها در این مورد بحث کنیم. در این جا حدود چهارده سؤال وجود دارد که همه مباحث آینده مربوط به جواب این سؤالات خواهد بود. اما سؤالات:

۱. واژه توضیح المسائل پیش از مرحوم آیت‌الله بروجردی وجود داشت یا در عصر

۱. آیت‌الله رضا استادی پیرامون این کتاب می‌نویسد: «آیت‌الله بروجردی نسخه نهایی خود را با نسخه‌ای که نزد علامه حلی بوده و خطوط آن بر آن دیده می‌شده است مقابله و تصحیح و سپس آن را تحشیه کرده‌اند. متأسفانه در چاپ‌های متعددی که از «نهایه» کرده‌اند از این حاشیه به خاطر در دسترس نبودن آن استفاده نکرده‌اند. (چشم و چراغ مرجعیت، ص ۳۴۱).

- ایشان این اسم گزاری پدید آمد و و قبل از ایشان وجود نداشته است؟
۲. اولین فردی که این فکر را به ذهن مرحوم بروجردی انداخت کسی بود یا جزء ابداعات خود ایشان بود؟
۳. چه گروهی مأمور تنظیم توضیح المسائل شدند؟
۴. آیا مخالفت هم بعد از نوشتن توضیح المسائل بود یا خیر؟
۵. امتیازات ویژه این کتاب چه بود و چه هست؟
۶. آیا آن متن به صورت قبلی و در عصر مرحوم بروجردی باقی مانده یا دست خوش تغییر و تحول شده است؟
۷. به چه دلیل علما بعد از مرحوم بروجردی از این کار پیروی کردند؟
۸. حواشی که بر این کتاب زده شده از کی شروع شد و اولین حاشیه را چه کسی نوشت؟
۹. آیا فقط شاگردان آیت الله بروجردی این مسیر را انتخاب کردند یا غیر شاگردان دیگران هم دنبال کردند؟
۱۰. اولین مرتبه توضیح المسائل کجا چاپ شد؟ آیا از طرف بیت مرحوم آیت الله بروجردی چاپ شد یا تاجر حمایت کرد؟
۱۱. بازتاب پخش رساله توضیح المسائل در میان حوزه های علمیه و عموم مردم چه بود؟

واژه توضیح المسائل

طبق گزارش های فهرست نویسان واژه توضیح المسائل یک پدیده جدید مثل محتوای آن در عصر آیت الله العظمی بروجردی نبوده است بلکه این واژه اسامی کتب مختلفی بوده است که علماء در علوم مختلف نوشته اند.

طبق گزارشی که مرحوم آقا بزرگ تهرانی در الذریعه و مرحوم شیخ محمدحسین اعلمی ارائه کرده‌اند حداقل بیش از ۱۵ عنوان کتاب در علوم مختلف شیعه و اهل سنت به همین اسم نوشته‌اند.^۱

به لحاظ ویژگی مهم که این واژه داشت مرحوم کرباسچیان آن را برای این کتاب برگزید. یکی کوتاه بودن آن بود. دوم گویا بودن آن. سوم پرمحتوا بودن آن که سبب شد اسم این کتاب پرمحتوا قرار بگیرد.

تدوین متن توضیح المسائل

در مورد تدوین متن توضیح المسائل چنان که بعداً خواهیم گفت بیش از ۳۱ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی دست داشتند که هر کدام آنها بعدها از شخصیت‌های مهم حوزه شدند. بعضی مرجع تقلید و بعضی مرجع تحقیق شدند این نشان دهنده دو چیز مهم است: یکی این که معلوم می‌شود چه کسانی اطراف مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی بودند. دوم: معلوم می‌شود که مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی چه قدرت در مسائل علمی و فتوایی توجه داشته است ولی آن چه از گزارش گزارشگران و از بیانات بزرگان دین در عصر حاضر استفاده می‌شود و آنچه که از چاپ دوم و سوم رساله عملیه توضیح المسائل و مناسک حج فارسی برمی‌آید این است که در میان آن ۳۱ نفر در تدوین رساله مرحوم علامه حاج علی‌اصغر کرباسچیان نقش مهم و اصیل داشته است. ما ابتدا زندگی‌نامه افراد مذکور را به طور خلاصه بیان می‌کنیم پس به نحوه تدوین توسط مرحوم کرباسچیان و بقیه

۱. دانش‌نامه دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانش‌نامه دانش گستر، فرهنگ سخن، دکتر حسن انوری، ۹۱۳۷؛ دانش‌نامه جهان اسلام، ج ۱۹؛ آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج ۴، ص ۳۶۰، ج ۲۶، ص ۲۲۶-۲۲۷؛ دائرة المعارف اعلمی معروف به دائرة المعارف الشیعه العامه، ج ۶، ص ۵۶۸؛ مؤسسه اعلمی بیروت.

دوستان دیگر می‌پردازیم: در این جا به شش مطلب اشاره می‌کنیم:

۱. تدوین توضیح المسائل از زبان فرزند علامه کرباسچیان در مصاحبه‌ای که با او انجام دادم و تکمله مباحث ایشان از یک مقاله که از کتاب روایت استاد جمع آوری کرد.

۲. خاطرات و گفتارهای کسانی که در تدوین توضیح المسائل نقش داشته‌اند.

۳. بازگو کردن زندگی نامه کسانی که در تدوین توضیح المسائل نقش داشته‌اند.

۴. خاطرات و گفتار کسانی که در چاپ توضیح المسائل نقش داشته‌اند.

۵. نقد دیدگاه‌های کسانی که در توضیح المسائل نقد زدند.

۶. علل روی آوردن علمای نجف آن عصر به توضیح المسائل.

سؤال: علت آن که مرحوم پدر شما دست به این کار مهم زد چه بود و چه باعث

شد که چنین کاری بکنند؟

جواب: رساله عملیه آقای بروجردی در آن زمان به نام جامع الفروع بود. آقای علامه به یکی از افراد اهل ونک تهران می‌گویند: رساله آقای بروجردی را بخريد و احکام دینی‌تان را از روی آن بخوانید. آن شخص رساله را می‌خرد و چند روز بعد به ایشان می‌گوید: آقا من این رساله را نمی‌فهمیم مثلاً در اوائلش در بحث طهارت و نجاست نوشته این کار را بکنند تا مسمای استنجا به عمل آمده باشد. ما مسمای کدو داشتیم، مسمای بادمجون داشتیم، ولی مسمای استنجا دیگر چیست؟ آقای علامه فرمودند: من همان طور که زیر درخت در باغ نوونک خوابیده بودم، با خودم گفتم: تو عمامه گذاشتی و می‌گویی من نماینده پیامبر اکرم. این مردم رساله مرجع تقلیدشان را نمی‌فهمند یک دفعه به ذهنم رسید که بیایم رساله آقای بروجردی را روان، سلیس و قابل فهم برای عموم کنم. درس‌ها را تعطیل کردم، آقای علامه درس خارج می‌دادند. آقای خوشوقت گفته بودند بعد از درس خارج آقای بروجردی که

درس خارج مهم پرجمعیت بود، درس دوم مال آقای علامه بود. ایشان درس‌های خود را تعطیل می‌کنند و رساله جامع الفروع آقای بروجردی را به توضیح المسائل تبدیل می‌کنند. با ۷-۸ نفر تک تک بحث می‌کردند. ۱. آقای علی اصغر فقیهی استاد قوی ادبیات فارسی دبیرستان‌های قم که در دروس حوزوی هم وارد بود و بعدها به تهران آمد و معلم ادبیات دبیرستان علوی شد، ۲. حجت الاسلام و المسلمین قدوسی، شاگرد اخلاقی آقای علامه، ۳. آقای سید جعفر بهشتی شاگرد اخلاقی آقای علامه و داماد برادر آقای قدوسی که بعدها مدیر دبستان علوی در تهران شد، ۴. حجت الاسلام اخلاقی، شاگرد آقای علامه که بعد به نجف رفت و شاگرد شهید سید محمد باقر صدر شد. ۵. حجت الاسلام و المسلمین یحیی عابدی شاگرد آقای علامه که بعدها دبیر ادبیات دبیرستان علوی تهران شد و بعد از انقلاب امام جماعت مسجد الرسول سعادت آباد و بعد مسجد مجد حسن آباد شد. ۶. سید محسن زاهدی شاگرد آقای علامه که بعدها آموزگار دبستان علوی تهران شد، ۷. شیخ محمد آخوندی مؤسس دارالکتب اسلامی ۸. آقای مصدقی که در تهران چاپخانه داشت. خلاصه آقای علامه با این چند نفر متن رساله را می‌خواندند و دائم اصلاح می‌کردند. و من خودم در قم درس لمعه مرحوم حاج شیخ علی پناه اشتهاردی می‌رفتم. آقای اشتهاردی به من گفت در تدوین توضیح المسائل من هم به پدر شما کمک کردم و فصل‌ها را به من داد من هم در ادبیات فارسی در محتوا کمک کردم.

حتی ایشان متن رساله را می‌دادند به دختر بزرگ‌شان که آن موقع حدود ۱۲ سال داشت بخواند تا ببینند یک جوان هم آن را بخواند می‌فهمد یا نه؟ بعد از آماده شدن متن آن را جهت تأیید به حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی دادند. ایشان هم آن را به لجنه‌ای سپردند که با رساله جامع الفروع ایشان تطبیق دهند. پس از بررسی

و تأیید آن گروه، آقا عمل به آن را مجزی دانستند.

سؤال: در مصاحبه‌ای که با مرحوم فقیهی مجله حوزه در همین مورد انجام داده و آقای فقیهی در مورد تدوین توضیح المسائل پرسیده ایشان جواب داده که من رساله را تدوین کردم از بیانات حضرت عالی فهمیده می‌شود که نقش اصلی را پدر شما داشته است در این مورد چه می‌فرمایید؟

جواب: بله من هم دیدم ایشان در مصاحبه نقش خود را بیشتر می‌داند ولی واقعیت امر این است که چون هم خط ایشان خوب بود و هم در ادبیات فارسی قوی بود پدرم برای تدوین نهایی مطالب را به مرحوم فقیهی می‌داد و مرحوم فقیهی با خط خود آنها را تدوین می‌کرد. اما جمله‌بندی‌ها، سلیس شدن عبارات و دقت در معنای عبارات مال پدرم بود که با مشورت با افرادی که عرض کردم عبارات را پایین و بالا می‌کردند، حذف و اضافه و مقدم و مؤخر می‌کرد و سپس متن نهایی را جهت پاک‌نویسی به مرحوم فقیهی می‌داد و ایشان پاک‌نویسی می‌کرد.

سؤال: آیا از اول رساله تا آخر پدر شما با افرادی که نام بردید نسبت به تدوین رساله مشورت می‌کرد یا افراد مختلف در کار بود؟

جواب: پدرم همه رساله را با افراد مذکور تدوین نکرده بعضی از فصول را با همه و بعضی از فصول را با بعضی و بعضی از فصول را با هیچ کس مشورت نکرده بود، بلکه خودش آن را تدوین می‌کرد.

سؤال: آیا پدر شما راجع به جمع‌آوری فتاوی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجری به کتاب‌های عربی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی هم مراجعه می‌کردند یا خیر؟

جواب: تا حدودی که یادم است پدرم مکرر می‌فرمود: که من در تدوین رساله به دو کتاب جامع الفروع و مجمع الاحکام مراجعه می‌کردم. نشنیدم که گفته باشد به کتاب‌های عربی مراجعه کردم.

سؤال: آیا اساتید و مراجع تقلید پیشنهادی هم برای پدر شما در خصوص رساله مطرح کردند؟ و یا مخالفتی داشته‌اند.

جواب: پدر من شش سال در قم بودند. در دو سال آخر که در قم بودند رساله را تدوین کردند. ظاهراً کسی مخالفت جدی نداشته تنها مخالف جدی همان آقای زنجانی بود که کتاب تنبیه الغافل را نوشته وقتی این کتاب پخش می‌شود عده‌ای نزد آیت‌الله العظمی بروجردی می‌آیند و ذهن ایشان را نسبت به توضیح المسائل مخدوش می‌کنند. پدرم نزد آیت‌الله شیخ علی صافی گلپایگانی می‌رود و قضیه را به ایشان می‌گوید. و پدرم همراه شیخ علی صافی گلپایگانی نزد مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی می‌روند و مرحوم آیت‌الله شیخ علی صافی از کیفیت و اهمیت رساله دفاع می‌کند. ذهن مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی روشن می‌شود و اجازه پخش توضیح المسائل را می‌دهد و دیگر کسی در صدد انتقاد برنمی‌آید و از آن زمان تاکنون کسی را یاد ندارم که بر روی توضیح المسائل چیزی نوشته باشد.

سؤال: متن‌های تنظیم شده را چه کسی به آیت‌الله العظمی بروجردی می‌داد خود پدرتان می‌برد یا دیگران؟

جواب: فصل اول کتاب که تنظیم نهایی شد پدرم خودش با آقای گل زاده غفوری خدمت آیت‌الله العظمی بروجردی برد. وقتی آیت‌الله متن را ملاحظه کرد فرمودند: برو رساله را به همین منوال کامل کن نزد من بیاور. ولی وقتی متن نهایی شد آن زمان پدر من در تهران بود سرش شلوغ بود وقت قم رفتن را نداشت و رساله را به دو جهت به آقای شیخ علی گل زاده غفوری داد که خدمت آقای بروجردی ببرد. ایشان از شاگردان آیت‌الله بروجردی بود و مرد ملا و در ادبیات فارسی هم قوی بود و در قم هم مباحثه پدرم بود. ایشان از طرف مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی مأموریت پیدا کرده بود که دماوند برای تبلیغ برود. وقتی آن جا آمد پدرم او را به

مدرسه کشاند و روزها در مدرسه درس می داد. پدرم به آقای گل زاده غفوری گفت: اول خودش رساله را به دقت بخواند اشتباهات ادبی و محتوایی را بگیرد بعد نزد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی ببرد و به آقا بدهد. دیگر آن که ایشان هم مورد اعتماد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بود به همین دو جهت رساله به دست ایشان داده شد خدمت آیت الله العظمی بروجردی بردند و ایشان رساله را به یک لجنه ای دادند بعد از تأیید آنها دستور دادند که چاپ رساله مانع ندارد و آن جمله دو سطر که اول رساله نوشته می شود را نوشت که این رساله توضیح المسائل را عده ای از مجتهدین با فتاوی حقیر تطبیق دادند عمل به آن مجزی است. انشاء الله.

سؤال: چند سال پیش از فوت مرحوم آیت الله بروجردی این رساله پخش شد؟
جواب: پنج سال پیش از فوت ایشان رساله پخش شد و حتی در این مدت کم به هندوستان و عراق هم فرستاده شد.

سؤال: بعد از آن که آقای شیخ علی گل زاده غفوری رساله را نزد آقای بروجردی برد و نظر آقا را جلب کرد دیگر چه مرحله ای پیش آمد؟
جواب: بعد از تمام شدن رساله مرحوم آقای بروجردی رساله را به سه دسته هیئت علمی جهت دقت بیشتر می فرستند تا آنها نظر بدهند.

دسته اول: مرحوم حاج شیخ علی صافی گلپایگانی و شیخ عبدالجواد سیده ای اصفهانی و شیخ میرزا مهدی بروجردی پدر خانم مرحوم آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی می دهند تا با فتاوی تطبیق بدهند. وقتی این کار صورت می گیرد بار دیگر مرحوم آیت الله بروجردی رساله را به مرحوم سید حسن بدلاء می دهند که عده ای را جمع کنند تا بار دیگر دقت عمل و ویرایش ظاهری بیشتری صورت بگیرد. مرحوم عابدی می گوید: من آقای شمس الدین همشیرزاده برادر

داماد آقای بروجردی آقای سید حسین بدلاء که با نوه مرحوم آقا شیخ عبدالکریم وصلت کرده بود و آقای شیخ محمد موحدی که استفتائات را پاسخ می‌داد انتخاب می‌کند و یک سال طول می‌کشد تا رساله کامل شود؛ زیرا در بعضی مسائل ایشان می‌گویند نیاز بود که خود مرحوم آیت‌الله بروجردی ببینند تا فتاوی جدید را وارد کنیم.^۱

بعد از این که مرحوم عابدی و یارانش نظر نهایی خود را می‌دهند بار سوم مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی رساله را به دو نفر شاخص حوزه می‌دهد یک مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی و دیگری امام خمینی این دو بزرگوار با زمان کمتری جواب می‌دهند. طی دو ماه نظر نهایی خود را می‌دهند و رساله برای نظر نهایی آماده چاپ می‌شود.^۲ رساله را نزد مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی می‌آورند ایشان همان یک سطر معروف را می‌نویسد. رساله شریفه توضیح المسائل را که بعضی از آقایان که محل وثوق و اطمینان اینجانب هستند با فتاوی حقیر تطبیق نموده‌اند عمل به آن مجزی است. انشاءالله تعالی. حسین الطباطبایی. سپس به آقای کرباسچیان فرستاده شد تا برای چاپ اقدام نماید.

سؤال: بعد از تدوین رساله آیا آقای زنجانی پیش از چاپ رساله ردیه نوشت یا بعد از چاپ رساله؟

جواب: از آقای عابدی شنیدم که می‌گفت: بعد از چاپ رساله ردیه نوشت. وقتی ردیه به دست آقای بروجردی رسید پدرم را خواست و پدرم با آقای غفوری و شیخ علی صافی گلپایگانی نزد مرحوم آیت‌الله بروجردی رفت و از رساله دفاع کرد

۱. بعدا بیان مرحوم عابدی نقل خواهد شد.

۲. همین هم سبب شد که اولین حاشیه برای توضیح المسائل از این دو بزرگوار چاپ شود. چهار روز بعد از فوت آقای بروجردی حاشیه مرحوم گلپایگانی و مترازی یک سال حاشیه مرحوم امام چاپ شد.

وقتی دفاعیات را شنید به آقای زنجانی نوشت که بی خود زحمت نکشید رساله مورد تأیید آقای بروجردی است. بعداً مرحوم آیت الله بروجردی یک پولی هم برای شیخ استاد زنجانی فرستاد تا هم ناراحت نشود و هم به پاس زحمتی که کشیده مطالبی را بررد توضیح المسائل نوشته و پخش کرده است. بعد از آن شیخ دیگر کتاب خود را چاپ نکرد و عملاً از بازار جمع شد. مرحوم آیت الله مهدوی کنی می فرمود: من آن را می شناسم از روی غرض ردیه ننوشته بود یک فکر می کرد که رساله مرجع نباید هیچ تغییر فتوایی در آن نباشد و اگر این رساله چاپ شود دیگر کسی نزد مرجع نمی رود. ارتباط مرجع با مردم قطع می شود غافل از این که آمدن مردم نزد مرجع چند تا ضرر به خود مردم و چند ضرر به مرجع دارد.

ضررهای به خود مردم

۱. وقت ایشان گرفته می شود.
۲. بی جهت باید پول خرج کنند.
۳. از کاری کار می شوند.

ضررهای به مرجع

۱. وقت مرجع گرفته می شود.
۲. به کارهای علمی خود نمی رسد امروزه استفتائاتی که وجود دارد باز هم وقت مرجع گرفته می شود و باعث شده که مردم همه روزه بیایند.
۳. توان مرجع هم این اجازه را به او نمی دهد.

سؤال: چه شد که این متن مورد استقبال عمومی قرار گرفت؟
 جواب: به نظر من به سه دلیل توضیح المسائل مورد استقبال عمومی قرار گرفت و مردم به رد نویسان و مخالفین رساله توضیح المسائل اعتنایی نکردند و

توضیح المسائل را مورد تأیید قرار دادند:

۱. اخلاص شخصی مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی و اخلاص پدرم و اخلاص همه دست اندرکاران رساله که هیچ کدام از دست اندرکاران چشم داشت مالی نداشتند به طوری که پدرم شنید که یک نفر توضیح المسائل را به صورت پنهانی چاپ کرده می‌فروشد. پدرم در جواب گفت: من که چیزی نمی‌خواهم اگر مردم می‌خرند هر کس که می‌خواهد چاپ کند مانعی ندارد.

۲. حمایت بزرگان و اساتید حوزه‌های علمیه.

۳. متنی قوی تهیه شده بود به طوری متن قوی بود که هیچ حقوق دان و هیچ استاد ادبیات فارسی نتوانستند ایراد بگیرند. یک نفر به اسم دکتر خلیجی در فرانسه حقوق خوانده بود و دکترای حقوق از فرانسه داشت. وقتی رساله را به او دادم مطالعه کرد با تعجب گفت: این متن قوی و خیلی قانونی را که نوشته است؟ گفتم: پدرم. وقتی این جمله را از من نسبت به پدرم شنید گفت: پدر شما واقعاً یک حقوق دان ماهر و چیره‌دستی است. آقای استادی در مصاحبه که با مجله حوزه درسی همین سال آیت‌الله بروجردی از ایشان صورت گرفته بود نسبت به مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی در جواب گفت: مراجع بعد از مرحوم آیت‌الله بروجردی هر جا در متن رساله جهت تغییر فتوای خود تصرف کردند وزن متن به هم ریخته شده و آن پختگی خود را متن از دست داده است.

سؤال: پدر شما همه توضیح المسائل را نوشته‌اند و محتواسازی و ساده‌سازی

کرده‌اند یا کسانی دیگر هم در بخش‌های مختلف به ایشان کمک می‌کردند؟

جواب: آن طوری که از آقای عابدی شنیدم ابتدا بحث اجتهاد و تقلید آماده شد. نزد مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی فرستاده شد وقتی ایشان آن را ملاحظه فرمودند گفتند: تمام کتاب را که به همین منوال آماده کردید آماده کنید بعد نزد

من بیاورید. پدرم گفته بود مجمع‌المسائل را من محتوا سازی و ساده‌سازی می‌کردم. بخش‌هایی از جامع‌الفروع را آقای صالحی نجف آبادی ساده‌سازی می‌کردند و هر دو با هم محتوا را یک جا می‌کردیم و می‌دادیم به آقای عابد و حسن پهلوانی تهرانی این‌ها دوباره روی متن کار می‌کردند بعد به فقیهی می‌دادند ایشان چون در ادبیات فارسی تسلط داشت دقت بیشتری می‌نمود و پاک نویسی می‌کردند.

بخش‌هایی از رساله را در ساده‌سازی متن و محتوا آقای آخوند همکari می‌کردند. یادم هست وقتی که بعضی از قسمت‌های متن را نزد ایشان بردیم ایشان در منزل زیر کرسی بود سر را روی کرسی قرار می‌داد و فکر می‌کرد می‌گفت: این کلمه این‌طوری باشد بهتر است این محتوا این‌گونه در نظر گرفته شود بهتر است.

بعضی از قسمت‌ها را آقای سید جمال‌الدین دین‌پرور در ساده‌سازی متن و محتوا همکari کردند، و بعضی از قسمت‌ها را همه آقای هاشمی رفسنجانی در ساده‌سازی همکari کردند. بعد از تمام شدن هر خطی آن را به آقایان میرزا مهدی بروجردی و شیخ علی صافی گلپایگانی و شیخ عبدالجواد سیدهی اصفهانی و شیخ جواد خندق آبادی و می‌دادند و آنها با فتاوی مرحوم بروجردی مطابقت می‌دادند.

نقش علی اصغر فقیهی در تدوین توضیح المسائل

دومین شخصیتی که در تدوین توضیح المسائل نقش مهمی را ایفا نمود استاد علی اصغر فقیهی است. قبلاً اشاراتی نسبت به نقش ایشان درباره تدوین توضیح المسائل داشتیم. و دیدگاه برادر ایشان هم در این زمینه وجود دارد. ولی در اینجا به نقش ایشان در تدوین توضیح المسائل از زبان خودشان چه در قالب مصاحبه و

چه در اظهار نظری که در این زمینه خود ایشان داشته‌اند می‌پردازیم.
ابتدا به گفتگو، سپس به اظهار نظر اشاره می‌کنیم.

گفت و گویا استاد علی اصغر فقیهی توسط محمدرضا رهبریان در مورد تدوین توضیح المسائل

جناب آقای فقیهی گویا رساله آیت‌الله بروجردی را شما نوشته اید، اگر ممکن
است در این باره توضیحی بفرمایید؟

-بلی! گفتنش خودنمایی می‌شود... اما حالا که اصرار می‌کنید، داستانش
چنین بود. منزل ما در محله قدیم آلوچو بود. من چون در قم دبیر بودم و باید صبح
زود به مدرسه حکیم نظامی می‌رفتم، خانه‌ای در گذر عابدین، نزدیک گذر
عشقعلی کرایه کرده بودم. یک روز دیدم یک نفرزنگ در خانه را می‌زند. گفت:
علی اصغر را می‌خواهم. دیدم آخوندی است. یکی از اصحاب نزدیک آقای
بروجردی بود به نام علامه علی اصغر کرباسچیان، که بعد تهران آمد و مدرسه علوی
را تاسیس کرد. گفت: ما خدمت آقا بودیم و مابین اصحاب آقا صحبت بود که
خواندن رساله عملیه مشکل است، نشرش پیچیده است. رساله را روستاییها، مردم
عوام و عادی می‌خواهند بخوانند، اما مطالب نامفهوم است و باید نشر ساده
باشد. اصحاب آقا گفته بودند این، کار فلان کس است. آن کسی که منزل ما آمده
بود، گفته بود این کار از من برمی‌آید. آقا هم دستورش را داده‌اند.

من گفتم: این کار مشکل است.

گفتند: آقا گفته‌اند

>پذیرفتم< من کوشش کردم تا رساله عملیه را با قلمی روان تدوین کنم. حتی
المقدور سعی کردم، رساله عملیه هم روان باشد و هم از نظر نویسندگی صحیح

باشد. آن موقع وقتی که کار تمام شد خود آقای علی اصغر کرباسچیان اسمش را گذاشت توضیح المسائل و برای چاپش جزوه آماده می‌کرد.

من با مسائل شرعی و فقهی آشنا بودم. یک دوره درس سطح و طلبگی را خدمت پدرم خوانده بودم. شش ماهی هم ملبس شدم. به جز پدرم، درس آیت‌الله مرعشی نجفی می‌رفتم و در مباحث خارج فقه آیت‌الله خوانساری شرکت می‌کردم که نماز بارانش معروف است. البته من به خاطر این کار شرطی گذاشته بودم و اینکه چیزهای دینی از جمله تدوین رساله عملیه که به عهده بنده می‌گذارند، شرطش آن است که اسم من پشت آن نباشد.

خدمات علمی استاد فقیهی در مصاحبه با دکتر غلامعلی حداد عادل

...علاوه بر این بنده از چند جهت دیگر، ارادتمند مرحوم فقیهی بودم. یکی اینکه می‌دانستم و شنیده بودم این کتاب توضیح المسائل با پایمردی و در واقع با همکاری ایشان، به این صورت همه کس فهم درآمده است. کسانی که با این رساله‌های عملیه قدیم آشنایی داشتند، می‌دانند که قبل از نیم قرن پیش، رساله‌های عملیه فقهاء، مثل انیس المقلدین یا کتاب‌های دیگر با یک نثر فنی مغلق و پر از اصطلاحات نوشته می‌شد و عامه مردم از مراجعه مستقیم به این رساله‌ها، چندان سر در نمی‌آورد و این یکی از موجبات سردی و گریز مردم از احکام دین بود. همیشه، آموزش احکام باید شفاهی صورت می‌گرفت. در زمان آیت‌الله بروجردی، یک مردم روحانی، که او هم خیلی حق برگردن ما دارد- به نام مرحوم علی اصغر کرباسچیان -معروف به علامه- که یکی از دو مؤسس دبیرستان علوی بود زمان که در قم بود، این نیاز را احساس می‌کند. و به جد در صدد آن بر می‌آید که رساله‌های عملیه را با یک نثر فارسی درست و دقیق همه کس فهم،

بازنویسی کند.

خوب این کار، خیلی مشکل بود. برای اینکه در احکام گاهی اگر یک کلمه اش جا به جا بشود ممکن است مفاد حکم دستخوش تغییر بشود. علیت اینکه فقهاء هم اجازه نمی‌دادند عبارت فتواهایشان به دست هر کس بیفتد و در آن تفنن اعمال شود، همین دقت بود. این کار دشوار را علامه علی اصغر کرباسچیان که سه چهار ماه از وفات ایشان نیز نمی‌گذرد به عهده می‌گیرد. اما خودش می‌دانست که باید یک ادیب به او کمک بکند. در آن زمان کسی که در قم به ادبیت و عربیت و درست نویسی و فارسی نگاری صحیح، معروف و به دینداری و سلامت نفس مشهور بود، مرحوم علی اصغر فقیهی بود.

آقای کرباسچیان به خانه مرحوم فقیهی می‌روند و درخواست کمک می‌کنند و ایشان این کار را با راهنمایی و همت آقای فقیهی به انجام می‌رساند. از آن به بعد، یک سبک تازه‌ای به نام توضیح المسائل در میان کتاب‌های دینی مسلمانان، متولد می‌شود به طوری که وقتی گفته می‌شود توضیح المسائل، همه ذهنشان متوجه یک مولود در میان کتاب‌های دینی می‌شود که در ولادت این کتاب، مرحوم فقیهی، نقش اساسی داشته است. این کار، بسیار خطیر هم بود و اگر اعتماد به مرحوم کرباسچیان و مرحوم فقیهی نبود، هرگز این مهم به انجام نمی‌رسید. چرا که این آقایان از یک طرف می‌بایست توقع به جای نظرفقهای عظام را مراعات بکنند تا حکم خدا، مبدل نشود. از طرفی می‌بایست، عباراتی متناسب با فهم عامه مردم پیدا بکنند و در این کار الحق توفیق یافتند. بعد از آن فقهای دیگر هم که آمدند، همان عبارات، سرچایش ماند و تغییری نکرد و فقط اختلاف فتواها، اعمال شد. و این کتاب، همچنان کتاب محل مراجعه مردم باقی ماند.

کارنامه فرزانه‌ای از زمانه، در گفتگو با دکتر سیدحسین رضوی برقی

... در پایان یادآور می‌شود فروتنی ایشان بازشان داشته بود که اکنون بسیاری از ایرانیان -و به ویژه شیعیان ایران زمین- نمی‌دانند که رساله توضیح المسائلی که به شکل امروزی در سطح کشور فراروی ماست، برآیند تلاش استاد فقیهی و درخواست شادروان محمدحسین بروجردی است. روزی ایشان فراخوانده شده و به ایشان گفته می‌شود: «بر شما تکلیف است که ابواب فقهی را به زبان همه کس فهم، و نشر امروزی پارسی بنگارید». ایشان بخش بخش رساله‌ها را آماده می‌کردند و به ایشان ارائه می‌کردند. شماره گذاری رساله‌های احکام عملی امروزمین و نگارش استوار آن، ترواشی است از قلم استاد فقیهی که خود البته از خاندانی نسل به نسل فقیه بود و خود فقیهی آزموده به شمار می‌آمد. در روزگار پسا فقیهی، تنها واژه‌هایی و گاه جملاتی به پایه متن افزوده شده است و بس. اصل، همان بوده که ایشان نگاشته بوده‌اند. نامش جاودانه باد و یادش در یاد و از بهشت الهی برخوردار باد.

دیدگاه کسانی که در تدوین توضیح المسائل نقش داشتند

بسیاری از این افراد مرحوم شدند و ما از صحبت‌های آنان محروم شدیم و نتوانستیم دیدگاه‌های خود آنها را در مورد تدوین توضیح المسائل بدانیم ولی آن چه که گزارشگران حوزه که قبلاً از آنها مصاحبه کردند آنها را نقل می‌کنیم. ابتدا مطالبی از مقاله حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای کرباسچیان را که از زبان حجج اسلام والمسلمین زاهدی و عابدی شنیده‌اند نقل کرده و ذکر می‌کنیم. سپس به دیدگاه گزارشگران حوزه‌های علمیه و مؤسسات و اشخاص حقیقی دیگر می‌پردازیم و آن مطالب اشخاص که در تدوین توضیح المسائل نقش داشته‌اند از کتاب روایت استاد نقل می‌کنیم:

جناب آقای گل‌زاده

باید رساله را ساده و روان و همه کس فهم کنیم. ایشان عمل صالح آن زمان را این تشخیص داد که رساله‌های معمول را با حفظ ظرافت‌های فقهاتی حوزه به زبان فارسی روان برگرداند و چون هرکاری را فکرمی کرد از چه راهی باید وارد شود، به من گفت: شما رساله‌ی قدیم جامع‌الفروع و رساله‌ی جدید توضیح‌المسائل را مطالعه کن و اگر تشخیص دادی رساله‌ی جدید بهتر است، به آقا منتقل کن یعنی می‌خواست کسی که می‌خواهد واسطه‌ی این کار قرار بگیرد، خودش باور داشته باشد. من هم سه، چهار بار به آیت‌الله العظمی بروجردی گفتم: رساله‌های فعلی برای جوانان ملال‌آور است و خودشان را از این عبارات‌ها بیگانه می‌دانند؛ شما اجازه بدهید همان محتوا در شکل قابل فهم‌تری عرضه شود. ایشان هم رضایت دادند و این فتح بزرگی بود و عمل صالح آن زمان به شمار می‌رفت.

آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی (ص ۶۶)

آقای علامه در قم رساله‌ی توضیح‌المسائل را نوشت. مردم رساله‌های قدیم را نمی‌فهمیدند. مثلاً نوشته بود یکی از مطهرات ازاله‌ی عین نجاست از بدن حیوان صامت است. آقای علامه این را تبدیل کردند به برطرف شدن عین نجاست از بدن حیوانات. خلاصه ایشان با نوشتن توضیح‌المسائل خدمت بزرگی کردند.^۱

حجت‌الاسلام شیخ عباس اخلاقی (ص ۹۷)

یکی دیگر از یادگارهای جاوید مرحوم علامه که آن هم برپایه‌ی اخلاص ایشان استوار است، تألیف کتاب توضیح‌المسائل است.

۱. کتاب روایت استاد، مرکز تدوین و نشر آثار، علامه کرباسچیان، چاپ اول، ۱۳۸۶.

قبل از مرجعیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، رساله‌ای به این سبک و روش و به این آسانی و روانی نبود. در زمان ایشان با ابتکار مرحوم علامه رساله‌ی توضیح المسائل چاپ و منتشر گردید و کمبودی را که مردم متدین در فهم احکام احساس می نمودند، تدارک کرد.

این رساله که به سرعت جای خود را در بین کتاب‌های دینی باز کرد و مکرر چاپ شد و در دسترس مردم متدین قرار گرفت و بعد از فوت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، آقایان مراجع فتاوی خود را در آن گنجانده، گفتنی‌های زیادی دارد که

ناگفته گذاشتن آنها چه بسا تضییع حق مؤلف منتهی گردد و مزایای کتاب نیز ناشناخته بماند.

حقیر از بدو شروع و لحظاتی که فکراین کار ذهن استاد را به خود مشغول نمود، توفیق درک حضورشان را داشتم و از نزدیک شاهد فعالیت‌های پیاپی ایشان در انجام آن نمودم، آن چه را که در مسیر به ثمر رساندن این محصول پرارزش به یاد دارم، عرضه می‌دارم؛ شاید گوشه‌ای از حق آن بزرگوار ادا گردد و اهمیت و ویژگی‌های کتاب شناخته شود.

بسیاری از عبارات رساله‌های عملیه‌ی قدیم سنگین و نارسا و دور از فهم عامه‌ی مردم بود؛ به طوری که حتی فهم آن برای اهل علم هم سهل و آسان نبود. بر این اساس مردم متدین که با اصطلاحات علمی فقه آشنایی نداشتند، از استفاه‌ی آن رساله محروم بودند. تنها مسأله‌گوهایی که در مجالس روضه‌خوانی و توسل به ائمه اطهار مسأله می‌گفتند، به سؤالات آنها پاسخ می‌دادند و این مقدار برای آنها کافی نبود و بسیاری از پرسش‌های دینی آنها بلا جواب می‌ماند.

مرحوم علامه که به این مشکل بزرگ دینی پی برده بود، در صدد علاج آن برآمد؛

ولی کار آسانی نبود. آن قدر موانع سنگین بر سر راه وجود داشت که اگر همت بلند ناشی از اخلاص ایشان نبود، یکی از آنها برای انصراف او از این کار کفایت می‌نمود.

اولین مانع این بود که مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی اجازه خودشان را مبتنی بر تمام شدن تألیف رساله و تطبیق آن با فتاوی خود کرده بودند. خیلی واضح و روشن است که این نحوه اجازه برای انسان‌های عادی تقریباً تعلیق بر محال است. کدام انسان عادی است که می‌پذیرد حدود سه هزار مسأله‌ی شرعی را بدون آن‌که تغییری در اصل معنا داده شود، از عبارات سنگین سبک قدیم به عبارات روان امروزی درآورد. تنها به احتمال این‌که مورد قبول مرجع واقع شود با علم به این‌که این کار برای او سود مادی ندارد؟

هیچ انسان معمولی که سود و زیان مادی را در کارهایش در نظر دارد، تن به چنین کاری نخواهد داد؛ ولی مرحوم علامه که جز به تحصیل رضای حق تعالی به چیز دیگری نمی‌اندیشید و تمام فعالیت‌های شب و روز او بر این محور دور می‌زد چون خشنودی خدا را در انجام این کار تشخیص داد، با میل و رغبت هر چه بیشتر آن را پذیرفت و با نشاطی هر چه تمام‌تر زحمات و مشقات این راه را به جان خرید. دیگر احتمال این‌که شاید مورد قبول مرجع واقع نشود، در نظر او مطرح نبود. آن‌چنان با سعی و کوشش فراوان و جدیت تمام در تعقیب این کار بود که گویی پیش از شروع از مرجع وقت مرحوم آیت‌الله بروجردی کسب اجازه نموده است.

بی‌وقفه کار شروع شد و به سرعت پیش می‌رفت. یک مسأله که ویرایش می‌شد، برای اطمینان به این‌که معنا تغییر نکرده به نظریک فقیه می‌رسید، سپس یک ادیب خبره نکات ادبی و انشایی آن را اصلاح می‌نمود. گاهی یک مسأله چندین بار تغییر می‌یافت.

در آن روزها اگر کسی منزل مرحوم استاد می‌رفت و آن نوشته‌ها را که طاقچه‌ی بزرگ اتاق را اشغال کرده بود می‌دید شاید تا اندازه‌ای به کم و کیف زحمات ایشان پی برده و می‌فهمید که این توضیح‌المسائل که هم اکنون به آسانی در دسترس او قرار گرفته از چه پیچ و خم‌های صعب‌العبوری گذشته و با چه مشکلاتی رو به رو گشته است. در هر حال این مسیر پرفراز و نشیب را مرحوم علامه با مرکب اخلاص طی کرد و نتیجه زحمات خود را به نظر آیت‌الله بروجردی رساند و با فتاوی‌ای ایشان تطبیق گردید و تأیید ایشان را به دست آورد.

برای چاپ رساله با آقای مصدقی که مرد خیری بود و در بازار بین‌الحرمین تهران کاغذ فروشی داشت، قرارداد چاپ بسته شد. کتاب به قیمت سی ریال از چاپ درآمد و به قیمت سی و پنج ریال در دسترس خریداران قرار گرفت. از کتاب فروشی‌ها هم خواسته شد که به همان قیمت بفروشند و استفاده کمی در نظر بگیرند، ولی بعضی از آنها که به دلایلی مخالف چاپ و نشر این رساله بودند، بنای بدگویی با ایشان را گذاشتند که با بی‌اعتنایی و استقامت مرحوم علامه بی‌اثر گردید.

چاپ‌های اول و دوم توضیح‌المسائل به علت مخالفت بعضی از کتاب فروش‌ها و عدم آشنایی مردم با آن پیشرفت چندانی نداشت؛ ولی بعد از آشنا شدن مردم با آن، جای خود را باز کرد و پیش از فوت مرحوم آقای بروجردی با استقبال گسترده مردم مورد تجدید چاپ قرار گرفت.

در این اوقات بنده در نجف اشرف مشرف بودم. مرحوم علامه کتبا به حقیر امر کردند که خدمت آقایان مراجع نجف رفته از آنها بخواهم که توضیح‌المسائل را حاشیه بنزند. استدعای مرحوم علامه را خدمت آقایان مراجع عرضه داشتم. آنها پذیرفتند. طولی نکشید که رساله‌های مراجع با درج فتاوی‌ای آنان در توضیح

المسائل چاپ و منتشر گردید سپس رساله توضیح المسائل با حواشی ۹ نفر از مراجع چاپ و در دسترس مقلدین قرار گرفت.

از این جهت که رساله توضیح المسائل تقریباً یک دوره مسائل فقهی مورد ابتلا را واجد است و از لحاظ روانی عبارات هم امتیاز دارد و مورد قبول و تأیید مراجع بزرگ و عالی قدر شیعه بوده، می‌توان حدس زد که تا آینده‌های دور به همین شکل با حواشی مراجع وقت باقی بماند.

سبب تألیف توضیح المسائل

بسیاری از عبارات رساله‌های عملیه‌ی قدیم سنگین و نارسا و دور از فهم عامه‌ی مردم بود؛ به طوری که حتی فهم آن برای اهل علم هم سهل و آسان نبود. بر این اساس مردم متدین که با اصطلاحات علمی فقه آشنایی نداشتند، از استفاده‌ی آن رساله‌ها محروم بودند. تنها مسأله‌گوهای که در مجالس روضه‌خوانی و توسل به ائمه اطهار مسأله می‌گفتند، به سؤالات آنها پاسخ می‌دادند و این مقدار برای آنها کافی نبود و بسیاری از پرسش‌های دینی آنها بلا جواب می‌ماند.

آقای علامه تصمیم گرفتند رساله‌ی جامع الفروع را ساده کنند سه سال طول کشید تا رساله‌ی آقای بروجردی را به صورت توضیح المسائل درآورند. در این کار از خیلی‌ها کمک گرفتند مثل آقای عابدی، آقای بهشتی، آقای قدوسی، آقای اخلاقی و... مسائلی را که نوشته بودند می‌دادند به افراد می‌گفتند: این را بخوان ببین می‌فهمی؟ تا این که توضیح المسائل به اتمام رسید. حالا می‌خواستند آن را به تأیید آقای بروجردی برسانند. آقای بروجردی تابستان‌ها می‌رفتند و شنبه که جای خنکی است در اطراف قم. من پیش آقای علامه درس می‌خواندم. آقای

علامه تصمیم گرفتند بروند و شنوه خدمت آقای بروجردی و رساله را ارائه بدهند و ایشان تأیید کنند و این هم مدتی طول می کشید. من گفتم: آقای علامه اجازه بدهید من هم با شما بیایم تا درس تعطیل نشود؟ ایشان قبول کردند و دو نفری بدون خانواده رفتیم و شنوه. حدود دو ماه طول کشید. ایشان مرتب دنبال کارش بیش آقای بروجردی می رفت و من هم سرگرم کارهای خودم بودم.^۱

آقای علامه معمولاً تابستان ها می آمدند باغ نوونک، چادر می زدند و دو سه ماه می ماندند. ما هم در سنین نوجوانی، خیلی دوست داشتیم آقای علامه ما را صدا بزند و با ما صحبت داشته باشد. رفتارهای ایشان برای ما جالب و جاذب بود. ایشان هر روز سر ساعت معین می آمدند کنار چشمه ای که انتهای باغ بود، پتویی پهن می کردند و مشغول مطالعه می شدند. ما هم دنبال بازی خودمان بودیم ولی کارهای آقای علامه را زیر نظر داشتیم و می دیدیم که ایشان منظم و دقیق سر یک ساعت می آید، می نشیند و مطالعه می کند.

پس از چندی آقای علامه ما را دعوت کرد که پیش ایشان قرآن بخوانیم ما هم با چهار پنج تا بچه ی دیگر رفتیم. ایشان به ما گفت: اگر می خواهید باید نمازتان درست باشد. بعد حمد و سوره های ما را یکی یکی درست کرد و با شوخی و شیرین زبانی و صحبت های کودکانه ما را جذب کرد. ما دوست داشتیم که وقت بیشتری بگذاریم. آقای علامه وقتی دید ما مشتاق هستیم گفت: دوست دارید درس های دیگر غیر از قرآن را هم بخوانیم؟ گفتیم: بله از خدا می خواهیم. ایشان کتاب توحید مفضل را برای همه خرید و شروع کرد به درس دادن آن. یک هفته که گذشت، گفت: رساله هم اگر بخوانیم بد نیست. رساله ی جامع الفروع را هم گرفت و

آورد و ما هم قرآن خواندیم، هم توحید مفضل و هم احکام، ولی توحید مفضل را چون زیربنای اعتقادی داشت مقدم می‌داشت بر رساله. چون توحید مفضل و جامع‌الفروع برای ما ثقیل بود، ایشان عبارت‌ها را سطر سطر می‌خواند، بعد خودش برای ما به طور ساده بیان می‌کرد تا ما بفهمیم. همان موقع می‌گفت: عجب آخر این چه جور نوشته‌ای است؟ کی این را می‌فهمد؟ چرا باید علمای ما مسائلی دینی را این‌گونه به مردم منتقل کنند؟ من باید رساله را ساده‌اش کنم که همه بفهمند. وقتی پاییز درس ما تعطیل شد ایشان تصمیم گرفتند توحید مفضل را ساده کنند. تابستان بعد راه خدانشناسی را که ساده شده‌ی توحید مفضل بود آوردند، البته خطی بود و هنوز چاپ نشده بود و به ما درس دادند. کم‌کم ما علاقه بیشتری پیدا کردیم به دروس دینی. تا این‌که ایشان درونک برای جوان‌ها جلسات هفتگی راه انداختند. هر هفته منزل کسی بود و بعد رحل و قرآن خریدند و دعوت کردند همه‌ی اهالی می‌آمدند. یکی یکی قرآن می‌خواند و از بازار تهران هم استاد تجوید و قرائت قرآنی دعوت کرده بودند که او درس می‌داد و ما هم قرآن را با سبک ایشان می‌خواندیم و بعد از قرآن هم سخنران‌هایی از تهران دعوت کرده بودند مثل حاج آقای مجتهدی و حاج حسین خندق‌آبادی، هر کدام ده، بیست روز می‌آمدند که خوب یادم هست اهالی ونک که معمولاً جلوی قهوه‌خانه جمع می‌شدند از یک دیگر حمد و سوره می‌پرسیدند و نمازشان را درست می‌کردند. این به خاطر همان جلسات هفتگی بود. قرائت قرآن هم که اول با ایشان شروع کردیم، اصرار داشت بر این‌که صفحه‌ی اول را ما خیلی خوب همه چیزش را یاد بگیریم و تجوید و تلفظ آن را خوب کار کنیم بعد برویم صفحه‌ی دوم و همین باعث شد که ما قرآن را از همان اول با تلفظ صحیح و تجوید و قواعد عربی بیاموزیم. ما وقتی صفحه‌ی اول و دوم را این‌طور یاد گرفتیم، صفحات بعدی برای

ما آسان و روان بود. در این جلسه‌ها حدود ۴۰ نفر می‌آمدند و اتاق پر می‌شد. البته جوان‌ها بیشتر استقبال می‌کردند ولی مسن‌ترها هم می‌آمدند. تابستان‌ها که ایشان به ونک می‌آمدند، جلسات تقویت می‌شد بعد که ایشان برای درس به قم می‌رفتند این جلسات با حضور پدرشان و کسانی که دعوت می‌شدند، در منازل ادامه پیدا می‌کرد که حدود ۵ سال ادامه داشت و خیلی هم در ونک مؤثر بود.

حجة الاسلام والمسلمین شیخ یحیی عابدی (ص ۱۶۴)

سال ۱۳۳۲ بعد از تابستان من از زنجان به قم برگشتم. رفتم سراغ ایشان تا من را دید گفت: تکلیف عوض شد غیر از درس آقای بروجردی همه چیز تعطیل. آن هم چون جنبه‌ی آموزندگی اخلاقی دارد. من امسال رفتم ونک دیدم مردم رساله را نمی‌فهمند. باید بنشینیم آن را آسان کنیم، ما بحث اجتهاد و تقلید رساله را به اتفاق آقای اخلاقی و مرحوم قدوسی اصلاح کردیم. ایشان آن را برد پیش آقای بروجردی و گفت: رساله‌ی مجمع‌المسائل شما مشکل است و مردم آن را نمی‌فهمند ما می‌خواهیم آن را ساده کنیم. بحث اجتهاد و تقلیدش آماده شده آن را ملاحظه فرمایید. آقای بروجردی فرموده بود: همه‌ی رساله را بنویسید بعد بیاورید پیش من. کسی که بیشتر از همه در توضیح المسائل کار کرد، از لحاظ کار علمی من بودم و کسی که زحمت زیاد کشید خانم ایشان بود.

آقای قدوسی، آقای اخلاقی، آقای نجف‌آبادی را وادار می‌کرد می‌رفتند مجمع‌المسائل و جامع‌الفروع را مطالعه می‌کردند و تا حدودی ساده می‌نمودند و می‌آوردند بعد ایشان هفته‌ای یک روز می‌آمد تهران پیش حاج شیخ محمد آخوندی می‌گفت: این آدم چیزفهمی است من می‌روم خانه‌اش عبارت را می‌خوانم

او فکر می‌کند بعد می‌گوید: این کلمه این جور باشد بهتر است. بعضی جاهای توضیح‌المسائل به تحقیق ده بار عوض شده است یعنی ما می‌نوشتیم می‌دیدیم نشد، خط می‌زدیم. ایشان می‌برد پیش خانم، خانم هم با این که بچه شیر می‌داد و گرفتار بود، دوباره آنها را پاک نویس می‌کرد بعد که از نقطه نظر ما و ایشان منقح می‌شد می‌داد به آقای علی‌اصغر فقیهی. ایشان از لحاظ ادبی نظرانی می‌داد و خیلی جاهایش را عوض می‌کرد. بعد از همه‌ی این‌ها چون خط من خوب بود آن را می‌داد من پاک نویس می‌کردم.

بدین ترتیب توضیح‌المسائل تمام شد. آن را برای تأیید خدمت آقای بروجردی دادند. ایشان خودش وقت نمی‌کرد مطالعه کند آن را در اختیار اطرافیان می‌گذاشت. آقای علامه می‌رفت آن جا تا مطالب را جا بیندازد. بالاخره خیلی طول کشید تا به تأیید آقای بروجردی رضوان‌الله تعالی علیه رسید.

آقای حاج حسین مصدقی کاغذ فروش بود. دکانش کنار در غربی مسجد جامع بازار قرار داشت. ایشان بانی چاپ توضیح‌المسائل شد و از آن هزار جلد چاپ کرد. چه قدر زحمت کشیده شد که این هزار جلد فروش رود و پول آقای مصدقی داده شود. بعضی از طلبه‌ها که آقای علامه آنها را می‌شناخت وقتی برای تبلیغ می‌رفتند از این رساله‌ها به آنان می‌داد که ببرند و بفروشند. کم کم توضیح‌المسائل جا باز کرد و تجدید چاپ شد. الان متأسفانه از بس فتاوی مراجع را در بین آن عبارات نسبتاً شیوا اضافه کرده‌اند، رساله‌ها مشوه شده و باید تجدید نظر شود و یک گروه چهارپنج نفری باید آن را از نو بنویسند.^۱

حجة الاسلام شیخ حسن پهلوانی تهرانی (ص ۱۸۰)

ایشان وقتی رساله‌ی توضیح المسائل را می‌نوشتند شخصی به ایشان گفت: در نهایت باید این رساله را به امضای بروجردی برسانید و شما نمی‌توانید این کار را بکنید. ایشان خیلی راحت جواب داد که ما کار خودمان را می‌کنیم شد، شد؛ نشد، نشد. ولی برای ایشان کاملاً روشن بود و چنان در دل اطرافیان آقای بروجردی رفت و با آنها خلط پیدا کرد که خیلی راحت رساله را به امضای آقای بروجردی رساند. ایشان برکاری که می‌خواست بکند حاکم بود. ایشان سحریان داشت و مسائلی را که بعضی محال می‌دانستند ایشان موفق شد آن را انجام دهد.^۱

آیت الله العظمی شیخ علی صافی گلپایگانی (ص ۱۸۲)

آقای علامه زمانی که قم بودند توضیح المسائل آیت الله بروجردی را تألیف کردند. یاد می‌آید که چند نفر به ایشان کمک می‌کردند از جمله آقای فقیهی که مرد فاضلی بود و ترجمه‌ی خوبی از نهج البلاغه دارد. آقای بروجردی دستور داد چند نفر توضیح المسائل را ببینند چون اولین دفعه‌ای بود که رساله جامع الفروع ایشان تغییر شکل پیدا می‌کرد. در هر صورت توضیح المسائل رساله‌ی خوبی است و رواج دارد. رساله‌ی ما هم همین توضیح المسائل است.^۲

حجة الاسلام و المسلمین آقای شیخ هادی محدث زاده (ص ۱۹۳)

من معتقد بودم گفتن احکام خاص فقها است و کسی حق ندارد مسأله بگوید مگر که فقیه باشد. مثل آقای شیخ مهدی واعظ که در مشهد خیلی برجسته بود و

۱. همان، ص ۱۸۰.

۲. همان، ص ۱۸۲.

قبل از منبر مسأله می‌گفت. در کنار امثال ایشان قشری در جامعه پدید آمده بودند به نام مسأله‌گو که عامی‌تر از همه بودند و چیزهایی من درآوردی و عوام فریبانه می‌گفتند. یک خدمت بزرگ آقای علامه تألیف توضیح‌المسائل بود. توضیح‌المسائل به نظر من جامعه‌ی ما را پنجاه سال جلو برد و اگر نبود، قشر تحصیل کرده‌ی دانشگاهی بیست سی ساله اخیر، بهره‌گیری از رساله‌های گذشته در ظرف حوصله‌اش نبود. توضیح‌المسائل آن قشر مسأله‌گویی بی‌سواد را جمع کرد و این خدمت ناشناخته و ناپیدا برای من خیلی ارزش داشت و می‌دیدم ایشان با این خدمت بزرگ اسم خودش را روی رساله ننوشته است و این از اخلاص ایشان بود.^۱

آیت‌الله العظمی شیخ جعفر سبحانی (ص ۲۰۱)

ایشان می‌گفت: این چه رساله‌هایی است که نوشته شده؟ آن را پیش عالمی بردم نتوانست معنا کند. این باعث شد که ایشان تصمیم گرفت رساله‌ی توضیح‌المسائل آقای بروجردی را با همکاری مرحوم آقای فقیهی و جمعی دیگر بنویسد؛ وقتی رساله آماد شد، آن را پیش آقای بروجردی برد. آقای بروجردی گروهی را مأمور کردند که آن را مطالعه کنند و با فتوای ایشان تطبیق دهند. پس از تأیید و چاپ توضیح‌المسائل آقای بروجردی خیلی خوشحال شدند و گفتند: این رساله به اطراف رفته است و برای من نامه‌هایی آمده که خیلی اظهار خوشبختی کرده‌اند. مرحوم علامه یک قرآن حق التألیف نگرفت و الان هم این شجره‌ی طیبه میوه‌ی خودش را می‌دهد. عالمی در تهران کتابی بر رد توضیح‌المسائل ایشان نوشت ولی ایشان اصلاً اعتنا نکرد.^۲

۱. همان، ص ۱۹۳.

۲. همان، ص ۲۰۱.

آیت الله شیخ مرتضی تهرانی (ص ۲۱۲)

من قم منزل ایشان رفتم. یک اتاق دو در سه بود با یک تخت. این اتاق فرش و گلیم هم نداشت. ایشان مشغول نوشتن توضیح المسائل بودند. با یک دسته کاغذ و مداد و پاک کن و جامع الفروع مرحوم آقای بروجردی. گاهی این ها را می گذاشتند داخل یک دستمال می رفتند بیرون شهر به طرف صفائیه که آن موقع بیابان بود و عصر برمی گشتند چه قدر زحمت می کشیدند تا توضیح المسائل به این صورت درآمد و بعد هم به نظر مرحوم آیت الله بروجردی رساندند و ایشان هم پسندیدند. ایشان فرمودند: من دیدم که جامع الفروع را عوام نمی فهمند و فهم آن برایشان مشکل است و آن قدر انگیزه هم ندارند که بروند نزد علما بیاموزند. تصمیم گرفتم رساله ی فارسی عملیه را آن قدر آسان و روان بنویسم که هر کس آن را بخواند بتواند به تکالیف شرعی خودش دست پیدا کند.

آقای حاج ابوالفضل کرداحمدی (ص ۲۲۷)

یکی از خدمات ایشان که واقعا کم نظیر است، تألیف توضیح المسائل است. مراجع در قدیم رساله های عملیه را طوری می نوشتند که برای افراد معمولی قابل فهم نبود. ایشان رساله ی آیت الله بروجردی را به صورت توضیح المسائل درآورد و به تأیید آقای بروجردی رساند. اما مهم این جاست که حق چاپ آن را به خودش اختصاص نداد و اجازه داد هر کس خواست آن را چاپ کند و بفروشد، در حالی که افراد عموماً پشت تألیفات خود می نویسند: «حق چاپ محفوظ» ولی ایشان این کار را نکرد.^۱

آیت‌الله شیخ ابوالقاسم خزعلی (ص ۲۶۵)

من یک مطلب در پشتکار آقای علامه نقل می‌کنم. فهم رساله‌های فارسی در قدیم برای مردم مشکل بود. ایشان ۲ سال در خانه نشست و از اول رساله تا آخر همه را با بیان ساده و رعایت قواعد ادبی بازنویسی کرد. یک بار از تهران به قم می‌رفت که عصر برگردد. قبل از ظهر برگشت، گفتند: شما که می‌خواستی بروی قم. گفت: داشتم می‌رفتم، در راه قم نمونه‌های چاپ شده را نگاه می‌کردم، دیدم یک «واو» زیاد است از ماشین پیاده شدم، آمدم این طرف جاده دوباره سوار شدم برگشتم تهران، به چاپخانه رفتم، گفتم: ماشین چاپ را نگه داشته و آن «واو» اضافه را بر ندارد. شما آدم با این جدیت سراغ دارید؟ ایشان به مسئول چاپخانه گفته بود: باید رساله‌ی آقای بروجردی مرجع تقلید شیعیان جهان بی‌غلط چاپ شود. او می‌گوید: مگر یک کتاب ۴۰۰ صفحه‌ای بی‌غلط می‌شود؟ ایشان می‌گوید: آیا یک صفحه می‌شود بی‌غلط باشد؟ او می‌گوید: بله ایشان می‌گوید: شما یک صفحه بدهید من غلط‌گیری می‌کنم. به این ترتیب کتاب توضیح‌المسائل بی‌غلط و مطابق ادبیات فارسی و همه کس فهم از چاپ درآمد. بعد هم پشت آن نوشت تألیف علی‌اصغر کرباسچیان، به طوری که خیلی‌ها نمی‌دانند این توضیح‌المسائل را چه کسی نوشته و چاپ کرده؟^۱

آیت‌الله شیخ اکبرهاشمی رفسنجانی (ص ۲۶۸)

اولین کار عملی که ما را با ایشان در قم آشنا کرد، نوشتن توضیح‌المسائل بود. تا آن زمان رساله‌های عملیه به صورت فعلی با شماره و منظم نبود. حتی ما طلبه‌ها وقتی می‌خواستیم مسأله‌ای را پیدا کنیم، باید وقت صرف می‌کردیم تا به آن

برسیم. آقای علامه ابتکاری زد و به فکر افتاد رساله‌ی عملیه‌ی آقای بروجردی را به صورت توضیح المسائل درآورد و من زود متوجه شدم این کار خوبی است و برای همه‌ی مردم مفید است. در این مورد یک مقدار با ایشان هم کار کردم، این همکاری ما را به ایشان نزدیک‌تر کرد؛ البته من به عنوان یک طلبه‌ی جوان و ایشان به عنوان یک مدرس فاضل.^۱

آیت الله سید جمال الدین دین پرور (ص ۳۲۰)

آقای علامه ما را در جریان کارهای خودشان قرار می‌دادند. این هم نکته‌ای است که اگر کسی را مورد تعلیم و تربیت قرار می‌دهد، رها نکند و در فرصت‌ها و مواقع مقتضی به بهانه‌های مختلف با او ارتباط برقرار کند. مثلاً زمانی که ما قم بودیم، تابستان‌ها می‌آمدیم تهران. ایشان مشغول تدوین توضیح المسائل بودند. از ما دعوت کردند که برویم به ایشان کمک کنیم. در نوروزخان منزلی بود که می‌رفتیم با راهنمایی ایشان توضیح المسائل را پاک نویس می‌کردیم.^۲

آیت الله شیخ محمدرضا مهدوی کنی

آن موقع که ما قم بودیم، می‌شنیدیم آقای علامه کار بسیار بزرگ و مفیدی را انجام داده است. رساله‌های عملیه در آن زمان برای عموم مردم قابل فهم نبود و عبارات فقهی مشکل و کلماتی مثل علی الاقوی و علی الاحوط داشت. ایشان آن را به صورت ساده و روان به اسم توضیح المسائل تنظیم و چاپ کردند و این الگویی شد برای رساله‌های آقایان مراجع بعدی. این کار واقعا تحولی در حوزه‌ها بود و به

۱. همان، ص ۲۶۸.

۲. همان، ص ۳۲۰.

نظر من غیر مستقیم حتی در درس فقه و تربیت طلاب اثر گذاشت. یعنی طلبه‌ای تربیت کنید که وقتی می‌خواه برود با مردم صحبت کند، فتوی نقل کند، مسئله‌ای بگوید یا حدیثی بخواند طوری حرف بزند که مردم بفهمند. متأسفانه تأثیر کار آقای علامه به خوبی تبلیغ و تبیین نشد و این مسأله‌ی کوچکی نبود و آن را باید حتماً به عنوان یک اثر مهم در تحول حوزه و تعلیم و تعلم مسائل شرعی تلقی کرد. در آن زمان اگر کسی می‌خواست در حوزه حرف جدید و قابل فهم برای عموم بزند، پذیرفته نمی‌شد. اگر مرحوم شهید مطهری و به تبع ایشان ماها دنبال تحولی در حوزه بودیم که طرفداران زیادی نداشت، مرحوم آقای علامه با نوشتن توضیح‌المسائل یک کار عملی کردند و یک اثر پایداری از خود به جا گذاشتند. این کار (نه فقط به عنوان رساله که آن هم مهم‌تر بود) اثر مهم‌تری داشت و آن تحول فکری، فرهنگی و ادبی در حوزه بود. در همان زمان هم عده‌ای با کار ایشان مخالفت می‌کردند ولی استقامت ایشان و تأیید آیت‌الله بروجردی باعث شد این اثر ماندگار شود.

آیت‌الله شیخ مهدی قاضی خرم‌آبادی

آقای علامه در حوزه نقش مهمی داشت. در آن زمان رساله‌های فارسی مغلق بود و لغات سنگین و غلط‌های زیادی داشت. آقای علامه آمد و رساله‌ی آقای بروجردی را تنظیم و ویرایش و تحت عنوان توضیح‌المسائل چاپ کرد. بعد از آقای بروجردی همه‌ی مراجع تقلید، رساله‌ی خود را همین توضیح‌المسائل قرار دادند و بر آن حاشیه زدند. آقای علامه اگر می‌خواست می‌توانست از چاپ توضیح‌المسائل میلیون‌ها تومان سود ببرد ولی این کار را نکرد.

یکی از جهات ممیزه‌ی ایشان این بود که به مقدار توان کار قبول می‌کرد و به

خیلی چیزها می‌گفت نه. ایشان می‌گفت: این چه رساله‌هایی است که نوشته شده؟ آن را پیش عالمی بردم نتوانست معنا کند. این باعث شد که ایشان تصمیم گرفت رساله‌ی توضیح المسائل آقای بروجردی را با همکاری مرحوم آقای فقیهی و جمعی دیگر بنویسد؛ وقتی رساله آماد شد، آن را پیش آقای بروجردی برد. آقای بروجردی گروهی را مأمور کردند که بنده جزئی آن گروه بودم، آن را مطالعه کنند و با فتوای ایشان تطبیق دهند. پس از تأیید و چاپ توضیح المسائل آقای بروجردی خیلی خوشحال شدند و گفتند: این رساله به اطراف رفته است و برای من نامه‌هایی آمده که خیلی اظهار خوشبختی کرده‌اند. مرحوم علامه یک قرآن حق التالیف نگرفت و الان هم این شجره‌ی طیبه میوه‌ی خودش را می‌دهد. عالمی در تهران کتابی برد توضیح المسائل ایشان نوشت ولی ایشان اصلاً اعتنا نکرد.^۱

دیدگاه مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ علی اصغر فقیهی

در مورد توضیح المسائل در گفتگویی که مجله کوثر در سال ۱۳۹۰ توسط محمد مهدی عارفی و عبدالرحیم حجتی صورت گرفت چنین آمده است: در زمان آیت الله بروجردی رحمته الله به دستور ایشان متن رساله عملیه را به صورتی ساده به کمک آقای علامه کرباسچیان که از اصحاب ایشان بود نوشتم.^۲ با توجه به مطالبی که قبلاً گفته شد به نظر می‌رسد منظور مرحوم فقیهی همان پاک نویس نهایی باشد زیرا گفته شده چون قلم مرحوم فقیهی قوی بود، پاک نویس نهایی با ایشان بود.

ایشان جزء یاران خاص آیت الله العظمی بروجردی بودند و طبق مصاحبه که با

۱. همان، ص ۲۰۱.

۲. همان مدرک.

مجله کوثر با ایشان صورت گرفت می‌گویند: تألیف دیگر کتابی است درباره قواعد املاء و انشاء که در سال ۱۳۳۰ به پیشنهاد عده‌ای از معلمان و دبیران نوشتم. پس از تأسیس مدرسه دین و دانش توسط آیت‌الله شهید دکتر بهشتی تدریس جغرافیای کشورهای اسلامی و تاریخ اسلام به من واگذار شد این دو ماه درس نخستین بار بود که در دبیرستان تدریس می‌شد لذا من اول مطالب را تقریر می‌کردم بعد خلاصه آن را برای دانش‌آموزان می‌گفتم و آنها می‌نوشتند بعد این نوشته‌هایم به صورت کتاب چاپ شد. فقیهی مرد علمی بود و از طرفی هم ادبیات فارسی خوبی هم داشته مرحوم علامه کرباسچیان نسخه نهایی را به مرحوم فقیهی می‌داده و ایشان پاک نویس می‌کرد پس تنافی بین بیان مرحوم فقیهی و مرحوم کرباسچیان نخواهد بود.

مرحوم آقای بروجردی و ابداع رساله توضیح المسائل

در یکی از سال‌ها به اتفاق آقای بروجردی به وشنوه رفتیم. یک سری کارهای تحقیق مربوط به علم رجال را که در قم با آن مرحوم شروع کرده بودیم در «وشنوه» ادامه دادیم. کار دیگری که انجام دادیم، تصحیح و تنظیم رساله توضیح المسائل بود. در واقع رساله‌های عملیه سابق را که با زبانی مغلق و مندمج تألیف شده بود، به زبان ساده‌تری که قابل فهم عموم باشد تنظیم شد و این کار هم از ابداعات مرحوم آقای بروجردی بود. البته پیش نویس اولیه توضیح المسائل، به قلم علامه کرباسچیان که مدرسه علوی^۱ تهران را اداره می‌کردند، نوشته شد و در اختیار

۱. دبیرستان علوی، مرکز آموزشی بود که در سال ۱۳۳۵ شمسی توسط چند نفر متدینین برای آموزش و پرورش دانش‌آموزان در زمانی که اغلب مدارس محتوای غیراسلامی و یا ضد اسلامی داشتند، تأسیس شد. برنامه این دبیرستان علاوه بر برنامه‌های مدارس دیگر، آموزش قرآن و آشنا کردن دانش‌آموزان با معارف

مرحوم آقای بروجردی گذاشتند. ایشان هم قضیه را به من محول کردند. من هم عرض کردم که به تنهایی از عهده این کار بر نمی آیم. ایشان هم اجازه دادند که من هیأتی را برای این منظور انتخاب کنم. من آقای شمس الدین همشیره زاده و برادر داماد آقای بروجردی، آقای سید حسن مدرسی که با نوه مرحوم آقا شیخ عبدالکریم وصلت کرده بود بعد هم به کرج نقل مکان کرد و نیز آقای شیخ محمد موحدی که استفتائات و پاسخ آنها را در دفتر مخصوصی ثبت می کرد انتخاب کردم. از قضا دفتری که آقای موحدی تنظیم کرده بود، هنوز هم موجود است. البته ایشان بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی وارد دستگاه آقای نجفی شد و وجهش این بود که با نظریات آقای بروجردی آشنایی داشت. در تشکیلات مرحوم آقای نجفی هم برنامه این بود که به استفتائات به گونه ای پاسخ داده شود که مخالفتی با نظرات مرحوم آقای بروجردی نداشته باشد.

به هر حال، با همکاری افراد فوق و تحت سرپرستی من، رساله توضیح المسائل آقای بروجردی مرور شد. از جهت زمانی، این کار به درازا کشید؛ چرا که لازم بود برای کنترل برخی از مسائل خدمت خود آن مرحوم برسیم و مطالب و اشکالات را با ایشان در میان گذاریم. شاید بیش از یک سال روی توضیح المسائل کار کردیم تا

اسلامی بود. مدیریت این مدرسه به عهده آقایان کرباسچیان، معروف به علامه روزبه بود. تعدادی از تحصیل کردگان این مدرسه به انجمن حجتیه و یا سازمان مجاهدین خلق (منافقین) پیوستند. بنیانگذاران آن به خاطر ادامه حیات خود معتقد به عدم دخالت در امور سیاسی بودند و با هرگونه اقدام و گرایش سیاسی در داخل و خارج مدرسه مخالفت می شد و اگر کسی حتی فکر حرکت علیه رژیم ستمشاهی را در ذهن داشت اخراج می شد. مدیریت خشک و غیرقابل انعطاف آن باعث انحراف فکری و انفجار شاگردان به خصوص پس از پایان تحصیلات می شد. برخی معتقدند که کارگران اصلی دبیرستان علوی، تشکیلات انجمن حجتیه بودند و طیف وسیعی از شاگردان با هدایت در محیط مدرسه جذب انجمن می شدند.

فتاوی جدید ایشان را بگنجانیم و خلاصه کلام این که به کیفیتی که عرض شد، تحقیق روی مباحث رجالی ایشان و نیز رساله توضیح‌المسائل آن مرحوم را ادامه دادیم. البته به تدریج وقتی برنامه‌های ایشان در ارتباط با مرجعیت عامه بیشتر و فشرده‌تر شد، امکان این که بخواهیم هر روز صبح خدمت ایشان برسیم و چند ساعت به اتفاق تحقیق کنیم، وجود نداشت. همین امر باعث شد که بعضی نوشته‌های رجالی ایشان به آن مرحله‌ای که قابل چاپ باشد نرسد، لذا ایشان در زمان حیاتشان اجازه چاپ آن را ندادند.^۱ بعد از این که دیدگاه‌ها و بیانات کسانی که در توضیح‌المسائل نقش مهم و حضوری داشتند را بیان داشتیم اعم از کسانی که در ساده‌سازی نقش داشتند و کسانی که در مقابله با فتوا نقش داشته‌اند و کسانی که در تأیید نهایی نقش داشتند را ایراد کردیم. اکنون بیان کسانی را نقل می‌کنیم که شاگرد علامه بودند و در هنگام تدوین توضیح‌المسائل اگر چه در آن عصر به حدی نبودند که با علامه کمک کنند ولی چون جزء شاگردان علامه بودند در جریان کار علامه قرار داشتند و از آن زمان خبر دارند. گزارشها و دیدگاه‌های آنان را بازگویی کنیم.

استاد فرزانه علامه کرباسچیان از خود هیچ نگفت و رساله عملیه توضیح‌المسائل را با تلاش و دقت فراوان پدید آورد اما نام خود را بر آن ننوشت.^۲ در مقدمه کتاب یاد نامه استاد آمده است در یازده سالی که ما در قم خدمت آقای بروجردی بودیم. تابستان‌ها می‌آمدیم به ونک آنجا باغی بود چادر می‌زدیم و این سه ماه در آنجا بودیم. یک روز به یکی از اهالی گفتم: شما یک رساله بخیرید

۱. هفتاد سال خاطره از آیت‌الله سید بدلا، تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ تهران.

۲. یاد استاد علامه کرباسچیان در حدیث دیگران، ص ۱۳، مرکز تدوین آثار علامه کرباسچیان، چاپ

۱۳۸۸ ه ش، چاپ آفاق.

بخوانید (این ماجرا مربوط به ۴۰ سال قبل است که بنده در سن ۳۷ بودم) اورفت و رساله‌ای به ۷ تومان خرید. روز بعد آمد و گفت: این رساله را نمی‌فهمم بنده همین‌طور که تنها زیر درختی خوابیده بودم، با خودم گفتم: تو عمامه سرت گذاشتی و می‌خواهی بگویی من نماینده پیغمبرم در حالی که قرآن می‌گوید: «ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه».

باید به زبان مردم حرف زد. این رساله را مردم نمی‌فهمند. به یک لیسانسیه گفته بودند این رساله را شما بخوانید گفته بود شما می‌گویید رساله‌ی عملیه یعنی باید بخوانیم و عمل کنیم من که آن را نمی‌فهمم. این شخص احوط و اقوی را خوانده بود احوط و اقوی. حتی مرحوم آقای شعرانی که مجتهد و فیلسوف بود می‌فرمود: گاهی من رساله‌ی فارسی جامع‌الفروع را می‌خوانم؛ بعضی قسمت‌هایش را نمی‌فهمم، بعد برای آقای بروجرودی نامه می‌نویسم که ایشان معنی کند. این‌جا بود که فکر ساده کردن رساله در بنده قوت گرفت و با خود گفتم: باید یک رساله‌ی فارسی ساده‌ای که همه بفهمند تهیه کنیم. وقتی به قم برگشتم درس‌هایم را که می‌دادم تعطیل می‌کردم و به این کار مشغول شدم. قبل از چاپ آن را به طبقات مختلف دادیم ببینیم آنها هم می‌فهمند یا نه؟ این کار حدود دو سال طول کشید.

آقای بروجرودی دستور داد دو نفر از فضلا این توضیح‌المسائل را بخوانند و نظر بدهند. دو بار مسائل را با آنها بحث کردیم کار سنگینی بود، بعد آن مرحوم تأیید کردند. آقای مصدقی - که مرد شریفی بود و از طفولیت با ما دوست بود - گفت: من رساله را چاپ می‌کنم. بعد به بنده گفتم: شما اسمتان را روی جلد بنویسید گفتم: ممکن نیست. بالاخره صفحه آخر نوشت: به قلم یکی از محصلین حوزه‌ی علمیه‌ی قم تهیه و به همت حسین مصدقی طبع و منتشر گردید.

وقتی رساله چاپ شد، بعضی گفتند: نشر این رساله باعث می‌شود در خانه‌ی

علما بسته شود. ولی آقای بروجردی خیلی تجلیل کردند؛ به طوری که وقتی بنده یک روز خدمت ایشان رسیده بودم، فرمودند: این رساله‌ی شما هنگامه‌ای در دنیا به پا کرده است، نامه‌های از اطراف برای من می‌آید که چرا مؤلف اسم خودش را ننوشته است؟ گفتم: بنا نیست ما اسم خودمان را بنویسیم.^۱

دیدگاه دکتر سید کمال خرازی

ایشان در مقاله‌ای که به توصیف علامه کرباسچیان پرداخته در ضمن آن می‌گوید: مردی که مورد اعتماد مرجع تقلید شیعیان یعنی آیت‌الله بروجردی بود و رساله‌ی توضیح المسائل ایشان را تنظیم کرده بود از حوزه علمیه قم برخاست.^۲

دیدگاه حجة الاسلام والمسلمین حسن طارمی

ایشان در یکی از اوصاف علامه کرباسچیان می‌گوید: او به عنوان یکی از دانش آموختگان معتبر این حوزه شناخته شده تا آن جا که نوآوری او در تدوین و بازنگاری رساله‌ی عملیه مرحوم آیت‌الله بروجردی رحمته الله علیه و تألیف رساله توضیح المسائل مورد تأیید آن مرجع بزرگ قرار گرفت از آن پس تا امروز نیز همان متن و سبک در رساله‌های عملیه‌ی مراجع تقلید استمرار یافته است.^۳

دیدگاه آقای مزینی

آقای مزینی روزی خطاب به علامه کرباسچیان گفت: «خیال نکنی توضیح

۱. یاد نامه استاد، ص ۲۶.

۲. یاد نامه استاد علامه کرباسچیان، مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس مدرسه علوی جمعی از شاگردان، چاپ اول، ۱۳۸۶، انتشارات آفاق، تهران، ص ۶۳.

۳. همان مدرک، ص ۹۹.

المسائل را تونوشته‌ای و این مدرسه را توبه وجود آورده‌ای نخر همسرت این‌ها را با آن سکون و آرامش به وجود آورده است.^۱

دیدگاه دکتر سید محمد بنی‌هاشمی

ایشان ضمن مقاله‌ای با موضوع رمزتوفیق استاد علامه در تربیت می‌گوید: بعد از نوشتن رساله‌ی توضیح‌المسائل شخصی بدون اجازه ایشان آن را چاپ کرده بود. به ایشان گفتند: اگر شکایت کنید حق تألیف می‌گیرید. ایشان پرسیده بود آیا مردم از او می‌خرند؟ گفته بودند: آری. فرمود: بنابراین مردم مسلمان و متدین گشته‌اند ما هم همین را می‌خواستیم بگویید آزادانه بفروشد.^۲

دیدگاه دکتر محمد نهاوندیان

ایشان در ضمن اوصاف استاد می‌گوید: «علامه که به سبب تدوین توضیح‌المسائل امت شیعه در زمان ما در عمل به فروع دین و احکام فقهی مرهون و مدیون اوست و تمام وجودش و تعالیمش درس تقلید به احکام می‌داد.^۳

دکتر حاج جعفر خرازی

اولین کتاب بی‌غلط

آقای علامه از تألیف توضیح‌المسائل خدمت بزرگی به دنیای تشیع کردند و تمام مراجع بعدی از متن همین رساله استفاده نمودند. ایشان دو سال تمام شب و

۱. همان مدرک، ص ۱۸.

۲. همان مدرک، ص ۱۶۱.

۳. یاد استاد علامه کرباسچیان در حدیث دیگران، چاپ اول، ۱۳۸۸، آفاق، مرکز تدوی نشر آثار علامه کرباسچیان، ص ۸۷.

روز مشغول نگارش و برگردان به زبان ساده و تنظیم رساله‌ی عملیه‌ی آقای بروجردی بودند و چون معتقد بودند کار را باید به کاردان سپرد و در مورد چاپ بنده را ذی‌صلاح تشخیص می‌دادند چون کارم، کار چاپ و نشر روزنامه بود، گفتند: فلانی چه کنیم که چاپ این رساله بی‌عیب و نقص درآید؟ آن موقع وسایل مثل امروز نبود. مجهزترین چاپخانه، چاپخانه‌ی مجلس بود، که مذاکرات وکلای چاپ می‌کرد و به خودشان می‌داد. حروفش درجه‌ی یک، چاپش تمیز و کاغذش درجه یک بود. گفتم: من چاپخانه‌ای بهتر از چاپخانه مجلس سراغ ندارم. گفتند: خوب، راهش چیست؟ گفتم: شخص سردار فاخر حکمت رئیس مجلس باید دستور بدهد. گفتند: شما صحبت کنید ببینید چه می‌شود. من دیدم چون کار کاری غیرعادی است با مرحوم فلسفی ملاقات کرده گفتم: گرچه با سردار آشنایم ولی چون اینکاری مذهبی و غیرمعمولی است، ممکن است ملاحظاتی مانع شود؛ اگر شما با ایشان در این مورد مذاکره کنید، بسیار مفید است. گفت: درست می‌گویید، خیلی هم از شما ممنون‌ام که مرا در این خیر بزرگ شرکت دادید. سلام مرا خدمت آقای علامه برسانید و شما هم کار را تعقیب کنید.

از رئیس مجلس که فردی مؤدب و با سواد بود وقت گرفتم و مسأله را طرح کردم که رساله‌ای مربوط به جناب آقای بروجردی است که اخوی بنده آن را به زبان ساده‌ی فارسی برگردان کرده‌اند. گفت: به به من دلم می‌خواهد این کتاب را ببینم. گفتم: ایشان دو سال عمر شریفشان را روی این کار گذاشته‌اند و رساله‌ی جامع‌الفروع آقای بروجردی را که خیلی پیچیده و مغلق بود، تبدیل کردند به توضیح‌المسائل. گفت: به به، چه اسم خوبی ما چنین چیزی نداشتیم. حالا از دست من چه کمکی برمی‌آید؟ گفتم: بله. ما برای این کتاب چاپخانه مناسبی غیر از چاپخانه‌ی مجلس نداریم. این حرف برای او خیلی غیرمنتظره بود. دیدم رنگ عوض کرد. این عادت

همیشگی او بود و به فکر فرو رفت. خوب باید او فکر مقامات بالا را هم بکند. بالاخره هر چند این مجلس زیر نظر اوست ولی ارباب واقعی او شاه است. فکری کرد و گفت: آیا آقای بروجردی این کتاب را تأیید می کنند؟ گفتم: بله مگر غیر از این می شود؟ گفت: بسیار خوب این برای مجلس افتخاری است. ترتیب کار را می دهم. فقط آقای بروجردی یک تأیید بنویسند. گفتم: اصلاً مهر آقا روی آن است. گفت: خیلی خوب، ما در اختیاریم. من به آقای کریم آزادی رئیس چاپخانه دستور می دهم که هروقت شما خواستید کار را شروع کنید.

دیدگاه مرحوم علامه آقا بزرگ تهرانی

در مورد آن که این متن در اصل فارسی بوده است که مرحوم علامه کرباسچیان آن را با همکاران خود روان سازی نموده است یا آن که در اصل عربی بوده است و مرحوم کرباسچیان و همکاران آن را ترجمه و سپس روان سازی نموده است دو دیدگاه در گزاره تاریخ دیده می شود:

دیدگاه اول مربوط به علامه آقا بزرگ تهرانی است که ایشان معتقد است این کتاب در اصل عربی بوده است مرحوم کرباسچیان و همکاران آن را از عربی به فارسی تبدیل کرده و سپس آن را روان سازی کردند. «توضیح المسائل ترجمه الی الفارسیة عن أصلها العربی، و هو رسالته عملیة لآیت الله الحاج آقا حسین الطباطبایی البروجردی و المترجم هو الفاضل الشیخ علی اصغر محمدباقر کرباسچیان الطهران طبع به طهران سنة ۱۳۷۵ هجری قمری»^۱.

توضیح المسائل فارسی در اصل عربی بوده و آن رساله عملیه است از آیت الله حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی و مترجم آن فاضل ارجمند علی اصغر

۱. آقا بزرگ تهرانی، الذریعه الی تطالیف الشیعه، ج ۲۶/ ۱۲۲۰، دارالاحیاء التراث العربی.

محمدباقر کرباسچیان تهرانی است.

نقد دیدگاه

به نظر می‌رسد این دیدگاه به سه جهت ناتمام باشد:

۱. همان‌طوری که گفته شد علامه کرباسچیان این متن را در اصل از فارسی به آسان شدن تبدیل کرده‌اند نه آن که عربی بود و تمام کسانی که زندگی نامه کرباسچیان را نوشته به این مطلب اشاره کرده‌اند.

۲. در میان آثار بروجردی کتاب توضیح المسائل عربی وجود ندارد و هیچ یک از شاگردان و کسانی که مرتبط با مرحوم آیت‌الله بروجردی بودند به این مطلب اشاره نکردند که در اصل کتاب توضیح المسائل عربی بوده و به فارسی ترجمه شده است.

۳. تمام کسانی که واژه توضیح المسائل را بررسی کرده‌اند سرگذشت نام‌های شاگردان آیت‌الله بروجردی کسانی که زندگی نامه بروجردی را نوشته‌اند دائرة المعارف‌ها و دانش‌نامه‌هایی که این واژه را بررسی نموده‌اند چنین گزارش کرده‌اند که این کتاب در اصل فارسی بوده و مرحوم کرباسچیان آن را ساده‌نویسی نموده است.

شاید مراد مرحوم آقا بزرگ تهرانی این باشد که بعضی از قسمت‌های رساله که فارسی نبوده تبدیل به فارسی شده است سپس آن را مرحوم کرباسچیان آسان‌نویسی نموده است. والله اعلم بالصواب.

توضیح المسائل الگویی رساله‌های موجود

پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی تمامی مراجع تقلید، این رساله را الگویی خود در بیان و عرضه فتوای خویش قرار دادند. و هنوز که هنوز است با وجود این که

حدود نیم قرن از زمان نگارش رساله توضیح المسائل می‌گذرد، با همان سبک و شیوه و دسته‌بندی و نظم و نثر براساس فتوای مراجع عصر چاپ و منتشر می‌شود و در اختیار مؤمنان قرار می‌گیرد. حتی کمترین تغییر در بیان مسائل، عبارت‌ها، مثال‌ها صورت نگرفته است و تاکنون رساله‌ای که بتواند جایگزین آن گردد، از سوی مراجع ارائه نگردیده است. گرچه تلاش‌هایی در این اواخر صورت گرفته و هر کدام گام‌هایی راه گشا برداشته‌اند؛ اما رساله‌ای که بتواند با شرایط زمان حاضر با ویژگی‌های امروزه خلا رساله توضیح المسائل را پر کند، نیامده است.

از آیت‌الله بروجردی به جز این رساله، رساله‌های عملیه دیگری نیز به جا مانده که نوعاً براساس روش و سبک فتوا و نگارش فقهای پیشین است که ابتدا به آنها اشاره داریم سپس به کاستی‌های رساله توضیح المسائل در عصر حاضر خواهیم پرداخت.^۱

۵ گزارش تهیه کننده کتاب شکوه فقاہت

توضیح المسائل: مطابق با فتوای آیت‌الله سید محمدحسین بروجردی (م ۱۳۸۰ق). آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی از آنجا که به مرتبه علم و دانش و تقوای ایشان آگاه بود، وی را به عنوان مرجع اعلم پس از خود معرفی کرد. این گزینش شایسته با تأیید سایر فقها همراه شد. بدین ترتیب آیت‌الله بروجردی پس از آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی مرجعیت عامه یافت و عموم مؤمنان در امر فتوا با ایشان روی آوردند. از این رو وی برای بهره‌وری مؤمنان از نظریات فقهی او رساله‌های متفاوتی تدوین و گردآوری کرد که از جمله مهم‌ترین و سودمندترین آنها رساله توضیح المسائل بود. این اثر حتی امروزه نیز در میان مردم از جایگاه والایی برخوردار است. انگیزه نگارش این اثر ابداعی، نامطلوب بودن رساله‌های پیشین از جهات گوناگون بود.

رساله نگاری پیش از آیت‌الله بروجردی وضع نابسامانی داشت. نوشته‌های فتوایی از حیث نظم و ترتیب مطالب و نشر و سبک نگارش کاربرد اصطلاحات فقهی و فنی، دارای مشکلاتی بود و نیز از جامعیت لازم نسبت به ابواب فقه برخوردار نبود و تنها به ابواب عبادات یا چند باب فقهی، مثل طهارت، صلاة و صوم محدود بود. و ناهماهنگی‌هایی در کیفیت طرح و پیگیری مسائل مشاهده می‌شد. حتی شکل ظاهری رساله‌ها دارای کاستی‌هایی بود. از این رو با موج اعتراض و نقد و خرده‌گیری مردم به ویژه تحصیل کرده‌ها روبه‌رو بود. بدین جهات برای جبران این کاستی‌ها در زمان آیت‌الله بروجردی، گام مؤثری در راه نگارش رساله‌ای که کاستی‌های رساله‌های پیشین را نداشته باشد برداشته شد. یکی از علمای قم به نام شیخ علی‌اصغر کرباسچیان معروف به «علامه» به یاری شیخ جواد خندق آبادی و علی‌اصغر فقیهی دست به نگارش اثر فقهی فتوایی بر اساس فتاوی آیت‌الله بروجردی زدند. پس از تدوین آیت‌الله بروجردی آن را مورد تأیید خویش قرار داد.^۱

نگارش این رساله در آن زمان در نوع خود تحول ژرفی در سبک و شیوه نشر، نظم و دسته‌بندی رساله‌ها پدید آورد، و به سبب فراگیری مسائل و جامعیت ابواب و نظم و دسته‌بندی مطلوب و نثر ساده و روان، از سوی مردم به ویژه با سوادان مورد استقبال واقع شد و مقبولیت عامه یافت و در اندک زمانی نایاب گردید. این رساله در زمان حیات آیت‌الله بروجردی بارها چاپ و منتشر گردید.

دیدگاه آیت‌الله استادی درباره رساله عملیه توضیح المسائل آیت‌الله بروجردی

ایشان درباره این کتاب می‌گوید: «کسانی که رساله‌های فارسی از قبیل

مجمع الفروع را دیده باشند تصدیق می کنند که تنظیم و نیز نشر فارسی این رساله ها طوری نبود که برای عموم مقلدین قابل استفاده باشد بلکه بیشتر برای مسأله گوها کارایی داشت.

در زمان آیت الله بروجردی خدمت بسیار بزرگی که در این زمینه انجام شده تألیف کتاب توضیح المسائل با نظمی متین و نظمی در خور تحسین بود در نتیجه این خدمت رساله عملیه فارسی به صورتی درآمد که برای عموم با سوادها تا حد زیادی قابل استفاده باشد.

این خدمت ارزنده توسط حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج علی اصغر کرباسچیان معروف به علامه مؤسس مدارس علوی تهران و به کمک مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ جواد خندق آبادی تهرانی رحمه الله و نیز با کمک دانشمند محترم و استاد گرانقدر جناب آقای علی اصغر فقیهی رحمه الله صاحب تألیفات متعدد از جمله دستور زبان فارسی انجام شد که هم از نظر محتوا مطمئن و هم از نظر نشر فارسی بی اشکال باشد.

آیت الله العظمی بروجردی جهت پالایش علمی توضیح المسائل را به آقای بدلاء و همکاران می دهد. مرحوم آیت الله سید حسن بدلاء در همین مورد در کتاب هفتاد سال خاطرات خود بیان می دارد که مؤید این گفتار است. آیت الله العظمی بروجردی تنها به تدوین رساله توسط مرحوم علامه کرباسچیان و مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ جواد خندق آبادی و مرحوم آیت الله حاج علی اصغر فقیهی اکتفا نکرده است بلکه جهت پالایش علمی و دقت مسائل ادبی آن را به مرحوم بدلاء داد و از ایشان خواست تا گروه علمی را تشکیل دهد که از هر جهت به رساله نظاره کنند و جزئیات ماجر در خاطرات مرحوم آیت الله بدلاء چنین آمده است.

دیدگاه آیت‌الله سید حسین بدلاء

از ویژگی‌های علامه کرباسچیان یکی این بود که اگر تشخیص می‌داد کاری ضرورت است، دیگر کارهای خود را زمین می‌گذاشت و به آن می‌پرداخت. پیش از این رساله‌های عملیه به صورت فعلی وجود نداشت. آیت‌الله بروجردی نیز که در آن زمان مرجع تقلید بود، رساله‌ای داشت به نام جامع‌الفروع که به کار مردم عادی نمی‌آمد. علامه ضرورت بازنویسی رساله‌های عملیه را به صورتی امروزی و نثری روان، سلیس و قابل فهم همگان، دریافت. از این رو کار تدریس درس خارج خود را رها کرد و به نگارش رساله‌ی عملیه مطابق با فتوای آیت‌الله العظمی بروجردی پرداخت. هنوز هم بسیاری نمی‌دانند که نام توضیح‌المسائل و نثر و شیوه‌ی تدوین مرسوم رساله‌های عملیه کنونی اثر علامه کرباسچیان است. مراجع بعد، همین توضیح‌المسائل را مبنا قرار داده و برخی واژه‌های آن را مطابق با فتوای خود تغییر داده‌اند.

نگارش توضیح‌المسائل، دقت و وسواس بسیاری را از علامه کرباسچیان گرفت. او حتی سر سفره غذا به یادداشت جرقه‌هایی می‌پرداخت که برای بهتر شدن واژه‌ها و تعبیر این کتاب به ذهنش می‌رسید. نوشته‌های خود را نیز نزد دوستان و صاحب نظرانی می‌برد که تشخیص داده بود می‌توانند در بهبود آن مؤثر باشند و همه‌ی آن دیدگاه‌ها را مورد توجه قرار می‌داد. چنین شد که توضیح‌المسائل نوشته شد و آیت‌الله العظمی بروجردی آن را تأیید کرد. چاپ این رساله خود جریان دیگری است. علامه کرباسچیان معتقد بود که کتاب نباید حتی یک غلط داشته باشد و باید با بهترین حروف چینی، بهترین کاغذ و بهترین چاپ و به صورت امروزی پسند در اختیار مردم قرار گیرد. چاپخانه مجلس شورای ملی آن زمان بهترین چاپخانه بود که چاپ توضیح‌المسائل را به آنها سپرد. از

مسئول چاپخانه مجلس پرسید: آیا می‌شود کتاب بدون غلط چاپ شود؟ پس از پاسخ منفی پرسید: «آیا می‌شود یک صفحه کتاب بی‌غلط باشد؟» پس از پاسخ مثبت گفت: «پس می‌شود کل کتاب را یک صفحه یک صفحه بدون غلط تحویل داد!!» به خاطر همین دقت و وسواس بود که نمونه خوانی کتاب را خود بر عهده گرفت. هر روز قبل از ساعت ۸ صبح - که زمان گشایش چاپخانه بود - پشت در چاپخانه آماده بود تا نمونه‌های غلط‌گیری شده را تحویل بدهد و نمونه‌های جدید را تحویل بگیرد.

سرانجام توضیح‌المسائل چاپ شد و مورد استقبال قرار گرفت. از اخلاص علامه کرباسچیان همین بس که نام خود را به عنوان مؤلف این کتاب نیاورد. حتی زمانی آیت‌الله بروجردی به او گفت که: «از ما می‌پرسند چرا مؤلف اسم خود را بر روی اثر ننوشته است؟!» اما او در پی نام و نان نبود. حتی زمانی دریافت که شخصی، توضیح‌المسائل را به طور مخفیانه چاپ می‌کند و می‌فروشد، پرسید: «آیا مردم می‌خرند؟» این در حالی بود که نه از سهم امام بهره می‌گرفت، نه کمک مالی پدر را می‌پذیرفت و نه از کسی قرض می‌کرد. گفته بود که برخی شب‌ها گرسنه خوابیده ولی پول قرض نکرده است. در زمان طلبگی، گاهی نان خشک می‌خرد تا ارزان‌تر باشد. گفتنی است که چاپ رساله‌ی توضیح‌المسائل با دو گونه بازتاب متفاوت روبرو شد. مردم عادی از این که می‌توانستند به راحتی به احکام دین دسترسی داشته باشند خشنود بودند و اما برخی مسأله‌گوها از این ناراحت بودند که دیگر کسی از آنها مسأله نمی‌پرسد.

حداد عادل

توضیح‌المسائل: مشهورترین رساله‌های عملیه فارسی عصر حاضر، تألیف

دانشمند گرانقدر معاصر، حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر کرباسچیان معروف به علامه، مؤسس مدارس علوی تهران. نظر به این که در زمان غیبت کبرای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الکریم موضوع اجتهاد و تقلید از مهم‌ترین مسائل مورد اهتمام شیعه امامیه است، و بر مبنای آن کسانی که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، باید از مجتهد جامع‌الشرایط تقلید کنند و از مهمترین راه‌های دستیابی به نظریات و فتاوی مراجع تقلید، مراجعه به رساله عملیه آن‌هاست، ضرورت انتشار رساله‌ای که مورد استفاده عموم مقلدین باشد، امر بدیهی است بدین جهت از دیرباز رساله‌های عملیه به زبان‌های مختلف - و بیشتر عربی - منتشر می‌گردید. رساله‌ای فارسی نیز تاکنون بسیار بوده است اما بیشتر آن‌ها فقط برای کسانی مورد استفاده بوده است که به اصطلاحات فقهی و زبان عربی کم و بیش آشنایی داشته‌اند (رساله عملیه) انتشار توضیح‌المسائل تحولی در سبک و شیوه رساله‌نویسی فارسی پدید آورد و همه رساله‌های دیگر را تحت الشعاع قرار داد، و مورد استقبال عام و خاص واقع شد. توضیح‌المسائل دارای نظم و ترتیبی نوین، و نثری ساده و متین است. مسائل مهم و مورد نیاز عموم را با پرهیز از تفصیلات کم فایده در برگرفته و بیشتر ابواب فقهی - از عبادات و عقود و ایقاعات و معاملات - در آن بیان گردیده است.

مؤلف بزرگوار که خود روحانی نامداری است، و با طبقات مختلف مردم ارتباط دارد، چون وضع نامطلوب رساله‌های عملیه سابق را می‌بیند، و انتقادات افراد تحصیل کرده را - نسبت به عبارات پیچیده و کلمات و جملات نامأنوس آنها - می‌شنود، به تدوین این اثر جاودانه اقدام می‌کند، سپس تألیف خود را به نظر مرحوم آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی رسانید. ایشان از این کار به گرمی استقبال کردند و به دو نفر از معتمدین خود دستور فرمودند که تمامی آن را با دقت

مورد بررسی و تطبیق با نظرات و فتاوی ایشان قرار دهند. این کار طی دو سال انجام گردید، آنگاه مرحوم آیت الله بروجردی در آغاز رساله چنین مرقوم فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحيم. رساله شریفه توضیح المسائل را بعضی از آقایانی که محل وثوق و اطمینان اینجانب اند با فتاوی حقیر تطبیق نموده اند، عمل به آن مجزی است انشاء الله تعالی. حسین طباطبایی».

این رساله در زمان حیات آیت الله بروجردی بارها منتشر گردید و پس از درگذشت ایشان (۱۳۸۰ ق) همه مراجع تقلید بر این رساله حاشه نوشتند و اختلاف نظرهای خود را ابراز داشتند، بعضی از حواشی در اطراف صفحات کتاب به خط خوش نوشته شده و گراور گردیده اشد، و بعضی از حواشی به صورت جداگانه منتشر شده است. چنان که بعضی از فضلا به درج حواشی چند تن از مراجع بزرگ تقلید، در پاورقی های رساله اقدام کردند. اصل رساله توضیح المسائل، مشتمل بر (۲۸۴۱) مسأله است، که با مرور زمان و پیش آمدن رویدادهای نو، مسائل و یا فصول و مباحث دیگری بر آنها افزوده شده است، چنان که بعضی از رساله های متأخر مشتمل بر احکام بانک ها، بیمه، سرقتی، تشریح (کالبد شکافی) و غیره می باشد. هم چنین از سوی بعضی مراجع تقلید مختصر توضیح المسائل انتشار یافته است. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در مستدرکات الذریعة، رساله توضیح المسائل را ترجمه شده از اصل عربی معرفی کرده اند و بعضی از نویسندگان تألیف آن را به شخص مرحوم آیت الله بروجردی نسبت داده اند که این نسبت ها نادرست است.^۱

۱. دائرة المعارف شیخ، ع ۱۴۷/۵، انتشارات حکمت، چاپ اول، ۱۳۹۱، سید مهدی حائری، اندیشه، شماره ۴، ص ۲۲، اطلاعات نجفی، شماره ۴۳-۴۴، ص ۳۰۳، کیهان. زیر نظر احمد صدر، حاج سید جوادی، بهاء الدین خرم شاهی، کامران فانی.

توضیح المسائل را علامه توسط شیخ عباس اخلاقی به نجف فرستاد

سؤال: توضیح المسائل را به نجف که بردند و چگونه مراجع نجف تمایل پیدا کردند که فتاوی خود شان را با این متن تطبیق بدهند و اسم رساله‌های عملیه خود را توضیح المسائل بگذارند؟

جواب: بعد از این که در ایران در میان حوزه‌های علمیه و توده‌های مردم و دانشگاه‌ها توضیح المسائل جا افتاد و پدرم یک نامه نوشت و با آن نامه شش نسخه توضیح المسائل را به دست آقای عباس اخلاقی داد که به نجف ببرد و در آن نامه از تدوین رساله و تشویق بزرگان و جا افتادن توضیح المسائل در میان مردم گزارش داد و گفت: می‌بینید که متن خوبی هست شما هم متن رساله‌های عملیه خود را توضیح المسائل بگذارید و فتاوی خود را با متن توضیح المسائل تطبیق بدهید و اگر اختلاف جزئی هم بود آن را اصلاح کنید. وقتی مراجع نجف آقای حکیم، آقای خوئی و آقای شاهرودی و آقای میلانی و سایر مراجع متن را از دو جهت قوی یافتند و همه پیشنهادات پدرم را پذیرفتند و توضیح المسائل را متن فتاوی فارسی خود قرار دادند و یا به آن حاشیه نوشتند یا نظر خود را در پاورقی ذکر کردند و بعداً آن پاورقی و حاشیه‌ها جزء متن توضیح المسائل شدند.

سؤال: پدر شما طبق گزارش متعدد یک عالم فقیر بود چگونه توضیح المسائل را چاپ کرد، آیا از طرف بیت مرحوم آیت‌الله بروجردی کمک صورت می‌گرفت؟

جواب: بیشترین پول را مرحوم پدرم از یک از بازاری‌های تهران به اسم آقای مصدیقی به عنوان قرض می‌گرفت و هزارتا رساله را چاپ می‌کرد بعد از چاپ کتاب را به شاگردان خودش که تبلیغ می‌رفتند این طرف و آن طرف می‌داد و آنها هم به توده مردم می‌فروختند مثلاً من یادم است مرحوم پدر چندتا رساله به آقای عباس اخلاقی داد وقتی تبلیغ می‌رود رساله‌ها را بفروشد. از این طریق بدهکاری خود را پرداخت

می‌کرد.

رساله‌های عملیه کوچک برگرفته شده از توضیح المسائل بر مبنای فتوای

آیت‌الله العظمی بروجردی

چند دسته رساله‌های بزرگ بعد از توضیح المسائل طبق فتوای مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی حوزویها و دانشگاه‌ها آنها را بوجود آوردند که بعضی از آنها در دانشگاه‌ها تدریس می‌شده است و بعضی دیگر بخاطر کوچک بودن و همراه داشتن علماء و تجار آنها با خود در نظر گرفته شده است. ما آنچه را که در دست داشتیم به عنوان نمونه ذکر کردیم.

۱. رساله مختصر الاحکام که نسخه‌ای از این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

۲. تعلیمات دینی است که نسخه‌ای از این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

۳. دومین کتاب که بعد از رساله بوجود آمد و برگرفته شده از توضیح المسائل است کتاب خودآموز اسلامی (دو جلد) است که این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

۴. یکی دیگر از این کتب رساله صد مساله جدید از فتاوی حضرت آیت‌الله بروجردی است. این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

۵. یکی دیگر از این کتب رساله خلاصه المسائل یا دستور معاملات و ارث است. این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

۶. یکی دیگر از رساله‌های فارسی در آن عصر کتاب منتخب الرسائل است.

این کتاب نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

اشخاصی که در عصر مرجعیت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی رساله داشته‌اند:

اگر تاریخ مرجعیت را ورق بزنیم بخوبی به این نتیجه می‌رسیم افراد بسیاری بودند که در عصر یک مرجع بزرگ رساله عملیه داشته‌اند ولی به احترام آن مرجع از خود و آن رساله تبلیغ نمی‌کردند. مثلاً از عصر شیخ طوسی تا زمان محقق کرکی متن فتاوی فقها، نه‌ایه شیخ طوسی بود در عصر شهیدین مدتها متن کتاب لمعه، کتاب فتاوا بود. در عصر شیخ اعظم انصاری، رساله فارسی و عربی او مدتها با حاشیه شاگردان او، کتاب رساله عملیه بود.

اولین حواشی بر توضیح المسائل بعد از ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی در سال ۴۰ و ۴۱ هجری قمری . همانطوری که اشاره شد در عصر مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی شخصیت‌های علمی فراوان در حوزه علمیه قم و نجف و اصفهان و مشهد وجود داشت که صاحب رساله بودند به احترام مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی از آن رساله‌ها استفاده نکردند . بعد از فوت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی ابتدا حواشی آنان بر توضیح المسائل چاپ شد بعداً آن حواشی داخل در متن قرار گرفتند و هرکدام به اسم خود، توضیح المسائل چاپ کردند و این افراد در آن زمان زیاد بودند. ما حواشی افراد که به آنها دسترسی پیدا کردیم در اینجا ذکر می‌کنیم و آنچه که روی اول جلد آنان نوشته شده بدون دخل و تصرف در اینجا می‌آوریم:

۲۸. حاشیه توضیح المسائل؛ حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین

فی الارضین زعیم الحوزه العلمیه فقیراهل بیت العظمی آقای حاج سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی

به همت حسین مصدقی طبع و منتشر گردید.
مرکز فروش طهران بازار بین الحرمین تجارتخانه حسین مصدقی و سایر کتاب
فروشیهای معتبر. ۱۳۴۰

در اول کتاب بعد از خطبه این جملات دیده می شود و البته معلوم باشد که از
قرار نقل بعض موثقین اختلاف مختصری در نسخ این رساله شریفه موجود است و
نسخه ای را که منظور داشته ایم در چاپخانه محمود فردین چاپ شده است و عدد
صفحات آن ۴۵۸ می باشد.

و در ابتدای صفحه این جملات دیده می شود:
و در بعد عمل برساله شریفه توضیح المسائل با رعایت حواشی احقر مجزی و
مبری ذمه است ان شاء الله تعالی

و این نسخه در کتابخانه مسجد اعظم قم موجود است.
۲۹. حاشیه توضیح المسائل حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین
آیت الله العظمی فی الارضین سیدنا و مولانا الاعظم جناب آقای میرزا عبدالهادی
الحسینی الشیرازی

به همت حسین مصدقی طبع و منتشر گردید. مرکز فروش طهران بازار بین
الحرمین تجارتخانه حسین مصدقی و سایر کتابفروشی های معتبر. ۱۳۴۰ چاپخانه
محمود فردین

در اول رساله این جملات دیده می شود و عمل به رساله شریفه توضیح المسائل
با رعایت حواشی حقیر مجزی و مبره ذمه است انشاء الله. الاقل عبدالهادی
الحسینی الشیرازی

۳۰. حاشیه توضیح المسائل حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین
آیت‌الله العظمی فی الارضین سیدنا و مولانا الاعظم جناب آقای سید محمدهادی
الحسینی میلانی دام ظلّه العالی

به همت حسین مصدقی طبع و منتشر گردید.

مرکز فروش طهران بازار بین الحرمین تجارتخانه حسین مصدقی و سایر کتاب
فروشیهای معتبر ۱۳۴۰ چاپخانه رنگین. در اول این کتاب جملات قبلی وجود
دارد.

۳۱. حاشیه توضیح المسائل که مطابق است با فتوای حضرت مستطاب
حجت الاسلام والمسلمین آیت‌الله العظمی سیدنا الافخم و مولانا الاعظم الحاج
آقا حسن طباطبائی القمی متع الله المسلمین ببقائه الشریف بسعی و کوشش
حسین مصدقی طبع و منتشر گردید.

۳۲. حاشیه توضیح المسائل حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین
رئیس المله و الدین آیت‌الله تعالی فی العالمین اعلم العلماء الربانیین و خاتمه
الفقهاء و المجتهدین مدار الشیعه و منار الشریعه الاعلم الاورع الازهد محمود
الحسینی الشاهرودی ادامه الله ظلّه علی رووس المسلمین و حفظ بوجوده شریفه
جده سید المرسلین و متع الامه بطور بقاءه بالنبی و آله الطاهرین. چاپخانه قضاء
نجف. جمله عمل به این رساله نیز وجود دارد.

این نسخه نیز در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

۳۳. حاشیه توضیح المسائل حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین
آیت‌الله العظمی آقای حاج سید محمد رضا گلپایگانی متع الله المسلمین بطول
بقاء وجوده الشریف شعبان المعظم ۱۳۸۱ ه. ق.

چاپخانه علمیه قم از انتشارات کتاب فروشی طباطبائی مدرسه فیضیه قم. این نسخه در کتابخانه مسجد اعظم موجود است.

۳۴. حاشیه توضیح المسائل مطابق با فتاوی حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آیت الله فی العالمین آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی نجفی مدظله العالی بسعی و نفقه خیرالحاج جناب آقای حاج غلامعلی قوامیان بروجردی محرم الحرام ۱۳۸۱

در اول این رساله این جملات نوشته شده است
عمل برساله شریفه توضیح المسائل که مطابق است بانظار مقدسه آیت الله العظمی آقای بروجردی قدس الله سره تصدیق شده با رعایت حواشی حقیر مجزی است محرم الحرام ۱۳۸۱

این حاشیه در کتابخانه مسجد اعظم قم موجود است.
۳۵. حاشیه توضیح المسائل مطابق با فتاوی حضرت مستطاب حجت الاسلام آیت الله آقای حاجی سید محمد وحیدی دام ظلّه
میان دو آب چاپخانه زرین ۲۹ ذی الحجه الحرام ۱۳۸۱ قمری
• با حواشی عبدالله بن محمد طاهر شیرازی، سال ۱۳۸۲؟؟ با ۵۹ صفحه منتشر شده است.

• با حواشی یوسف علی بن حسن مامقانی، سال ۱۳۷۷؟؟ با ۴۰ صفحه منتشر شده است.

• با حواشی فرج الله بن موموندی کاظمی، با ۷۹ صفحه منتشر شده است.
• با حواشی کاظم بن حسن شریعتمداری، سال ۱۳۸۱؟؟ با ۶۲ صفحه منتشر شده است.

- با حواشی هاشم بن محمد آملی، با ۳۱ صفحه مطالب به صورت در جدول منتشر شده است.
- با حواشی محمد امامی شیرازی، سال ۱۳۴۳ ش. با ۷۱ صفحه منتشر شده است.
- با حواشی محمدعلی سیبویه حائری یزدی، در کربلای معلی، چاپخانه اهل بیت، سال ۱۳۴۰ ش. با ۳۸ صفحه منتشر شده است.
- با حواشی بهاء الدین بن جعفر محلاتی شیرازی منتشر شده است. پ
- با حواشی محمد رضا محقق طهرانی، با ۴۵۸ صفحه منتشر شده است.
- اثری با عنوان «رساله توضیح المسائل جامع» مطابق با فتاوی پنج مرجع منتشر شده است. مشخصات این اثر اینگونه ثبت شده که در جلد اول از ابتدا تا صفحه ۲۳۲ مطابق با فتاوی آیات حکیم و میرزا خلیل کمره‌ای مدظله می باشد. از آنجا به بعد علاوه بر فتاوی مراجع مذکور با فتاوی آیات سیدحسین بروجردی، عبدالهادی شیرازی، و سید محمود شاهرودی می باشد. در ادامه بیان می کند فتاوی میرزا خلیل کمره‌ای از رساله ایشان به نام «صراط المستقیم» جمع آوری شده است.
- با حواشی سید اسدالله نبوی دزفولی نیز منتشر شده است.
- با حواشی و تعلیقات شیخ محمد شاه آبادی که با عنوان «تعلیق بر رساله توضیح المسائل آیت‌الله بروجردی» معرفی شده است.

• توضیح المسائل آیت الله بروجردی با عنوان «نورالهدی» توسط سید محمد حسین ناشر الاسلام جزایری الیگودرزی به زبان اردو ترجمه شده است. این رساله از باب طهارت تا ارث را دارد و در سال ۱۳۶۹ ق. در هند منتشر شده است.

در متون مختلف و اطلاعات مسموع از حواشی مختلفی بر توضیح المسائل آیت الله بروجردی سخن گفته اند، اما تاکنون دسترسی به نسخه ای از این آثار برای نگارندگان سطور، جهت معرفی جامع تر حاصل نشده و تعدادی از آنها به شرح ذل است:

- با حواشی شیخ محمد تقی نجفی بروجردی در تهران منتشر شده است.
- با حواشی میرزا عبدالله مجد فقیهی بروجردی منتشر شده است.
- با حواشی سید محمد جعفر مروج جزائری شوشتری در قم منتشر شده است.
- با حواشی شیخ محمد حسن احمدی فقیه یزدی در قطع رقعی منتشر شده است.
- با حواشی سید یحیی مدرسی یزدی که ظاهراً حاشیه ایشان توسط شیخ مهدی آصفی به عربی ترجمه در مطبعه الآداب منتشر شده است.
- با حواشی شیخ منصور انصاری دزفولی

توضیح المسائل آیت الله بروجردی الگویی رساله های عملیه مراجع

بعد از فوت مرجع عالیقدر جهان تشیع مرحوم آیت الله العظمی بروجردی مراجع تقلید نسبت به الگوگیری و یا غیر الگوگیری از توضیح المسائل سه دسته شدند.

دسته اول: اول مسیر علمائی سلف را دنبال کردند هم در اسم گذاری از توضیح المسائل تقلید نکردند هم در ساده سازی متن فارسی و هم در ساده سازی محتوای

فارسی مثل علمای سلف کار کردند. این مسیر به دو دلیل جا نیفتاد و ادامه پیدا نکرد:

۱. جذابیت توضیح المسائل نسبت به ساده‌سازی متن و محتوا بود که هر کس آن را می‌خواند عاشقش می‌شد و بهتر از آن بر ذهنش خطو نمی‌کرد تا بخواهد در مقابل توضیح المسائل استاد دیگری را پیدا کند و جذابیت برایش پیدا شود. لذا جا نیفتاد.

۲. به دلیل شهرت جهانی که توضیح المسائل در دنیا پیدا کرد و این شهرت به حد بود که امروز جهان تشیع مرجع تقلید را با داشتن توضیح المسائل می‌شناسند اگر کسی مرجع تقلیدی باشد. ولی اگر توضیح المسائل نداشته باشد از طرفدارانش کم می‌شود و به آن آقا انتقاد می‌کند که چرا توضیح المسائل ندارد و اگر آن مرجع تقلید مقابله کند نسبت به این موضوع از چشم مردم و مقلدانش می‌افتند. لذا به این دو جهت کسانی که کتاب‌های خود را به توضیح المسائل انتقال ندادند جا نیفتادند.

دسته دوم: شخصیت‌های که محتوا سازی متن را از توضیح المسائل گرفتن ولی اسم آن را توضیح المسائل انتخاب نکردند. این دسته نیز به دلیل که اسم کتاب شان توضیح المسائل نیست باز هم شهرت جهانی پیدا نکردند و بعد از فوت آن مرجع فتوا به عنوان یک کتاب علمی و فتوایی باقی ماند و حتی بسیاری از فهرست نویسان کتاب‌های فارسی چه در بخش خطی و چه در بخشی چاپی آن را از قلم انداختند تنها در سایت‌ها و یا کتاب خانه شخصی آن مرجع و یا در منزل طرفداران آن مرجع ممکن است پیدا شود ولی همه جا نیست.

دسته سوم: کسانی که مسیر توضیح المسائل را ادامه دادند. این دسته سه گروه شدند: گروه اول کسانی بودند که ابتدا بر توضیح المسائل حاشیه نوشتند. بعد آن

حاشیه را جداگانه چاپ کردند بعد این حاشیه را داخل متن کردند. این دسته از مراجع تقلید زیاد بودند. رحمت الله علیهم اجمعین.

گروه دوم کسانی بودند که همین متن را تأیید می کردند و گفتند به توضیح المسائل آقای بروجردی عمل کنند. گروه سوم کسانی بودند که خودشان اجازه ندادند حاشیه آنان با سایر مراجع یکجا جمع آوری شود بلکه خود مستقلاً توضیح المسائل چاپ کردند یا جمع کنندگان حواشی به هر دلیل صلاح ندانستند که حواشی آنان در کنار کتاب سایر مراجع یکجا جمع شود. حالا آن مراجع یا از شهرت کافی برخوردار نبود یا مسائل سیاسی لحاظ بود یا سایر چیزهای دیگر. این گروه وقتی در تاریخ نگاه کنیم زیاداند و می توان گفت: چه آنان که به رحمت خدا رفتند و چه آنان که فعلاً زنده هستند در مجموع بیش از صد نفراند که این وضعیت را دارند که به عنوان نمونه به موارد اشاره می شود.

کسانی که مرحوم شده اند

۱. آیت الله شیخ محمد علی اراکی

۲. آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی

۳. آیت الله تبریزی

۴. آیت الله سلطان تبریزی

۵. آیت الله سید محمد روحانی

۶. آیت الله سید محمد خاتمی

۷. آیت الله فلسفی

۸. آیت الله سید محمد شیرازی

۹. آیت الله سید موسوی اردبیلی

۱۰. آیت‌الله شیخ حسینعلی منتظری

۱۱. آیت‌الله ملکوتی

۱۲. آیت‌الله خوانساری

۱۳. آیت‌الله شاه آبادی

۱۴. آیت‌الله خلخالی

۱۵. آیت‌الله حرم پناهی

۱۶. آیت‌الله حاج شیخ علی صافی گلپایگانی.

آنان که در قید حیات هستند زیاداند که جهت اختصار از ذکر آنان خود داری می‌شود.

گروه سوم کسانی بودند که از ابتدا فتاوی خود را داخل در متن کردند. این دسته نیز دو دسته بودند: دسته نخست کسانی بودند که هم توضیح المسائل جدا با فتاوی خود شان در نظر گرفتند و هم کسانی پیدا شد که فتاوی آن مرجع را با سایر مراجع آن عصر یک جا جمع کرد و متن و محور اصلی توضیح المسائل آقای بروجردی بود. اختلاف فتاوی در تعلیقه به این منوال چاپ شد. که اسامی این مراجع ذکر می‌شود و این کار توسط غلام حسین رحیمی اصفهانی چاپ شد اسامی آن مراجع تقلید عبارتند از:

۱. امام خمینی

محمدرضا گلپایگانی

۳. حکیم

۴. خویی

۵. شریعت مداری

۶. خوانساری

۷. مرعشی نجفی

۸. میلانی

۹. شاهرودی.

و این کار فتحی باب شد در این مورد بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی توضیح المسائل محشی نویس باب شد که بعد از فوت حضرت امام خمینی رضوان الله علیه توضیح المسائل ایشان مثل توضیح المسائل مرحوم آیت الله العظمی بروجردی محشی شد و به توضیح المسائل محشی معروف شد.

دسته سوم کسانی بودند که یا از ابتدا فتاوی خود شان را داخل در متن کردند. یا ابتدا حاشیه را جدا چاپ کردند بعداً آن حاشیه را داخل متن کردند. این دسته سوم نیز در دو دسته شدند. دسته نخست کسانی پیدا شد که فتاوی آن مرجع را با سایر مراجع دیگر در نظر گرفته به عنوان توضیح المسائل محشی چاپ شد متن توضیح المسائل مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بود و حواشی از آن آقایان. این کار بعد فوت آیت الله بروجردی تا وفات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه قطع شد. بعد از فوت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بار دیگر توضیح المسائل محشی نویس از سر گرفته شد و توضیح المسائل ایشان مثل توضیح المسائل مرحوم آیت الله العظمی بروجردی محشی شد و ابتدا جامعه مدرسین آن کتاب را محشی کرد و توسط سید بنی هاشمی به عنوان توضیح المسائل دوازده مرجع چاپ شد و الان به اسم توضیح المسائل ۱۶ مرجع دارد چاپ می کند و توضیح المسائل ۱۰ مرجع توسط موسسه مطالعاتی منتظران موعود توسط آقای حسین زاده مشهد، چاپ کرد. توضیح المسائل ۶ مرجع چاپ شد که در این عصر این کار زیاد است. ولی موسسه ای نشر آثار امام خمینی بعد از فوت حضرت امام خمینی یک مقدمه ای بر توضیح المسائل نوشته اند که مرور می کنیم

اکنون تصویر توضیح‌المسائل را که بعد از فوت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی را نگاه می‌کنم :

رساله توضیح‌المسائل که مطابق است با فتوای حضرت مستطاب حجة الاسلام و المسلمین سید العلماء والمجتهدین رئیس الملة و الدین آیت‌الله العظمی و مولانا الاعظم جناب آقای حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی. متعاه المسلمین بطول بقاء وجوده الشریف تألیف علی اصغر کرباسچیان حق طبع محفوظ است و کسی حق طبع تقلید و عکسبرداری از این رساله را ندارد.

بسم الله الرحمن الرحيم. رساله شریفه توضیح‌المسائل را بعضی از آقایانی که محل وثوق و اطمینان اینجانبند با فتاوی حقیر تطبیق نموده‌اند. عمل به آن مجزیست انشاء الله تعالی. حسین الطباطبایی.

مختص به کتابخانه مسجد اعظم قم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمین و الصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهیرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.

احکام تقلید:

مسأله ۱- عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، بدون دلیل گفته کسی را قبول کند ولی در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند.^۱

^۱ . مؤسسه امام خمینی رساله توضیح‌المسائل آیت‌الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی رحمته الله

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم

مقدمه ناشر

۱. حاشیه امام خمینی علیه السلام بر توضیح المسائل

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

با توجه به کثرت شیعیان فارسی زبان، از گذشته تاکنون فقها فتاوی خود را به زبان فارسی در اختیار مؤمنین قرار می دادند. شاید «جامع عباسی» شیخ بهایی (متوفی ۱۰۳۰ق) اولین رساله عملیه فارسی بوده باشد. از قرن یازدهم به بعد تحت عنوان «رساله عملیه» کتاب های زیادی نوشته شده که در بردارنده احکام مورد نیاز عموم شیعیان بوده است. این رساله در بردارنده احکام طهارت و نماز یا به ضمیمه روزه و یا به همراه احکام خمس و زکات و حج بوده است.

از قرن دوازدهم به بعد، با توجه به لزوم تقلید از مرجع زنده، فقهای زنده بر رساله های عملیه فقهای سابق حاشیه می نوشتند که سید بحر العلوم و شیخ انصاری جزء حاشیه نویسان بر رساله های پیش از خود بوده اند.

اما با توجه به تحول و تطور در زبان و تغییرات، رساله های عملیه نوشته شده در قرون قبلی، برای خوانندگان قرن چهارده قمری روشن و به آسانی قابل فهم نبوده است. بر همین اساس در زمان آیت الله العظمی بروجردی (متوفی ۱۳۸۰ق) که پس از وفات آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی (متوفی ۱۳۶۵ق) مرجعیت مطلق شیعه را به مدت پانزده سال بر عهده داشت؛ عده ای به فکر تغییر انشاء و نوشتار رساله عملیه برآمدند.

این کار به دستور آیت الله العظمی بروجردی انجام شد و در مرحله بعد از نگارش، تنی چند از علما و فضلا با دقت به مطابقت رساله نوشته شده با فتاوی آن مرجع و فقیه بزرگ پرداختند و سرانجام با نام «توضیح المسائل» چاپ و انتشار یافت.

پس از رحلت آیت‌الله العظمی بروجردی در فرودین ۱۳۴۰ ش و نیاز مقلدین به فتاوی امام خمینی (س)، نخست رساله «نجات‌العباد» برای استفاده عموم انتشار یافت، پس از آن حضرت امام بر توضیح المسائل حاشیه نگاشت که شامل همه ابواب و کتب توضیح المسائل بوده و تعداد حواشی امام یک هزار مورد می‌باشد. و با عنوان «حاشیه توضیح المسائل» در شعبان ۱۳۸۱ ق توسط چاپخانه علمیه قم در ۱۳۸ صفحه منتشر گردید. این چاپ تنها شامل جملاتی از توضیح المسائل است که حاشیه امام ناظر به آن بوده و به شکل جدول صفحه‌آرایی شده است.

پس از آن متن توضیح المسائل به همراه حواشی حضرت امام منتشر گردید، سپس در ضمن توضیح المسائل با حواشی تعدادی از مراجع تقلید توسط انتشارات جاویدان و فراهانی چاپ شد که در آن حواشی مربوط به امام بدون ذکر نام و همراه با پرانتز خالی () مشخص شده است.

گرچه پس از چاپ حاشیه امام بر توضیح المسائل؛ توضیح المسائلی با در نظر گرفتن فتاوی امام و تغییراتی که یافته بود منتشر شد و دهها سال محل مراجعه مؤمنین بوده و می‌باشد اما مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در جهت احیاء آثار و نظرات حضرت امام، اقدام به چاپ این حاشیه که خود اثری علمی و به قلم ایشان است نموده و با دقت در تعیین محل حواشی و ویرایش کامل، آن را در موسوعه امام خمینی (س) منتشر کرده است.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) دفتر رقم.

۲. حاشیه آیت‌الله العظمی حاج میرزا باقرمندی بر توضیح المسائل.

۳. حاشیه آیت‌الله العظمی سید محمد جواد موسوی غروی بر توضیح المسائل

در این کتاب مقدمه وجود دارد.

این نکته بر اولی‌الالباب و اصحاب خرد و فضل و کمال پوشیده نیست که

ارتقاء و اعتلاء بشر منوط به تقلید و اتباع صحیح از دستاوردهای پیشین است که در اعصار و ازمان متوالی در اختیار نسل‌های بشر قرار گرفته چنان که رب متعال در کتاب حکیمش فرموده: «والله اخرجکم من بطن امهانکم لا تعلمون شیئا»^۱ (و خداوند شما را از بطون مادرهای‌تان بیرون آورده و می‌آورد در حالی که چیزی نمی‌دانید).

پس هرانسانی از راه اکتساب هر علمی را که به آن نیاز دارد باید تحصیل نماید و قطعاً راهی برای فراگیری علوم نیست جزاین که از استاد آن علم بیاموزد و از وی تقلید کند و دانسته‌های او را که مفید بودنش به تجربه و آزمایش ثابت شده و عقول جمعی بر آن مهر صحت زده جایگزین جهل خود سازد.

از همین رو است که بشر برای انتقال دانش‌ها به نسل‌های بعد از خود اقدام به ایجاد و تأسیس مراکز آموزش علوم نموده از مراحل ابتدایی گرفته تا سطوح عالیه تعلیم و تعلم مثل دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و مراکز آموزش علوم پژوهشی و تحقیقی.

بنابراین تقلید به معنی پیروی جاهل از عالم به شیوه برهانی و استدلالی همراه با اقامه حجت و دلیل از سوی معلم برای متعلم در کلیه شئون انسان ضروری است پس انسان در طول حیات نیاز به تقلید از دانشوران دارد در مسائل دینی هم این حکم جاری است، ولی موضوعات دینی را علماء به دو دسته تقسیم کرده‌اند: یک قسم مسائلی است که بین امت مورد اتفاق و اجماع است و دانستن آن وظیفه تمام مکلفین است و از تقلید مستغنی است زیرا همه فقهاء یک نوع نظری داده‌اند و می‌دهند مثل وجوب نماز و روزه و اخلاق مهذب و اجتناب از معاصی معلومه که

در این مسائل تقلید نیست.

قسم دوم مسائلی است که نه از بدیهیات است و نه مورد اجماع کل و مورد اختلاف است و مراد از تقلید در این مسائل اخذ حق مسأله از دانشمندان است که مکلف باید به فتوای آنها عمل نماید و در این قسم است که بین علماء اختلاف شده که آیا فقیه می‌تواند بر ظن (گمان) نه یقین فتوی دهد و آیا مکلف هم باید به ظن آن فقیه عمل نماید؟ یا وقتی فقیه با دلائل قاطع یقینی مسأله را فتوی دهد، مکلف باید عمل نماید. این اختلاف عمیقاً بین شیعه از قدیم تا کنون وجود داشته ولی در طول زمان شدت و ضعف پیدا می‌کرده.

حقیر در کتابی مخصوص تحت عنوان پیرامون ظن فقیه و کاربرد آن در فقه با استناد بر دلائل براهین منبعت از کتاب خدا و کمالات رسول ﷺ و ائمه هدی صلوات‌الله علیهم بسیاری از مستندات قائلین به حجیت ظن را مورد نقد قرار داده‌اند از آن جمله این که قائلین بر حجیت ظن می‌گویند: در زمان غیبت باب علم مسدود است و از این جهت چاره‌ای جز پیروی از ظن نداریم و حال آن که چنین قولی مستند به هیچ دلیل شرعی و عقلی نیست بلکه ممتنع است زیرا مغایر و مضاد با غرض خدا از بعثت انبیاء و انزال کتب است پس دینی که اعلام خاتمیت کرده و گفته است بعد از رسول اسلام دینی و پیامبری نخواهد آمد نمی‌تواند بسیاری از احکامش را مبهم و مجهول بگذارد و حق محقق از آیات شریفه قرآن که از چهارصد تجاوز می‌کند بر این معنی صراحت دارد که هر مسأله‌ای باید از روی علم مورد فتوی و عمل قرار گیرد. نه ظن و شک و وهم پس هر مسأله‌ای را فقیه با ادله قطعیّه ثابت نماید و به سبب براهینی که اقامه می‌کند می‌گوید من عالمم بر این مسأله دلائل من هم در این مسأله قرآن و اخبار قطعی الصدور و اصول مسلمة اسلام از استصحاب، برائت، و قواعد مسلمة اسلام استناد

می‌کنم و قطعیت آن را در اسلام به اثبات رساندم. پیروی از روی (تقلید) واجب می‌گردد، زیرا در این صورت پیروی از علم است نه تقلید و قائلین حجیت ظن که قائلند در عصر غیبت باب علم مسدود است هیچ دلیلی ندارند و این مسأله را مبسوطاً متعرض شده‌ایم و بطلانش را ثابت کرده‌ایم. در آیه شریفه فرمود: «ام لهم شركاء شرعوا لهم في الدين لم يأذن به الله»، (آیا برای ایشان شرکائی هستند که احکامی از دین برای آنها تشریع می‌نمایند، یعنی احکام برای دین می‌سازند نه از پیروی خدا، و خدا اجازه نداده که برای دین احکامی ابداع شود و حق این است که برای اعتقادات و اخلاق و اعمال ادله قاطع شرعیه وجود دارد، ولی نسبت به مسائل باید از ادله مأخوذ از کتاب و سنت قطعیت و اصول مسلمة استنباط و استخراج نمود.

ولی هرگاه در موضوعی از ناحیه شرح حکمی نرسیده باشد به مقتضای ادله قاطعه از کتاب و سنت و قواعد اصول برای مؤمن در آن موضوع تکلیفی نیست. «لايكلف الله نفسا الا ما آتاها»^۱. اختلاف بین علماء فقه در این قسم از مسائل از آن جا ناشی شده که کثیری از ایشان ظن فقیه را حجت دانسته و گفته‌اند مقلدین مکلفند به ظن فقیه که مبتنی بر اخبار آحاد است عمل نمایند و بعضی دیگر فقط علم را در این گونه مسائل مبتنی و حجت دانسته‌اند و تأکید کرده‌اند که چنین علمی باید بر کتاب خدا و روایات متواتره یا صحیح که شاهد از کتاب خدا داشته باشد استوار گردد.

این اختلاف از قدیم تاکنون بین فقهاء شیعه وجود داشته ولی در ازمنه مختلفه ضعف پیدا می‌کرده است. آیات شریفه قرآن در این باب یعنی باب علم به بیش از

جهاد که می‌رسد و غیر عقول مستقیمه بشری بر این معنی صراحت دارند یعنی علم قاطع به حکم که باید هر مسأله‌ای مبتنی بر علم باشد لاغیر، و بر این اساس مورد قبول و عمل قرار گیرد.

حال اگر فقیهی در مسأله یا مسائلی از احکام الهی بگوید: ظن (گمان) من این است و فقیه دیگر بگوید در همان مسأله یا مسائلی که من با دلائل قطعیه از کتاب خدا و حدیث متواتر و اصول مسلمه مثل استصحاب، برائت، اصل حلیت اصل عدم ازلی و سایر اصول حکم این مسأله را بیان می‌کنم، عقل هر بشری می‌پذیرد که باید از عالم یا فقیه دوم تبعیت و تقلید نماید و حقیقت چنین روشی پیروی و تقلید محض و بدون مداخله تعقل و تفکر نبوده بلکه انسان یک موضوع علمی و عقلی را پذیرفته و مورد عمل قرار داده است مانند سایر علوم و کتاب خدا به کسی اجازه نداده از پیش خود وضع حکم کند و به خدا نسبت دهد.

حال اگر در بعضی موارد حکمی از ناحیه شارع نرسیده باشد به مقتضای ادله قاطع او کتاب و سنت و عقل تکلیفی ندارد و مردم در این باره آزادند که تصمیم بگیرند و امیرالمؤمنین در چگونگی احکام الهی می‌فرماید: «ان الله افترض علیکم فرائض لا تضيعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها».

همانا خداوند انجام واجباتی را برای شما فرض فرموده پس آنها را تباه نسازید و حدودی برایتان مقرر نموده پس از آنها تجاوز ننمایید و از چیزهایی شما را نهی نموده و حرام ساخته پس حرمتش را نشکنید و نسبت به بعضی از امور در مورد شما سکوت کرده، نه از روی فراموشی، پس خود را به تکلف و زحمت نیندازید زیرا در آنها آزادی و تکلیفی ندارید.

ولی این جانب معتقد بودم که مردم مسائل دینی را به قدر وسع و امکان با

دلائل علمی بدانند و عمل نمایند و تصمیم داشتیم کتابی تحت این عنوان تألیف کنم ولی به صورت رساله به اسلوب مرسوم اقدام ننمودم و مشغول به نوشتن فقه استدلالی احکام و جلد اول آن در سال ۱۳۷۷ به چاپ رسید و بسیاری از مسائل اختلافی را با استدلال از کتاب و سنت قطعیه شرح دادم.

قبل از چاپ آن کتاب به توصیه بعضی از اصحاب شرحی بر رساله عملیه مرحوم آیت الله بروجردی، طاب ثراه، تألیف نمودم که اکنون در دسترس خوانندگان محترم قرار گرفته مرجو مورد قبول علماء و فقهاء واقع گردد در خاتمه شایسته است از کسانی که مقدم در انجام این وظیفه بوده اند امتنان و تشکر خود را اعلام نمایم و از درگاه ایزد متعال سلامت و سعادت دنیوی و اخروی ایشان را مسألت نمایم. ازضعف بینایی سطور این اوراق نامنظم شده که معذرت می خواهم.

محمد الجواد الموسوی الغروی ۱۳۸۲/۲/۱۵

حواشی و مقدمه آیت الله العظمی سید محمد جواد علوی بروجردی بر توضیح المسائل

رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای حضرت مستطاب حجة الاسلام والمسلمین سید العلماء والمجتهدین رئیس المله و الدین آیت الله العظمی و مولانا الاعظم جناب آقای حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی.

متعاه المسلمین بطول بقاء وجوده الشریف

با تعلیقات حضرت آیت الله حاج سید محمد جواد علوی بروجردی (مدظله)

بسم الله الرحمن الرحيم

رساله شریفه توضیح المسائل که استاد بزرگوار ما مرحوم مغفور حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اصغر علامه کرباسچیان رضوان الله تعالی علیه، آن را

مطابق با فتاوی جناب علامه سید الطائفه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی اعلی الله مقام الشریف و با تشویق ایشان به منظم دسترسی آسان همه فارسی زبانان به احکام شرعیه مورد ابتلاء تألیف فرموده‌اند. منبع عمده مراجعه به احکام بوده و حضرات مراجع بزرگ شیعه در بیش از نیم قرن اخیر آراء و فتاوی خود را با آن تطبیق فرموده‌اند. با مسئلت علو درجات برای مؤلف محترم و همه اعاضی که آراء و فتاوی ایشان براساس این رساله شریفه تنظیم شده است. جمعی از اعزه مورد وثوق از فضلاء آراء ناقابل این حقیر را با متن اصلی تطبیق نموده و عمل به آن مجزی و بری ذمه است انشاء الله تعالی. محمد جواد الطباطبایی البروجردی.

مقدمه

رساله شریفه توضیح المسائل از معدود رساله‌های عملیه است که از بدو تألیف تاکنون محور اصلی مراجعه مؤمنین به فتاوی مراجع بزرگوار تقلید عصر بوده است. شاید کمتر کسی آگاه باشد این رساله که نخستین بار در زمان مرجعیت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی اعلی الله مقامه الشریف و مطابق با فتاوی آن فقیه والا مقام و پرهیزگار انتشار یافت، حاصل زحمات و تراوش قلم چه کسی است، تنظیم کننده بزرگوار این کتاب- که بیشتر به عنوان شخصیتی فرهنگی و به تعبیر نخبگان این رشته، بنیان‌گذار فرهنگ و معارف دینی جدید شهر است و امروز بسیاری از کارگردانان عرصه فرهنگ و معارف در رشته‌های گوناگون از تربیت‌یافتگان مکتب او هستند- مرحوم مغفور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان معروف به «علامه» می‌باشد.

برای آن که نشر این کتاب، بهانه‌ای برای یاد و تجلیل از شخصیت ممتاز آن فقید سعید که در طول حیات پر بار خود کمتر به دنبال نام و آوازه بود، به دست

دهد و برای آن که نسل جدید از روند زندگی و مساعی که در تألیف این کتاب به کار برده است آگاهی یابند به نقل مکتوب یکی از شاگردان فاضل و مخلص او- که در دورانی از زندگی پرتلاش آن بزرگمرد یار و دمساز او بود، و به خاطر تجدید نشر این رساله قبول زحمت نموده است- می پردازیم.

«... مرحوم استاد شیخ علی اصغر کرباسچیان (مشهور به علامه) که تا پایان عمر در کسوت روحانیت باقی ماند، ولی به عمد خویش را از عناوین و موقعیت های این لباس برحذر می داشت، از زمره آنانی بود که شعله وجود آن عالم ربانی و مرجع الهی حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمته الله بر جانش افتاد و این چنین شد که تا پایان عمر با برکت ۹۰ ساله اش عاشقانه سوخت و به دیگران گرمی و روشنایی بخشید.

کمتر می شد در محضرش- چه کلاس درس اخلاق دبیرستان علوی تهران باشد که با خون دل برپایش کرد و به پای نهالش نشست تا بارور شود؛ و چه خانه دو اتاقه و محقرش در روستای ونک- بنشین و او یادی از استادش نکند و کلام خود را به این جمله ها نیاراید که مرحوم آقای بروجردی چنین می گفت و یا چنان می کرد.

شاگردان و مستمعان بی شمارش به یاد دارند که او با چه شور و حرارتی از آیت الله سخن می راند وقتی می خواست از دیدگاه خویش به بزرگترین ویژگی استادش اشاره کند، می گفت: «حوادث در ایشان اثر نمی کرد» و این چنین از استواری عقیده و پای بندی استاد به اصول تمجید می نمود.

و هنگامی که می خواست از عظمت روح استادش سخن گوید، به خاطرات ساعت های آخر حیات آیت الله اشاره می کرد که استاد به پزشکان و اطرافیانی که برای ادامه حیات او تلاش می کردند، نهیب زده بود که «رها کنید مرگ است! و مرگ که هنگامه ندارد!».

اما به حق، جذاب‌ترین خاطرات آقای علامه- که خودش آنها را مؤثرترین چیز برای خویش می‌دانست- مربوط به گفتارها و رفتارهایی از آیت‌الله بود که به نوعی به انسان‌سازی و هدایت ارتباط داشت؛ و لذا صدها بار از روزی سخن می‌گفت که آیت‌الله از فضیلت و برتری بی‌نظیر افرادی که به مداوای روح و جان دیگران مشغولند نسبت به پزشکان جسم و تن سخن گفته بود؛ و یا به واقعه‌ای اشاره می‌کرد که چگونه در آن، آیت‌الله به فرزند ناخلف پدری- که او را از ارث محروم نموده بود- ۵۰۰ هزار تومان آن روز را به او برگردانده بود، تا او را به رفتار اسلامی و انسانی بازگرداند؛ و در برابر اعتراض دیگران به این عمل فرموده بود که: ارزش هدایت یک انسان بیش از این‌ها است.

علامه‌ای که این چنین شیفته آیت‌الله بروجردی بود، در سال ۱۳۰۴ هـ ش، در تهران متولد شد و پس از طی مقدمات علوم دینی از محضر بزرگانی کم‌نظیر چون مرحوم شیخ آقا بزرگ ساوجی و سیدرضا دربندی بهره‌ها برد و در امر تبلیغ و منبر، موفقیت‌ها مقبولیت‌ها یافت، اما وقتی در بیمارستان فیروزآبادی به عیادت و دیدار آیت‌الله بروجردی- که به علت کسالتی بستری بود- رفت، به اذعان خودش چنان ابهت و بزرگی آن مرد بزرگ او را فراگرفت که یک باره از همه چیز دست شست و به قم مهاجرت کرد و ۱۵ سال در مجلس درس معظم له شرکت کرد و از فضایل اخلاقی و رفتار پسندیده ایشان کسب فیض نمود.

پس از ورود به حوزه علمیه قم، فضیلت‌های اخلاقی و دقت‌های علمی و فقهی ایشان در کنار بیان گیرا و جذاب او را به سرعت به فردی شاخص مبدل نمود تا جایی که استاد معظمش مرحوم آیت‌الله بروجردی او را به لقب علامه مفتخر کرد. او در کنار بهره‌گیری از محضر مرجعیت و زعامت، به تدریس و تربیت طلاب جوان و مستعد می‌پرداخت، اما دغدغه‌ها و نگرانی‌های دیگری نیز داشت.

یکی از دغدغه‌های او عدم ارتباط مستقیم عامه مردم با کتب دینی و مستندات مذهبی بود. اولین کتابی که نظرش را جلب کرد، توحید مفضل بود که به روان سازی و ساده کردن و قابل فهم شدن آن برای نسل جوان همت گماشت؛ اما اهتمام اصلی و اساسی او در مورد دیگری بود:

قبل از مرجعیت حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی رساله‌های عملیه پر از اصطلاحات فقهی و علمی سنگین بود، نه تنها عموم بلکه بسیاری از اهل علم و طلاب علوم دینی نیز از فهم کامل محتوای آن محروم بودند. فتاوای فقهی مرحوم آیت‌الله بروجردی که در دو کتاب مجمع‌المسائل و جامع الفروع چاپ شده بود، از این قاعده مستثنی نبود و عدم فهم عامه مردم از مسائل شرعی، عواقب و زیان‌ها و چه بسا سوء استفاده‌هایی را- آن چنان که خود در خاطراتش به آن اشاره می‌کرد- در برداشت.

شیخ علامه با آن که در آن ایام اشتغالات فراوان دیگری در حوزه داشت، یک باره همه فعالیت‌های حوزوی- به جز شرکت در درس مرحوم آیت‌الله بروجردی- را رها کرد و به چاره‌جویی و اقدام در این باب پرداخت. اما آن قدر موانع سنگین در پیش راه بود که تنها همت والای او باعث شد تا این راه پایانی نیکو یابد.

مهم‌ترین مانع این بود که مرحوم آیت‌الله بروجردی، اجازه خویش را برای چاپ رساله جدید، منوط به تکمیل رساله و تطبیق کامل آن با فتاوای خویش نموده بود. تغییر عبارات سنگین هزار ساله شرعی به نثر روان روز، بدون آن که اصل معنا دست خوش تغییر شود، تنها با این احتمال که مورد موافقت مرجع عالیقدر قرار گیرد، آن هم بدون چشم داشت هیچ‌گونه سودی مادی، تنها از آن مرد پاک باخته ساخته بود. وقتی یک مسأله شرعی به نثر روان امروزی در می‌آمد، به نظر چند نفر اهل علم و احیاناً فقیه می‌رسید، پس از حک و اصلاح، آن را به ادیبی خبره

می‌سپرد تا از جهت نگارشی آخرین اصلاحات را در آن صورت دهد. این چنین بود که گاه یک مسئله تا ده بار تغییر می‌کرد.

علامه دو سال تمام بدون وقفه شب و روز به این کار همت گماشت؛ دوستان و شاگردان دیگری، مانند مرحوم شیخ قدوسی و علی اصغر فقیهی و نیز آقایان شیخ یحیی عابدی، شیخ عباس اخلاقی و نجف‌آبادی را هم به یاری طلبید، علامه حتی همسرش را هم در این کار سترگ به مشارکت طلبید و رونویسی مجدد همه دست‌نوشته‌ها را به او سپرد.

پس از پایان کار با وجود مخالفت‌ها و بعضی ناسازگاری‌ها، مرحوم آیت‌الله بروجردی با اطمینانی که به علم و تقوای شیخ علی اصغر کرباسچیان داشت - البته پس از تأیید محتوا توسط گروهی که خود ایشان مأمور کرده بود تا آن را مطالعه و با فتاوای ایشان تطبیق دهند - انتشار رساله جدید را که اینک «توضیح المسائل» نام گرفته بود تأیید نمودند؛ و همین بزرگ‌ترین پیروزی برای علامه بود.

یک بازاری متدین به نام مرحوم حاج حسین مصدقی، سرمایه‌گذاری اولین چاپ توضیح‌المسائل را به عهده گرفت، اما مشکلات هنوز باقی بود؛ آن زمان نوع کتاب‌ها پر از غلط‌های چاپی و مطبوعه‌ای منتشر می‌شد و گاه چندین صفحه غلط‌نامه ضمیمه کتاب‌ها می‌شد، بدیهی است علامه که مظهر نظم و دقت بود این را نمی‌پسندید و لذا به بهترین چاپخانه آن زمان یعنی چاپخانه شورای ملی رفت، خودش با رئیس مجلس وقت، سردار فاخر حکمت ملاقات نمود و با بیان اهمیت موضوع او را به چاپ توضیح‌المسائل ترغیب نمود. پس از موافقت رئیس مجلس، به مسئول چاپخانه مراجعه کرد، در آن جا به او گفته شد که چاپ کتاب بدون غلط امکان ندارد؛ طبیعی است که علامه به این عمل رضایت نمی‌داد، لذا برای آن که کتاب بدون غلط از چاپ درآید، در طول یک سال صفحه به صفحه

کتاب حروف چینی می‌شد، سپس علامه با دقت گاه تا سه بار آن را تصحیح می‌کرد، تا در نهایت اولین کتاب بدون غلط در تاریخ چاپ ایران به طبع رسید. در اولین چاپ ۱۰۰۰ جلد توضیح المسائل به قیمت ۳۵ ریال توزیع شد. هر چند در چاپ اول و دوم آن به علت مخالفت‌ها به سختی فروش رفت حتی در تهران عالمی کتابی در رد توضیح المسائل نوشت، اما شیخ به پیروی از استاد خویش مرحوم آیت‌الله بروجردی اعتنایی به او نکرد و به راه خویش ادامه داد. آرام آرام تا پیش از وفات آیت‌الله کتاب توضیح المسائل آن چنان با استقبال مردم روبه‌رو شد که ناشران گوناگون، بدون پرداخت دیناری حق التألیف و حتی بدون کسب اجازه و اکثراً بدون نام ایشان، یکی پس از دیگری به نشر آن مبادرت ورزیدند.

پس از وفات حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی استواری متن کتاب توضیح المسائل و نیز اقبال عمومی به این رساله، باعث شد تا مدت‌ها بعد مراجع تقلید آرا و فتاویٰ خویش را به صورت حاشیه، ذیل فتاویٰ آن مرجع فقید می‌گنجانند و به چاپ می‌رسانند.

بعدها، کتاب توضیح المسائلی که استاد علامه کرباسیچیان، خالصانه بی‌هیچ چشم داشت، تدوین کرده بود، آن چنان رواج یافت که کلیه مراجع نجف، قم و سایر بلاد، به صورت مستقل نظرات فقهی خویش را در آن گنجانند و به مقلدین خویش عرضه نمودند، در حالی که چه بسا بعضی از صاحبان فتوا نمی‌دانستند که کدام انسان خالصی برای تنظیم این کتاب، چه زحمات طاقت فرسایی را متحمل شده و چه اوقات گران‌بهایی را صرف آن نموده‌ا

این بیان که ممکن است درج نظر قاصر طلبه‌ای ناچیز در ذیل فتاویٰ متقن و محکم آن فقیه سترگ و پرهیزگار، اشکال و ایرادی نسبت به ساحت قدس حضرتش به شمار رود، عذر می‌آورند. ولی بالاخره با مراجعات مکرر، این

درخواست مورد اجابت قرار گرفته و این رساله شریفه در قالب نشر آثار آن مرجع بزرگ، انتشار می‌یابد.

مؤسسه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی رحمته الله با تقاضاهای زیادی برای نشر مجدد حواشی فتوایی آن فقیه بزرگوار بر کتب فقهی از جمله عروة الوثقی، تبصره و دیگر کتب معتبر، و نیز سالی رساله‌های فتوایی ایشان که با سبک و سیاق آن زمان نشر یافته است، مواجه است که امیدواریم با توفیقات الهی و عنایات حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداه، در آینده به عرضه آنها اقدام کنیم.

و من الله التوفیق و علیه التکلان. ۱۳ رجب ۱۴۱۳ مؤسسه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی رحمته الله.

صدها توضیح المسائل دیگری نیز وجود دارد که یا با مقدمه و یا بدون مقدمه همین متن را تأیید کردند و با یک مقدار کم و زیاد روش اختلافی فتوای آن رساله عملیه خود قرار دادند ما از ذکر همه آنها صرف نظر می‌کنیم فقط به عنوان گزارش بانک اطلاعات اسامی و محل چاپ بعضی را ذکر می‌کنیم.

توضیح المسائل: حاج سید محمد هادی حسینی میلانی حائری، مشهد، کتابفروشی جعفری.

توضیح المسائل: سید محمد کاظم شریعتمدار، تهران، ۱۳۴۴ ش، سربی، وزیری، محمدی، ص ۴۷۵، تهران، ۱۳۴۹ ش، سربی، وزیری، اشرفی، ص ۴۶۰.

توضیح المسائل: حسن قمی طباطبایی، تهران، ۱۳۴۹ ش، سربی، وزیری، فراهانی، ص ۵۵۴.

توضیح المسائل: سید علی حسینی اصفهانی، علامه فانی، نجف، ۱۳۸۲ ق، سربی، وزیری، ص ۴۵۶.

توضیح المسائل (رساله): سید محمود حسینی شاهرودی، تهران، ۱۳۸۲ ق،

سربی، وزیری، اسلام و عبدالرحیم علمی، چاپ چهارم، ص ۴۵۸.
توضیح المناسک یا دستور حج مطابق فتوای آیت الله حاج آقا حسین بروجردی:
گردآورنده علی اصغر کرباسچیان، تهران، ۱۳۳۵ ش، سربی، جیبی، ص ۹۲، تهران،
بی تاریخ، سربی، جیبی، ص ۱۱۸.

توضیح المناسک: سید صادق روحانی، قم، ۱۳۴۸ ش، سربی، چاپخانه
اسلام، ص ۸۸.

وحید خراسانی، حسین ۱۲۹۹. آشنایی با اصول دین: مقدمه توضیح
المسائل قم، مدرسه الامام باقر العلوم علیه السلام ۱۴۲۸ ق = ۱۳۸۵

احکام اسلام: منتخب از رساله های توضیح المسائل مراجع تقلید
شیعه مجمع علمی اسلامی [قم] [۱۳]

احکام دین: مسایل مورد نیاز از توضیح المسائل تهران دفتر نشر فرهنگی
اسلامی [۱۳]

احمدی فقیه، محمد حسن، ۱۳۳۰-۱۳۸۹ احکام عبادات برای نوجوانان قم،
دارالتفسیر ۱۴۲۰ ق = ۱۳۷۸

زنجان، محمد باقر تنبیه الغافل عن توضیح المسایل تهران چاپ میهن ۱۳۳۵
روحانی، محمد، ۱۲۹۸-۱۳۷۶ توضیح المسائل [بی جا، بی نا]
۱۴۱۴ ق = ۱۳۶۲ (چاپخانه باقری)

حسینی اشکوری نجفی، محمد مهدی توضیح المسائل تهران [بی نا]
۱۴۱۳ ق = ۱۳۷۱

سیستان، علی، ۱۳۰۹- توضیح المسائل مشهد انتشارات هاتف ۱۳۷۷
گلپایگانی، محمدرضا، ۱۲۷۷-۱۳۷۲ توضیح المسائل قم دارالقران کریم
۱۴۱۳ ق = ۱۳۷۱

روحانی، محمد، ۱۲۹۸-۱۳۷۶ توضیح المسائل تهران، حدیث دل ۱۳۸۲
سیستانی محمد علی، ۱۳۰۹- توضیح المسائل دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی
۱۴۳۰ ق. = ۱۳۸۸

وحید خراسانی، حسین ۱۲۹۹- توضیح المسائل قم، مدرسه الامام باقر
العلوم علیه السلام ۱۴۱۹ ق. = ۱۳۷۷

موسوی خوانساری، احمد ۱۲۷۰-۱۳۶۳ توضیح المسائل تهران کتاب‌خانه
صدوق ۱۳۸۶ ق. = ۱۳۴۴ (چاپ خانه حیدری)

صافی گلپایگانی، لطف‌الله، ۱۲۹۷- توضیح المسائل قم مرکز تنظیم و نشر آثار
حضرت آیت‌الله صافی ۱۴۳۲ ق. = ۱۳۹۰

مدرسی یزدی، عباس، ۱۳۲۲- توضیح المسائل قم، داوری ۱۴۲۳ ق. = ۱۳۸۲
(چاپ شریعت)

کوکبی تبریزی، ابوالقاسم توضیح المسائل قم، دفتر آیت‌الله العظمی کوکبی
تبریزی ۱۴۱۸ ق. ۱۳۷۶ (چاپ معراج: قم)

علوی گرگانی، محمد علی، ۱۳۱۷- توضیح المسائل اردو مطابق با فتاوی فقیه
اهل بیت ... سید محمد علی علوی حسینی گرگانی قم، فقیه اهل بیت علیه السلام
۱۴۳۵ ق. = ۱۳۹۲

مدنی تبریزی، یوسف توضیح المسائل: با اضافه احکام سفته و سرقفلی و بیمه
دفتر آیه الله یوسف مدنی [بی جا] تبریزی ۱۴۲۷ ق. = ۱۳۸۵

فقیری هروی، عبدالواحد توضیح المسائل فقه حنفی تربت جام، شیخ الاسلام
احمد جام ۱۳۹۴

حکیم، محسن، ۱۲۶۷-۱۳۸۴ توضیح المسائل که مطابق است با فتاوی
حضرت آیه الله العظمی مرجع تقلید شیعیان جهان فقیه العصر و الزمان آقای حاج

سید محسن طباطبایی حکیم... تهران، علمی [۱۴ق.= ۱۳]

گردآورندگان، بنی‌هاشمی خمینی، سید محمد حسن، ۱۳۳۶- توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوی‌شانزده نفر از مراجع معظم تقلید قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفترانتشارات اسلامی ۱۳۹۵

خوئی، ابوالقاسم، ۱۲۷۸-۱۳۷۱ توضیح المسائل مطابق فتاوی... سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی [با اضافی احکام سفته و سرقلی و بیمه] ۱۴۱۲ق.= ۱۳۷۰

گلپایگانی، محمدرضا ۱۲۷۷-۱۳۷۲ حشیه توضیح المسائل محمدرضا گلپایگانی قم، مدرسه فیضیه؛ طباطبایی ۱۳۸۱ق.= ۱۳۳۹

وحیدی، محمد، ۱۲۹۵-۱۳۷۹ حاشیه توضیح المسائل مطابق با فتاوی حضرت مستطاب... سید محمد وحیدی [بی‌جا، بی‌نا] ۱۳۸۱ق.= ۱۳۴۰ (میان‌دوآب: چاپ‌خانه زرین)

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵- رساله احکام (برای نوجوانان) قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام واحد انتشارات ۱۳۸۱

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵- رساله احکام برای جوانان (پسران) قم انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه السلام ۱۳۹۱

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵- رساله احکام جوانان (دختران): مطابق با فتاوی حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی قم انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه السلام ۱۳۹۱

ملکوتی، مسلم، ۱۳۰۳-۱۳۹۳ رساله توضیح المسائل بی‌جا، بینا [۱۳]

تبریزی، جواد، ۱۳۰۵-۱۳۸۵ رساله توضیح المسائل اسماعیلیان [قم] [۱۳]

بهجت، محمد تقی، ۱۲۹۴- ۱۳۸۸ رساله توضیح المسائل قم، دفتر حضرت آیه الله محمد تقی بهجت ۱۳۷۷

محقق کابلی، قربانعلی، ۱۳۰۷- رساله توضیح المسائل دفتر آیت‌الله محقق

کابلی [قم] ۱۴۲۲ق. ۱۳۸۰

نوری همدانی، حسین ۱۳۰۴ رساله توضیح المسائل، موسسه مهدی موعود
[قم] ۱۳۷۵

فاضل لنکرانی، محمد، ۱۳۱۰ - ۱۳۸۶ رساله توضیح المسائل [قم، المیرالعلم]
۱۳۸۲

مرعشی، مهدی رساله توضیح المسائل قم، سید مهدی مرعشی ۱۴۱۲ق. = ۱۳۷۰
فاطمی، محمد، ۱۳۰۳ - ۱۳۸۳ رساله توضیح المسائل سرزمین ما، تهران بی تا
مرعشی، شهاب‌الدین ۱۲۷۹ - ۱۳۶۹ رساله توضیح المسائل فراهانی، بی جا
موسوی اردبیلی، عبدالکریم ۱۳۰۴ - رساله توضیح المسائل تهران، نجات
۱۴۲۲ق. = ۱۳۸۰

گرامی، محمد علی رساله توضیح المسائل قم، دفتر آیت‌الله العظمی گرامی
۱۳۸۴

دوزدوزانی، یدالله، ۱۳۱۴ رساله توضیح المسائل تابان نشر شهریور، تهران ۱۳۷۹
صالحی مازندرانی، اسماعیل، ۱۳۱۲ - ۱۳۸۰ رساله توضیح المسائل قم دفتر
حضرت آیه الله العظمی اسماعیل صالحی مازندرانی ۱۳۷۶
تجلیل تبریزی، ابوطالب، ۱۳۰۵ - رساله توضیح المسائل قم، مجمع علمی
پاسخگویی به اشکالات دینی؛ رها ۱۳۷۵

مفتی الشیعه موسوی، محمد، ۱۳۰۷ - ۱۳۸۹ رساله توضیح المسائل فراهانی
[تهران] ۱۳۷۵

آملی، هاشم، ۱۲۸۲ - ۱۳۷۱ رساله توضیح المسائل بی جا، بی نا ۱۳ چاپخانه قم
اراکي محمد علی، ۱۲۷۳ - ۱۳۷۳ رساله توضیح المسائل قم، دفتر تبلیغات
اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات ۱۳۷۲

- فیاض، محمد اسحاق، ۱۹۳۴-م رساله توضیح المسائل قم، مجلسی ۱۳۸۴
- شارح، فاضل لنکرانی، محمد، ۱۳۱۰- ۱۳۸۶ رساله توضیح المسائل قم، مرکز
پخش مطبوعات امیر ۱۳۷۹ چاپ مهر
- منتظری، حسینعلی، ۱۳۰۱- ۱۳۸۸ رساله توضیح المسائل دفتر تبلیغات
اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات ۱۳۶۲
- مجلسی اصفهانی، محمد تقی، ۱۳۰۷- رساله توضیح المسائل الحج، قم
۱۴۳۲ق.= ۱۳۹۰
- خلخالی، صادق، ۱۳۰۵- ۱۳۸۲ رساله توضیح المسائل قم، دفتر حضرت
آیت الله حاج شیخ صادق خلخالی ۱۳۷۲
- حسین شیرازی، صادق، ۱۳۲۰- رساله توضیح المسائل قم، رشید ۱۳۸۵
- صافی گلپایگانی، علی، ۱۲۸۹-۱۳۸۸ رساله توضیح المسائل قم، ابتکار
دانش؛ گنج عرفان ۱۳۸۸
- صانعی، یوسف، ۱۳۱۶ رساله توضیح المسائل قم، میثم تمار ۱۳۸۲
- شبیری زنجانی، موسی، ۱۳۰۶- رساله توضیح المسائل قم دفتر آیت الله سید
موسی شبیری زنجانی ۱۳۸۶
- حسینی شیرازی، صادق، ۱۳۲۰- رساله توضیح المسائل به اضافه مسائل
جدید بی جا، بی نا ۱۴۲۳ق.= ۱۳۸۱
- بروجردی، حسین، ۱۲۵۳- ۱۳۴۰ رساله توضیح المسائل جدید باضافه ۱۰۰
مسئله با تغییر بعض مسائل و تطبیق با فناوری جدید ... حسین طباطبایی
بروجردی تهران، کتاب فروشی اسلامیه ۱۳۷۹ق.= ۱۳۳۸
- گردآورنده، مسلمی زاده، طاهره، ۱۳۴۴- رساله توضیح المسائل ده مرجع:
شامل فتاوی آیات عظام حضرت امام خمینی (قدس سره)، آیت الله خامنه ای، ...

مشهد، هاتف ۱۳۸۴

سبزواری، عبدالاعلی، ۱۲۸۸-۱۳۷۲ رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای ... سید عبد الاعلی موسوی سبزواری بی‌جا، بی‌نا ۱۳

بروجردی، حسین، ۱۲۵۳-۱۳۴۰ رساله توضیح المسائل که متن آن مطابق است با فتوای ... حسین طباطبایی بروجردی بی‌جا، حسین مصدقی ۱۳
طباطبائی قمی، سید حسن، ۱۲۹۰-۱۳۸۶ رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای حضرت مستطاب... آیه العظمی... حاج آقا حسن طباطبائی قمی... مشهد، بی‌نا ۱۳ (چاپ‌خانه خراسان)

روحانی، سید محدصادق، ۱۳۰۳- رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای سید محمد صادق حسینی روحانی [بی‌جا، بی‌نا] ۱۳۵۱ (قم: چاپ مهر استوار)
وحیدی، محمد، ۱۲۹۵-۱۳۷۹ رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای ... سید محمد وحیدی قم، محمد وفائی ۱۳۷۶

میلانی، محمد هادی، ۱۲۷۴-۱۳۵۳ رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای ... سید محمد هادی میلانی علمی [تهرانی] ۱۳۸۳ ق. ۱۳۴۱

بروجردی نجفی، علی محمد رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای ... علی محمد بروجردی نجفی بی‌جا، بی‌نا ۱۳۷۸ ق. ۱۳۳۶ (قم چاپخانه علمیه)
حائری مازندرانی، محمد صالح، ۱۲۵۸-۱۳۵۰ رساله توضیح مسائل که مطابق است با فتوای محمد صالح حائری معروف به (علامه مازندرانی)... تهران، شرکت سهامی طبع کتاب [۱۳۸۴ ق. ۱۳۴۲]

بروجردی، حسین، ۱۲۵۳-۱۳۴۰ رساله خلاصه مسائل، یا، دستور عبادت مطابق فتوای حاج آقا حسین بروجردی... تهران، حسن مصدقی ۱۳ (چاپ‌خانه محمود فردین)

حسینی شیرازی، محمد، ۱۳۰۵-۱۳۸۰ رساله منتخب توضیح المسائل بی جا،
بی نا [۱۳]

شریعتمداری، کاظم، ۱۲۸۲-۱۳۶۵ مختصر الاحکام: منتخبی از رساله های
حضرت آیه الله شریعتمداری تبریز، کتاب فروشی صابری ۱۳۵۴
صافی گلپایگانی، لطف الله، ۱۲۹۷- مختصر الاحکام: منتخب توضیح
المسائل دارالقرآن الکریم، قم ۱۴۱۶ ق. = ۱۳۷۴
شیرازی، عبدالله، ۱۲۷۱-۱۳۶۳ مختصر توضیح المسائل نجف، مطبعه الاداب
۱۳۹۴ ق. = ۱۳۵۳

حسینی شیرازی، محمد، ۱۳۰۵-۱۳۸۰ المسائل الاسلامیه بالاضافه الی اصول
الدین ... بی جا، بی نا ۱۴۰۳ ق. = ۱۳۶۱ (قم: مطبعه الشهداء)
خوئی، ابوالقاسم، ۱۲۷۸-۱۳۷۱ منتخب توضیح المسائل بی جا، بی نا [۱۳ ق. = ۱۳]
روحانی، محمد، ۱۲۹۸-۱۳۷۶ منتخب توضیح المسائل: عبادات و معاملات
قم، بی نا ۱۴۱۳ ق. = ۱۳۷۲

شیخ بشیرنجفی پاکستانی توضیح المسائل انتشارات اسماعیلیان، قم ۱۳۹۰
سید سعید حکیم توضیح المسائل مؤسسه حکیم ۱۳۹۰
محمد علی گرامی توضیح المسائل نشر آثار گرامی ۱۳۸۹
سید محمد تقی مروی یزدی توضیح المسائل مؤسسه یزدی قم ۱۳۹۴
شیخ محمد تقی خوانساری توضیح المسائل نشر امیر علم ۱۳۸۵
جواد آملی توضیح المسائل مؤسسه اسراء ۱۳۹۰
سید محمود هاشمی شاهرودی توضیح المسائل مؤسسه هاشمی شاهرودی

ترجمه شدن توضیح المسائل به زبان‌های مهم دنیا

ترجمه توضیح المسائل به زبان‌هایی مختلف دنیا از عصر مرجعیت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی شروع شد و بعد از ایشان متن ترجمه شد. توضیح المسائل از فارسی به بسیاری از زبان‌های زنده‌ای دنیا ترجمه شد و محتوای این کتاب بین‌المللی شد اولین بار بعد از زبان فارسی به زبان عربی هم ترجمه شد که می‌توان گفت از محتوای توضیح المسائل آیت‌الله العظمی خویی استفاده کرد منهای الصالحین را نوشت رساله فارسی خود را هم متن توضیح المسائل قرار داده حضرت امام خمینی نیز در محتواسازی و شکل‌سازی تحریرالوسیله از این کتاب استفاده کرد و همچنان رساله فارسی حضرت امام خمینی از نجات‌العباده به توضیح المسائل انتقال پیدا کرد و همین‌طور مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری المسائل الواضحه را نوشت در همه روش‌ها از توضیح المسائل استفاده کرد بعدها همین متن از نظر فکری به زبان‌های مختلف دنیا شد و هر مرجع تقلیدی طبق نیازهای مقلدین خودش در میان مراجع عالم همین متن را که متن رساله فارسی خودش قرار داده بودند به سایر زبان‌ها ترجمه کردند و در اختیار مقلدین خویش قرار داده‌اند می‌توان گفت طبق تحقیق ناقصی که انجام دادیم تا به حال توضیح المسائل به غیر از عربی که به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، ترکی آذربایجانی و ترکی ترکیه، پشتو و دری ترجمه شده است و گزارش که از بانک اطلاعات کتابخانه‌ها گرفتیم نتیجه که به دست آمده این است که عده از توضیح المسائل آقایون به زبان‌های مختلف انجام داده‌اند قرار ذیل است:

توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی - انگلیسی

- سرشناسه : حسینی سیستانی، علی، - ۱۳۰۹
Husaini Seestani :
عنوان قراردادی : توضیح المسائل انگلیسی
عنوان و نام پدیدآور : No title
وضعیت ویراست : ویرایش ۲
مشخصات نشر : Qum: Ansariyan Publications, ۱۳۷۹ = ۱۴۲۱ = ۲۰۰۰.

توضیح المسائل آیت الله العظمی فانی

- سرشناسه : علامه فانی اصفهانی، علی، ۱۳۶۸ - ۱۳۹۳
Allamah Fani Esfahani, Ali :
عنوان قراردادی : توضیح المسائل الشرعیه، انگلیسی
عنوان و نام پدیدآور : Masa-el: an explanation Of the issues and Commands Of Islam/ Ali Allamah – Tawzihul Fani Esfahani
مشخصات نشر : Qum: Behesht Printing, ۱۳۶۱ = ۱۹۸۲.

توضیح المسائل آیت الله العظمی وحید خراسانی

- سرشناسه : وحید خراسانی، حسین، ۱۲۹۹ -
Vahid Khorasani, Hossein :
عنوان قراردادی : توضیح المسائل انگلیسی
عنوان پدیدآور : Islamic Rulings/, translated by a Ayatullah al uxma shaykh Hossein Vahid Khorasani group of translators
مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام باقر العلوم، ۱۳۹۴ = ۲۰۱۵ م

توضیح المسائل آیت الله العظمی فاضل موحدی لنکرانی

- سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، ۱۳۱۰ -

Fazel Lankarani, Muhammad

- عنوان قراردادی : توضیح المسائل انگلیسی
عنوان پدیدآور : Resalah of Tawdhih-al-Masael/ Muhammad Fazel Lankarani.
مشخصات نشر : ۱۳۸۴۲۰۵ Qum: Amie al - Elm

توضیح المسائل آیت الله العظمی فاضل موحدی لنکرانی

- سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، ۱۳۱۰.
Fazel Lankarani, Muhammad
عنوان قراردادی : توضیح المسائل انگلیسی
عنوان پدیدآور : Resalah of Tawdhih-al-Masael (The Islamic laws to be Muslims While Performing Islamic Obligations Mohammad Fazel Lankarani.
مشخصات نشر : ۱۳۷۸ Islamic Cultural: Publication Center Tehran = ۱۹۹۹.

توضیح المسائل آیت الله العظمی امام خمینی

- سرشناسه : خمینی، روح الله، رهبرانقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸
عنوان قراردادی : توضیح المسائل انگلیسی
عنوان پدیدآور : A clarification of questions: an unabridged translation of Resalah Tawdhih-al-Masael/ translated by J. Borujerdi, With a ForewOrd by by Resalah Mousavi Khomeini Michael M.J.Fischer and Mehdi Abedi.
مشخصات نشر : ۱۳۶۳ Westview Press Boulder, Landon = ۱۹۸۴,

توضیح المسائل آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

- سرشناسه : موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم ۱۳۰۴ - ۱۳۹۵.
Mosavi Ardebili, sayyid Abd-ulkarim
عنوان قراردادی : رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوی حضرت آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (مدظله العالی) انگلیسی
عنوان پدیدآور : The Islamic laws according to verdicts of grand Ayatullah sayyid Abd ul karim Mosavi Ardebili / Ayatullah sayyid Abd ul karim Mosavi Ardebili.
مشخصات نشر : ۱۳۹۲ Qom: Wandgar, = ۲۰۱۴.

توضیح المسائل فرانسه

- سرشناسه : حسینی سیستانی، علی، -۱۳۰۹
- عنوان قراردادی : توضیح المسائل فرانسه
- عنوان پدیدآور : Musulman: abrege des principaux drcrets religirux Le guide pratique du contemporains et notamment de l'ayatolleh des juristes Musulmans edite et traduit par Abbas Ahmad al – Bostani/ Sistani – sayyed Ali al
- مشخصات نشر : قم: فقه ۲۰۰۱ م = ۱۳۸۰
- سرشناسه : وحید خراسانی، حسین، -۱۲۹۹
- Vahid Khorasani, Hossein
- عنوان قراردادی : توضیح المسائل: آشنایی با اصول دین: مقدمه توضیح المسائل - فرانسه
- عنوان پدیدآور : Priinciple Religieux Introduction: les Lois Presentation de les/ par Hossein Vahid Khorasani, traductrice groupe de Islamiquse traduteurs
- مشخصات نشر : Qum: Bagher al-'Ulum، ۲۰۱۵ = ۱۳۹۴

توضیح المسائل اسپانیا

- سرشناسه : خمینی، روح الله، رهبرانقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸
- Khomeini, Resalah, Leader and Aounder of IRI
- عنوان قراردادی : توضیح المسائل اسپانیایی
- عنوان پدیدآور : / Imam Jomeini. Las Leyes practicas dej Islsm
- مشخصات نشر : Mezquita At-tauhid Buenos Aires: [۱۹] = ۱۳۰۳

توضیح المسائل ترکی

- سرشناسه : گلپایگانی، محمد رضا، ۱۳۷۲ - ۱۳۷۷
- No title / محمد رضا گلپایگانی؛ مترجم رسول اسماعیل زاده
- مشخصات نشر : قم، مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی: دار القرآن الکریم، ۱۳۷۲.
- سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، ۱۳۱۰.
- Fazel Lankarani, Muhammad
- عنوان قراردادی : توضیح المسائل ترکی
- عنوان پدیدآور : Ul mesial: risalesi Mohammad Fazel Lankarani Tavzih.

- مشخصات نشر : تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۲ = ۲۰۰۳ م.
- عنوان پدیدآور : Tovzihul Ul mesial: risalesi Mohammad Fazel Lankarani Tavzih.
- مشخصات نشر : Qom: sehriyar؛ ۱۳۸۵ = ۲۰۰۳ م.
- عنوان پدیدآور : اسلام احکامی / شیعه معجلری نین توضیح المسائل کتابلاریندان سئچمه لر / یازان حق یولوندا یازی قورولو؛ چئویرن میر صفدر شمایللی سرخایللو
- مشخصات نشر : تهران: بعثت قورولوشو، ۱۳۷۱.
- سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، ۱۳۱۰.
- عنوان قراردادی : [رساله توضیح المسائل (ترکی)]
- عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل ریساله سی / ترجمه جابر اکبرزاده
- مشخصات نشر : قم: دفتر نشر نوید اسلام، ۱۳۷۸
- عنوان پدیدآور : Tovzihul Ul mesial: risalesi Mohammad Fazel Lankarani Tavzih.
- مشخصات نشر : ۱۳۷۸ = ۱۹۹۹
- سرشناسه : وحید خراسانی، حسین، ۱۲۹۹ - موحدی لنکرانی، محمد، ۱۳۱۰.
- عنوان و نام پدیدآور : اصول دین: مقدمه توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (مدظله العالی)؛ ترجمه نثار احمد زین پوری.
- سرشناسه : طباطبائی حکیم، محمد سعید، ۱۹۳۵ م. - خراسانی، حسین، ۱۲۹۹ - موحدی لنکرانی، محمد، ۱۳۱۰.
- عنوان قراردادی : منهاج الصالحین. اردو
- عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل: محمد سعید طباطبائی حکیم؛ مترجم: نثار احمد زین پوری قبله.
- مشخصات نشر : قم، دار الهلال، ۲۰۰۵ م. = ۱۴۲۶ ق. = ۱۳۸۴
- سرشناسه : موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، ۱۳۰۴ - ۱۳۹۵
- عنوان قراردادی : رساله توضیح المسائل. اردو
- عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل: اردو/ عبدالکریم موسوی اردبیلی؛ ترجمه نور محمد ثالثی.
- مشخصات نشر : قم: نجابت، ۱۴۲۹ ق. = ۱۳۸۷.
- سرشناسه : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸-۱۲۷۹
- عنوان قراردادی : رساله توضیح المسائل. اردو/ امام خمینی؛ مترجم صفدر حسین النجفی.

- سرشناسه : علوی گرگانی، سید محمدعلی ۱۳۱۷ -
- عنوان قراردادی : رساله توضیح المسائل. اردو
- عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل: اردو/ به مطابق فتاوی محمدعلی علوی حسینی گرگانی؛ مترجم هیئت ترجمه.
- سرشناسه : علوی گرگانی، سید محمدعلی ۱۳۱۷ -
- عنوان قراردادی : توضیح المسائل: اردو/ به مطابق فتاوی محمدعلی علوی حسینی گرگانی؛ مترجم هیئت ترجمه.
- مشخصات نشر : [قم]: مکتب آیت الله العظمی السید محمدعلی العلوی الگرگانی، ۱۴۱۶ق.=۱۳۷۴.
- عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل. اردو/ جعفر سبحانی
- مشخصات نشر : قم: مؤسسه امام صادق (ع) ۱۳۸۸
- سرشناسه : گلپایگانی، محمدرضا، ۱۳۷۲ - ۱۲۷۷
- عنوان پدیدآور : توضیح المسائل اردو به مطابق / فتاوی / محمدرضا الموسوی گلپایگانی؛ ترجمه فیاض حسین نقوی
- مشخصات نشر : قم: دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.=۱۳۷۲.
- سرشناسه : اراکی، محمدعلی، ۱۳۷۳ - ۱۳۷۳
- عنوان پدیدآور : توضیح المسائل / مؤلف محمدعلی اراکی؛ تصحیح [صحیح مترجم] ذاکر گلزارخان؛ کتابت جعفرخان سلطانپوری
- مشخصات نشر : قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، ۱۳۷۳.
- سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -
- عنوان قراردادی : رساله توضیح المسائل اردو.
- عنوان پدیدآور : رساله توضیح المسائل (اردو) مطابق با فتاوی مکارم الشیرازی؛ مترجم روشن علی نجفی؛ خطاط رفیع الحسین نقوی امروہوی
- مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۴۱۶ق.=۱۳۷۴.
- سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، - ۱۳۱۰
- عنوان پدیدآور : رساله توضیح المسائل اردو ترجمه / محمد فاضل لنکرانی؛ تصحیح علی ایمانی
- مشخصات نشر : قم: امیر العلم، ۲۰۰۱م.=۱۳۸۰.
- رساله امام به اسپانیایی در مکزیك منتشر شده.
- رساله امام به فرانسوی چاپ شده
- رساله امام به اسپانیایی چاپ شده

- رساله آیت الله فاضل لنکرانی به انگلیسی و فرانسوی ترجمه شده.
 - رساله سید علی حسینی سیستانی به انگلیسی و فرانسوی ترجمه شده.
 - رساله آیت الله وحید به فرانسه ترجمه شده
 - رساله فاضل لنکرانی به ترکی ترجمه شده
 - رساله گلپایگانی به ترکی آذربایجانی ترجمه شده
- بیوگرافی تدوین تصحیح مقابله کنندگان متن با فتوای آیت الله بروجردی در توضیح المسائل به قرار ذیل است:
- توضیح المسائل از پیاده شدن متن فارسی به صورت ساده و روان تا تصحیح و مقابله با فتوا و تأیید نهایی و سپس چاپ چهار گروه زحمت آن را کشیدند که در مجموع ۳۵ نفر می‌شوند که در چهار گروه هستند.
- ۱- گروه اول کسانی در مورد پیاده کردن متن و ساده‌سازی با علامه کرباسچیان همکاری کردند.
- ۲- گروه دوم افرادی که متن ساده‌سازی شده را با فتاوای فقهی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی تطبیق داده‌اند و در این بخش با علامه کرباسچیان همکاری بودند.
- ۳- گروه سوم کسانی که متن ساده شده و مطابقت آن با فتاوای مرحوم آیت الله العظمی بروجردی را تأیید نهایی کردند.
- ۴- گروه چهارم کسانی بودند که در چاپ کردن توضیح المسائل آن هم بدون غلط با علامه کرباسچیان همکاری کردند. ما اسامی این افراد را به ترتیب همکاری‌شان با علامه ذکر می‌کنیم:

اسامی افراد ساده‌سازی متن

۱. علامه شیخ علی اصغر کرباسچیان؛
۲. صالحی نجف آبادی؛

۳. شیخ علی پناه اشتهاوردی؛
۴. آخوندی؛
۵. سید جمال الدین دین پرور؛
۶. اکبر هاشمی رفسنجانی؛
۷. مرحوم قدوسی؛
۸. شیخ علی اصغر فقیهی؛
۹. شیخ جواد خندق آبادی؛
۱۰. سید حسن مدرس؛
۱۱. شیخ عباس اخلاقی؛
۱۲. شیخ یحیی عابدی؛
۱۳. سید محسن زاهدی؛
۱۴. شیخ حسن پهلوانی تهرانی؛
۱۵. سید هادی محدث زاده؛
۱۶. شیخ مرتضی تهرانی؛
۱۷. دکتر علی گل زاده غفوری؛
۱۸. شیخ ابوالقاسم خزعلی؛

اسامی افراد مقابله کنندگان متن ساده شده با فتوا

۱. سید حسین بدلاء؛
۲. شیخ احمد مجتهدی تهرانی؛
۳. شیخ شمس الدین همشیره زاده؛
۴. شیخ محمد موحدی؛

۵. شیخ سید حسن اصفهانی؛
۶. حاج ابوالفضل کرداحمدی؛
۷. شیخ محمدرضا مهدوی کنی؛
۸. حسین علی منتظری؛
۹. شیخ جعفر سبحانی.

اسامی افراد مطالعه کنندگان نهایی

۱. شیخ مهدی قاضی خرم آبادی؛
 ۲. شیخ علی صافی گلپایگانی؛
 ۳. امام خمینی؛
 ۴. سید محمدرضا موسوی گلپایگانی.
- اسامی افرادی که در چاپ توضیح المسائل با علامه کرباسچیان همکاری کردند. افرادی که علامه کرباسچیان را در چاپ اولین توضیح المسائل آن هم بدون غلط در چاپخانه مجلس شورای اسلامی همکاری کردند به قرار ذیل است:
۱. سردار فاخر حکمت رئیس مجلس؛
 ۲. عبدالله برادر علامه؛
 ۳. آزادی مدیر کتابخانه؛
 ۴. شیخ علی فلسفی؛
 ۵. حاج حسین مصدقی دوست علامه کرباسچیان و اولین سرمایه گذار چاپ توضیح المسائل؛
 ۶. جاراالله امین زاده چاپ کننده توضیح المسائل بدون اجازه.

نحوه توزیع رساله‌های عملیه مراجع تقلید پیش از آیت‌الله العظمی

بروجردی

از آغاز پیدایش رساله‌های فارسی که از زمان شیخ بهائی شروع شد تا زمان مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی توزیع رساله‌های عملیه سه قسم بود:

۱. یا آخرین رساله مراجع را چاپ می‌کرد و در اختیار مراجع قرار می‌داد و از دفتر به مقلدین که شخصاً مراجعه می‌کردند هدیه می‌داد و یا توسط وکلای مرجع در شهر و کشور می‌رسید زیرا مراجع در آن زمان در هر شهر دفتر نداشتند دفتر مرجع خانه علما بود مردم در هر شهر عالم آن شهر مراجعه می‌کردند یا فتوا را از عالم می‌شنیدند و یا رساله مراجع را از عالم دریافت می‌کردند.

۲. صورت دوم این بود که ناشرین رساله مرجع را چاپ می‌کردند و به بازار می‌فروختند در هر شهر که کتابفورش بود رساله مرجع وجود داشت مردم می‌رفتند از بازار تهیه می‌کردند.

۳. صورت سوم یا در کتابخانه‌های که در شهرها وجود داشت به خصوص شهرهای بزرگ صاحبان کتابخانه‌ها هر جور رساله را تهیه می‌کرد در کتابخانه برای استفاده عموم می‌گذاشت ابن فرد وتی مسئله شرعی که یا برای خودش و یا برای افراد دیگر پیش می‌آمد به آن مراجعه می‌کرد، می‌دید و مشکل خود را حل می‌کرد.

توزیع رساله در عصر آیت‌الله العظمی بروجردی

اما در عصر مرجعیت آیت‌الله العظمی بروجردی که هم وضعیت تشیع به کمک تقریب مذاهب که خود ایشان به وجود آورده بود بهتر شده بود و مردم علاوه بر داخل ایران نیز جهت نیاز به رساله عملیه به دفترایشان و یا نمایندگان ایشان و یا علمای

بلاد چه آنان که از طرف ایشان نماینده بود یا نبودند رابطه میان دفتر ایشان با علمای بلاد تقویت شده بود، مراجعه می‌کردند یا رساله دریافت می‌کردند و یا پاسخ مسئله خود را دریافت می‌کردند، زیرا «تقویت علمای بلاد توسط دفتر حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی» و دیدگاه ایشان این بود که علمای بلاد را تقویت کند و می‌فرمود: دفتر من در هر شهر خانه‌ی عالم آن شهر است و حتی اگر کسی از شهر وجوهات شرعی می‌آورد به دفتر آیت‌الله العظمی بروجردی می‌داد و دفتر اطلاع داشت که در آن شهر عالم سرشناس وجود دارد آن وجه را از صاحب پول قبول نمی‌کرد و می‌گفت ببراین پول را به فلان عالم شهر خود بده او را بگو برای من بیاورد به عنوان نمونه به سه داستان توجه کنید:

داستان پول از آیت‌الله سید جواد علوی بروجردی نوه آیت‌الله العظمی بروجردی و آیت‌الله استادی و علامه کرباسچیان شنیدیم که وقتی آیت‌الله یثربی در کاشان از دنیا رفت آیت‌الله العظمی بروجردی یثربی برادر را به عنوان عالم در کاشان فرستاد یثربی پسر می‌گوید: مردم به من توجه نمی‌کرد، خودشان مستقیم وجوهات را به قم در دفتر آیت‌الله العظمی بروجردی می‌بردند وقتی دفتر می‌رفتند دفتر وجه را قبول نمی‌کرد و می‌گفت ما در کاشان نماینده داریم وجه را ببر به آن بده آن آقا برای ما بیاورد. یثربی پسر می‌گوید: در خانه ما را بر مردم کاشان آیت‌الله العظمی بروجردی باز کرد و به مردم اطمینان داد که من مورد اعتماد او هستم بدین جهت من تقویت شدم.

داستان دوم: آیت‌الله سید جواد علوی بروجردی از پدر خود نقل می‌کرد که عده‌ای از یک شهر وجوهات شرعی آورد خدمت آیت‌الله العظمی بروجردی آقا از ایشان سؤال کرد که در شهر شما عالمی وجود ندارد؟ گفتند حضرت آقا یک آقای به نام شیخ حسن وجود دارد آقای بروجردی فرمودند همان شیخ حسن خودمان؟ گفتند بله. آقای بروجردی فرمودند: شیخ آنجا برای شما چکار می‌کند؟ گفتند: سه

وعده برای ما نماز می خواند اموات ما را دفن می کند عقد ازدواج ما را می خواند در مراسمات اعیاد و فیات برای ما منبر می رود. آقای بروجردی فرمودند: به نظر شما یک طلبه بیش از این چکار بکند؟ فرمودند این پول که برای من آوردید خدمت ایشان ببرید و سلام من را هم به ایشان برسانید، اگر پول دیگر هم قرار است بدهید همه را به ایشان بدهید، به ایشان بگویید پول را به من بیاورد. وقتی آنها رفتند آقای علوی گفتند: پدر من به آقا عرض کردند شما شیخ حسن را می شناسید؟ آقا فرمودند: پدرم می گوید: خیر! عرض کردم آقا پس چرا فرمودید: همان شیخ حسن خودمان آقا فرمودند: هر کس در مکتب اهل بیت کار می کند از خودمان هست. بعد فرمود: وقتی مردم این جملات را از من نسبت به روحانی محل خود می شنوند هم آن عالم روحیه می گیرد و هم تقویت می شود.

داستان سوم: آیت الله علوی بروجردی پسر باز از پدر خود نیز از آیت الله العظمی گلپایگانی نقل کردند از محل بروجرد نامه آمد در بیت آیت الله العظمی بروجردی خوانده شد غفوری و خود علامه کرباسچیان رساله از کتاب فروش می خورند و به مردم می فروختند پولش را به ناشر آقای مصدقی بود می دادند، بدین منوال پول ایشان داده شد، زیرا چاپ اول رساله را علامه کرباسچیان با سرمایه آقای حاج حسین مصدقی که رفیق علامه کرباسچیان چاپ شده و به طریقی که گفته شد پول ایشان پرداخت.

نکته مهمی که در این مورد وجود دارد آیا کسانی که به دفتر مستقلاً مراجعه می کردند جهت تهیه رساله آیا آقای بروجردی از آنها هم پول می گرفت و رساله را در اختیار آن طرف قرار می داد یا آنکه خود از ناشر می خرید و به هر کسی که صلاح می دانستند مجانی می داد، در همین مورد دیدگاه چند نفر از شخصیت ها را مرور می کنیم:

وقتی از حجت الاسلام و المسلمین یحیی عابدی در همین مورد پرسیدم ایشان در جواب گفت چاپ اول توضیح المسائل را که هزار جلد بود که علامه با سرمایه‌گزاری حاج حسین مصدقی کاغذفروش چاپ کرده بود من و علامه با زحمت فروختیم هر دفعه چند تایی به طلبه‌ها می‌دادیم که به مناطق می‌رفتند تبلیغ می‌فروختند پولش را می‌آوردند به علامه و علامه به حاج حسین می‌داد تا تمام شد روی جلد چاپ اول این کتاب عکس آیت‌الله بروجردی هم وجود داشت و اسم علامه کرباسچیان به عنوان مؤلف وجود داشت چاپ‌های بعدی هم اسم علامه کرباسچیان حذف شد و هم عکس آیت‌الله العظمی بروجردی برداشته شد، بعد از این چاپ دیگر توضیح المسائل را هم ناشر به نام جاروالهی چاپ کرد و آن را می‌فروخت و هم دفتر آیت‌الله العظمی بروجردی چاپ کرد به بعضی خواص و یا افراد هدیه می‌داد و به کتاب‌فروشی‌ها هم می‌فروختند بدین منوال توضیح المسائل پخش شد.

۲. وقتی از نحوه توضیح المسائل در عصر آیت‌الله العظمی بروجردی از آیت‌الله علوی بروجردی نوه آیت‌الله العظمی بروجردی سؤال کردم که توضیح المسائل در عصر مرجعیت بروجردی بزرگ چگونه پخش شد، ایشان گفتند دفتر آیت‌الله العظمی بروجردی به کسی توضیح المسائل مجانی نمی‌داد وقتی به ایشان عرض کردند که مقلدین شما نیاز دارند، ایشان در جواب می‌فرمود: من بیت‌المال را صرف توضیح المسائل کنم و در اختیار مردم مجانی قرار دهم که مردم از من تقلید کنند هرگز! اگر به خاطر توضیح المسائل از من تقلید می‌کنند هرگز نکنند. ایشان در همین زمینه فرمودند:

وقتی عده‌ای از بروجردی‌ها به ایشان مراجعه کردند توضیح المسائل خواستند، ایشان از پول شخصی خود به حاج احمد دادند و فرمودند: این پول شخصی من

است بروید بازار تعداد بخريد در اختيار ايشان قرار دهيد.

۳. وقتی از حضرت آيت الله العظمی شيخ محمدعلی گرامی درباره نحوه‌ای توضیح المسائل پرسيدم، ايشان در جواب فرمودند: من به بيت آيت الله العظمی بروجردی مراجعه کردم ايشان به من مجاني توضیح المسائل را نداد و من خودم توضیح المسائل را از بازار خريدم. بعد ايشان از نحوه توزيع توضیح المسائل در عصر کنونی گله مند بود و گفت: من از آيت الله العظمی بهجت خوشم آمد که هيچ توضیح المسائل را مجاني به کسی نمی داد و شأن مرجعيت را در اين مورد حفظ می کرد.

۴. از آيت الله العظمی صافی گلپایگانی هم از نحوه توزيع توضیح المسائل در عصر مرحوم آيت الله العظمی بروجردی پرسيدم، ايشان فرمودند: شأن مرجعيت آيت الله العظمی بروجردی اجل از اين بود که برای مرجعيت خود تبليغ کند و توضیح المسائل مجاني پخش کند تا مردم از ايشان تقليد کند نه خير آيت الله العظمی بروجردی توضیح المسائل به کسی مجاني نمی داد.

۵. از آيت الله شيخ عباس علی صادقی خرم آبادی در همین رابطه پرسيدم ايشان گفتند من از خرم آباد به قم آمدم دفتر آيت الله العظمی بروجردی توضیح المسائل خواستم، بخش فرهنگي به من گفت: ما توضیح المسائل نداريم برويد از بازار تهيه کنید، من رفتم از بازار خريدم.

۶. در زمان ايشان نسبت به توزيع توضیح المسائل یک راهکاری به وجود آمد و آن اين بود که مردم نسبت به تهيه توضیح المسائل به خانه‌ای علماء به عنوان نماينده دفتر مرجع تقليد مراجعه می کردند و يا رساله را دريافت کردند و يا جواب مسئله شرعی خود و يا کسی که به او مراجعه کرده را دريافت می نمودند آنچه که از مجموع دیدگاه‌ها به دست می آيد اين است آن سه مورد اول نسبت به توزيع توضیح المسائل صورت گرفته است: ۱. صورت اول از طرف حجت الاسلام و

المسلمین امیر عبدالله کرباسچیان پسر علامه کرباسچیان در همین زمینه به من گفت: اولین بار که توضیح المسائل چاپ شد با سرمایه‌گزاری آقای حاج حسین مصدقی که دوست بود چاپ شد، پدرم پول چاپ رساله این گونه به دست او داد. اولین بار که رساله چاپ شد آقایان اخلاقی و خندق‌آبادی به گل‌زاده در ایام تبلیغ و غیر تبلیغ از علامه رساله‌ها را برمی‌داشت و به مردم می‌فروخت، پولش را می‌آورد و پدرم پولش را می‌گرفت به مصدقی می‌داد به این طریق پول مصدقی را تمام کرد و سود کمی نصیب پدرم می‌شد، ولی یک آقای به نام جار الهی بدون اجازه پدرم توضیح المسائل را به طور مخفیانه چاپ کرد و فروخت، سود زیادی هم کرد، وقتی پدرم خبردار شد گفت: هدف ما این بود که مردم مسائل شرعی‌شان را یاد بگیرند، چرا پنهانی می‌فروشد و چاپ می‌کند بگویند همه آزادانه چاپ کنند و بفروشند، بخشی از رساله از طریق فروش و تبلیغ ناشرین و کتاب‌فروشی‌ها جا افتاد و به دست مردم رسید.

صورت دوم، مردم از بازارهای خودشان در هر شهری که کتاب‌فروشی وجود داشت، مراجعه می‌رد و می‌خرید.

صورت سوم، اگر کسی از دفتر تهیه می‌کرد، حتماً از پول شخصی خود مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی خریداری می‌شده و در اختیار آنها قرار داده می‌شده.

توزیع توضیح المسائل بعد آیت‌الله العظمی بروجردی

بعد از وفات حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی ۱۳۴۲ به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمته‌الله و ادامه آن توسط رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای که علم و آگاهی وضعیت در ایران پیشرفت کرد و بلکه وضعیت شیعه در دنیا خوب شده سه اتفاق

مهم افتاده: یکی وضعیت امنیتی و اجتماعی ایران خوب شد. دیگر وضعیت سواد مردم بالا رفته. سوم وسیله تقلید و ارتباط دهنده هم زیاد شده و از طرفی هم تمام مراجع تقلید در کشورهای مختلف دفتر دارند و در شهرهای بزرگ ایران دفتر دارند سه روش دیگر هم در توزیع توضیح المسائل و سایر رساله‌های عملیه که بعد از فوت حضرت آیت الله العظمی بروجردی به وجود آمده است، وجود دارد.

. توزیع توضیح المسائل توسط دفاتر رسمی مراجع تقلید در کشورهای مختلف دفتر مراجع تقلید یا خود صلاح می‌داند رساله را چاپ کند یا بانی پیدا می‌کند که رساله را چاپ کند بعد به استان‌ها و کشورهای مختلف که نمایندگی دارد می‌فرستند مردم می‌آیند از دفتر آقا می‌گیرند و می‌برند استفاده می‌کنند.

روش دیگر اینترنت امروزه که علوم پیشرفت کرده، اینترنت فعال شده و تمام مراجع تقلید سایت مخصوص دارند هم فتاوی مرجع به روز شده، هم توضیح المسائل و هم سایر رساله‌های عملیه و هم فتاوی روز، روزمره در سایت دفتر مرجع گذاشته می‌شود و یا سایت‌های مهم اسلامی حوزوی و دانشگاهی از دفتر مراجع تقلید پشتیبانی می‌کند هم رساله‌ها و هم فتاوی جدید گذاشته می‌شود دیگر نیاز نیست که کسی به دفتر مرجع تقلید مراجعه کند، بلکه گوشی موبایل خویش را باز می‌کند اینترنت را روشن می‌کند، نرم افزار احکام که روی گوشی نصب شده را باز می‌کند، جواب مسائل خود را از هر مرجع تقلید که بخواهد دریافت می‌کند و اگر مرجع هم سایت مستقل نداشته باشد از طریق اینترنت جواب مسئله خود را می‌گیرد.

۹. روش دیگر که به وجود آمده توضیح المسائل صوتی است که کسانی می‌آیند تمام رساله عملیه یک مرجع را صوت می‌کند و یا موضوعی روی چند رساله عملیه به صورت صوتی کار می‌کند آن را در اختیار سایت‌ها و کلیپ‌های صوتی و یا تلویزیون‌ها می‌گذارد تا کسانی که راننده‌اند و یا در سفرند و یا کسانی که وقت

مطالعه ندارند استفاده کنند. گاهی یک کسی از طرف دفتر مرجع تقلید به عنوان مسئله‌گو معرفی می‌شد یا سؤال‌ها را به تنهایی جواب می‌دهد و یا آنکه هم مسئله را از روی توضیح المسائل می‌خواند و هم سایر رساله‌های مربوط به موضوع را جواب می‌دهد، و گاهی خود مرجع تقلید مسائل را مستقیم جواب می‌دهد و مردم استفاده می‌کنند و یا شماره تماس را در سایت‌ها و سایر رسانه‌های جمعی قرار می‌دهد، مردم در طول شبانه روزی تماس می‌گیرند و پاسخ مسائل خود را دریافت می‌کنند با گسترش علوم و فضای مجازی کار به جایی خواهد رسید که هر کس توضیح المسائل در جیب او باشد دیگر نیازی به چاپ رساله و هدیه آن از طرف مرجع به مردم و یا خریدن آن نباشد. انشاءالله.

صد و پانزدهمین چاپ توضیح المسائل

روزنامه اطلاعات / سال ۳۵ شماره ۱۰۴۷۴ / دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۴۰. دقیقاً یازده روز بعد از ارتحال مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی نسبت به چاپ توضیح المسائل این گونه گزارش تهیه کرده است.

(چون باقیماندن به تقلید حضرت آیت‌الله العظمی جناب آقای بروجردی قدس الله سره را بعضی از آقایان مجتهدین واجب و بعضی جایز می‌دانند رساله توضیح المسائل آن جناب که مورد استفاده عموم شیعیان جهان است، برای صد و پانزدهمین بار تجدید چاپ خواهد شد.)

علل ترجمه نشدن توضیح المسائل به سایر زبانها در عصر مرحوم آیت‌الله

العظمی بروجردی

یکی از سوالهایی که ممکن است در ذهن بوجود بیاید این است که چرا توضیح

المسائل در عصر مرجعیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به سایر زبانها ترجمه نشد با وجود آنکه این کتاب در آن عصر جایگاه مهمی پیدا کرده بود ولی چه شد که کسی به فکر ترجمه این کتاب به سایر زبانها نیفتاد؟

در پاسخ به این سؤال می توان به چند دلیل اشاره کرد:

دلیل اول: توضیح المسائل آن زمان آنقدر گسترش پیدا نکرده بود جاهایی هم فارسی بلد نبودند باید به این کتاب نیاز پیدا می کردند که باید به زبان آنها ترجمه می شد و جمعیت این دسته آن قدر زیاد نبودند که نیاز شود توضیح المسائل را به زبانهای آنها ترجمه کنند زیرا در آن زمان اکثریت عربهای شیعه نشین در حاشیه خلیج فارس از ایران رفته بودند و همه فارسی بلد بودند وقتی این سؤال را از حضرت آیت الله سید جواد علوی بروجردی پرسیدم در جواب اینگونه توضیح دادند: مناطق شیعه نشین عرب زبانها در آن زمان که غالب در حاشیه کشورهای خلیج فارس ساکن بودند همه فارسی بلد بودند آقای مولانا و آقای منافی که در کویت منبر می رفتند فارسی منبر می رفتند چون اکثریت افراد که در کویت سالن بودند یا در جنوب عربستان، ساکن بودند در بحرین و عمان ساکن بودند همه یا از ایران رفته بودند یا با ایرانیها کاملاً ارتباط خاص داشته اند همه فارسی بلد بودند حتی در جنوب پاکستان و هندوستان و کشور افغانستان فارسی اصالت بیشتری داشت نسبت به پشتو و دری. فارسی زبان مرجع اصلی بود مثل حالا نبود که ما با کثیری از مقلدین سروکار داریم که اصلاً فارسی بلد نیستند و هر کدام زبان منطقه ای خود را بلدند. جریان کمرنگ شدن فارسی از زمان مرحوم آقای حکیم شروع شد بعد از فوت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالهادی شیرازی مدت کوتاهی مرجع عام شد. عده ای از عربها را هم داشت و

فارسی زبانها را کلا داشت. اما در میان توده عربها مرحوم آیت‌الله العظمی حکیم مرجع تقلید بود ایشان هم عرب زبان بود کتاب منهاج الصالحین هم به زبان عربی بود، عربها به سمت آقای حکیم کشیده شدند، بعد از آقای حکیم آقای خوئی نیز بیشترین مقلدینش و بیشترین کارهای اجتماعی با عربها بود از طرف دیگر برنامه‌های دولت‌های عربی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیه ایران فارسی زبانها بوجود آمد لذا با تبلیغات علیه جمهوری اسلامی زبان فارسی به کلی حذف شد. الآن زبان عربی موضوعیت پیدا کرد حتی در آن زمان گرجی‌ها این جوری بودند گرجی‌ها آن زمان فارسی بلد بودند. امروزه است که نیاز است توضیح المسائل به سایر زبانها ترجمه شود که ترجمه هم شده است.

دلیل دوم: در این کتاب اشاره شده است که توضیح المسائل الگوی محتوا و ظاهری رساله‌های عملیه شد مثلاً منهاج الصالحین محتوا را و روش ورود به مباحث را از توضیح المسائل گرفته است. بنابراین در حقیقت توضیح المسائل به اسم منهاج الصالحین ترجمه شده است.

دلیل سوم: آنکه در عصر مرجعیت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی با وجود آن همه کارهای سنگین که ایشان داشت فضیلت اطراف ایشان درگیر آن کارها بودند ایشان وقت نکرد تا بتواند این کار را انجام دهد.

توضیح المسائل الگوی کتاب‌های فتوای عربی و فارسی

بعد از فوت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی پنج دسته از کتاب‌های فقهی او الگوی کتاب‌های فتوایی از مراجع بعد از خودش قرار گرفت و آن پنج دسته عبارتند از:

۱. توضیح المسائل که درباره این کتاب مفصل بحث کردیم.
۲. مناسک حج درباره این کتاب نیز مفصل بحث کردیم.
۳. خلاصه الاحکام که این کتاب الگوشد به کتاب های مثل.
۴. مختصر الاحکام مختصر توضیح المسائل احکام جوانان، احکام دختران و احکام پسران که بعداً نمونه های از آنها را ذکر خواهیم کرد.
۵. استفتائات استفتانویسی پیش از آیت الله العظمی بروجردی هم بود، ولی با استفتای ایشان استفتانویسی هم در ظاهر کوتاه و گویا شد و هم ساده و روان گردید بعدها بابی شد که استفتانویسی نیز به همین شکل باشد که نمونه های آنها ذکر خواهد شد.

اما در این میان کتاب های عربی بعد از فوت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که از نظر محتوا و روش شماره مسئله ها و کوتاه و گویا بودن محتوایات را از توضیح المسائل گرفته بودن دو کتاب شهرت بیشتری پیدا کرد یکی تحریر الوسیله امام خمینی رضوان الله علیه بود بعد از فوت حضرت امام مثل رساله توضیح المسائل مورد توجه شاگردان حضرت امام خمینی قرار گرفت و این کتاب متن درس خارج بسیاری از فقها شد یا شرح حاشیه بر این کتاب نوشته شد که مفصل در این باره بحث خواهیم کرد.

تحریر الوسیله

آنچه که مؤسسه امام خمینی گزارش کرده اند و دائرة المعارف ها و دانشنامه ها آن را آورده از جمله آقای دیگر حداد عادل رئیس دانشنامه جهان اسلام و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی چنین گزارش کرده اند:

تحریر الوسیله مهم ترین رساله فتوایی امام خمینی در عبادات و معاملات به

زبان عربی است. این کتاب، جامع ابواب فقه به صورت غیر استدلالی است و اصطلاحات و نظریات دقیق فقهی در آن با عباراتی ساده بیان شده است. تحریرالوسیلة حاشیه امام خمینی بروسيلة النجاة تألیف سید ابوالحسن اصفهانی (متوفی ۱۳۶۵) است و وسیلة النجاة حاشیه اصفهانی بر ذخیره الصالحین تألیف سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) است.^۱

اصفهانی حواشی خود بر ذخیره الصالحین را در متن آن وارد کرد و با افزودن مسائل بسیاری آن را وسیلة النجاة نامید. این کتاب اکثر ابواب فقهی و مسائل مبتلا به را با نظمی دقیق دربردارد و در دو مجلد به چاپ رسیده است.^۲

امام خمینی که وسیلة النجاة را اثری مهم می‌دانست،^۳ در دوران اقامت در قم بر آن حاشیه نگاشت.^۴ احترام نویسنده به مرجع وقت، آیت الله العظمی بروجردی (متوفی ۱۳۴۰ ش)، مانع از چاپ و انتشار این اثر شد،^۵ اما بعدها به طور جداگانه و چند بار نیز همراه با وسیلة النجاة به چاپ رسید.^۶ تبعید امام خمینی به شهر بورسای ترکیه در ۱۳۴۳ ش فرصتی فراهم آورد تا نویسنده آن طور که خود می‌گوید^۷ از فراغتش در حدود یازده ماه اقامت اجباری در آن شهر برای وارد کردن حاشیه مذکور در متن وسیلة النجاة استفاده کند و آن را تحریرالوسیلة بنامد. به نظر می‌رسد در آن زمان تحریرالوسیله مانند وسیلة النجاة به کتاب میراث ختم

۱. آقا بزرگ تهرانی، ج ۲۵، ص ۸۵.

۲. ناصرالدین انصاری، «تألیفات و تقریرات امام خمینی (علیه السلام)، آینه پژوهش، ص ۲۰۵.

۳. پا به پای آفتاب، ج ۳، ص ۲۰۹، به نقل از جعفر سبحانی.

۴. امام خمینی، ج ۱، ص ۶؛ پا به پای آفتاب، ج ۱، ص ۲۶۶ به نقل از محمدرضا توسلی.

۵. پا به پای آفتاب، ج ۳، ص ۳۱۶ به نقل از حسن طاهری خرم‌آبادی.

۶. انصاری، ص ۲۰۲.

۷. امام خمینی، همانجا.

می شده است.

امام خمینی پس از تبعید از ترکیه به عراق و اقامت در نجف، مسائل مربوط به حج، نماز جمعه، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر، قضا، شهادات، قصاص و دیات و نیز بسیاری از مسائل مبتلا به را که در دوران اقامت در قم تدریس کرده بود،^۱ به تحریرالوسیلة افزود. این اثر، گذشته از مشتمل بودن بر نظریات امام خمینی، دو تفاوت کلی با وسیلة النجاة دارد. از یکسو برخی مسائل غیرمبتلا به آن حذف شده و از سوی دیگر مسائل مبتلا به زیادی بر آن افزوده شده است. سید ابوالحسن اصفهانی نیز مسائل مورد ابتلا را مطرح کرده بود، اما امام خمینی آنها را بسط داد.^۲ در مجموع، اضافات تحریرالوسیلة نزدیک به یک سوم کل کتاب را دربر می گیرد.^۳ مسائل مستحدثة تحریرالوسیلة شامل مباحث بیمه، سفته، سرقتی، عملیات بانکی، بلیت بخت آزمایی، تلقیح مصنوعی، تشریح، پیوند اعضا، تغییر جنسیت، رادیو و تلویزیون و برخی مسائل متفرقه است که در آخر کتاب جای دارد.

نویسنده کوشیده است که با کمترین تغییر، حاشیه اش را در متن وسیلة النجاة وارد کند، اما علاوه بر تغییرات محتوایی مذکور، در مواردی نحوه بیان مسائل و عناوین و ترتیب آنها را نیز تغییر داده است؛ مثلاً نماز لیلۃ الدفن را که در وسیلة النجاة در کتاب الصلوة مطرح شده، در تحریرالوسیلة در باب دفن از کتاب الطهارة آورده و نیز سه مبحث ظهار، ایلاء و لعان را که در وسیلة النجاة ذیل یک عنوان «القول فی الظهار والایلاء و اللعان» آمده، در تحریرالوسیلة به صورت سه کتاب آورده است.

۱. پا به پای آفتاب، ج ۴، ص ۱۳۶، به نقل از محمد حسین مرتضوی لنگرودی.

۲. معرفت، ص ۱۵۱.

۳. پا به پای آفتاب، ج ۳، ص ۲۰۹، به نقل از جعفر سبحانی.

این تغییرات صوری و محتوایی که در سراسر تحریرالوسیله مشهود است، سبب برتری آن بروسيلة النجاة شده است.^۱

عواملی چون شهرت فقهی و ظلم‌ستیزی نویسنده، جامعیت کتاب و روانی متن آن و پاسخ‌گویی به مسائل مورد نیاز موجب شد که مقلدان عرب زبان چاپ و تکثیر تحریرالوسیله را درخواست کنند.

در پاسخ به این تقاضا، به دستور نویسنده، کتاب تلخیص شد و با عنوان زبدة الاحکام در دسترس عموم قرار گرفت.^۲

پس از چندی نیز همه تحریرالوسیله برای اولین بار در نجف چاپ شد،^۳ ولی به کار بردن لقب «زعیم حوزه‌های علمیه» در پشت جلد آن، موجب شد که نویسنده با انتشار آن مخالفت کند تا این که این لقب را برداشتند و او با توزیع کتاب موافقت کرد.^۴

ممانعت حکومت پهلوی از انتشار آثار امام خمینی موجب شد که تحریرالوسیله بارها در ایران با عناوینی چون کتاب الفقه و وسیلة النجاة چاپ و توزیع شود.^۵

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قضات دادگستری برای رفع خلأ قانونی از تحریرالوسیله به عنوان متمم قانون استفاده می‌کردند که با قانونی شدن استفاده از آرای مشهور فقها (اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و توسعه نطق

۱. معرفت؛ استادی؛ همان جاها.

۲. استادی، همانجا؛ پایه‌پای آفتاب، ج ۴، ص ۳۷-۳۸، به نقل از عباسعلی عمید زنجانی.

۳. پایه‌پای آفتاب، ج ۳، ص ۱۶۶، به نقل از حمید روحانی.

۴. همان، ج ۳، ص ۱۶۶، به نقل از حمید روحانی، ج ۴، ص ۹۵، به نقل از محمدحسین قدیری.

۵. همان، ج ۱، ص ۶۱، به نقل از احمد خمینی.

مرجعیت امام خمینی و انطباق اکثر آرای او با آرای مشهور فقها، این کتاب در دادگاهها و محافل علمی مورد توجه و مراجعه بیشتر قرار گرفت.

ترجمه‌های تحریر الوسیله

تحریر الوسیله چندین ترجمه و شرح دارد که مهم‌ترین آن‌ها بدین قرار است ترجمه فارسی محمدباقر موسوی همدانی در چهار جلد، ترجمه فارسی علی اسلامی و قاضی‌زاده زیر نظر محمد مؤمن قمی و حسن طاهری خرم‌آبادی در ۴ جلد و ترجمه فارسی بخش‌هایی از تحریر الوسیله به قلم عبدالکریم بی‌آزار شیرازی با اضافات در چهار جلد؛^۱ شرح محمد فاضل لنکرانی به نام تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله که مبسوط‌ترین شرح آن بوده و تاکنون بیست و هشت جلد آن منتشر شده است، به گفته شارح^۲ بخشی از این شرح نیز در دوره تبعید وی نوشته شده است؛ شرح آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی به نام انوار الفقاهه فی احکام العترة الطاهرة که بخش حدود و تعزیرات و دیات آن به پایان رسیده است؛ شرح سید مصطفی خمینی به نام مستند تحریر الوسیله در دو جلد؛ شرح احمد مطهری ساوجی به نام مستند تحریر الوسیله در شش جلد^۳ و شرح‌هایی از فقها و مراجع دیگر چون حاج شیخ یوسف صانعی، محمد مؤمن قمی، محمد حسن احمدی فقیه یزدی، احمد سبط الشیخ انصاری، علی‌اکبر سیفی مازندرانی، عبدالنبی نمازی وزین العابدین احمدی زنجانی.^۴

عالمانی چون مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، علوی گرگانی،

۱. انصاری، ص ۲۰۵-۲۰۶؛ استادی، ۶۱.

۲. پایه‌پای آفتاب، ج ۴، ص ۷۰.

۳. انصاری، ۲۰۶.

۴. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به همان، ص ۲۰۶-۲۰۷.

یوسف صانعی، احمدی فقیه یزدی و تجلیل تبریزی نیز بر تحریرالوسیله حاشیه فتوایی نوشته‌اند.^۱

در دائرة المعارف از تحریرالوسیله چنین گزارش شده است:

تحریرالوسیله، کتاب فقهی به زبان عربی از آیت‌الله امام سید روح‌الله موسوی خمینی (م ۱۳۶۸ش) چنان‌که از نوشته آغازین جلد نخست آن بر می‌آید. این کتاب، پس از آنکه مؤلف در سال ۱۳۸۴ق / ۱۳۴۳ش از ایران به بورسای ترکیه تبعید شد، در همان تبعیدگاه تألیف یافته است. مؤلف در همانجا می‌گوید که در گذشته حاشیه‌ای بر کتاب وسیلة النجاة تألیف آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی نوشته بودم و اکنون با استفاده از فرصت به دست آمده بر آن شدم حاشیه را به صورت جداگانه و مستقل برای استفاده بهتر و بیشتر تدوین کنم.

تحریرالوسیله به سبک کتب فقهی فقیهان شیعی تحت عناوین خاصی مربوط به احکام عملی دینی نگارش یافته و تمامی عناوین ذیل عنوان «کتاب» آمده و به سیاق کتاب‌های توضیح المسائل فارسی هر حکمی تحت عنوان «المقدمة فی فروع التقليد» آغاز شده و سپس با «کتاب الطهارة» آغاز می‌شود و با طرح تمامی ابواب فقهی متداول ادامه می‌یابد و سرانجام با طرح مسائلی نو و مستحدث در قلمرو احکام پایان می‌پذیرد. در بخش مسائل نو احکام بیمه، سفته، سرقتی، بناک، بخت‌آزمایی، تلقیح مصنوعی، تشریح بدن انسان، تغییر جنسیت، رادیو و تلویزیون و مسائل مربوط به نماز و روزه مسافر در هواپیما و... آمده است.

کار مهم و نوامام خمینی در این کتاب، طرح مجدد فریضه امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از موضع‌گیری روشن و قاطع وی در مقابل حکومت‌های زمان است

که البته عمدتاً در ذیل بحث کلی خود به حکومت ایران و دولت محمدرضا شاه (م ۱۳۵۹ ش) نظر داشته است. وی در آغاز از اهمیت و جایگاه دو واجب شرعی امر به معروف و نهی از منکر سخن می گوید و آن را براساس قرآن و حدیث مهم ترین فریضه می شمارد و اعتقاد به هر دو را از ضروریات دین می داند که اگر کسی آگاهانه منکر شود کافر خواهد شد. آنگاه احکام و مسائل مختلف مربوط به آن دو فریضه را بر می شمارد. وی افزون بر طرح کلی امر به معروف و نهی از منکر، برای نخستین بار از موضع یک فقیه برجسته و در یک کتاب رسمی فقهی، وظایف عالمان و فقیهان دین را در ارتباط با این دو واجب بیان می کند و فتوی می دهد که اگر عالمان دین در برابر بدعت ها سکوت کنند و این سکوت موجب هتک گردد و یا سبب آن شود که مردمان نسبت به آنان بدگمان شوند، به آنان واجب است که سکوت نکنند و در این صورت باید به اعتراض برخیزند، وی برای عالمان و طلاب ورود در درون حکومت های جور و همکاری با حاکمان را، جز موارد استثنایی و با دلیل قابل قبول، جایز نمی شمارد فتوا می دهد که هر عالمی اگر متصدی مدارس دینی که به وسیله حاکمان و دولت تأسیس یافته شود محکوم به ضعف عدالت است و لذا نمی توان در نماز به آنان اقتدا کرد و آنان را به شهادت طلاق و امثال آن خواند و کسی حق ندارد سهم امام و سهم سادات را به آنان مادامی که متصدی امور یاد شده باشند، بدهد. در بحث دفاع نیز که پس از بحث امر به معروف و نهی از منکر آمده، مسائل مربوط به وجوب دفاع و پاسداری از مرزهای امت اسلام و عزت و عظمت مسلمانان و لزوم حفظ استقلال کامل ممالک اسلام و قطع ایادی کافران و بیگانگان و استعمارگران از موضع فتوا طرح شده و در آنها هر نوع ارتباط سیاسی و یا اقتصادی با استعمارگران که موجب استیلای آنان شود، تحریم گشته است. نیز گفته است که اگر هریک از حاکمان کشورهای اسلامی و یا وکیلان

مجالس قانون‌گذاری موجب نفوذ سیاسی و یا اقتصادی بیگانگان گردند و «بیضه اسلام» در خطر واقع شود باید به هروسیله که شده مسلمانان آنان را مجازات کنند و دست کم آنها را از حقوق اجتماعی محروم سازند. زمانی که اهمیت این فتاوی آشکار می‌شود که توجه کنیم در قرن‌های اخیر احکام اجتماعی و سیاسی اسلام چندان مورد توجه فقیهان شیعی قرار نگرفته و حتی از حوزه بحث علمی نیز کنار گذاشته شده بودند و اگر هم گاه مورد بحث فقها واقع می‌شدند، هیچ‌گونه کاربردی برای آن مباحث نظری در میان نبود و لذا کمتر مؤمن و یا حتی عالم و فقیهی خود را مسئول اجرای آن احکام می‌دانست.

کتاب تحریر الوسیله بارها در نجف و ایران چاپ شده است. بخش‌هایی از آن با عنوان رساله نوین به وسیله عبدالکریم بی‌آزار شیرازی به زبان قابل فهم فارسی ترجمه شده و چاپ شده است، همچنین ترجمه آن همراه با متن عربی، به قلم حجج الاسلام قاضی‌زاده و اسلامی، در چهار مجلد از سوی دفتر تبلیغات انتشارات اسلامی قم (۱۳۶۶ - ۱۳۶۹) انتشار یافته است.^۱

حواشی و شروح دیگر تحریر الوسیله

بعد از فوت حضرت امام خمینی رضوان الله علیه شاگردان ایشان شروح و حواشی برای کتاب نوشتند و یا این کتاب را متن درس خارج فقه خود قرار دادند. آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی، آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، آیت‌الله شیخ یوسف صانعی، آیت‌الله محمدی خراسانی، آیت‌الله سید احمد خاتمی. اینها کسانی هستند که تحریر الوسیله را متن درس خارج فقه آن قرار گرفت و بعضی از کسانی که در این کتاب شرح و حاشیه نوشتند و در گذشته به آنها اشاره شد، اشاره

۱. دائرة المعارف تشیع، ج ۴، ص ۱۴۲ - ۱۴۳.

می‌کنیم:

۱. کتاب شرح بر بخشی تحریر الوسیله آیت الله موسوی اردبیلی.
 ۲. شرح بر بخشی مورد کتاب فقهی تحریر الوسیله.
 ۳. کوثر فقه شرح درس خارج فقه علی محمدی خراسانی بر تحریر الوسیله.
 ۴. شرح تحریر الوسیله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی بر تحریر الوسیله.
- بعد از این کتاب، کتابی که مورد توجه علما قرار گرفت و بعد از آن طرفدار زیادی پیدا کرد منهاج الصالحین حضرت آیت الله العظمی حکیم است این رساله مبسوط اولین مرتبه به سال ۱۳۶۵ هجری قمری در نجف اشرف طبع و توزیع گردید و با استقبال گسترده شیعیان به ویژه مقلدان سید حکیم مواجه شد شماری از علمای سرشناس و مراجع بر منهاج الصالحین تعلیقه و حاشیه زده‌اند که از جمله می‌توان از علمای شاخصی چون سید ابوالقاسم خویی و سید محمد باقر صدر و سید عبدالاعلی سبزواری و سید حسین مکی عاملی و شیخ اسحاق فیاض اشاره کرد.
- البته باید توجه داشت که ابتدا آقای خویی به این کتاب حاشیه نوشت بعد از آن حاشیه را دخل متن کرد و اسمش را منهاج الصالحین گذاشت این منهاج الصالحین مورد توجه شاگردان آقای خویی قرار گرفت و بعد از فوت آقای خویی بیش از ده شرح و حاشیه بر این کتاب نوشته شد. همان‌طوری که اشاره شد متن کتاب که مورد استقبال علما و شاگردان قرار گرفت منهاج الصالحین آقای خویی است. این کتاب مثل تحریر الوسیله به زبان‌های فارسی توسط آیت الله محمد شبیری خاقانی در سال ۱۳۸۴ چاپ شد و ترجمه انگلیسی خود مؤسسه آن را ترجمه کرده‌است. این رساله مبسوط اولین مرتبه در سال

مبانی تکملة المنهاج

مبانی تکملة المنهاج رساله‌ای فقهی از آیت‌الله ابوالقاسم خویی (۱۲۷۸ - ۱۳۷۱ق). رساله فقهی منهاج الصالحین اثر آیت‌الله حکیم حاوی مسائل اصلی باب عبادت و معاملات است که آیت‌الله خویی بنا به درخواست برخی فضلا و مؤمنان تعلیقاتی در آن موضوعات در حواشی کتاب نگاشت. پس از آن برای سهولت در استفاده، حاشیه فراوانی را که اکثراً در موضوع معاملات بود در اصل متن وارد کرد و متن مستقلى تنظيم کرد و باز تکمله‌ای در دو جلد شامل کتاب‌های قضاء، شهادات، حدود، قصاص و دات، به روش عروة الوثقی بر آن نگاشت و نام آن را تکملة منهاج الصادقین نهاد. وی در مبحث قضاء به ۸۵ مسأله می‌پردازد و حکم آن را بیان می‌دارد، در بخش شهادات ۱۳۳ مسأله، در بحث حدود ۳۰۵ مسأله، در موضوع قصاص ۲۰۲ مسأله و در بخش دیات ۴۳۱ مسأله. این کتاب رساله عملیه‌ای است که آیت‌الله خویی در آن مختصر و مفید یک به یک مسائل را مطرح و حکم شرعی آن را بیان می‌کند. ایشان در ابتدای هر مبحث در صورت لزوم توضیح کوتاهی درباره این واژه‌ها می‌آورد و سپس حکم یک به یک آنها را ذکر می‌کند. آیت‌الله خویی در پایان کتاب تصریح می‌دارد که در نقل روایات از مصادر اصلی و کتب اربعه استفاده کرده است. پس از نگارش این اثر برای بهره‌مندی مخاطبان، علی‌رغم ضعف بدنی و کثرت اشتغال، مبانی این احکام را در دو جلد با عنوان مبانی تکملة المنهاج نگاشت. این کتاب در دو جلد، شامل مباحث حقوق جزایی از دیدگاه اسلام، از ارزنده‌ترین کتاب‌های مورد استناد است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حقوق جزاست.^۱

۱. دائرة المعارف تشیع، ج ۱۵، ص ۴۲.

حواشی منهاج الصالحین

بعد از مرحوم آیت الله العظمی حکیم اولین کسی که بر منهاج الصالحین ابتدا حاشیه نوشت و سپس آن حاشیه را داخل متن کرد.

مرحوم آیت الله العظمی خویی بوده بعد از فوت مرحوم آیت الله العظمی خویی شاگردان مرجع مرحوم حواشی بر منهاج الصالحین نوشتند تا حدی که اطلاع داریم ذک می کنیم:

۱. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی سید محمد باقر صدر.
۲. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی آیت الله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری.
۳. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی سید صادق صدر.
۴. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی سید علی سیستانی.
۵. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی سید سعید حکیم.
۶. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی شیخ اسحاق فیاض.
۷. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی شیخ بشیر نجفی پاکستانی.
۸. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی حسین وحید خراسانی.
۹. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی شیخ میرزا جواد تبریزی.
۱۰. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی شیخ بشیر خاقانی.
۱۱. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی یعقوبی.
۱۲. منهاج الصالحین مطابق با فتاوی سید حسن مکی.

توضیح المسائل امام خمینی رحمته الله

در میان توضیح المسائل های بعد از آیت الله العظمی بروجردی توضیح المسائل

امام خمینی در عصر کنونی مورد توجه عموم مردم قرار گرفت همان طوری که بعد از فوت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی تمام کسانی که از ایشان تقلید داشتند به فتاوی ایشان باقی ماندند و از رساله آن مرجع تقلید استفاده می کردند و بعد از مرجع تقلید زنده نیز توضیح المسائل آیت الله العظمی بروجردی را متن و تعلیقه فتاوی خاص خود را اعمال کرده اند. بدین صورت آن روحانی در متن اصلی و متن اصلی را زنده نگهداشته اند توضیح المسائل امام خمینی که همان متن توضیح المسائل آیت الله العظمی بروجردی است با یک مقدار کم و زیاد شدن فتاوی خاصی خود داشته اند امروزه مثل توضیح المسائل آیت الله بروجردی مورد توجه قرار گرفته است و مثل توضیح المسائل آیت الله العظمی بروجردی به صورت محشی چاپ شده است و مقلدین حضرت امام نیز مثل مقلدین آیت الله العظمی بروجردی بر تقلید امام خمینی علیه السلام باقی مانده اند و متن توضیح المسائل ایشان الان هم بعد از سی سال از ارتحال ایشان همچنان در میان جامعه پرتعداد است حال افراد که رساله امام را متن و سایر مراجع معاصر را حاشیه کردند، ذکر می کنیم.

۱. توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوی شانزده نفر از مراجع معظم تقلید تهیه و تنظیم کنند سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی ۱۳۹۴ چاپ سوم جامعه مدرسین.

۲. توضیح المسائل مراجع تقلید مطابق با فتاوی سیزده مرجع نفر از مراجع معظم تقلید تهیه و تنظیم کنند سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی ۱۳۸۳ چاپ یازدهم جامعه مدرسین.

کسانی که در این توضیح المسائل امام شانزده مرجع حاشیه آنها نقل شده عبارتند از:

۱. آیت الله العظمی سید رضا خاتمی یزدی.

۲. آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی.
۳. آیت الله العظمی محمد تقی بهجت.
۴. آیت الله العظمی سید علی خامنه ای.
۵. آیت الله العظمی حسین نوری همدانی.
۶. آیت الله العظمی جعفر سبحانی.
۷. آیت الله العظمی علوی گرگانی.
۳. رساله توضیح المسائل ده مرجع امام خمینی تطبیقی و تنظیم مؤسسه مطالعاتی منتظران موعود مسلم زاده نوبت چاپ چهارم.
۴. توضیح المسائل شش مرجع نشرهاتف سال انتشار ۱۳۹۰ مؤلف مشخص ندارد.
۵. توضیح المسائل امام خمینی با تعلیقه آیت الله العظمی موسوی اردبیلی.
۶. و ده ها متن دیگری بر حواشی دیگری این کتاب دارد چون از افراد مشهور حوزه نیستند ذکر نکردیم.

۱. رساله نوین

رساله دیگری از حضرت امام خمینی چاپ شده است به اسم رساله نوین که برگرفته شده از توضیح المسائل و تحریر الوسیله و استفتائات حضرت امام خمینی است این رساله توسط حجت الاسلام و المسلمین بی آزار شیرازی جمع آوری شده و چون این رساله از اهمیت خاصی برخوردار است ما ابتدا زندگی نامه وی را مرور می کنیم، سپس به معرفی این رساله می پردازیم:

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی

زندگی‌نامه

وی بعد از اینکه مقدمات علوم حوزوی را در شیراز طی کرد و سطوح عالی و دروس خارج را در قم و نجف اشرف، از حضور علمای بزرگی از جمله خمینی بهره برد و تمامی بحث‌های مسائل مستحدثه ایشان را به رشته تحریر درآورد. در سال ۱۳۵۳ به دریافت گواهی افتا و اجتهاد از وزارت علوم و آموزش عالی نائل آمد و در سال ۱۳۵۴ به دانشگاه مک گیل کانادا رفت و در انستیتو مطالعات اسلامی به تحصیلات دانشگاهی پرداخت. از سال ۱۳۶۱ به تدریس در دانشگاه‌های ایران پرداخت. در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ درجه استادیاری در فقه و حقوق گردید و در سال ۱۳۷۲ موفق به اخذ درجه دکتری در علوم قرآن و حدیث شد و در سال ۱۳۸۰ به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.^۱

خصوصیت این رساله چهار چیز مهم است:

الف. با ادبیات امروزی نوشته شده و بعضی از ادبیات سخت که در توضیح المسائل‌ها وجود داشت در آن دیده نمی‌شود.

۳. بسیاری از مسائل مبتلابه که در توضیح المسائل‌ها نبود و بلکه در استفتائات‌ها وجود داشت در آن دیده می‌شود مثل بحث‌های پیوند اعضا، ازدواج با اهل کتاب و تلقیح یعنی باردار کردن زن و مرد نازا برای فرزنددار شدن.

۳. بعضی از مسائل مورد نیاز امروزی جامعه نبود آورده شده‌است مثل احکام آب چاه که موش در آن فرو رفته است.

۴. حکم بسیاری ازآب‌های که امروزه رواج پیدا کرده در آن دیده می‌شود مثل احکام آب فاضلاب که تصفیه‌خانه آن را تصفیه می‌کند، ولی نکته مهم آن است که اصل امتحان‌بندی این کتاب نیز مثل توضیح المسائل است و توضیح المسائل الگوی این کتاب است. فهرست‌نویسان خصوصیات چاپ اول و دوم این کتاب را چنین ثبت کرده‌اند.

رساله نوین حاوی فتاوی‌ای امام خمینی

درباره اصل جمع‌آوری این کتاب چنین گفته‌اند:

رساله نوین مجلدات کتاب مستقیم امام خمینی علیه السلام نبوده‌اند، بلکه جناب آقای عبدالکریم بی‌آزار شیرازی بخش‌هایی از تحریر الوسیله امام خمینی را به صورت آزاده ترجمه کرده و با حواشی و توضیحات در چهار مجلد به عنوان رساله نوین عرضه داشته‌اند.

بعد از آقای عبدالکریم بی‌آزار شیرازی رساله‌های نوین اسم‌های متفاوت و محتوایی برگرفته شده از توضیح المسائل و مسائل جدید در جامعه دیده می‌شد و خصوصیات مهم این کتاب‌ها این است که فقه باب‌بندی شده است و هر بخشی از آن مثل توضیح المسائل، مسائل در آنها دیده می‌شود اسامی و مباحث که توضیح المسائل‌ها دارد یا به طور خلاصه در این گونه از کتاب‌ها دیده می‌شود و مخلوط با مسائل جدید دیده می‌شود.

۱. رساله نوین

کتابخانه: کتابخانه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم.

۲. رساله نوین توضیح المسائل

پدیدآورنده: محمد صادقی تهرانی.

۳. رساله نوین درباره بناء اسلام برسال و ماه قمری

پدیدآورنده: سید محمد حسین حسینی طهرانی

۴. آموزش احکام

عنوان: آموزش احکام (سطح متوسط) ویژه برادران: مطابق با فتاوی مراجع بزرگ تقلید.

پدیدآور اصلی: فلاح‌زاده، محمد حسین

۵. آموزش احکام (سطح متوسط) ویژه پسران: مطابق با فتاوی مراجع عظام

تقلید: آیات عظام: سید علی خامنه‌ای ...

پدیدآور اصلی: فلاح‌زاده، محمد حسین

۶. آموزش احکام (سطح متوسط) ویژه دختران: مطابق با فتاوی مراجع بزرگ

تقلید

پدیدآور اصلی: فلاح‌زاده، محمد حسین

۷. پسران و آموزش احکام: (سطح متوسط)

پدیدآور اصلی: موسوی، محمد

۸. دختران و آموزش احکام: (سطح متوسط)

پدیدآور اصلی: موسوی، محمد

۹. توضیح المسائل جنگی: نویسنده محمد آصف محسنی قندهاری این کتاب

هنگام حمله روس‌ها به افغانستان نوشته شد فلسفه نوشتن کتاب را مؤلف این‌گونه در مقدمه این کتاب بیان داشته است: چون ملت مظلوم افغانستان در مقابل روس‌ها به جهاد برخاسته است، لازم است احکام جهاد را بدانند زیرا جهاد از خود آداب و احکام و شراست دارد آیا با روس‌ها باید جنگید و آیا دفاع در مقابل روس‌ها واجب است حکم اسیران آنها چه می‌شود در صورت پیروزی مردما افغانستان حکم زن و بچه آنها چه می‌شود همه این مسائل در این کتاب جمع‌آوری شده است.

۱۰. توضیح المسائل طبی: این کتاب درباره احکام پزشکی است و بسیاری از مسائل پزشکی حکمش بیان شده.
۱۱. توضیح المسائل پاره چنار پاکستانی در این کتاب سؤالات شرعی که مردم پاره چنار پاکستان از ایشان داشته است پاسخ داده شده است.
۱۲. جهاد اسلامی دو جلد در این کتاب به اهمیت جهاد از منظر اسلام که به مسائل کابل پرداخته شده است.
- در این کتاب به مسائل شرعی که مردم کابل از ایشان با استفاده کردند و یا خود مؤلف در میان اجتماع بود و صلاح دانسته است که این گونه مسائل نیز در این کتاب وجود داشته باشد، جمع آوری شده است.
۱۳. مختصر الاحکام: مطابق با فتوای حسین طباطبایی قمی
پدیدآور اصلی: طباطبایی قمی، حسن
۱۴. مختصر الاحکام (اردو)
پدیدآور اصلی: گلپایگانی، محمدرضا
۱۵. سایر پدیدآوران: نقوی، محمدباقر، مصحح // نجفی، منظور حسین،
مصحح
۱۶. مختصر الاحکام
پدیدآور اصلی: گلپایگانی، محمدرضا
۱۷. مختصر الاحکام: منتخب از رساله های حضرت آیت الله شریعتمداری
پدیدآور اصلی: شریعتمداری، کاظم
۱۸. مختصر الاحکام
پدیدآور اصلی: صافی گلپایگانی، لطف الله
۱۹. مختصر الاحکام برگرفته شده از توضیح المسائل و استفتائات آیت الله

العظمی محقق کابلی تنظیم‌کننده محمدباقر فاضل بهسودی دارالنشر اسلام،
۱۳۹۶

۲۰. مختصر الاحکام، یا، رساله عملیه
پدیدآور اصلی: شریعتمداری، کاظم، ۱۲۸۲ - ۱۳۶۵
۲۱. مختصر توضیح المسائل
پدیدآور اصلی: شیرازی، عبدالله، ۱۲۷۱ - ۱۳۶۳
۲۲. مختصر توضیح المسائل
پدیدآور اصلی: شیرازی، عبدالله
۲۳. مختصر الاحکام: منتخب توضیح المسائل
پدیدآور اصلی: صافی گلپایگانی، لطف‌الله، ۱۲۹۷
۲۴. درآمدی بر آموزش احکام
پدیدآور اصلی: وحیدی، محمد
۲۵. آموزش احکام بر گرفته شده از توضیح المسائل و استفتائات حضرت
آیت‌الله العظمی محقق کابلی و خلاصه از اصول عقاید.
۲۶. رساله منتخب الرسائل [برگزیده احکام - منتخب الاحکام]
پدیدآور اصلی: یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم
۲۷. منتخب الاحکام مطابق با فتاوی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی
خامنه‌ای مقام معظم رهبری
تدوین‌کننده سید طالب زکی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵
۲۸. منتخب الاحکام مطابق با فتاوی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی
خامنه‌ای مقام معظم رهبری
تدوین‌کنندگان سید طالب زکی و اکبر فلاح نجات با تجدیدنظر و اضافات

۲۹. خلاصة الاحكام

پديدآور اصلى: حجت کرمانی، محمد، قرن ۱۴

۳۰. خلاصة الاحكام

پديدآور اصلى: حجت کرمانی، محمد، قرن ۱۴

۳۱. خلاصة الاحكام

پديدآور اصلى: حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ ق

۳۲. خلاصة الاحكام

پديدآور اصلى: حجت کرمانی، محمد، قرن ۱۴

۳۳. خلاصة الاحكام

پديدآور اصلى: حجت کرمانی، محمد، قرن ۱۴

۳۴. خلاصة الاحكام

پديدآور اصلى: حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ ق

۳۵. خلاصة الاحكام

موضوع: فقه (شعر)

۳۶. خلاصة الاحكام

موضوع: فقه منظوم

۳۷. خلاصة الاحكام

پديدآور اصلى: رساله شريفه خلاصة الاحكام

۳۸. خلاصة الاحكام

پديدآور اصلى: سنگلجی، محمد کاظم

۳۹. خلاصة الاحكام: مشتمل بر یک هزار مسئله فقهی مورد ابتلا و نیاز

پديدآور اصلى: مکارم شیرازی، ناصر

۴۰. خلاصه الاحکام: برای مبتدیان با توصیه وزیر معارف و علوم
پدیدآور اصلی: لاریجانی، موسی
۴۱. رساله شریفه خلاصه الاحکام
پدیدآور اصلی: شاهرودی، عباسعلی
۴۲. رساله شریفه خلاصه الاحکام: با معنی فارسی نماز
پدیدآور اصلی: بروجردی، حسین
۴۳. رساله شریفه خلاصه الاحکام: با معنی فارسی نماز
پدیدآور اصلی: بروجردی، حسین
۴۴. خلاصه الاحکام، یا رساله عملیه
پدیدآور اصلی: شریعتمداری، کاظم
۴۵. توضیح المسائل، مشتمل بر یک هزار مسئله فقهی مورد ابتلا و نیاز
پدیدآور اصلی: مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -
۴۶. احکام نوجوانان: مطابق با فتاوی چهار مرجع عالی قدر، حضرت آیات
عظام حاج شیخ جواد تبریزی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، محمدتقی بهجت
و استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای
پدیدآور اصلی: پروانه، علی، ۱۳۳۴ -
۴۷. رساله احکام جوانان (پسران): مطابق با فتاوی حضرت آیت الله العظمی
مکارم شیرازی (مدظله)
- پدیدآور اصلی: مکارم شیرازی، ناصر
۴۸. رساله احکام جوانان (دختران): مطابق با فتاوی حضرت آیت الله العظمی
مکارم شیرازی، ناصر
- پدیدآور اصلی: مکارم شیرازی، ناصر

۴۹. احکام جوانان

پدیدآور اصلی: فاضل لنکرانی، محمد

۵۰. احکام جوانان (به شیوه‌ای نوین)

پدیدآور اصلی: گرجی کندی، علی

۵۱. احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان

پدیدآور اصلی: اکبری، محمود

۵۲. احکام جوانان: همراه با مطالب فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و مسائل

شرعی

پدیدآور اصلی: نوری همدانی، حسین

۵۳. رساله احکام (برای جوانان)

پدیدآور اصلی: مکارم شیرازی، ناصر

۵۴. رساله احکام جوانان (پسران) مطابق با فتاویٰ حضرت آیت‌الله العظمی

مکارم شیرازی

پدیدآور اصلی: مکارم شیرازی، ناصر

۵۵. احکام جوانان

پدیدآور اصلی: فاضل لنکرانی، محمد

۵۶. احکام جوانان: به همراه گزیده‌ای از مطالب اعتقادی، اخلاقی،

همسرداری، مساغل ... مطابق با فتاویٰ مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی

جعفر سبحانی تبریزی (مدظله العالی)

پدیدآور اصلی: سبحانی تبریزی، جعفر

۵۷. احکام جوانان: همراه با مطالب فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و مسائل شرعی

پدیدآور اصلی: نوری همدانی، حسین

با حواشی عبدالله بن مظاهر شیرازی، سال ۱۳۸۲ با ۵۹ صفحه منتشر شده است (در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است).

با حواشی یوسف علی بن حسن مامقانی، سال ۱۳۷۷؟؟ با ۴۰ صفحه منتشر شده است (در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است).

با حواشی فرج‌الله بن مومندی کاظمی، با ۷۹ صفحه منتشر شده است (در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است).

با حواشی محمدکاظم بن حسن شریعتمداری، سال ۱۳۸۱ با ۶۲ صفحه منتشر شده است (در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است).

با حواشی هاشم بن محمد آملی، با ۳۱ صفحه مطالب به صورت جدول منتشر شده است (در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است).

با حواشی محمد امامی شیرازی، سال ۱۳۴۳ش. با ۷۱ صفحه منتشر شده است (در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است).

با حواشی محمدعلی سیبویه حائری یزدی، در کربلای معلی، چاپخانه اهل البیت، سال ۱۳۴۰ش. با ۳۸ صفحه منتشر شده است (در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است).

با حواشی بهاء‌الدین بن جعفر محلاتی شیرازی منتشر شده است (در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است).

با حواشی محمدرضا محقق طهرانی، ب ۴۵۸ صفحه منتشر شده است (در کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان موجود است).

با حواشی سید محمود حسینی شاهرودی توسط چاپخانه قضاء در نجف، سال ۱۳۸۱ق. با ۱۴ صفحه منتشر شده است. مطالب این رساله در دو ستون تنظیم شده و ستون اول متن سؤال و ستون دوم نظر آیت‌الله شاهرودی آمده است.

بار دیگر توضیح المسائل همراه با حاشیه ایشان توسط کتابفروشی اسلامیة تهران با ۴۵۸ صفحه منتشر شده است (این چاپ در کتابخانه آیت الله مرعشی موجود است).

۱. توضیح المسائل سید محمد وحیدی، مکتبه آیت الله گلپایگانی.
۲. توضیح المسائل شیخ صادق خلخالی، مکتبه آیت الله گلپایگانی.
۳. توضیح المسائل شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی، مکتبه آیت الله گلپایگانی.
۴. توضیح المسائل نجفی اشکوری، مکتبه آیت الله گلپایگانی.
۵. توضیح المسائل یعقوب الدین رستگاری جویباری، مکتبه آیت الله گلپایگانی.
۶. توضیح المسائل سید کاظم مرعشی، مکتبه آیت الله گلپایگانی.
۷. توضیح المسائل سید علی دستغیب، مکتبه آیت الله گلپایگانی.
۸. توضیح المسائل مشیر گلستانی، مکتبه آیت الله گلپایگانی.
۹. توضیح المسائل موحدی نجفی با مقدمه بر اصول دین، مکتبه آیت الله گلپایگانی.
۱۰. توضیح المسائل آقا میر سید علی علامه فانی اصفهانی، کتابفروشی باستی.
۱۱. توضیح المسائل سید محمدصادق حسینی روحانی.
۱۲. توضیح المسائل سید محمدکاظم شریعتمداری.
۱۳. توضیح المسائل شیخ میرزا ابوالحسن انصاری دزفولی، نوه شیخ مرتضی انصاری.
۱۴. توضیح المسائل حاج سید مصطفی موسوی خوانساری.

۱۵. توضیح المسائل شیخ محمد صالح حائری، ۱۳۸۴ هـ
۱۶. توضیح المسائل شیخ محمدرضا محقق تهرانی، مصنف کتاب حقایق الفقه، محرم الحرام، ۱۳۹۷.
۱۷. توضیح المسائل سید محمد هادی میلانی.
۱۸. توضیح المسائل عربی، فانی اصفهانی.
۱۹. توضیح المسائل سید محسن طباطبایی، حکیم، چاپخانه محمد حسین علمی.
۲۰. توضیح المسائل حاج آقا حسن طباطبایی قمی.
۲۱. توضیح المسائل سید محمود حسین اشاره رودی.
۲۲. رساله عملیه شیخ علی پناه اشتهاوردی دو جلد.
۲۳. توضیح المسائل میرزا جواد آقا غروی علیاری.

نقد و بررسی دیدگاه کتاب تنبیه الغافل عن توضیح المسائل

همان طوری که قبلاً هم اشاره شد بعد از چاپ شدن کتاب توضیح المسائل نه تنها مخالفت از چاپ و نحوه چینش مطالب کتاب صورت نگرفت، بلکه مورد استقبال همه قرار گرفت به تدریج یکی پس از دیگری همه مراجع اسم رساله‌های عملیه خود را توضیح المسائل گذاشتند تنها در آن عصر شخصی به اسم محمدباقر رشاد زنجانی به مخالفت برخاست و یک جزوه‌ای ۴۴ صفحه‌ای تهیه کرد به اسم (تنبیه الغافل فی رد توضیح المسائل) برای بیداری مقلدین حضرت آیت الله بروجردی با تقاضای جمعی نوشته شده «لاحقر محمدباقر زنجانی».

گرچه این جزوه از نظر علمی سبک است که ارزش جواب دادن و وقت صرف کردن را ندارد، همان طوری که در گذشته کسی نیامد تا به این جزوه جواب بدهد، عملاً با پشتیبانی و حمایت از توضیح المسائل این جزوه مورد بی‌مهری و تنفر علما قرار گرفت، ولی از آنجایی که هدف ما تهیه گزارش جامع از توضیح المسائل است و از طرف دیگر هم به جامعه علمی و محققان و طالبان مباحث فقهی هم یادآوری و خدمتی کرده باشم و هم ممکن است کسی پیدا شود در قضای مجازی بگوید که ادله شیخ باقر زنجانی آن قدر قوی بوده که در گذشته و حال هیچ کس نتوانسته جواب بدهد، لذا به خاطر این جهات اصل مطالب این جزوه را خلاصه کرده و جواب می‌دهیم، پیش از جواب عبارات لازم است چند مطلب را به عنوان روشن شدن بحث مقدمه ذکر می‌کنیم"

الف) پیش از وارد شدن در جواب‌ها نیاز است که بیوگرافی و زندگی‌نامه این آقا را مرور کنیم تا مطالعه‌کنندگان عزیز بدانند چه کسی بوده و تا چه مقدار از دانش علمی برخوردار بوده و جایگاه او از نظر مقام علمی تا چه اندازه بوده تا روشن شود که چرا علما در گذشته به جزوه او اعتنایی نکردند و جواب ندادند و هم برای

محققین این عصر و کسانی که در این عصر نبودند مشخص شود که این آقا چه کسی بوده.

شیخ باقر رشاد زنجانی کیست؟

در مورد این شخص دو دیدگاه اهل تراجم و سیره‌نویسان در نظر گرفته‌اند عده‌ای مثل علامه کرباسچیان و جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ یحیی عابدی وی را خیلی فرد با سواد نمی‌داند علامه کرباسچیان وی را یک فرد نسبتاً ساده می‌داند اما تا حد آشنا به مسائل سیاسی می‌داند ایشان می‌گوید: وقتی وی کتاب تنبیه الغافل را چاپ کرد جناب آقای امیر عبدالله کرباسچیان، فرزند علامه کرباسچیان می‌گوید: با پدرم می‌رفتیم مجلس شورای اسلامی که با ایشان صحبت کنیم چرا کتاب بررد توضیح المسائل نوشته است، وقتی وارد مجلس شدم دیدم طرفدارانش اطرافش هستند وقتی چشمان به من افتاد به من اعتنایی کردند و با نگاهشان داشتند من را می‌خوردند، آنها به من اعتنایی نکردند من هم به آنها اعتنایی نکردم، بدون آنکه با همدیگر هم صحبت شویم از همدیگر جدا شدیم.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ یحیی عابدی زنجانی که همشهری با باقری زنجانی هم هست وقتی از ایشان درباره رشاد پرسیدم در جواب گفت:

این شیخ همشهری من است من هم از زنجان هستم خیلی مرد ملایی نبود آدم گوشه‌گیری بود هیچ فعالیت فرهنگی و اجتماعی نداشت مدت نماینده مردم زنجان بود در مجلس، بعد از اینکه نمایندگی اش تمام شد گوشه‌گیری را انتخاب کرد وقتی آیت الله بروجردی وی را خواست که چرا علیه توضیح المسائل جزوه‌ای نوشته جوابی برای گفتن نداشت، چون آیت الله العظمی بروجردی انسان سلیم النفسی بود به راحتی به همه کس پول می‌داد مقدار پولی هم جهت تقویت روحی و

زحمتی که کشیده بود به این مرد داد و بعداً این مرد از عمل خود پشیمان هم شد که چرا چنین کتابی نوشته است.

اما عده‌ای دیگری مثل آیت الله مهدوی کنی و کسانی که احوال علمای زنجان را نوشته‌اند و زندگی‌نامه ایشان را ذکر کرده‌اند آقای شیخ باقر رشاد زنجانی را مدح کرده‌اند آیت الله مهدوی کنی فرمود: ایشان مردی خوبی بود ولی نسبت بردن نوشتن به توضیح المسائل اشتباه کرد شیخ محمدشریف رازی در کتاب گنجینه دانشمندان وی را از علمای زنجان می‌داند وی هم ذکر کرده و به بخش از آثار علمی وی هم اشاره کرده است.

رشاد زنجانی

حجت الاسلام و المسلمین آقا شیخ محمدباقر بن آیت الله شیخ کاظم بن حاج محمدعلی از علمای زنجانی معاصر تهران است. وی در سال ۱۳۱۲ق در زنجان متولد شد و پس از پرورش در بیت علم و خواندن مقدمات و ادبیات مهاجرت به نجف اشرف نموده و از محضر و درس مرحوم علامه یزدی حاج سید محمدکاظم (صاحب العروه) بالاختصاص علامه کوه‌کمری مرحوم آقا سید محسن شاگرد مخصوص علامه تهرانی حاج شیخ عباس هادی رحمته الله تعالی استفاده سرشار نموده و پس از آن مراجعت به زنجان و به خدمات دینی از قبیل اقامه جماعت و تدریس و غیره اشتغال داشته تا در سال ۱۳۲۱ شمسی و فتنه (پیشروری) عزیمت به تهران نموده و در خیابان عباسی رحل اقامه افکنده و در مسجد حضرت (صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف) آنجا به امامت و ترویج مذهب و دفاع از حریم ولایت پرداخته و غالباً در انزوا در منزل خویش به مطالعات کتب علمی اشتغال دارد.

نگارنده گوید: آیت الله رشاد چنانچه در جلد چهارم گنجینه ص ۴۶۴ نگاشتم

عالمی بارع و مهذب و متقی می باشد.

آثاری که از آن جناب منتشر شده کتب و رسالات زیرا است:

۱. وسیله راجع به شعائر مذهبی مربوط به حضرت سید الشهداء اروحنا له الفداء (سینه زنی و غیره).

۲. اکمال الوسيله نظاماً و نشرأ در همان موضوع.

۳. حقیقت ولایت راجع به ولایت تکوینی.

۴. دفع الاوهام شرح چند جمله از فرمایش مولای متقیان علی علیه السلام.

۵. برهان قاطع جواب شبهات طباطبایی علی ما علی همکار ابوالفضل برقی.

۶. ذخیره راجع به استخاره و مشروعیت مهرنماز.

۷. نشریه راجع به مأثور بودن و مستحب بودن دعاء شریف ندبه.

۸. حاشیه بر باب نکاح ریاض (شرح کبیر) مخطوط کتب و حواشی و

رساله های دیگر.

نکته مهم که در این ذکراثار مخفی مانده است

جزوه مهم و معروف ایشان است به اسم تنبیه الغافل فی رد توضیح المسائل است اشاره کرده است. حال یا یادشان رفته است و یا در این مورد صلاح ندانسته اظهار نظری بکند و زمان شان ذکر نشده است ولی در جلد دیگری از ایشان که جزئی علمای تهران به حساب آورده است فقط در مدح سخن گفته است.

از مجموع این بیانات استفاده می شود که ایشان جزء شاگردان آیت الله بروجردی نبوده است و تا حدی هم با دستگاه آیت الله بروجردی میانه خوبی هم نداشته؛ زیرا به احتمال زیاد جزو یاران مصدق و آیت الله کاشانی بوده و تحت تفکر آنها قرار داشته است؛ زیرا از گسترش توضیح المسائل ترس داشته است و اگر کتاب او در جامعه فضا باز می کرد یقیناً دست بر نمی داشت ولی از آنجایی که

خدا نخواست و نگذاشت این اتفاق بیافتد دست از تبلیغ برداشت، لذا به طور خلاصه می‌توان گفت به خاطر سه جهت دست از تبلیغ برداشت: ۱. عنایت الهی سبب شد که این اتفاق بیفتد. ۲. به خاطر مدیریت خاص آیت الله العظمی بروجردی. ۳. استقبال نکردن مردم از کتاب و تفکر او دلیل بر مدعای من نیست به گفتارهایم می‌باشد که وقتی مراجعه کنید تصدیق خواهید کرد.

اکنون وارد بیان رد نقد دیدگاه او می‌شویم.

همان طوری که خود در مقدمه می‌گوید: هدف او توجه دادن مقلدانی حضرت آیت الله العظمی بروجردی بوده در کوتاهی این رساله نیست بر بعضی از موضوعات که در گذشته معمول بوده در رساله‌های عملیه علمی آورده شده و در این رساله حذف شده است و نیز نسبت به تدوین‌کننده رساله جناب آقای علامه کرباسچیان و یاران او اطلاعی نداشته و چون اطلاعی نداشته اعتماد نکردم و گرنه شخصی مغرض و یا کینه‌دار نسبت به مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نبوده ایشان آیت الله العظمی بروجردی را خوب قبول داشته، بلکه از راه نادانی و غفلت خواسته دلسوزی کند که مردم با دست گرفتن توضیح المسائل از در خانه علما دور می‌شوند، چون این کتاب آنقدر روان و آسان است که دیگر کسی نیاز نمی‌بیند در خانه مرجع بیاید غافل از اینکه خود همین کار هنر این کتاب است اولاً از هرو دهن وقت جلوگیری می‌کند دیگر نیاز نیست که بیاید وقت مرجع تقلید را بگیرد و وقت خود او هم صرف شود نسبت به یادگیری مسائل شرعی حجت الاسلام و المسلمین عباس کرباسچیان فرزند علامه کرباسچیان از دکتر شیخ یحیی عابدی نقل کرد که ایشان از مرحوم آیت الله شیخ محمدرضا مهدوی کنی نقل کرده که ایشان می‌گفت وقتی آقای رشاد تنبیه الغافل را نوشت که از ایشان پرسیدم که این چه کاری بود کردید؟ ایشان در جواب گفت: به سه جهت این کار را کردم: ۱. به

خاطر اینکه این کتاب آنقدر سهل و آسان است که با خواندن این کتاب ارتباط مردم از در منزل علما قطع می شود همان طوری که اشاره شد غافل از اینکه این کار نه تنها نقص نیست بلکه کمال این کتاب است.

۲. مراجع متعدد که جمعی از مقلدین آیت الله العظمی بروجردی داشتند، نسبت به نقص که به این کتاب دیده بودند داشتند خود شیخ رشاد زنجانی هم در مقدمه این جزوه به آن اشاره می کند.

«جمعی از مقلدین حضرت آیت الله العظمی بروجردی به نمایندگی آقای عباس در طبع و نشر این کتاب سعی و اهتمام نمودند امید است که انشاء الله عزوجل با اجر جزیل نائل شوند».

و یا در اول جزوه می گوید: در این سه مرتبه است که جمعی از مؤمنین راجع به کتاب موسوم به توضیح المسائل به اینجانب مراجعه نموده اند و بدیهی است که تکرار مراجع دلیل شدت علاقه ایشان است به تشیع و داشتن مراقبت کامل به مذهب جعفری و طریقه آل محمد صلی الله علیه و آله و مقصود ایشان از مراجع به اینجانب این است که مواردی را که کتاب مربوط غفلتاً خوف و سقط شده یک یک به طور منظم روشن بنویسم و ضمناً در هر موردی به عقاید چند نفر از اعظم فقهای شیعه اثنی عشری اشاره نمایم».

هدف سوم او گوش زد کردن نقص های توضیح المسائل است که به نظر ایشان وجود دارد و ما در آینده به هر سه هدف پاسخ خواهیم داد و هم ماردی که به عنوان کوتاهی توضیح المسائل می گوید جواب خواهیم داد حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس کرباسچیان از او نقل می کند:

آقای دکتر یحیی عابدی نقل می کند که آقای شیخ باقر زنجانی رشاد وقتی این جزوه را نوشت و چاپ کرد، جزوه به دست مرحوم آیت الله بروجردی رسید، مرحوم

آیت الله بروجردی شیخ باقرزنجانی رشاد را خواست و هم از توضیح المسائل دفاع کرد و هم از اشخاصی که این کتاب را تدوین کرده اند دفاع کرد. وقتی شیخ باقر زنجانی به اشتباه خود پی برد، دیگر این جزوه را چاپ نکرد.

بعد مرحوم آیت الله بروجردی به خاطر سه جهت یک پول به شیخ باقرزنجانی داد یکی به خاطر زحمتی که کشیده یک جزوه تهیه کرد ولو اشتباه و ناتمام دیگر به خاطر نیت و دلسوزی او نسبت به مسئله دین و حساسیت که برای دفاع از دین خرج کرد. سوم به خاطر اینکه بعداً ممکن است کسانی پیدا شوند و به این شیخ بد بگویند از شیخ دفاع کرد و به چنین کسانی گوش زد کرد که این شیخ غفلت و اشتباه کرده نفهمیده و توجه کامل نکرده کتاب نوشته. بنابراین کس به او چیزی نگوید و آبروی او به خطر بیفتد.

از مجموع زندگی نامه و هدف او از تدوین جزوه می توان نتیجه گرفت که مرحوم ملا باقرزنجانی رشاد انسان مغرضی نبوده و هدف او خدمت بوده منتهی دقت نکرده که چه باید بکند.

ب) اشکال و یا انتقاد از یک موضوعی و یا یک کتابی به خصوص کتابی که منتسب به یک بزرگی است و جمله مورد تأییدی از آن بزرگ روی آن کتاب نوشته شده، وقتی جا دارد که انسان محقق سه کار را انجام دهد:

۱. ابتدا روی جمله بندی و بیان آن متن وقت کافی انجام دهد.
۲. اشخاصی را که آن بزرگ مورد تأیید قرار می دهند روی آنها مطالعه کنند.
۳. مقتضای حال و شرایط زمان را نیز در نظر بگیرد و ببیند که این موضوع برای چه نوشته شده، چرا بعضی چیزها را بازگو نکرد باید یا از خود این بزرگ یا از نقد آن ناقص خواهد بود و بی جهت آبروی خویش را خواهد بود از دیگران سؤال کند و گرنه و اگر هم آن نقدها چاپ شود جز آنکه آبروی خود او برده می شود چیزی دیگر را در

پی نخواهد داشت.

۴. زمانی یک نقد قابل قبول است که موارد که نقد می شود در متن وجود داشته باشد یا در جای دیگر وجود داشته باشد متنی که وجود ندارد و یا آنچه که در جای دیگر وجود دارد مورد قبول ناقد است. در این کتاب که او نقد می کند ذکر شده باید علل ذکر نشدن را سؤال کرد نه آنکه در صدد نقد برآمد. بعد از ذیکر این مقدمه.

آنچه از بیانات ایشان پیداست هشت ایراد به توضیح المسائل دارند:

۱. نویسنده توضیح المسائل خود حضرت آیت الله بروجردی نسبت و امضاء صورت گرفته جداست ممکن است برای کتابی دیگری باشد و افراد تهیه کننده توضیح المسائل مشخص نیستند.

۲. نواصب و غلاة و خوارج و دشنام دهندگان به معصومین در توضیح المسائل کافر شمرده نشده اند و این برخلاف سیره فقهاست.

۳. در غسل میت نواصب و خوارج و غلاة و باید از غسل میت جدا می شد، جدا نشده اینها جزء مسلمانان قلمداد شده و غسلشان واجب دانسته شده آن هم برخلاف سیره است.

۴. در مسئله ۱۱۱ دشنام دهندگان بر ائمه مرتد شمرده شده با این بیان غلاة داخل در اسلام خواهد بود، زیرا آنها به ائمه دشنام نمی دهند، بلکه در محبت آنها غلو دارند.

۵. ایشان در حاشیه مجمع الرسائل، ص ۲۱ دشنام دهندگان به حضرت زهرا را کافر دانسته اند. چرا از توضیح المسائل حذف شده است.

۶. خوارج نه تنها منکر اهل بیتند، بلکه معتقد به کفر ائمه اند العیاذ بالله چرا به روشنی به کفر اینها اشاره نشده است.

۷. آیا فتاوی سائری آقای بروجردی که این مسائل به روشنی در آنها وجود

داشت به حال خود باقی است یا خیر اگر باقی است مابین این فتاوی با آنها تفاوت و تناقضی وجود دارد اگر آن فتاوی به حال خود باقی نیست، مشخص نکردید که توضیح المسائل را با آنها مطابقت بدهید.

۸. در فتاوی علمای سلف چنین آمده است که نماز میت بر کفار و ناصبی اهل بیت و غلاة مطلقى جایز نیست و این از مسلمات بین علمای سلف بوده، ولی ایشان هم در توضیح المسائل و هم در جامع الفروع مقصد چهارم می گوید اگر میت مخالف باشد یا ناصبی که تقیه بر او نماز کنند.

این خلاصه ایرادات شیخ باقرزنجانی رشاد بود بر توضیح المسائل. اکنون به نقد هریک به طور مشروع می پردازیم:

دیدگاه اول

ما ابتدا جملات مهم متن را مرور می کنیم سپس به نقد آن می پردازیم. در دیدگاه اول پنج نکته وجود دارد:

۱. از طرف معظم له نه در اول کتاب تعریف و امضایی هست و نه در آخر آن و نه در حواشی آن تعریف و امضایی که می بینید نامه جداگانه است، که به کتاب الحاق شده آن هم به جهاتی که ذیلاً به عرض می رسد، تصدیق این کتاب حساب نمی شود و دلیل جواب حمل بدین کتاب نخواهد بود.

۲. همان طوری که از آن نامه جداگانه پیداست توضیح المسائل کتابی است که آقا خودش آن را ننوشته و آقا خودش آن را مطالعه نکرد، بلکه کسی دیگر آن را تطبیق نموده.

۳. اشخاصی هم که مطابقه نموده اند کاملاً مجهول و هیچ یک از آنها شناخته نشده اند.

۴. مؤلف کتاب برای کتاب خود اسم نگذاشته، بلکه در مطبعه اسم توضیح المسائل نوشته شده در این صورت با چسپاندن این نامه بر این کتاب بی نام این کتاب را همان کتاب توضیح المسائل می کند که در نامه نوشته شده.

۵. این نامه تاریخ ندارد، ممکن است پس از نوشتن این کتاب در مورد کتاب دیگری موسوم به این اسم صادر شده باشد... امضایی که در نامه هست مربوط به آن زمانی است که آقای آیت الله دست سالم نداشته ولی در این اوقات که این کتاب منتشر شد امضاهاى معظم له تغییر پیدا کرده و این نکته هم احتمال متقوم بودن تاریخ صدور نامه را بر این کتاب که تقریباً یک سالونیم است منتشر شده تأیید می نماید»^۱.

نقد دیدگاه، جواب بند اول

همان طوری که از تاریخ چاپ این جزوه پیداست دو سال بعد از چاپ شدن توضیح المسائل تدوین و چاپ شده است و میان قم و تهران فاصله آن چنان آن زمان وجود نداشت پیش از نوشتن این جزوه می رفتی قم نزد آیت الله العظمی بروجردی و سؤال می کردی حضرت آقا آیا این امضا مربوط به شماست یا خیر اگر مربوط به شما هست چرا جداگانه چاپ شده؟ اگر جواب قانع کننده ای نمی شنیدی بعد این حرف هایی که بوی بدگمانی نسبت به یک مرجع بزرگ را دارد می زدی، گذشته از این معلوم می شود شما اول توضیح المسائل و آن برگه که حضرت آیت الله العظمی بروجردی نوشته نخواندی و در آن دقت نکردی در برگه هم اسم توضیح المسائل برده شده و هم تأیید کسانی که توضیح المسائل را تدوین کرده وجود دارد اصل متن این است «رساله شریفه توضیح المسائل را بعضی از

۱. تنبیه الغافل عن توضیح المسائل، ص ۶۴، تهران، آذرماه ۱۳۳۵ شرکت چاپ میهن لاله زار، بی چاپ.

آقایان که محل وثوق و اطمینان این بنده هستند با فتاوی حقیر تطبیق نموده‌اند عمل به آن مجزی است انشاءالله تعالی حسین طباطبایی « شما کتاب توضیح المسائل را نزد آقا می‌بردی و سؤال می‌کردی آیا این نامه جداگانه تأیید این کتاب هست یا خیر پاسخ خود را دریافت می‌کردی.

گذشته از اینکه توضیح المسائل آن زمان دو سال بود که چاپ شده بود و همه متوجه شدند که نامه تأیید توضیح المسائل است، حداقل اگر به خود زحمت نمی‌دادی به قم بیایی از فضلا و محققین آن زمان در تهران سؤال می‌کردی و همین که عموم مردم از این متن استقبال کردند و امضا و جملات نوشته شده پیش از امضا را تأیید این کتاب دانسته‌اند دال بر رد شما است.

جواب بند دو و سه

اولاً در گذشته نیز معمول بوده که رساله‌های عملیه مرجع را یا خود مرجع می‌نوشته و می‌گفته عمل به این رساله مجزی است مثل رساله شیخ انصاری و شیخ بهائی و میرزای قمی یا شاگردان و افراد مورد و شوق آن مرجع مسائل را که آن مرجع فتوا داده بود را تنظیم می‌کرده و در اختیار مرجع می‌گذاشتند و مرجع آن را می‌دید، وقتی تأیید می‌کرد، یا جملات به عنوان تأیید می‌نوشته و می‌گفته این رساله را افراد مورد اعتماد من تدوین کرده، و یا آنقدر آن متن مورد تأیید آن مرجع بوده که می‌نوشته عمل به این رساله مجزی است، یعنی تدوین آن افراد را تدوین خود می‌دانسته مثل رساله عملیه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، هم فارسی و عربی آن وسیلة النجاة که هر دو را شاگردان آن مرجع تدوین کردند، ولی آن مرجع تدوین آنها را تدوین خود دانسته و گفت عمل به این رساله مجزی است. اگر شما روی آن افراد شک داشتی یا می‌رفتی از مرجع تقلید آیت الله العظمی بروجردی

سؤال می‌کردی و نسبت به این افراد تحقیق می‌کردی و یا افراد و شخصیت‌های مهم که خود می‌شناختی سؤال می‌کردی و همان‌طوری که ما زندگی‌نامه این افراد را بررسی کردیم اگر قرار باشد این افراد در آن زمان مورد اعتماد نباشند، پس که مورد اعتماد است معلوم می‌شود که شما افراد مهم و مورد اعتماد مرجع تقلید را نمی‌شناسید و به آنها توجه ندارید.

جواب بند چهارم و پنجم

خود حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی در نامه اشاره کرد که اسم این کتاب توضیح المسائل است حال یا خود مؤلف آن را انتخاب کرده یا شورای نشر و یا آیت‌الله العظمی بروجردی چه فرقی می‌کند مهم آن است که این اسم مورد تأیید ایشان است و این کافی است از کجا برای شما ثابت شد که این اسم را چاپخانه گذاشته چرا مدرک آن را ارائه نکردید، اگر هم اسم را چاپخانه گذاشته باشد چه اشکالی دارد مهم آن است که مورد تأیید آیت‌الله العظمی بروجردی است و اگر در امضای حضرت آقا هم تردید می‌کنید، معلوم می‌شود که شما به خود آقا هم اعتماد ندارید می‌گویید شاید امضا مال خود آقا نباشد و شاید برای کتاب دیگری باشد چرا نرفتی سؤال کنی که آقا این امضا مربوط به شماست یا خیر چرا رفع جهل از خود نکردی و این جملات کوکدکانه را نوشتی و در اختیار مردم قرار دادی تا اذهان مردم را نسبت به این رساله مشوش کنی، تا کسی از این رساله استقبال نکند و یا استقبال کم‌رنگ شود الحمدلله خدا را شکر به مراد نرسیدید و توضیح المسائل در همه خانه‌ها جا باز کرد و در تمام خانه‌های شیعه در کنار قرآن قرار گرفت.

دیدگاه دوم

دومین نقصی که به نظر شیخ باقرزنجانی رشاد توضیح المسائل دارد این است که نواصب و غلاة و خوارج و دشنام‌دهندگان به معصومین در توضیح المسائل کافر شمرده نشده و این برخلاف سیره فقها و خود آیت الله العظمی بروجردی است، زیرا ایشان هم در حاشیه عروه هم در مجمع الرسائل و هم در جامع الفروع آنها را کافر دانسته‌اند متن ایشان این است:

«العروة الوثقی فی النجاسات مسئله ۲ لا اشکال فی نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب ...».

شک نسبت به نجاست غلات، خوارج و غلات

مجمع الرسائل در نجاسات هشتم کافر است حتی مرتد و یهود و نصاری و مجوس و حربی و ناصبی و غیر آنها.^۱

بعد جهت تأیید بیان عده از علمای سلف را ذکر می‌کند مثل صاحب حدائق و شرح ارشاد، صاحب مدارک بیان مرحوم ملا علی قزوینی فاضل جزائری و محقق کرکی در جامع المقاصد بیان صاحب ریاض، بعد از اینکه عبارت علمای سلف را ذکر کرده چنین نتیجه می‌گیرد که توضیح المسائل خلاف سیره علما را دنبال کرده، زیرا عبارت توضیح المسائل این است:

«کافر مسئله ۱۰ کافر یعنی کسی که منکر خداست یا برای خدا شریک قرار می‌دهد یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبد الله را قبول ندارد نجس است، و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزئی دین اسلامی می‌دانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز

۱. تنبیه الغافل، ص ۹.

ضروری دین است نجس می باشد و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب کرد.^۱
 بعد می گوید: «با این عبارت، خوارج و نواصب محکوم به نجاست نیستند، زیرا ضروریات که این فرقه انکار می کنند نمی گویند چیزی که ما انکار می کنیم از دین است و انکار می کنیم، بلکه از دین بودنش را معتقد نیستند و انکار می کنند. پس بنا بر هر دو عبارت خوارج و نواصب محکوم به نجاست نیستند».^۲

نقد دیدگاه

پیش از نقد دیدگاه لازم است مطلبی را جهت روشن شدن بحث متذکر شوم، اگر مطلبی را یک کسی از کتاب خود حذف کرد آیا دال بر این است که چون این کتاب آن مطلب را نیاورده کتاب او از اعتبار ساقط است یا نه اعتبار و مهم بودن کتاب به جای خودش باقی است فقط نسبت به آن مطلبی که نیاورده نقصی دارد آنچه همه محققین و عقلای فهیم می گویند، این است که می گویند اعتبار کتاب به حال خود باقی است، فقط نسبت به مطلبی که نیاورده می گویند باید دید که آن مطلب را چرا نیاورده و چقدر اهمیت داشته آن و آیا او آن مطلب را حذف کرده و اگر حذف کرده دلیل حذف او چه بوده، با این مقدمه چند جواب نسبت به استدلال شما ذکر می کنیم:

۱. رساله عملیه همان طوری که از رسالتش پیداست این است که باید جوابگوی مسائل فروع دین مردم باشد یعنی در آن کتاب بیشتر مسائل مطرح باشد که روزه مردم مردم به آن احتیاج دارد روی همین جهت است که چینی رساله های عملیه با همدیگر فرق داشته و دارد، یکی مسائل بیشتری مطرح کرده

۱. رساله توضیح المسائل آیت الله بروجردی با حواشی آیات عظام، ص ۳۰-۳۱.

۲. تنبیه الغافل، ص ۱۸.

که دیگری آن را مطرح نکرده، یکی باب را مطرح کرده و دیگری آن را مطرح نکرده یکی مسئله‌ای را مطرح کرده و دیگری آن را مطرح نکرده.

در عصر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نه غالی به معنای خاص آنکه کسی علی را خدا بداند وجود داشت زیرا غلاة معروف بر اهل حقی در ایران بیشتر به سمت غرب کشور لرستان و در نورآباد قرار داشت و سالیان دراز مرحوم آیت الله العظمی بروجردی آنجا زندگی می کرد، و می دید که آنها غلو دارند امام علی علیه السلام را خدا نمی دانند و بنده نیز سالیان دراز است که در نورآباد و بروجرد رفت و آمد دارم می دانم که آنها غلو دارند جمع خانه دارد در آنجا جمع می شوند اشعار می خوانند و می گویند ولی امام علی علیه السلام را خدا نمی دانند من مدت ها بوده که از آنها سؤال کردم وبا آنها گفت وگو کردم آنها علی را خدا نمی دانند، لذا این افراد عصر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که علی را خدا بداند وجود نداشت و فعلاً هم وجود ندارد نیاز ندانسته مسئله آن را ذکر کند، اگر کسی خواست حکمش را بداند هم در کتاب های فقهی مفصل که شما نام بردید وجود دارد، و هم در کتاب های فقهی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی وجود دارد می تواند آنجا مراجعه کند، نیاز نیست در توضیح المسائل مطرح شود مثلاً در کتاب استفتائات در باب نجاسات یکی از سؤال و جواب ها این است.

سؤال: چه می فرمایید در طهارت و نجاست بابتی ها آیا نجس هستند یا نه؟ بر فرض نجاست، به توبه طاهر می شوند یا خیر؟ چه ندانیم که توبه آنها از روی حقیقت است و یا شک داشته باشیم؟

جواب: هر کسی که منکر صانع یا رسالت پیغمبر اکرم یا چیزی که بالضروره معلوم است از دید ایشان شود کافر است و هرگاه کافر رجوع به اسلام کند قبول می شود مگر آنکه مرتد فطری باشد نواصب هم در عصر مرحوم آیت الله العظمی

بروجردی وجود نداشت و ندارد حکم کسانی که به اهل بیت دشنام می دهند که در رساله به خوبی آمده است.^۱

۲. اگر دقت در متن توضیح المسائل و استفتائات صورت بگیرد حکم غلات و نواصب به خوبی دیده می شود، زیرا عبارت کوتاه و گویا این است «در ذیل مسئله ۱۱۱ می گوید: یا با آنها دشمنی داشته باشد نجس است».^۲

دشمن اقسام دارد یک وقت دشمن معنایش همان است که مردم در عرف می فهمند یک وقت دشمن به کسی می گویند که شایستگی در چیزی را ندارد او را بگوئی تو این شایستگی را داری و با این کار آبروی او را ببری و او را پهلوی مؤمنین و خداپرستان بی آبرو کنی خدا ائمه خود را بنده خدا می دانند شما آنها را العیاذ بالله خدا بدانی این هم یک نوع دشمنی است و حکم اینها در رساله آمده است منتهی بالصراحه نیامده به خاطر آنکه ممکن است عدۀ بهره برداری سیاسی کند و سم پاشی کند و تفرقه بیندازند.

۳. در بحث غسل میت در این مورد نکات بیشتری را متذکر خواهم شد که اینجا تکرار نمی کنیم و نیاز نیست.

دیدگاه سوم

سومین ایراد ایشان در توضیح المسائل این است در غسل میت نواصب و خوارج و غلاة و مرتدها باید از غسل میت جدا می شود جدا نشده و اینها جزء مسلمانان قلمداد شده و غسلشان واجب دانسته شده این هم بر خلاف سیره است، زیرا عبارات فقهای گذشته و عبارت خود آیت الله العظمی بروجردی در سایر

۱. استفتائات مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، ص ۴۴ تهیه و تنظیم مؤسسه آیت الله العظمی بروجردی.

۲. توضیح المسائل با حواشی آیات عظام و استفتائات، ص ۴۴.

کتاب هایش همین است. در متن عروه که ایشان آن را حواشی نکرد، یعنی آنکه آن را قبول دارد بیان این است:

«يجب تغسيل كل مسلم سواء كان اثنا عشريا او غيره ولكن يجيب ان يكون بطريق مذهب الاثني عشري و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع اقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي و الخارجي و المرتد». واجب است بر هر مسلمانی غسل برادر مسلمان آن مسلمان اثناعشری باشد یا غیر اثناعشری، ولیکن غسل به جز اثناعشری طبق مذهب اثناعشری باشد و جایز نیست غسل کافر و کفن او به جمیع اقسامی آن اعم از اینکه کتابی و مشرک و غالی و ناصبی و خارجی و مرتد باشد یا غیر آنها باشد.^۱

نقد دیدگاه

در نقد این مورد به سه نکته اشاره می‌کنیم:

۱. همان‌طوری که قبلاً هم اشاره شد غالی و ناصبی و خوارج و مرتد در عصر کنونی وجود ندارد تا آنکه برای اینها توضیح المسائل احکام بنویسد رسالت توضیح المسائل مسائل مبتلا به مردم است خوارج و غلاة و مرتد فعلاً ندارد تا آنکه برای آنها در توضیح المسائل چیزی بنویسد روی همین جهت بود که تمام فقهای که بعد از آیت الله العظمی بروجردی همین رساله را یا حاشیه کردند یا همین متن را رساله خویش قرار دادند همین متن را تأیید کردند و غلاة و خوارج را نیاوردند.
- در عصر سید صاحب عروه آن آدم‌ها وجود داشت، لذا سید در عروه نوشت و کسانی که بعد از سید عروه را شرح کردند یا حاشیه نوشتند به آن بحث پرداختند.
۲. از عبارت قبل معلوم شد که کسی منکر ضروریات دین باشد کافر و نجس

۱. تنبیه الغافل، ص ۱۹.

است غلات و نواصب جزء اینها خواهد بود بنابراین در توضیح المسائل به آن پرداخته است و همین طور در کتاب نکاح مسئله ۲۴۰۶ و مسئله ۲۴۵۶ از مجموع اینها حکم مسئله معلوم می شود منتهی به خاطر آنکه در دنیا کسانی پیدا نشوند که علیه اسلام تبلیغ راه نیندازند به صراحت بیان نکرده است.

۳. به خاطر جلوگیری از طولانی شدن کتاب که ملال آور است و مردم خسته می شوند نمی توانند بخوانند و آن فتاوی که در کتاب های قبل مثل حاشیه عروه جامع المسائل و مجمع الفروع ذکر فرموده اند به حال خودش باقی است بسیاری از مسائل دیگری هم وجود دارد که چون مسائل مورد ابتلا و عمومی نبوده آورده نشده منتهی این مورد نیست.

دیدگاه چهارم

در مسئله ۱۱۱ دشنام دهندگان برائمه مرتد شمرده شده با این بیان غلات داخل در اسلام خواهد بود زیرا آنها برائمه دشنام نمی دهند، بلکه در محبت آنها غلو دارند «حرمت تغسیل خوارج و نواصب و غلات مانند مسئله سابق که نجس بودن آنها باشد از مسلمانات بین فقهاست و قابل عدول نیست، و آنان که چنین نسبتی را به آقای بروجردی می دهند ضربه بزرگ به عالم روحانیت وارد می کنند زیرا در تمام کتاب های فقه اعم از رساله های عملیه و یا کتب استدلالیه موقع بحث از تغسیل میت می شود این سه فرقه را با اسم استثناء فرموده اند و نیز فقها از روز اول الی یومنا هذا بر همین عمل جاری شده فقط تنها نویسندگان توضیح المسائل از خط سیر منحرف شده و این سه فرقه را استثناء نکرده و به حکم مسئله ۵۴۸ خوارج و غلات را داخل اسلام نموده و به حکم مسئله ۷۳ که این فرقه مسلمان نامیده شده در حالی که در تمام کتاب های فقهی این پنج حکم مثل کفار و مشرکین در حق

این سه دسته وجود دارد: ۱. کفر؛ ۲. نجاست؛ ۳. حرمت غسل و کفن؛ ۴. حرمت ارث؛ ۵. حرمت ازدواج و نکاح اینها.^۱

نویسنده توضیح المسائل حکم اولی را که کفر باشد خود اسقاط نموده و به دومی که نجاست باشد اکتفاء کرد، و گمان نکنید که با گفتن حکم نجاست از گفتن کفر بی نیاز باشد، زیرا نجاست با کفر ملازمه ندارد و محکوم به نجاست اند.

نقد دیدگاه

در پاسخ به این جملات به چهار نکته اشاره می کنیم:

۱. در باب کفر و اسلام مباحث مفصلی در میان متکلمین و فقها و مفسرین مطرح است یک عده از فقها مثل همان آقایان که شما ذکر کردید تصریح به کفر این دسته کرده اند، یک عده از فقها مثل سید مرتضی در الشافی و شیخ طوسی در خلاف و تلخیص شافی و علامه در تذکره و علامه طبرسی در مجمع البیان و جامع الجوامع در تعریف کفر اینها را نیاورده. پس اجماع وجود ندارد. البته من نمی خواهم بگویم که اینها مخالفند ولی در نوشتارهای آنان تعبیر به کفر علیه این سه گروه دیده نمی شود، افزون بر این سه گروه مذکور؛ غلات و نواصب و خوارج از دنیا رفته اند بازماندگان آنان دو دسته شدند: دسته نخست کسانی بودند که از مسلمانان و علمای شیعه خواسته اند که تشییع جنازه آنان شرکت بکنند آنها در تشییع جنازه این سه گروه شرکت کردند و نماز خواندند.

دسته دوم از بازماندگان به لحاظ دشمنی که بعضاً با علمای شیعه داشتند آنها را در تشییع جنازه خبر نکرده اند علما هم در تشییع شرکت نکردند، ولی علمای غیر شیعه در بدن آنان نماز خواندند این سیره در طول تاریخ بوده است و مطالب

۱. اقتباس از کتاب تنبیه الغافل، ص ۲۱ - ۳۰.

علمی این مسئله در کتاب‌ها باقی مانده است در عمل چنین چیزی اتفاق نیافتاده است، لذا در عمل چنین چیزی وجود نداشته.

۲. همان‌طوری که قبلاً اشاره کردیم رساله‌هایی عملیه برای پاسخگویی مسائل مبتلا به مردم بوده است در گذشته غلات و نواصب وجود داشت، لذا مسائل مورد ابتلا بود از عصر آیت‌الله بروجردی چون ابتلای وجود نداشت غلات به معنای واقعی کلمه که علی را خدا بداند، نبود، لذا ایشان در توضیح المسائل حکمش را نیاورد، ولی در عصر صاحب عروه بودند، لذا صاحب عروه مطرح کرد ایشان هم در حاشیه عروه هم در جامع المسائل مثل اکثریت فقها مطرح کردند.

۳. اینکه می‌گویید غلات در تعریف دشمنان اهل بیت شامل نیست زیرا آنها با اهل بیت دشمنی ندارند این هم درست نیست، زیرا خود امیرالمؤمنین علیه السلام از آنها بی‌زاری جست و عده‌ای از آنان را کشت و پیامبر آنان را از امت خود ندانست. پس دشمن اهل بیتند وقتی دشمن اهل بیت شدند، داخل در تعریفند. با این بیان کوتاه و گویا توضیح المسائل خواسته هم مسئله روشن شود و هم کوتاه باشد.

۴. اگر حرف کسانی که غلات و نواصب را در تعریف به روشنی نیاورده باشند اشکال به آنها وارد باشد این اشکال به بسیاری از علمایی که ذکر کردیم هم وارد است. بنابراین آیا نیاوردن یک مسئله به روشنی در کتاب آنقدر مهم است که ما همه خوبی‌های کتاب را فراموش کنیم و به همان یک مسئله بچسبیم و بگوییم: چون این آقا این مسئله را نیاورده، پس کتاب او به درد نمی‌خورد این انصاف است!.

دیدگاه پنجم

در کتاب‌های فقهی گذشته و همچنین در حاشیه مجمع الرسائل، ص ۹

دشنام‌دهندگان به حضرت زهرا علیها السلام را کافر دانسته‌اند. در حالی در توضیح المسائل ذکر نشده است.

نقد دیدگاه

۱. اینکه خوارج یا نواصب یا غلات آیا مسلمانند یا خیر باید در علم کلام بحث شود این وظیفه رساله‌های عملیه نیست، اگر هم کسانی در رساله‌های عملیه بحث کرده‌اند از علم کلام آورده‌اند، و وام دیگری شده‌ای از آن علم است آن هم بر دو جهت است: یکی اینکه یک مسلمان اگر با این افراد مراوده دارد وظیفه خود را بداند، دیگر اینکه ممکن است همه کس دست‌رسی به علم کلام نداشته باشد، اینجا حکمش را بداند، چون در عصر آیت‌الله بروجردی کسی بالصراحه دشمن حضرت زهرا نبود و بالصراحه جز غلات و نواصب نبود لذا نیامدند این بحث‌ها را بیاورد به خاطر اتحاد بیشتر میان امت اسلامی و جلوگیری از افراد تفرقه‌انداز و فرصت‌طلب.

۲. اگر کسی در ظاهر به اسم خوارج و نواصب بود علنی دشمنی با اهل بیت و حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام نداشت آنها را کافر بدانیم، چون در ظاهر به اسم خوارج شد و اعتقاد به امامت و اهل بیت ندارند پس کافرند اگر این باشد اهل سنت هم امامت اهل بیت عصمت آنها را قبول ندارد، پس بگویند آنها هم کافر است البته از شما بعید نیست که چنین تفکری کم عقل را داشته باشد ولی این بر خلاف فتوای همه علما است و یا اهل کتاب را هم بگویند نجس است در حالی که درباره اهل کتاب فتاوی مختلف است.

۳. همان‌طوری که عرض کردم یکی از خوبی‌های توضیح المسائل کوتاه بودن آن است وقتی می‌گویند کسی که دشمنی کند با اهل بیت شما کفر است ما بودیم

همین دو سطر عبارت همان پنج دسته احکام افراد را که شما نام بردید را شامل می‌شود، دشمنی با حضرت زهرا جدا از دشمن با سیره چهارده معصوم علیهم‌السلام است با این عبارت حکم همه فهمیده می‌شود.

۴. هدف شما از این دلسوزی‌های کودکانه چیست چرا حرف‌های خود را رفته به مرحوم آیت‌الله بروجردی نزدیک بی‌جهت این حزن که پراز اغلاط تاییبی و محتوایی است را منتشر کردید، خوب بود این نقد را ابتدا اصلاح می‌کردید، سپس آن را به آیت‌الله بروجردی می‌دادید. ایشان نظر می‌انداخت، اگر صلاح می‌دانست بعداً منتشر می‌کردید، هدف شما کم‌رنگ شدن توضیح المسائل بود که خدا نخواست چنین اتفاق بیفتد.

دیدگاه ششم

آیا فتاوی سابق آیت‌الله بروجردی که این مسائل به روشنی در آنها وجود دارد به حال خود باقی است یا خیر، اگر باقی است مابین این فتاوی با آن فتاوی تناقضی وجود دارد، اگر آن فتاوا به حال خود باقی نیست شما ای فتاوی جدید را از کجا آوردید چرا مصدر این فتاوا را مشخص نکردید، اگر می‌گویید که این فتاواهای سابق کم آن در رساله‌های سابق نوشته شده در اعتبار خود باقی است، پس بی‌جهت این اصرار چیست؟ که همگی اتفاق کردید بر اینکه مردم را از سایر رساله‌ها بی‌رغبت کنید و به طرف خصوص توضیح المسائل سوق دهید و ما در عمرمان ندیده و نشنیده‌ایم که یک رساله این همه طرف‌دار داشته باشد و اینقدر اصرار در ترویج و یا صلاح امروزه پرو پا کاند داشته باشد، حتی در خصوص هیچ‌یک از رساله‌های خود آقای بروجردی هم این همه هیاهو راه نیفتد، چه جهتی چه علتی و چه عامل قوی در کار است، خدا می‌داند و اگر می‌گویید فتاوهایی که در رساله‌های سابق

نوشته شده از درجه اعتبار ساقط است، پس آن فتوایی فعلی آقای بروجردی در کجا ضبط شده که شما توضیح المسائل را با او مطابقت کرده‌اید؟ خوب است به ما هم نشان دهید. به علاوه، به چه مدرک و سند می‌توان گفت که آقای بروجردی از فتوایی سابق عدول کرده سندی در دست ندارید مقلدها به چه مجوز شرعی قبول کنند»^۱.

نقد دیدگاه

در پاسخ به این دید اشکال دو نکته را متذکر می‌شویم:

۱. عدول از یک فتوی با ذکر نشدن یک فتوی در یک کتاب جدید و ذکر شدن آن در کتاب سابق از سه حال خارج نیست صورت اول گاهی یک فقیه در کتاب طهارت اهل کتاب را جایز می‌داند، دلیل اقامه می‌کند در کتاب دیگر جایز نمی‌داند دلیل دیگری اقامه می‌کند، یا به یک دلیل چیزی را حلال می‌داند به دلیل دیگر حرام، مثل بیع عذره که شیخ انصاری در مکاسب محرمه بحث می‌کند، در اینجا نمی‌شود گفت چرا در فلان صفحه نظر شیخ حلیت عذره و در فلان صفحه حرمت بوده، و از حلیت عدول کرده، چون فقیه در مقام فتوا نیست.

صورت دوم آن است که فقیه قبلاً مثل سایر فقها فتوا به حلیت یا حرمت چیزی داشت یا به خاطر مصلحت یا به خاطر شرائط خاصی دست از فتوایی خود برداشت و برخلاف فتاوی علمای سلف و فتوای خود فتوا داد و دلیل عدول را هم ذکر می‌کند مثل فتوای میرزای بزرگ شیرازی رحمته الله علیه نسبت به تحریم تنباکو، میرزا در رساله فتوائیه می‌فرماید: حکم به حلیت آن داشت، یک مرتبه به خاطر شرایط خاصی دست از فتوا کشید و به حرمت فتوا داد، یا مثل فتوای تاریخی آخوند علیه

۱. تنبیه الغافل، ص ۳۸-۴۱.

انگلیسی ها و هکذا.

صورت سوم این است که گاهی یک فتوا در یک کتاب به طور مشروح ذکر می شود و در کتاب دیگریا مجمل و یا اصلاً ذکر نمی شود، در اینجا می شود گفت که فقیه از فتوای قبلی عدول کرد، نه تنها عدول نکرده، بلکه آن را تأیید کرده مسائلی که در توضیح المسائل وجود دارد قسم سوم است آقای بروجردی در خصوص مسائل که شما ذکر کردید، چون مبتلابه جامعه نبوده به طور تفصیل نیاورده، بلکه به عبارت کوتاه و گویا فتوای قبلی را تأیید کرده است، نه آنکه از آنها عدول کرده باشد، اگر عدول می کرد دلیلش را می گفت و چون دلیلش را نگفته ما حمل می کنیم آقا نسبت به آن مسائل فتوایی عوض نشده و به حال خود باقی است و از توضیح المسائل هم فهمیده می شود.

۲. فتاوی یک مرجع به گوش مقلدین از پنج راه می رسد: ۱. از راه شنیدن از خود او؛ ۲. از راه شنیدن از دو نفر عالم عادل؛ ۳. از راه دیدن کتاب او؛ ۴. از راه استفتای او؛ ۵. از راه فضای مجازی. شما که خود مقرر هستی مردم اینقدر از توضیح المسائل استقبال می کردند چرا قانع نشدی و چرا نرفتی از دفتر آقا سؤال کنید که آقا این فتاوی که از خود شما هست یا خیر تا ما خاطر جمع شویم که جزوه چاپ کردید و پخش کردید بعداً هم مردم به گفته شما توجه نکردند، و این بدی شما در تاریخ باقی ماند.

دیدگاه هفتم

در فتاویذ علمای سلف چنین آمده است که نماز میت بر کفار و ناصبی اهل بیت و غلات و مرتد مطلق جایز نیست و این از مسلمات بین علمای سلف بود، ولی نویسنده توضیح المسائل در این کتاب و هم در جامع الفروع مقصد

چهارم می‌گوید: اگر میت مخالف باشد یا ناصبی تقیه بر او نماز بخوانند تمام فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند صدوق در من لا یحضره الفقیه می‌گوید باید بر ناصبی لعن فرستاد و بر بدن او نماز نباید خواند و بعد برای تأیید روایت صفوان بن مهران جمال را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند.

«رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَخَرَجَ الْحُسَيْنُ علیه السلام يَمْشِي فَلَقِيَ مَوْلَى لَهُ فَقَالَ لَهُ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ أَفِرُّ مِنْ جَنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ أَنْ أَصْلِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ علیه السلام قُمْ إِلَى جَنْبِي فَمَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ فَقُلْ مِثْلَهُ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ - اللَّهُمَّ أَخْرِ عَبْدَكَ فِي عَبْدِكَ وَبِلَادِكَ^۱.» صفوان جمال می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که که مردی از منافقین فوت شد، سیدالشهدا علیه السلام به سمت تشییع جنازه او رفت یکی از دوستان حضرت در مسیر باحضرت ملاقات کرد حضرت به آن دوست فرمود: کجا می‌روید؟ آن دوست در پاسخ حضرت عرض کرد فرار می‌کنم تا مبادا بر بدن این منافق نماز بخوانم حضرت سیدالشهدا فرمود: همراه من بیا هرکاری که من انجام دادم تو هم انجام بده حضرت دست‌ها را به سوی آسمان بلند کرد خدایا قرار بده این بنده خدا را در کنار بندگان خود.

بعد از شرح کبیر نقل می‌کند که ایشان فرمود: بر خوارج و ناصبین اهل بیت علیهم السلام نماز واجب نیست «لا یجب علیهم الصلاة» و علامه در قواعد نیز فرمود: «الخوارج و الغلاة لا یصلی علیهم»

تمام فقها می‌نویسد: خوارج و نواصب و غلاة ولو منکر خدا و رسول نیستند، مع ذلک کافرنند و در باب طهارت متحدثند این مگروه محکوم به نجاست است.

در باب نماز میت و دفن میت می‌گویند بر این گروه نباید نماز خواند، در باب ارث می‌نویسد: این گروه از ارث محرومند، در باب نکاح می‌نویسد: «نکاح با این گروه جایز نیست».

با این جمله، سیره تمام فقها فقها بر این جاری شده که در تمام ابواب فقه از این فرقه بالصراحه تصریح کرده‌اند که این گروه از احکام اسلام خارج و استثناء نمایند. در این میان توضیح المسائل شما خط سیر خود را عرض کرده، و در هیچ یک از این ابواب که ذکر شد اسمی از این سه طریقه، و بلکه اسمی از سنی مخالف نبرده، و حتی از نوشتن کلمه ایمان در این کتاب پرهیز نموده‌اند.^۱

نقد دیدگاه

در پاسخ دیدگاه دو نکته را ذکر می‌کنیم:

۱. همان‌طور که از بیان فقهای که شما ذکر کردید و از داستان امام حسین (علیه السلام) هم پیدا بود نماز خواندن بر دشمنان اهل بیت تقیاً جایز است، و خود تقیه مجوز شرعی است، پس مطلق نماز خواندن ممنوع نیست، بلکه تقیه جایز است، بلکه می‌توان گفت فقها در این مورد سه دسته شدند: یک دسته مطلقاً جایز نمی‌دانند؛ دسته دیگر تقیاً جایز می‌دانند؛ دسته سوم هم مطلقاً جایز می‌دانند. پس مسئله از اول اختلافی بود و چیزی که از اول اختلافی است چگونه شما اصلاً ادعای اجماع بر آن را دارید و ثانیاً از آن به عنوان اشکال و نقصی بر کتاب ذکر می‌کنید.

۲. همان‌طوری که گفتیم توضیح المسائل رسالتش بازگو کردن مسائل مورد ابتلائی مردم است و گروه که اصلاً وجود خارجی ندارد چه نیاز است احکام آنها گفته شود اگر کسی خواست احکام آنها را بداند در کتاب‌های فقهی مفصل

۱. اقتباس از کتاب تنبیه الغافل، ص ۴۲ - ۵۷.

مراجعه کند، نه در کتاب رساله عملیه مقلدین.

دیدگاه هشتم

«در باب شرایط صحت اعمال مطابق فتوای علمای گذشته و شخص خود حضرت آیت الله بروجردی در حاشیه عروه و جامع الفراغ و مجمع الرسائل بدون استثناء ایمان شرط صحت عمل است و عمل غیر شیعه باطل است».

عده‌ای تلاش دارند که به اسم دار التقرب و ائتلاف بین امت اسلامی مردم را به انحلال شیعه دعوت کنند و مشخصات فردی شیعه را از بین ببرند، این گونه افراد تباین و تنافر بین مذهب و طریق را تشخیص نمی‌دهند و نمی‌فهمند که بین ائتلاف با اتحاد فرق است، زیرا عقائد دین به هیچ وجه با مصالحی آشتی اشخاص از بین نمی‌رود.

عده‌ای با کمال خون‌سردی می‌نویسند که آقایان علما جمع شوند، و این اختلافات جزئی را بردارند و همه برادر شوند تا نفاق از بین برود، اولاً این اشخاص این حرف را از این جاده صاف کن‌های طریق ضلالت و غوایت می‌شنوند، و می‌پسندند و موافقت می‌کنند و فکر نمی‌کنند، مگر اتفاق با اتحاد شرطش صرف نظر کردن از معتقدات درست اختصاص نیست، مگر انگلیس‌ها که مسیحی هستند موقعی که با روس‌ها بر علیه آلمان اتفاق کردند از مذهب و دین مسیح صرف کردند، آنها به اعتقاد خود اینها هم به اعتقاد خود باقی ماندند، این آقایان اگر در کف پاشان ریگی نیست و خیانتی در سر ندارند سنی و شیعه را به اتفاق در هدف مشترک دعوت کنند ولی عیسی به دین خد و موسی به دین خود چه کار به دینشان دارند که بیایند اختلاف در دین را برداریم.

ثانیاً: مگر اختیار دین و معتقدات مذهبی اختیارش به دست علما است، تا اختلاف جزئی یا کلی را طبق سلیقه‌ای خویش از بین ببرند، و هر طایفه معتقدات خود را دنبال کنند، هستند کسانی که در مورد اتحاد اسلام و مسیحیت هم همین

توضیح را از علما دارند.

ثالثاً: اختلاف بین شیعه و سنی جزئی نیست، بلکه در یک امری است که قرآن آن را پایه دیانت و قائمه اسلام می‌داند، بلکه با نبودن آن رسالت رسول الله ﷺ بی‌نتیجه می‌داند، اگر بنا بر رفع اختلاف شد معامله یک طرفی است، یعنی اگر ما از ولایت علی صرف نظر کنیم آنها در مقابل از چه صرف نظر می‌کند که پای تقریب را در توضیح المسائل می‌کشید و مسائل را دو پهلوی مطرح می‌کنید.^۱

نقد دیدگاه

در پاسخ برای این جملات بی‌سروپا به پنج نکته مهم اشاره می‌کنیم:

۱. این آقا مابین ایمان که صحت عمل است و مابین اسلام خلط؛ زیرا آنچه که از مسلمات شیعه است این است که قبولی اعمال منوط به اعتقاد شیعه است، فرق مابین اسلام و قبول اعمال در روایات مسلم شیعه و اعتقادات کلامی شیعه آمده است که هر کس لا اله الا الله را قبول داشته باشد و اعتقاد هرکه توحید را داشته باشد مسلمان است و در ظاهر باید او را جزئی از مسلمانان قلمداد کرد مگر آنکه خلافتش ثابت بشود.

۲. آیا تقریب معنایش دست برداشتن از اعتقادات دینی است، اگر شما از تقریب این را فهمیدید اصلاً معنای تقریب را نفهمیدید و مراد آیت الله العظمی بروجردی را متوجه نشدید! تقریب معنایش این است که طرفین شیعه و سنی را به عمل کردن به اصل مشترکات دعوت کنیم و بگوییم که اجازه ندهیم اختلافات برجسته شود بیاییم به جای برجسته کردن اختلافات مشترکات را تبلیغ و برجسته کنیم و ما مشترکات زیادی داریم؛ به عنوان نمونه، اصل توحید، اصل ایمان، اصل

۱. اقتباس از تنبیه الغافل، ص ۶۱-۶۶.

امامت و اصل رسالت و رسالت خاتم پیامبران اصل قرآن اصول اخلاقیات اصل فروع دین اصل سنت پیامبر. اما در تفسیر اینها هر کس طبق معتقدات خود عمل کند اختلافات علمی را در مدارس بگذارند همان طوری که در گذشته علمای شیعه و اهل سنت به همراه این گونه رفتار می کرد مثل خواجه نصیرالدین طوسی شیعه است فخرزریاز اهل سنت اشارات خود را شرح می کند و نقد هم می کند.

شیخ طوسی خلاف را می نویسد و دیدگاه های اختلافی شیعه و اهل سنت را جمع می کند، علامه طبرسی صاحب مجمع البیان کتاب المؤتلف من المختلف بین الاثمة السلف را می نویسد در این کتاب مشترکات فقهی شیعه و اهل سنت را می نویسد. علامه حلی در تذکرة الفقهاء دیدگاه هایی مشترک هر دو گروه را نقل می کند، ملا سعدالدین تفتازانی سنی است؛ تهذیب المنطق را می نویسد، ملا عبدالله یزدی شیعه است آن را شرح می کند و سالیان و متوالیان هر دو در حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت تدریس می شود، بیش از ده تا شرح و حاشیه از علای شیعه بر این کتاب نوشته می شود. مطول و مختصر المعانی نیز از ملا سعدالدین تفتازانی است سالیان دراز در حوزه های علمیه شیعه تدریس می شود و آن مقدار شرح و حاشیه که علمای شیعه به این کتاب نوشته اند علمای اهل سنت ننوشته، جهت توضیح بیشتر از این بحث به مقدمه کتاب المدرس الافضل شرح علامه مدرس افغانی که با مقدمه و تحقیق حقیر چاپ شده، مراجعه شود آنچه شرح که در مطول و مختصر نوشته شده اشاره شده است.

و همین طور کتاب سیوطی شرح ابن عقیل و جواهر البلاغه که از علمای اهل سنت است که سالیان دراز در حوزه های علمیه شیعه تدریس شده و برای هر کدام ده ها شرح حاشیه از سوی علمای شیعه نوشته شده است و همین طور کتاب بخاری بیش از ده نفر از سوی علمای شیعه بر نقد و بررسی این کتاب نوشته شده

است در میان اهل سنت ابن رشد در فقه کتاب بدایة المجتهد و نهاية المقصد نوشت را دارالتقريب مذاهب اسلامي با تعلیقه دیدگاه علمای شیعه و چاپ کرد علامه، سید سعید حکیم فقه مقارن نوشت، علامه محمدجواد مغنیه فقه مقارن نوشت، دکتر زحیلی از علمای اهل سنت مصر الفقه المقارن المعاصر نوشت علامه شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهر در گذشته و احمد الخطیب رئیس دانشگاه الازهر فعلی مذهب شیعه را یکی از پنج مذهب در دنیا معرفی کرده، اختلافات بین دو طرف را اختلافات اجتهادی دانست مظهر از تقریب اینها است، در سایه تقریب شیعه بیشتر گسترش پیدا می کند و تقریب است که کمربند امنیت شیعه را محکم می کند، امروز امنیت شیعه در عراق و سوریه و کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای اسلامی در سایه تقریب است حتی در ایران پیشرفت در سایه تقریب بوده و هست، شما در کجا سراغ دارید که عالم بزرگ شیعه در تقریب سنی شده باشد و به عکس زیاد است، که عالم سنی شیعه شده مثل شیخ محمد مرعی انطاکی، دکتر تیجانی و... مراد از تقریب این است که شیعه از متون کتاب اهل سنت خبر داشته باشد و سنی از محتوای کتاب شیعه خبر داشته باشد، لذا این خطا و کم عقل است که گفته شود تقریب دست برداشتن از مسائل اعتقادی است.

۳. شما کجا دیدید و کدام نوشته ای را دارید که طرفداران تقریب گفته باشد ما دست از علی علیه السلام بر می داریم و یا علی علیه السلام را خلیفه نمی دانیم کوتاه می آییم، مگر آقای بروجردی در عروه و مجمع الرسائل و توضیح المسائل فتوا نداده، که هر کس منکر ضروریات دین شود کشتنش واجب است. امامت جزء ضروریات دینیه است چگونه یک نفر که شیعه را به دین دعوت کند، چرا شما نرفتی خدمت ایشان معنای تقریب را یاد بگیری و بفهمی تا این جملات که آبروی خود را بردی ننویسی.

۴. قبول دارم که اختیار اعتقادات دینی بردست سپرده نشده ولی معنای فهم آن و مصالح آن در شرایط زمان و مکان در اختیار علما قرار داده شده است، نه در اختیار امثال شما که کج سلیقه هستند و معنای این موارد ار درک نمی کنید، اگر تقریب باطل باشد و نزدیک شدن و همکاری کردن همدیگر صحیح نباشد، این با عملکرد معصومین علیهم السلام سازگاری ندارد و امیرالمؤمنین علیه السلام با خلفا ساخت و سایر ائمه علیهم السلام با حکام بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس ساخت، این خود دلیل است که باید با آنها ساخت و از آنها استفاده کرد.

۵. طرفداران تقریب و این مراجع بزرگ را شما جاده صاف کن های طریق ضلالت و گمراهی خواندید، آیا شما که به سواد کم و معنای متن توضیح المسائل و شرایط زمان و مکان را درک نمی کنید و اختلاف می دانید و ذهن مردم را مشوش می کنید جاده صاف کن طریق ضلالت و گمراهی هستید، یا این افراد که با درایت و هنرمندی در صدد گسترش فرهنگ تشیع هستید از جمله خود شما البته ما این کتاب را حمل بر نادانی و جهل شما می دانیم و از خداوند درخواست می کنیم که شما را به خاطر خطای که مرتکب شدید عفو نماید و از شما بگذرد. آمین یا رب العالمین.

نقد شجاع الدین شفاء

یکی دیگر از کسانی که بر توضیح المسائل نقد نوشت یک نفر غیر حوزوی بیسواد مغرض و بی انصاف و بی دین به نام شجاع الدین شفاء است کتابی دارد به اسم «توضیح المسائل پاسخ هایی به پرسشهای هزار ساله پژوهش مستند در میان تاریخی و فکری و مذهبی مکتب هزار و صد ساله دکان داران از کلینی تا خمینی. بر

مبنای ده هزار حدیث و حکم فقهی نقل از معتبرترین کتاب‌های حدیثی و فقهی این مکتب از اصول کافی تا توضیح المسائل»

این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) پارسی چاپ شده ولی اسم کتاب خود را غلط انداز انتخاب کرده تا مخاطب را تشنه افکار غلط خود کند و مردم کتاب او را بخزند و بخوانند. خودش با قلم شومش چنین می‌گوید: انتشار کتاب اخیر من با نام تولد دیگر، مراجعات بسیاری را برای خرید توضیح به همراه آورد.

در این کتاب این مردک احمق به همه مقدسات و کتاب‌های اسلامی به خصوص شیعه حمله کرده از جمله به کتاب توضیح المسائل. حرفهای این آدم آن قدر سخیف و بی پایه است که اصلاً قابلیت جواب دادن را ندارد زیرا وی در جای جای کتاب حرفهایی زده است که هیچ انسان منصف و کسانی که آشنا به مسائل دینی باشند چنین حرفی نمی‌زنند. مثلاً در باب تقلید می‌گوید:

«تقلید یعنی اطاعت کورکورانه مقلد از مجتهد تاییدیت مطلق و بی چون و چرا از عقل و حکم و عقیده مجتهد، یعنی پرستش مجتهد» این چنین اجتهاد و تقلید یعنی تشیع جهل، بدعت و تفرقه، جهود، عبودیت، تعطیل همه مسئولیت

نقد دیدگاه:

معلوم می‌شود این بی سواد بی خرد سواد که ندارد هیچ، شعور هم ندارد. با این بیان سه تهمت بزرگ به جامعه شیعه زده است:

تهمت اول: به فقهاء و مراجع تقلید تمام رساله‌های عملیه مراجع تقلید از عصر غیبت کبری تاکنون را شما وقتی مشاهده می‌کنید به خوبی یاوه‌گویی این مردک بی سواد فهمیده می‌شود و به خوبی خواهید یافت که نه هیچ یک از علما و مراجع

تقلید، تقلید را به معنای پرستش از مجتهد معنا کرده‌اند و نه در عمل و اعتقاد قلبی چنین هدفی داشته‌اند. شما بروید با صدها مجتهد در دنیای شیعه امروزه در اقصی نقاط دنیا وجود دارد مصاحبه کنید از آنها پرسید یقیناً هیچ یک از آنان آنچه را که این مردک بی آبرو بیان داشته نخواهند گفت.

تهمت دوم: به امت اسلامی و مومنین شیعه تهمت زده است شما بروید صدها میلیون شیعه در دنیا وجود دارد از آنها سؤال کنید مراد از تقلید یعنی پرستش مجتهد است هیچ یک نخواهد گفت که مراد از تقلید پرستش مجتهد است.

تهمت سوم: تهمت سوم را به صاحب شریعت زده است. در هیچ یک از روایات ما چنین برداشت غلط که این آدم از معنای تقلید ذکر کرده است دیده نمی‌شود بلکه او این حرف‌ها را از اغراض شیطانی و حیوانی خود زده است.

گذشته از این معلوم می‌شود مطالعه هم ندارد که در مکتب حدیثی و روایی و فقهی مطالعه کند ببیند منظور فقهاء را بفهمد.

دیدگاه دوم:

یکی دیگر از یاهو گوییهای این احمق که به نظر او مهم جلوه نموده است و به طرح نقد آن پرداخته است، مساله شکیات نماز است ما ابتدا اصل بیان او را ذکر می‌کنیم:

شک، مشکل گشای شرع

مبحث شکیات یکی دیگر از مباحثی است که مکتب دکانداران دین آنرا بخاطر «مصلح عالیه شرعی» به صورتی کاملاً رضایت بخش و «مشتري پسند» در

آورده است. در تمام کتب فقه، در تمام رسالات مراجع عالیقدر تقلید، این فصل «شکیات» جای ممتازی دارد و درک علت این امتیاز هم دشوار نیست: وقتی که تقیه از ارکان دین باشد، شک نیز باید بدنبال آن بیاید. همچنین «کلاه شرعی» نیز باید بدنبال شک بیاید.

تنها در کتاب توضیح المسائل آنهم فقط در قسمت شکیات نماز، از نه شک «صحیح» شامل شک بین دو و سه، شک بین دو و چهار، شک بین دو و سه و چهار، شک بین چهار و پنج، شک بین سه و چهار، شک بین سه و پنج، شک بین سه و چهار و پنج، شک بین پنج و شش، و از شک‌های «مبطل، باطل، مغل، بعد از سلام، بعد از وقت، شک امام و ماموم، شک کثیر الشک، شک در نمازهای مستحبی» و از ۱۴ نوع شک دیگر نام برده شده و احکام مربوط هریک از آنها مشخص شده است. تازه این مبحث شامل شکیات مربوط به نماز احتیاط و سجده سهو و شک کم و زیادی اجزاء و شرائط نماز و نماز مسافر و مسائل متفرقه نماز نمی‌شود. و اگر در نظر بگیرید که غیر از نماز چه اندازه شک در چه اندازه مسائل دیگر نیز در رسالات علمای عظام مطرح شده است تصویری کلی از وسعت این مبحث «شک» خواهید داشت.

برای خود من، همیشه این سؤال مطرح بوده است که اگر نماز رابطه معنوی یک مسلمان با خدای او است و بنابراین قبل از هر چیز مستلزم حضور قلب، چگونه می‌تواند بدین دقت در طول نماز متوجه انواع شکیات خود باشد و درست در موقع معین، مقررات معین مربوط به هریک از این شکیات را دقیقاً بمورد اجرا گذارد.

نقد دیدگاه

در این مورد به سه نکته اشاره می‌کنیم:

۱. این آدم خبر ندارد که مساله شکیات در نماز جزء مسائل مهمی است که در کتب فقهی روائی و تفسیری فریقین شعیه و اهل سنت وجود دارد. اگر کسی کتاب‌های فتوایی و فقهی استدلالی و غیر استدلالی فقهای شعیه و کتاب‌های حدیثی شعیه مثل کتب اربعه و وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل، جامع الاحادیث شعیه را باز کند و در باب صلاه نگاه بیندازد بخوبی بحث شکیات در نماز را خواهد دید و اگر کتاب‌های مبسوط فقهی شعیه مثل المبسوط شیخ طوسی و کتاب‌های فقهی علامه و مفتاح الکرامه سید جواد جبل عاملی و کتاب جواهر و مستند الشیعه و ... را ببیند بحث شکیات را خواهد دید و در جوامع حدیثی اهل سنت مثل صحاح سته و جامع الاصول و کنز العمال و ... اگر نگاه کند بخوبی باب شکیات را خواهد دید پس معلوم می‌شود این آدم از هیچ کتابی خبر ندارد.
۲. شما که این مباحث را قبول ندارید باید برای اثبات مدعای خود دلیل اقامه کنید و کسی که در جلسه و یا نوشتاری ادعایی مطرح می‌کند و دلیل بر آن اقامه نمی‌کند این بی‌منطقی است پس شما منطقی هم ندارید.
۳. آنکه شما می‌گویید نماز یک مساله معنوی است چگونه برای انسان شک پیش می‌آید این به سه دلیل باطل است:
الف: شما در میان مسلمانان که نماز می‌خوانند از مبتدی ترین آنها سؤال کنید آیا در نماز برای شما شک پیش نمی‌آید به ندرت افرادی پیدا می‌شود که بگویند برای من شک پیش نمی‌آید و احکام شرعی هم برای عموم افراد وضع شده است نه برای فرد

خاص

ب: حکم شرعی که وضع شده برای عموم مردم است ممکن است برای کسی شک پیش نیاید ولی اگر آمد باید احکام شرعی را بلد بود. اگر اسلام حکم شک را وضع نمی کرد نسبت به این موضوع برای کسی که شک پیش آمده است پاسخ وجود نداشت.

ج: شما خوب بود نقص این کار را بیان می کردید و می گفتی اسلام که بحث شک را مطرح کرده این آفتها را دارد. پس معلوم می شود اغراض شخصی را دنبال می کنید و پاسخ قانع کننده ای ندارید.

این سه مورد از مواردی بود که ما مطرح کردیم. شجاع الدین شفا در همه زمینه های اعتقادی مسائل دین را زیر سؤال برد. بر محققین لازم است که بخش های مباحث او را ذکر نموده نقد کنند.

نقدی بر دیدگاه معاصرین

پس از شیخ باقر زنجانی رشاد دیگر کسی در آن زمان به توضیح المسائل نقدی انجام نداده و اگر چیزی کسی در محافل عمومی یا خصوصی گفته باشد از آن اطلاعی در دست نیست، در این سال های اخیر چند مصاحبه و مقاله و دست نوشته در صفحه شخصی افراد و فضای مجازی مطالب را بر رد توضیح المسائل نوشته اند که بعضی از پیشنهادات آنها قابل قبول است و نیاز است که علما و مراجع تقلید در صدد رفع آنها جهت آسان شدن متن برای مقلدین خویش برآیند. البته اخیراً بعضی از مراجع این کار را در قالب اصطلاح نامه توضیح المسائل انجام داده اند، ولی این کار کافی نیست بهتر آن است که آن اصطلاح نامه در متن اصلاح شود.

اما بعضی دیگری از پیشنهادات یا پیشنهادات است که تنها مربوط به توضیح المسائل نیست، مربوط به کلی کتاب‌های فقهی، اعم از کتاب‌های فتوایی و استدلالی می‌باشد.

دسته دیگری از پیشنهادات، پیشنهادات است که نیاز به جواب دادن دارد و ما هم پاسخ خواهیم داد، ما ابتدا پیشنهادات که به نظر ما قابل قبول است و نیاز است که توضیح المسائل‌ها نسبت به آنها اصلاح فکری بکنند ذکر می‌کنیم، سپس به نقد پیشنهادات نیاز به جواب می‌پردازیم.

کاستی‌های توضیح المسائل

توضیح المسائل که از زمان نگارش آن با نثر روان و ساده و تا حدودی مسائل مورد نیاز مردم آن روزگار را در برداشت. از نظر شکل و محتوا مطلوب بود؛ اما امروزه پس از گذشت بیش از نیم قرن از تدوین آن، با وجود پیشرفت دانش و گسترش اندیشه و پدید آمدن تغییرات اساسی در بسیاری از موضوعات و شیوه‌های نگارش و نثر پیشین و نامأنوس شدن ترکیب‌ها و جمله‌بندی‌های فارسی زمان تدوین رساله توضیح المسائل، در آن نابسامانی‌ها و کاستی‌های بسیاری از جنبه‌های صوری و نگارشی و محتوایی و دیدگاه فقهی و فتوایی به چشم می‌خورد که موقعیت آن را با تزلزل روبه‌رو ساخته است. گوشه‌ای از کاستی‌ها بدین شرح است.

کاستی‌های صوری

۱. در رساله‌های عملیه از جمله توضیح المسائل، از واژه‌ها و اصطلاحات خاص دانش فقه و ویژه کتاب‌های علمی و فقهی استفاده شده است؛ مثل: احتیاط واجب، احتیاط مطلق، اقوی، اقرب، اولی، شبهه، اظهر، خالی از قوت

نیست، اولی بلکه احوط، اولی است که رجاء بیاورد، محل تأمل است. بکار بردن تعبیرات عربی در عبارت‌های فارسی مثل: فاقد الطهورین، نظر ریه، اسباب اماله، فقاء جوف ذبیحه و اشنان و... .

این واژه‌ها که مربوط به مرحله استنباط و استخراج حکم شرعی از منابع و ادله است، استفاده از آن در بیان حکم شرعی فهم مسائل را برای عموم مشکل می‌سازد.

۲. در توضیح المسائل مسائلی آمده که ویژه عصر و زمان‌های پیشین است؛ مثل: آزاد کردن برده برای کفاره روزه، معیار قرار دادن واحدهای اندازه‌گیری مهجور که امروزه از رواج افتاده؛ مثل: ذراع، مد، مَن، حله یمنی در دیه قتل و... بکار بردن تعبیراتی که زمینه وسواس، و تردید را در مؤمنان پدید می‌آورد؛ مثلاً درباره غسل تعبیر شده، اگر به مقدار سرمویی از بدن آب نرسد، غسل باطل است.

۳. در توضیح المسائل و رساله‌های موجود بسیاری از مسائل مورد نیاز امروز نیامده است؛ از جمله: مسائل مربوط به انواع شرکت، پول، ارزش پول، تأثیر تورم در قیمت‌ها، حفظ محیط زیست، ریزموضوعات مربوط به اضرار به غیر، به اجتماع، روابط کارگرو کارفرما و... .

۴. حجم نامتناسب مسائل در باب‌های مختلف، و کم لطفی نسبت به ابوابی که زمینه و نیاز به فروع دارد؛ مثل امر به معروف، نهی از منکر، حقوق مردم و... نامنظم آوردن مسائل و اختلاط آن‌ها با مسائل دیگر. و مشکل نمودن امر مراجعه برای استفاده از مسائل شرعی. بسیاری از مسائل اساسی و مهم و مورد نیاز در لابه‌لای مباحث دیگر آمده؛ مثل بحث «حجاب» در بحث نماز و نکاح آمده است.

۵. در توضیح المسائل و رساله‌های موجود، به مسائل ارزشی و ضد ارزشی، آداب معاشرت، رفتار فرد با اجتماع، حقوق متقابل انسان‌ها، هتک حرمت افراد، دروغ‌گویی،

غیبت، تهمت، اشاعه فحشا، چاپلوسی، خلف وعده و... پرداخته نشده است.

۶. نداشتن روش آموزشی در ابواب، عناوین کلی تعریف نشده، در دسته بندی و شماره گذاری مسائل، سیر و ترتیب منطقی رعایت نشده است. از این رو، بسیاری از مردم در برداشت از موضوع دچار اشتباه می شوند. در مثل واژه طهارت که در بسیاری از مسائل مطرح است، تعریف نشده و روشن نیست که منظور از طهارت پاکیزگی یا دوری از نجاست است. در آغاز رساله به جای این که از مسائل جذاب و جالب شروع شود، مسائل مربوط به قضای حاجت و تخلی مطرح شده است.

۷. رساله های موجود در بسیاری از مسائل ذیل يك مسئله، فروع متعددی را متعرض شده که می توان با تقسیم بندی بهتر و تفکیک مسائل، آن ها را برای عموم مردم آسان فهم تر نمود.

۸. توضیح المسائل و سایر رساله های موجود از نظر نشر دچار کاستی است؛ زیرا با همان عبارت های تصنعی، بدون رعایت قواعد و ضوابط نگارش فارسی نگاشته شده است؛ مثلاً در مسئله ۴۸۷ آمده:

مس میت، اجمالاً ناقض وضومی باشد.

در بسیاری از موارد علایم سجاوندی که در بهتر فهمیدن مطلب سهم به سزایی دارد، رعایت نشده است و...

کاستی های محتوایی

۱. در رساله های عملیه از جمله توضیح المسائل، به مسائل شرعی از نگاه فردی و شخصی نگریسته شده و مسائل در برخی موارد به گونه ای آمده که پی آمدهای منفی دارد. طرح برخی مسائل با دیدگاه کلی و روح دین و جهانی بودن، با وحدت و برادری اسلامی و... ناسازگار است؛ مثل مسائلی که درباره اهل سنت طرح شده و یا مسئله فروش قرآن و دادن قرآن به کافر که بدون قید و شرط

آمده است. درباره دادن قرآن به کافر آمده:

نباید قرآن را به کافرداد و اگر در دست کافر باشد باید از او گرفت.

تک بعدی نگری به مسائل و بیان فتوا بر اساس برآوردن نیاز فرد، و در نظر نداشتن مصالح جمعی، زندگی شهری و روابط اجتماعی، باعث غیبت و انزوای فقه و احکام شرع از جریان زندگی روزمره مسلمانان می‌گردد.

زندگی اجتماعی، حقوق متقابل زیادی در پی آورده و نیاز حضور فقه در عرصه‌های اجتماعی را بیش از جنبه‌های فردی نموده است. از این روی، با فقه که تا به امروز خود را ملزم به پاسخ افراد و اشخاص می‌دانسته باید با نگرش جمعی به مسائل بنگرد و آن‌ها را از زاویه مسائل و مصالح و حقوق اجتماعی پاسخ گوید.

افزون بر این با پیروزی شکوهمند انقلاب، و میدان یافتن مسائل سیاسی، و مدیریتی دین، طرح موضوعات مربوط به نظام اسلامی، حاکمیت قوانین و اجرای احکام بر اساس شریعت موضوعی است، که هر فقیهی را وامی‌دارد که در فتواها و دیدگاه‌ها، جنبه سیاسی اجتماعی دین را رعایت نماید.

۲. در رساله‌های عملیه نهاد خانواده از بُعد اجتماعی بدان نگریسته نشده و بیش‌تر مسائلی بر اساس نیاز فرد ارائه شده؛ مثلاً در باب طلاق گفته‌اند: طلاق به دست شوهر است بدون اضافه کردن هیچ قید و شرطی، و در این اواخر شرط ضمن العقد را در قباله‌ها - به سبب همین کاستی در رساله‌های شرعی - گنجانده‌اند. و یا مسئله ازدواج با کودک، که از نظر عرف و... امر پسندیده‌ای نیست، در رساله‌ها به آن فتوا داده شده و حال این که از نظر بهداشت و پی‌آمدهای دیگر مسئله مورد تأمل است، گرچه شاید از نظر شخصی و موردی مشکل فقهی نداشته باشد، ولی ممکن است، عوارض جنبی به بار بیاورد.

و ده‌ها موضوع دیگر که خود نیاز به بررسی مفصل دارد و در این مختصر

نمی‌گنجد.

باید مراجع در به روز کردن فتواها، موضوعات و مسائل بکوشند، تا اثر فتوایی به جامعه عرضه کنند که آیین زندگی فرد و جامعه اسلامی باشد. و تمام زوایای زندگی شخصی و اجتماعی مکلفان را زیر پوشش قرار دهد. برای همه جهت‌گیری‌های انسان مسلمان رهنمودهای خاص داشته باشد و مسلمان به جای پیروی از محیط و فرهنگ رایج از رساله عملیه پیروی نماید.

روند تکاملی از جامع عباسی تا رساله عملیه

وضعیت رساله‌های عملیه در گفت‌وگو با اساتید حوزه خبرگزاری شبستان: حجت الاسلام والمسلمین مقدم قوچانی گفت: هر عصری نیازهایی، مقتضیات و سوالات خود را دارد درحالی که رساله‌ها متناسب با روح زمان متحول نشده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی مقدم قوچانی، استاد حوزه و امام جماعت مسجد علوی تهران در گفتگو با خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان با اشاره به اینکه اولین رساله فارسی در زمان آیت‌الله بروجردی رحمته‌الله نوشته شد، اظهار داشت: زبان نوشتاری رساله‌های امروز مطابق با مشخصه‌ها و مقتضیات زمان آیت‌الله بروجردی است درحالی که باید واژگان و تعابیر به روز شده تا برای نسل‌های امروزی نیز قابل فهم باشد.

در رساله‌ها، اصطلاحات مطرود و پیچیده دیده می‌شود

وی اضافه کرد: بسیاری از اصطلاحات و تعابیر در طول زمان تغییر کرده‌اند لذا باید در رساله‌ها نیز تغییر کنند. برای مثال پول رایج کشور، درهم، دینار و... نیست

بلکه ریال، تومان و ... است. حال اینکه در رساله‌ها هنوز اصلاحات مطرود دیده می‌شود. حال یک جوان را در نظر بگیرید که می‌خواهد از احکام دین مطلع شود لذا به رساله‌ای مراجعه می‌کند اما هرچه می‌بیند، کلماتی نامأنوس است. فقیه و مجتهد باید نسبت به اصول پایبند باشد نه کلمات.

استاد پیشکسوت حوزه با تأکید بر اینکه هر عصری نیازها، مقتضیات و سؤالات خود را دارد، ادامه داد: رساله‌ها متناسب با روح زمان متحول نشده‌اند؛ زمانی مردم عمدتاً با عالم و کتب دینی روبرو بود اما امروزه در هرخانه‌ای دست کم یک تحصیل کرده یا محقق وجود دارد؛ در چنین شرایطی نمی‌توان به دانسته‌ها و داشته‌های قبلی اکتفا کرد، بلکه لازم است به روز شد و همگام با پیشرفت سرسام‌آور تحولات علمی، به تحول اساسی در زبان دین خاصه رساله‌ها مبادرت ورزید. در این میان ساده‌ترین کار، استفاده از زبان روز است. برای مثال به جای درهم و دینار از ریال و تومان استفاده کرد.

علامه کرباسچیان؛ نویسنده نخستین رساله عملیه به شکل امروزی وی با اشاره به اینکه علامه علی‌اصغر کرباسچیان برای نخستین بار رساله عملیه به شکل امروزی را در زمان آیت‌الله سید حسین بروجردی و با تأیید ایشان تدوین و چاپ کرد، ابراز داشت: البته می‌توان جامع عباسی نوشته شیخ بهایی در دوران صفویه را نخستین رساله نامید؛ این تألیف، اثری نودر نگارش متون فقهی به شمار می‌رود که به صورت رساله عملیه نوشته شده است. بسیاری از متون فقهی مانند جامع صفوی، جامع سلیمانی، جامع محمدی، جامع ناصری و ... از این کتاب الگو گرفتند تا اینکه رساله نویسی در زمان آیت‌الله بروجردی، کاملاً تحول یافت و شکل امروزی یافت.

حجت الاسلام والمسلمین مقدم قوچانی افزود: نگارش رساله به سبک و زبان

جدید ریشه در این باور آیت الله بروجردی دارد که «رساله عملیه باید به گونه‌ای نوشته شود که هر فرد باسوادی بدون مراجعه به اهل علم بتواند مطالبش را بفهمد». چنین وسعت نظری باعث شد گروهی اقدام به تدوین چنین رساله‌ای کنند؛ نگاهی که امروزه کمتر دیده می‌شود!

دوربودن از زبان روزمره موجب مهجورماندن رساله هاست وی یکی از دلایل مهجورماندن رساله‌ها نزد مردم را دوربودن از زبان روزمره و سوالات جدید دانست و تصریح کرد: همین وضعیت موجب شده مسلمانان هرروز بیش از پیش، از فرهنگ و محیط اطراف در اداره زندگی شان استفاده کنند. استاد حوزه ادامه داد: مقام معظم رهبری در دهه ۷۰ در جمع حوزویان، نکاتی بسیار ارزنده درباره به روز و زنده بودن حوزه فرمودند که بسیار راهگشاست: «حوزه‌های علمیه، وقتی می‌توانند خود را ترمیم نمایند و رشد و بالندگی پیدا کنند که زنده باشند. حوزه مرده، قادر بر چنین کاری نیست. واقعیتهای بشری مثل خود انسانند و حیات و مرگ و ضعف و قوت و بیماری و صحت دارند. حوزه علمیه هم همین طور است. حوزه بیمار و سالم و ضعیف و قوی و زنده و مرده وجود دارد. حوزه باید زنده و سالم و قوی باشد، تا بتواند رشد کند و آفاق جدیدی را باز نماید و منطقه جدیدی را در اختیار مستفیدان از فواید خود قرار بدهد».

برخی مسائل شاید در طول صدها سال، مصداق پیدا نکنند وی اضافه کرد: برخی احکام و مسائل رساله‌ها شاید در طول صدها سال مصداق پیدا نکند. برای مثال به این مسئله دقت کنید: «اگر بچه‌ای از پستان زن مرده‌ای شیر بخورد، چنین شیری موجب محرمیت نمی‌شود».

حجت الاسلام والمسلمین مقدم قوچانی در ادامه برخی از مهمترین کاستی‌های رساله عمیه را بیان کرد: کم توجهی به مسایل و نیازهای جدید؛ کم

توجهی به برخی مسایل مانند امر به معروف و نهی از منکر و در مقابل توجه بسیار به مسایلی مانند نجاست و طهارت؛ استفاده از تعابیر و اصطلاحات پیچیده و مطرود؛ طرح کلی مسایل بی توجه به ارایه تعریف؛ و

لزوم فعالیت تخصصی علما و فضلا

وی در پایان با انتقاد از گسترش بیش از حد تعداد رساله‌ها که عموماً کپی برداری از یکدیگرند، تصریح کرد: علما و فضلاء حوزه باید به طور تخصصی وارد عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف دینی و فقهی شوند که از ضروریات عصر ماست.

ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نام رساله توضیح المسائل تحلیلی

یادکردی از عالم مجاهد، علامه فضل‌الله رحمه‌الله

سبک کنونی رساله‌های علمیه (توضیح المسائل احکام شریعت) به زمان آیت‌الله بروجردی و ابتکار یکی از شاگردان ایشان - مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر کرباسچیان (موسس مدارس علوی تهران) - برمی‌گردد. از آن زمان تاکنون کمتر تغییری در این رساله‌ها به وجود آمد تا اینکه در سالهای اخیر برخی از مراجع (مانند آیت‌الله وحید خراسانی و آیت‌الله سبحانی) بحثی تحت عنوان اصول دین و عقاید شیعه (در حدود یکصد صفحه) به ابتدای آن افزودند اما در بیان و سبک تبیین احکام آن تغییری جدیدی به وجود نیامد امری که برای جامعه دانشگاهی و علمی غیرحوزوی ما ضروری است.

برخی از علما و مراجع (مانند مرحوم علامه فضل‌الله و اخیراً مرحوم آیت‌الله محمدحسن احمدی فقیه یزدی) علاوه بر رساله عملیه متعاف، رساله توضیح المسائل تحلیلی در چندین جلد منتشر کردند، بدین صورت که برای مسائل

مطروحه در رساله‌های عملیه می‌آید، توضیحاتی دادند و مبانی فقهی‌شان را تا حدی بیان کردند، اما متأسفانه شیوه بیان آنها تا حد زیادی برای جامعه غیرحوزوی نامأنوس و سنگین بود. مرحوم علامه فضل‌الله در این رساله و بخشی از مجموعه‌های ۱۰۰ پرسش و ۱۰۰ پاسخی - که در بیش از ۲۰ جلد از ایشان منتشر شد - به گونه‌ای احکام را بیان می‌کرد که مخاطب تا حدی می‌توانست مبانی فقهی و استدلالات ایشان را بداند و پاسخ برخی سؤالات و نیازهایش را دریابد. حتی در این مجموعه اخیر، برای فهم آسان‌تر و تبیین ملموس‌تر مسائل، از مثال‌های مناسب، هم بهره می‌برد.

به نظر می‌رسد با توجه به شبیهاتی که در مورد مسائل مختلف دینی و احکام شریعت در رسانه‌ها و ماهواره‌ها - از سوی افراد مختلف - مطرح می‌شود و هم اینکه مقلدان در سطوح مختلف علمی و دینی هستند و چه بسا برای خودشان سؤالاتی پیش بیاید، لذا ضروری است که هریک از مراجع معظم، رساله‌های تحلیلی مختلفی برای سطوح مختلف علمی مقلدان خویش داشته باشند. البته در سال‌های اخیر رساله‌هایی حاوی مسائلی برای جوانان، بانوان، پزشکان، دانشجویان و ... تدوین و تنظیم شده است و دسترسی به فتاوی و احکام شریعت را آسان‌تر کرده ولی تأثیرچندانی بر تفقه دین و تأمل در فلسفه احکام شریعت، برای مقلدان و مخاطبان به همراه نداشته است، چون دانستن علت احکام صادره و فلسفه آن، پذیرش و عمل بدان را آسان‌تر کرده است و چنین امری هم با توجه به وجوه عقلانی دین اسلام و به ویژه مکتب والای اهل بیت (علیهم‌السلام) دور از دسترس نیست. لذا پیشنهاد می‌شود به که از سوی دفاتر مراجع معظم و شاگردان خاص آنها، رساله‌های عملیه تحلیلی (یعنی با ذکر مبانی و ادله و شیوه استنباط و استدلال برای احکام صادره) برای مخاطبان فرهیخته جامعه دینی تنظیم و تدوین شود. تذکر این نکته هم ضروری است که چنین مجموعه‌هایی نباید چنان تفصیلی - مثلاً ده یا بیست

جلدی. باشند، بلکه حداکثر در سه یا چهار جلد منتشر شوند. رساله‌های عملیه تحلیلی ثمرات بسیاری برای جامعه فرهنگی و علمی متدین و حتی حوزویان دارد. از جمله اینکه آنها را مبانی و فلسفه احکام شریعت آشنا می‌کند؛ شبهات بسیاری را در اذهان پاسخ می‌دهد؛ سبب توجه مقلدان به فلسفه احکام می‌شود و انجام وظایف الهی را برای مقلدان شیرین‌تر می‌کند؛ عقلانیت دینی در جامعه ترویج می‌شود و دینداران در می‌یابند که دین صرفاً امری تعبیدی نیست؛ باعث ترویج تفقه در دین و تفکر در اعمال عبادی می‌شود؛ سبب نزدیکی و آشنایی قشر فرهیخته جامعه با فعالیت‌های علمی علمای اسلام و حوزه‌های علمیه می‌شود و نهایت اینکه، قوت و ضعف استدلال‌های علما برای استنباط احکام، امکان تشخیص فقیه اعلم را میسرتر می‌کند. به امید تحقق چنین پیشنهادی.

سید ابوالحسن نواب: مراجع باید مشاور بین‌المللی داشته باشند

رساله‌های توضیح المسائل مولود یک تحول است. تا قبل از زمان مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، رساله‌های متنوع توسط مراجع مختلف به اشکال و انواع مختلفی تدوین می‌شد. آیت‌الله بروجردی تصمیم گرفتند که رساله را به یک شکل جدید تبدیل کنند، اما رساله‌های عملیه آن هم باید تغییر کند. رساله عملیه‌ای که در آن زمان نوشته می‌شد، در بین مقلدین آقایان بود اما امروز این ترجمه شده و در همه سایت‌ها قرار گرفته است. برای مثال در رساله‌ها نجاسات را شمرده‌اند و گفته‌اند نجاسات ده مورد است و بعد هم به مردم توضیح داده‌اند و به نوعی به ۷۵ درصد جمعیت جهان هم گفته شده است که شما جزو نجاسات و کثافات هستید. این در رساله عملیه فعلی است.

در این رساله‌ها سگ، خوک و کافر از نجاسات هستند و کافر را هم به عنوان

فردی که منکر معاد و منکر رسالت پیامبر و غیره است، تعریف کرده‌اند. این ترجمه هم می‌شود و روی سایت‌ها می‌رود. با این رساله می‌شود اسلام را بین المللی و فراگیر کرد؟ با این رساله می‌توان تشیع را در همه جای دنیا منتشر کرد؟ با این بیان، ما می‌توانیم مبلغ اسلام باشیم یا مخرب اسلام خواهیم بود؟ امروز همه مراجع ما در پاسخ به هر استفتایی باید مشاور بین‌المللی داشته باشند، زیرا مسائل نباید بدون توجه به جهان تشیع، گسترش تشیع و فراگیری تشیع مطرح شود.

نقد و بررسی پاره‌ای از مسائل رساله‌های عملیه

در دهه‌های اخیر، درباره «نماز مسافر»، در رساله‌های عملیه و توضیح المسائل‌ها و نیز در دیگر کتاب‌ها و سخنان، تعبیری نادرست یا مسامحه‌آمیز به کار می‌رود که معلوم نیست چه کسی آن را رواج داده و از چه زمانی بر سر زبانها افتاده است؟ و آن، تعبیر نادرست «نماز شکسته» است. تعبیر قرآنی نماز مسافر «قصر» (۱/ کوتاه) و تعبیر روایات «قصر» و «تقصیر» است؛^۱ (وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ).^۲

در ترجمه‌های فارسی قدیم و بیشتر ترجمه‌های فارسی جدید و نیز تفاسیر فارسی کهن، در ترجمه و تفسیر این آیه شریفه، تعبیر «نماز قصر» و «نماز کوتاه» به کار رفته و کسی تعبیر «نماز شکسته» نیاورده است. همچنین در متون فقهی گذشته که به زبان فارسی نگاشته شده، تنها تعبیر «نماز قصر» و «نماز کوتاه» و

۱. ک. به: وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۴۵۱-۵۳۹، أبواب صلاه المسافر. مقاله ۴، دوره ۱۷، شماره ۶۵، پاییز ۱۳۸۷، صفحه ۱-۱ XML نوع مقاله: فقه حج، رضا مختاری، مقاله مبسوط «نقد و بررسی پاره‌ای از مسائل مناسک» در شماره‌های ۵۷، ۵۸ و ۶۱ منتشر شده.

۲. نساء / ۱۰۱

«تقصیر» دیده می‌شود، نه «نماز شکسته»؛ از جمله در ترجمه فارسی «مختصر نافع» که مرحوم محمد تقی دانش‌پژوه تصحیح و چاپ کرده است. همین‌طور در ترجمه فارسی «نهایه شیخ طوسی»، و یا از سده هفتم یا پیش از آن، عباراتی مانند عبارات زیر دیده می‌شود:

- نماز کوتاه در سفر واجب است ...
- واجب باشد نماز کوتاه کردن ...
- مخیر باشد در آنکه تمام بکند و تقصیر کند.^۱
- همچنین در کتاب «وجه دین» از ناصر خسرو قبادیانی (م ۴۸۱) می‌خوانیم:
- نماز کوتاه شاید کردن مسافرا، مگر که اندر راه حج باشد یا اندر راه جهاد
- ... و نیز گوئیم اندر بیان تقصیر مر این سه نماز را: نماز پیشین و نماز دیگر و نماز خفتن و کوتاه ناکردن نماز بامداد و نماز شام
- و نیز گوئیم که نماز بامداد و شام پنج رکعت است و در آن دو، تقصیر نیست.
- ... و در نماز صبح تقصیر نیست^۲
- حتی در بسیاری از آثار فقهی فارسی متأخر؛ مانند «جامع عباسی»^۳ از شیخ بهائی (م ۱۰۳۰) و «جامع الشتات» میرزای قمی (م ۱۲۳۱) و «ذخیره العباد»^۴ میرزای شیرازی دوم (م ۱۳۳۸)، تعبیر «قصر» به کار رفته است نه «شکسته».

۱. النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، ج ۱، ص ۱۳۳، تحقیق محمد تقی دانش‌پژوه. تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲.

۲. وجه دین، صص ۱۴۱-۱۳۹

۳. صص ۹۰-۸۸.

۴. صص ۱۵۲-۱۴۰.

اما شیخ انصاری / در صراط النجاه^۱ با اینکه بارها تعبیر «قصر» را آورده، تعبیر «شکسته کند» را نیز فراوان به کار برده است.

بنابراین، برای اینکه از تعبیر مطابق قرآن کریم و روایات شریف پیروی شود، باید بگوییم: «نماز قصر» یا «نماز کوتاه»، نه تعبیر من درآوردی و نادرست و احياناً موهن «نماز شکسته!»؛ زیرا غالباً تعبیر «نماز را شکستن» به معنای ابطال نماز به کار می‌رود. امیر خسرو گوید:

ره غلط شد عنان بگردانم قبله کژ شد نماز بشکستم.^۲

تعبیر مسامحه‌آمیز و بلکه نادرست دیگری که در متون فقهی پیشینیان نبوده و در دهه‌های اخیر به رساله‌های عملیه راه یافته، تعبیری است که در بحث شکیات نماز به کار می‌رود و شک در شمار رکعات را به «شک‌های باطل» و «شک‌های صحیح» تقسیم می‌کنند که درست یا دقیق نیست. شک صحیح و باطل معنا ندارد، بلکه چون برخی از شک‌ها موجب بطلان نماز می‌شود و برخی این‌گونه نیستند، باید گفت: «شک‌های مُبطل» و «شک‌های غیر مبطل» نه صحیح و باطل.

چنین تعبیری در متون فقهی گذشتگان دیده نمی‌شود؛ از جمله شیخ بهائی (م ۱۰۳۰) در «جامع عباسی»، همچنین حاجی کلباسی (م ۱۲۶۱) در «نخبه» تعبیر «مبطل» آورده‌اند:

«شک در نماز چهار رکعتی نیز مبطل است، مگر در هشت صورت ...»

ولی شیخ انصاری (م ۱۲۸۱) در «صراط النجاه» می‌نویسد:

۱. صراط النجاه، صص ۱۶۰-۱۶۴.

۲. لغت نامه دهخدا، ج ۱۴، ص ۲۲۷۳۴، «نماز شکستن».

شکیات بیست و یک قسم است: پنج قسم آن اعتبار ندارد ... و هشت صورت آن باطل است ... و هشت صورت دیگر باطل نیست.^۱

همچنین صاحب عروه با اینکه در آغاز بحث «فصل فی الشک فی الركعات» به طور صحیح می گوید:

«الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية»؛^۲

در ادامه بحث تعبیر

«الشكوك الصحيحة» و «الشكوك الباطلة»

را مکرر به کار می برد؛ از جمله:

«الشكوك الصحيحة تسعة فی الرباعية»^۳

و «إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة ...»^۴.

همچنین میرزای شیرازی دوم (م ۱۳۳۸) در ذخیره العباد می نویسد:

- شک در عدد رکعات نماز بر سه قسم است: قسم اول: شک هایی که اعتبار در آنها نیست؛ به این معنی که اعتنا به این شک نباید نمود. قسم دوم: شک هایی که (اگر) بعد از فکر و تروی در شک ماند، باطل است. قسم سوم: صحیح است با شرایطی که ذکر می شود

- شک هایی که در هر صورت نماز را باطل می کند

- شک هایی که باطل کننده نماز نیست و نماز در آنها صحیح است، هشت

۱. صراط النجاة، ص ۱۶۹ و ۱۷۰، مسأله ۶۶۱.

۲. العروة الوثقی، ج ۳، ص ۲۴۲، مسأله ۱.

۳. همان، مسأله ۲.

۴. همان، ص ۲۶۲، مسأله ۲۰؛ نیز: ک: ص ۲۶۴، مسأله ۲۱؛ ص ۲۶۶، مسأله ۲۲؛ ص ۲۶۸، مسأله ۲۴،

م ۲۶۹، مسأله ۲۶

صورت است.^۱

ملاحظه می‌شود با اینکه ایشان در ادامه سخن، مفهوم شک مبطل و غیر مبطل را به کار می‌برد اما در آغاز، تعبیرش «شک باطل» و «شک صحیح» است. مسامحه دیگر این است که: معمولاً شک در رکعات نماز را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ۱. شکهای باطل ۲. شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد ۳. شک‌های صحیح. در حالی که درست‌تر آن است که شک‌ها به دو گروه تقسیم شود: الف) شکهای مبطل ب) شک‌های غیر مبطل؛ آنگاه شک‌های غیر مبطل نیز به دو دسته تقسیم گردد:

الف) شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد ب) شک‌هایی که سبب می‌شود وظیفه‌ای بر عهده نماز گزار بیاید (یا شک‌هایی که موجب وظیفه‌ای می‌شود) و مانند آن.

تعبیرهای نادرست دیگر مانند «نماز مستحبی» نیز در توضیح المسائل‌ها^۲ فراوان به کار می‌رود، در حالی که امروز در نثر فارسی می‌گوییم: «نماز واجب»، «روزه مکروه» و مانند آن، نه «نماز واجبی» و «روزه مکروهی»! پس باید بگوییم: «نماز مستحب»، «غسل مستحب» و مانند آن، نه «نماز مستحبی» و خلاصه این که «یا» در چنین مواردی زاید است.

نمونه دیگر، مسامحه‌ای است که در رساله‌های عملیه فارسی و توضیح المسائل‌ها، در ترجمه فارسی سوره مبارکه حمد رخ داده است. البته این خطا منحصر به رساله‌های عملیه نیست، بلکه در اکثر قریب به اتفاق ترجمه‌های

۱. ذخیره العباد، ص ۱۱۸-۱۱۶.

۲. ر. ک. به: از باب نمونه توضیح المسائل.

فارسی قرآن کریم و بسیاری از تفسیرهای فارسی هم دیده می‌شود و آن اینکه آیه مبارکه آخر سوره حمد: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) را چنین ترجمه کرده‌اند: «نه به راه کسانی که غضب کرده‌ای برایشان، و نه آن کسانی که گمراهند» یا «نه کسانی که برایشان غضب شده و نه گمراهان» و مانند آن.

چنانکه گذشت، در بیشتر ترجمه‌های فارسی قرآن کریم این اشتباه رخ داده است؛ از جمله ترجمه‌های الهی قمشه‌ای، مجتبوی و معزی و نیز سراج، خواجه‌ی، یاسری، پورجوادی، مصباح زاده، فارسی، کاویان پور، آیتی، اشرفی، فولادوند، هدایت، امامی و خزّمشاهی. تا آنجا که بنده دیده‌ام، تنها مرحوم علامه شعرانی، مرحوم فیض الاسلام رحمه‌الله و جناب دکتر سید علی موسوی گرمارودی، این آیه را درست ترجمه کرده‌اند.

توضیح آنکه چنان که مفسران گفته‌اند، «غیر» صفت یا بدل برای «الذین» است. بنابراین، واضح است که ترجمه یاد شده خطا است. مرحوم امین الاسلام طبرسی می‌نویسد:

«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» بدل من «الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» علی معنی أَنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ هم الذین سلموا من غضب الله و الضلال، أو صفة علی معنی أَنَّهُمْ جمعوا بین النعمة المطلقة و هی نعمة العصمة، و بین السلامة من غضب الله و الضلال^۱ «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ» یا بدل است از «الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» دران صورت معنا چنین خواهد بود، نعمت داده شدگان کسانی هستند که سالمند از غضب الهی و گمراهی یا صفت است از برای انعمت در این صورت معنا این گونه خواهد بود که جمع کرده است بین نعمت مضر نیست و بین از غضب الهی و گمراهی.

۱. جوامع الجامع، ج ۱، ص ۱۰، ذیل آیه شریفه.

زمخشری می‌نویسد:

«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» بدل من «الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»، على معنى أَنَّ المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله و الضلال، أو صفة على معنى أَنَّهُم جمعوا بين النعمة المطلقة و هي نعمة الإيمان، و بين السلامة من غضب الله و الضلال
.....^۱

«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» یا بدل است از «الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» تا معنای آیه این باشد که آنهایی که نعمت داده شده‌اند، کسانی هستند که از غضب خدا و گمراهی محفوظ مانده‌اند و یا «صفت» است تا معنایش این باشد: کسانی که به آنان نعمت عطا شده [انبیا و اولیا] میان نعمت مطلقه که همان عصمت باشد و میان نعمت ایمن بودن از خشم خداوند و گمراهی جمع کرده‌اند، یعنی از هردو نعمت برخوردارند.

همچنین شیخ ابوالفتح رازی می‌نویسد:

«غیر» در اینجا صفت است. و «غیر» هم صفت باشد و هم استثنا، و اینجا صفت «الَّذِينَ» است ... و «الَّذِينَ»، اگر چه معرفه است و «غیر» نکره است، برای آنکه نه معرفه‌ای است مستقل بنفسه فی التعریف و محتاج است به صفت، چنانکه اسم نکره به صفت بعضی تعریف و تخصیص در او شود ... از اینجا روا می‌دارند: «لا أجلس إِلَّا إِلَى الْعَالَمِ غَيْرِ الْجَاهِلِ» و «مررتُ بِالَّذِي قَامَ غَيْرَ الَّذِي قَعَدَ» و روا نمی‌دارند «مررت بزيد غير الظريف»^۲

و هنگامی که «غیر» صفت یا بدل باشد، ترجمه آن به «نه گمراهان و»

۱. الکشاف، ج ۱، ص ۱۶، ذیل آیه شریفه.

۲. روض الجنان، ج ۱، ص ۸۸، ذیل آیه شریفه.

خطاست، بلکه ترجمه درست- با قطع نظر از پاره‌ای جزئیات و ظرایف ترجمه- چنین می‌شود:

- «راه آنانکه به ایشان نعمت دادی، که آنها نه مورد خشم قرار گرفته‌اند و نه گمراهند.» (ترجمه دکتر موسوی گرمارودی).

- «راه آنهایی که برایشان انعام فرموده‌ای، نه آنها مغضوب‌اند و نه گمراهان.» (ترجمه علامه شعرانی).^۱

- «راه کسانی که نعمت به آنها دادی، آنها کسانی نیستند که مورد غضب و خشم واقع شدند و نه کسانی که گمراهند.» (ترجمه مرحوم فیض الاسلام).

روشن است ترجمه «غیر» (که در اینجا اسم است) به «نه»، روا نیست و حاصل و مضمون آیه این است که «مُنْعَم عَلَیْهِمْ» دو صفت دیگر هم دارند؛ نه «مغضوب علیهم» اند و نه «ضال».

از مسامحات دیگر که در بعضی از رساله‌های عملیه به چشم می‌خورد آن است که گاهی تعبیر و اصطلاحی در آنها به کار رفته که در مقدمه، مقصود از آن تعبیر بیان نشده و در نتیجه در فهم مراد مؤلف اشتباه رخ مینماید.

در اینجا به دو نمونه اشاره می‌شود:

۱. در برخی رساله‌های عملیه از جمله وسیله النجاه، گاهی این تعبیر دیده می‌شود: «علی الأحوط لولم یکن الأقوی» از جمله:

- «إذا كانت معتدّة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثم طلقها، أو مات عنها زوجها، فعليها عدتان عند المشهور، وهو الأحوط لولم یکن الأقوی».^۲

۱. هزار و یک کلمه، ج ۲، ص ۲۵۲، کلمه ۲۷۳.

۲. وسیله النجاه، ص ۷۹۳؛ چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۲۸، القول فی عده و طء الشبهه.

«الأحوط لو لم يكن أقوى وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد...»^۱.
 این عبارت قابل حمل به سه معناست: ۱. فتوی ۲. احتیاط واجب قابل رجوع به غیر ۳. احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر. از این رو معنای این اصطلاح از عده‌ای از فقهای بزرگ، کتباً و شفاهاً سؤال شد. حضرت آیت الله شبیری زنجانی و حضرت آیت الله وحید خراسانی^{رحمه الله} شفاهی و به طور قاطع فرمودند: «مراد، احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر است.» مرحوم آیت الله تبریزی^{رحمه الله} هم در پاسخ استفتا مرقوم فرموده‌اند: «مقصود از عبارت مذکور، احتیاطی است که قابل رجوع به غیر نیست.»

حضرت آیت الله وحید خراسانی در مقدمه مناسک عربی خود، این اصطلاح را معنی کرده و نوشته‌اند:

«الاحتیاطات المسبوقه أو الملحوقه بالفتوی استحبابیه فیجوز ترکها، وأما غیر المسبوقه و الملحوقه، فیجب العمل بها، أو الرجوع فیها إلى الأعلّم فالأعلّم. نعم فیما عبّر بالأحوط لو لم يكن أقوى يتعیّن العمل به.»

طبق قاعده باید همین معنی صحیح باشد؛ زیرا اگر مقصود فتوا باشد، باید نوشت: «علی الأقوی» یا «علی الأحوط بل الأقوی» و اگر احتیاط واجب قابل رجوع به غیر مراد باشد، باید نوشت: «علی الأحوط»، مانند موارد فراوان دیگر در رساله‌های عملیه. بنابراین، از تعبیر «علی الأحوط لو لم يكن الأقوی» باید معنایی غیر از دو معنای مذکور اراده شود که همان «احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر» است.

بعضی از فقیهان هم در پاسخ کتبی به این استفتا فرموده‌اند: «مراد از این تعبیر،

۱. تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۲۲۲، مسأله ۱۳ نماز جمعه.

فتواست.» عده‌ای هم نوشته‌اند: «احتیاط واجب است.» برخی هم فرموده‌اند: «احتیاط واجب قابل عدول به غیر است.»

به هر حال، هر یک از این احتمالات صحیح باشد، اشکال وارد است؛ زیرا وقتی میان بزرگان اهل فن، در فهم یک اصطلاح فقهی اختلاف است، معلوم می‌شود آن چنان واضح نیست که بتوان به وضوح واگذاشت. از این رو، گوینده ضروری است که مراد خود را در مقدمه کتاب، یا جایی دیگر توضیح دهد.

۲. گاهی در آثار فقهی، پس از حکم به استحباب عملی، گفته می‌شود: «بل الأحوط» یعنی پس از حکم قطعی به استحباب، با «بل» اضرب و ترقی به احتیاط حکم کرده‌اند.

همچنین گاهی پس از حکم قطعی به کراهت، گفته می‌شود: «بل الأحوط التَّرك» برای نمونه دو مورد می‌آوریم:

الف) استحباب

مرحوم صاحب جواهر (م ۱۲۶۶) می‌نویسد:

«و یستحبّ وطء قزح برجله سیّما الصّرورة فی حَجّة الإسلام بل الأحوط ذلک»^۱.

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و امام خمینی^۲ در بحث قنوت گفته‌اند: «یستحبّ القنوت فی الفرائض الیومیة و یتأکّد فی الجهریة، بل الأحوط عدم ترکها فیها»^۲.

نقطه ابهام و پرسش این است که احوط در اینجا چه احتیاطی است، واجب یا

۱. هدایه الناسکین، ص ۲۰۲، مستحبات وقوف در مزدلفه.

۲. وسیله النجاه، ص ۱۶۵، مسأله ۱؛ تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۱۷۳، مسأله ۱، القول فی القنوت.

مستحب؟ اگر بگوییم احتیاط واجب است، با تصریح فقها به اینکه «احتیاط مسبوق به فتوا، احتیاط واجب نیست» منافات دارد و اگر بگوییم احتیاط مستحب است، آیا معنا دارد پس از فتوای قطعی به استحباب کاری، همان کار مطابق احوط استحبابی باشد؟!

(ب) مکروهات:

۱. صاحب جواهر^(۱) (م ۱۲۶۶) گوید:

- «یکره أن يمنع أحد الحاجج والمعمّرين من سكنی دور مکّة، بل الأحوط التّرك»^۱.

- «یکره أن یرفع أحد بناء فوق الکعبة ولوبناء مسجد بل الأحوط التّرك»^۲. مقصود از «بل الأحوط التّرك» چه احتیاطی است، واجب یا مستحب؟ اگر گفته شود احتیاط واجب است اشکال می شود که مسبوق به فتواست و اگر گفته شود احتیاط مستحب است، سؤال این است که پس از «فتوا» به کراهت، احتیاط مستحب در ترک چه معنایی دارد؟

در پاسخ این پرسش حضرت آیت الله شبیری (دامت برکاته) به صورت شفاهی و مرحوم آیت الله تبریزی^(۳) به صورت کتبی فرموده اند:

مقصود از احتیاط در موارد مذکور، احتیاط مستحب است و معنای احتیاط مستحب بعد از فتوا به استحباب یا کراهت، این است که به جهت احتمال حکم الزامی در بین، رعایت مورد مزبور موافق با احتیاط است و اگر کسی بخواهد واقع را علی کلّ تقدیر درک کند باید آن را رعایت نماید.

۱. هدایه الناسکین، ص ۲۳۶.

۲. هدایه الناسکین، ص ۲۳۶.

به نظر می‌رسد همین معنا صحیح است. اما برخی در پاسخ به همین سؤال، به همین اکتفا کرده‌اند که «احتیاط استحبابی است». بعضی هم فرموده‌اند: «احتیاط استحبابی مؤکد است» و گروهی نوشته‌اند: «مراد احتیاط و جوبی است، چون با کلمه «بل» از احتیاط مستحبی قبل عدول کرده است.» و البته پاسخ اخیر قطعاً ناصواب است.

به هر حال، هریک از این احتمالات صحیح باشد، اشکال این ناچیز وارد است.

فقیه بلند مرتبه، مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی رحمته‌الله مسأله‌ای را در دو جای وسیله النجاه متذکر شده؛ یک جا به صورت جازم فتوا داده و در جای دیگر به صورت احتیاط واجب:

الف) لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك. ثم طلقها الزوج أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده، و كان مدّتها بعد انقضاء نفاسها^۱.

ب) «إذا كانت معتدّة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها، فعليها عدتان عند المشهور، وهو الأحوط لو لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدم [كذا] عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرى»^۲.

ملاحظه می‌شود که برخی از فروض مسأله دوم، عین فرض مسأله اول است،

۱. وسیله النجاه، ج ۳، ص ۲۴۷ و ۲۴۸، فصل فی عدّة الفراق، مسأله ۶.

۲. همان، ج ۳، ص ۲۵۷ و ۲۵۸، القول فی عدّة وطء الشبهة، مسأله ۶.

ولی در عین حال در مسأله اوّل به طور جزم فرموده‌اند: «کانت علیها عدّتان»؛ ولی در مسأله دوم فرموده‌اند: «فعلیها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم یکن الأقوی».

آیت الله گلپایگانی رحمته الله در حاشیه وسیله النجاه متعرّض این دوگانگی نشده‌اند. همچنین حضرت امام خمینی (قدس سره) این دو مسأله را به همین شکل، با تصرّفی اندک در تحریر الوسيله آورده‌اند؛ یعنی در مسأله اوّل پس از پایان عبارت وسیله افزوده‌اند:

«إذا اتّصل نفاسها بالوضع، و لو تأخّر دم النفاس یحسب النقاء المتخلّل بین الوضع والدم قرء من العدّة الثانیة و لو کان بلحظة
إذا اتّصل بالوضع و لو تأخّر دم النفاس یحسب النقاء المتخلّل بین الوضع و الدم قرء من العدّة الثانیة و لو کان بلحظة».^۱

و در مسأله دوم، تعبیر «عند المشهور» را حذف فرموده و مرقوم داشته‌اند: «فعلیها عدّتان علی الأحوط لو لم یکن الأقوی».^۲
روشن است که اختلاف تعبیر در حکم یک مسأله در رساله عملیه، چندان سزاوار نیست.

نمونه دیگر: آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رحمته الله در جای دیگر وسیله النجاه، در کتاب المضاربه می‌نویسد:

مسألة ۱: «یشترط فی المتعاقدين البلوغ والعقل والاختیار...».^۳
در کتاب المزارعه و کتاب المساقاه نیز گوید:

۱. تحریر الوسيله، ج ۲، ص ۳۱۹، فصل فی عدّه الفراق، مسأله ۸.
۲. همان، ج ۲، ص ۳۲۸، القول فی عدّه و طء الشبهه، مسأله ۶.
۳. وسیله النجاه، ج ۲، ص ۱۲۸، با حواشی مرحوم آیت الله گلپایگانی ۱.

مسأله ۱: «يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد أمور...»^۱.
- «ويعتبر فيها- بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر، أن...»^۲.

روشن است که مضاربه و مساقات و مزارعه، از لحاظ شرایط یاد شده، تفاوتی ندارند و یکسان اند، ولی ایشان در باب مضاربه «قصد» و «رشد» را در شرایط متعاقدين ذکر نکرده، اما در دو باب دیگر شرط دانسته است. امام خمینی و مرحوم آیت الله گلپایگانی (أعلى الله مقامهما) در حاشیه وسیله در مضاربه، «عدم الحجر في المالک» را افزوده اند،^۳ ولی از «قصد» یادی نکرده اند و بر این دو گونگی ایرادی نگرفته اند. در نتیجه، عبارت وسیله، به همان شکل - فقط با افزودن «و في رب المال عدم الحجر لفلس» - در تحریر الوسيله هم باقی مانده است.^۴
شبهه دو گونگی قبل در مواردی از عروه هم رخ داده است:
نمونه اول:

«إذا حجَّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً، فبان بعد الحجَّ أنه كان بالغاً فهل يجزئ عن حجة الإسلام أو لا؟ (وجهان) أوجههما الأول، وكذا إذا حجَّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعاً حين الحجَّ».^۵
در اینجا، در فرع دوم، چنین حجی را مجزی از حجه الاسلام دانسته است

۱. همان، ص ۱۵۷.

۲. همان، ص ۱۶۴.

۳. همان، ص ۴۲۹، با حواشی امام خمینی، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر.

۴. تحریر الوسيله، ح ۱، ص ۵۷۷، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر.

۵. العروه الوثقی، ج ۴، صص ۳۵۲ و ۳۵۳، مسأله ۹، چاپ دفتر انتشارات اسلامی.

مطلقاً و بدون تفصیل، اما در مسأله دیگری تفصیل داده و روشن است تفصیل با اطلاق منافی است:

«إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلاً و تخيل أنه الأمر الندبي، أجزأ عن حجة الإسلام؛ لأنه حينئذٍ من باب الاشتباه في التطبيق، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنها...»^۱.
درحواشی عروه هم ندیدم کسی متعرض این دوگانگی شده باشد.

نمونه دوم

مسأله ۶۰: «لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ وأجزأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً»^۲.
مسأله ۱۰: «لا يجوز الحجّ بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه، و طوافه، و ثمن هديه من حلال»^۳.

در مسأله ۶۰ برای صحت حج، مباح بودن لباس سعی را شرط دانسته‌اند، ولی در مسأله ۱۰ از این شرط یادی نکرده‌اند.

نمونه سوم

مسأله ۳۵: «يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع: ... و منها: غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس و لا يجب التسترّ منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة...»^۴.

۱. همان، صص ۳۸۸ و ۳۸۹، م ۲۶.

۲. همان، صص ۴۱۵ و ۴۱۶، م ۶۰.

۳. همان، ص ۵۹۶، م ۱۰.

۴. همان، ج ۵، صص ۴۹۶ و ۴۹۷، م ۳۵.

مفاد مسأله ۳۵ آن است که به صبیّه و صبی ممیز می‌توان نگاه کرد، به این شرط که «لم یبلغا مبلغاً...»، ولی مفاد مسأله ذیل آن است که نظر به ممیز علی الأظهر مطلقاً جایز نیست، چه شرط ذیل مسأله ۳۵ باشد و چه نباشد:

مسأله ۵: «... لوشک فی کون المنظور إلیه أو للنظر حیواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط. لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان. وإن كان الشکّ فی کونه بالغاً أو صبیّاً، أو طفلاً ممیّزاً أو غیر ممیّز، ففی وجوب الاحتیاط وجهان: من العموم علی الوجه الذی ذکرنا، و من إیمان دعوی الانصراف. والأظهر: الأوّل»^۱.

نمونه چهارم

در باره قضای نماز آیات بر حائض، در کتاب الطهارة عروه آمده است:

«أما الصلوات الیومیّة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیّة؛ مثل صلاة الآیات فإنّه یجب قضائها علی الأحوط بل الأقوی»^۲.

ولی در کتاب الصلاة، در بحث نماز آیات می‌خوانیم:

«تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلف إلا الحائض و النفساء، فیسقط عنهما أدائها، والأحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة»^۳.

ملاحظه می‌شود که در مسأله اوّل، فتوا به وجوب قضا داده‌اند و در مورد دوم، آن را احتیاط واجب دانسته‌اند.

در بحث طلاق «تحریر الوسیله» آمده است:

«لو غاب الزوج، فإن خرج حال حیضها، لم یجز طلاقها إلا بعد مضیّ مدّة قطع

۱. همان، ح ۵، ص ۴۹۹-۵۰۲، م ۵۱.

۲. العروه الوثقی، ج ۶، ص ۶۱۶، أحكام الحائض، الحادی عشر، چاپ ۶ جلدی جامعه مدرسین.

۳. العروه الوثقی، ج ۳، ص ۵۶، فصل فی صلاه الآیات، مسأله ۲۰.

بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة ومضت عاداتها، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان، صحّ طلاقها وإن تبين وقوعه في حال الحيض»^۱.

در زمان حیات حضرت امام خمینی علیه السلام این مسأله اتفاق افتاد؛ یعنی مردی همسرش را پس از گذشت زمان عادت - بدون علم به حائض بودن وی در آن زمان، ولی با تمکّن از استعمال حال زن - طلاق داد و سپس معلوم شد طلاق در حال حیض واقع شده است. دو تن از شاگردان معروف حضرت امام با استناد به این مسأله گفتند: طلاق صحیح است؛ چون این مسأله می گوید «صحّ طلاقها و إن تبين وقوعه في حال الحيض»؛ ولی فقیه محقق حضرت آیت الله شبیری زنجانی - دامت افاضاته - با استناد به تحریرالوسیله فرمود: این طلاق باطل است؛ زیرا در مسأله قبل از این مسأله، یعنی مسأله ۱۱ در تحریر آمده است:

«ولو كان غائباً يصحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض؛ لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحیض و تعذر أو تعرّس عليه استعمالها، فلو علم أنّها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعاداتها الوقتية على الأظهر، أو تمكّن من استعمالها و طلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل»^۲.

مفاد مسأله ۱۱ این است که با تمکّن از استعمال حال زن، اگر طلاق در حال حیض واقع شود، باطل است. وی افزود: باید مسأله ۱۱ را طوری معنا کنیم که با مسأله ۱۲ تنافی نداشته باشد و مقتضای جمع بین این دو مسأله، بطلان طلاق مذکور است.

۱. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۱۱، القول فی شروطه، مسأله ۱۲.

۲. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۱۱، القول فی شروطه، مسأله ۱۱.

چون مسأله محلّ ابتلا بود، از حضرت امام استفتا شد و ایشان نظریاد شده را تأیید فرمود و نظر دو شاگرد معروف خود را مردود دانست.

به هر حال، مناسب آن است که مسائل رسائل عملیه طوری تنظیم شود که فهم آنها متوقف بر مسأله‌ای دیگر و نیازمند جمع عرفی بین آنها نباشد؛ به طوری که حتی فقها هم در فهم آن به خطا روند، چه رسد به فضلا و طلاب.

شبیه مورد قبل در عروه و برخی از توضیح المسائلها رخ داده است: در عروه، در شرایط جماعت آمده است: «لا یضّر الفصل بالصبیّ الممیّز ما لم یعلم بطلان صلاّه»^۱.

این مسأله به همین شکل ترجمه گردیده و به برخی توضیح المسائل‌های فارسی منتقل شده است:

مسأله ۱۴۱۷: اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده‌اند، بچه ممیز؛ یعنی بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد، فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است، می‌توانند اقتدا کنند.^۲

با اینکه اگر بچه ممیز با یقین به بطلان نماز او، یا حتی مردی که نمازش باطل است، فاصله شود یا به اندازه ایستادن یک مرد، صف خالی باشد، نماز جماعت صحیح، و این مقدار فاصله معفو است و مانع صحت جماعت نیست؛ چنان که هم در عروه و هم توضیح المسائل مذکور آمده است:

مسأله ۱۴۳۶: اگر مأوموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، به امام متّصل باشد و از جلو به امام متّصل نباشد، چنانچه به اندازه گشادی بین

۱. همان، ج ۳، ص ۱۵۱، م ۲۲.

۲. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۸۰۳، م ۱۴۱۷، چاپ دفتر انتشارات اسلامی.

دو قدم هم فاصله داشته باشند، نمازش صحیح است.^۱

مسأله ۱۷: «إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج ... لم يصح اقتداؤهم، وإلا صح، وأما الصف الأول فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بُعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع».^۲

بنابراین، فاصله بین دو نفر در صف، به اندازه یک گام بزرگ (یا حدود یک متر، یا به اندازه جسد انسان ساجد، بر حسب اختلاف تعابیر) مضربه جماعت نیست. لذا فاصله شدن بچه ممیز حتی با یقین به بطلان نماز او، به طریق اولی مضربه صحت جماعت نیست. از این رو، باید مسأله ۱۴۱۷ توضیح المسائل و مسأله ۲۲ عروه را بدینگونه معنی کرد که اگر افزون بر بُعد و فاصله مجاز (حدود یک متر)، بچه ممیز فاصله شود، حکم چنین است؛ یعنی با عنایت به مسأله ۱۴۳۶ توضیح المسائل و مسأله ۱۷ عروه، باید این مسأله را معنی کرد؛ در حالی که مسأله رساله عملیه باید به تنهایی و مستقلاً بدون جمع عرفی با سایر مسائل به تقیید و تخصیص - صحیح و قابل عمل باشد؛ چون مخاطبان رسائل عملیه اغلب قادر بر جمع عرفی بین مسائل نیستند و چنین اشرافی ندارند و به اشتباه می افتند. از این رو، برخی فقها برای جلوگیری از این اشتباه، به جای عبارت مسأله ۱۴۱۷، بیان دیگری دارند؛ مثلاً مرحوم آیت الله گلپایگانی فرموده اند:

... اگر شک در صحت نماز او [ممیز] داشته باشند و فاصله زیاد باشد که اتصال بقیه صف به امام به وسیله آن طفل باشد، اقتدا مشکل است، بلی، فاصله

۱. همان، م ۱۴۳۶.

۲. العروه الوثقی، ج ۳، ص ۱۴۹، م ۱۷.

شدن یک طفل مانع نیست؛ هر چند نماز او باطل باشد.^۱

عبارت توضیح المسائل فقیه محقق حضرت آیت الله شبیری زنجانی (دامت برکاته) هم دقیق، گویا و بی اشکال است:

مسأله ۱۴۱۶: اگر بین مأموم و امام، یا بین مأموم و مأموم دیگری که واسطه اتصال مأموم با امام است، کمتر از مقدار جسد انسان در حال سجده که حدود یک متر است فاصله گردد، مانعی ندارد، ولی اگر بیش از این مقدار فاصله شود، جماعتش صحیح نیست. بنابراین اگر چند نفر که نمازشان باطل است، فاصله شوند، نمی تواند اقتدا کند و بچه ممیز... اگر شرایط نماز را رعایت کند، نمازش صحیح است.^۲

در رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی (اعلی الله کلمته) ذیل احکام روزه مسافر آمده است:

مسأله ۱۷۱۸: مسافر می تواند برای خواستن حاجت سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبی بگیرد.

مفاد این مسأله آن است که فرقی نمی کند این سه روز چه روزهایی باشد؛ در حالی که حضرت امام در حاشیه عروه- به گونه احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر- فرموده اند: «متعین است که این سه روز، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد» و عبارت عروه را که می گوید: «و الأفضل إتيانها في الأربعاء و الخميس و الجمعة» تقيید و تعلیق کرده اند به: «بل المتعین على الأحوط لو لم يكن أقوى».^۳

بنابراین، معلوم می شود کسانی که توضیح المسائل را با فتاوی امام (تحریر و

۱. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، صص ۸۰۳ و ۸۰۴، ذیل مسأله ۱۴۱۷.

۲. همان، ص ۸۰۴، ذیل مسأله ۱۴۱۷.

۳. العروه الوثقی، ج ۳، ص ۶۱۴.

حاشیه عروه) تطبیق می داده‌اند، در اینجا دقت نکرده‌اند.

صاحب عروه در بحث مُحَرِّم کردن صبی غیر ممیز گوید:

«يَسْتَحَبُّ لِلوَلِيِّ أَنْ يَحْرِمَ بِالصَّبِيِّ الْغَيْرِ [كَذَا، وَالصَّوَابُ: غَيْرِ] الْمَمَيَّزِ... وَالْمُرَادُ بِالْإِحْرَامِ بِهِ جَعْلُهُ مُحَرَّمًا لَا أَنْ يَحْرِمَ عَنْهُ فَيَلْبِسَهُ ثَوْبِي الْإِحْرَامِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمْتُ هَذَا الصَّبِيَّ...»^۱.

عبارت نیت، انشای خود صاحب عروه است، نه اینکه نص روایت باشد و در آن خطایی هست و ندیدم محشین عروه تذکر داده باشند و آن اینکه «أَحْرَمْتُ» به معنای «محرم شدم» است، نه «محرم کردم»؛ بنابراین، باید گفت: «أَحْرَمْتُ بِهَذَا الصَّبِيِّ...»؛ همچنان که خود ایشان در صدر مسأله فرمود: «... أَنْ يُحْرِمَ بِالصَّبِيِّ...».

پاره‌ای از فروع فقهی، که بسیار نادر اتفاق می افتد یا اساساً معلوم نیست اتفاق می افتد یا نه، مناسب نیست در رسائل عملیه ذکر شود و وقت و فکر خواننده و نویسنده و امکانات چاپ و کاغذ و ... را تلف کند، بدون اینکه ثمره‌ای بر آن مترتب باشد و به جای آن باید ده‌ها فرع فقهی مورد ابتلا را که اثری از آنها در رسائل عملیه نیست، درج کرد. به عنوان نمونه، برای مسائل قسم اول (غیر محل ابتلا) به ذکر یک مورد اکتفا می کنیم:

«... حَتَّى لَوْ أُدْخِلْتُ حَشْفَةَ طِفْلِ رَضِيعٍ فَإِنَّهُمَا يَجْنِبَانِ، وَ كَذَا لَوْ أُدْخِلْتُ ذَكَرَ مَيِّتٍ أَوْ أُدْخِلْتُ فِي مَيِّتٍ، وَالْأَحْوَطُ فِي وَطْءِ الْبِهَائِمِ».

«حَتَّى لَوْ أُدْخِلْتُ حَشْفَةَ طِفْلِ رَضِيعٍ فَإِنَّهُمَا يَجْنِبَانِ ... وَ إِذَا أُدْخِلَ الرَّجُلُ بِالْخُنْثَى وَالْخُنْثَى بِالْأُنْثَى وَجِبَ الْغَسْلُ عَلَى الْخُنْثَى دُونَ الرَّجُلِ وَالْأُنْثَى».^۲ (۱)

۱. همان، ج ۴، ص ۳۴۷، م ۲، چاپ دفتر انتشارات اسلامی.

۲. العروه الوثقی، ج ۱، صص ۴۹۹ و ۵۰۰.

در توضیح المسائل مراجع (ج ۱، ص ۲۴۳).^۱ آمده است:

«زنان سیده و غیر سیده، هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال، یائسه می شوند؛ یعنی اگر خونی ببینند، خون حیض نیست. مگر زنانی که از قبیله قریش محسوب می شوند که آنها بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند.

واضح است که این مسأله تنافی صدر و ذیل دارد؛ یعنی در صدر مسأله آمده است: «زنان سیده ... بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند» و مفاد ذیل مسأله آن است که «زنان قرشی - که همه زنان سیده هم قرشی هستند - بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند.» خلاصه، چون زنان سیده عموماً قرشی محسوب می شوند، این تهافت رخ داده است.

درست است که در روایات بین زنان قریشی و غیر قریشی در این مسأله فرق گذاشته شده است، نه سیده و غیر سیده، ولی چون همه زنان سیده، قریشی هستند، صدر و ذیل این مسأله متنافی است.

تعبیر و طرح دقیق و صحیح مسأله در رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله شبیری زنجانی (دامت برکاته) آمده است:

«زن های قرشیه پس از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند ... و زن هایی که قرشیه نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند. باید توجه داشت که زن های سیده یکی از اقسام زن های قرشیه می باشند.»

در توضیح المسائل مراجع (ج ۱، ص ۸۵۹، مسأله ۱۶۳۵) آمده است:

«کسی که می خواهد قضای روزه [ماه] رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است؛ چنانچه

۱. مشتمل بر فتاوی دوازده نفر از مراجع تقلید، ج اول، ۱۳۷۶، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی.

وقت قضای روزه تنگ است، مثلاً پنج روز روزه قضای [ماه] رمضان دارد و پنج روز نیز به [ماه] رمضان مانده است، بعد از [ماه] رمضان عوض آن را به جا آورد و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست، باید روز دیگر روزه بگیرد و در هر صورت این روز را لازم نیست روزه بگیرد.

دقت در مسأله، آدمی را متوجه خلل آن می‌کند، چون وقتی حکم هر دو صورت یکی است، تفصیل معنی ندارد و باید گفت که چه وقت قضای روزه تنگ باشد، چه نباشد، باید بعد از ماه رمضان قضای روزه را بگیرد و این تشقیق شقوق و تفصیل با فرض اتحاد حکم، وجهی ندارد.

علت این موضوع آن است که اصل عبارت مسأله در توضیح المسائل مرحوم آیت‌الله بروجردی جور دیگر و با این تفصیل سازگار است و هنگام درج حاشیه صاحب این فتوا در متن توضیح المسائل مرحوم بروجردی (اعلی الله مقامه) این اختلاف فتوا در تصحیح عبارت مدّ نظر قرار نگرفته است. عبارت اصل؛ یعنی توضیح المسائل آیت‌الله بروجردی (ص ۲۵۸، مسأله ۱۶۴۴) چنین است:

«... چنانچه وقت قضای روزه تنگ است، بنابر احتیاط واجب باید آن روز را روزه بیگرد و بعد از [ماه] رمضان هم عوض آن را به جا آورد. و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست، روزه او باطل است...»

و هنگام درج حاشیه مطابق فتوای فوق، دقت نشده که عبارت اصل هم اصلاح شود، بلکه به همان شکل مانده و فقط اختلاف فتوا در آن لحاظ شده است.

در برخی از رساله‌های توضیح المسائل آمده است:

مسأله ۳۰۲: کسی که می‌داند وضو گرفته و حدّی هم از او سرزده، اگر نداند کدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است، باید وضو بگیرد و اگر در بین نماز

است، باید نماز را بشکند و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است باید وضو بگیرد و نمازی را که خوانده دوباره بخواند.^۱

روشن است وقتی حکم هر سه صورت یکی است تفصیل معنی ندارد. این مسأله شبیه مورد قبل است و علت این مسامحه نیز همان است که در مورد مذکور بیان شد. این مسأله در رساله مرحوم آیت الله بروجردی چنین است:

مسأله ۳۰۸: ... چنانچه پیش از نماز است، باید وضو بگیرد و اگر در بین نماز است، باید نماز را بشکند و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است، نمازی را که خوانده صحیح است و برای نمازهای بعد، باید وضو بگیرد.

در برخی از رساله‌های توضیح المسائل، ذیل عنوان «مطهرات» آمده است:

مسأله ۱۴۸: ده چیز نجاست را پاک می‌کند و آنها را مطهرات گویند:

اول: آب، دوم: زمین، سوم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انتقال، ششم: اسلام، هفتم: تبعیت، هشتم: برطرف شده عین نجاست، نهم: استبراء حیوان نجاست خوار، دهم: غایب شدن مسلمان. و احکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده گفته می‌شود.

سپس در مقام شمارش مطهرات، ۱۱ مطهر ذکر شده، نه ده تا، و غایب شدن مسلمان، مطهر یازدهم شمرده شده است. علت این اختلاف آن است که در مقام تفصیل اجمال سابق، مطهر دیگری که صاحب رساله مطهر نمی‌دانند نیز مستقلاً، با شماره گذاری جدید، جزو مطهرات شمرده شده است. بدین شکل:

۱. آب ... ۲. زمین ۳. آفتاب ۴. استحاله ۵. کم شدن دو سوم آب انگور ۶. انتقال ۷. اسلام ۸. تبعیت ۹. برطرف شدن عین نجاست ۱۰. استبراء حیوان

۱. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۱۹۰، م ۳۰۲.

نجاست خوار؛ ۱۱. غایب شدن مسلمان.

و شماره پنجم در مقام اجمال آغاز بحث حذف شده، ولی در مقام تفصیل، بر اثر غفلت آن را حذف نکرده‌اند! درست مانند مثال قبل درباره روزه قضای ماه رمضان و به همان دلیل.

در بسیاری از توضیح المسائل‌ها، ذیل عنوان «مطهّرات» آمده است: «... ۱۱. غایب شدن مسلمان» و ذیل این عنوان چهار مسأله درج شده که سه مسأله آن ربطی به عنوان؛ یعنی غایب شدن مسلمان ندارد. آن سه مسأله اینها است:

مسأله ۲۲۲: اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است، یا دو عادل به پاک شدن آن خبر دهند، آن چیز پاک است. و همچنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار او است، بگوید آن چیز پاک شده، یا مسلمانی چیز نجس را آب کشیده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه!

مسأله ۲۲۳: کسی که وکیل شده است تا لباس انسان را آب بکشد و لباس هم در تصرف او باشد، اگر بگوید که آب کشیده است، آن لباس پاک است.

مسأله ۲۲۴: اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس، یقین پیدا نمی‌کند، می‌تواند به گمان اکتفا کند.

در برخی از توضیح المسائل‌ها، ذیل عنوان «مطهّرات» آمده است: «۹. برطرف شدن عین نجاست». سپس ذیل آن چهار مسأله ذکر شده که دو مسأله آن هیچ ربطی به این عنوان ندارد. آن دو مسأله عبارتند از:

مسأله ۲۱۸: جایی را که انسان نمی‌داند از ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر نجس شود، لازم نیست آب بکشد، اگرچه آب کشیدن احوط است.

مسأله ۲۱۹: اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش و مانند اینها بنشیند؛ چنانچه هر دو خشک باشند نجس نمی‌شود و اگر گرد و خاک یا لباس و مانند

اینها تر باشد باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشد.

نیز در برخی از رساله‌های عملیه در بحث مکان نمازگزار آمده است:

۱. مباح باشد ... ۲. بی حرکت باشد ... سقف آن کوتاه نباشد به طوری که نتواند راست بایستد ... ۴. نجس مرطوب سیرایت کننده نباشد ... ۵. جای پیشانی از جای زانوهای بیش از چهار انگشت بسته پست‌تر یا بلندتر نباشد ... و سپس ذیل شرط چهارم؛ یعنی نجس بودن مکان نمازگزار، سه مسأله آمده اما هیچ ارتباطی با عنوان ندارد و مربوط به فاصله زن و مرد در نماز است. از این گونه نمونه‌ها در رساله عملیه کم نیست و استقصای آنها نیازمند مقاله‌ای مستقل است.

مرحوم شهید می‌گوید:

فائدة- نهی عن التلفظ بـرمضان، بل يقال «شهر رمضان»، فی أحادیث من أجودها ما أُسند به بعض الأفاضل، إلی الکاظم عن أبيه، عن آبائه: قال: لا تقولوا رمضان فإنکم لا تدرون ما رمضان فمن قاله فليتصدَّق وَلْيُصْمْ كَقَارَةٍ لقوله. و لكن قولوا كما قال الله عز وجل: شَهْرُ رَمَضَانَ.

مراد ایشان از «بعض الأفاضل»، رضی الدین سید ابن طاووس در اقبال (ص ۳) است.^۱

سزاوارترین جا برای رعایت این دستور، رساله‌های عملیه و توضیح المسائل هاست؛ ولی در بسیاری از اینگونه رسائل، تعبیر «رمضان» بدون «شهر» و «ماه» به کار می‌رود که البته مناسب نیست.

سزاوار است نشر رساله‌های عملیه، از برترین و بهترین نشرها و عبارات باشد و

۱. غایه المراد، ج ۱، ص ۲۹۹. نیزر. ک. به: الاقبال، ص ۳.

لغزش‌های ادبی و استواری در آنها دیده نشود.

همچنین مثال‌ها امروزی، ملموس، گویا و متناسب با فهم مردم و مقلدان باشد؛ مثلاً در بحث جعاله، مثال ذیل که در برخی رساله‌ها آمده مناسب امروز نیست و می‌توان از مثال‌های محل ابتلای امروزی استفاده کرد:

«اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند؛ مثلاً بگوید: «هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می‌دهم» لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست...»

نیز در پاسخ استفتائات به خصوص استفتائات عمومی و محل ابتلا شایسته است دقت شود که با بهترین و دقیق‌ترین بیان و از لحاظ ادبی حداقل صحیح باشد. برای نمونه به یک پاسخ استفتا بسنده می‌کنیم:

«عملیات بانکی به صورت قرارداد کتبی به نحو فوق‌الاشاره بی‌اشکال است. و سود حاصله از معامله مضاربه‌ای برای سپرده‌گذار حلال است. و اصل سپرده اگر از درآمد کسب غیر مخمّس بوده، خمس دارد. و سود حاصله اگر پیش از سال عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزء درآمد سال وصول محسوب است که اگر در همان سال به حساب هزینه سفر حج محسوب شود خمس ندارد.»
اولاً، «فوق‌الاشاره» مانند «فوق‌الذکر» از خطاهای فاحش ادبی است.

ثانیاً، چه کسی گفته «سود» مؤنث است تا صفت آن هم «حاصله» مؤنث باشد، و بر فرض که سود مؤنث باشد تطابق صفت و موصوف از این جهت، در فارسی لازم نیست.

ثالثاً، «به حساب هزینه سفر حج محسوب شود» تطویل بلاطائل و حشو است، باید گفت: «اگر در همان سال برای سفر حج هزینه شود.»

رابعاً، در این فرض لازم نیست حتماً برای سفر حج هزینه شود، بلکه اگر برای

مؤونه دیگری همه هزینه شود، همان حکم را دارد.

آنچه گفتیم از باب نمونه بود، بررسی و موضوع مثالها و نثر رساله‌های عملیه نیازمند تدوین مقاله‌ای مستقل است.

تعبیرهای بسیاری در توضیح المسائل‌ها آمده که فتی و دقیق نیست؛ مثلاً: مسأله ۹۹۸: کسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی نمی‌داند و می‌تواند یاد بگیرد؛ چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید یاد بگیرد.

پیدا است «چیزهای دیگر نماز» گذشته از آنکه فتی نیست، دقیق هم نیست؛ زیرا شامل مستحبات هم می‌شود، در حالی که مقصود در اینجا «واجبات نماز» است.

بررسی رسائل عملیه از این نظر نیز نیازمند تدوین مقاله‌ای مبسوط و مستقل است.

برخی از مسائل رساله‌های فارسی عمومی چندان محل ابتلا نیست؛ یا برای برخی بدآموزی دارد و یا باید همراه مقدمه‌ای در قبح شدید و عذاب الیم برخی معاصی باشد. جای اینگونه مسائل رساله‌های عملیه تخصصی ویژه فضلا و علماست نه رساله‌های عمومی.

اکنون چند نمونه از این دست مسائل را که در بسیاری از رساله‌های عملیه وجود دارد، می‌آوریم:

مسأله ۲۳۹۴: اگر انسان پیش از آنکه دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد، با مادر آنان زنا کند دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج نماید.

مسأله ۲۳۹۵: اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پیش از آنکه با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکالی ندارد.

مسأله ۲۵۳۶: اگر با زن نامحرمی به گمان اینکه عیال خود اوست نزدیکی کند، چه

زن بداند که او شوهرش نیست یا گمان کند شوهرش می باشد، باید عده نگه دارد.
 مسأله ۲۵۳۷: اگر با زنی که می داند عیالش نیست، زنا کند، چنانچه زن نداند که آن مرد شوهر او نیست، بنا بر احتیاط واجب باید عده نگه دارد.
 مسأله ۲۵۳۸: اگر مرد زنی را گول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و زن او شود، طلاق و عقد آن زن صحیح است ولی هر دو معصیت بزرگی کرده اند.
 با توجه به اینکه افراد مختلف به توضیح المسائل مراجعه می کنند نه فقط فاضلان و اهل فن، تعبیرات مسائل باید گویا و روشن باشد و سبب اشتباه افتادن مقلدان نشود؛ از باب نمونه، در برخی رسائل توضیح المسائل آمده است:
 غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز واجب و ماندن آن واجب می شود.

بنده مکرر شنیده ام که برخی این مسأله را اشتباه فهمیده و پنداشته اند که غسل جنابت- بدون جنب شدن- مستحب است و افرادی بدون اینکه جنب باشند، غسل جنابت کرده اند و آن را مستحب دانسته اند! مثل غسل جمعه که مستحب است!

از این رو، در برخی توضیح المسائل ها- از جمله توضیح المسائل حضرت آیت الله صافی (دامت برکاته)- عبارت ذیل آمده که بهتر است و موجب اشتباه مذکور نمی شود: «غسل جنابت برای تحصیل طهارت از جنابت مستحب است.^۱ برخی از مسائل هم، چون سبب اشتباه می شود؛ یا اساساً نباید در توضیح المسائل ذکر شود و یا باید با توضیح کافی همراه باشد؛ مثلاً در بیشتر توضیح المسائل ها، ضمن کارهای مکروه برای حائض آمده است: «خواندن قرآن [به جز

۱. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۲۲۸، مسأله ۳۵۷.

آیات سجده یا سوره‌های سجده‌دار که حرام است] برای حائض مکروه است^۱ و بیشتر مردم می‌پندارند که چون مکروه است، پس نخواندن قرآن بر خواندن آن رجحان دارد! پس اگر مقصود از کراهت «اندک بودن ثواب» است، باید توضیح داد و اصلاً چه لزومی دارد این مسأله و مانند آن در رسائل عملیه عمومی ذکر شود. و شاید به همین دلیل، این مسأله در توضیح المسائل حضرت آیت‌الله بهجت (دامت برکاته) مذکور نیست.

البته در مثل اقتدای مسافر به حاضر و بالعکس، اختلاف نظر است و برخی کراهت آن را به معنای قَلَّتْ ثواب گرفته‌اند، ولی فقیه محقق، حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی معتقدند که به معنای قَلَّتْ ثواب نیست، بلکه نماز فرادا بر اقتدای مسافر به حاضر و بالعکس رجحان دارد.^۲

چند مورد سهوالقلم در عروه دیده می‌شود که در دو جا هیچ یک از محشّین و در یک جا، به استثنای دو نفر، دیگر حاشیه نگاران متذکر نشده‌اند و خوب است در اینجا یاد شود:

الف) در بحث تکبیره الإحرام، مسأله ۱۲ آمده است:
و یستحبّ أيضاً أن يقول: ... بعد تکبیره الإحرام: «یا محسن قد أتاک المسیء، و قد أمرت المحسن ...».^۳

در حالی که در روایت، این جملات، قبل از تکبیره الإحرام وارد شده نه بعد از آن، و از حاشیه نگاران عروه- تا آنجا که من دیدم- فقط دو نفر متعرض این نکته شده‌اند: از جمله حضرت آیت‌الله سیستانی (دامت برکاته).

۱. همان، ج ۱، ص ۲۸۵.

۲. همان، ج ۱، ص ۸۳۲، م ۱۴۹۰.

۳. همان، ص ۵۹۰، م ۴.

ب) در بحث مستحبات تشهد، مسأله ۴ آمده است:
 يستحب في التشهد أمور: «... الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد لله» أو يقول «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله» أو «الأسماء الحسنی كلها لله».^۱
 درحالی که در روایات «الحمد لله» در خصوص تشهد اول وارد شده است^۲ نه هر دو تشهد، مگر این که از باب مطلق ذکر در تشهد اول گفته شود، و ندیدم کسی از حاشیه نگاران عروه متعرض این نکته شده باشد.^۳

ج) در کتاب حج گوید:
 «صورة حج التمتع على الإجمال: أن يُحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا، ويصلي ركعتين في المقام، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطاً وإن كان الأصح عدم وجوبه، ويقصر، ثم ينشئ إحراماً للحج».^۴
 در حالی که بر فرض، طواف نساء در عمره تمتع مطابق احتیاط باشد، وقت آن پس از تقصیر است نه قبل از آن. این نکته در هیچ یک از حواشی عروه نیامده است و فقط به طور شفاهی از حضرت آیت الله شبیری زنجانی (دامت برکاته) شنیده‌ام.

۱. العروه الوثقی، ج ۲، ص ۴۷۰، م ۱۲.

۲. وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۳۹۳، ابواب الشهد، باب ۳، ح ۱.

۳. این مورد از افادات فاضل مکرم حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج سید حسین شیخ الاسلامی - دامت توفیقاته - است.

۴. وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۶۰۹.

گزارش خبرگزاری شفقنا درباره توضیح المسائل

از «جامع الفروع» تا «توضیح المسائل»: رساله‌ی عملیه به سبک کنونی را چه کسی پایه گذارد؟

شفقنا- بسیاری از مردم نمی‌دانند که نام توضیح المسائل و نشرو شیوه تدوین مرسوم رساله‌های عملیه کنونی مرهون زحمات مرحوم علامه شیخ علی‌اصغر کرباسچیان است.

پیش از زمان مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، رساله‌های عملیه به صورت فعلی وجود نداشت. آیت‌الله بروجردی نیز که در آن زمان مرجع تقلید بودند، رساله‌ای داشتند به نام «جامع الفروع» که به کار مردم عادی نمی‌آمد. علامه کرباسچیان ضرورت بازنویسی رساله‌های عملیه را به صورتی امروزی و نشری روان، سلیس و قابل فهم همگان، دریافت و از این رو کار تدریس درس خارج خود را رها کرد و به نگارش رساله‌ی عملیه مطابق با فتوای آیت‌الله العظمی بروجردی پرداخت. به گزارش شفقنا به نقل از وبسایت حضرت آیت‌الله علوی بروجردی، قبل از مرجعیت حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی، رساله‌های عملیه پراز اصطلاحات فقهی و علمی سنگین بود، نه تنها عموم بلکه بسیاری از اهل علم و طلاب علوم دینی نیز از فهم کامل محتوای آن محروم بودند. فتاوی فقهی مرحوم آیت‌الله بروجردی که در دو کتاب مجمع المسائل و جامع الفروع چاپ شده بود، از این قاعده مستثنی نبود و عدم فهم عامه مردم از مسائل شرعی، عواقب و زیان‌ها و چه بسا سوء استفاده‌هایی را - آن‌چنان که خود در خاطراتش به آن اشاره می‌کرد - در برداشت.

شیخ علامه با آن که در آن ایام اشتغالات فراوان دیگری در حوزه داشت، یک باره همه فعالیت‌های حوزوی - به جز شرکت در درس مرحوم آیت‌الله بروجردی - را

رها کرد و به چاره جویی و اقدام در این باب پرداخت. اما آن قدر موانع سنگین در پیش راه بود که تنها همت والای او باعث شد تا این راه، پایانی نیکویابد.

مهم‌ترین مانع این بود که مرحوم آیت‌الله بروجردی، اجازه خویش را برای چاپ رساله جدید، منوط به تکمیل رساله و تطبیق کامل آن با فتاوی‌ای خویش نموده بود. تغییر عبارات سنگین هزار ساله شرعی به نشر روان روز، بدون آنکه اصل معنا دست خوش تغییر شود، تنها با این احتمال که مورد موافقت مرجع عالیقدر قرار گیرد، آن هم بدون چشم داشت هیچ‌گونه سود مادی، تنها از آن مرد پاک‌باخته، ساخته بود. وقتی یک مسئله شرعی به نشر روان امروزی در می‌آمد، به نظر چند نفر اهل علم و احیاناً فقیه می‌رسید، پس از حک و اصلاح، آن را به ادیبی خبره می‌سپرد تا از جهت نگارشی، آخرین اصلاحات را در آن صورت دهد. این چنین بود که گاه یک مسئله تازه بار تغییر می‌کرد.

علامه حتی همسرش را هم در این کار سترگ به مشارکت طلبید و رونویسی مجدد همه دست‌نوشته‌ها را به او سپرد.

علامه دو سال تمام بدون وقفه شب و روز به این کار همت گماشت؛ دوستان و شاگردان دیگری، مانند مرحوم شهید قدوسی و علی‌اصغر فقیهی و نیز حضرات آقایان شیخ یحیی عابدی، شیخ عباس اخلاقی و نجف آبادی را هم به یاری طلبید، علامه حتی همسرش را هم در این کار سترگ به مشارکت طلبید و رونویسی مجدد همه دست‌نوشته‌ها را به او سپرد.

پس از پایان کار، با وجود مخالفت‌ها و بعضی ناسازگاری‌ها، مرحوم آیت‌الله بروجردی با اطمینانی که به علم و تقوای شیخ علی‌اصغر کرباسچیان داشت، البته پس از تأیید محتوا توسط گروهی که خود ایشان مأمور کرده بود تا آن را مطالعه و با فتاوی‌ای ایشان تطبیق دهند. انتشار رساله جدید را که اینک «توضیح المسائل» نام

گرفته بود تأیید نمودند؛ و همین بزرگ‌ترین پیروزی برای علامه بود.

یک بازاری متدین به نام مرحوم حاج حسین مصدقی، سرمایه‌گذاری اولین چاپ توضیح المسائل را به عهده گرفت، اما مشکلات هنوز باقی بود؛ آن زمان نوع کتاب‌ها پراز غلط‌های چاپی و مطبعه‌ای منتشر می‌شد و گاه چندین صفحه غلط‌نامه ضمیمه کتاب‌ها می‌شد، بدیهی است علامه که مظهر نظم و دقت بود، این را نمی‌پسندید و لذا به بهترین چاپخانه آن زمان یعنی؛ چاپخانه مجلس شورای ملی رفت، خودش با رئیس مجلس وقت، سردار فاخر حکمت ملاقات نمود و با بیان اهمیت موضوع، او را به چاپ توضیح المسائل ترغیب نمود. پس از موافقت رئیس مجلس، به مسئول چاپخانه مراجعه کرد، در آنجا به او گفته شد که چاپ کتاب بدون غلط امکان ندارد؛ طبیعی است که علامه به این عمل رضایت نمی‌داد، لذا برای آن که کتاب بدون غلط از چاپ در آید، در طول یک سال صفحه به صفحه کتاب حروف چینی می‌شد، سپس علامه با دقت گاه تا سه بار آن را تصحیح می‌کرد، تا در نهایت اولین کتاب بدون غلط در تاریخ چاپ ایران به طبع رسید.

در اولین چاپ، ۱۰۰۰ جلد توضیح المسائل به قیمت ۳۵ ریال توزیع شد. هرچند در چاپ اول و دوم آن، به علت مخالفت‌ها به سختی فروش رفت. حتی در تهران عالمی، کتابی در ردّ توضیح المسائل نوشت

در اولین چاپ، ۱۰۰۰ جلد توضیح المسائل به قیمت ۳۵ ریال توزیع شد. هرچند در چاپ اول و دوم آن، به علت مخالفت‌ها به سختی فروش رفت. حتی در تهران عالمی، کتابی در ردّ توضیح المسائل نوشت، اما شیخ به پیروی از استاد خویش مرحوم آیت‌الله بروجردی اعتنایی به او نکرد و به راه خویش ادامه داد. آرام‌آرام تا پیش از وفات آیت‌الله، کتاب توضیح المسائل آن چنان با استقبال مردم

روبه‌رو شد که ناشران گوناگون، بدون پرداخت دیناری حق التألیف و حتی بدون کسب اجازه و اکثراً بدون نام ایشان، یکی پس از دیگری به نشر آن مبادرت ورزیدند.

پس از وفات حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی استواری متن کتاب توضیح المسائل و نیز اقبال عمومی به این رساله، باعث شد تا مدت‌ها بعد مراجع تقلید آرا و فتاوی‌ای خویش را به صورت حاشیه، ذیل فتاوی‌ای آن مرجع فقید می‌گنجاندند و به چاپ می‌رساندند.

بعدها، کتاب توضیح المسائلی که استاد علامه کرباسچیان، خالصانه و بی‌هیچ چشم داشت، تدوین کرده بود، آن‌چنان رواج یافت که کلیه مراجع نجف، قم و سایر بلاد، به صورت مستقل نظرات فقهی خویش را در آن گنجاندند و به مقلدین خویش عرضه نمودند، در حالی که چه بسا، بعضی از صاحبان فتوا نمی‌دانستند که کدام انسان خالصی برای تنظیم این کتاب، چه زحمات طاقت‌فرسایی را متحمل شده و چه اوقات گران‌بهای را صرف آن نموده است.

رساله عملیه حسین ابراهیمی در گفت‌وگو با شفقنا

شفقنا - عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اعتقاد بر این که اگر تغییر در انشا یا ادبیات رساله‌ها لازم است، این امکان وجود دارد، گفت: اما مبنا همان اجتهاد مجتهد است و آن را نمی‌توان تغییر داد حتی خود مجتهد هم حق ندارد غیر از آنچه را که اجتهاد کرده عمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی در گفت‌وگو با شفقنا با بیان این که رساله‌ها بر مبنای ضوابط فقهی است که آن مجتهد استنباط می‌کند، اظهار کرد: بنا نیست فقها استنباط خود را تغییر دهند اما در انشای آن ممکن است تغییراتی بدهند که با زبان فعلی تطبیق کند. رساله‌ها بر مبنای اجتهاد آن مجتهد است و رساله‌ها هیچ کدام مثل هم نیستند یعنی اجتهادی که هر کدام می‌کنند، برای آن‌ها حجت است. در نتیجه اگر تغییر در انشا یا ادبیات رساله‌ها لازم است، این امکان وجود دارد اما مبنا همان اجتهاد مجتهد است و آن را نمی‌توان تغییر داد حتی خود مجتهد هم حق ندارد غیر از آنچه را که اجتهاد کرده عمل کند.

او با بیان این که لازم است بخش‌های جدید اقتصادی، پزشکی، قضایی و ... به رساله‌ها افزوده شوند، گفت: رساله‌ها در مسایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... نیز ورود بیشتری پیدا کنند. اغلب از این موارد سوال پرسیده نمی‌شود، وگرنه مراجع پاسخ می‌دهند بنابراین چنانچه علما این حوصله را داشته باشند، خوب است در این حوزه از مسایل بیشتر ورود کرده و بر رساله‌ها بیفزایند.

ابراهیمی تصریح کرد: خوشبختانه امروز در حوزه‌ی علمیه‌ی قم مجتمع‌های بزرگی تأسیس شده و نسل جوان، امروز فقه را موضوع‌بندی کرده‌اند. بر این اساس در حوزه‌های علمیه در همه‌ی موضوعات در حال تربیت عالم هستند. امیدواریم این علمایی که در رشته‌های مختلف تربیت می‌شوند، انشاءالله مجتهد شوند و استنباطات آن‌ها بتواند پاسخ نسل جوان را بدهد. این کار آغاز شده است و باید دید که ثمرات آن کی ظاهر خواهد شد.

دیدگاه آیت الله قائم مقامی

دیدگاه ایشان در مصاحبه که با خبرگزاری شفقنا انجام داده پخش شده در سایت‌ها هم آمده است ما همان بیان را نقل می‌کنیم:

شفقنا- رئیس هیئت مؤسس اتحادیه اروپایی علما و ثولوج‌های شیعه با بیان اینکه به شدت نیازمند تغییر در این رساله‌ها و پرداخت جدیدی هستیم و این تغییرات باید کاملاً فنی و براساس ضوابط و ملاکات اجتهادی صورت گیرد، گفت: متناسب با نیاز امروز جامعه و سیر سرعت تحولات اجتماعی و جهانی انتظار می‌رود که فقه ما که یک دستگاه بی‌نظیر در حوزه سازمان‌ها و ساختارهای دینی حقوق به شمار می‌آید، متناسب با این عمل کند. بخش عمده‌ای از این تغییر باید متوجه بخش «علم اصول» باشد، علم اصولی که منبع اصلی شکل‌گیری گزاره‌های فقهی را تشکیل می‌دهد.

وی تأکید کرد: سابقه تاریخی، ضرورت و امکان آن را نشان داده که تحول و تغییر در علم اصول باید جدی گرفته شود و به نظر می‌رسد که علی‌رغم سرعت تحولاتی که در سایر حوزه‌های دانش خصوصاً دانش‌های مربوط به دین داشتیم، علم اصول آنطور که انتظار می‌رود سیر تحول را طی نکرده است. بسیاری از اوقات ما از ضرورت تحولاتی در فقه سخن می‌گوئیم بدون اینکه به ریشه این تحولات توجه کنیم، ریشه پاسخگویی متناسبی که از فقه می‌طلبیم به بسیاری از مباحث اصولی برمی‌گردد. احساس من این است به عنوان یک طلبه‌ای که با این مباحث درگیر هستم و دغدغه‌مندم و مباحثاتی هم که داریم ناظر به این درکی است که از نقاط آسیب و ضرورت‌ها داشته‌ام، به نظرم می‌آید که تا حدی علم اصول از نوعی ساختارزدگی رنج می‌برد.

آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی در گفت‌وگو با شفقنا، اشکالاتی را بر

رساله‌های عملیه امروز وارد دانست و اظهار کرد: رساله‌هایی که ما امروز در اختیار داریم، یک تطور تاریخی را پشت سر گذاشته و به این شکل درآمده است. ما در هر عصری متناسب با مخاطبان عام، مجموعه‌هایی فقهی را می‌یابیم که مسایل مبتلابه فقهی را با ادبیات عمومی ترو حتی الامکان غیر تخصصی بیان کرده‌اند و خصوصاً از زمانی که مرجعیت عامه در میان تشیع شکل گرفته یعنی تقریباً در دو، سه سده اخیر و از زمان شیخ انصاری به بعد که با پدیده مرجعیت عامه مواجه بودیم، طبیعتاً نیازمندی به رساله‌ها و مجموعه‌های فقهی که از یک هم‌زمانی و هم ادراکی و سازگاری با زبان عمومی برخوردار باشد، احساس شده و بزرگان، فقها و کسانی که با مرجعیت مرتبط بوده‌اند تلاش می‌کردند که رساله‌ها و مجموعه‌هایی که مسایل فقهی مبتلا به را با زبانی قابل فهم برای عموم جامعه تبیین می‌کند در اختیار بگذارند.

سالیانی است که همان محصول چند دهه گذشته، به مخاطبان جدید ارایه

می‌شود

وی ادامه داد: کتاب‌های مختلفی در این زمینه بودند و هرکدام را هم که نگاه می‌کنیم، انصافاً متناسب با عصر خودشان و با کمبود امکانات و شرایط ارتباطی که آن زمان وجود داشته می‌توان آنها را بهترین محصول و فرآورده زمان خودشان دانست و شکل اخیر آن، همین مجموعه فقهی ای است که به عنوان رساله عملیه در اختیار داریم و به یادگار مانده از اوایل مرجعیت عامه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی است. یعنی چیزی افزون بر ۶۰ سال از آن تاریخ می‌گذرد و در زمان خودش هم چیزی بوده که توانسته نیاز حداکثری مراجعات روزمره مردم را پاسخ دهد. اما مشکل این است که سالیانی است که همان محصول چند دهه گذشته، به مخاطبان جدید ارایه می‌شود در حالیکه خصوصاً در یکی دو دهه اخیر سرعت

تحولات بگونه‌ای بوده که بارها می‌بایست این متن از جهت ادبیات، نوع مسایل، چگونگی طرح مطالب و... مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. البته این اشکال تنها در رساله‌های عملیه نیست و ما بسا در موضوعات دیگری هم دچار یک نوع توقف و تأخر تاریخی می‌شویم. پیشینیان و بزرگانی که اینک ما در حوزه‌های علمیه میراث دار آنها هستیم در زمان خودشان متناسب با شرایط و امکانات عصر خودشان کوشیدند بهترین کارهای ممکن را برای آن زمان انجام دهند، اما گاه ما این بهترین‌های ممکن را خارج از نسبیتی که با زمان و مکان و با شرایط عصری دارد، بهترین‌های مطلق تلقی می‌کنیم و مدام در دوره‌های تاریخی پسین تعمیم می‌دهیم.

برخی مراجع فعلی بیش از ۳۰ سال پیش اصرار داشتند که رساله جدیدی با متن و ادبیات و موضوعات جدیدی نوشته شود

رئیس هیئت مؤسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه گفت: من به یاد دارم که بیش از ۳۰ سال پیش در همین قم و در محضر برخی از بزرگان که اکنون از مراجع هستند، خود من شخصاً چندین جلسه داشتم و آن بزرگوار بسیار اصرار داشتند که براساس بحث‌ها و اشکال یابی‌هایی که شده بود رساله جدیدی با متن و ادبیات و موضوعات جدیدی نوشته شود و حتی به یاد دارم که برای این کار در حال جمع‌آوری رساله‌های گذشتگان بودند تا از نمونه‌های گذشته الگوبرگشتند و یک رساله کاملی ارایه گردد ولی متأسفانه به انجام نرسید.

به شدت نیازمند تغییر در رساله‌ها و پرداخت جدیدی هستیم

یکی از مشکلات ما در ادبیات بخش‌هایی از رساله‌های موجود است

وی با بیان اینکه امروز با گسترش وسایل و ابزار ارتباطی مثل اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، نقش رساله‌های مکتوب و کارکردشان نسبت به گذشته

کمتر شده است، خاطرنشان کرد: مجموعه استفتائاتی که صورت می‌گیرد یعنی آنچه اکنون در فضاها و اینترنتی و رسانه‌ای و در قالب مسایل مورد ابتلا و استفتاء از طرف مراجع پاسخ‌یابی دینی می‌شود، بسا حجم بیشتری را نسبت به حجم رساله تشکیل می‌دهد و طبیعتاً این موضوعات یک غلبه‌ای پیدا کرده‌اند، اما همچنان این واقعیت هست که رساله به عنوان سند رسمی و مستندی که از حوزه خارج شده و در نسبت عمومی با جامعه قرار گرفته، مورد استناد است و به همین جهت ما به شدت نیازمند تغییر در این رساله‌ها و پرداخت جدیدی هستیم. این نکاتی که بیان کردم روشن است و گمان نمی‌کنم که هیچ‌کسی با آن مخالفت و یا در ضرورت آن تردیدی داشته باشد، اما نکته مهم این است که وقتی ما از تغییر در رساله‌ها صحبت می‌کنیم، باید ببینیم که منظور تغییر در چیست؟ آیا فقط این است که ادبیات این رساله‌ها تغییر پیدا کند که حتماً همین‌طور است، یکی از مشکلات ما در ادبیات بخش‌هایی از رساله‌های موجود است.

وی به سختی و ناسازگاری ادبیات رساله‌های عملیه امروز اشاره و تصریح کرد: بعضاً ادبیات رساله‌ها سخت است و سازگار با زبان رایج نیست و با نسل امروز هم زبانی ندارد، اما این همه اشکال نیست وقتی ما می‌گوییم که رساله‌ها نقص و کاستی زبانی دارند، این زبانی که عرض می‌کنم منظور صرفاً زبان دستوری نیست بلکه زبان ارتباطی است که مجموعه‌ای از عناصر اندیشگی، فرهنگی و تفاهمی را در خود جای می‌دهد و زبان دستوری و ادبیات نگارشی فقط بخشی از این زبان فرهنگی و تفاهمی است، و لذا وقتی ما می‌گوییم که رساله‌ها از کاستی و بحران زبانی برخوردارند باید توجه داشته باشیم که منظورمان چه تعریفی از زبان است؛ نباید آن را به وجه لغت شناختی و گرامری زبان تقلیل دهیم و منحصر کنیم.

تغییرات کاملاً فنی و براساس ضوابط و ملاکات اجتهادی صورت گیرد

قائم مقامی افزود: زبان ارتباطی و تفاهمی عناصر بسیار متنوع و گسترده‌ای دارد و عناصر دستور زبانی بخشی از آن زبان تفاهمی و ارتباطی است و طبعاً با تغییر در این زبان ارتباطی و تفاهمی، ادبیات دستوری و شکل گزاره‌ها و جنبه‌های گفتاری هم باید مورد تغییر قرار گیرد. اگر ما این‌طور به مساله نگاه کردیم که باید یک تغییر و تحول زبانی ایجاد شود، آنگاه دقیقاً همان بحث فنی خودمان در حوزه فقه مطرح می‌شود که این تغییر زبانی چگونه حاصل می‌شود؟ بدون حساب هر کسی از بیرون حوزه نمی‌تواند بگوید زبان باید تغییر پیدا کند و به دلخواه و سلیقه‌ای طرحی ارائه دهد بلکه باید این تغییر کاملاً فنی و براساس ضوابط و ملاکات اجتهادی صورت گیرد.

متناسب با نیازمندی‌های جامعه و مخاطبان عصری باید موضوع‌شناسی صورت گیرد

وی گفت: همان‌گونه که در روش اجتهادی معمول است عمدتاً تغییر در جانب احکام تابع تغییر در موضوعات است یعنی متناسب با نیازمندی‌های جامعه و مخاطبان عصری باید موضوع‌شناسی شود و بالتبع احکام جدید را از منابع استخراج کرد.

وی تلاش‌های تا به امروز در فقه و پرداختن به موضوعات را شایسته تقدیر دانست و افزود: انصاف این است که همین‌جا عرض کنم که تحقیقات بسیار گسترده و کارهای بسیار عمیق و ستایش‌برانگیزی در طول این سال‌ها در حوزه علمیه صورت گرفته، فضایی بسیاری کار کردند و موضوعات و تحقیقات در برخی از بخش‌ها با دوره‌های قبلی و مشابه خود، به مقایسه در نمی‌آید، حق و انصاف در این جهت باید محفوظ باشد، ولی چون در مقام آسیب‌شناسی هستیم طبیعتاً رویکرد ما رویکرد نقادانه است و رویکرد انتقادی متوجه نقاط آسیب و اشکال است.

ما اگر اشکالی را متوجه می‌کنیم بدین معنا نیست که آن خدمات و زحمات انجام یافته و سیر تحول تکاملی چشمگیری که صورت گرفته و محصول‌های قابل توجهی که فراهم شده را نادیده می‌گیریم، اما رویکرد انتقادی متوجه این است که متناسب با نیاز امروز جامعه و سیر سرعت تحولات اجتماعی و جهانی انتظار می‌رود که فقه ما که به تعبیر حضرت امام علیه السلام یک دستگاه بی‌نظیر در حوزه سازمان‌ها و ساختارهای دینی حقوق به شمار می‌آید، متناسب با این عمل کند.

بخش عمده‌ای از تغییر در رساله‌های عملیه باید متوجه بخش «علم اصول»

باشد

وی در پاسخ به اینکه تغییرات در رساله‌های عملیه باید چگونه صورت گیرد؟ گفت: به اعتقاد بنده که بارها نیز آن را تکرار کرده‌ام، بخش عمده‌ای از این تغییر باید متوجه بخش «علم اصول» باشد، علم اصولی که منبع اصلی شکل‌گیری گزاره‌های فقهی را تشکیل می‌دهد. در سابقه علم اصول فقه که نگاه می‌کنیم، بسیار تحول پذیرفته و گزاف نیست اگر ادعا کنیم در دانش‌های مرتبط با دین و مشخصاً با فقه، بیشترین خاصیت تحول‌پذیری را در طول تاریخ همین علم اصول داشته است. شما نگاه می‌کنید می‌بینید که علم اصول فقه ابتدا از نگارش رساله‌های مختصر شروع شد تا می‌رسد به مدرّس مرحوم محقق رشتی صاحب بدایع که نقل می‌کنند بسیار تفصیل می‌داده‌اند و تا تحولی که در مدرّس مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی و پس از آن پیدا می‌کند. بسیاری از موضوعات و مباحث علم اصول هم محصول همین تطور تاریخی است و در یک فرایند تاریخی اضافه شده و به رشد علم اصول انجامیده است.، چنانکه بسیاری از فروع فقهی هم محصول همین تحول و تطور تاریخی است.

علم اصول آن‌طور که انتظار می‌رود سیر تحول را طی نکرده است

رئیس هیئت مؤسس اتحادیه اروپایی علما و ثولوج‌های شیعه اظهار کرد: سابقه تاریخی، ضرورت و امکان آن را نشان داده که تحول و تغییر در علم اصول باید جدی گرفته شود و به نظر می‌رسد که علی‌رغم سرعت تحولاتی که در سایر حوزه‌های دانش خصوصاً دانش‌های مربوط به دین داشتیم، علم اصول آنطور که انتظار می‌رود سیر تحول را طی نکرده است. بسیاری از اوقات ما از ضرورت تحولاتی در فقه سخن می‌گوئیم بدون اینکه به ریشه این تحولات توجه کنیم، ریشه پاسخگویی متناسبی که از فقه می‌طلبیم به بسیاری از مباحث اصولی برمی‌گردد. احساس من این است به عنوان یک طلبه‌ای که با این مباحث درگیر هستم و دغدغه مندم و مباحثاتی هم که داریم ناظر به این درکی است که از نقاط آسیب و ضرورت‌ها داشته‌ام، به نظرم می‌آید که تا حدی علم اصول از نوعی ساختارزدگی رنج می‌برد. بحثی هم که اساتید ما از بزرگانی مثل مرحوم آیت‌الله بروجردی در رابطه با تورم یافتگی علم اصول نقل می‌کردند در واقع می‌تواند اشاره به همین مشکلی که عرض کردم، داشته باشد.

تحولات در حوزه علم اصول معمولاً تحولات حاشیه‌ای بوده است وی به تحول در حوزه علم اصول اشاره و تصریح کرد: واقعیت این است که تحولات در حوزه علم اصول بعد از مرحوم شیخ و مرحوم آخوند معمولاً تحولات حاشیه‌ای بوده، در متن، تغییر و توسعه‌ای صورت نگرفته و این نکته بسیار مهمی است که انتظار می‌رود بزرگان، فقها، اصولیان و مدرسان به آن توجه شایسته‌تری داشته باشند. با توجه به اصل تاریخ‌مندی معرفت که این اصل طبیعتاً در همه حوزه‌های دانش و فهم اثرگذار است به نظر می‌آید که علم اصول هم باید با چنین رویکردی مورد بازنگری قرار گیرد و روشن است که در تمام این مراحل کاملاً باید به همان روش سنتی اجتهادی پایبند باشیم، اما باید از ظرفیت‌هایی که در خود این

علم نهفته است، استفاده کنیم.

کانون اصلی تحول در رساله‌های عملیه باید متوجه بحث مقاصد و مناطات احکام باشد

وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه براساس تجربه بنده براساس سالیان مطالعات و مباحثات معطوف به نگاه ضرورت شناخت و آسیب شناختی آن است که کانون اصلی تحول باید متوجه بحث مقاصد و مناطات احکام باشد و این نکته بسیار مهمی است. مناطات در مجموعه احکام شرعی و فقهی در جایگاه “علت” قرار دارد یعنی گزاره‌های فقهی و احکام شرعی به مثابه معلولی می‌مانند که تابع علت هستند، آن علت، مناط یا ملاک نامیده می‌شود. همانطور که هر تغییر و تحول و سعه و ضیق در ناحیه معلول، ناشی از علت است، در زبان عامه هم شایع است که می‌گویند نخست باید به علت‌ها پرداخت نه معلول‌ها. این نکته کاملاً حرف عقلایی است که شما اگر می‌خواهید ریشه‌ای مسایل را حل کنید باید به دنبال علت‌ها بروید، اگر ما می‌خواهیم به صورت ریشه‌ای بسیاری از مشکلات را حل کنیم و ظرفیت‌های فقه را آنگونه که شایسته و بایسته است توسعه دهیم ناگزیر باید به سراغ ریشه‌ها برویم که در حوزه علم اصول و به صورت مشخص ناظر به بحث مناطات است، بنابراین هرگونه رویکرد جدیدی در بحث مناطات، ماهیت، روش و چگونگی کشف و شناخت این مناطات به تغییرات اساسی تعیین کننده در ساختار فقه و استنباطات فقهی ما می‌انجامد.

بدون توجه به بحث مناطات امکان ندارد به یک انجام مُحصَل و پایدار در فرآیند تحولات فکری برسیم

قائم مقامی گفت: با تمام اهمیتی که بحث مناطات در علم اصول دارد، اما کجا ما بحث مناطات را به صورت مشخص داریم؟ موضوع مناطات به صورت پراکنده

مورد بحث قرار می‌گیرد، اما در مجموعه ساختار علم اصول و در مجموعه سازمان فقهی ما جایی و بخشی را به صورت مشخص به تبیین و تنقیح این بحث پردازد نداریم و چون فقه مبتنی بر اصول است عمدتاً گزاره‌های فقهی به عنوان نتایج اصولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است که وقتی آنجا یک توجه مستقل و مستوفی به بحث مناطات نمی‌شود در فقه هم با آثار چشمگیری از این بحث مواجه نمی‌شویم. بنابراین درباره تحولات فقهی و پاسخگویی‌های متناسب با نیازهای عصری در حوزه فقه، بنده به ضرس قاطع معتقدم بدون توجه به بحث مناطات امکان ندارد که به یک انجام مُحصل و پایدار در فرآیند تحولات فکری برسیم.

اگر به اهمیت بحث مناطات یا ملاکات توجه کردیم دیگر در آن برهه تاریخی که این حکم صادر شده، متوقف نمی‌شویم

وی اظهار کرد: اگر به اهمیت بحث مناطات یا ملاکات توجه کردیم و وقتی ملاک یک حکم را به دست آوردید دیگر در آن برهه تاریخی که این حکم صادر شده، متوقف نمی‌شویم بلکه بر مبنای آن ملاک می‌توان توسعه و ضیق در جانب حکم ایجاد کرد بدون اینکه نگران باشیم که خلاف نظر شارع، یک حقیقت و ملاک دینی را از دست داده ایم؛ آنچه در مجموعه احکام اهمیت دارد همین ملاکات و مناطات شرعی است که باید تحفظ شود. فقیه باید تمام تلاشش بر تحفظ مناطات باشد و لازمه آن نیز این است که تمام تلاش برای اصطیاد و شناخت مناطات انجام گیرد.

وی گفت: در برخی خطابات شرعی وقتی حکمی آمده دلیلش هم بیان شده، ولی این کافی نیست که ما در فرایند تلاش و شناخت مناطات فقط به همین موارد منصوبه بسنده کنیم و از تلاش برای استنباط و اصطیاد مناطات سایر احکام خصوصاً در حوزه‌های معاملاتی که احتمال وجود ملاکات ناشناخته قدسی در

آنها بسیار کم است، دست بکشیم. هنر اصلی اجتهاد، و بستر و میدانی که فقاقت و مهارت‌های اجتهادی بزرگان و فقهای بزرگوار ما در آن بروز پیدا کرده و می‌کند عمدتاً در همین حوزه است. یعنی مبتنی بر روش سنتی اجتهاد حتی الامکان تلاش شود تا با در نظر گرفتن قرائن و شواهد قطعی و با مراجعه به کلمات فقها و اصحاب، مناطات غیر منصوص از لابه لای آیات و روایات و مجموعه گزاره‌های دینی و فقهی و نصوصی که وجود دارد، صید و استخراج شود. بزرگان فقها نظیر جناب صاحب جواهر و یا از معاصرین مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک و مرحوم آیت‌الله خویی در مباحث مختلف فقهی خود بارها در مقام استدلال بر نظریه‌های فقهی به مفاهیمی همچون «مذاق شارع» و یا «رضاء شارع» استناد می‌کنند که ناظر به همین مناطات اصطیادی و استنباطی است. برخی از اساتید بزرگوار ما مثل اصولی بزرگ مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم آملی و فقیه و اصولی کم نظیر مرحوم آیت‌الله سید محمد روحانی در برخی از ابواب به ملاکات مستنبطه استناد می‌کردند. لذا این بحث تازه‌ای نیست و در سنت فقهی کاملاً شناخته شده است اما متأسفانه با تمام اهمیتی که دارد آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و به مثابه یک روش و متد اجتهادی وارد سیستم استنباط فقهی نشده است. در حالیکه به نظر می‌آید قدرت و توان اجتهادی اصلی و وجهه اصلی فقاقت در همین عرصه امکان ظهور می‌یابد و بی‌تردید دستگاه فقه با همان روش سنتی جواهری می‌تواند پاسخگوی نیازها و پرسش‌هایی باشد که در حوزه فقه و در حوزه مسئولیت فقیهان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این مناطات فقه مناطاتی نیستند که در لابه لای روایات و نقلیات وارد شدند، گفت: فقه برآیند نهایی آن بخشی از مجموعه گزاره‌ها و دانش‌های دینی است که در نسبت با فرد و جامعه و یا به تعبیر فقهی در نسبت با

مكلف قرار می‌گیرد. یعنی فقه تنها جزء و بخشی از معارف و گزاره‌های دینی ما و البته بخشی مهم و تعیین کننده است. دین بخش‌های مختلفی دارد، مباحث کلامی و الهیاتی مهم‌ترین بخش تفکر و معارف دینی هستند که بخش عمده‌ای از آیات و روایات ما هم ناظر بر آنهاست و روش بحث در آنها هم خاص خودش است، اما در عین حال که ما بخش‌های بسیار عام‌تر و فراگیرتری را نسبت به فقه در میان مجموعه تفکر و سازمان فکر دینی داریم، ولی عمدتاً برآیند و اثر نهایی اجزا و بخش‌های دیگر دین نیز خود را در فقه مسایل فقهی نشان می‌دهند لذا اینکه شما می‌بینید در تعریف فقه گفته می‌شود که علم به احکام فرعی است، این «فرعیه» به معنای تقلیل و کاستن از اهمیت فقه نیست بلکه بزرگان ما می‌خواهند به این توجه دهند که این فرع برآیند و نتیجه عالی سایر اجزای دین می‌باشد و ناظر به یک اصول و بخش‌های عام‌تری است. «فرع» را در اینجا می‌توان به معنای نتیجه و ثمره دانست یعنی ثمره و حاصل و نتیجه بخش‌های عمومی و کلی تردین در فقه ظهور پیدا می‌کند؛ اگر ما این‌طور به فقه نگاه کردیم طبیعتاً فقها، بزرگان، محققان و مجتهدان در فرآیند استنباط و اجتهاد فقهی بی‌نیاز از مراجعه به حوزه‌های دیگر دین و ملاحظه سایر منابع و گزاره‌های دینی و به‌طور مشخص مباحث کلامی و اعتقادی نیستند چرا که فقه در خلاء شکل نمی‌گیرد.

مناطات را می‌توان از مجموعه‌های کلامی و بخش‌های دیگر معارف دینی به

صورت جدی مورد کاوش قرار داد

رئیس هیئت مؤسس اتحادیه اروپایی علما و تنولوگ‌های شیعه همچنین افزود: نتیجه این رویکرد این می‌شود که نباید بستری که می‌خواهید مناطات را از آن کشف کنید و مورد شناخت و استنباط قرار دهید تنها مجموعه‌های معهود و معمول فقهی باشند بلکه باید مجموعه‌های کلامی و بخش‌های دیگر معارف دینی

را به صورت جدی مورد کاوش قرار داد مثلاً بحث عدالت و آزادی؛ در مباحث کلامی این همه بحث جبر و اختیار می شود و محصول نهایی براساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام مبتنی بر اختیار است. نتیجه این است که اصل آزادی و اصل اختیار متولد می شود؛ اصل اختیار به معنای اصل انتخاب گری به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر هستی شناختی و وجود شناختی است.

اصل آزادی و انتخاب گری به معنای توجه به مناط است

وی گفت: اصل آزادی و انتخاب گری به معنای توجه به مناط است، ملاکی که باید اثر خود را در فرایند اجتهاد و گزاره های فقهی نشان دهد، بنابراین هیچ فقیهی نمی تواند مُنصَرَف از اصل اختیار و انتخاب گری انسان، فتوایی صادر کند. هیچ فقیهی نمی تواند بدون توجه به اصل عدالت که یک اصل وجود شناختی است، فتوایی دهد یعنی باید اصل عدالت، انتخاب گری و مشارکت پذیری مردم مورد توجه قرار گیرد. این اصول جزو اعتقادات دینی ماست لذا این همه وقت که در مباحث کلامی و الهیاتی صرف می شود باید اثر آن در فقه ظهور پیدا کند. و ما باید آنها را در قالب مناطات که یک نحوه حکومت و نظارت دلالی بر ادله و و گزاره های فقهی دارند، شناسایی کنیم.

بخشی از مناطات را باید از جامعه یا مناسبات اجتماعی بگیریم

قائم مقامی با بیان اینکه بحث مناطات در شناخت ما از خطابات شرعی اثر می گذارد و بسا تغییر در موضوع و بالتبع در خطاب و حکم شرعی را به دنبال دارد، گفت: این همان چیزی است که موضوع و محور اصلی فقه است و در واقع بخش عمده ای از این مناطات ناظر به مباحث وجود شناختی و الهیاتی و مباحث اجتماعی است. بخشی از این مناطات را باید از جامعه یا مناسبات اجتماعی بگیریم، بخشی از این مناطات را باید از اخلاق بگیریم، بخشی را باید از الهیات و

کلام بگیریم. یعنی اخلاق و الهیات و کلام و عرف اجتماعی همه در بخش تولید و شناخت مناسبات به فقیه کمک می‌کند. آن وقت اگر این گونه سازمان فقه را مورد بازنگری قرار دهیم و اینگونه ظرفیت فقه را مورد تجدید قرار دهیم، واقعیت ظرفیت بی‌نظیر سازمان فقه اهل بیت (علیهم‌السلام) در نسبت با سازمان‌های حقوقی ادیان است، نشان داده می‌شود.

باید پرسش‌های جدید را بشناسیم و گرنه دچار ذهن زدگی و کلی‌گویی خواهیم شد. وی در پاسخ به اینکه با توجه به اهمیت مساله موضوع‌شناسی در رساله‌های عملیه، در حال حاضر جای بحث در مورد چه موضوعاتی در رساله‌های عملیه خالی است؟ اظهار کرد: مسایل جدید، محصول پرسش‌های جدید است ما باید این زنجیره را بشناسیم و گرنه دچار ذهن زدگی و کلی‌گویی خواهیم شد. این زنجیره تحول که بیان کردم ناظر به پاسخگویی به مسایل جدید است. مسایل جدید خودش محصول پرسش‌های جدید است پس ابتدا باید این پرسش‌ها را بشناسیم و با بدنه و اقشار مختلف جامعه و واقعیت‌هایی که در جامعه مخاطب ما وجود دارد، ارتباط پیدا کنیم و واقع بینانه و از متن این واقعیت‌ها، پرسش‌ها را بدون سانسور به دست بیاوریم. آنگاه که پرسش‌ها را شناختیم پاسخ‌یابی پرسش‌ها، محصول تفکر و رویکردهای جدید فقهی و فکری است که به نمونه‌ای از آن اشاره کردیم. به عنوان مثال در حال حاضر ما در عصر ارتباطات هستیم. اگر ما حوزویان به خوبی این ویژگی عصر ارتباطات را نشناسیم، بی‌تردید در پاسخگویی‌های فقهی و در نسبتی که با جامعه امروز پیدا می‌کنیم دچار اختلال خواهیم شد. گاه ما فرضیات و پرسش‌هایی را مطرح می‌کنیم و بزرگوارانی خیلی هم برای پاسخ‌یابی آنها زحمت می‌کشند و بسا گمان می‌کنیم که خیلی کشفیات مهمی کردیم و گره‌هایی را گشوده ایم درحالی‌که این پاسخ‌ها در نسبت سازگار با نیاز جامعه مخاطب نیست، چرا؟ چون

پرسشها فاقد چنین نسبت نیازشناختی است. و نمونه‌هایی از این موارد را بعضاً در رسایل عملیه و یا حتی برخی استفتاءات مشاهده می‌کنیم. لذا ارتباط، گفتگو و تبادل فکری مستمر و بی‌وقفه فقیهان و حوزویان با اصحاب دانش و صاحب‌نظران در سایر حوزه‌های علوم و مخصوصاً در حوزه علوم انسانی و ارتباطات بین‌المللی را به شدت ضروری می‌دانم.

آیت الله قائم مقامی ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که ما باید ویژگی‌های عصر ارتباطات را بشناسیم. تا می‌گوییم عصر ارتباطات، به ذهنمان اینترنت و ابزار رسانه‌ای می‌آید و مثلاً گمان می‌کنیم همینکه از رسانه و اینترنت برای انتشار و توزیع فرآورده‌های فکری و فقهی بهره بگیریم به هدف رسیده ایم. البته قطعاً این یک بخش اصلی است و انصافاً اثر دارد، ولی دامنه تأثیر رسانه و پدیده جهان ارتباطی بسیار وسیع‌تر از این است. به تناسب این بحث نمونه‌ای را بیان می‌کنم. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عصر ارتباطات، پدیده مهاجرت و شکل‌گیری جوامع جدید است. این شکل‌گیری جوامع جدید مساله بسیار مهمی است و مشخصاً در رویکردهای فقهی و خلق نظریه‌ها و قواعد جدید فقهی می‌تواند خیلی اثرگذار باشد. ما معمولاً شناختی که به صورت سنتی از جامعه متفاوت داریم، جامعه‌ای است که اکثریت و غالب آن مسلمان هستند. یعنی جامعه‌ای که اکثریت مسلمان هستند و در کنار آن اقلیتی غیرمسلمان هم وجود دارند. و بر همین اساس نظریه‌های فقهی ما عمدتاً بر اساس همین مناسبات و روابط اجتماعی اکثریت مسلمان و اقلیت غیرمسلمان شکل می‌گیرد. خیلی از مباحث فقهی ما محصول یک چنین ساختار اجتماعی با یک چنین بافت اکثریتی و تحت تأثیر گفتمان مسلط دینی و اسلامی است.

این در حالیست که در عصر حاضر ما به شدت با شکل‌گیری فزاینده

اقلیت‌های مسلمان در کنار اکثریت غیرمسلمان مواجه هستیم و از سوی دیگر متأثر از پدیده‌هایی همچون جهانی شدن. لااقل در جامعه جهانی دیگر در جوامع، نگاه اقلیت و اکثریت دینی حاکم نیست. لااقل بطور رسمی معمولاً در جوامع جهانی چنین تقسیم بندی‌هایی معنا ندارد، یعنی تقسیم بندی‌ها براساس رویکردهای دینی و گرایش‌های دینی و باورها و اعتقادات نیست، بلکه ملاک اکثریت و اقلیت تغییر پیدا کرده است. آیا اکنون در اروپا و مغرب زمین باز رابطه مسلمان و غیر مسلمان را باید از همان زاویه اکثریت مسلمان، اقلیت غیرمسلمان و یا به تعبیر رایج در قالب «فقه المستغریین» دید؟ اگر ما همین مساله بدیهی و حاکم بر عرف جهانی را شناسیم، نتیجه این می‌شود که کل نگاهی که ما به جوامع انسانی داریم در قالب همان رابطه اکثریت و اقلیت‌های دینی و آن هم با غلبه گفتمان اسلامی شکل می‌گیرد. طبیعتاً اگر در ذیل این نگاه و تحت حاکمیت یا نفوذ این نگاه هراجتهد یا تلاش فقهی‌ای صورت گیرد محصول آن بسیار فرق می‌کند با اجتهادی که معطوف بر شناخت واقعیت جامعه جهانی شکل بگیرد. باید پدیده مهاجرت و زیست مسلمانان در جوامع دیگر را طور دیگری ببینید. دیگر نمی‌توان آن را به صورت یک پدیده اضطراری و غیرطبیعی و استثنایی تلقی کرد تا احیاناً به مقلدان خود بگوییم اگر انجام نگیرد بهتر است و یا شروط و قیود آن را آن چنان زیاد و سخت کنیم که مصداق تعلیق بر محال شود و شخص دیندار یا ناگزیر از ترک مهاجرت و یا ناگزیر از کاستی در انجام وظایف شرعی شود. در این صورت تکلیف اصل «جهانی بودن اسلام و انسانی بودن پیام دین» چه می‌شود؟

وی اظهار کرد: من با برخی از مراجع بزرگوار چند سال پیش این مساله را مطرح کردم و برای آنها هم قابل توجه بود و گفتم که عمده این فتوایی که شما بزرگواران اعلام می‌فرمایید، بدون در نظر گرفتن تحولات رخ داده اجتماعی و جهانی است و

صرفاً با ارجاع به همین درک استصحابی و معطوف به گذشته از روابط و مناسبات اجتماعی یعنی نگاه اقلیت و اکثریت صادر شده است و البته با این حال انصافاً بسیاری از این فتاوا هم راهگشاست. یعنی ظرفیت فقهی و سازمان فقهی ما طوری است که در همین نگاه محدود هم می بینید که گزاره های راهشگا و فتواهای راهگشایی تولید می شود، اما تصور کنیم که یک تغییر اساسی و اصولی مبتنی بر شناخت واقعیت و پدیده ها و مسایل نوپیدا و معاصر صورت گیرد، خواهیم دید مدرس اهل بیت علیه السلام چه ظرفیت و توان بی نظیری را در اختیار ما گذارده اند.

هرگز نباید انتظار داشت که بایدهای شرعی جایگزین بایدهای قانونی و حقوقی شود و ی با بیان اینکه یک خلاء زبانی در رساله های عملیه و گزاره های فقهی ما وجود دارد که آن خلط بین بایدهای حقوقی و قانونی با بایدهای شرعی است، گفت: این نکته بسیار مهمی است که هرگز نباید انتظار داشت که بایدهای شرعی جایگزین بایدهای قانونی و حقوقی شود اگر این طور شود باید فاتحه حوزه و فقه خوانده شود. اینکه گاهی بعضی از افراد از منظر روشنفکری این مساله را طرح می کنند که حقوق باید جایگزین فقه شود، واقع این است که اینها درک درستی از بایدهای فقهی ندارد و این برمی گردد به اشکال ما حوزویان که این را به خوبی تبیین نکرده ایم. وقتی فقیه در فقه می گوید ”باید“، این باید، باید حقوقی و قانونی نیست، البته بسیاری از این بایدها که به حوزه امور عمومی مربوط می شوند، می توانند و طبعاً اقتضای یک جامعه دینی است که به باید قانونی و حقوقی بیانجامند، اما بایدهای دینی از قبیل بایده و ضرورت های عقلایی است و ذاتاً باید قانونی و حقوقی نیست. لذا در دستگاه فقه ما ضروری است مشخص شود که کجا باید قانونی است و کجا باید شرعی است؟ و نسبت «باید قانونی» با «باید شرعی» مشخص شود.

در بسیاری از موارد نقد و انتقاد به سیستم حاکم منشأ نتیجه‌گیری‌ها و فهم نادرست از ماهیت احکام و گزاره‌های فقهی می‌شود.

قائم مقامی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدیم حکومت اسلامی برپاست و فقیه در رأس حاکمیت است در عین حال می‌بینیم که برخی حوزویان به گونه‌ای نهادهای حکومتی را مورد خطاب قرار می‌دهند که در واقع از آن «باید قانونی» استنباط می‌شود. در حالی که در جامعه‌ای که نظام مستقر سیاسی دارد و به صورت دموکراتیک و در ذیل نظارت فقیه نهادهای تصمیم‌گیر سیاسی وجود دارد، صدور باید و الزام قانونی خارج از این فرایند معنا پیدا نمی‌کند. لازم است مشخص شود که تفاوت‌های اینها کجاست و چون خود ما این را مشخص نکردیم بسیاری از افراد هم که در وضع نقد و انتقاد قرار می‌گیرند بی‌توجه به این تفاوت‌ها در بسیاری موارد نقد به قانون را متوجه نقد دین و گزاره‌های فقهی می‌کنند و دچار خلط می‌شوند و خیلی از جاها همین خلط منشأ نتیجه‌گیری‌ها و فهم نادرست از ماهیت احکام و گزاره‌های فقهی می‌شود.

نقد دیدگاه

اگر همه آنچه که به ذهن شماست در رساله‌ها آورده شده، رساله‌ها حجیم می‌شود و باید هر مرجع یک رساله چند جلدی داشته باشد و در آن بسیاری از مسائل آورده شود که نیاز به عمومی نیست مثل احکام بارور کردن زنان و احکام نماز و روزه کسانی که در مکان‌های غیراستاندارد زندگی می‌کنند در آنجا شش ماه شب و شش ماه روز است یا در بیست چهار ساعت بیست و دو ساعت روز این گونه از مسائل که مورد ابتلای عمومی نیست، باید جداگانه مطرح شود و نیاز نیست در رساله‌های عملیه قرار بگیرند.

در رساله‌های عملیه پاسخ قطعی داده نمی‌شود

رساله عملیه / در رساله‌های عملیه پاسخ قطعی داده نمی‌شود / زبان و واژه‌های رساله عملیه به نسل‌های گذشته برمی‌گردد؛ مهرباب صادق‌نیا در گفت‌وگو با شفقنا

شفقنا- عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با اعتقاد بر اینکه رساله‌های عملیه مسایل مبتلابه روز و جدیدی را وارد کنند، گفت: در وضعیت اجتماعی جدید، احکام شرعی در رساله‌های عملیه باید قدری معطوف نهادها و سازمان‌های کلان‌تر اجتماعی هم شوند. یک ساختار یا یک سازمان اجتماعی هم باید تکلیف خود را به لحاظ فقهی بداند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهرباب صادق‌نیا در گفت‌وگو با شفقنا، اظهار کرد: رساله‌های عملیه مراجع بزرگوار تقلید در طول تاریخ، در حوزه عمل به تکالیف شرعی پناهگاه بسیار مهمی برای شیعیان بودند، به این معنا که آن‌ها را از تحيرو سرگردانی نجات می‌دادند و به ایشان کمک می‌کردند تا در مسیر اطاعت خدای متعال و عمل به تکالیف اخلاقی و شرعی موفق باشند.

او ادامه داد: از نظر فقهی، نوشتن رساله‌ی عملیه جزو تکالیف یک فقیه یا یک مرجع تقلید نیست بلکه مقلدها و مکلفین باید به دنبال فتوا باشند و سوال کنند. علی‌رغم این موضوع، مراجع بزرگوار تقلید از دیرباز رساله‌های عملیه‌ای را که حاوی فتاوی آن‌ها در امور مبتلابه است، در اختیار مقلدان قرار داده‌اند که ساده‌تر با مراجعه‌ی به آن رساله به فتوای مرجعشان برسند. این کارکرد تاریخی رساله‌های عملیه بسیار مثبت و قابل توجه است. با این حال به نظر می‌رسد در دوره‌های مختلف به دو دلیل رساله‌های عملیه قدری نیازمند بازنگری هستند.

وقتی مردم به رساله‌های عملیه رجوع می‌کنند، مسایل مبتلابه خود را پیدا

نمی‌کنند

این استاد دانشگاه در توضیح دلایل نیاز به بازنگری در رساله‌های عملیه در دوره‌های مختلف گفت: دلیل مهم این است که معمولاً مسایل مبتلابه در زمان‌های مختلف، صورت دیگری پیدا و تغییر می‌کنند. به این معنا که اگر در زمانی مسایل مبتلابه مردم، مسایلی است که در رساله‌های عملیه‌ی فعلی وجود دارد، بعد از گذر مدتی چند ساله یا چند دهه‌ای احتمالاً مسایل مبتلابه، چیز دیگری باشد. به همین دلیل وقتی مردم به رساله‌های عملیه رجوع می‌کنند، مسایل مبتلابه خود را پیدا نمی‌کنند و احساس می‌کنند که این رساله‌های عملیه سودمندی سابق را ندارد و مفید نیست.

بهتر است بعد از چند دهه، رساله‌های عملیه مسایل مبتلابه روز و جدیدی را وارد کنند

او تصریح کرد: به همین دلیل بهتر است بعد از گذر چند دهه، رساله‌های عملیه مسایلی را که به عنوان مسایل مبتلابه مطرح می‌کنند، تغییر دهند و مسایل مبتلابه روز و جدیدی را وارد کنند. برخی از مسایل را نیز کنار بگذارند؛ برای مثال اگر در رساله‌های عملیه‌ی صد سال پیش بحث درباره‌ی طهارت آب چاه یا چگونگی تطهیر چاه مطرح بوده، در جامعه‌ی امروز دیگر مردم مبتلای به چاه و آب کشیدن از چاه نیستند. برای این اساس این مساله لازم نیست در رساله‌ی عملیه وجود داشته باشد چون مساله‌ی مبتلابه‌ی نیست. به جای آن باید در رساله‌ها به این پرداخت که به لحاظ احکام فقهی چه مسایلی معطوف به آب‌های لوله‌کشی، شهری و ... است.

زبان رساله‌های عملیه به طور معمول به نسل‌های گذشته برمی‌گردد
صادق‌نیا موضوع دومی که رساله‌های عملیه در آن زمینه نیازمند بازنگری

هستند را حوزه‌ی ادبیات و زبان این رساله‌ها دانست و افزود: واژه‌هایی که در این رساله‌های عملیه به کار می‌رود و زبانی که در این رساله‌های عملیه اختیار می‌شود، به طور معمول به نسل‌های گذشته برمی‌گردد. در حالی که زبان، ماهیت سیال و پویایی دارد، در دوره‌های مختلف، کیفیت‌های متفاوتی می‌گیرد و واژه‌های جدیدی به خدمت گرفته می‌شود. در عین حال کم‌کم برخی از واژه‌های قدیمی ترمه‌جور و به حاشیه رانده می‌شوند. طوری که فهم آن برای نسل‌های بعدی کار دشواری است.

اگر رساله‌ها یک ادبیات را رعایت کنند، قاعدتاً آن زبان برای نسل‌های بعد، نامأنوس خواهد بود

او با بیان این که اگر قرار باشد همواره رساله‌های عملیه یک ادبیات و یک ساختار زبانی را رعایت کنند، قاعدتاً برای نسل‌های جدیدتر، آن زبان رساله، نامأنوس و نامفهوم خواهد بود، گفت: بر این اساس بهتر است که رساله‌های عملیه هر از چندی با بازسازی ادبیات نگارشی خود به گونه‌ای نوشته شوند که مردم بتوانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. به بیان دیگر فهم رساله نیازمند یک مفسر نباشد که مثلاً لازم باشد مفسر دیگری کنار این رساله بیاید و بخواهد آن را توضیح دهد.

رساله‌ها باید در برگزیده‌ی کلمات سهل‌الوصول‌تری باشند

این استاد دانشگاه مورد دیگری در حوزه‌ی ادبیات که به اعتقاد وی در رساله‌ها نیاز به بازبینی دارد را برخی اصطلاحات فقهی بسیار غلیظ خواند و افزود: در کنار این دو نکته گاهی نیز برخی اصطلاحات فقهی بسیار غلیظ در رساله‌ها به کار می‌رود که واقعاً فهم آن‌ها برای مردم دشوار است. مثل این که گاهی از اصطلاحاتی مانند احوط یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب و ... استفاده می‌شود که

احتمالاً مردم این دوره این اصطلاحات را متوجه نشوند و نتوانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل گمان بر این می‌رود که رساله‌ها باید در برگیرنده‌ی کلمات سهل‌الوصول‌تری باشند؛ کلماتی که معنای آن‌ها ساده‌تر است و زودتر فهمیده شود.

رساله‌های عملیه باید حکم را به گونه‌ای بیان کنند که در برگیرنده‌ی قطعیت باشد

او با بیان این که از حیث ادبیات، نکته‌ی دیگری نیز به ذهن می‌رسد که رساله‌های عملیه باید در آن زمینه نیز تغییری در خود ایجاد کنند، گفت: در رساله‌های عملیه پاسخ قطعی داده نمی‌شود. نسل امروز، بسیار بیش از نسل‌های گذشته به قطعیت نیاز دارد. نسل‌های گذشته معمولاً با اقوال مختلف سرو کار نداشتند، اما نسل امروز با اقوال مختلفی سرو کار دارند. رساله‌های عملیه باید کلماتی داشته باشند یا حکم را به گونه‌ای بیان کنند که در برگیرنده‌ی قطعیت باشد یعنی روشن و واضح حکم را بیان کند.

صادق‌نیا ادامه داد: برای مثال در برخی رساله‌ها ممکن است مشاهده شود که وقتی از فقیه محترم یا مرجع بزرگواری استفتایی می‌شود، در پاسخ بگوید که بر فرض این که شما می‌گویید احوط آن است که کذا باشد. «بر فرض این» یا عبارت‌های مشابه آن، چندان روشن نیست و حکم باید شفاف‌تر گفته شود. سوالی شده است و فرد، جواب قطعی می‌خواهد. این کمی از قطعیتی که نسل امروز نیاز دارد، خالی و به دور است.

او با بیان این که فقه و اخلاق در نسل‌های گذشته یک رویه‌ی سنتی داشت و بیشتر متمرکز بر افراد بود، گفت: به این معنا که گویی تکالیفی را به افراد بار می‌کرد و انتظاراتی را از افراد داشت. این افراد بودند که باید تلاش می‌کردند زیستی

مذهبی، شرعی یا اخلاقی پیدا کنند اما در جوامع امروز که جوامع مدرنی هستند، این ارگان‌ها و سازمان‌ها هستند که نقش مهمتری در این زمینه دارند. به همین دلیل تکالیف و احکام اخلاقی باید معطوف به این سازمان‌ها و نهادها شود و نه معطوف به افراد.

احکام شرعی رساله‌ها باید معطوف به سازمان‌های کلان‌تر اجتماعی هم شوند

این استاد دانشگاه با بیان این که بر فرض در دوره‌ی اخیر نمی‌توان گفت که ربا به تنهایی حرام است، اظهار کرد: نمی‌توانیم فتوا دهیم کسی به تنهایی ربا ندهد و ربا نگیرد چون در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بیشتر از افراد، این بانک است که با پدیده‌ی ربا دادن و گرفتن و وام و... سرو کار دارد. دیگر مثل سابق نیست که افراد از یک شخص پولی قرض بگیرند. بر این اساس در وضعیت اجتماعی جدید، احکام شرعی در رساله‌های عملیه باید قدری معطوف نهادها و سازمان‌های کلان‌تر اجتماعی هم شوند. یک ساختار یا یک سازمان اجتماعی هم باید تکلیف خود را به لحاظ فقهی بداند. رساله‌ها باید قدری از تمرکز روی افراد فاصله بگیرند و به تمرکز روی ساختارها و سازمان‌های کلان اجتماعی بپردازند.

در این دیده سه نکته وجود داشت که قابل مناقشه است:

۱. احکام آب‌های چاه برداشته شود.
۲. احکام به طور قاطع پاسخ داده شود.
۳. رساله‌های عملیه روی مسائل اجتماعی تکیه کند.

نقد دیدگاه

اینکه گفتید احکام آب‌های چاه از رساله‌ها برداشته شود زیرا امروز دیگر چاه وجود ندارد.

در پاسخ باید گفت مرجع تقلید برای عموم افراد شیعه در دنیا نوشته است نه برای فرد خاص و یا شهر خاصی، شما فکر می‌کنید مرجع تقلید رساله‌ها برای افرادی که در اهران زندگی می‌کنند نوشته است که نیاز به آب چاه ندارند الان هم در دنیا در خارج از کشور شیعیان و مسلمانان که علاقه‌مندند احکام شرعی را یاد بگیرند و مقلد مرجع تقلید هستند کسانی که از آب چاه استفاده می‌کنند مثل بسیاری از شیعیان افغانستان و بخش‌های فارسی‌زبان هند، پاکستان، تاجیکستان، عرب‌زبان مثل افراد در اطراف سوریه، عراق و شیعیان اطراف عربستان. پس نیاز است حکم آب چاه باشد منتهی احکام آب‌های لوله‌کشی‌ها هم باشد، احکام استخرها هم باشد.

۲. اینکه گفتید احکام شرعی به طور قاطع پاسخ داده شود چند تا خطر در این دیدگاه وجود دارد:

الف. لازمه این کار این می‌شود که ما مجتهد را مصیب بدانیم نه مخطی و فکر کنیم هرکاری که مجتهد انجام می‌دهد مطابق با واقع است در حالی که ما مرجع تقلید را مخطی می‌دانیم و مقلد هم که احکام را از مرجع یاد می‌گیرد. می‌فهمد که مرجع مصیب نیست مخطی است زیرا در رساله خودش گفته است از باب احتیاط در چهار فرسخی صرف از باب احتیاط نماز را باید هم تمام بخواند هم قصر اگر مرجع فتوا بدهند که صد در صد هم تمام بخواند و هم قصر، مقلد می‌گوید: چرا مرجع چنین فتوای متناقضی داده است.

ب. در مورد مشابه آنچه که گفتید و آنچه که ما اشاره کردیم مجتهد در دقت‌های علمی خودش به فتوا دادن نمی‌رسید حال یا به ادله بحث ایراد دارد یا دلیل‌درستی وجود ندارد یا دلیل اجماع.

یا دلیل را متناقض می‌بیند از یک طرف دلیل به نظر او نقضی دارد نمی‌تواند

فتوا بدهد از یک طرف مسئله مبتلا به است چه کار بکند فقیراگر به طور قاطع فتوا بدهد به طور قاطع به نتیجه نرسیده است تا فتوا دهد اگر فتوا بدهد می‌شود بر خلاف و جواز علمی خود و اگر مسئله را ذکر نکند نتیجه همان تحقیقی که انجام داده و به درد مردم می‌خورد هم از بین می‌رود و مردم نمی‌تواند پاسخ خود را از آن مسئله دریافت کند، مثلاً اگر در روز جمعه مجتهد به این نتیجه رسید که از باب احتیاط باید هم نماز جمعه بخواند و هم نماز ظهر که شما بگویید فقیه باید یا به وجوب هر دو فتوا دهد یا یکی هر کدام باشد، بر خلاف تحقیق علمی خود اوست که پشت سر این فتوا وجود دارد.

ج. لازمه این بیان که مرجع به طور قاطع فتوا دهد حذف شدن بسیاری از مسائل است که فقیه نمی‌تواند در مقابل آنها فتوا دهد اگر فتوا دهد برخلاف مبانی علمی است اگر فتوا ندهد به همان اندازه که به نتیجه رسیده است و مردم نمی‌توانند از نتیجه آن استفاده کنند.

۳. و اینکه گفتید رساله‌ها به مسائل اجتماعی توجه بیشتری کنند، امروزه فقها در قالب استفتائات و راه‌اندازی سایت‌های مختلف و راه‌اندازی پاسخ مسائل شرعی هم در فضای مجازی و هم کسانی که دفترایشان در شهرها و استان‌های مختلفی ایران و خارج از ایران تماس می‌گیرند، پاسخ‌گوی نیاز هستند و ملحقات هم بسیاری از فقها دارند و حتی توضیح المسائل‌های مشترک نوشته شده مثل توضیح المسائل شانزده مرجع جامعه مدرسین که دو جلد است و مسائل اجتماعی در آنها دیده شده. بنابراین چه سود دارد که ما از توضیح المسائل بگذریم و مسائل را جایگزین کنیم می‌شود توضیح المسائل را جداگانه مطرح کرد اینکه فقها چنین کاری می‌کنند و نتیجه هر سه پیشنهاد ناتمام و برخلاف صالح عمومی است.

شورای افتا در کنار هر مرجع تقلید

رساله عملیه / شورای افتا در کنار هر مرجع تقلید باشد / باید رساله‌ی عملیه با ادبیات و پاسخ به مسایل امروز شکل بگیرد؛ فاضل میبیدی در گفت‌وگو با شفقنا شفقنا- یک استاد دانشگاه مفید با تأکید بر لزوم شورایی شدن مرجعیت یا قرار گرفتن یک شورای افتا در کنار مراجع، گفت: وقتی شیوه‌ی مرجعیت تغییر کرد، باید رساله‌ها نیز از شکل فردی خارج شود و رساله‌ی عملیه‌ای با ادبیات امروز، درک موضوعات امروز و پاسخگویی به مسایل امروز شکل بگیرد. اگر هم به شیوه‌ی استدلالی باشد که بهتر است زیرا اغلب جوان‌های امروز وقتی مقلد می‌شوند، به دنبال دلیل هم می‌گردند و تنها مقلد نیستند.

حجت‌الاسلام والمسلین محمدتقی فاضل میبیدی با اعتقاد بر این که نحوه‌ی مرجعیت باید تحول پیدا کند، اظهار کرد: برای ما ورم که در این روزگار، مرجعیت فردی کمی سخت است برای این که امروز بسیاری از موضوعات فقهی تخصصی شده است و نیاز به متخصصین خارج از حوزه و مشورت‌های عالی دارد. بر این اساس اگر کار بسیار سختی است که «یک» نفر بخواهد تحقیق کند و فتوا دهد. اگر شیوه‌ی مرجعیت متحول شود، بعد از آن بحث رساله‌ها مطرح خواهد شد.

باید شورای مرجعیت شکل بگیرد یا شورای افتا در کنار هر مرجع باشد او با بیان این که امروزه یک مرجع نمی‌تواند فراگیر همه‌ی علوم باشد، گفت: در گذشته می‌توان عالمانی را مثال زد که علاوه بر علوم حوزوی، حتی بر طب و ریاضی و نجوم هم آگاه بودند اما امروز مرجعیت هم مثل علم پزشکی است و همه چیز آن تخصصی شده است. به همین دلیل این که کسی بخواهد در همه‌ی علوم فقهی

مرجع شود، کاری بسیار مشکل است. در همین راستا بارها نیز تأکید کرده‌ام که معتقدم باید شورای مرجعیت شکل بگیرد. حتی اگر یک نفر هم مرجع باشد، باید در کنار آن شورای افتاد ایجاد شود که مراجع در تضارب آرا درباره‌ی مسایل روز فتوا دهند.

وقتی شیوه‌ی مرجعیت تغییر کرد، باید رساله‌ها نیز از شکل فردی خارج شود
باید رساله‌ی عملیه با ادبیات امروز و پاسخ به مسایل امروز شکل بگیرد
خوب است رساله‌ها مستدل باشند

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: وقتی شیوه‌ی مرجعیت تغییر کرد، باید رساله‌ها نیز از شکل فردی خارج شود و رساله‌ی عملیه‌ای با ادبیات امروز، درک موضوعات امروز و پاسخگویی به مسایل امروز شکل بگیرد. اگر هم به شیوه‌ی استدلالی باشد که بهتر است زیرا اغلب جوان‌های امروز وقتی مقلد می‌شوند، به دنبال دلیل هم می‌گردند و تنها مقلد نیستند. اگر نشد، بحث دیگری است اما اگر رساله‌ها مستدل باشد و با ادبیات تغییر یافته و نه به شکل و شیوه‌ی قدیم، خیلی بهتر است.

به شرط تحول در مرجعیت و ایجاد شورای افتاد، تحول در رساله‌ها نیز لازم است او با اشاره به این که هنوز هم که هنوز است مثال‌های ارائه شده در رساله‌های عملیه، همان مثال‌های کتب فقه قدیم و برای صد سال قبل است، گفت: در مساله‌ی نجاسات، طهارت و به ویژه مسایل مربوط به زنان، هنوز ادبیاتی که به کار می‌برند، ادبیات قدیم و مثال‌هایش نیز مربوط به گذشته است بنابراین تحول در رساله‌ها هم نیاز است، به شرط این که تحولی در مرجعیت و شورای افتاد شکل بگیرد.

فاضل میبیدی با بیان این که مسایل عبادی ما که چندان فرقی نکرده و بسیار

جزیی است، اظهار کرد: البته به اعتقاد من تقلید هم در آن موارد چندان واجب نیست. در مسایل عبادی مثل حج و روزه و نماز و ... تقریباً تغییرات، بسیار کم است چون مسایل مستحدثه‌ی آن کم است. مسایل جزایی، به ویژه مسایل در حوزه‌ی زنان و همچنین مسایل اقتصادی، اجتماعی و کیفری از موضوعاتی در رساله‌ها هستند که تقریباً باید به روز شود.

امربه معروف ونهی از منکر نمی‌تواند به شکل قدیم باشد
او با تأکید بر این که امر به معروف ونهی از منکر نمی‌تواند به شکل قدیم باشد، گفت: امروز تبدیل به احزاب و روزنامه‌ها و ... می‌شود و باید کاملاً متحول شود. بخش عمده‌ی فقه ما هم آن موارد است. در مورد مساله‌ی جهاد نیز هنوز مسایلی که در کتاب جهاد مطرح می‌شود، همان سبک قدیم، مسایل قدیم و تقسیم غنائم و امثال آن است اما امروز ما اصلاً جهاد را به آن شکل نداریم. دفاع و جنگ هم دیگر به شیوه‌ی قدیم نیست اما برای خود، قانون و مسایلی دارد که باید به آن توجه کرد.

نقد دیدگاه

در این دیدگاه سه نکته وجود داشت که قابل نقد است:

۱. در حوزه‌ها شورای فتوایی نیاز است.
 ۲. رساله‌ها استدلالی مطرح شود.
 - در بسیاری از مسائل هم تقلید نیاز نیست.
- نقد دیدگاه اول چند آسیب مهم در شورای فتوا به وجود می‌آید:
۱. حیف و میل شدن بیت‌المال و سردرگم شدن مردم نسبت به مسئله مالی نسبت به وجوهات شرعی و واجبات مالی.
 ۲. برخلاف احادیث و سیره عملی علما در گذشته است زیرا از عصر غیبت

کبری تاکنون سیره بر تقلید از فرد بوده است.

و اینکه گفتید موضوعات فقهی گسترده شده است از شما سؤال می‌کنیم آیا در مسائل پزشکی شورای پزشکان یک فرد را محور وجود دارد یا یک نفر و بقیه همکاران او هستند در تمام دفاتر مراجع تقلید شورای استفتاء وجود دارد و مسائل مهمی که قابل بحث باشد هم فقیه با اعطای فتوای مشورت می‌کند، و هم آنها با فقیه بحث می‌کند و در نتیجه فتوایی مرجع مشخص می‌شود و گفته می‌شود، حتی در تمام رساله‌های عملیه این جمله نوشته می‌شود که عمل به این رساله که عده‌ای از افراد محل اعتماد با فتاوی حقیر تطبیق داده‌اند مجزی است تمام استفتائات و رساله‌های کوچک که از مراجع چاپ شده در اختیار مردم قرار می‌گیرند همه با نظر شورا و شخص مرجع در نظر گرفته می‌شود. بنابراین نیاز به شورای فتوای که آن همه آسیب دارد نیست.

۲. امروزه برای به دست آوردن فتوای مرجع تقلید چهار راه وجود دارد:

۱. و افرادی هم که از فقیه می‌خواهند چیزی یاد بگیرند سه دسته‌اند دسته اول عموم مردم که سه دسته‌اند: توضیح المسائل برای این سه دسته از افراد به درد می‌خورد:

۱. کسانی که سواد علمی ندارند و اگر هم مسئله استدلالی مطرح شود نمی‌فهمند بنابراین برای این فرد همین مقدار کافی است کما اینکه در گذشته کافی بوده است.

۲. افرادی که نمی‌خواهند مباحث علمی را دنبال کنند فقط همین مقدار می‌خواهند بدانند که نظر مرجع تقلید او در فلان مسئله چیست؟

۳. دسته سوم افرادی که می‌خواهند به طور اجمال نظر فقیه را بدانند بعد بیشتر مطالعه کنند.

۲. دسته دوم افرادی که در حد اکثری هستند این افراد اگر خواستند مازاد به فتوا چیزی بدانند، می‌توانند به کتاب‌های فقهی مستدل مراجعه کنند، و اگر پاسخ دریافت نکردند از استاد می‌پرسند و یا به دفتر مرجع تماس می‌گیرند.

۳. دسته سوم افرادی که می‌خواهند کار فقهی انجام دهند و یا سؤال در ذهنش وجود دارد این آدم هم می‌توانند به کتاب‌های مستقل و یا درس‌های خارج که فارس هر روز هم در سایت پایگاه فقاهاست گذاشته می‌شود و هم در سایت دفتر مرجع تقلید مراجعه کنند و یاد بگیرند.

۲. راه دوم از طریق استفتائات احکام مرجع را می‌توان به دست آورد.

۳. راه سوم از طریق تماس تلفنی به دفتر مراجع.

۴. از طریق مراجع به سایت‌های مختلف که در حوزه‌ها وجود دارد تنها راه منحصر به توضیح المسائل نیست که توضیح المسائل عوض شود و هر مرجع طبق نیاز جامعه صلاح می‌بیند یکسری از مسائل را به عنوان ملحقات و یا داخل کردن در هر باب مسائل را اضافه می‌کند، اگر تمام باب‌ها مستدل ذکر شود کتاب حجیم می‌شود و به درد همه کس نمی‌خورد هر کس نیاز داشت مسئله را مستدل بداند می‌رود سراغ کتاب‌های دیگر نیاز نیست رساله‌ها علمی ذکر شود.

۳. اینکه گفتید در بسیاری از مسائل هم نیاز به تقلید نیست نفرمودید منظور شما کدام باب فقهی است اگر اصول مسلم بین همه است مثل اصل نماز که جزء ضروریات دینیه است نیاز به تقلید نیست، اگر غیر آن باشد در صورتی که تقلید صورت نگیرد طبق گفته علما، عمل بدون تقلید باطل است بنابراین اصل اینکه کسری‌های رساله‌های عملیه باید جبران شود قبول دارم اما این بیانات شما نسبت به این موضوع را ناتمام می‌دانیم.

پیشنهاد

آنچه به نظر حقیر می‌رسد همین مسیر است که فقها تا به حال انجام داده‌اند و آن این است که دو دسته کتاب فتوایی نوشته شود یکی همین توضیح المسائل است که به طور خلاصه بعضی از مسائل که مبتلابه اکثر افراد جامعه است به آن اضافه گردد مثل احکام آب‌های لوله‌کشی و احکام بانک‌ها و احکام ارتباط با غرب. احکام پزشکی، اما بعضی اثرها و عبارت هم نیاز به ویرایش دارد این کار صورت بگیرد.

دوم کتاب مسائل مستحدثه حال اسم آن کتاب را مسائل مستحدثه می‌گذارند یا توضیح المسائل جدید مشکل حل خواهد شد، منتهی در این قسمت که مسائل جدید جمع‌آوری می‌شود دقت کافی صورت بگیرد هم در قسمت محتوی و اصل فتوا و هم در ویرایش متن.

اضافه و حذف برخی مسایل را از رساله‌ها

رساله عملیه باید برخی مسایل را از رساله‌ها حذف و برخی مسایل را اضافه کرد رساله‌هایی با عناوین احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام قضایی و ... نیاز است؛ محمدرضا یوسفی در گفت‌وگو با شفقنا

شفقنا- عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم با اعتقاد بر این که برخی مسایل عنوان شده در رساله‌ها بسیار کم، محل ابتلا هستند، گفت: این گونه مسایل می‌تواند از رساله‌ها حذف شود. مطرح بودن این گونه مسایل در گذشته، دلیلی برای ذکر آن در دنیای امروز نیست بنابراین باید برخی مسایل را از رساله‌ها حذف و برخی مسایل را اضافه کرد. مسایلی را باید به رساله‌ها افزود که در طول زمان مطرح شده و امروز هم مطرح است.

حجت‌السلام و المسلمین دکتر محمدرضا یوسفی در گفت‌وگو با شفقنا با بیان این که هدف از رساله‌های عملیه، بیان شفاف احکام دین برای مخاطبان است، اظهار کرد: مخاطبان، مخاطبان عمومی و به تعبیر ما مکلفین هستند که سعی می‌کنند با مراجعه به این احکام، وضعیت و تکلیف خود را بدانند بنابراین ساختار باید متناسب با دانش و سطح سواد آن‌ها باشد برای این که این اتفاق بیفتد، باید این رساله‌ها متناسب با شرایط زمان تغییر پیدا کند.

رساله‌های امروز باید با توجه به سطح سواد و سطح سوالات امروز نوشته شود

برخی مسایل عنوان شده در رساله‌ها بسیار کم، محل ابتلا هستند

باید برخی مسایل را از رساله‌ها حذف و برخی مسایل را اضافه کرد

او با بیان این که اگر پنجاه سال پیش رساله‌ای نوشته می‌شد، باید به گونه‌ای متناسب با آن زمان و اگر امروز نوشته شود، باید با توجه به سطح سواد و سطح سوالات مطرح در امروز نوشته شود، گفت: گاهی برخی مسایل عنوان شده در

رساله‌ها بسیار کم، محل ابتلا هستند در حالی که ممکن است پنجاه سال پیش، مورد توجه بسیاری قرار داشته است؛ این گونه مسایل می‌تواند از رساله‌ها حذف شود. مطرح بودن این گونه مسایل در گذشته، دلیلی برای ذکر آن در دنیای امروز نیست، بنابراین باید برخی مسایل را از رساله‌ها حذف و برخی مسایل را اضافه کرد. مسایلی را باید به رساله‌ها افزود که در طول زمان مطرح شده و امروز هم مطرح است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به جای این که برخی از این مسایل، صرفاً در پاسخ به استفتائات استفاده شود و حتماً شخص باید سوال کند تا فقیه به آن جواب دهد، اگر از موضوعاتی است که افراد بسیاری به آن مبتلا می‌شوند، فقیه باید آن را در رساله وارد کند. برای برخی مسایل و احکام در رساله‌ها موضوعی وجود ندارد؛ به عنوان مثال گاهی در رساله‌ها داریم کفاره‌ی عمدی این است که شخص این تعداد روزه بگیرد، این تعداد مسکین را اطعام کند یا برده‌ای را آزاد کند.

او تصریح کرد: در این دوره که برده‌ای وجود ندارد و این موضوع منتفی شده است، فقیه با توجه به این مسایل می‌تواند همان دو مورد اول را ذکر کند. توجه به این نکته که در این دوره فقط این دو اختیار برای ما وجود دارد، می‌تواند بسیاری از مسایل را هم حل کند.

انجام بازنگری‌های کلی روی رساله‌ها حتماً لازم است

سبک نگارش رساله‌های عملیه باید روان‌تر و تازه‌تر باشد

یوسفی در مثالی اظهار کرد: چرا که نسل جدیدی که امروز وارد می‌شود و یک رساله‌ی عملیه را می‌خواند، برای مثال وقتی در رساله می‌خواند که از آزاد کردن برده نوشته شده است، دیگر متوجه نیست که شرایط دوران گذشته چطور بوده

است و آیا اسلام نظر مثبتی نسبت به برده‌داری داشته یا نداشته است و امثال آن. ممکن است این فرد، تاریخی از این موضوع نداند و تصورش بر این باشد که اسلام بر برده‌داری در دوران حاضر نیز صحه می‌گذارد. خود این موضوع می‌تواند ایجاد شبهه و مشکل کند. انجام این بازنگری‌های کلی حتماً لازم است. سبک نگارش رساله‌های عملیه باید روان‌تر و تازه‌تر باشد تا مخاطب عمومی بتواند به سادگی به آنچه می‌خواهد دست پیدا کند.

او پیرامون مطالبی که به اعتقادش باید به رساله‌ها افزوده شود، به بحث اقتصادی و بانکداری اشاره کرد و گفت: امروز در مباحث بانکداری دو گونه بحث داریم؛ یک مباحثی است که به متخصصین مربوط می‌شود و مسایل خاص است که اتفاقاً آنها از مراجع استفتا می‌شود و نیازی نیست در رساله‌ها بیان شود. گونه‌ی دوم مسایلی است که بر فرض من به عنوان یک فرد که به بانک مراجعه می‌کنم، چه تکلیفی نسبت به این عقود دارم و خود این که کدام یک از این مسایل، عمومی‌تر است، یکی از مسایلی است که وجود دارد.

این استاد دانشگاه استفاده از یکسری رانت‌ها را نیز از مسایلی دانست که می‌تواند باز شده و توضیح داده شود و گفت: فرارهای مالیاتی نیز از مواردی است که باید در رساله‌ها مورد توجه قرار بگیرد. برای برخی این سوال مطرح می‌شود که آیا اسلام، مالیات‌های جدید را می‌پذیرد؟ فرار از برخی مسایل مانند حق امتیاز آب و ... چه حکمی دارند؟ احکام در این رابطه و مسایلی که یک تاجر یا غیرتاجر مسلمان در دنیای امروز با آن رو به رو می‌شود، باید مورد توجه رساله‌ها قرار بگیرد.

با توجه به شرایط دنیای امروز، یک رساله به عنوان یک رساله‌ی جامع کافی

نیست

او با اعتقاد بر این که با توجه به شرایط دنیای امروز، یک رساله به عنوان یک

رساله‌ی جامع کافی نیست، اظهار کرد: برای مثال ما فقهی در زمینه‌ی اقتصاد نیاز داریم. شغلی که امروز تحت عنوان فعال اقتصادی وجود دارد، با سوالات متعددی رو به رو می‌شود که پاسخ‌های آن برای فرد دیگری که در بخش خصوصی فعال نیست، چندان کارآمد نخواهد بود در حالی که این اطلاعات برای فردی که در حوزه‌ی اقتصادی فعال است، ضروری است. روایات بسیاری داریم که در ابتدا احکام دینی خود را یاد بگیرید و بعد وارد فعالیت اقتصادی شوید. اساساً باید رساله‌ای تحت عنوان رساله‌ی مسایل اقتصادی داشته باشیم.

نیازی نیست یک کتاب چاپ کنیم که همه چیز در آن باشد
رساله‌هایی با عناوین احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام قضایی و... نیاز است

یوسفی با بیان این که نیازی نیست یک کتاب چاپ کنیم که همه چیز در آن باشد، گفت: یک کتاب تحت عنوان احکام عبادی و یک کتاب تحت عنوان احکام اقتصادی باشد. مسایلی که عموم مردم با آن مواجه می‌شوند از جمله نکاح، طلاق، عبادات و ... نیز به یک کتاب تبدیل شود. احکام قضایی نیز یک کتاب نیاز دارد. در بانکداری با سوالاتی به طور عمومی مواجه می‌شویم از جمله این که معاملات فعلی با بانک‌ها درست است یا خیر. در بازار سهام با سوالاتی مواجه هستیم؛ طبیعتاً همه که با بازار سهام درگیر نیستند اما یک رساله‌ی اقتصادی تخصصی می‌تواند کمک کند تا فقیه این مسایل را شرح دهد. در حقیقت امروز به سه الی چهار رساله‌ی متمایز از هم نیاز داریم که توسط یک فقیه نوشته شود.

نقد دیدگاه

همان طور که خود شما هم اشاره کردید توضیح المسائل براساس عموم مردم است و باید باشد، هر کسی مازاد بر آن می خواهد بداند یا استفتا را بردارد یا در سایت مراجعه کنند یا از خود مرجع و یا کسانی که فتوای مرجع تقلید را نقل می کند مراجعه کند اگر همه آن مسائل به توضیح المسائل انتقال داده شود اولاً نیاز عموم مردم نیست. ثانیاً کتاب حجیم می شود که برای عموم مردم خسته کننده است.

خاطراتی در نقش استاد علامه در ویرایش، تنظیم، چاپ و نشر توضیح المسائل

مرحوم آیت الله العظمی بروجردی

آقای امیر عبدالله کرباسچیان (کتاب روایت استاد ص ۴۶)

آقای علامه با تألیف توضیح المسائل خدمت بزرگی به دنیای تشیع کردند و تمام مراجع بعدی از متن همین رساله استفاده نمودند ایشان دو سال تمام شب و روز مشغول نگارش و برگردان به زبان ساده و تنظیم رساله‌ی عملیه‌ی آقای بروجردی بودند و چون معتقد بودند کار را باید به کاردان سپرد و در مورد چاپ بنده را ذی صلاح تشخیص می‌دادند چون کارم، کار چاپ و نشر روزنامه بود، گفتند: فلانی چه کنیم که چاپ این رساله بی‌عیب و نقص درآید؟ آن مقع وسایل مثل امروز نبود. مجهزترین چاپخانه، چاپخانه‌ی مجلس بود، که مذاکرات وکلارا چاپ می‌کرد و به خودش می‌داد. حروفش درجه‌ی یک، چاپش تمیز و کاغذش درجه یک بود. گفتم: من چاپخانه‌ای بهتر از چاپخانه مجلس سراغ ندارم. گفتند: خوب، راهش چیست؟ گفتم: شخص سردار فاخر حکمت رئیس مجلس باید دستور بدهد. گفتند: شما صحبت کنید ببینید چه می‌شود. من دیدم چون کار کاری غیر عادی است با مرحوم فلسفی ملاقات کرده گفتم: گرچه با سردار آشنایم ولی چون اینکاری مذهبی و غیر معمولی است، ممکن است ملاحظاتی مانع شود؛ اگر

شما با ایشان در این مورد مذاکره کنید، بسیار مفید است. گفت: درست می‌گویید، خیلی هم از شما ممنون‌ام که مرا در این خیر بزرگ شرکت دادید. سلام مرا خدمت آقای علامه برسانید و شما هم کار را تعقیب کنید.

از رئیس مجلس که فردی مؤدب و با سواد بود وقت گرفتم و مسأله را طرح کردم که رساله‌ای مربوط به جناب آقای بروجردی است که اخوی بنده آن را به زبان ساده‌ی فارسی برگردان کرده‌اند. گفت: به به من دلم می‌خواهد این کتاب را ببینم. گفتم: ایشان دو سال عمر شریفشان را روی این کار گذاشته‌اند و رساله‌ی جامع‌الفروع آقای بروجردی را که خیلی پیچیده و مغلق بود، تبدیل کردند به توضیح‌المسائل. گفت: به به، چه اسم خوبی ما چنین چیزی نداشتیم. حالا از دست من چه کمکی برمی‌آید؟ گفتم: بله. ما برای این کتاب چاپخانه مناسبی غیر از چاپخانه‌ی مجلس نداریم. این حرف برای او خیلی غیرمنتظره بود. دیدم رنگ عوض کرد. این عادت همیشگی او بود و به فکر فرو رفت. خوب باید او فکر مقامات بالا را هم بکند. بالاخره هر چند این مجلس زیر نظر اوست ولی ارباب واقعی او شاه است. فکری کرد و گفت: آیا آقای بروجردی این کتاب را تأیید می‌کنند؟ گفتم: بله مگر غیر از این می‌شود؟ گفت: بسیار خوب این برای مجلس افتخاری است. ترتیب کار را می‌دهم. فقط آقای بروجردی یک تأیید بنویسند. گفتم: اصلاً مهر آقا روی آن است. گفت: خیلی خوب، ما در اختیاریم. من به آقای کریم آزادی رئیس چاپخانه دستور می‌دهم که هر وقت شما خواستید کار را شروع کنید.

من با آقای آزادی که مرد فهمیده و با کمال و مدیری منظم بود تماس گرفتم و قرار می‌گذارم که فلان روز با اخوی خدمتتان می‌رسیم. با آقا به آنجا رفتیم. آقای آزادی گفت آقای فلسفی هم دیروز تلفنی سفارش کرده‌اند. آقا بدون تعارف و

حرف‌های معمولی توضیح المسائل را روی میز او گذاشتند. آقای آزادی آن را برداشت و بوسید و گفت: ما در خدمت شما ایم. آقا گفتند: من ذکر خیر شما را شنیده‌ام و در قیافه‌ی شما آثار مدیریت و هوش را می‌بینم. این کتاب متعلق به مرجع و شخص اول شیعیان جهان است؛ می‌خواهیم کاملاً بی‌عیب و نقص و بی‌غلط چاپ شود. یک وقت دیدیم آقای آزادی خودش را جمع و جور کرد و گفت: جناب آقای علامه اصلاً چنین چیزی امکان ندارد. آقا گفتند: خیلی خوب ما بار را سبک می‌کنیم. آیا امکان دارد یک صفحه بی‌غلط باشد؟ بلافاصله گفت: البته گفتند: ما یک صفحه یک صفحه کار می‌کنیم. یک صفحه را تصحیح می‌کنیم بعد تصحیح دوم و تصحیح سوم چون نباید رساله‌ی مرجع تقلید شیعیان غلط داشته باشد تا مجبور شویم مثل همه‌ی کتاب‌ها در آخر آن غلط نامه بگذاریم! آقای آزادی تکیه داد و گفت: آقای علامه شما یک نابغه‌اید! خلاصه با همت و پشتکار آقا در طی یک سال توضیح المسائل به عنوان اولین کتاب بی‌غلط در ایران از چاپ در آمد و الگویی شد برای همه‌ی نویسندگان و چاپ‌چی‌ها که می‌گفتند: یک آخوند از قم آمده و کتابی چاپ کرده که از اول تا آخر آن حتی یک غلط ندارد. از آن موقع مطبوعات ما بی‌غلط شد. در حالی که قبلاً بعضی از کتاب‌ها از یکی دو صفحه تا ده پانزده صفحه غلط نامه داشت. بنده به عنوان شخصی که تحصیلات عالی در رشته‌ی چاپ و روزنامه‌نگاری دارد، اذعان می‌کنم که مرحوم استاد با چاپ توضیح المسائل، علاوه بر خدمت معنوی و الهی به جامعه، عملاً و بی‌جارو جنجال و خودنمایی، خدمت فرهنگی بزرگی به مطبوعات این مملکت کرد که متأسفانه کسی آن را نمی‌داند و نمی‌شناسد. یعنی نشان داد که کتاب می‌تواند بی‌غلط چاپ شود. از آن موقع به بعد اغلاط چاپی کتاب‌ها بسیار کم شد. در هر صورت چاپ توضیح المسائل مایه‌ی رؤسوفیدی شد

و احکام شرعی به زبان ساده در اختیار همه‌ی افشار قرار گرفت تا هر کس بخواهد درست خدا را بندگی کند، بتوان احکام دینی‌اش را فرا گرفته و به آن عمل نماید.

ذکر این نکته ضروری است که نشر رساله را مرحوم حاج حسین مصدقی که از مؤمنین شریف و دوست مرحوم پدر بود، عهده‌دار گردید و به خوبی هم از عهدی آن برآمد. رساله‌ی توضیح المسائل چنان از استقبال عمومی برخوردار شد که ناشرین بدون پرداخت دیناری حق التألیف و حتی کسب اجازه، یکی پس از دیگری با قیمت بیشتر به نشر آن مبادرت ورزیدند. وقتی علاقه‌مندان از راه دل سوزی به آقا مراجعه کرده و این عمل نادرست را یادآوری می‌کردند، جواب همیشگی آقا این بود که اگر این عمل نشر احکام دینی است که هست، من به آن راضی هستم و افتحار می‌کنم که مسلمانان این‌گونه از آن استقبال می‌کنند و ناشرین هم به اجر می‌رسند. حتی وقتی فهمیدند یکی از علاقه‌مندان شروع به تعقیب قانونی یکی از ناشرین کرده، به شدت مانع پیگیری او شدند.

آقای علامه برای چاپ توضیح المسائل به بهترین چاپخانه که چاپخانه مجلس شورای ملی سابق بود، مراجعه کردند. چاپخانه مجلس، نطق نماینده‌ها را چاپ و منتشر می‌کرد و از بیرون هم سفارش چاپ کتاب می‌گرفت. آقای علامه با برادر خود عبدالله کرباسچیان که روزنامه نگار و سردیر روزنامه نبرد ملت و از مریدان نواب صفوی و آیت‌الله کاشانی بود پیش آقای آزادی رئیس چاپخانه مجلس رفتند و گفتند: ما می‌خواهیم رسال توضیح المسائل آقای بروجردی را چاپ کنیم، و می‌خواهیم غلط نداشته باشد. آقای آزادی گفت نمی‌شود همه کتاب‌ها غلط نامه دارند. مرسوم بود که آخر کتاب‌ها غلط نامه داشت. حتی بعضی کتاب‌ها چند صفحه غلط نامه داشت. حروف سربی را کنار هم می‌چیدند. بعد از آن نمونه‌گیری می‌کردند. بعد از این نمونه را می‌دادند مؤلف غلط‌گیری کند. بعد از

چاپ کل کتاب یک بار دیگر غلط‌گیری می‌کردند تا غلط‌هایی که از چشم افتاده در غلط نامه کتاب صحیح آن بیاید. گفتند: آیا می‌شود یک صفحه از کتاب غلط نداشته باشد؟ گفت: بله مسلماً همه صفحات کتاب که غلط ندارد. آقای علامه فرمودند: ما کتاب را صفحه صفحه به شما می‌دهیم یعنی به جای یک دفعه، چند دفعه غلط‌گیری می‌کنیم تا مطمئن شویم یک غلط هم ندارد. آیت‌الله سبحانی فرمودند: من آن زمان کتاب تحریر الاصول امام خمینی را چاپ می‌کردم و آقای علامه کتاب توضیح المسائل آقای بروجردی را، کتاب ما غلط داشت؛ ولی کتاب آقای علامه حتی یک غلط چاپی هم نداشت. چاپخانه چی‌های تهران گفتند: شیخی از قم آمده کتابی چاپ کرده که غلط ندارد! ایشان معتقد بود کاری که به اسم دین است باید بی‌غلط باشد. به این ترتیب توضیح المسائل آقای بروجردی روشن، روان، سلیس با کاغذ خوب، حروف خوب و بی‌غلط چاپ شد. یک بار آقای علامه فرم نهایی را که برای چاپ رفته بد از چاپخانه گرفته بودند و برای کاری به قم می‌رفتند. در راه می‌بیند در یک صفحه یک حرف (و) مثلاً زیادی آمده. همانجا وسط راه پیاده می‌شوند. آن موقع جاده تهران - قم نبود و ماشین زیاد تردد نداشت. گاهی یک ساعت می‌گذشت تا یک اتوبوس بیاید. ایشان می‌آیند این طرف جاده می‌ایستد تا یک ماشین بیاید. دو باره بر می‌گردند تهران، می‌روند چاپخانه می‌گویند دستگاه چاپ را نگه دارند و آن حرف را در آورند و کاغذهای چاپ شده را کنار بگذارند. دو باره آن فرم را چاپ کنند تا کتاب دینی یک غلط نداشته باشد.

آقای علامه اسم خودشان را به عنوان مؤلف روی رساله ننوشتند. آقای بروجردی بعد از چاپ رساله به ایشان فرموده بودند: این رساله شما غوغایی به پا کرده از اطراف برای ما نامه می‌نویسند که چرا مؤلف محترم اسم خودش را ننوشته؟ آقای

علامه گفته بودند: ما نمی‌خواستیم خودمان را مطرح کنیم می‌خواستیم احکام را به دست مردم برسانیم. کتابی هم در همان زمان در بحث خداشناسی برای جوانان نوشتند. (خلاصه توحید مفضل). مفضل بن عمر چهار جلسه نزد امام صادق علیه السلام می‌رود. ایشان در اثبات مبدأ از راه برهان نظم در بدن.

سؤال: در یک چاپ ایران و در یک چاپ هند اسم پدر شما بر این عنوان آمده:

مؤلف علی اصغر کرباسچیان، آیا این برخلاف نظر پدر شما بوده است؟

جواب: چاپ همان طور که عرض کردم هر کس که از پدر من سؤال می‌کرد چرا اسم خود را روی کتاب نگذاشتی در جواب می‌فرمود: منظور من از تدوین کتاب این بود که مردم مسأله یاد بگیرند، نه این که این را یاد بگیرند نویسنده این کتاب کیست؟ وقتی آقای بروجردی ایشان را خواست و گفت کتاب شما در دنیا مورد توجه عموم قرار گرفته و از ما می‌پرسند که نویسنده کتاب کیست؟ ما چه جواب بگوییم. آنگاه پدر موافقت کردند که پس اسم بنده به عنوان مؤلف بروی یک چاپ یا دو چاپ باشد. تا اهل مطالعه بدانند ولی بعداً حذف شود. همین کار هم صورت گرفت و به همین دلیل روی دو چاپ یا سه چاپ اسم پدر من آمده است. بعد از دو یا سه چاپ حذف شد. به خصوص بعد از فوت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی که رساله با حواشی متعدد و یا تک حاشیه از سوی مراجع چاپ شد و اسم پدر به کلی حذف شد.

زندگی‌نامه تدوین‌کنندگان توضیح المسائل

در توصیف زندگی نامه افراد مذکور به دو نکته باید توجه داشت:

نکته اول آنکه ما در این کتاب به خاطر رعایت کردن اختصار افرادی که خیلی معروف هستند زندگی نامه آنها را به طور اختصار ذکر می‌کنیم زیرا اولاً: شهرت آنها به حدی است که در هر زمان وجود دارد و صدها کتاب و مقاله و سایت‌های مختلف در دنیا زندگی نامه آنها را منتشر کرده و صدها مجله و روزنامه عملکرد روزمره آنها را نوشته و ثانیاً: اگر بخواهیم زندگی نامه آنها را مفصل بنویسیم خود یک کتاب چند جلدی خواهد شد.

اما تنها ما به همکاری این افراد نسبت به تدوین توضیح المسائل می‌پردازیم که به این قسمت از زندگی‌نامه آنان کسی نپرداخته است اما افرادی که غیر معروفند و یا کسی نمی‌داند که این افراد در تدوین توضیح المسائل نقش داشته‌اند زندگی‌نامه افراد را ذکر می‌کنیم تا ثابت کنیم که آنها یا مجتهد و یا قریب به اجتهاد و حقوق‌دان بوده‌اند و بی‌نهایت دقت به خرج دادند و من کسی را سراغ ندارم که نسبت به یک کتاب هزار صفحه ۳۵ نفر نظر داده باشند و هر کسی به هر بخش با آن کتاب همکاری داشته باشد.

نکته دوم آن که ما در این مورد سلیقه سیاسی این افراد اشاره می‌کنیم که این افراد بعد از پیروزی انقلاب مسیر انقلابی بودن را داشته‌اند یا خیر؟ با انقلاب ماندند یا خیر؟ چون مسأله از محل بحث بیرون می‌رود ما در زندگی به سه نکته اشاره می‌کنیم:

۱. زندگی‌نامه شخصی و حیات فردی

۲. جایگاه علمی و فعالیت‌های علمی و بعضاً اجتماعی

۳. نقش آن افراد در تدوین توضیح المسائل نسبت به مسائل سیاسی
فعالیت‌های سیاسی این افراد در تاریخ انقلاب نوشته شد و وجود دارد که نیاز به

تکرار نیست. ابتدا فرد اول که مدیر این گروه بوده، می‌پردازیم.

علامه شیخ علی اصغر کرباسچیان به قلم فرزندش حجت الاسلام والمسلمین امیر عبدالله کرباسچیان

مربی بزرگوار مرحوم علامه کرباسچیان رحمته الله علیه در سال ۱۲۹۳ در تهران چشم به جهان گشود. او از دوران جوانی به تعلیم و تربیت جوانان علاقه‌ی زیادی داشت و استفاده از استادان برجسته، خصوصاً مرحوم سیدرضا دربندی و آیت الله العظمی بروجردی، در تشویق ایشان به امر تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مؤثر بود.

استاد علامه پس از طی تحصیلات حوزوی در تهران و قم و رسیدن به مرتبه‌ی اجتهاد، در سال ۱۳۳۴ با هدف تأسیس یک مدرسه‌ی نمونه، قم را به مقصد تهران ترک گفتند. ابتدا طرح خود را با دوست قدیمی خود، مرحوم حاج مقدس، از وعاظ با حقیقت تهران، در میان گذاشتند و از همراهی و تأیید او بهره بردند. سپس مرحوم رضا روزبه را- که دانشمندی وارسته و عالمی عامل بود- برای مدیریت دبیرستان علوی انتخاب کردند.

استاد، در آغاز کار اغلب امور مدرسه حتی خرید لوازم و نظافت کلاس‌ها و دست‌شویی‌ها را خودشان انجام می‌دادند. هم‌چنین بیشتر دروس دبیرستان را خود آن مرحوم و شادروان روزبه تدریس می‌کردند؛ ولی با افزایش کلاس‌ها و دعوت همکاران، به تدریج کار تدریس ایشان کمتر شد و در سال‌های بعد تنها درس اخلاق را در دبیرستان عهده‌دار بودند. شنیدن مباحث اخلاقی از زبان کسی که خود بدان‌ها عامل بود، لذت و حلاوتی خاص داشت و خاطراتی به جای می‌گذاشت که اغلب فارغ التحصیلان هنوز از آنها یاد کرده و آثار و برکات آن را در جای جای زندگی خود شاهدند.

پس از شکل‌گیری دبیرستان، در سال ۱۳۴۰ به تأسیس دبیرستان علوی اقدام کردند؛ چرا که معتقد بودند تربیت را باید از کودکی آغاز کرد و این شعر را می‌خواندند:

چوب ترا - چنان که خواهی - پیچ نشود خشک، جز به آتش، راست
هدف‌گیری «علم و اخلاق» دقت بر کیفیت کار، انتخاب شاگرد از خانواده‌های
پاک و متدین، زیربنای کار کردن و پرهیز از شعار و ظاهر سازی از اصول برنامه‌های
مدرسه بود.

استاد معتقد بود کاری که به نام دین انجام می‌پذیرد، می‌باید بهترین باشد. لذا در عین زندگی زاهدانه و خانه‌ای بسیار ساده، برای مدرسه بهترین تجهیزات و امکانات را تدارک می‌کردند که امروزه، پس از ۴۰ سال هنوز آثار چنین دقت و آینده‌نگری را حتی در ساختمان مدرسه‌ی علوی می‌توان مشاهده کرد.

طبعاً برای تدارک چنین مجموعه‌ای وجود نیروهای متعهد، حتی در گروه خدمت‌کاران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. اهتمام استاد به گزینش معلمان و مربیان متدین و سعی در ساخته شدن آنها در طول جریان کار مدرسه از اقدامات اساسی ایشان بود. از این رو بر فعالیت مربیان نظارت دقیق داشتند و آنها را در کارها راهنمایی می‌کردند.

آن مرحوم برای یادآوری پیوسته هدف‌های تعلیم و تربیت همه هفته شورای معلمان و مربیان را تشکیل می‌دادند. هم‌چنین جهت هم‌آهنگ ساختن اولیا دانش‌آموزان با اهداف مدرسه، برای آنان جلساتی می‌گذاشتند.

استاد علامه از تجربیات اهل فن و روش‌های نوین بسیار بهره می‌گرفتند و بعضی از معلمان و مدیران را برای بازدید از مراکز آموزشی و تربیتی به خارج از کشور اعزام می‌داشتند و وقتی کسی از نزدیکان از خارج برمی‌گشت از او می‌پرسیدند: آیا

مطلب تازه‌ای داری؟

به خاطر اهتمام به امر تعلیم و تربیت شاگردان، در تابستان برای آنها برنامه‌ای اردو ترتیب می‌دادند تا زحمات ۹ ماهه‌ی مدرسه در فراغت تابستان از بین نرود. پس از چندین سال پایمردی و تلاش شبانه‌روزی استاد کم کم محصول زحمات ایشان یعنی فارغ‌التحصیلان دبیرستان پا به عرصه‌ی جامعه گذاشتند و دیگران به عمق کار استاد پی بردند. از سویی دیگر، وجهه‌ی علمی و زهد عملی آن مرحوم باعث شد که مراجع تقلید به ایشان اجازه‌ی مصرف سهم امام را در کار مدرسه بدهند. هم‌چنین افراد خیری که نتایج کار را دیدند، در جهات مختلف به پیشرفت مدرسه کمک کردند و این چنین بود که خداوند متعال راه را برای توسعه‌ی کار آن مرد اخلاص و عمل باز کرد.

از ثمرات این همت بلند و ایستادگی و گذشتن از همه‌ی مقامات و منصب‌ها، تأسیس ده‌ها مدرسه (پسرانه و دخترانه) در تهران، شهرستان‌ها و خارج از کشور به دست و همت تربیت‌یافتگان مکتب علامه و علوی است که همگی آنها در الگو گرفتن از روش‌ها و توصیه‌های آن مرحوم سعی داشته‌اند.

علاوه بر پایه‌گذاری و راه‌اندازی مدارس، ده‌ها مؤسسه فرهنگی محصول کار شاگردان مکتب استاد است و این‌ها همه غیر از مواردی است که آن مربی الهی در جهت حل مشکلات مردم و خدمت به محرومان شخصا عهده‌دار بودند.

سرانجام پس از عمری پربرکت آن روح بزرگ در مرداد ۱۳۸۲ از این جهان فانی رخت بربست و با آغاز «سفری الهی و شیرین» به دیدار دوست شتافت.^۱

۱. روایت استاد، ص ۶؛ یاد استاد، ص ۵؛ رساله استاد، ص ۵؛ سایت علامه کرباسچیان.

نقش استاد در تدوین توضیح المسائل

همان طور که مکرر گفته شد پیشنهاد برای ساده سازی توضیح المسائل ایشان بود و افرادی که زندگی شان ذکر شد در ساده سازی متن کمک کرده اند. ایشان آنها را جمع و افرادی که متن ساده شده را با فتوای مرحوم آیت الله العظمی بروجردی مطابقت داده با ایشان ارتباط داشته و افرادی هم که تأیید نهایی کرده اند نیز با ایشان ارتباط داشته اند مشروع این گفته ها قبلاً گذشت خداوند رحمتش کند.

علامه کرباسچیان از دیدگاه شاگردان و آشنایان

این مرد در نگاه مراجع معاصر تقلید از جایگاه مهم برخوردار است وقتی نزد هریک از مراجع تقلید امروزی صحبت از ایشان می شود از تقوی تدین و جایگاه علمی او به خوبی یاد می کنند اکنون دیدگاه چند تن از مراجع تقلید و فضلاء معاصر را در این مورد بازگو می کنیم:

۱. آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: علامه کرباسچیان مرد با تقوای و ملائی بود رساله توضیح المسائل و مدرسه علوی از یادگارهای اوست.

۲. آیت الله العظمی سبحانی: خدا رحمت کند علامه کرباسچیان را مرد با تقوی وسیله النفس بود جایگاه که او نزد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی داشت هر کسی بود آن را رها نمی کرد، او بعد از نوشتن توضیح المسائل قم را رها کرد و رفت تهران مدرسه علوی را بنا کرد.

۳. آیت الله سید جواد علوی بروجردی: توضیح المسائل و مدرسه علوی از شاه کارهای علامه کرباسچیان بود.^۱

۴. حاج جعفر خرازی: آقای حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان دارای هوش و ذکاوت خاصی بود بدون نام توضیح المسائل را چاپ کردند اکثراً نمی دانستند این رساله شریف تألیف ایشان است، چون ایشان برای خدا کار می کرد و هیچ میلی نداشتند خدمتشان عنوان شود.^۱

۵. حجت الاسلام شیخ محمد شریف مهدوی: چه بگویم از مردی که نمونه نظم و انضباط بود به عنوان یک کارمند ایشان در طول مدتی که در دبیرستان در دهه ۵۰ تدریس می کردم درس های بزرگی از ایشان یاد گرفتم نظم و انضباط ایشان به گونه ای بود که ما می توانستیم ساعت خود را با رفت و آمد حضور و غیاب و حرکات ایشان تنظیم کنیم.^۲

۶. علامه سید مرتضی عسکری: علامه کرباسچیان خودش مدرسه بود صبح ها قبل از همه معلمان در مدرسه حضور داشت ساده زیستی ایشان باعث شده بود، افراد مؤمن و نیکوکار مانند مرحوم حاج سید یوسف شالچیان به مدارس ایشان کمک کنند.^۳

۷. حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی گل زاده غفوری یاد ایشان ما را به یاد بزرگواری های می اندازد که در شخصیتش مشهود بود خوش به حال او بزرگواریش مصنوعی و زندگی اش فقط نفس کشیدن نبود.^۴

۸. آیت الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی: آقای علامه خیلی مقید به

۱. همان، ص ۲۲.

۲. همان، ص ۳۶.

۳. همان، ص ۵۲.

۴. همان، ص ۵۳.

تربیت بود و شغلش از اول هدایت و نصیحت بود خصوصاً جوان‌ها.^۱

۹. حجت الاسلام و المسلمین سید فخرالدین موسوی شوشتری: صحبت درباره رادمردی چون مرحوم علامه برای من و امثال من خیلی سخت و دشوار است. یکی از مطالبی که شدیداً مرا جذب کرد بود تأثیر محبت‌های صریح ایشان بوده.^۲

۱۰. حجت الاسلام و المسلمین شیخ عباس اخلاقی: در میان مردم متدین‌ترین بلکه در بین افراد زبده که با ریاضت و سیر و سلوک در صدد ابلاغ و تزکیه‌ای نفس خویش بود و بسا مقاماتی را هم طی کرده بود.^۳

۱۱. دکتر علی مدرسی: ما علامه را مثل خیلی از بزرگان خودمان نشناختم گفتم ابدی عجب‌مردی است ولی نشناختم که او چه شاه‌کاری در خلقت بوده است، اینها جهت‌های هستند می‌آیند و می‌روند.^۴

۱۲. دکتر غلامعلی حداد عادل: علامه عالم بود معلم هم بود، این طور نیست که هر کس عالم بود، معلم هم باشد میان عالم بودن و معلم بودن فرق بسیار است. بگذریم از اینکه متأسفانه امروز شرایط به نحوی است که اگر کسی بتواند عالم بشود دیگر معلم نمی‌شود.

شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذارتا وقت دیگر^۵
آری اینها نمونه‌های از گفتار و درد دل‌های استادان و شاگردان و دوستان علامه

۱. همان، ص ۶۷.

۲. همان، ص ۶۸.

۳. همان، ص ۶۴.

۴. همان، ص ۱۲۸.

۵. یادنامه استاد، ص ۵۹.

بود و وصف او به این چند تمامی ندارد وصف دو تا کتاب شده است و بیش از دو کتاب در ذهن‌ها باقی مانده است.^۱ خواستم بگویم تدوین‌کننده توضیح المسائل وصف او فراتر از یک کتاب است. وی شخصیت‌هایی که در تدوین این کتاب نقش داشته‌اند این چنین هستند. این است رمز ماندگاری توضیح المسائل.

دیدگاه حاج عباس رحیمیان

ایشان می‌گویند: من با آقای علامه از همان جوانی آشنایی داشتم یک روز تشریف آوردند منزل ما و کتاب توضیح المسائل را مشغول تدوین آن بودند به من ارائه دادند و گفتند این کتاب را مطالعه کن ببین چگونه است آن موقع مسائل دینی در رساله‌های عملیه خیلی مشکل نوشته شده بود و فهم آن استاد می‌خواست ایشان زحمت کشیده و آن را به صورت ساده در آورده بودند الان در اختیار ما هست.^۲

۱. جهت اطلاع بیشتر از وصف به کتب ذیل مراجعه کنید، روایت استاد یادنامه علامه کرباسچیان.

۲. روایت استاد، ص ۱۹.

علی اصغر فقیهی

علی اصغر فقیهی فرزند آقا شیخ ابوالحسن فقیهی (متوفای ۱۳۵۹ ق. از مدرسان حوزه علمیه قم و از شاگردان عبدالکریم حائری یزدی) پسر ملامحمد در ۱۲ دیماه ۱۲۹۲ (۱۳۳۲ ق) در یکی از محله‌های قدیمی قم و در خانواده‌ای روحانی متولد شد.

وی در آذرماه ۱۳۸۲ (۱۴۲۴ ق) در سن ۹۰ سالگی، بر اثر سکته قلبی درگذشت و پیکرش در صحن حرم حضرت معصومه در حجره‌ای که محل به خاکسپاری یار و همکارش دکتر محمد مفتاح است به خاک سپرده شد.

وی در سن ۵ سالگی به مکتب‌خانه رفت و الفبا را با سبک مکتب‌خانه‌ای، همراه با پاره‌ای از مسایل دینی آموخت. او سپس قرآن و برخی متون فارسی، از قبیل گلستان سعدی و بعضی نامه‌هایی را که توسط منشیان قدیمی تحریر شده بود و در مکتب‌خانه‌ها تدریس می‌شد، آموخت. او در ۱۰ سالگی به «مدرسه جهانگیرخان» که پدر و عمویش در آن تدریس می‌کردند، رفت و نصاب الصبیا و جامع المقدمات را نزد پدرش به طور کامل فراگرفت.

در سال ۱۳۱۵ ش. در دانشگاه تهران، در رشته ادبیات ثبت نام کرد و همزمان در دفترخانه‌ای که مقابل بازار بزرگ تهران قرار داشت مشغول به کار شد.

وی دوره سطح را نزد استادان وقت حوزه مانند شیخ عبدالحسین ابن الدین قمی، سید شهاب الدین مرعشی نجفی، محمد فیض قمی، سید محمدرضا گلپایگانی، امام خمینی و غیره به پایان برد. پس از اتمام این دوره، مدتی در درس خارج فقه سید محمدتقی خوانساری شرکت می‌جست. از استادان وی در مقطع دانشگاه می‌توان به محمود شهابی خراسانی، بدیع الزمان فروزانفر، احمد بهمنیار، عبدالعظیم قریب، مهدی الهی قمشه‌ای، محسن هشترودی اشاره نمود. وی در

شهریورماه سال ۱۳۱۹ ش. تحصیلات دانشگاهی خود را با رساله پایانی در موضوع تأثیر ایرانیان در بسط تمدن اسلامی به پایان برد و مدرک کارشناسی ارشد در رشته ادبیات دریافت نمود.

آقای مجاهدی قمی (پروانه) که از شاعران ادیب و مدیحه سرایان اخیر است از شاگردان وی است.

او در سال ۱۳۱۹ به عنوان دبیر، به قم بازگشت و در دبیرستان‌های حکیم نظامی، اوحدی، صدر، پنبه چی و دبیرستان دین و دانش تا سال ۱۳۵۰ که تقاضای بازنشستگی نمود، به تدریس درس‌های عربی، فارسی، تاریخ و جغرافیا پرداخت.^۱ وی پس از آن به تهران مهاجرت کرد و تا سال ۱۳۵۸ در دبیرستان‌های علوی و نیکان تدریس نمود و در همین سال‌ها بود که با استاد رضا روزبه آشنا شد. سپس به قم بازگشت.

وی هشتاد سال از عمر خویش را صرف تحصیل، تدریس و تحقیق نمود و کتاب‌ها و مقالاتی به صورت تألیف و ترجمه از خود بجای گذاشته است. نیز از ایشان، کتابخانه‌ای با حدود ۵۰۰۰ جلد کتاب فارسی و عربی که غالب آن‌ها از منابع و مآخذ معتبراند باقی مانده که آن مرحوم وصیت نمود تا به شکل مطلوبی مورد استفاده همگان قرار گیرد. وی پیرامون آثار خود چنین توضیح می‌دهد:

بنده از همان دوران کودکی که توانستم کتاب‌های فارسی را بخوانم، علاقه شدیدی به مطالعه کتاب‌های تاریخ و اخبار داشتم. آثار فارسی مرحوم مجلسی، ناسخ التواریخ و کتاب‌هایی از این قبیل را هر طور بود پیدا می‌کردم و می‌خواندم.

۱. کیهان فرهنگی، شهریور ۱۳۶۵، شماره ۶، صفحه ۱۰۰۴ گفتگو با استاد علی اصغر فقیهی پژوهشگر تاریخ و مذهب ستارگان حرم، جلد ۱۹، به قلم حبیب‌الله سلمان‌آرانی، صفحه ۵۹.

بعد که توانستم تا حدی از کتاب‌های عربی استفاده کنم به مطالعه آثار تاریخی و ادبی عرب پرداختم. وقتی مشغول تدریس شدم، در روزنامه‌های قم، سلسله مقالاتی در زمینه تاریخ نوستم و نخستین اثری که از بنده به صورت کتاب منتشر شد، تاریخ وهابیان بود.

ضمناً وی یکی از اعضای هیئت تحریریه روزنامه استوار قم بود.^۱

تألیفات

تاریخ و عقاید وهابیان

این کتاب نخستین اثر وی است که ابتدا به صورت سلسله مقالات در نشریه استوار قم به چاپ می‌رسید. سپس این مقالات به صورت کتابی در ۶۸ صفحه رقعی با مقدمه سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی در سال ۱۳۲۳ چاپ و منتشر گردید.

وهابیان

در این اثر همان‌طور که نویسنده گفته بود به بررسی و تحقیق درباره عقاید و تاریخ وهابیت پرداخته است. چاپ نخست این کتاب در سال ۱۳۵۲ مشتمل بر هشت بخش و یک خاتمه و فهرست اعلام منتشر شد. چاپ دوم و سوم در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ و نیز چاپ چهارم این کتاب در سال ۱۳۷۷ انتشار یافت.

۱. گفتگو با استاد علی اصغر فقیهی پژوهشگر تاریخ و مذهب ستارگان حرم، جلد ۱۹، به قلم حبیب‌الله سلمانی آرازی، صفحه ۵۹؛ پیام بهارستان، دوره ۲، سال ۱، شماره ۴، تابستان ۱۳۸۸، صفحه ۳۸؛ سلیمانی آشتیانی، مهدی. علی اصغر فقیهی: معلم، مورخ و قم‌پژوه. نورمطاف، ۱۳۹۰. شابک ۷۵-۲-۹۷۸-۹۶۴-۷۸۹۱.

دستورهای املا و انشا

کتابی است که نیمی از آن اختصاص به قواعد املا و نیم دیگر حاوی نکاتی درباره روش و اصول نگاشتن است، به نام دستورهای املا و انشا که نخستین بار در سال ۱۳۳۰ چاپ و منتشر گردید. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ ش. در چند نوبت با تجدیدنظر و اضافات چاپ و عرضه شد.

جغرافیای کشورهای اسلامی و تاریخ اسلام

این کتاب در ابتدا به صورت جزوه برای محصلان دوره متوسطه دبیرستان دین و دانش تدریس می شد. سپس قسمتی از آن با مقدمه ای از دکتر سید محمد بهشتی در سال ۱۳۳۴ به صورت کتابی مستقل در دو بخش جغرافیا و تاریخ به چاپ رسید و منتشر گردید.

چگونگی فرمانروایی عضدالدوله دیلمی

تألیف این کتاب در سال ۱۳۴۷ صورت گرفته که از جهات مختلف به بررسی چگونگی فرمانروایی عضدالدوله دیلمی پرداخته است.

تاریخ مذهبی قم

این کتاب همان بخش اول تاریخ جامع قم است، که با نام تاریخ مذهبی قم توسط وی نوشته شده است. در این کتاب به وضع مذهبی شهر قم، از هنگام فتح آن به دست مسلمانان، تا زمان حاضر پرداخته شده است.

آل بویه

این کتاب که دارای یک مقدمه و سه بخش و چندین فصل است و به اوضاع و احوال زمان آل بویه و نموداری از زندگی مردم آن عصر پرداخته در سال ۱۳۵۷ به چاپ رسیده است. اثر مذکور چندین نوبت توسط ناشران مختلف داخل کشور چاپ و منتشر شده و یک نوبت در بیروت به زبان عربی ترجمه و چاپ گردیده

است.

همکاری وی جهت تدوین توضیح المسائل قبلاً هم مصاحبه خود ایشان و هم بیان فرزند علامه کرباسچیان درباره همکاری این مرد با علامه هم در ساده سازی متن داشته و چون خط ایشان خوب بود هم متن علامه را پانویس می کرده و از اول رساله تا آخر رساله ایشان جزئی کسانی بوده است که با علامه همکاری داشته است وقتی از برادرآئای فقیهی درباره همکاری آقای فقیهی با توضیح المسائل پرسیدم ایشان گفت برادر من از اول رساله تا آخر رساله همکاری داشته است و چون آنها یک مجموعه بودند با هم هم پیمان شدند که موقع چاپ اسم هیچ یک روی رساله نباشد بعداً آقای کرباسچیان رساله را به اسم خودش چاپ کرد. البته قبلاً هم گفتم که رساله به اسم علامه چاپ شد به اسرار آیت الله بروجردی بوده است وگرنه ایشان همان چاپ اول را هم صلاح نمی دانست که رساله به اسم ایشان چاپ شود.

دستور زبان فارسی

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۴۶ و چاپ دوم آن در سال ۱۳۴۹ با تجدید نظر کامل در ۱۹۹ صفحه صورت گرفته است.

فغان دل، مقدمه چندین صفحه ای بر دیوان شعر شرر بیگدلی
محمد علی مجاهدی قمی (پروانه) درباره این اثر می گوید:

به خاطر دارم هنگامی که در سال ۱۳۴۹ به پیشنهاد مرحوم آیت الله آذری قمی سرگرم مقابله نسخه های خطی دیوان اشعار حسینعلی بیگ بیگدلی (متخلص به شرر) فرزند آذر بیگدلی مؤلف آتشکده آذر بودم، استاد فقیهی به رسم شاگردنوازی پس از ملاحظه کارهایی که در این رابطه انجام داده بودم به من فرمودند: «اگر مایل باشید مقدمه ای بر دیوان شرر خواهم نوشت.» و به فاصله چند روز مقدمه ای

عالمانه در ۱۶ صفحه مرقوم داشتند و در پایان آن، این ناچیز را مورد عنایت خود قرار دادند. این مقدمه زینت بخش دیوان شرر بیگدلی با عنوان «فغان دل» است که به سال ۱۳۴۹ توسط انتشارات دارالعلم قم چاپ و منتشر گردیده است.

دست نوشته هزار لغت، مخصوص لهجه قمی
قم در مسیر تاریخ، که به صورت سلسله مقالات در فصلنامه نامه قم چاپ شده است.

بنی امیه در تاریخ
این مقاله استاد در مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید، در سال ۱۳۷۲ (۱۴۱۳ ق) در ۵۶ صفحه چاپ گردیده است.

ترجمه‌ها

ترجمه عهدنامه مالک اشتر
عهدنامه مالک اشتر مهمترین نامه علی بن ابی طالب است. علی اصغر فقیهی در سال ۱۳۴۱ برای استفاده دانشجویان رشته ادبیات، آن را ترجمه نمود و سپس متن و ترجمه را در اختیار عموم قرار داد. توضیح این که این ترجمه زمینه و اندیشه ترجمه تمامی کتاب نهج البلاغه را فراهم آورد.

ترجمه توحید مفضل
این کتاب با نام راه خداشناسی یا خلاصه توحید مفضل، شامل ترجمه گفتار امام ششم، امام صادق علیه السلام به ضمیمه مختصری از نبوت، عدل، امامت و معاد، به گونه‌ای همه فهم چاپ و در دسترس عموم قرار گرفت. در چاپ‌های بعد برای تفهیم بیشتر مطالب در جای جای کتاب از تصاویر مناسب نیز استفاده شد. این اثر به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است.

ترجمه محمد رسول الله ﷺ.

اصل این کتاب تألیف احمد تیموربک مصری است که به فارسی ترجمه شده ولی از چاپ و نشر آن خبری در دست نیست.

ترجمه نهج البلاغه

این اثر که با نام کتاب شریف نهج البلاغه همراه با شرح شیخ محمد عبده ترجمه شده، در میان دیگر آثارش جلوه ویژه‌ای دارد. ترجمه این کتاب ۷ سال (۱۳۶۸-۱۳۶۱) به طول انجامیده و ترجمه متن عربی آن به فارسی چنان با دقت صورت گرفته که می‌توان آن را کلمه به کلمه و جمله به جمله با ترجمه فارسی آن تطبیق داد.

سفرنامه

سفرنامه آفریقا

او در سال ۱۳۵۲ مسافرت‌های متعددی به اروپا، آفریقا، خاور دور، استرالیا و چند کشور عربی نموده است. وی خاطرات سفرش به آفریقا را که حاوی تحقیقی جامع پیرامون آن قاره و آداب و سنن اجتماعی، آثار و شگفتی‌های آنجاست، در این مجموعه گردآوری نموده است.

دست نوشته‌هایی پیرامون خاطرات سفر به عتبات

سفرنامه حج

او در سال ۱۳۴۵ پس از بازگشت از حج تمتع که نخستین سفر خارج از کشورش بود، کتاب سفرنامه را با نام حج آن طور که من رفتم، شامل گزارش ۲۷ روزه از وقایع و رویدادهای سفر و اعمال حج، نگاشته است.

جناب آقای فقیهی، گویا رساله آیت الله بروجردی را خود شما نوشته اید اگر

ممکن است در این باره توضیح بفرمایید

بله! ولی گفتنش خودنمایی می‌شود... اما حالا که اصرار می‌کنید، داستانش چنین بود. منزل ما در محله قدیم آلوچو بود. من چون در قم دبیر بودم و باید صبح زود به مدرسه حکیم نظامی می‌رفتم، خانه‌ای در گذر عابدین، نزدیک گذر عشقعلی کرایه کرده بودم. یک روز دیدم یک نفرزنگ در خانه را می‌زند. گفت: علی اصغر را می‌خواهم. دیدم آخوندی است. یکی از اصحاب نزدیک آقای بروجردی بود به نام علامه علی اصغر کرباسچیان که بعد به تهران آمد و مدرسه علوی را تأسیس کرد. گفت: ما خدمت آقا بودیم و مابین اصحاب آقا صحبت بود که خواندن رساله عملیه مشکل است، نشرش پیچیده است، رساله را روستایی‌ها، مردم عوام و عادی می‌خواهند بخوانند؛ اما مطلب نامفهوم است و باید نشر ساده باشد. اصحاب آقا، گفته بودند این کار فلان کس است. آن کس که منزل ما آمده بود، گفته بود این از من برمی‌آید. آقا هم دستورش را داده‌اند. من گفتم: این کار مشکل است. گفتند: آقا گفته‌اند. پذیرفتم.

من کوشش کردم تا رساله عملیه را با قلمی روان تدوین کنم. حتی المقدور سعی کردم، رساله عملیه هم روان باشد و هم از نظر نویسندگی صحیح باشد. آن موقع وقتی که کار تمام شد، خود آقای علی اصغر کرباسچیان اسمش را گذاشت توضیح المسائل و برای چاپش، جزوه به جزوه آماده می‌کرد. من با مسائل شرعی و فقهی آشنا بودم. یک دوره درس سطح و طلبگی را خدمت پدرم خوانده بودم. شش ماهی هم ملبس شدم. به جز پدرم، به درس آیت‌الله مرعشی نجفی می‌رفتم و در مباحث خارج فقه آیت‌الله خوانساری شرکت می‌کردم که نماز بارانشان معروف است. البته من به خاطر این کار شرطی گذاشته بودم و اینکه چیزهای دینی از جمله تدوین رساله عملیه که به عهده بنده می‌گذارند، شرطش آن است که اسم

من پشت آن نباشد.^۱

نقش علی اصغر فقیهی در تدوین توضیح المسائل

دومین شخصیتی که در تدوین توضیح المسائل نقش مهمی را ایفا نمود استاد علی اصغر فقیهی است. قبلا اشاراتی نسبت به نقش ایشان درباره تدوین توضیح المسائل داشتیم. و دیدگاه برادر ایشان هم در این زمینه وجود دارد. ولی در اینجا به نقش ایشان در تدوین توضیح المسائل از زبان خودشان چه در قالب مصاحبه و چه در اظهار نظری که در این زمینه خود ایشان داشته اند می پردازیم.

ابتدا به گفتگو، سپس به اظهار نظر اشاره می کنیم.

گفت و گو با استاد علی اصغر فقیهی توسط محمدرضا رهبریان در مورد تدوین

توضیح المسائل

جناب آقای فقیهی گویا رساله آیت الله بروجردی را شما نوشته اید، اگر ممکن است در این باره توضیحی بفرمایید؟

-بلی! گفتنش خودنمایی می شود... اما حالا که اصرار می کنید، داستانش چنین بود. منزل ما در محله قدیم آلچو بود. من چون در قم دبیر بودم و باید صبح زود به مدرسه حکیم نظامی می رفتم، خانه ای در گذر عابدین، نزدیک گذر عشقعلی کرایه کرده بودم. یک روز دیدم یک نفرزنگ در خانه را می زند. گفت: علی اصغر را می خواهم. دیدم آخوندی است. یکی از اصحاب نزدیک آقای بروجردی بود به نام علامه علی اصغر کرباسچیان، که بعد تهران آمد و مدرسه علوی را تاسیس کرد. گفت: ما خدمت آقا بودیم و مابین اصحاب آقا صحبت بود که

۱. مهدی سبحانی آشتیانی، استاد علی اصغر فقیهی معلم مورخ رقم پژوه، ص ۱۸۲، مفاخر قم، ۱ نور مطاف، ۱۳۹۰.

خواندن رساله عملیه مشکل است، نشرش پیچیده است. رساله را روستاییها، مردم عوام و عادی می خواهند بخوانند، اما مطالب نامفهوم است و باید نشر ساده باشد. اصحاب آقا گفته بودند این، کار فلان کس است. آن کسی که منزل ما آمده بود، گفته بود این کار از من برمی آید. آقا هم دستورش را داده اند.

من گفتم: این کار مشکل است.

گفتند: آقا گفته اند

(پذیرفتم) من کوشش کردم تا رساله عملیه را با قلمی روان تدوین کنم. حتی المقدور سعی کردم، رساله عملیه هم روان باشد و هم از نظر نویسندگی صحیح باشد. آن موقع وقتی که کار تمام شد خود آقای علی اصغر کرباسچیان اسمش را گذاشت توضیح المسائل و برای چاپش جزوه جزوه آماده می کرد.

من با مسائل شرعی و فقهی آشنا بودم. یک دوره درس سطح و طلبگی را خدمت پدرم خوانده بودم. شش ماهی هم ملبس شدم. به جز پدرم، درس آیت الله مرعشی نجفی می رفتم و در مباحث خارج فقه آیت الله خوانساری شرکت می کردم که نماز بارانش معروف است. البته من به خاطر این کار شرطی گذاشته بودم و اینکه چیزهای دینی از جمله تدوین رساله عملیه که به عهده بنده می گذارند، شرطش آن است که اسم من پشت آن نباشد.

خدمات علمی استاد فقیهی در مصاحبه با دکتر غلامعلی حداد عادل

...علاوه بر این بنده از چند جهت دیگر، ارادتمند مرحوم فقیهی بودم. یکی اینکه می دانستم و شنیده بودم این کتاب توضیح المسائل با پایمردی و در واقع با همکاری ایشان، به این صورت همه کس فهم درآمده است. کسانی که با این رساله های عملیه قدیم آشنایی داشتند، می دانند که قبل از نیم قرن پیش، رساله های عملیه فقهاء، مثل انیس المقلدین یا کتاب های دیگر با یک نشر فنی

مغلق و پراز اصطلاحات نوشته می شد و عامه مردم از مراجعه مستقیم به این رساله ها، چندان سر در نمی آورد و این یکی از موجبات سردی و گریز مردم از احکام دین بود. همیشه، آموزش احکام باید شفاهی صورت می گرفت. در زمان آیت الله بروجردی، یک مردم روحانی، که او هم خیلی حق برگردن ما دارد- به نام مرحوم علی اصغر کرباسچیان -معروف به علامه- که یکی از دو موسس دبیرستان علوی بود زمان که در قم بود، این نیاز را احساس می کند. و به جد در صدد آن بر می آید که رساله های عملیه را با یک نثر فارسی درست و دقیق همه کس فهم، بازنویسی کند.

خوب این کار، خیلی مشکل بود. برای اینکه در احکام گاهی اگر یک کلمه اش جا به جا بشود ممکن است مفاد حکم دستخوش تغییر بشود. علیت اینکه فقهاء هم اجازه نمی دادند عبارت فتواهایشان به دست هر کس بیفتد و در آن تفنن اعمال شود، همین دقت بود. این کار دشوار را علامه علی اصغر کرباسچیان که سه چهار ماه از وفات ایشان نیز نمی گذرد به عهده می گیرد. اما خودش می دانست که باید یک ادیب به او کمک بکند. در آن زمان کسی که در قم به ادبیت و عربیت و درست نویسی و فارسی نگاری صحیح، معروف و به دینداری و سلامت نفس مشهور بود، مرحوم علی اصغر فقیهی بود.

آقای کرباسچیان به خانه مرحوم فقیهی می روند و درخواست کمک می کنند و ایشان این کار را با راهنمایی و همت آقای فقیهی به انجام می رساند. از آن به بعد، یک سبک تازه ای به نام توضیح المسائل در میان کتاب های دینی مسلمانان، متولد می شود به طوری که وقتی گفته می شود توضیح المسائل، همه ذهنشان متوجه یک مولود در میان کتاب های دینی می شود که در ولادت این کتاب، مرحوم فقیهی، نقش اساسی داشته است. این کار، بسیار خطر هم بود و اگر

اعتماد به مرحوم کرباسچیان و مرحوم فقیهی نبود، هرگز این مهم به انجام نمی رسید. چرا که این آقایان از یک طرف می بایست توقع به جای نظرفقهای عظام را مراعات بکنند تا حکم خدا، مبدل نشود. از طرفی می بایست، عباراتی متناسب با فهم عامه مردم پیدا بکنند و در این کار الحق توفیق یافتند. بعد از آن فقهای دیگر هم که آمدند، همان عبارات، سر جایش ماند و تغییری نکرد و فقط اختلاف فتواها، اعمال شد. و این کتاب، همچنان کتاب محل مراجعه مردم باقی ماند.

کارنامه فرزانه ای از زمانه، در گفتگو با دکتر سیدحسین رضوی برقی

... در پایان یادآور می شود فروتنی ایشان بازیشان داشته بود که اکنون بسیاری از ایرانیان -و به ویژه شیعیان ایران زمین- نمی دانند که رساله توضیح المسائلی که به شکل امروزی در سطح کشور فراروی ماست، برآیند تلاش استاد فقیهی و درخواست شادروان محمدحسین بروجردی است. روزی ایشان فراخواند شده و به ایشان گفته می شود: «بر شما تکلیف است که ابواب فقهی را به زبان همه کس فهم، و نشر امروزی پارسی بنگارید». ایشان بخش بخش رساله ها را آماده می کردند و به ایشان ارائه می کردند. شماره گذاری رساله های احکام عملی امروزمین و نگارش استوار آن، ترواشی است از قلم استاد فقیهی که خود البته از خاندانی نسل به نسل فقیه بود و خود فقیهی آزموده به شمار می آمد. در روزگار پسا فقیهی، تنها واژه هایی و گاه جملاتی به پایه متن افزوده شده است و بس. اصل، همان بوده که ایشان نگاشته بوده اند. نامش جاودانه باد و یادش در یاد و از بهشت الهی برخوردار باد.

آیت الله دکتر علی زاده غفوری

وی در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۲ در قزوین به دنیا آمد و در دی ماه ۱۳۸۸ در تهران از دنیا رفت وی از طلاب نجف اشرف و قم بود و در قم از محضر آیت الله بروجردی بهره به مدت ده سال کسب علم و دانش کرد در آن زمان ایشان جزء معدود روحانیون بود که در سال های قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در کنار تحصیلات دینی در رشته حقوق قضایی نیز به تحصیل پرداخت و دکترای خود را در این رشته از دانشگاه سوربی فرانسه اخذ نمود او به زبان های عربی، ترکی و فرانسه مسلط بود وی از طرف مرجع عالی قدر عالم تشیع حضرت آیت الله العظمی بروجردی به عنوان منبری و خطیب به اطراف دماوند تهران فرستاد. ایشان در قم با علامه کرباسچیان هم درس و هم مباحثه بود وقتی غفوری تهران رفت، علامه کرباسچیان از ایشان جهت تدریس در مدرسه علوی دعوت کرد از آن پس ایشان دبیر زبان انگلیسی و فقه و عربی و اخلاق در مدرسه علوی بود و سال ها به خاطر فعالیت های مبارزاتی و آزادی خواهانه در دوران حکومت پهلوی به منطقه گیلان در اطراف دماوند تبعید شد.

ایشان از دوستان و آشنایان علامه کرباسچیان بوده در سال ۱۳۳۲ وقتی علامه تصمیم گرفت که توضیح المسائل را از کتاب های جامع الفروع و المسائل ساده سازی کند یکی از کسانی که علامه را در ساده سازی و جاه انداختن توضیح المسائل در اجتماع کمک کرد دکتر علی گل زاده غفوری بود حجت الاسلام و المسلمین امیر عبدالله کرباسچیان فرزند علامه کرباسچیان می گوید: آیت الله گل زاده غفوری پدرم را در سه جهت نسبت به تدوین توضیح المسائل کمک کرد:

۱. در ساده سازی متن وقتی دکتر گل زاده غفوری مدرسه علوی جهت تدریس می آمد پدرم بخش های از توضیح المسائل را وقتی ساده سازی می کرد با دکتر گل زاده غفوری مشورت می کرد و دکتر گل زاده می گفت این کلمه عوض شود به

جایش این کلمه باشد بهتر است، پدرم یا رد می کرد یا قبول می کرد.

۲. دکتر گل زاده غفوری، چون هم حقوق دان و هم قضاوت خوانده بود نسبت به مطالب که مربوط به مسائل قضایی و حقوقی می شد نسبت به ساده سازی واژه های مربوط به این گونه از مطالب واردتر بود گاهی تعابیری به کار می برد که برگرفته از حقوق بین الملل بود، لذا نسبت به مسائل حقوق توضیح المسائل کمک کار خوبی کرد.

۳. نسبت به بردن متن خدمت آیت الله العظمی بروجردی و دفاع از متن تدوین شده همکاری خوبی داشتند. وقتی جزوه شیخ باقر رشاد زنجانی چاپ شد و دکتر گل زاده غفوری با آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی خدمت آیت الله العظمی بروجردی رسیدند و از متن آماده شده دفاع کردند پیش از چاپ شدن توضیح المسائل وقتی متن توضیح المسائل کامل شد علامه کرباسچیان متن آماده شده را توسط دکتر گل زاده غفوری خدمت آیت الله بروجردی فرستاد، چون دکتر غفوری مورد اعتماد آیت الله بروجردی بود، متن را از ایشان گرفت به گروه دیگری داد جهت مقابله با فتاوی بروجردی در کتاب ها و درج فتاوی جدید و مسائل جدید. آقای گل زاده جزء مبلغین توضیح المسائل بود بعد از چاپ شدن کتاب در منابر و محافل علما و غیر علما از این کتاب دفاع کرد. خداوند از ایشان قبول فرماید.

آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی

مجتهد زاهد و معروف و پرآوازه در میان اهل علم و حوزه های علمیه تهران و مورد اعتماد در حوزه های علمیه کشور از اساتید اخلاق وی در نهم مهر ماه سال ۱۳۰۲ در تهران به دنیا آمد و در ۲۳ دی ماه ۱۳۸۶ در سن ۸۴ سالگی در تهران در بیمارستان بازرگان درگذشت.

وی در خاندان متدین پرورش یافت محمدباقرار کسبه معروف و با فضیلت بود و جدش میرزا احمد از تجار مشهد او از مؤمنین عصر خود بود و بعد از آن دو اجداد مجتهدی همگی در کسوت روحانیت و از علمای بزرگ و از ائمه جماعات مشهور کاشان بودند از جمله اجداد وی ملا محمدعلی مجتهد و ملا محمدباقر مجتهد و ملا محمدکاظم مجتهد کاشانی هستند.

ایشان در سال ۱۳۲۱ شمسی و در سن ۱۹ سالگی به کسوت روحانیت درآمد از آنجا که پدرش مخالف طلبگی وی بود سال ها با سختی در لباس روحانیت به تحصیل علم پرداخت بعدها نه تنها پدر راضی شد بلکه بوجود چنین فرزندی در نزد خویشان و نزدیکان و در اجتماع افتخار می کرد وی پنج سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۶ شمسی و در سن ۲۴ سالگی ازدواج کرد و در ضمن تحصیل به تدریس کتب حوزوی هم می پرداخت.

دروس خارج را نزد حضرات مراجع آن عصر؛ کتاب صلاة را نزد آیت الله العظمی بروجردی، کتاب حج را نزد آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی، کتاب طهارت را نزد آیت الله عباسعلی شاهرودی و بعضی از باب های فقه را نزد محمدرضا تنکابنی و سید احمد خوانساری فرا گرفت درس اخلاق را نزد امام خمینی و سید حسین فاطمی قمی تلمذ کرد.

یکی از کسانی که جهت تدوین توضیح المسائل نسبت به ساده سازی متن آن همکاری داشته است این مرد بزرگ بوده است حجت الاسلام کرباسچیان فرزند علامه کرباسچیان از آیت الله دکتر عابدی نقل می کند و نیز از پدرش علامه کرباسچیان نقل می کند گاهی پدرم نسبت به ساده سازی متن از آیت الله مجتهدی تهرانی نیز کمک می گرفت و ایشان نیز در ساده سازی متن با پدرم همکاری می کرد. روحش شاد.^۱

۱. مقدمه کتاب انقلاب، سایت دفتر آیت الله مجتهدی، مجله افق حوزه.

آیت الله العظمی سید روح الله موسوی خمینی

زندگی نامه

در ۲۰ جمادی الثانی سال ۱۳۲۰ هجری قمری مطابق با ۱ مهر ۱۲۸۱ هجری شمسی (۲۴ سپتامبر ۱۹۰۲ میلادی) در شهر خمین از توابع شهراراک و در مرکز ایران به دنیا آمد. پدرش سید مصطفی موسوی از معاصران میرزای شیرازی و تحصیل کرده حوزه علمیه نجف بود.

تحصیلات ابتدایی مثل قسمتی از معارف متداول روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه علمیه، از جمله ادبیات عرب، منطق و فقه و اصول را نزد معلمان و علمای خمین (نظیر آقا میرزا محمود افتخار العلماء، میرزا رضا نجفی خمینی، آقا شیخ علی محمد بروجردی، آقا شیخ محمد گلپایگانی، آقا عباس اراکی و بیش از همه نزد برادر بزرگش آیت الله سید مرتضی پسندیده) فراگرفت.^۱

در سال ۱۲۹۸ ش عازم حوزه علمیه اراک شد و اندکی پس از هجرت عبدالکریم حائری (نوروز ۱۳۰۱ ش / رجب ۱۳۴۰ ق) ایشان نیز به دنبال استاد و جمعی دیگر از شاگردان به قم آمد.^۲

در حوزه علمیه قم، علاوه بر مطالعه تتمه مباحث کتاب مطوّل (در علم معانی و بیان)، تکمیل دروس سطح و دروس خارج فقه و اصول به دیگر رشته های علمی نیز روی آورد. از این رو همزمان به فراگیری عروض و قوافی، ریاضیات، هیئت و فلسفه پرداخت و عالی ترین سطوح عرفان نظری و عملی را به مدت شش سال نزد آیت الله آقا میرزا محمد علی شاه آبادی فراگرفت. امام خمینی با آیت الله میرزا جواد ملکی

۱. انصاری، حدیث بیداری، ص ۱۶.

۲. همان.

تبریزی نیز مأنوس بود و از ایشان به نیکی یاد می کرد.

استاد اصلی ایشان در علم فقه و اصول زعیم حوزه قم عبدالکریم حائری بود.^۱ پس از درگذشت شیخ عبدالکریم حائری یزدی با تلاش امام خمینی به همراه جمعی دیگر از مجتهدان حوزه علمیه قم؛ آیت الله بروجردی به عنوان زعیم حوزه علمیه عازم قم گردید. در این زمان، امام خمینی به عنوان یکی از مدرسان و مجتهدان صاحب رأی در فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اخلاق شناخته می شد.^۲ محصول تقریرات درس آیت الله بروجردی کتاب لمحات الاصول است که بعد از فوت امام خمینی چاپ شد و دیگر حاشیه بر توضیح المسائل است که یک سال بعد از فوت آیت الله العظمی بروجردی این حاشیه چاپ شد بعد داخل متن شد و رساله رسمی امام خمینی قرار گرفت بعد از فوت امام چند شرح در حاشیه بر این کتاب نوشته شد که مفصل بحث کردیم.

او از شیخ محمدرضا اصفهانی، شیخ عباس قمی، سید محسن امین عاملی و سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی اجازه روایت دریافت کرده است.^۳

«همکاری برای تأیید نهایی توضیح المسائل»

همان طور که گفته شد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی توضیح المسائل را برای تأیید نهایی به چند نفر از جمله امام خمینی داد و حضرت امام بعد از دوتا نگاه کردن به متن، متن را تأیید کردند و بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی یک سال گذشت حاشیه امام بر توضیح المسائل ایشان چاپ شد بعداً آن حاشیه داخل متن و سپس به عنوان رساله عملیه رسمی قرار گرفت.

۱. همان، ص ۱۷ - ۱۸.

۲. همان، ص ۱۸.

۳. حافظیان، ابوالفضل، ۱۳۷۸، شماره ۱۲ مجله حکومت اسلامی.

آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی

سید محمدرضا گلپایگانی در هشتم ذی القعدة سال ۱۳۱۶ق در روستائی گوگرد، از توابع شهرستان گلپایگان، دیده به جهان گشود. نخستین شالوده فکری او در زمان حیات پدر در همان گوگرد منعقد شد. ایشان در حیات پدر خویش تحصیلات اولیه را شروع کرده و به فراگیری و خواندن و نوشتن و قرائت قرآن پرداخت. و به سفارش پدر کتاب «حیاه القلوب» مجلسی را در مکتب پیش استاد فراگرفت.

بعد از فراغت از مکتب فصل تازه‌ای در حیات ایشان پیش آمد. و ایشان مشغول به فراگیری مقدمات علوم اسلامی شد. پس از خواندن دروس سطح در شهر گلپایگان شهرت و آوازه حوزه علمیه اراک که با مهاجرت آیت الله العظمی حائری رونق خاصی پیدا کرده بود به گوش آقا سید محمد رضا می‌رسد. ذوق سرشار و حرص به تحصیل علم در ایشان عزم هجرت به آن دیار را ایجاد می‌کند. روی این جهت تصمیم می‌گیرند به اراک بروند. در پی این تصمیم در اوایل سال ۱۳۳۶ قمری به آن شهر مهاجرت می‌کنند و در مدرسه آقا سید ضیاء الدین اراک مشغول تحصیل می‌شوند.

با وجود چنان پشتکار و سرسختی در تحصیل علم، ایشان استعداد قوی، و خوش فهمی و نبوغ سرشاری داشت. چنانکه با اینکه هنوز ۲۱ سال از بهار عمرش نگذشته بود در درس فقه و اصول مرحوم آیت الله حائری شرکت می‌نمود. از شاگردان مبرز درس ایشان به شمار می‌رفت. و پیوسته مورد توجه استاد بود.

آیت الله گلپایگانی بیش از هفتاد و پنج سال سابقه تدریس داشت که بیش از ۶۰ سال آن مربوط به تدریس دروس فقه و اصول بوده است.

ایشان از نظر علمی در زمان آیت الله بروجردی یکی از استوانه‌های بزرگ علمی

حوزه علمیه قم به شمار می رفتند و در همان زمان سه تا درس خارج تدریس می کردند.

یکی از تأیید کنندگان توضیح المسائل

مرحوم آیت الله سید حسین بدلا و آقای یحیی عابدی می گویند که توضیح المسائل نهایی شد آقای بروجردی از باب احتیاط چند نسخه به مرحوم آیت الله گلپایگانی و امام خمینی و شیخ صافی گلپایگانی و شیخ حسینعلی منتظری دادند توضیح المسائل کمتر از دو ماه نزد این آقایان بود و تأیید کردند.

آیت الله العظمی حسینعلی منتظری

حسینعلی منتظری در سال ۱۳۰۱ در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد، پدرش حاج علی کشاورز ساده‌ای بود که در کنار کار روزانه اش با کتاب و کتابخانه دمساز، و معلم اخلاق و مدرس قرآن بود.

منتظری از هفت سالگی آموختن را با ادبیات فارسی و سپس صرف و نحو عربی آغاز کرد، و در سن ۱۲ سالگی به حوزه علمی اصفهان وارد شده و در سن ۱۹ سالگی اصفهان را برای ادامه تحصیل ترک کرد و به قم آمد.

ایشان از محضر آیت الله العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی بهره فراوان برد. همکاری آیت الله منتظری جهت تأیید توضیح المسائل قبلاً در خاطرات شیخ علی صافی گلپایگانی و آیت الله سید حسین بدلا گفته شد که بعد از این توضیح المسائل به فتاوی آیت الله العظمی منتظری مطابقت داده شد برای تأیید نهایی آیت الله العظمی بروجردی توضیح المسائل را به چهار نفر داد که نظر بدهد. یکی حضرت امام خمینی و دیگری آیت الله العظمی گلپایگانی و سومی آیت الله العظمی منتظری بود حدود دو ماه توضیح المسائل نزد این آقایان بود و بعد از تأیید نهایی آنها دستور چاپ برای توضیح المسائل صادر شد. روحشان شاد.

همکاری حضرت آیت الله العظمی منتظری با مرحوم علامه کرباسچیان در

تدوین توضیح المسائل

همانطوری که قبلاً در گزارش مرحوم آیت الله بدلا و حجت الاسلام والمسلمین آقای عابدی و فرزند مرحوم کرباسچیان هم آمده بود از مرحوم آیت الله العظمی منتظری برای تأیید نهایی توضیح المسائل پیش از چاپ نظرخواهی صورت گرفته بود و ایشان نسخه نهایی توضیح المسائل را مثل مرحوم حضرت امام و مرحوم

آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله شیخ علی صافی توضیح المسائل را دیده و مورد تایید قرار داده بود تا برای چاپ آماده شود. علاوه بر آن از مصاحبه‌ای که با مرحوم آیت الله العظمی منتظری صورت گرفته است این گونه استفاده می‌شود که ایشان در ساده سازی متن توضیح المسائل با مرحوم علامه کرباسچیان نیز همکاری داشته است.

در کتابی که آقای مجتبی لطفی آن را تهیه کرده است و دیدگاه‌های مرحوم آیت الله العظمی منتظری را در مورد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی جمع آوری کرده است در ضمن یکی از مصاحبه‌ها این گونه آمده است:

پرسش: توضیح المسائل فارسی را هم در ابتدا آقای حاج محمدحسین احسن تنظیم کرده است؟

پاسخ: نه توضیح المسائل را آقای حاج شیخ علی اصغر علامه کرباسچیان که در تهران است و مدارس علوی را به راه انداخته تنظیم کرده است. البته از سایر افراد هم کمک می‌گرفته، حتی گاهی اوقات به من می‌گفت: این عبارت چطور است و من در تدوین نهایی توضیح المسائل نیز نقش داشته‌ام.^۱

^۱. آیت الله العظمی بروجردی بروایت آیت الله العظمی منتظری. ص ۵۰. مؤلف مجتبی لطفی. چاپ اول

آیت الله العظمی علی صافی گلپایگانی رضوان الله علیه

آیت الله علی صافی در مهرماه سال ۱۲۹۱ ش در شهر گلپایگان از توابع استان اصفهان متولد شد. نخست نزد پدر بزرگوارشان آیت الله ملا محمد جواد صافی و دائیشان ملا ابوالقاسم قطب برخی از علوم حوزوی را فراگرفت. پس از آن در آغاز سن جوانی و در ۱۷ سالگی برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه قم گشت. در قم، دروس سطح را در محضر آیت الله آقا میرزا محمد همدانی تکمیل نموده و پس از آن به برای شرکت در دروس خارج به حلقه شاگردان آیات عظام شیخ عبدالکریم حائری و حجت کوه کمره‌ای و سپس آیت الله بروجردی پیوست. هوش و ذکاوت و نیروی استدلال وی در جلسه درس و مباحثه آیت الله بروجردی مورد توجه قرار گرفت و بدنبال آن از خواص شاگردان آن مرحوم گردید.^۱

همکاری جهت تدوین توضیح المسائل قبلاً گفته شد ایشان در دو مرحله در تدوین توضیح المسائل همکاری داشتند یکی زمان که ودیعه شیخ باقر رشاد به دست آیت الله بروجردی رسید علامه کرباسچیان آقای گل زاده غفوری و آقای شیخ علی صافی را خدمت آقا فرستاد تا از توضیح المسائل دفاع کند این دو تا خدمت آقا آمدند از توضیح المسائل دفاع کردند و آیت الله بروجردی را قانع کردند دیگر جهت تأیید نهایی توضیح المسائل بود که به سه نفر داده شد از جمله مرحوم آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی بود.

۱. نگ: ویکی شیعه؛ دانشنامه مجازی مکتب اهل بیت علیهم السلام وابسته به مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
مدخل: علی صافی گلپایگانی. و فرید مدرسی. گفت و گو با شیخ محمدرضا کمیلی. جزئیات زندگانی آیت الله علی صافی گلپایگانی به روایت دامادش. شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۸.
و ویکی نور؛ دانشنامه تخصصی کتاب شناسی و زندگی نامه. مدخل: صافی گلپایگانی، علی.

آیت الله شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی در سوم شهریور ۱۳۱۳ در روستای بهرمان شهرستان رفسنجان و در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. در ۵ سالگی تحصیل را از مکتب خانه‌ای در نوق آغاز نمود. در سن ۱۴ سالگی به قم رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت. استادان وی در حوزه علمیه قم سید حسین طباطبایی بروجردی، روح الله خمینی، سید محمد محقق داماد، محمدرضا گلپایگانی، سید محمدکاظم شریعتمداری، شهاب الدین نجفی مرعشی، محمدحسین طباطبایی صالحی نجف آبادی و حسین علی منتظری بوده‌اند.

همکاری با علامه کرباسچیان جهت ساده‌سازی توضیح المسائل فرزند علامه کرباسچیان گفت پدرم می‌گفت ما در قم مستأجر آقا اخوان مرعشی بودیم و آقای هاشمی رفسنجانی نیز نزدیک منزل آنها منزل شد پدرم جهت ساده‌سازی از آقای هاشمی رفسنجانی کمک می‌گرفت مخصوصاً در بخش طلاق ایشان نسبت به ساده‌سازی کمک فراوان کردند و آقای هاشمی رفسنجانی می‌گفت همین جهت بود که زمینه آشنایی من با آیت الله بروجردی و علامه به وجود آورد.

حجت الاسلام آقای حاج شیخ محسن زاهدی^۱

خدا رحمت کند آقای علامه استاد بزرگوار همه‌ی ما را. بهترین خاطره‌ای که من از ایشان به یاد دارم اوایل نوجوانی و آشنایی من با ایشان بود. پدر ایشان تابستان‌ها برای بیلاق می‌آمدند باغ نودرونک. یک سال تابستان ایشان کسالت شدید داشت به طوری که باید از ایشان پرستاری می‌شد. غذایش هم غذای خیلی ساده مثل آب سبزی و آب هویج بود که دکتر کوثری تجویز کرده بود. آقای علامه این دو سه ماه از پدرش پرستاری می‌کرد. خوب خاطرم هست که چون وسایل آب میوه‌گیری آن موقع نبود، آقا با دست آب سبزی و آب هویج می‌گرفت و به پدرش می‌داد و تنها کسی که از ایشان پرستاری می‌کرد، آقای علامه بود که همه وقتش را صرف پدرش می‌کرد. پدر توان راه رفتن نداشت. حمام ده ونک روزها زنانه بود و شب‌ها مردانه، آقای علامه نیمه‌های شب بقچه‌ی حمام پدر را زیر بغلش می‌گذاشت و با یک دست فانوس و با دست دیگر زیر بغل پدر را می‌گرفت و او را تا حمام ده می‌آورد و منتظر می‌ماند تا یک ساعت بعد او را برگرداند. این منظره‌ی فانوس دست گرفتن و زیر بغل پدر را گرفتن و حمام بردن، خاطره‌ای است که هنوز در ذهن من باقی مانده. این جریان در زمان طلبگی آقای علامه بود که همان موقع از اشخاص اسم و رسم دار حوزه به شمار می‌رفت ولی آن قدر در مقابل پدرش کوچکی می‌کرد که هیچ کس فکر نمی‌کرد ایشان یک موقعیت اجتماعی بالایی دارد.

حالا این پدر بود و وظیفه اش بود ولی یک خاطره‌ی دیگری هم از ایشان دارم که برای من خیلی عجیب بود. یک روز آقای علامه که معمولاً غروب‌ها اطراف ونک قدم می‌زد، از کنار مسجد قدیمی ده رد می‌شد، صدای ناله‌ای شنید. داخل

۱. متولد ۱۳۱۷، تحصیلات حوزوی، آموزگار دبستان علوی، شماره ۲، ۱۳۴۲ - ۱۳۵۷.

مسجد شد، جوانی را دید که تب مالاریا گرفته و ناله می کند و نمی تواند روی پا بایستد. آقای علامه او را بلند کرد، آورد منزل ما. گوشه ی ایوان خواباند. من کوچك بودم ولی خوب به یادم مانده که آقای علامه يك ماه یا بیشتر از این مریض که اصلا او را نمی شناخت نگه داری کرد. کارگر ترکی بود ۱۷، ۱۸ ساله که به سختی فارسی حرف می زد. این مدت آقای علامه مثل يك پدر، از جهت دکترو دارو و غذا از او پرستاری کرد تا خوب شد و از و نك رفت. این دو منظره و خاطره از خدمت انسانی ایشان هم به پدرشان و هم به يك فرد غریبه برای ما واقعا درس عملی اخلاق بود.

آقای علامه معمولا تابستان ها می آمدند باغ نوونك، چادر می زدند و دو سه ماه می ماندند. ما هم در سنین نوجوانی، خیلی دوست داشتیم آقای علامه ما را صدا بزند و با ما صحبت داشته باشد. رفتارهای ایشان برای ما جالب و جاذب بود. ایشان هر روز سر ساعت معین می آمدند کنار چشمه ای که انتهای باغ بود، پتویی پهن می کردند و مشغول مطالعه می شدند. ما هم دنبال بازی خودمان بودیم ولی کارهای آقای علامه را زیر نظر داشتیم و می دیدیم که ایشان منظم و دقیق سريك ساعت می آید، می نشیند و مطالعه می کند.

پس از چندی آقای علامه ما را دعوت کرد که پیش ایشان قرآن بخوانیم. ما هم با چهار پنج تا بچه ی دیگر رفتیم. ایشان به ما گفت: اگر می خواهید نماز بخوانید، باید نمازتان درست باشد. بعد حمد و سوره های ما را یکی یکی درست کرد و با شوخی و شیرین زبانی و صحبت های کودکانه ما را جذب کرد. ما دوست داشتیم که وقت بیشتری بگذاریم. آقای علامه وقتی دید ما مشتاق هستیم، گفت: دوست دارید درس های دیگر غیر از قرآن هم بخوانیم ؟ گفتیم: بله، از خدا می خواهیم. ایشان کتاب توحید مفضل را برای همه خرید و شروع کرد به درس دادن آن. يك هفته که گذشت، گفت: رساله هم اگر بخوانیم بد نیست. رساله ی جامع الفروع را

هم گرفت و آورد و ما هم قرآن می خواندیم، هم توحید مفضل و هم احکام، ولی توحید مفضل را چون زیر بنای اعتقادی داشت مقدم می داشت بر رساله. چون جامع الفروع و توحید مفضل برای ما ثقیل بود، ایشان عبارت ها را سطر به سطر می خواند، بعد خودش برای ما به طور ساده بیان می کرد تا ما بفهمیم. همان موقع می گفت: عجب! آخرین چه جور نوشته ای است؟ کی این را می فهمد؟ چرا باید علمای ما مسایل دینی را این گونه به مردم منتقل کنند؟ من باید رساله را ساده اش کنم که همه بفهمند. وقتی پاییز درس ما تعطیل شد، ایشان تصمیم گرفتند توحید مفضل را ساده کنند. تابستان بعد راه خداشناسی را که ساده شده ی توحید مفضل بود آوردند، البته خطی بود و هنوز چاپ نشده بود و به ما درس دادند. کم کم ما علاقه ی بیشتری پیدا کردیم به دروس دینی. تا این که ایشان در ونگ برای جوان ها جلسات هفتگی راه انداختند. هر هفته منزل کسی بود و بعد رحل و قرآن خریدند و دعوت کردند همه ی اهالی می آمدند، یکی یکی قرآن می خواندند و از بازار تهران هم استاد تجوید و قرائت قرآنی دعوت کرده بودند که او درس می داد و ما هم قرآن را با سبک ایشان می خواندیم و بعد از قرآن هم سخن ران هایی از تهران دعوت کرده بودند مثل حاج آقای مجتهدی و حاج حسین خندق آبادی، هر کدام ده بیست روز می آمدند برای مردم صحبت می کردند. این جلسات ادامه پیدا کرد؛ به طوری که خوب یادم هست اهالی ونگ که معمولاً جلوی قهوه خانه جمع می شدند، از یکدیگر حمد و سوره می پرسیدند و نمازشان را درست می کردند، این به خاطر همان جلسات هفتگی بود. قرائت قرآن هم که اول با ایشان شروع کردیم، اصرار داشت بر این که همان صفحه ی اول را ما خیلی خوب همه چیزش را یاد بگیریم و تجوید و تلفظ آن را خوب کار کنیم بعد برویم صفحه ی دوم و همین باعث شد که ما قرآن را از همان اول با تلفظ صحیح و تجوید و قواعد عربی

بیاموزیم. ما وقتی صفحه ی اول و دوم را این طور یاد گرفتیم، صفحات بعدی برای ما آسان و روان بود. در این جلسه ها حدود ۴۰ نفر می آمدند و اتاق پر می شد. البته جوان ها بیشتر استقبال می کردند ولی مسن ترها هم می آمدند. تابستان ها که ایشان به ونك می آمدند، جلسات تقویت می شد. بعد که ایشان برای درس به قم می رفتند، این جلسات با حضور پدرشان و کسانی که دعوت می شدند، در منازل ادامه پیدا می کرد که حدود ۵ سال ادامه داشت و خیلی هم درونك مؤثر بود.

همچنین جلساتی برای خانم ها، توسط خانم خودشان برگزار کردند که خانم های ونك منزل ایشان می آمدند و استفاده می کردند. در این جلسات کم کم مدرسه ی دخترانه راه افتاد که عده ای از دخترهای اهالی ونك در آن مدرسه درس خواندند البته به صورت رسمی آموزش و پرورش نبود.

آن زمان هم سن و سال های من دبیرستان اسم نوشته بودند و من هم دلم می خواست که بروم و ادامه ی تحصیل بدهم. پدرم شدیداً مخالف بود و می گفت: این محیط ها فاسدند و تو می روی و بی دین می شوی. دیگران مخصوصاً بازاری ها هم همین طور فکر می کردند و واقعاً هم همین طور بود. یعنی می دیدند بچه ها که می روند دبیرستان، دست از مسائل دینی می کشند. آقای علامه متوجه شد که من به ادامه ی تحصیل علاقه دارم. پدرم را راضی کردند که من بروم پیش آقای مجتهدی درس عربی بخوانم. پدرم موافقت کرد و ما هم خوشحال شدیم و من با آقای حسین واریان و آقای دین پرور و آقا رضا استادی و چند نفر دیگر رفتیم مسجد حاج سید عزیزالله پیش آقای مجتهدی درس جامع المقدمات و صرف و نحو را شروع کردیم. تقریباً دو سال آن جا مشغول بودیم. تابستان ها که آقای علامه از قم به ونك می آمد، من دیگر پیش آقای مجتهدی نمی رفتم و در خدمت آقای علامه جامع المقدمات، گلستان سعدی، کلیله و دمنه، عروة الوثقی و مقداری

معراج السعاده را خواندم. آقای علامه به گرمی از ما استقبال می کرد و ما را می پذیرفت. من مشتاق شدم و به ایشان گفتم: دوست دارم با شما بیایم قم. ایشان هم گفتند: خیلی خوب است. آماده شدم و روزهای آخر تابستان که آقای علامه می خواستند بروند قم، من هم با ایشان رفتم.

ایشان مرا در مدرسه ی فیضیه هم حجره آقای عباس اخلاقی کردند و به دست ایشان سپردند. من تقریباً ۱۶ یا ۱۷ سالم بود. روزها آقای علامه می آمد، باهم می رفتیم منزل و ناهار با ایشان بودیم. شب ها می آمدم مدرسه ی فیضیه. يك سال این طور گذشت و با فرا رسیدن تابستان من سخت مریض شدم و نتوانستم به خاطر گرما و آب قم دوام بیاورم. آقای علامه من را معرفی کردند به حاج مقدس در تهران و نامه ای نوشتند برای حاج مقدس که فلانی پیش من درس می خواند، شما برایش يك معلم در مدرسه ی مروی یا مسجد حاج ابوالفتح پیدا کنید. بعد گفتند: این نامه را می دهی به دست خود حاج مقدس. من به تهران آمدم و مدتی استراحت کردم وقتی حالم بهتر شد، نامه را برداشتم و رفتم سراغ حاج مقدس. ایشان را در مسجد جامع بازار حلبی سازها دیدم. بعد از نماز سلام کردم و گفتم: با آقای علامه قم بودم، این نامه را خدمتان دادند. نامه را گرفت و مدتی آن را نگاه کرد. بعد نامه را بست و گفت: من کسی را نمی شناسم که تو را به او بسپارم. از فردا بیا خانه ی ما، خودم به تو درس می دهم. خوشحال شدم. از فردای آن روز شروع کردم به درس خواندن، گاهی منزل ایشان، گاهی مسجد حاج سید عزیزالله و گاهی مسجد بزازها.

طلبگی ما همین طور ادامه پیدا کرد و تابستان ها که آقای علامه می آمدند و نك، پیش ایشان درس می خواندم.

آقای علامه در ادامه ی همان درس هایی که به بچه ها می دادند بعد از تألیف

کتاب راه خداشناسی تصمیم گرفتند رساله‌ی جامع الفروع را ساده کنند. سه سال طول کشید تا رساله‌ی آقای بروجردی را به صورت توضیح المسائل درآوردند. در این کار از خیلی‌ها کمک گرفتند مثل آقای عابدی، آقای بهشتی، آقای قدوسی، آقای اخلاقی و... مسائلی را که نوشته بودند می‌دادند به افراد می‌گفتند: این را بخوان ببین می‌فهمی؟ تا این که توضیح المسائل به اتمام رسید. حالا می‌خواستند آن را به تأیید آقای بروجردی برسانند. آقای بروجردی تابستان‌ها می‌رفتند و شنوه که جای خنکی است در اطراف قم. من پیش آقای علامه درس می‌خواندم. آقای علامه تصمیم گرفتند بروند و شنوه خدمت آقای بروجردی و رساله را ارائه بدهند و ایشان تأیید کنند و این هم مدتی طول می‌کشید. من گفتم: آقای علامه! آیا اجازه می‌دهید که من هم با شما بیایم تا درس تعطیل نشود؟ ایشان قبول کردند و دو نفری بدون خانواده رفتیم و شنوه. حدود دو ماه طول کشید. ایشان مرتب دنبال کارش پیش آقای بروجردی می‌رفت و من هم سرگرم کارهای خودم بودم.

ایشان با من طوری رفتار می‌کرد که احساس استادی و شاگردی نداشتم، مثل دو تا رفیق برخورد می‌کرد ولی ساکت نمی‌نشست، همه‌اش ارائه‌ی طریق و ارشاد و برای من درس بود. وقتی که رساله به تأیید آقای بروجردی رسید، ایشان خیلی خوشحال برای چاپ آن به تهران برگشتند.

تمام زندگی ایشان برای ما درس بود، معیشت، قناعت، نظافت، قول و قرار. مدتی صبح‌ها باهم کوه می‌رفتیم. مثلاً ساعت ۴ صبح قرار می‌گذاشتیم، هروقت من می‌آمدم، می‌دیدم ایشان پشت در ایستاده و آماده هستند. در کوه همراه خنده و شوخی، نصیحت و ارائه‌ی طریق می‌کردند.

زمانی که من معلم مدرسه‌ی علوی بودم. دیسک کمر گرفته و تقریباً شش ماه نمی‌توانستم راه بروم. ایشان يك روز در میان، منزل ما می‌آمدند مثل يك پدر و دक्टर

کوثری را می‌آوردند بالای سر من. خلاصه با درمان دکتر کوثری و زحمت‌های آقای علامه من توانستم دوباره راه بیفتم و این سلامتی را من از ایشان دارم. واقعاً ما هر چه در زندگی داریم: در ساده زیستن، در خدمت به دیگران، در کار معلمی از آقای علامه داریم. ایشان با خط مشی و روش و بینشی که داشت به ما جهت داد و فهماند چگونه معلمی باشیم و اگر با بچه‌ای سرو کار پیدا کردیم، چگونه او را هدایت کنیم. این‌ها درس‌های عملی بود که از ایشان آموختیم. همیشه کاملاً مراقب بود که ما چه می‌کنیم؟ در کلاس برنامه‌ی ما چیست؟ در چه جهت فکر می‌کنیم و حرف می‌زنیم؟ با چه نیتی به کلاس می‌رویم؟ ایشان کاملاً مراقب بود و ما را هدایت می‌کرد مثل این که فکر آدم را می‌خواند.

فکر تأسیس مدرسه‌ی علوی از همان کلاس‌های تابستانی ما در باغ نوونک شروع شد که وقتی آقای علامه دیدند پدرها به خاطر محیط‌های آلوده‌ی آن زمان حاضر نیستند بچه‌هایشان دبیرستان بروند و علوم جدید را فرا بگیرند، به فکر چاره افتادند که بازاری‌ها از رفتن بچه‌هاشان برای ادامه‌ی تحصیل جلوگیری نکنند. حتی همان زمان به ما می‌گفتند: باید کاری کنیم که بچه‌ها بروند به دانشگاه و علم روز را یاد بگیرند. ایشان سال ۱۳۳۴ برای تأسیس مدرسه چند نفر افراد خیر مثل آقای چیت ساز، آقای نیکومنش و آقای احمد زاده را جهت تهیه‌ی مکان مدرسه دعوت کردند در باغ نو و خیابان ایران را که محیطی مذهبی بود پسندیدند و ساختمان قدیمی در کوچه‌ی مستجاب را برای مدرسه تهیه کردند.

قبل از آغاز کار نیاز به تغییر بینش مردم بود. مخصوصاً در بازار تهران که نسبت به دبیرستان‌ها بدبینی وجود داشت و مردم فکر می‌کردند اگر بچه‌ها دبیرستان بروند، بی‌دین می‌شوند و راحت نمی‌شد این مسأله را مطرح کرد که فرزندان‌تان را دبیرستان بفرستید، چون شدیداً مخالفت می‌شد و افراد جبهه می‌گرفتند. آقای

علامه بهترین فردی را که بتواند به مردم اعلام کند مدرسه‌ی علوی دایر شده و فرزندان را آن جا ثبت نام کنید، مرحوم حاج مقدس دید. ایشان مورد توجه خاص مردم تهران و بازاری‌ها بود و بهترین زمان هم ماه مبارک رمضان بود که مرحوم حاج مقدس در مسجد حاج سید عزیزالله و مسجد بزازها منبر می‌رفت و جمعیت زیادی شرکت می‌کردند. روزی مرحوم حاج مقدس در مسجد بزازها اواسط صحبت که همه کاملاً گوش می‌دادند، گفت: می‌خواهم چیزی به شما بازاری‌های تهران بگویم؛ ممکن است برای شما سخت باشد ولی من وظیفه‌ی خودم می‌دانم که به شما اعلام کنم که بچه‌هایتان را مدرسه‌ی علوی بگذارید تا درس‌های جدید بخوانند، مدرسه‌ی علوی مورد اطمینان است. هر طور می‌خواهید روی من حساب کنید ولی من وظیفه‌ام را انجام دادم و به شما اتمام حجت کردم. بعد از توصیه‌های مرحوم حاج مقدس این سد شکسته شد و خیلی از بازاری‌ها راغب شدند بچه‌هایشان را در مدرسه‌ی علوی ثبت نام کنند.

سال اول فقط همان بیست نفر دوره‌ی اول پذیرفته شدند و آقای علامه حاضر نشد يك کلاس بیشتر ثبت نام کند. برنامه‌ی دبیرستان تقریباً از ۷ صبح تا ۵ بعد از ظهر بود تا وقت بچه‌ها کامل پر شود. به این ترتیب که علاوه بر درس‌های رسمی، صبح‌ها قرآن و ظهرها نماز و عصرها ساعت مطالعه و آزمایشگاه داشتند.

سال اول من ظهرها برای نماز جماعت می‌آمدم. از سال دوم برنامه‌ی کاری زیاد شد و من در کارهای دفتری و روابط عمومی و مراقبت ساعت مطالعه کمک می‌کردم. بعد از پایان کلاس‌های عصر بچه‌ها در گروه‌های ۴، ۵ نفره در زیرزمین ساختمان قدیمی می‌نشستند و درس‌های روزشان را مباحثه می‌کردند.

سال دوم آقای علامه به من گفتند: باید ماشین نویسی یاد بگیرید. آن موقع ماشین نویسی و تایپ رسم نبود و تازه آمده بود. آقای علامه مرا موظف کردند بروم

ماشین نویسی یاد بگیرم. من هم با همان لباس طلبگی ظهرها می رفتم آموزشگاهی در گلوبندك و ۲، ۳ ساعت تمرین می کردم. ایشان مرتب از من می پرسید: چه قدر پیشرفت کرده ای؟ الآن می توانی قشنگ تایپ کنی؟ وقتی تا حدودی وارد شدم، يك اتاق در مدرسه به این کار اختصاص دادند که بچه ها تمرین ماشین نویسی کنند. آن موقع ماشین های تایپ، دستی و گران قیمت بود. آقای علامه ۱۰، ۱۲ ماشین تایپ تهیه کردند و يك میز بزرگ گذاشتند و بچه ها می آمدند پیش من ماشین نویسی یاد می گرفتند. این نشان از خلاقیت ایشان می داد.

از ابتکارات دیگر ایشان این بود که عده ای طلبه را آوردند مدرسه ی علوی که با علوم جدید آشنا شوند و دو سال تابستان ها با آن ها کار شد و این برای طلبه ها تازگی داشت که درس های فیزیک، شیمی، ریاضی، زبان و زیست شناسی.

چند سال پس از تأسیس دبیرستان یکی از اتاق ها را به ۷، ۸ دانش آموز دبستانی اختصاص دادند و مرحوم آقای سید جعفر بهشتی با این ها کار می کرد. سال بعد برای دبستان مجوز گرفتند و شاگردهای دبستانی منتقل شدند به خانه ای در کوچه ی مستجاب. دبستان هم هر سال يك کلاس اضافه می شد تا به کلاس های بالاتر رسیدند.

یکی از ابتکارات دیگر آقای علامه مسأله ی اردو بود. ایشان با پدر من صحبت کردند که بچه مسلمان ها تابستان ها جایی ندارند، شما اجازه بدهید بیایند از باغ نو که در اختیار شماست. پدر من هم از خدا خواسته قبول کرد. آقای موسوی گرمارودی معلم کلاس اول خودش بچه ها را با يك ماشین می آورد ونك، باغ نو و بچه ها بازی می کردند و ایشان قصه می گفت. بچه ها سرگرم بودند و عصر بر می گشتند. در سال اول استخر نبود. سال بعد تعداد بیشتر شد و قرار شد مدرسه برنامه های خاص اردویی داشته باشد. در باغ نواستخری ساختند و کار اردوی

تابستانی با ابتکار آقای علامه يك روز در میان شکل گرفت.

باز از کارهایی که ما در دبستان داشتیم، رسم الخط بچه‌ها بود (البته در دبیرستان هم داشتیم) که هرروز بچه‌ها در منزل خط می‌نوشتند و صبح می‌آوردند ما می‌دیدیم.

دیگراز ابتکارات آقای علامه، قرآن صبح گاهی بود. برای این منظور قرآن‌های زیبا و خوش خط انتخاب شده بود. هرروز صبح بچه‌ها از روی قرآن نزدیک يك صفحه می‌خواندند. بعد قرآن‌ها را جمع می‌کردند و درس‌های رسمی شروع می‌شد.

گزینش معلم هم با نظر آقای علامه بود. آقای علامه در شوراهای دبیرستان شرکت می‌کردند و مقید بودند در شوراهای دبستان هم حضور داشته باشند. ایشان در شوراها می‌گذاشتند تك تك معلم‌ها صحبت کنند و اگر یکی از معلم‌ها پیشنهاد خوبی داشت، شدیداً تأیید می‌کردند و می‌گفتند: باید اجرا و پی‌گیری شود.

آقای علامه مراقب بودند که کلاس‌ها چگونه اداره می‌شود. آیا دانش آموز ضعیف دارند یا نه و اگر دارند دائماً از معلم‌ها می‌پرسیدند: با این‌ها کار می‌شود یا نه؟ خلاصه امور دبستان هم زیر نظر آقای علامه بود. آقای روزبه هم گاهی می‌آمدند و از نزدیک نظارت می‌کردند و اگر لازم بود خصوصی با افراد صحبت می‌کردند.

باغ نواز بزرگترین باغ‌های ونك بود با درخت‌های قدیمی و فضای زیبا. بعد از گرفتن باغ نو توسط اوقاف، اردوی علوی به شکل سابق به هم خورد. استخر رویال ونك محلی بود که دختر و پسر به طور مختلط از آن استفاده می‌کردند و متدینین ونك از این امر خیلی ناراحت بودند. آقای علامه برای این که جلوی این فساد گرفته شود، استخر رویال ونك را برای اردوی علوی اجاره کردند با این که استخر

ارزان ترهم در تهران بود. این هم یکی از ابتکارهای خوب آقای علامه بود. در دبستان سه کلاس اول و دوم و سوم داشتیم. اول با آقای موسوی گرمارودی. دوم با آقای بهشتی و سوم با من. وقتی کلاس چهارم شروع شد به محل دیگری رفتیم و یکی دو سال آن جا بودیم، بعد آمدیم محل قدیم دبیرستان در کوچه‌ی مستجاب.

من قبل از کار معلمی تابستان‌ها کشاورزی می‌کردم. يك روز آقای علامه وقتی در باغ نو قدم می‌زدند، من درخت پیوند می‌زدم. به من رسیدند و سلام کردند و گفتند: خسته نباشی، چه کار می‌کنی؟ گفتم: دارم پیوند می‌زنم. پرسیدند: پیوند چیست؟ گفتم: این درخت پایه، میوه‌ای ندارد، روی آن پیوند گلابی می‌زنم. با همان لحن قشنگ گفتند: عجب! آن وقت گلابی‌ها را چه کار می‌کنی؟ گفتم: خوب آن‌ها را می‌فروشیم. گفتند: خوب بعد چه می‌شود؟ گفتم: خوب پول بهتری در می‌آوریم. گفتند: خوب گلابی‌ها را خوردند، بعد چه می‌شود؟ اگر به جای پیوند گلابی که درخت گلابی شود، يك انسان را بسازیم بهتر نیست؟ تازه فهمیدم ایشان چه می‌خواهد بگوید.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس اخلاقی^۱

اولین ملاقات

اوایل سن رشد و بلوغم حدود سال ۱۳۱۹ شمسی در شهر قم، جلوی ایوان یکی از حجره‌های صحن مطهر فاطمه‌ی معصومه علیها السلام نشسته بودم، در حالی که افکار محرومیت‌های عمر گذشته و حوادث احتمالی زندگی آینده قلبم را می‌فشرد. یک روحانی خوش‌قیافه که تقریباً سی‌ساله به‌نظر می‌رسید به طرف حقیر آمد. سلام کرد. مؤدبانه جواب دادم. در همان ایوان نزدیک حقیر نشست. سؤالاتی کرد و مطالبی اخلاقی بیان فرمود و خداحافظی کرد و رفت.

این برخورد دفعی و ملاقات غیرمنتظره ابتدا یک حالت تعجب توأم با اضطراب در من ایجاد نمود؛ زیرا نه شناخت قبلی از او داشتم و نه فامیل حقیر. با این‌که مذهبی و ملتزم به ظواهر امور دینی بودند. ارتباطی با طلبه و آخوند داشتند و مهم‌ترین‌ها که در اثر شنیدن حرف‌هایی راست یا دروغ درباره‌ی فساد اخلاقی بعضی از آخوندها از آن‌ها متنفر و منزجر بودم.

ولی برخلاف این ذهنیت، از دیدن این روحانی نه تنها مشمئز نشدم، بلکه یک نوع انس و محبت در خود احساس نمودم.

او تنها بر اساس وظیفه‌ی دینی خود - که ارشاد و هدایت مردم است - به سراغ من آمده بود و در کم‌ترین وقت و با کوتاه‌ترین جملات، اصل و ریشه‌ی تمام مطالب حقه را خیلی روشن و رسا بیان فرمود و بدون دادن کم‌ترین نشانی از خود، من را به انتظار تجدید ملاقات خود گذاشت و رفت.

۱. متولد ۱۳۰۵، دانش‌آموخت حوزه علمیه قم و نجف، از شاگردان حوزوی استاد.

دومین ملاقات

در آن روزها که به علت عدم تمکن از ادامه‌ی تحصیل و برخلاف میل خود، به ناچار در حجره‌ی یکی از اقوام کار می‌کردم، همه‌روزه در مسیررفت و آمد خود در جست‌وجوی آن روحانی بودم و چون نه اسم شریفش را می‌دانستم و نه کوچک‌ترین نشانی از او داشتم، دائماً به این طرف و آن طرف نگاه می‌کردم؛ به امید آن که شاید گم‌شده‌ام را بیابم. هفته‌ها و ماه‌ها که هرروزش به نظر من سال می‌نمود، گذشت. نه مأیوس و نومید شدم و نه کم‌ترین خستگی احساس نمودم. آن قدر این هدف را تعقیب کردم تا به خواست خدای تعالی تجدید ملاقات حاصل شد و دیدار دوباره میسر گردید. در این ملاقات عاجزانه از ایشان خواستم مرا رها نکرده و خودشان را معرفی کنند. ایشان هم این خواهش حقیر را پذیرفتند و از آن به بعد خیلی آسان به حضورشان شرفیاب می‌شدم و به اندازه‌ی ظرفیت محدود و استعداد ناقابل و فهم کودکانه‌ی خود از فرمایشات حکیمانه و نصایح مشفقانه‌ی معظم‌له استفاده می‌نمودم.

بسیاری از شب‌ها منزل ایشان می‌رفتم و ایشان با رویی گشاده و لبی خندان مرا مورد لطف و محبت خود قرار داده و با بیاناتی در سطح بالا از معارف الهی دری از ادب و کمال و روزنه‌ای از عالم معنا و دریچه‌ای از جهان حقیقت به رویم می‌گشودند و به فضایی آرام و آزاد که سراسر آن نور عشق به خدا و اولیای خدا بود سوق‌ام می‌دادند.

بعضی از شب‌ها که از خدمتشان مرخص می‌شدم و به طرف منزل می‌رفتم، بی‌رغبتی شدید خود را به امور مادی احساس می‌نمودم. از افکار گذشته‌ام نسبت به محرومیت‌های گذشته و هراس از آینده فارغ و از اشتیاق به حق لب‌ریز شده بودم؛ گویی در حال پرواز روح از قفس تن‌ام.

مصاحبت با ایشان مرا به کلی تغییر داد. اطرافیان من تعجب می کردند که چرا من این قدر عوض شده ام!

طلبه شدن حقیر به پیشنهاد استاد رحمته الله

با این که استعداد طلبگی نداشتم و لیاقت امر خطیر و پرمسئولیت را در خود نمی دیدم؛ ولی چون استاد بزرگوار قدس سره فرمودند، پذیرفتم و از همان وقت ادبیات عربی را صبح ها پیش از رفتن به بازار خواندم و آرام آرام خود را از بازار کنار کشیده و به خواندن درس های طلبگی مشغول شدم. استاد خودشان متکفل تدریس بعضی از درس ها مثل معالم و شرح لمعه و شرح تجرید و بعضی از کتب اخلاقی و عرفانی سطح بالا برای حقیر شدند. با وجود اشتیاق بسیاری از طلبه ها برای شرکت در این درس ها، ایشان اجازه ی شرکت نمی دادند و می فرمودند: بعضی هنگام درس در فکر کارهای دنیایی اند و بیش ترشان درس های حوزوی را برای رسیدن به مال و مقام دنیا می خواهند و گرنه بخلی در کار نیست. از شاگردان ایشان مرحوم آقای قدوسی بود که ارادت خاصی به آقای علامه داشت و تحت تاثیر فرمایشات ایشان قرار گرفته بود.

در هر حال، این توفیق کم نظیر سال ها شامل حالم بود. در بعضی از ایام سال که مصادف با تعطیل درس های حوزه در قم بود و ایشان تهران تشریف می بردند مخصوصاً در ایام تابستان بنده را برای درس احضار می فرمودند. حقیر هم با کمال شوق و علاقه ی فراوان خدمتشان می رسیدم و در ونک در باغ نو برای من تدریس می فرمودند. روش تدریس آقای علامه بسیار قوی بود؛ به طوری که انسان درس را عمیق می فهمید.

در اواخر، اصلاح رساله های عملیه ـ که از اصطلاحات علمی و دور فهم عامه پر

بود. فکر معظم له را به خود مشغول نمود، به گونه ای که دیگر مجال تدریس نداشتند و حقیر هم با اجازه ی ایشان در سال ۱۳۳۳ شمسی به نجف اشرف مشرف شدم و چند سالی از درک فیض محضر مبارکشان محروم گشتم؛ ولی به مقتضای بزرگواری خودشان با ارسال نامه هایی در معارف و اخلاق، این محرومیت را جبران می فرمودند. با آشوب کشور عراق که کشتار و اخراج و فرار جمع کثیری را به دنبال داشت، حقیر تحت تعقیب قرار گرفته و فرار کردم و این نامه ها و کتاب های حقیر متأسفانه از بین رفت.

تبدیل رساله های عملیه به توضیح المسائل فعلی که هم اکنون در دست رس مرد متدین قرار دارد و به آسانی از آن استفاده می کنند، نشان از خلوص نیت و علو همت و کوشش بی وقفه ی آن بزرگ مرد روحانی دارد.

پس از گذشت چند سال به تهران مراجعت فرمودند و اکثر اوقات شریفشان صرف اداره ی دبیرستان علوی که خود بنیان گذار آن بودند می شد.

ویژگی های روحی استاد بزرگوار علامه کرباسچیان رحمته الله

در میان مردم متدین بلکه در بین افراد زبده که با ریاضت و سیر و سلوک در صدد اصلاح و تزکیه ی نفس خویش بوده و بسا مقاماتی را هم طی کرده اند، تنها کسی را که می توانم با جرأت و اطمینان صد در صد ادعا کنم که فرمایش مولا امیرالمومنین علیه آلاف التحیه والسلام درباره متقین که: «عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ صَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ» یعنی بزرگ است خدا در دل آن ها و کوچک و ناچیز است غیر او در چشم های ایشان» براو صادق است، مرحوم استاد بزرگوار آقای علامه است.

حدود بیست سال پیش از تشریف به نجف اشرف که تقریباً به طور دائم درک

حضورشان را داشتم و در بعضی از سفرهای تابستانی که به ایران می آمدم و زمانی هم که معظم له در مراجعت از سفر حج به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند و در شهرهای مقدس نجف و کربلا خدمتشان می رسیدم و در سال های مراجعت از نجف به ایران که در قم و تهران از محضر مبارکشان استفاده می کردم، در تمام این اوقات حتی یک بار هم ایشان را به حال مردم عادی ندیدم، بلکه همیشه از خود خالی و از خدا پر بودند.

عظمت حق - جل جلاله - در تمامی حالات در سیما و چهره ی نورانی ایشان آشکار بود. اگر درس می داد، اگر به طور عادی صحبت می فرمود و حتی اگر شوخی می کرد، ذره ای از مسیر اخلاص به حق - جلت عظمته - منحرف نمی شد. قوت روح او به قدری بود که اگر با جمعیتی که در غیر مطالب حقه بحث و صحبتی داشتند برخورد می نمود، با نگاه نافذ خود همه را ساکت و با زبان حق گوو بیان دل نشین خویش رشته ی سخن را به دست می گرفت و همه را جذب گفتار خداپسندانه ی خود می کرد.

مدعی عدم اشتباه ایشان نیستم؛ ولی مطمئن ام آنچه را صحیح تشخیص می داد، تا آخرین حد توان در انجام آن می کوشید و اگر مطلبی را نادرست می دانست: با تمام قوا از انجام آن پرهیز داشت، نه تشویق و تعریف کسی او را منبسط و نه تکذیب و تهدیدی او را منقبض می کرد.

با همه ی وجودش در راه اشاعه ی معارف حقه و گسترش حقایق دینی می کوشید. در هدایت مردم قابل، خصوصاً جوانان و کم سالان، حریص بود. با بی اعتنائی خود به تجملات زندگی و زرق و برق امور مادی که دل ربایی آن اکثر مردم را به زانودر آورده بود، عملاً آن ها را ارشاد می کرد. در عین حال که به سلامتی بدن و رعایت بهداشت فوق العاده اهمیت می داد و به شاگردان و دوستان توصیه

می فرمود از کارهایی که تعادل مزاج را بر همه می زند پرهیز کنند، خیلی ساده و بی تکلف زندگی می کرد.

ایام تحصیل که در قم بودند یک خانه ی محقر یک اتاقه اجاره می کردند. گاهی که بنده برای درس خدمتشان می رسیدم، وسط اتاق پرده می زدند و ایام تعطیل که تهران تشریف می بردند، یک حمال کافی بود که اثاث منزل ایشان را به محل دیگری منتقل کند. آقای علامه حرفش را از دل می زد. اگر می گفت: به دنیا توجه نکن، خودش همین طور بود و بیشتر از آن چه می گفت عمل می کرد.

تشخیص حد وسط راه زندگی یعنی راه مستقیمی که رونده ی خود را به مقصد می رساند کاری است مشکل و پیمودن آن بسی مشکل تر و به نظر حقیر، مرحوم علامه در تمام شؤونات زندگی فردی و اجتماعی این راه را تشخیص داده و رونده ی آن بود و این موهبتی است الهی و بس بزرگ که کم تر کسی موفق به آن می شود.

۲. توضیح المسائل

یکی دیگر از یادگارهای جاوید مرحوم علامه که آن هم بر پایه ی اخلاص ایشان استوار است تالیف کتاب توضیح المسائل است.

قبل از مرجعیت مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره، رساله ای به این سبک و روش و به این آسانی و روانی نبود. در زمان ایشان با ابتکار مرحوم علامه رساله ی توضیح المسائل چاپ و منتشر گردید و کمبودی را که مردم متدین در فهم احکام احساس می نمودند تدارک کرد.

این رساله که به سرعت جای خود را در بین کتاب های دینی باز کرد و مکرر چاپ شد و در دست رس مردم متدین قرار گرفت و بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی، آقایان مراجع فتاوی خود را در آن گنجاندند، گفتنی های زیادی دارد که

ناگفته گذاشتن آن‌ها چه بسا به تضییع حق مولف منتهی گردد و مزایای کتاب نیز ناشناخته بماند.

لذا حقیر که از بدو شروع و لحظاتی که فکراین کار ذهن استاد را به خود مشغول نمود، توفیق درک حضورشان را داشتم و از نزدیک شاهد فعالیت‌های پیاپی ایشان در انجام آن بودم، آن‌چه را که در مسیر به‌ثمررساندن این محصول پرارزش به یاد دارم عرضه می‌دارم؛ شاید گوشه‌ای از حق آن بزرگوار ادا گردد و اهمیت و ویژگی‌های کتاب شناخته شود.

سبب تألیف توضیح المسائل از دیدگاه ایشان

بسیاری از عبارات رساله‌های عملیه‌ی قدیم سنگین و نارسا و دور از فهم عامه‌ی مردم بود؛ به‌طوری که حتی فهم آن برای اهل علم هم سهل و آسان نبود. بر این اساس مردم متدین که با اصطلاحات علمی فقه آشنایی نداشتند، از استفاده‌ی آن رساله‌ها محروم بودند. تنها مسأله‌گوهایی که در مجالس روضه‌خوانی و توسل به ائمه‌ی اطهار مسأله می‌گفتند، به سوالات آن‌ها پاسخ می‌دادند و این مقدار برای آن‌ها کافی نبود و بسیاری از پرسش‌های دینی آن‌ها بلاجواب می‌ماند. مرحوم علامه که به این شکل بزرگ دینی مردم پی برده بود، درصدد علاج آن برآمد؛ ولی کار آسانی نبود. آن‌قدر موانع سنگین بر سر راه وجود داشت که اگر همت بلند ناشی از اخلاص ایشان نبود، یکی از آن‌ها برای انصراف او از این کار کفایت می‌نمود. اولین مانع این بود که مرحوم آیت‌الله بروجردی اجازه‌ی خودشان را مبتنی بر تمام‌شدن تألیف رساله و تطبیق آن با فتاوی خود کرده بودند، خیلی واضح و روشن است که این نحوه‌ی اجازه برای انسان‌های عادی تقریباً تعلیق بر محال است.

کدام انسان عادی است که می‌پذیرد حدود سه هزار مسأله‌ی شرعی را بدون آن‌که تغییری در اصل معنا داده شود، از عبارات سنگین سبک قدیم به عبارات روان امروزی درآورد، تنها به احتمال اینکه مورد قبول مرجع واقع شود با علم به این‌که این کار برای او سود مادی ندارد؟

هیچ انسان معمولی که سود و زیان مادی را در کارهایش در نظر دارد، تن به چنین کاری نخواهد داد؛ ولی مرحوم علامه اعلی الله مقامه که جز به تحصیل رضای حق تعالی به چیزی دیگری نمی‌اندیشید و تمام فعالیت‌های شب و روز او بر این محور دور می‌زد چون خشنودی خدا را در انجام این کار تشخیص داد، با میل و رغبت هر چه بیش‌تر آن را پذیرفت و با نشاطی هرچه تمام‌تر زحمات و مشقات این راه را به جان خرید. دیگر احتمال این‌که شاید مورد قبول مرجع واقع نشود، در نظر او مطرح نبود. آن‌چنان با سعی و کوشش فراوان و جدیت تمام در تعقیب این کار بود که گویی پیش از شروع از مرجع وقت مرحوم آیت‌الله بروجردی کسب اجازه نموده است.

بی‌وقفه کار شروع شد و به سرعت پیش می‌رفت. یک مسأله که ویرایش می‌شد، برای اطمینان به این‌که معنا تغییر نکرده به نظریک فقیه می‌رسید، سپس یک ادیب خبره نکات ادبی و انشایی آن را اصلاح می‌نمود. گاهی یک مسأله چندین بار تغییر می‌یافت.

در آن روزها اگر کسی منزل مرحوم استاد می‌رفت و آن نوشته‌ها را که طاقچه‌ی بزرگ اتاق را اشغال کرده بود می‌دید، شاید تا اندازه‌ای به کم و کیف زحمات ایشان پی برده و می‌فهمید که این توضیح‌المسائل که هم‌اکنون به آسانی در دست‌رس او قرار گرفته، از چه پیچ و خم‌های صعب‌العبوری گذشته و با چه مشکلاتی روبه‌رو گشته است.

در هر حال، این مسیر پرفراز و نشیب را مرحوم علامه با مرکب اخلاص طی کرد و نتیجه‌ی زحمات خود را به نظر آیت الله بروجردی رساند و با فتاوی ایشان تطبیق گردید و تأیید ایشان را به دست آورد.

برای چاپ رساله با آقای مصدقی که مرد خیری بود و در بازار بین الحرمین تهران کاغذفروشی داشت، قرارداد چاپ بسته شد. کتاب به قیمت سی ریال از چاپ در آمد و به قیمت سی و پنج ریال در دست رس خریداران قرار گرفت. از کتاب فروش ها هم خواسته شد که به همان قیمت بفروشند استفاده‌ی کمی در نظر بگیرند؛ ولی بعضی از آن ها که به دلایلی مخالف چاپ و نشر این رساله بودند، بنای بدگویی با ایشان را گذاشتند که با بی اعتنائی و استقامت مرحوم علامه بی اثر گردید.

تمام کارهای مرحوم علامه مبتنی بر اخلاص و از خودگذشتگی او و نشانگر نادیده گرفتن خود در قبال عظمت خدای تعالی است. سخن پیرامون آن هرچند به طول انجامد، شیرین و دل نشین و آموزنده است.

چاپ های اول و دوم توضیح المسائل به علت مخالفت بعضی از کتاب فروش ها و عدم آشنایی مردم با آن پیشرفت چندانی نداشت؛ ولی بعد از آشنا شدن مردم با آن، جای خود را باز کرد و پیش از فوت مرحوم آقای بروجردی با استقبال گسترده‌ی مردم مورد تجدید چاپ قرار گرفت.

در این اوقات بنده در نجف اشرف مشرف بودم. مرحوم علامه کتباً به حقیر امر کردند که خدمت آقایان مراجع نجف رفته از آن ها بخواهم که توضیح المسائل را حاشیه بزنند. استدعای مرحوم علامه را خدمت آقایان مراجع عرضه داشتم. آن ها هم پذیرفتند. طولی نکشید که رساله های مراجع با درج فتاوی آنان در توضیح المسائل چاپ و منتشر گردید. سپس رساله‌ی توضیح المسائل با حواشی ۹

نفر از مراجع چاپ و در دست رس مقلدین قرار گرفت.

از این جهت که رساله‌ی توضیح المسائل تقریباً یک دوره مسائل فقهی مورد ابتلا را واجد است و از لحاظ روانی عبارات هم امتیاز دارد و مورد قبول و تأیید مراجع بزرگ و عالی قدر شیعه بوده می‌توان حدس زد که تا آینده‌های دور به همین شکل با حواشی مراجع وقت باقی بماند.

بخش دوم خاطرات حقیر از استاد بزرگوار مرحوم علامه‌ی کرباسچیان مرحوم علامه قدس الله سره الشریف به توفیق و عنایات خدای تعالی مدارج بالایی از مقامات انسانی را طی کرده و هدف از خلقت را تشخیص داده و می‌دانست که این عالم با عظمت برای انسان آفریده شده است، لذا تمام فکرو هم خود را در نشر حقایق دین و خدمت به خلق متمرکز کرده بود و راه صحیح تربیت دینی را انسان‌سازی می‌دانست؛ اگرچه یک عمر در ساختن یک انسان سپری گردد. گویا فرمایش رسول اکرم (ص) به امیرالمومنین (ع) را که فرمود: «یا علی، اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، بهتر است برای تو از آن چه آفتاب بر آن می‌تابد» مد نظر داشت و آن را الگوی خود در تربیت افراد قرار داده بود؛ کما این که خود نیز تربیت شده‌ی چنین مکتبی بوده و از استاد خود مرحوم حاج شیخ آقابزرگ ساوجی رحمه الله پیروی می‌کرد. ایشان طریقه‌ی متعارف تبلیغ مثل منبر و جلسات عمومی را به دلیل کم‌اثر بودن نمی‌پسندید و با این که خود استاد فن منبر و تدریس درس‌های حوزوی بود، نه منبر می‌رفت و نه درس عمومی می‌داد و این امتناع نه از جهت بخل یا سستی و اهمال بود، بلکه ایشان با بصیرت و دقت نظر مخصوص به خود، همت گذشت از دنیا و عبور از مسیر صعب‌العبور عالم معنا را در افراد نمی‌دید و لذا صرف وقت برای آن‌ها را بی‌نتیجه می‌دانست.

شب یکی از اعیاد مذهبی در مدرسه‌ی فیضیه‌ی قم جشنی برپا بود. سید

جوانی منبر رفت و پیرامون وجوب نهی از منکر خیلی با حدّت و حرارت صحبت نمود. طرز بیان و نحوه‌ی گفتارش بیانگراین بود که در مسیر نهی از منکرات ترس و وحشتی از هیچ پست و مقامی ندارد و در مدت کوتاه منبر آن قدر حماسه و دلیری از خود نشان داد که همه‌ی مستمعین را متعجب و حیرت زده کرد. حقیر شیفته‌ی او شده و به دلیل این که هدف دینی مقدسی را در پیش دارد، در مجالس خصوصی او شرکت کرده و با گروهی که هواخواه او بودند هم آهنگ شدم. در این اوقات دگرگونی روحی عجیبی در خود احساس می نمودم و دائماً در این فکر بودم که با عامل فساد و ظلم روبه رو شده و با او مبارزه کنم و از پی آمد آن نمی هراسیدم. این قضیه در زمانی بود که تازه خدمت استاد رسیده و هنوز طلبه‌ی رسمی نبودم و بازار می رفتم و صبح ها قبل از رفتن به بازار ادبیات عربی می خواندم.

در یکی از روزها در مسیر خود به بازار توفیق تشّرف به محضر استاد نصیب گشت. با یک نگاه غضب آلود فرمودند: فلانی! روح معلق زده، چه پیش آمدی روی داده؟ بگو. با این که حقیر از بصیرت و دید واقع بین ایشان آگاهی نداشتم؛ ولی از وقار و روح آرام ایشان حدس می زدم که این گونه تندروی های مذهبی را صحیح نمی دانند. از جواب دادن طفره رفتم و واقعیت را نگفتم. بعد که پنهان داشتن واقع را در مقابل پافشاری ایشان بی فایده دیدم، آنچه روی داده بود را بیان داشتم.

استاد رؤوف و مهربان از شنیدن ماجرا به گونه ای آشفته شدند که دیگر مجال سخن به من ندادند و هم چون انسانی که برای نجات بچه‌ی کوچک غریقش می شتابد، تا محل کار حقیر با من آمدند. نشستند و گفتنی ها را گفتند و اسرار نهان پشت پرده را بیان فرمودند. فردا نیز به همین شکل گذشت.

البته عقیده‌ی کامل حقیر به صحت تشخیص استاد کافی بود که با یک جلسه صحبت، از آن جماعت قطع رابطه کنم؛ ولی آن چنان در عمق جانم رسوخ کرده

بودند و فکرم در حیطه‌ی تصرف آن‌ها قرار گرفته بود که با جلسات آن‌ها در ذهنم باقی مانده بود و نهایتاً تصمیم بر استخاره گرفتم که اگر پیروی از آن‌ها را خدای تعالی صلاح می‌داند، دنبال کنم وگرنه، نه. فردای آن روز خدمت یکی از بزرگان علما در حرم مطهر فاطمه‌ی معصومه علیها السلام رسیده استدعای استخاره با قرآن را از ایشان نمودم. استخاره کردند. این آیه آمد:

«وَلَا تَلْقُوا بَايِدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»^۱

آرامش مطلق از جواب این استخاره برایم حاصل گشت و از مرحوم علامه عذرخواهی نمودم و ایشان هم با بزرگواری خودشان مرا بخشوده و کماکان روش تربیت پدران‌ی خود را نسبت به حقیر ادامه دادند.

نظیر حادثه‌ی مذکور در نجف اشرف نیز اتفاق افتاد. در آن هم به خواست خدای تعالی از راهنمایی و ارشاد مرحوم علامه استفاده‌ی کامل برده و از آسیب آن حادثه‌ی مهلک نیز محفوظ ماندم. ایشان در کیفیت غذا خوردن من - که تند نخورم و لقمه‌ی کوچک بردارم و آن را خوب بجوم و تا گرسنه نشده‌ام غذا نخورم و قبل از سیر شدن دست از غذا بکشم - مراقبت زیادی داشتند، اثر خوب جویدن این بود که با نصف غذای عادی سیر می‌شدم و با معده‌ی سبک، بیشتر می‌توانستم کار کنم. من با کسالت‌هایی که دارم و چند عمل که داشته‌ام، اگر تا به حال مانده‌ام، در اثر دستورات بهداشتی ایشان است. ایشان علاوه بر حق تعلیم و تربیت، حق حیات برگردن من دارند.

زندگی‌نامه استاد روزبه

استاد روزبه در سال ۱۳۰۰ در زنجان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و علوم دینی را در آن شهر فرا گرفت و در مدرسه توفیق به تدریس و سپس نظافت و مدیریت پرداخت. علم و تقوا در وجودش جمع شده بود و شاگردان از او نظم، دقت، تعبد، ساده‌زیستی و علم‌دوستی و تواضع را فرا می‌گرفتند. وی در سال ۱۳۳۱ برای تحصیلات تکمیلی به تهران آمد و در دانشگاه تهران در رشته فیزیک، مشغول تحصیل شد. در سال ۱۳۳۵ با برخورد به استاد علامه کرباسچیان - که در سال ۱۳۲۸ در زنجان با او آشنا شده بود و در فکر تأسیس دبیرستان علوی بود - مدیریت آن مرکز فرهنگی نوپا را پذیرفت و تا پایان عمر یعنی ۱۳۵۲ در این سمت به خدمت فرهنگی خود ادامه داد. هرچند پیشنهادهای پست‌های برتر و بورس تحصیل در کشورهای غربی به او داد شد، هیچ‌یک را نپذیرفت و خدمت در علوی و انسان‌سازی را بر آنها ترجیح داد.

علامه و روزبه به کمک یکدیگر پایه‌گذار نهضت فرهنگی جدیدی شدند که روزبه بیشتر در بُعد آموزشی و علامه در بُعد تربیتی آن را پیش می‌برد.

دانشمند و دلسوز و فراهم کردن امکانات و فراهم کردن امکانات آموزشی و آزمایشگاهی و ورزشی و تفریحی هم راه با مدیریتی دقیق و صمیمانه، محصولات علوی را در بعد علمی و اخلاقی ممتاز کرده بود و با قبولی چشم‌گیری اکثر آنان در دانشگاه، مسیر رشد و شکوفایی و زمینه خدمت‌های خالصانه اجتماعی آینده فراهم می‌شد.

با ورود فارغ التحصیلان علوی به محیط کار و مشاغل اجتماعی، استقبال

مردم از این مدرسه بیشتر شد و مدارس با ارشاد و هدایت آن دو استاد بزرگ هم‌آهنگ با اهداف آموزشی و تربیتی علوی تأسیس گردید.

استاد روزبه در ضمن حضور و تدریس در علوی، در اتقای علمی و آموزش معلمان این مدارس تلاش می‌کرد. تدریس عمیق او با روش فعال و به کارگیری شاگردان در فرایند یادگیری از او معلمی نمونه ساخته بود. اخلاق متعالی و سجایای وی شاگردان و معلمان را جذب می‌کرد و عطری از معنویت و تعبد در محیط مدرسه می‌پراکند.

متأسفانه عمر استاد کوتاه بود. پس از تحمل چند سال بیماری در آبان ۱۳۵۲ به دیار باقی شتافت و شاگردان و هم‌کاران علوی را در سوگ خود نشانند.

همکاری استاد روزبه در تدوین توضیح المسائل حجت الاسلام و المسلمین کرباسچیان فرزند مرحوم علامه کرباسچیان از پدر بزرگوارشان نقل می‌فرمودند که او ساده‌سازی متن توضیح المسائل استاد روزبنده خیلی کمک کرد هم در ساده‌سازی هم در فتواسازی از کمک گرفتم.

آیت الله سید جمال الدین دین پرور

سید جمال الدین دین پرور در پنجم محرم الحرام سال ۱۳۵۸ هـ. ق برابر با هشتم اسفند ۱۳۱۷ هـ. ش در محله امامزاده یحیی (ع) واقع در خیابان ری تهران و در خانواده ای روحانی چشم به جهان گشود.

پدر ایشان مرحوم آیت الله آقای حاج سید مهدی دین پرور (رحمته الله) عالمی بزرگ و متقی بودند. ایشان تا کلاس دوم دبستان در مدرسه محمدیه در محله عودلاجان تهران به مدیریت مرحوم جاراللهی مشغول به تحصیل بودند و سپس همراه مرحوم والدشان که برای تکمیل تحصیلات به قم مشرف شدند، در مدرسه باقریه واقع در مدرسه فیضیه به تحصیل ادامه دادند پس از پایان کلاس ششم در سن ۱۲ سالگی به فراگیری دروس حوزوی مشغول شدند. ایشان دانش خویش را نزد چند تن از اساتید آن دوره فرا گرفتند که نام بعضی از آن-ها ذکر می-شود:

مرحوم علامه کرباسچیان که از دوستان پدر ایشان بودند، اولین استاد حوزوی ایشان محسوب می-شوند؛ در جلسات علمی که آن مرحوم با ابوی ایشان داشتند مجذوب علوم دینی می-شوند و در همان جلسات، مشوق ایشان به فراگیری علوم حوزوی می-شوند پس از گذشت یکسال مجدداً همراه با خانواده به تهران باز می-گردند. معظم له در دوران اقامت خویش در تهران نزد مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی، معارف دینی را آموختند و از اولین شاگردان حوزه درس آن مرحوم بودند. در سن ۱۵ سالگی به دست مرحوم والدشان در شمیران معمم شدند و پس از سه سال تلمذ در تهران در سن ۱۸ سالگی به قم مشرف شدند و به مدت دو سال در مدرسه حجتیه سکنی گزیدند؛ در این مدت کتاب سیوطی و مطول را نزد مرحوم آیه-الله آقای حاج شیخ رحمت الله فشارکی آموختند، کتاب مغنی را نزد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد رضا نحوی و باب حادی عشر را نزد آیت الله آقای حاج

شیخ مرتضیٰ تهرانی دام ظلّه خواندند. درس اخلاق و عرفان را نزد دو استاد بزرگ آن زمان مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس تهرانی و مرحوم حاج آقا حسین فاطمی قمی که هر دو از شاگردان مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی بودند فرا گرفتند. کتاب شرح لمعه را نزد مرحوم آیه - الله ستوده، معالم الاصول را نزد آیت الله امینیان رحمه الله علیه و آیت الله نظری دام ظلّه، مکاسب را نزد مرحوم آیت الله مشکینی، رسائل را نزد آیت الله العظمی حاج شیخ جعفر سبحانی حفظه الله، جلد اول کفایة الاصول را نزد آیت الله منتظری علیه السلام و جلد دوم آن را نزد آیت الله سلطانی علیه السلام فرا گرفتند. کتاب منظومه سبزواری را نزد آیه - الله محمدی گیلانی و آیت الله انصاری شیرازی و آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیهم، و بخشی از کتاب اسفار را نزد مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی ۳ آموختند و پس از آن در درس خارج فقه حضرات آیات بروجردی ۴ علیه السلام، گلپایگانی ۵ علیه السلام، مرتضی حائری ۶ علیه السلام (پسر مرحوم مؤسس حوزه علمیه قم)، محقق داماد علیه السلام و امام خمینی علیه السلام و خارج اصول را نزد آیت الله شریعتمداری علیه السلام (تا تعادل و تراجیح) و از آن به بعد در درس آیت الله العظمی اراکی علیه السلام شرکت کردند و تقریرات برخی از اساتید را مرقوم فرمودند.

آیت الله سید جمال الدین دین پرور می گوید:

آقای علامه ما را در جریان کارهای خودشان قرار می دادند. این هم نکته ای است که اگر انسان کسی را مورد تعلیم و تربیت قرار می دهد. رها نکند و در فرصت ها و مواقع مقتضی به بهانه های مختلف با او ارتباط برقرار کند. مثلاً زمانی که ما قم بودیم، تابستان ها می آمدیم تهران، ایشان مشغول تدوین توضیح المسائل بودند. از ما دعوت کردند که برویم به ایشان کمک کنیم. در نوروز خان منزلی بود که می رفتیم با راهنمایی ایشان توضیح المسائل را پاک نویس می کردیم.^۱

آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رحمته الله علیه

شیخ محمدرضا مهدوی کنی رحمته الله علیه در ۱۴ مرداد ۱۳۱۰ در روستای کن - که در حال حاضر بخشی از شهر تهران است - به دنیا آمد. ایشان پس از طی دوره دبستان در کن، وارد مدرسه علمیه لرزاده در تهران شد و از محضر مرحوم آیت الله برهان بهره‌های علمی و اخلاقی فراوان برد. آیت الله مهدوی کنی رحمته الله علیه در سال ۱۳۲۷ در سن ۱۷ سالگی برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت نمود و تا سال ۱۳۴۰ در محضر استادان مبرز آن زمان همچون حضرات آیات مشکینی، حاج شیخ عبدالجواد سده‌ای (جبل عاملی)، شهید صدوقی، سلطانی، مجاهدی، رفیعی قزوینی، شعرانی، علامه طباطبایی، آیت الله العظمی بروجردی، امام خمینی، آیت الله العظمی گلپایگانی و ... رحمته الله علیه، دروس عالی فقه، اصول فقه، تفسیر، حکمت، کلام و دروس خارج فقه و اصول را تلمذ کرد.

همکاری جهت تدوین توضیح المسائل در مصاحبه که با ایشان درباره توضیح المسائل صورت گرفت ایشان به دفاع از شیخ باقر رشاد زنجانی برآمد و گفت بعضاً مرحوم علامه جهت ساده‌سازی متن از من هم کمک می‌گرفت. شیخ باقر رشاد آدم بدی نبود از روی دلسوزی آن رد را نوشت فکر می‌کرد این کتاب مردم را از دری خانه علما دور می‌کند دیگر کسی به منزل علما نمی‌رود.

آیت الله حاج شیخ محمد جواد خندق آبادی

حاج شیخ محمد جواد از خاندانی عالم پرور و دومین فرزند عالم جلیل و فاضل نبیل حاج شیخ محمد خندق آبادی - که بعد از شیخ احمد از نوادگان شیخ مفید هستند - و نیز دانشمندی فاضل و باری و استادی مهذب، قدوه العلماء الاعلام، مزکی نفوس دیگران و معرض از دنیا و عناوین روحانی و غیره بوده و در سوم شعبان سال ۱۳۳۶ قمری در تهران متولد شد و در بیت فضل و تقوا پرورش یافته و از مرحوم والد و برادر بزرگوارش حاج شیخ خلیل خندق استفاده نموده و پس از خواندن مقدمات، سطوح را در تهران از مرحوم آقا سید مهدی کشفی و مرحوم آقا میرزا ابوالحسن شعرانی و مرحوم حاج شیخ محمد علی لواسانی و مرحوم آقا میرزا جعفر لنکرانی خوانده و پس از آن با وجود داشتن مسجد و محراب و منبر و امامت جماعت مسجد مرحوم والد خود، برای ادامه و تکمیل مبانی علمیه و تصفیه و تهذیب کامل خویش پس از تکمیل سطوح عالی به قم مهاجرت کرده و دروس خارج فقه و اصول را نزد آیات عظام امام خمینی، گلپایگانی و آیت الله بروجردی و آیت الله عراقی و همچنین معقول خود را نزد امام خمینی (رحمة الله علیهم اجمعین) می خواند و در همان زمان به تدریس مکاسب، کفایه، منظومه و دروس نقلی و عقلی در سطوح عالی و نهایی می پرداختند و از آثار ایشان تقریرات دروس خارج از اساتید مذکور می باشد (أفاض الله علينا من بركات تربته) و بسیاری از طلاب، فضلاء و فقهای تهرانی معاصر از شاگردان ایشان هستند.

حاج شیخ محمد جواد طاب الله ثراه در روز چندین درس می گفت و به خود فشار می آورد و سلب استراحت از خود کرده بود که ناگهان از کار درس و بحث کناره گیری کرده و پس از فوت مرحوم آیت الله بروجردی به تهران آمد. ولی غالباً به انزوا و انفراد گرویده و از معاشرت مردم خود داری نموده و مهر سکوت و خموشی بر

زبان زد تا ۲۱ رجب ۱۴۰۴ قمری برابر ۲/۲/۱۳۶۳ شمسی به جوار رحمت حق پیوسته و به سفارش حضرت امام خمینی علیه السلام در حرم حضرت معصومه علیها السلام جنب مقبره شیخ فضل الله نوری مدفون گردید .

از مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی نقل است که: «استاد ما حاج شیخ جواد خندق آبادی هم مباحثه آقای علامه بود . آقای علامه قبل از این که قم بیایند، در تهران منبر می رفتند. مرحوم آیت الله بروجردی که قم آمدند آقای علامه و آقای خندق آبادی برای استفاده درس ایشان به قم آمدند. آشیک جواد خندق آبادی کسی بود که مرحوم آقای بروجردی به او خیلی نظر داشت ؛ نه فقط استاد بود بلکه از اولیاء و اهل تهجد و اهل حال بود. آقای علامه سلیقه خاصی داشت و با هرکسی رفیق و هم مباحثه نمی شد فقط با ایشان بود. با ما هم سلام علیک داشت.»

مؤلف کتاب گنجینه دانشمندان مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد شریف راضی در کتاب خود آورده است: " [حاج شیخ جواد خندق آبادی] در جمع و تربیت جامع الاحادیث آیت الله بروجردی سهم بسزائی دارند و از این جهت و جهات دیگر مورد توجه مخصوص آیت الله و محسود بعضی از اقران بودند که پس از فوت آن مرحوم قم را ترك نموده و از شرکت در مجامع عمومی و اجتماعات و معاشرت خودداری و مهر سکوت بر زبان و بحال مخصوصی ایام خود را می گذراند. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در کلاس درسشان از شاگردان خود می خواهند که احادیث مرتبط با هر بحثی را بدون تقطیع، جمع آوری، تنظیم و شماره گذاری کنند و جزوه های تهیه شده را به ایشان بدهند. با این کار مواد خام کتاب «جامع الاحادیث الشیعیه» فراهم آمد و کار با اشراف آیت الله العظمی بروجردی به انجام رسید. مرحوم آیت الله سید محمدباقر موحد ابطحی نیز در

ابتدای این کار کتاب صوم، زکات، خمس، صدقات، صوم و اعتکاف، که به اندازه دو جلد از کتاب وسایل الشیعه است را، به همراه چند تن از دوستان، از جمله حاج آقا جواد خندق‌آبادی، حاج آقا جلال گلپایگانی و حاج سید محمدعلی موحد ابطحی (اخوی بزرگوارشان) عهده‌دار شدند.

همکاری جهت تدوین توضیح المسائل.

همان‌طوری که قبلاً اشاره شد ایشان جزء کسانی بوده است که در تدوین توضیح المسائل و ساده‌سازی آن نیز همکاری داشته است و همچنین در بازنگری توضیح المسائل جزء افراد فعال بوده است.

آیت‌الله مجتهدی می‌فرمودند: رفاقت ما با مرحوم آقای علامه (کرباسچیان) از سال ۱۳۶۵ق بود. در قم طلبه بودیم. استادمان حاج شیخ جواد خندق‌آبادی هم مباحثه آقای علامه بود. شیخ جواد خندق‌آبادی کسی بود که مرحوم آقای بروجردی به او خیلی نظر داشت؛ نه فقط استاد بود، بلکه از اولیا و اهل تهجد و اهل حال بود. آقای علامه سلیقه خاصی داشت و با هر کسی رفیق و هم‌مباحثه نمی‌شد، فقط با ایشان بود.

علامه کرباسچیان و آقا شیخ جواد خندق‌آبادی درس خصوصی فلسفه با علامه طباطبایی داشتند و دستورهایی اخلاقی نیز از او می‌گرفتند.

در پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله تحریری آمده است که ایشان به حوزه علمیه قم وارد شد و به درس آیات عظام: سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی، گلپایگانی، امام خمینی، سلطانی، خندق‌آبادی، سید کاظم عصار و آیت‌الله العظمی بروجردی شرکت می‌کرد. اساتید فلسفه مرحوم شیخ محمود تحریری، مرحوم حاج آقا جواد خندق‌آبادی و علامه سید محمد حسین طباطبایی رحمته‌ما بودند.

همکاری خندق‌آبادی در ساده‌سازی توضیح المسائل حجت الاسلام و

المسلمین یحیی عابدی و حجت الاسلام و المسلمین کرباسچیان فرزند علامه
کرباسچیان گفتند علامه در ساده سازی توضیح المسائل بیشتر با چند نفر همکار
پدرم یکی از آنها مرحوم خندق آبادی بود که از اول کتاب تا آخر نسبت به
ساده سازی توضیح المسائل با علامه همکاری داشتند.

آیت الله شیخ عبدالجواد سدهی اصفهانی رحمته الله

شیخ عبدالجواد سدهی در سال ۱۳۲۳ قمری در همایون شهر اصفهان دیده به جهان گشود. آقا شیخ عبدالجواد پس از رشد و طیّ مقدمات به قم هجرت نموده و از محضر آیت الله خوانساری و آیت الله شیخ محمد علی عراقی و آیت الله العظمی بروجردی و بعضی اساتید دیگر استفاده نموده و چند سالی هم از طرف مرحوم آیت الله بروجردی برای تدریس و اداره مدرسه علمیّه کرمانشاه به آن سامان مهاجرت کرد ولی دوام نیاورده و به قم مراجعت نمود و به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال پیدا کردند.

خود ایشان می گویند: زمانی که از سده به قصد تحصیل راهی اصفهان شدم مرحوم آقا شیخ محمد باقر جبل عاملی دایی بنده در مدرسه آقا شیخ محمد علی نجفی حجره‌ای داشت. خدمت ایشان رسیده و با کمک وی مشغول تحصیل شدم. مغنی و مطوّل را نزد مرحوم جلال الدین همایی خواندم. شرح لمعه را خدمت میرزا احمد مدرّس و آقا شیخ علی یزدی خواندم و قسمت زیادی از قوانین را از محضر آقا سید علی نجف آبادی و رسائل و مکاسب و قسمتی از کفایه را خدمت آقا میر سید محمد نجف آبادی فرا گرفتم. مرحوم حاج سید محمد مهدی درچه‌ای در مسجد نو اصفهان مکاسب می فرمود. درس ایشان هم می رفتم. مقداری از معقول را خدمت مرحوم آقا شیخ محمود مفید خواندم. ایشان هدایه میبدی را در مسجد دارالشفاء تدریس می فرمود. استاد بزرگ معقول مرحوم آقا شیخ محمد خراسانی در مدرسه صدر حجره‌ای داشت در همان جا شرح منظومه می فرمود. من که در این درس نیز شرکت می کردم تمام مطالب ایشان را می نوشتم که طلبه‌ها و دوستان و بعضاً خانم‌ها (مثلاً مرحومه حاجیه خانم امین) آن مطالب را می گرفتند و استنساخ می کردند. خدمت حاج میرزا علی آقا شیرازی که بسیار مرد پاک و مهذب بود درس تفسیر و نهج البلاغه می رفتم درس ایشان واقعاً کم نظیر بود. نجوم و تقویم عربی را خدمت حاج شیخ محمد رضا رهنانی خواندم. ریاضیات را خدمت مرحوم ارباب رحمته الله که فقیه صاحب

نظرو بسیار مرد جلیلی بود خواندم. این مرد متواضع درس شرح لمعه‌ای می‌گفت که پدر جدّ درس خارج بود. بعد تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل از اصفهان به قم بیایم هیچ پولی نداشتم. به همین علّت یک سال نماز استیجاری قبول کردم و آمدم به قم و در مدرسه رضویّه و مدتی در حجره‌های نمناک مدرسه خان به سر بردم و شهریه مختصری به قناعت می‌گذراندم و کتب ضروری را هم تهیه می‌کردم. در قم به درس مرحوم آیت الله حائری می‌رفتم البته در این درس جزء طبقه دوم و سوم از شاگردان بودم. مرحوم آیت الله حجّت بعد از درس آیت الله حائری برای ما درس داشتند. بعدها هم آیت الله بروجردی تشریف آوردند درس ایشان هم می‌رفتم. تدریس را از همان ابتدا شروع کردم که مقارن با تحصیل بود. اما درس‌های عمومی من که جنبه یک درس عمومی در حوزه را داشته است چندین دوره مطوّل، مغنی؛ رسائل، مکاسب؛ کفایه بوده است. از شاگردانم، آقایان حاج شیخ اسماعیل ملایری حاج سید محمد حسین طهرانی، صادق خلخالی، حسین مظاهری، آقای ستوده و مرحوم مصطفی خمینی بودند که به درس کفایه می‌آمدند. خداوند تأییدشان کند. آقایان خیلی جدّی زحمت کش و مقید بودند بعضی از ایشان ماه مبارک و تعطیلی‌ها را هم درس می‌خواند. جدّیت و علاقه فراوانی نسبت به درس داشتند. گاهی آقا سید محمد حسین طهرانی در درس می‌گفتند: کفاف می‌دهد این باده‌ها به مستی ما.»

ایشان چند سالی از طرف مرحوم آیت الله بروجردی برای تدریس و اداره مدرسه علمیه در کرمانشاه به آن سامان رفته ولی دوام نیاوردند و به قم مراجعت نمودند و به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال پیدا کردند.

در خاطرات آقای علامه کرباسچیان آمده است که در ساده‌سازی توضیح المسائل ایشان هم با علامه همکاری کرده است و بخش‌های از توضیح المسائل را ساده‌سازی کرده است.

آیت الله ابوالقاسم خزعلی

ابوالقاسم خزعلی در سال ۱۳۰۴ ش. در بروجرد به دنیا آمد. پدرش غلامرضا نام داشت.

ابوالقاسم در ۶ یا ۷ سالگی به مکتب خانه محله «سرسوزنی» شهر بروجرد رفت. معلم آن مکتب، مرحوم سید جعفر شیرازی، استادی لایق بود و در مسجد به بچه‌ها درس می‌داد. او به شاگردان، زبان فارسی، قرآن، دستورهای دینی و حساب می‌آموخت. در آن زمان، چون تهیه کاغذ، بسیار سخت بود، سید به شاگردان گفت که لوح حلبی تهیه و روی آن خط کشی کنند و دیکته و سیاق (حساب و ریاضی)، قرآن و... را بروی آن بنویسند.^۱

ابوالقاسم ۹ یا ۱۰ ساله بود که خانواده اش بروجرد را ترک کردند و مشهد را برای سکونت دائمی برگزیدند. او در مشهد به دبستان رفت و چون در مکتب درس خوانده بود، امتحانی از وی گرفتند و از همان آغاز، او را در کلاس چهارم پذیرفتند. ابوالقاسم، درس‌ها را با موفقیت تا پایان کلاس ششم گذراند و در تمام سال‌ها شاگرد اول شد. پدرش اهل معرفت و ولایت بود و در دوره سیاه رضاخان نیز عزاداری برای امام حسین علیه السلام و زیارت عاشورا را ترک نکرد. اوضاع آن زمان، چنان خفقان آور بود که وی برای زیارت عاشورا، دست ابوالقاسم را گرفته، به بیابان می‌برد تا کسی مانع زیارت خواندن وی نشود. پدر، در شب واقعه قیام گوهرشاد (۱۳۱۴ ش.) دچار خوابی سنگین شد و تا صبح در خواب ماند و نتوانست در آن نهضت شرکت کند اما صبح با ناراحتی و عصبانیت از آن خوب سنگین برخاست و دست پسرش ابوالقاسم را گرفت و به محل واقعه رفتند و یکی

۱. خبرگان ملت، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ج ۲، ص ۲۱۸.

دو نفر از شهدا را در لحظات آخر دیدار کردند. مادر، در دوره ستم رضاخان و زمان کشف حجاب، هرگز از خانه بیرون نرفت تا بدین وسیله، حجابش حفظ شود.^۱ بعد از سقوط رضا شاه و اشغال ایران از طرف متفقین (سال ۱۳۲۰ ش.)، ابوالقاسم ۱۷ ساله در مغازه‌ای مشغول به کار شد. وی در آنجا دخل و خرج را می‌نوشت و حساب نسیه‌ها را تنظیم می‌کرد... و روزی یک ریال حقوق می‌گرفت و این درآمد، در آن زمان، برای او خیلی با ارزش بود.

ابوالقاسم در حالی که درآمدی متوسط داشت، وارد حوزه علمیه مشهد شد. وی صرف و نحو را نزد شیخ علی اکبر صدرزاده آموخت. شیخ، مهارتی کامل در تدریس داشت و اهل حال و معنویت و تضرع به درگاه الهی بود و این روحیه عالی، همه را جذب می‌کرد. استاد صدرزاده می‌گفت: «ما فقیریم چیزی نداریم. هر چه داریم، از خداست. از خدا باید خواست. به هیچ چیزی نباید تکیه کرد...» شیخ هر روز بعد از درس، دعا می‌خواند، یک روز دعا خیلی طول کشید و ابوالقاسم خیلی خوشحال شد به ناچار دیرتر از موعد به مغازه رسید و صاحب مغازه عصبانی شد و با عبارت تندی، وی را سرزنش کرد. ابوالقاسم اشکش درآمد اما چیزی نگفت، کارها را انجام داد و در پایان به حرم امام رضا علیه السلام رفت و عرض کرد:

«آقا! من به درس حوزه علاقه دارم شما به من فقط نان و پیازی بدهید تا درس بخوانم دیگر چیزی نمی‌خواهم.»^۲

ابوالقاسم در حوزه علمیه مشهد نزد شیخ محمدرضا دامغانی، بخشی دیگر از

۱. خاطرات آیت الله خزعلی، ص ۳۰۲۸.

۲. خاطرات آیت الله خزعلی، ص ۳۱-۳۲.

صرف و نحو را فرا گرفت و از محقق قوچانی کتاب مغنی را فرا گرفت. معالم و لمعه را نزد سید احمد یزدی خواند و بخشی دیگر از لمعه و قوانین را نزد ابوالقاسم قمی و اندکی از کفایه را نزد حاج شیخ مجتبی قزوینی و بیشتر رسائل، مکاسب و کفایه را از حاج شیخ هاشم قزوینی فرا گرفت. ابوالقاسم، زمانی که دوره سطح را تمام کرد، لباس مقدس روحانیت را پوشید.

ابوالقاسم خزعلی در سال ۱۳۲۷ ش. با خانم طاهره کلباسی فرزند شیخ محمود کلباسی ازدواج کرد. آقای کلباسی اهل علم، تبلیغ و مبارزه با منحرفین و انسانی معنوی و اخلاقی بود و تولیت مدرسه حاج حسن^۱ را برعهده داشت. او که اهل تکلف و غل و غش نبود، خود، به آقای خزعلی پیشنهاد کرد که دامادش شود.^۲

حجت الاسلام شیخ محمود کلباسی فرزند محمدتقی که در سال ۱۳۶۵ ق. درگذشت، در دوره رضاخان، بابه‌ری گیری از روش‌های درست، به امر به معروف و نهی از منکر می‌پرداخت و به این جهت، دستگیر و خلع لباس شد. او از شاگردان آیت‌الله میرزا مهدی اصفهانی بود.^۳

آقای خزعلی بعد از ازدواج، به قم رفت و خانه‌ای اجاره کرد و در آن جا مشغول به تحصیل شد. او در درس خارج فقه آیت‌الله بروجردی شرکت کرد. خزعلی درس‌های فقهی آقای بروجردی را که به زبان فارسی بود، به عربی می‌نوشت. همچنین او در درس خارج اصول امام خمینی شرکت کرد. خزعلی از درس

۱. این مدرسه در طرح توسعه حرم مطهر، در سال‌های اخیر، جزء یکی از صحنهای حرم مطهر شده است.

۲. خاطرات آیت‌الله خزعلی، ص ۳۷.

۳. مشاهیر مدفون در حرم رضوی، ابراهیم زنگنه قاسم آبادی، انتشارات آستان قدس رضوی، ج ۱، ص ۲۵۶، ۲۵۵.

مکاسب آیت الله سید محمد حجت کوه کمری و نیز از درس آیت الله محمدتقی خوانساری استفاده کرد. وی اشارات بوعلی سینا را نزد حاج شیخ جواد خندق آبادی تهرانی آموخت و منظومه حکیم سبزواری و اسفار اربعه صدرالمتالهین شیرازی را نزد علامه طباطبایی آموخت.

شاید بشود گفت: اولین اثر پژوهشی وی همکاری در تدوین توضیح المسائل بوده فرزند علامه کرباسچیان و یحیی عابدی گفته اند ایشان هم جزو کسانی بودند که در ساده سازی متن توضیح المسائل علامه را کمک کردند.

آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی

نعمت الله صالحی نجف آبادی در سال ۱۳۰۲ ش در شهر نجف آباد متولد شد. پدر وی حسینعلی صالحی کشاورز بود. تا ۱۶ سالگی تحصیلات مقدماتی را گذراند و در سال ۱۳۱۸ ش به اصفهان رفت و پس از گذراندن دروس ادبیات عرب، به درس حاج آقا رحیم ارباب و محمد حسن عالم نجف آبادی (دایی اش) رفت تا شرح لمعه و رسائل بیاموزد.^۱

وی در اصفهان علاوه بر تحصیل، مدتی در مدرسه ذوالفقار به تدریس مغنی پرداخت. در سال ۱۳۲۵ ش به تشویق آیت الله بهشتی برای ادامه تحصیل دروس خارج فقه و اصول، به قم مهاجرت کرد و به جرگه شاگردان آیت الله بروجردی پیوست و تا پایان عمر از شاگردان وی بود. او همزمان در درس سید محمد داماد و امام خمینی هم حضور می یافت. صالحی مدتی در درس فلسفه علامه طباطبایی نیز شرکت کرد.^۲

همکاری وی جهت ساده سازی متن توضیح المسائل فرزند علامه از پدرش نقل کرد و گفت پدرم می فرمود آقای صالحی نجف آبادی یکی از شخصیت های مهمی بود که در ساده سازی متن توضیح المسائل همکاری جدی داشته است وی کتاب جامع الفروع آیت الله العظمی بروجردی را ساده سازی کرده و در بخش های دیگری توضیح المسائل نیز در ساده سازی همکاری بود.

۱. فراتی، روحانیت و تجدد، ص ۴۱۶.

۲. فراتی، روحانیت و تجدد، ص ۴۱۷.

آیت الله مرتضی تهرانی

مرتضی شهید کلهری مشهور به حاج آقا مرتضی تهرانی (۱۳۱۲ - ۳۰ تیر ۱۳۹۷ مشهد) از استادان اخلاق و مجتهدان معاصر شیعه بود. وی برادر مجتبی تهرانی و از شاگردان سیدروح الله خمینی بود.^۱

معرفی

شیخ مرتضی تهرانی معروف به حاج آقا مرتضی (در جوانی مشهور به انصاری) فرزند ارشد میرزا عبدالعلی تهرانی و برادر مجتبی تهرانی و مهدی کلهر است. او در دوران نوجوانی مدتی به همراه خانواده در مشهد ساکن بود و پس از مدتی که خانواده به تهران آمدند برای تحصیل به قم رفت.

پدرش از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود و به جلسات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی می رفت و از دوستان صمیمی شیخ مرتضی زاهد بود.^۲

همکاری جهت تدوین توضیح المسائل فرزند علامه می فرمود: پدر من بعضاً متن های که قرار بد ساده شود را نزد مرحوم تهرانی می خواند و از ایشان نظر می خواست که این را این گونه تغییر بدهیم بهتر است یا خیر؟ مرحوم تهرانی فکر می کرد یا رد می کرد و یا قبول می کرد.

۱. «دیدار مدیران و خبرنگاران خبرگزاری تسنیم و باشگاه پویا با آیت الله مرتضی تهرانی». تسنیم. ۱۰ خرداد ۱۳۹۷.

۲. «آیت الله مرتضی تهرانی درگذشت». ۳۰ تیر ۱۳۹۷. ایسنا.

آیت الله سید حسین بدلا

آیت الله سید حسین بدلا از خاندان مشهور بدلا بود ایشان در خصوص نامگذاری این خاندان به "بدلا" چنین گفت: "حقیر سید حسین بدلا فرزند سید محمد هستم.

شهرت من هیچ پسوند و پیشوندی ندارد. وجه این شهرت تا آنجا که از طریق اجداد ما سینه به سینه نقل شده است عبارت است از این که بعد از غیبت حضرت امام زمان (عج) که جامعه در فقدان حجت خدا دچار خلا و کمبود شده بود پاره‌ای از بندگان و سادات مورد احترام عمیق مردم واقع شدند و در حقیقت مردم به آنان بدل از امام عصر (عج) عزت و احترام می‌کردند و به مجموع این افراد بدلا می‌گفتند. اجداد ما ظاهراً در شمار چنین افرادی بوده‌اند."

سید حسین بدلا در خانه سید محمد در جمادی الاول ۱۳۲۶ ق. در قم متولد شد. او در ۱۰ سالگی همراه پدرش به تهران مهاجرت نمود و در محله پامنار در مجاورت آیت الله کاشانی و بهبهانی سکونت گزید. همین مساله باعث شد که سید حسین از کودکی با این بزرگان رفت و آمد داشته باشد و از اخبار روز مملکت آگاه شود.

سید حسین در ۱۷ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و تحصیلات رسمی حوزوی خود را آغاز نمود از اساتید سطح او می‌توان به میرزا علی حکمی، سید مهدی کشفی وملا علی همدانی اشاره نمود. آیت الله بدلا درس خارج فقه و اصول را نزد حضرت امام خمینی علیه السلام، آیت الله شیخ عبد الکریم حائری (ره)، آیت الله بروجردی علیه السلام فرا گرفت.

آیت الله بدلا از شیخ عباس قمی اجازه روایت حدیث داشتند.
آیت الله بدلا در امر تألیف و تحقیق هم دستی داشته است، آثار او عبارتند از:

رساله‌ای در اقتصاد اسلامی، دعا و شرایط و موانع آن، فهرستی بر اصول و فروع کافی، کشف اسرار و زمینه پیدایش آن سرانجام این عالم بزرگ پس از حدود یک قرن، عمر پربرکت و سرشار از ایمان در سال ۱۴۲۴ ق به دیدار معبود شتافت. پیکر مطهرش در حرم حضرت معصومه علیها السلام مدفون شد.

ایشان در مقابله متن توضیح المسائل با فتاوی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نقش داشته‌اند.

آیت الله شیخ محسن محدث زاده قمی

آیت الله شیخ محسن محدث زاده قمی، تنها فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قمی، صاحب کتاب ارزشمند مفاتیح الجنان روز گذشته در مشهد مقدس و در کنار حرم شریف رضوی علیه السلام به دیدار حضرت حق شتافت.

مرحوم آیت الله حاج محسن محدث زاده از ۵ دهه پیش تا پایان عمر امام جماعت مسجدالصادق علیه السلام (حاج عبدالله) در منطقه ۱۷ شهریور جنوبی تهران را عهده دار بود. وی در سال ۱۳۳۹ توسط مرحوم آیت الله العظمی بروجردی علیه السلام و با حضور ایشان به امام جماعت این مسجد منصوب شده بود. مرحوم محدث زاده همچنین در این ۵ دهه نماینده شماری از مراجع معظم تقلید از جمله رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی علیه السلام، آیت الله العظمی خویی علیه السلام و مراجع فعلی قم و نجف در تهران بود.

درس و بحث ایشان همچنین تا مدتی پیش در مدارس علمیه تهران برقرار بود و شاگردان بسیاری از محضر آن بزرگ خوشه چینی می کردند.

مسجد الصادق علیه السلام یا آن گونه که مردم جنوب تهران به نام واقفش می نامند مسجد حاج عبدالله در دوران پیش از انقلاب با حضور آیت الله حاج محسن محدث زاده از مراکز بزرگ فرهنگی دینی بود و بسیاری از شاگردان مکتب این مسجد، خود از مبلغان دینی و خادمان کشور و انقلاب اسلامی ایران شدند.

از محدث شهیر مرحوم حاج شیخ عباس قمی دو پسر باقی بود که پسر بزرگ ایشان محروم حجت الاسلام والمسلمین میرزا علی آقا محدث زاده در دهه پنجاه (پیش از انقلاب) در ماه مبارک رمضان در حسینیه فاطمیون تهران در هنگام وعظ در منبر تبلیغ دین پیامبر در گذشت و مرحوم آیت الله حاج محسن محدث زاده تنها یادگار این محدث شهیر بود.

مرحوم حاج شیخ عباس قمی کتب زیادی چون *نفس المهموم*، *منتهی الآمال*، *منازل الآخرة* و... دارد، اما بیش از همه به خاطر کتاب *ارزشمندش مفاتیح الجنان* در نزد محبان آل محمد صلی الله علیه و آله شناخته می شود. و مرحوم حاج شیخ محسن محدث زاده نقش بسیاری در ترویج و نشر این کتب ارزشمند ایفا می کرد.

مفاتیح الجنان که مجموعه ادعیه و زیارات رسیده از معصومین علیهم السلام است، در اکثر منازل در کنار قرآن کریم دیده می شود و بسیاری این امر را ناشی از اخلاص محدث قمی می دانند.

از آیت الله حاج شیخ محسن محدث زاده، تنها یادگار مرحوم محدث قمی، سه پسر به یادگار مانده است، ما ضمن عرض تعزیت به مسلمانان به ویژه هموطنان محب آل محمد و علی علیهم السلام ضایعه بزرگ درگذشت آیت الله حاج شیخ محسن محدث زاده را به خانواده نجیبش به ویژه همسر بزرگوار و ۳ پسر برومندش به ویژه جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ مهدی محدث زاده و مردم داغدار و عزیز جنوب تهران تسلیت می گوئیم.

در خاطرات علامه کرباسچیان چنین آمده است که گاهی جهت ساده سازی متن من از واژه ها از آقای محدث زاده سؤال می کردند و جناب محدث زاده کمک می کردند.

آیت الله سید شمس الدین احمدی طباطبایی

آیت الله سید شمس الدین احمدی طباطبایی بروجردی فرزند حجت الاسلام و المسلمین سید فخرالدین احمدی طباطبایی در سال ۱۲۸۵ ق در بروجرد دیده به جهان گشود.

او تحصیلات مقدمات و سطح و خارج را در بروجرد از آیات عظام: میرزا لطف الله فقهی بروجردی، شیخ محمدابراهیم مدرس بروجردی، شیخ حسین آقا ابوحجتی بروجردی، سید اسماعیل حسینی گلپایگانی بروجردی، سید عبدالغفار احمدی طباطبایی بروجردی، شیخ محمدحسین غروی بروجردی، شیخ محمدرضا معزی دزفولی بروجردی، سید حسین طباطبایی بروجردی تکمیل و به درجات عالیّه اجتهاد نائل آمد.

او آنگاه در سال ۱۳۶۵ ق به قم مهاجرت نموده و محضر آیات عظام: سید حسین طباطبایی بروجردی، سید صدرالدین صدر، سید محمدتقی خوانساری، شیخ محمدعلی حائری کرمانی را درک و به درجات عالیّه نائل آمد. او خود از مدرسین مشهور دروس سطح و عالی حوزه علمیه قم به شمار می آمدند.

از آثار و تألیفات ایشات تقریرات دروس خارج فقه آیت الله العظمی بروجردی را می توان نام برد.

او از اعضای استفتاء آیت الله بروجردی و جزء اعضای کتاب «جامع الاحادیث» بودند و همچنین برادر داماد استادش نیز بود.

او در ۲۹ ذی الحجه ۱۴۲۰ ق دار فانی وداع گفت و در مقبره طباطبایی ها در حرم

مطهر حضرت معصومه علیها السلام در ورودی باب الساعت آرام گرفت.^۱
همکاری سید نسبت به مقابله توضیح المسائل با فتاوی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی قبلاً اشاره شد که مرحوم آیت الله سید حسین بدلا در کتاب هفتاد و دو سال خاطره خود آورده است وقتی آیت الله العظمی بروجردی به من فرمود این توضیح المسائل را با فتاوی من مطابقت بده من با او نفر دیگر توضیح المسائل را فتاوی آقا مطابقت دادیم یکی سید حسن مدرس و دیگری سید شمس الدین احمدی طباطبائی بود.

۱. تلخیص از کتاب لرستان بد از آیت الله العظمی بروجردی، ج ۳، ص ۱۱۵ و ۱۳۳.

آیت الله شیخ مهدی قاضی خرم آبادی

شیخ مهدی قاضی سال ۱۳۰۶ در خانواده‌ای مذهبی و در محله درب دلاکان خرم آباد متولد شد. پدرش مرحوم آقارضا قاضی (متوفی ۱۳۲۹) از معتمدین و افراد خیر شهر خرم آباد بود.

وی جزء نخستین گروه طلاب خرم آباد بود که برای فراگیری علوم دینی به حوزه علمیه قم رفت. مرحوم قاضی از شاگردان حضرات آیات عظام و حجج الاسلام بروجردی، امام خمینی، محقق داماد، کمالوند خرم آبادی، صاحب الداری، مشکینی، صدوقی یزدی، علامه کرباسچی، سلطانی طباطبایی، اشراقی بود که پس از اقامت در شهر قم به همراه آیت الله کمالوند به خرم آباد زادگاه خود بازگشت و آیت الله کمالوند را در تشکیل و بنیان حوزه کمالیه خرم آباد یاری رساند.

وی پس از رحلت مرحوم کمالوند در اردیبهشت ۱۳۴۳ سرپرستی حوزه علمیه خرم آباد را بر عهده گرفت و منشأ خدمات فرهنگی، دینی، علمی و اجتماعی در این دیار شد.

همکاری وی جهت بازنگری آخرین مرحله توضیح المسائل مرحوم آیت الله سید حسن عابدی در کتاب هفتاد و دو ساله خاطره می گوید: آیت الله العظمی بروجردی به من دستور داد که توضیح المسائل را با فتاوی ایشان مقابله کنم من به ایشان عرض کردم که من تنها نمی توانم این کار را انجام دهم اجازه بدهید یک گروه را آماده کنیم، رفتم با آقای سید حسن مدرس و شیخ مهدی قاضی خرم آبادی و حسینعلی منتظری صحبت کردم، ایشان قبول کردند ما چهار نفری این کار را انجام دادیم و وقتی کار تمام شد، خدمت آقا بردیم، آقا برای تأیید نهایی توضیح المسائل را به آقایان خمینی و گلپایگانی و شیخ علی صافی و حسینعلی منتظری دادند، کمتر از دو ماه کتاب در اختیار آقایان بود و وقتی آقایان تأیید نهایی کردند توضیح المسائل آماده چاپ شد.

شهید آیت‌الله علی قدوسی

۱۲ مرداد سال ۱۳۰۶ زمانی که هنوز بیش از دو سال از روی کار آمدن رضا خان نگذشته بود، در شهر کوچک نهاوند پسری در خانواده‌ای روحانی متولد شد. وی را که آخرین فرزند خانواده بود علی نامیدند.

پدرش یکی از روحانیون برجسته، صاحب علم و اجتهاد و تقوا بود. دوران خردسالی شهید تحت تعلیم پدری عالم و باتقوا و مادری متدین و پرهیزگار سپری شد.

در آن برهه زمانی، درس خواندن در مدارس جدید که با تحول آموزش از شکل سنتی به سبک اروپایی همراه شده بود، برای فرزند یک روحانی معروف کار ساده‌ای نبود زیرا خانواده‌های مذهبی ترجیح می‌دادند که فرزندان‌شان در همان مکتب‌خانه‌های قدیمی تعلیم ببینند تا از انحراف فکری و اخلاقی مصون بمانند. ولی شهید قدوسی با شکستن این سنت و روش، وارد این مدارس شده و با پشتکار و زحمت بسیار توانست دروس ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذارده و تا سال سوم دبیرستان پیشروی نماید.

او در این زمان دچار یک انقلاب فکری شده و تصمیم می‌گیرد که برای یادگیری دروس اسلامی به قم عزیمت نماید. لذا در سال ۱۳۲۱ وارد حوزه علمیه شده و مشغول فراگیری دروس اسلامی می‌شود. ابتدای ورودش به حوزه با سختی و غربت همراه بود. اما هیچ کدام باعث نشد که او از تحصیل علوم دینی و رشد علمی بازماند. درس خارج را نزد آیت‌الله بروجردی و امام خمینی علیه السلام و دروس فلسفه را نزد علامه طباطبایی فرا گرفت.

همکاری جهت ساده‌سازی متن توضیح المسائل در خاطرات علامه کرباسچیان آمده است که ایشان می‌گوید: بعضاً جهت ساده‌سازی متن و یا جملات را از آقای قدوسی کمک می‌گرفتیم.

آیت الله حاج شیخ علی پناه اشتهااردی

هفتم محرم الحرام ۱۳۴۰ هجری قمری، مصادف با ۱۲۹۶ هجری شمسی، در حالی که پدر و مادر، عزادار سالار شهیدان بودند و آماده عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی می شدند، خداوند متعال به پاس دلباختگی به اهل بیت (علیهم السلام)، فرزندی ولایت مدار نصیب خانواده اشتهااردی کرد، که وی را علی پناه نام نهادند، تا پیرو اهل بیت و در پناه مولا علی (علیه السلام)، عالم وارسته و مخلص روزگار خویش گردد. علی پناه، کودک نه ماهه بود که از سایه مهر پدر محروم شد و از همان کودکی در کنار مادر مهربان و با مشکلات معیشتی فراوان، زندگی را سپری کرد.

از آنجایی که پدرش ارث چندانی از خود باقی نگذاشته بود. او، خواهر و برادرش با بهره گیری از تلاش و دسترنج مادر زندگی را گذراندند. مادر علی آقا با وجود فقر و محرومیت، وی را جهت فراگیری قرآن کریم به بانویی پرهیزگار به نام «آسیه» سپرد و او قرآن را از محضر آن بانو فرا گرفت و علاوه بر آن بعضی از کتاب های ادعیه، مانند «زاد المعاد» علامه مجلسی و برخی کتاب های دیگر از مصائب اهل بیت و حضرت سید الشهداء را تا سن یازده سالگی آموخت، در این سن، مختصری از ادبیات، اشعار، ریاضیات و منطق را نیز فرا گرفت و پس از سپری کردن آن دوران سخت، مادرش وی را برای فراگیری علوم عربی و دانش حوزوی به عالم وارسته حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ یحیی تقوی سپرد، و نزد آن عالم کتاب های مقدمات، لمعه و شرح لمعه، قانون و غیره را آموخت و سپس به دلیل اینکه امکان ادامه زندگی و تحصیل در اشتهاارد وجود نداشت، جهت امرار معاش و تدریس، عازم قریه سلیمان از توابع اشتهاارد شد، که در آنجا به مدت سه سال و نیم که کودکان آن دیار قرآن و معارف یاد می داد. ایشان ارادت خاصی نسبت به استاد خویش شیخ یحیی تقوی داشت. پس از گذشت

این دوران آیت‌الله اشتهاوردی جهت ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه قم شد، ولی به دلیل اختناق دوران ستمشاهی به ناچار دوباره به اشتهاورد بازگشت و دوباره پای درس استاد ارجمند حاج شیخ یحیی تقوی حاضر گردید. پس از مدتی در سال ۱۳۲۰ هـ ش با اذن مادر بزرگوارش دوباره برای ادامه تحصیل عازم شهر مقدس قم گردید و با تکمیل سطوح عالی حوزه علمیه به عنوان طلبه‌ای کوشا جدی و فاضل به تحصیل درس خارج حوزه علمیه پرداخت و به مقام رفیع اجتهاد نایل آمد.

برخی از اساتید پایه سطح ایشان عبارتند از: آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، آیت‌الله العظمی شیخ مرتضی حائری، آیت‌الله العظمی گلپایگانی، آیت‌الله قائینی، آیت‌الله حائری کرمانی، سید احمد خوانساری و حضرت امام خمینی (علیه‌السلام).

ایشان درس اخلاق را نزد امام راحل و درس فلسفه را نیز نزد علامه طباطبایی گذارند.

برخی از اساتید خارج ایشان نیز عبارتند از: حاج آقا حسین بروجردی، امام خمینی، حاج شیخ محمد علی اراکی، حجت کوه کمره ای، محمد تقی خوانساری و آیت‌الله صدر.

همکاری جهت ساده‌سازی متن توضیح المسائل حجت الاسلام والمسلمین کرباسچیان فرمود مرحوم علامه کرباسچیان گفت من نزد مرحوم آیت‌الله شیخ علی‌پناه اشتهاوردی لمعه می‌خواندم ایشان علاقه زیاد به پدر من داشت و مکرر می‌فرمود: پدرت در ساده‌سازی متن توضیح المسائل از من هم گاهی کمک می‌گرفت و بعضی از واژه‌ها را من سؤال می‌کرد که ساده این واژه به زبان فارسی چه می‌تواند باشد من جمله را می‌گفتم یا ایشان آن را می‌پذیرفت یا قبول نمی‌کرد با همدیگر بحث می‌کردیم سرانجام دیدگاه یکی تأیید می‌شد و نوشته می‌شد.

حجت الاسلام آقای حاج ابوالفضل کرد احمدی

حاج ابوالفضل کرد احمدی در سال ۱۳۰۳ (ه ش) چشم به جهان گشود وی در شمار بزرگانان متعهد و خوش نام کاغذ در بازار تهران قرار داشت. او پس از آشنایی با شیخ عباسعلی اسلامی برای ارائه حمایت‌های همه جانبه خود به جامعه تعلیمات اسلامی اعلام آمادگی نمود و به عضویت هیأت امنای آن در آمدایشان حمایت مالی گسترده‌ایی از مجتمع آموزشی و پرورشی جعفری اسلامی داشت و در این راستا خدمات ارزنده‌ایی به جامعه تعلیمات اسلامی مبذول داشت. سرانجام مرحوم کرد احمدی در سال ۱۳۸۷ (ه ش) در تهران دار فانی را وداع گفت.

فرزند علامه گفت: بعضی وقت‌ها پدرم بعضی از واژه‌ها و یا سطری رساله را نزد این مرد می‌خواند و نظرایشان را درباره ساده بودن متن جویا می‌شد و بعضی از واژه‌ها را ایشان به پدر می‌گفت اگر این واژه عوض شود و این واژه دیگری به جای آن آورده شود بهتر است پدرم هم قبول می‌کرد.

همکاری دست اندرکاران چاپخانه با علامه نسبت به چاپ کتاب

درباره چاپ کتاب از خود مرحوم علامه چهار نفر دیگر هم همکاری داشته اند:

۱. حاج حسین مصدقی کاغذفروش در تهران.
 ۲. مرحوم آیت الله شیخ علی فلسفی.
 ۳. عبدالله کرباسچیان برادر مرحوم علامه کرباسچیان.
 ۴. رضا حکمت رئیس مجلس و رئیس چاپخانه مجلس.
- به طور خلاصه زندگی نامه اینها را مرور می کنیم:

آیت الله شیخ علی فلسفی

آیت الله علی فلسفی از عالمان وارسته شیعه است که عمری را در راه خدمت به مکتب تشیع و تربیت شاگردان مبرز گذراند. یک سال پس از فوت ایشان، در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹، کنگره ای درباره بررسی شخصیت آیت الله فلسفی در مشهد برگزار شد. حاصل این کنگره، دو اثر و یک ویژه نامه بود که در روزنامه قدس به چاپ رسید. آثار این کنگره عبارتند از:

۱. فصلنامه علمی - فرهنگی جستار، معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، ویژه فقه، شمار ۱۱ و ۱۲، سال چهارم، تابستان و پاییز ۸۵، ویژه نامه آیت الله العظمی میرزا علی فلسفی، (مصاحبه با فرزندان و شاگردان و مقالات)
۲. کتاب فقیه پارسا، یادنامه حضرت آیت الله العظمی میرزا علی فلسفی، (مصاحبه با فرزندان و شاگردان و مقالات)

در این مقاله، از این آثار بیشترین استفاده شده است، لذا از دفتر تبلیغات اسلامی مشهد، متولی و برگزار کنندگان این کنگره، تشکر و قدردانی می شود.

طلوع سپیده

میرزا علی فلسفی در هشتم دی ماه ۱۲۹۹ در خانواده روحانی دیده به جهان گشود پدر ایشان حضرت آیت الله محمد رضا تنکابنی بود.

میرزا علی دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را در تهران گذراند و وارد حوزه علمیه این شهر شد. وی کتاب های معمول حوزه را یکی پس از دیگری فراگرفت و به مقامات علمی بالایی دست یافت.

در ایشان در سال ۱۳۲۲ ش. وارد حوزه علمیه نجف اشرف شد و به فراگیری دروس حوزوی پرداخت. مهم ترین استادان وی عبارتند از:

سید عبدالهادی شیرازی، سید محمود شاهرودی، شیخ کاظم شیرازی، شیخ محمد علی کاظمینی و سید ابوالقاسم خویی.

میرزا علی آقای فلسفی در نجف اشرف، در جلسه استفتاء که در منزل آیت الله العظمی خویی تشکیل می شد، شرکتی فعال داشت. در این جلسه بر کتاب عروة الوثقی و وسیلة النجاة حاشیه زده می شد.^۱

میرزا علی پس از اتمام تحصیلات، به تهران بازگشت و فعالیت های علمی و فرهنگی خود را آغاز کرد. وی پس از درگذشت شیخ علی اکبر برهان، امام جماعت مسجد لرزاده، با اصرار مردم تهران به آنجا عزیمت نمود. آیت الله خویی به رغم تمایل درونی خود بر ماندن آیت الله فلسفی در نجف اشرف، در برابر اصرار مردم به آمدن آیت الله فلسفی به تهران فرمود: «خوب است دعوت آقایان را اجابت کنید.» آیت الله فلسفی هم پس از ۱۶ سال اقامت در نجف، در سال ۱۳۴۰ ش. راهی

۱. فقیه پارسا، زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمی حاج میرزا علی فلسفی، ص ۱۹.

تهران شد.^۱

رحلت

سرانجام میرزا علی فلسفی پس از ۸۵ سال عمر بابرکت، ظهر روز هشتم محرم ۱۴۲۷ ق. پس از انجام فریضه ظهر و عصر در مسجد شهدای مشهد، در قلب خود ناراحتی احساس کرد و به بیمارستان منتقل شد و فردای آن روز، یعنی روز تاسوعا (۱۹/۱۱/۱۳۸۴ ش.)، همزمان با اذان ظهر به ملکوت اعلا پیوست.

صبح روز یازدهم محرم، پیکر آن مرحوم پس از تشییع باشکوه مردم مشهد، و اقامه نماز توسط یار دیرین وی، آیت الله وحید خراسانی، در بارگاه رضوی (رواق دار السرور) و در جوار دوستش آیت الله مروارید، به خاک سپرده شد.^۲

پیام تسلیت

شخصیت های علمی و فرهنگی و سیاسی، در پیام های جداگانه ای، فوت آن عالم پارسا را تسلیت گفتند که برخی از آنها عبارتند از: مقام معظم رهبری، آیات عظام و علمای اعلام: سید علی سیستانی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، نوری همدانی و وحید خراسانی، رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضاییه و... light^۳

۱. فقیه پارسا، زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمی حاج میرزا علی فلسفی، ص ۲۰.

۲. فقیه پارسا، زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمی حاج میرزا علی فلسفی، ص ۲۵.

۳. فقیه پارسا، زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمی حاج میرزا علی فلسفی، ص ۲۶.

سردار فاخر رضا حکمت

رضا حکمت فرزند حاج حسام‌الدین شیرازی معروف به سردار فاخر در سال ۱۲۶۹ش در تهران دیده به جهان گشود. تحصیلات اولیه و مقدماتی خود را در مدرسه علمیه تهران که تحت مدیریت مخبرالسلطنه هدایت بود به پایان برد. و سپس به شیراز رفت و در محضر اساتیدی چون حکیم الهی به فرا گرفتن ادبیات فارسی و عربی پرداخت. او زبان فرانسه را نزد مرحوم هانری خان پسر «پروکسی» آموخت. در اوان مشروطیت به اروپا رفت اما تخصصی نیافت و پس از استبداد صغیر به ایران آمد و وارد سیاست شد.

در وقایع جنگ بین‌الملل اول سردار حکمت به مبارزه با اجانب و اجنبی پرستان برخاست و به خاطر جان‌فشانی‌هایش در مبارزه با بریتانیا از سوی مخبرالسلطنه والی شیراز به لقب فاخرالسلطنه ملقب گردید، اما پس از مدتی مخبرالسلطنه هدایت به تهران احضار و فرمانفرما والی فارس می‌گردد. سردار فاخر به ملک شخصی خود که در کمارج (در راه بوشهر) واقع بود می‌رود. عبدالحسین میرزا فرمانفرما به حمایت از سیاست انگلیس، کار را برآزادیخواهان فارس دشوار ساخته املاک سردسیری فاخرالسلطنه را ضبط می‌کند، اما سردار از پای ننشسته با سپاهی که گرد می‌آورد پس از یک هفته جنگ و محاصره کمارج، اردوی دولتی را شکست می‌دهد و زمین‌های خود را پس می‌گیرد. سردار فاخر به دلیل اینکه پلیس جنوب و انگلیسی‌ها حضور او را در منطقه خطرناک می‌بینند، ناچار پس از مدتی با خانواده خود به تهران می‌آید.

او هنگام انعقاد قرارداد ۱۹۱۹م به مخالفت جدی با وثوق‌الدوله برمی‌خیزد و مدتی تبعید می‌گردد. وی در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای ملی از سوی مردم آباد به وکالت مجلس دست پیدا می‌کند و از طرفداران انقراض قاجاریه و روی کار

آمدن سلسله پهلوی می‌گردد. به همین دلیل در دوره هفتم و هشتم با کمک برادرش که از یاران رضا شاه بود، برکرسی وکالت دست می‌یابد.

پس از انقضاء دوره هشتم به حکومت یزد گمارده می‌شود و سپس حکومت استرآباد (گرگان) را به دست می‌آورد. در سال ۱۳۱۴ش از فرمانداری گرگان برکنار شده تا سال ۱۳۱۹ش که به فرمانداری کرمان منصوب می‌گردد، بیکار و خانه‌نشین می‌ماند. وی پس از یک سال (۱۳۲۰ش) و سقوط رضاشاه به تهران آمده ریاست اداره کل آمار و ثبت احوال را برعهده می‌گیرد.

سردار فاخر در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از شیراز به وکالت می‌رسد و جزء اقلیت ۴۰ نفری مجلس قرار می‌گیرد و حزبی به نام سوسیالیست با همکاری سید محمدصادق طباطبایی و سهام السلطان بیات به وجود می‌آورد. در سال ۱۳۲۵ از یاران قوام السلطنه می‌گردد و در حزب دموکرات فعالیت می‌کند و حتی از ارکان حزب مزبور می‌شود. و در همان سال به استانداری کرمان و بلوچستان نائل می‌گردد و فعالیت زیادی در خاموش کردن طغیان عشایر فارس از خود بروز می‌دهد. در سال ۱۳۲۶ش به تهران آمده و در دوره پانزدهم به وکالت و ریاست مجلس دست می‌یابد. او با اینکه با قوام السلطنه اظهار دوستی می‌نماید، در خلال مجلس پانزدهم چند بار با شاه دیدار کرده و تصمیم می‌گیرد برای بقای خود موضع اش را عوض کند، بنابراین در جناح مخالف قوام قرار گرفته سرانجام با ترفندی باعث سقوط دولت او می‌شود. وی سپس نزد شاه رفته و اظهار می‌کند مجلسیان جز من به کسی اعتماد ندارند. بلافاصله فرمان نخست وزیری سردار فاخر صادر می‌شود و چند روزی در رأس قوه مقننه و مجریه قرار می‌گیرد و لیکن سرانجام به توصیه دوستان ریاست قوه مقننه را برصداقت خود ترجیح می‌دهد و انصراف خود را نخست وزیری به شاه اعلام می‌دارد. او در دوره شانزدهم به وکالت و ریاست

مجلس دست می‌یابد و در این دوران با دکتر مصدق و یارانش اختلاف پیدا می‌کند و سرانجام خانه نشین می‌گردد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش بار دیگر به نمایندگی و ریاست مجلس می‌رسد و این عنوان را تا مجلس بیستم حفظ می‌کند، اما در اواسط مجلس بیستم و صدارت دکتر علی امینی مجلسین (اردیبهشت ۱۳۴۰) تعطیل می‌گردد. پس از دولت دکتر امینی سردار فاخر حکمت که سن او متجاوز از هفتاد سال بود دیگر به صحنه سیات راه نیافت و باقی عمر خود را تا سن ۸۰ سالگی (۱۳۵۶ش) در منزل شخصی خود با حقوق باز نشستگی خود به سر برد. وی در اواخر عمر دچار فراموشی شد و گاه در خیابانها بی هدف قدم می‌زد و با خود صحبت می‌نمود.^۱

حکمت شیرازی - متولد ...

آقای رضا حکمت ملقب به «فاخر السلطنه» و «سردار فاخر» فرزند مرحوم حاج میرزا حسام الدین ملقب به مسیح الملک و مشارالدوله فرزند حاج میرزا محمد حکیم باشی فرزند حاج میرزا علی اکبر طبیب شیرازی

میرزا محمد حکیم باشی را سه پسر بود - حاج میرزا حسام الدین (پدر صاحب ترجمه) ۲ - میرزا احمد علی حشمه الممالک (پدر آقای علی اصغر حکمت) ۳ - حاج میرزا ابراهیم معروف به حاج مجتهد (پدر آقای مرتضی حکمت نماینده فسادر مجلس شورای ملی)

مرحوم میرزا حسام الدین که پدر صاحب ترجمه است ادبیات فارسی و عربی و زبان فرانسه و علم طب قدیم و جدید را در شیراز در خدمت پدرش آموخته است و

۱. جهت اطلاعات بیشتر به کتب خاطرات سردار حکمت به کوشش س. وحیدنیا، انتشارات البرز و شرح رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران تألیف دکتر باقر عاقلی ج ۱ ص ۵-۵۸۱ مراجعه کنید.

برای تکمیل طب بطهران رفته و بمدرسه دارالفنون (که در آن وقت مهمترین مدارس ایران و دانشگاه کوچکی بوده) وارد شده و دوره طب جدید را پایان رسانیده است و در طهران متوطن شده.

چون سلطان وقت (ناصرالدین شاه قاجار) در موقع امتحان سال در دارالفنون حضور داشته است و میرزا حسام الدین جوانی مهذب و عالم باصول علم طب تشخیص میدهد پس از پایان تحصیلاتش او را منظور نظر قرار داده و بدربار میبرد و مدتی طبیب مخصوص بوده است - بعدا برای تکمیل طب جدید باروپا می رود و دو سال در اروپا (گویا فرانسه) مشغول تحصیل بوده و در مراجعت به طهران بمکه معظمه مشرف و پس از انجام مراسم حج وارد طهران می شود و پس از ورود بطهران مقداری اراضی که در میدان مجلس شورای ملی بوده خریداری می کند و در این زمین چندین باب خانه و باغ می سازد و جزء اعیان و محترمین طهران شمرده می شود -

در طهران ازدواج می کند و خداوند باو دو پسر عطا می فرماید که یکی را نظام الدین خان و دیگری را میرزا رضا خان می نامد - نظام الدین خان که بعدها ملقب به «مشارالدوله» شد در کار دولت بود و به مقامات عالیه وزارت و حکومت رسید و در دوره سوم تقنینیه نیز از طرف اهالی فارس نماینده مجلس شد - مردی بسیار نجیب و شریف و درستکار و نوع دوست بود و در سال هزار و سیصد و پانزده شمسی در حالیکه وزیر پست و تلگراف بود دارفانی را وداع گفت -

اما آقای رضا حکمت دومین فرزند مرحوم میرزا حسام الدین، نخست در طهران در مدرسه علمیه مشغول تحصیل شده سپس بشیراز رفته و ادبیات فارسی و عربی و مقدمات علوم قدیمه و زبان فرانسه را نزد معلم خصوصی آموخته است.

آقای حکمت خط شکسته را خوش می‌نویسد و زبان فرانسه را خوب آموخته است و دارای صفات حسنه آزادیخواهی و وطن دوستی و لطف و محبت با عموم افراد بشر و صفا و یکرنگی با یاران و آشنایانست و در سخاوت و بذل و بخشش و کمک به بینوایان بی اختیار و ضرا المثل و در دوستی بسیار پایدار و از دروغ و تذبذب متنفر است در سال هزار و سیصد و سی و چهار که بعثت حدوث جنگ بین المللی اول و تصرف بوشهر بست انگلیسیها آزادیخواهان فارس در شیراز علیه بیگانگان قیام و اقداماتی کردند، آقای حکمت نیز که از احرار قدیم و عضو هیئات مدیره کمیته مرکزی حزب دمکرات فارس می‌بود بکمک آنان شتافت و از بذل مال و فداکاری در راه پیشرفت مقاصد مشروعه آنان و مرام خویش مضایقه نفرمود تا آنکه آزادیخواهان مغلوب دسائس بیگانه پرستان و بیگانگان شدند و یاور علیقلی خان و سلطان غلامرضا خان پسیان و سایر صحابمنصبان ژاندارمری در راه وطن شهید گشتند و دشمن قصد جان او کرد ناچار از شیراز بیرون رفت و خود را به کمارج که ملک او و دارای قلاع محکمی بود رسانید و هشت ماه در مقابل قوای فرمانفرما والی فارس مقاومت کرد و چندین بار با قشون اعزامی آنها مردانه جنگید و یاور فتح الملک که در آن وقت رئیس قشون بیگانگان بود اعلانی چاپ کرده و منتشر ساخت و مبلغی معتنی به برای گرفتاری او انعام معین کرد- بدیهی است که هیچ ایرانی باعلان او اعتنا نکرد و سردار فاخرپس از چندی از بیراهه خود را بخاک بختیاری

رسانید و از آنجا بطهران و از آنجا برای تکمیل تحصیلات خود باروپا رفت - هم اکنون اعلان چاپی فتح الملک راجع بوعده پرداخت وجه بکسی که سردار فاخر را گرفته تسلیم کند در دست نگارنده این اوراق است -

سردار فاخر پس از تکمیل تحصیلات خود در اروپا و مراجعت به طهران وارد خدمت دولت و مامور تاسیس اداره کل آمار شد و آن اداره را تاسیس و مترتب کرد - و خود مدتی ریاست آنرا داشت و اولی بار در دوره چهارم تقنینیه از طرف اهالی آباده بوکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد. و از آنزمان بیش از پیش در خانه اش بروی هموطنان و بی پناهان بازگشت - و تاکنون حوائج مشروعه ناس بویژه اهالی پارس را با طیب خاطر و صمیم قلب انجام داده و میدهد و در سیاست همواره جنبه اعتدال و عدم افراط و تفریط را ملحوظ داشته است و در دوره های چهارم - پنجم - هفتم - چهاردهم - پانزدهم - شانزدهم - هیجدهم و هم اکنون که دوره نوزدهم است از طرف مردم فارس سمت نمایندگی مجلس را داشته - و با آنکه چندین بار از جانب مقامات عالیه کشور پیشنهاد قبول رئیس الوزرائی بوی شده است پذیرفته - و حتی یکبار فرمان نخست وزیری او نیز صادر شده و قبول نکرده است. اما چون حسن تدبیر و نوع دوستی او بر دوست و دشمن و موالف و مخالف آشکار و مبرهن گشته است لهذا از دوره پانزدهم تقنینیه نمایندگان مجلس باتفاق آراء او را بریاست خود برگزیده اند و از آن زمان تاکنون که دوره نوزدهم است ریاست مجلس شورای ملی را دارد.

آقای حکمت دختری از خانواده علم و سیادت یعنی مرحوم حاج سیدعلی مهذب الدوله فرزند حاج میرزا حسن طبیب فسائی مولف کتاب «فارسنامه ناصری»

بعقد نکاح آورده و از او پسری بنام عماد حکمت دارد که پس از تحصیل کافی در ایران بفرانسه و آمریکا رفته و دیپلم دکتری در طبابت (شغل شریف اجدادی خود) را گرفته است و مشارالیه علاوه بر مقام دکتری دارای هنرهایی است از قبیل خوش نویسی (مخصوصا نسخ تعلیق) و احاطه در فنون شعر و شاعری و زبانهای عربی - انگلیسی و فرانسه و در تهذیب اخلاق و مدارای با خلق شبه الناس پیدر بزرگوار خویش است و مدتی معاونت وزارت بهداشت را داشت که شخصا استعفا داد و هم اکنون یکی از نظار سازمان برنامه است - مکرر از او منتخب اشعارش را خواستم یا از راه فروتنی و خفض جناح یا کم لطفی نداد که کتاب خود را بدان زینت دهم.

امیرعبدالله کرباسچیان

امیرعبدالله کرباسچیان فرزند محمدباقر در سال ۱۳۰۳ در تهران متولد شد، تحصیلات ابتدایی را در دبستان شرف محمدی و سپس مدرسه اتحادیه و شرف احمدی گذراند. به علت مهاجرت برادر بزرگش به قم در حوزه علمیه قم دو سال مشغول تدریس شد، پس از بازگشت به تهران تحصیلاتش را دارالفنون ادامه داد، ولی با ورود به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی موفق به گذراندن دوره دانشگاه نشد. در سال ۱۳۲۵ روزنامه به نام خدنگ را منتشر کرد.

ایشان با تألیف توضیح المسائل خدمت بزرگی به دنیای تشیع کردند، چون تمام مراجع بعدی از همین رساله استفاده نمودند. ایشان دو سال مشغول نگارش و ویرایش رساله عملیه بروجردی بودند و چون معتقد بودند کار را باید به کاردان سپرد و در مورد چاپ، بنده را ذی صلاح تشخیص می‌دادند، چون کارم، کار چاپ و نشر روزنامه بود، گفتند: فلانی چه کنیم؟ آن موقع وسائل مثل امروز نبود. مجهزترین چاپخانه، چاپخانه مجلس بود، که مذاکرات وکلای چاپ می‌کرد و به خودشان می‌داد. حروفش درجه یک، چاپش تمیز و کاغذش هم درجه یک بود. گفتم: من چاپخانه‌ای بهتر از چاپخانه مجلس سراغ ندارم. گفتند: خوب راهش چیست؟ گفتم: شخص رئیس مجلس باید دستور بدهد. گفتند: شما صحبت کنید ببینید چه می‌شود. وقتی گرفتیم و رفتیم. ایشان خیلی مؤدب و با سواد بود. مسئله را طرح کردم که رساله‌ای که مربوط به جناب آقای بروجردی هست که اخوی بنده آن را به زبان ساده فارسی تبدیل کرده‌اند. گفت: به به من دلم می‌خواهد این کتاب را ببینم. گفتیم: ایشان دو سال عمر شریفشان را روی این کار گذاشته‌اند و رساله جامع فروع آقای بروجردی را خیلی پیچیده و مغلق بود، تبدیل کردند به توضیح المسائل. گفت: به به، چه اسم خوبی! ما چنین چیزی نداشتیم. حالا از دست من

چه کمکی بر می‌آید؟ گفتم: بله، ما برای این کتاب چاپخانه مناسبی غیر از چاپخانه مجلس نداریم. این حرف برای او خیلی غیر منتظره بود. دیدم رنگ عوض کرد و به فکر فرو رفت. خوب باید او فکر بالا را بکند. بالاخره هرچند این مجلس زیر نظر اوست، ولی ارباب واقعی او شاه است. فکری کرد و گفت: آیا آقای بروجردی این کتاب را تأیید می‌کنند؟ گفتم: بله، گفت بسیار خوب، این برای مجلس افتخاری است، ترتیب کار را می‌دهم، فقط آقای بروجردی یک تأیید بنویسند. گفتم: اصلاً مُهر آقا روی آن است. گفت: خیلی خوب، ما در اختیاریم. من به آقای کریم آزادی رئیس چاپخانه دستور می‌دهم که هر وقت شما خواستید کار را شروع کنید. من با آقای آزادی که مرد فهمیده و با کمال و فاضلی بود، تماس گرفتم و قرار گذاشتیم که فلان روز با اخوی خدمتتان می‌رسیم. با آقا آنجا رفتیم. آقای آزادی گفت: آقای فلسفی هم دیروز تلفنی سفارش کرده‌اند. آقا توضیح المسائل را روی میز گذاشتند. آقای آزادی آن را برداشت و بوسید و گفت: ما در خدمت شما ایم. آقا گفتند: من ذکر خیر شما را شنیده‌ام و در قیافه شما آثار بزرگی و هوش را می‌بینم. این کتاب متعلق به او مرجع شیعیان جهان است؛ می‌خواهیم بی‌غلط چاپ شود. یک وقت دیدیم آقای آزادی خودش را جمع کرد و گفت: جناب آقای علامه اصلاً چنین چیزی امکان ندارد بی‌غلط باشد؟ بلافاصله گفت: البته. گفتند: ما یک صفحه یک صفحه کار می‌کنیم. یک صفحه را تصحیح می‌کنیم بعد تصحیح بودم و تصحیح سوم، چون نباید رساله مرجع تقلید شیعیان غلط داشته باشد تا مجبور شویم در آخر آن غلط‌نامه بگذاریم. آقای آزادی تکیه داد و گفت: آقای علامه شما نابغه‌اید! خلاصه با همت و پشتکار آقا در طی یک سال توضیح المسائل به عنوان اولین کتاب بی‌غلط در ایران از چاپ درآمد و الگویی شد برای همه نویسندگان و چاپچی‌ها که می‌گفتند یک آخوند از قم آمده و کتابی

چاپ کرده که از اول تا آخر آن یک غلط ندارد. از آن موقع مطبوعات ما بی غلط شد. در حالی که قبلاً بعضی از کتاب‌ها ده تا پانزده صفحه غلط‌نامه داشت بنده به عنوان شخصی که تحصیلات عالی در رشته چاپ و روزنامه‌نگاری دارد، اذعان می‌کنم که آقای علامه با چاپ توضیح المسائل، علاوه بر خدمت معنوی و الهی به جامعه، خدمت فرهنگی بزرگی به مطبوعات این مملکت کرد که متأسفانه کسی آن را نمی‌شناسد. یعنی نشان داد که کتاب می‌تواند بی غلط چاپ شود. از آن موقع به بعد اغلاط چاپی کتاب‌ها بسیار کم شد. در هر صورت چاپ توضیح المسائل مایه روسفیدی شد و احکام شرعی به زبان ساده در اختیار همه اقشار قرار گرفت تا هر کس بخواهد درست خدا را بندگی کند، بتواند احکام دینی‌اش را فرا گرفته و به آن عمل نماید. امیدوارم خداوند بر درجات ایشان بیفزاید. در پایان دو خواب را درباره ایشان دیده‌ام ذکر می‌کنم: در خواب حضور مبارک رسول الله و ائمه اطهار علیهم‌السلام رسیدم. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تعارف کردند کنار ایشان سر سفره بنشینم. آقای علامه هم وارد شدند و طرف دیگر ایشان نشستند من صورت پیامبر را نمی‌دیدم ولی می‌دیدم اندام رشید و لباس کرم‌رنگی دارند. غذا خوردیم، اخوی کسب اجازه کرده و رفتند. کسی گفت: چرا ایشان بدون عبا و عمامه و تشریفات ظاهری و خیلی خودمانی بودند. حضرت فرمودند: ایشان در دنیا هم همین‌طور بود!

هفت ماه بعد از فوت ایشان در ایام عاشورا خواب دیدم که آقا در منزل خود در جای همیشگی نشسته‌اند. بنده و آقای بابازاده هم نشسته‌ایم. آقا به ایشان گفتند: یک چکی شما پیش من داشتید، این چک را بگیرید. گفت: این چک مربوط به اخوی می‌شود. گفتند: خیلی خوب هرچه هست رد و بدل کنید. این چک و چک‌بازی‌ها هم خوب نیست. ما هم رد و بدل کردیم. گفتند: آنها را پاره کنید و دور برزید. گفتم: اینها باید ضمیمه دست چک به بانک داده شود. گفتند: پس

امضایش را بکنید ما هم کردیم. آقای بابازاده خدا حافظی کرد و رفت. بعد آقای یک مرتبه گفتند: ایشان یک کاغذی پیش من دارد، بگویید بیاید. به موبایل ایشان زنگ زدیم. گفت: من در کوچه هستم. در را باز کردیم وارد شدند. آقا گفتند: یک کاغذی شما پیش من دارید. گفت: آن کاغذ مربوط به همین مسئله است، دیگر احتیاجی نیست. آقا گفتند: پس من هم آن را پاره می‌کنم. آقای بابازاده گفت: من برای مسئله دیگری خدمتتان رسیدم. من پنجاه میلیون سهم امام بدهکارم، می‌خواهم یک جوری آن را حل و فصل کنید. آقا فرمودند: چه جور حل و فصل کنم؟ گفت: یک جوری که من بری‌الذمه بشوم. گفتند: این مربوط به آقا امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف است و من دیناری نمی‌توانم گذشت بکنم. گفت: برای من یک جا پرداختنش مشکل است، لااقل آن را تقسیط بفرمایید. گفتند: بله، من این اجازه را دارم. یک وقت در باز شد و امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف تشریف آوردند. همه قیام کردیم. آقای علامه گفتند: آقا فرمایشاتی دارند که باید تنها باشیم. آقای بابازاده بیرون رفت. من خواستم تعظیم کنم. آقا فرمودند: تعظیم نکنید. گفتم: قربان، می‌خواهم دست و پای شما را ببوسم. گفتند: قربان هم به من نگوید؛ دست بوس و پابوس و تعظیم برای ما نیست، ما اهل این حرف‌ها نیستیم؛ تعظیم برای ذات باری تعالی است. من بیرون آمدم. در این خواب هم صورت امام را نمی‌دیدم. لکن حضرت متوسط القامه بودند و عمامه کوچک و لباس خرمایی‌رنگ داشتند.

فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت

ردیف	نام و شهرت	سال وفات	محل سکونت
۱	علی بن ابراهیم قمی (استاد مرحوم کلینی)	زنده ۳۰۷	قم ^۱
۲	علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (پدر صدوق)	م - ۳۲۹	قم ^۲
۳	محمد بن یعقوب کلینی	م - ۳۲۹	ری، بغداد ^۳
۴	احمد بن محمد بن سعید همدانی معروف به ابن عقده	م - ۳۳۳	کوفه ^۴
۵	احمد بن محمد بن محمد بن سلیمان رازی	م - ۳۶۸	کوفه ^۵
۶	جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی قولویه	م - ۳۶۹	قم ^۶
۷	محمد بن علی بن حسن بن موسی بن بابویه معروف به ابن بابویه و شیخ صدوق	م - ۳۸۱	ری بغداد ^۷
۸	هارون بن موسی بن احمد شیبانی تلکبری	م - ۳۸۵	قم ^۱

۱. تنقیح المقال، ج ۲، ص ۲۲۳؛ رجال نجاشی، ص ۸۹؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۱۷۱؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۳۹۱؛ اعیان الشیعه، ج ۴، ص ۱۵۴.
۲. ریحانة الادب، ج ۷، ص ۲۷۳؛ تنقیح المقال، ج ۲، ص ۲۸۳؛ تأسیس الشیعه، ص ۲۸۰؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۲۷۳؛ رجال نجاشی، ص ۱۸۴؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۲۲۲.
۳. مقدمه آقای حسین علی محفوظ بر کتاب کافی؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۱۰۸؛ رجال نجاشی، ص ۲۶۶؛ الفوائد الرجالية، ج ۳، ص ۳۲۵؛ الکنی واللقاب، ج ۴.
۴. هدیه الاحباب، ص ۸۶؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۶۸؛ الفهرست، شیخ طوسی، ص ۵۴؛ رجال نجاشی، ص ۳۸؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۱۹۹؛ الفوائد الرجالية، ج ۲، ص ۲۱۱.
۵. مقدمه آقای حسین علی محفوظ بر کتاب کافی؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۱۰۸؛ رجال نجاشی، ص ۲۶۶؛ الفوائد الرجالية، ج ۳، ص ۳۲۵؛ الکنی واللقاب، ج ۳، ص ۱۲۰.
۶. تنقیح المقال، ج ۲، ص ۲۶۰؛ رجال نجاشی، ص ۸۹؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۱۷۱؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۳۹۱؛ اعیان الشیعه، ج ۴، ص ۱۵۴.
۷. الفوائد الرضوية، ص ۵۶۰؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۱۳۲؛ اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۲۴؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۸۳؛ رجال نجاشی، ص ۳۰۲؛ الفوائد الرجالية، ج ۳، ص ۱۹۲.

۹	محمد بن احمد معروف به ابن داود	م - ۳۷۸	قم، بغداد ^۲
۱۰	ابن ابی عقیل عمانی (معاصر مرحوم کلینی م ۳۲۹)	م - قرن چهارم	قم ^۳
۱۱	ابن جنید اسکافی	م - ۳۸۱	ری ^۴
۱۲	شیخ مفید	م - ۴۱۳	بغداد ^۵
۱۳	سید مرتضی علم الهدی	م - ۴۳۶	بغداد ^۶
۱۴	ابوالصلاح حلبی	م ۴۴۷	حلب ^۷
۱۵	شیخ طوسی	م - ۴۶۰	بغداد، نجف ^۸
۱۶	محمد بن علی بن عثمان کراجکی	م - ۴۴۹	حلب، دمشق ^۹
۱۷	سلار دیلمی	م - ۴۶۳	حلب ^{۱۰}

۱. فوائد الرضویة، ص ۷۰۴؛ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۵۰۹؛ طبقات اعلام الشیعه، قرن پنجم، ص ۶۸؛ رجال بحر العلوم، ص ۳۹.
۲. ریحانة الادب، ج ۵، ص ۲۳۴؛ روضات الجنات، ص ۱۶۸.
۳. فوائد الرضویة، ص ۱۰۳؛ رجال نجاشی، ص ۳۵؛ الذریعة، ج ۱۹، ص ۶۹؛ علم الاصول تاریخاً و تطوراً، ص ۹۵.
۴. رجال نجاشی، ص ۲۷۳؛ الکنی و الالقاب، ج ۲، ص ۲۶؛ ریحانة الادب، ج ۱، ص ۱۲۱؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۱۴۵؛ الفهرست، شیخ طوسی، ص ۱۳۴.
۵. رجال نجاشی، ص ۲۸۴؛ ریحانة الادب، ج ۴، ص ۵۸؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۱۵۳؛ الذریعة، ج ۱، ص ۳۰۲ - ۵۰۹؛ الفهرست، شیخ طوسی، ص ۱۵۷.
۶. روضات الجنات، ج ۴، ص ۲۹۴؛ ادب المرتضی، ص ۱۲۴؛ اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۱؛ رجال نجاشی، ص ۲۰۶؛ مقدمة تبیان، ص ج ۵؛ اثر شیخ آقا بزرگ تهرانی؛ معالم العلماء، ص ۶۱.
۷. روضات الجنات، ج ۲، ص ۱۱۱؛ الکنی و الالقاب، ج ۱، ص ۹۹؛ رجال شیخ طوسی، ص ۴۵۷؛ معالم العلماء، ص ۲۹؛ تنقیح المقال، ج ۱، ص ۱۸۵؛ رجال علامه حلی، ص ۲۸.
۸. مقدمة تبیان به قلم آقا بزرگ تهرانی؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۲۱۶؛ تأسیس الشیعه، ص ۳۱۳؛ الکنی و الالقاب، ج ۲، ص ۳۹۵؛ رجال نجاشی، ص ۳۱۶.
۹. معالم العلماء، ص ۱۰۵؛ ریاض العلماء، ج ۵، ص ۷۶؛ رجال بحر العلوم، ج ۴، ص ۶۸؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۲۰۹؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۸۷.
۱۰. روضات الجنات، ج ۲، ص ۳۷۰؛ ریحانة الادب، ج ۳، ص ۵۰؛ اعیان الشیعه، ج ۷، ص ۱۷۰؛ ریاض

فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت ■ ۷۲۵

۱۸	ابویعلی محمد بن حسن جعفری	م - ۴۶۳	بغداد ^۱
۱۹	قاضی عبدالعزیز بن تحریر معروف به قاضی ابن براج	م - ۴۸۱	طابلس، شام ^۲
۲۰	حسن بن محمد طوسی فرزند شیخ طوسی ملقب به مفید ثانی	م - ۵۱۱	نجف ^۳
۲۱	حسن بن حسن بن بابویه قمی معروف به حسکاء	م - ۵۱۲	نجف ^۴
۲۲	فضل بن حسن طبرسی	م - ۵۴۸	نجف ^۵
۲۳	عبدالجلیل بن مسعود معروف به متکلم رازی استاد شیخ منتخب الدین	م - ۵۶۰	نجف ^۶
۲۴	عماد الدین محمد بن علی بن حمزه طوسی معروف به ابوجعفر ثانی	م - ۵۶۶	نجف ^۷
۲۵	قطب الدین راوندی،	م - ۵۷۳	کاشان ^۸
۲۶	قطب الدین ابوالحسن محمد بن حسن کیدری	زنده -	نجف، نیشابور ^۱

- العلماء، ص ۷۱؛ رجال ابن داود، ص ۱۰۴؛ رجال بحر العلوم، ج ۳، ص ۶.
۱. رجال نجاشی، ص ۴۰۴؛ فوائد الرضویه، ص ۴۵۶.
 ۲. معالم العلماء، ص ۷۱؛ ریاض العلماء، ج ۳، ص ۷۹؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۱۵۲؛ طبقات اعلام الشیعة، قرن پنجم، ص ۱۰۷.
 ۳. رجال بحر العلوم، ج ۴، ص ۶۷؛ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۴۹۷؛ تنقیح المقال، ج ۱، ص ۳۰۶؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۷۶.
 ۴. همان، ج ۴، ص ۶۷؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۶۴؛ تنقیح المقال، ج ۱، ص ۲۷۳.
 ۵. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۱۸؛ روضات الجنات، ج ۵، ص ۳۵۷؛ الذریعة، ج ۲، ص ۲۴۰؛ طبقات اعلام الشیعة، قرن ششم، ص ۲۱۶؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۶۳؛ اعیان الشیعة، ج ۸، ص ۳۹۸.
 ۶. فوائد الرضویه، ص ۲۲۴.
 ۷. ریحانة الادب، ج ۴، ص ۲۰۲؛ اعیان الشیعة، ج ۲، ص ۲۶۳؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۲۶۲؛ الذریعة، ج ۵، ص ۵؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۸۵؛ جامع الرواة، ج ۲، ص ۱۵۴.
 ۸. ریحانة الادب، ج ۴، ص ۳۰۵؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۵؛ الذریعة، ج ۷، ص ۱۴۵؛ مستدرک الوسائل، ص ۴۸۹؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۱۲۵؛ جامع الرواة، ج ۱، ص ۳۶۴.

	۵۷۶		
۲۷	ابوالمکارم حمزن بن علی بن زهره حلبی	م- ۵۸۵	حله ^۲
۲۸	رشیدالدین محمد بن علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی	م- ۵۸۸	حلب ^۳
۲۹	محمد بن ادريس حلی	م- ۵۹۸	حله ^۴
۳۰	فخار بن معد موسوی	م- ۶۳۰	حله ^۵
۳۱	نجیب الدین محمد بن جعفر معروف به ابن نما	م- ۶۴۵	حله ^۶
۳۲	رضی الدین علی بن موسی معروف به ابن طاوس (نوه دختری ابن ادريس)	م- ۶۶۵	حله ^۷
۳۳	سدید الدین یوسف بن مطهر حلی	م- ۶۶۵	حله ^۸
۳۴	جمال الدین احمد بن موسی معروف به ابن طاوس (داماد شیخ طوسی)	م- ۶۶۴	حله ^۹

۱. ریحانة الادب، ج ۴، ص ۳۰۹؛ روضات الجنات، ص ۶۰۴؛ هدیة الاحباب، ص ۲۴۰.
۲. همان، ج ۵، ص ۳۶۰؛ مستدرک الوسائل، ص ۴۷۵؛ هدیة الاحباب، ص ۷۰؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۳۷۴؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۱۰۵؛ معالم العلماء، ص ۴۶.
۳. ریحانة الادب، ج ۶، ص ۴۷؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۲۹۰؛ هدیة الاحباب، ص ۵۸؛ مستدرک الوسائل، ص ۴۸۴؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۳۳۲؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۸۵.
۴. ریحانة الادب، ج ۵، ص ۲۴۶؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۲۷۴؛ هدیة الاحباب، ص ۵۸؛ طبقات اعلام الشیعه، قرن ششم، ص ۲۹۰؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۲۱۰.
۵. روضات الجنات، ج ۵، ص ۳۴۷؛ فوائد الرضویه، ص ۳۴۶.
۶. فوائد الرضویه، ص ۴۵۰؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۲؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۲۹۴؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۵۳؛ الکنی واللقاب، ج ۴۱؛ ریحانة الادب، ج ۸، ص ۲۵۸.
۷. ریحانة الادب، ج ۸، ص ۷۶؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۳۲۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۴۷۶؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۳۳۹؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۰۵.
۸. فوائد الرضویه، ص ۷۱۷؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۲.
۹. همان، ص ۳۹؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۲؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۳۴۰؛ روضات الجنات، ج ۱، ص ۶۶؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۹؛ اعیان الشیعه، ج ۳، ص ۱۸۹.

فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت ■ ۷۲۷

۳۵	حسن بن ابی طالب یوسفی آبی	بعد سال ۶۷۲	حله ^۱
۳۶	نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به محقق حلی	م - ۶۷۶	حله ^۲
۳۷	یحیی بن سعید بن احمد حلی	م - ۶۸۹	حله ^۳
۳۸	جمال الدین حسن بن یوسف معروف به علامه حلی	م - ۷۲۶	حله ^۴
۳۹	عیدالدین عبدالمطلب بن محمد حسینی اعرجی معروف به عمیدالدین حلی	م - ۷۵۴	حله ^۵
۴۰	محمد بن حسن حلی ملقب به فخر المحققین فرزند علامه حلی	م - ۷۷۱	حله ^۶
۴۱	شمس الدین ابو عبدالله محمد بن مکی معروف به شهید اول	ش - ۷۸۶	حله ^۷
۴۲	زین الدین علی بن الخازن، الحائری، معروف به ابن الخازن	م - اوائل قرن ۹	حله ^۸

۱. ریحانة الادب، ج ۱۴؛ هدية الاحباب، ص ۱۱۰؛ امل الآمل، ج ۱، ص ۲۷۶؛ اعیان الشیعه، ج ۴، ص ۶۳۱؛ ریاض العلماء، ج ۱، ص ۱۴۶.
۲. همان، ج ۳، ص ۴۸۲؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۱۸۲؛ الذریعة، ج ۲، ص ۱۸۶؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۵۱؛ هدية الاحباب، ص ۲۵۲.
۳. فوائد الرضویه، ص ۷۱۰؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۲؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۳۰۹؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۳۴۶؛ روضات الجنات، ج ۸، ص ۱۹۸؛ اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۲۸۷.
۴. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۱۰۹ - ۱۱۳؛ ریاض العلماء، ج ۱، ص ۳۵۸؛ الکنی واللقاب، ج ۲، ص ۴۷۷؛ هدية الاحباب، ص ۲۲۲؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۸۱؛ تأسیس الشیعه، ص ۲۷۰.
۵. فوائد الرضویه، ص ۲۵۷؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۴؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۲۶۴؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۱۶۴؛ الکنی واللقاب، ج ۲، ص ۴۸۷؛ اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۱۰۰.
۶. اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۵۹؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۳۳۰؛ هدية الاحباب، ص ۲۲۸؛ مستدرک الوسائل، ص ۴۵۹؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۶۰؛ الکنی واللقاب، ج ۲، ص ۹۶.
۷. اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۵۹؛ روضات الجنات، ج ۷، ص ۳؛ مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۵۷۹؛ امل الآمل، ج ۱، ص ۱۸۱؛ ریاض العلماء، ج ۵، ص ۱۸۵.
۸. فوائد الرضویه، ص ۲۹۰؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۶.

۴۳	احمد بن عبدالله بحرانی معروف به ابن المتوج	م - ۸۲۰	حله، بحرین ^۱
۴۴	مقداد بن عبدالله سیوری حلی معروف به فاضل مقداد	م - ۸۲۶	حله ^۲
۴۵	احمد بن محمد بن فهد اسدی حلی معروف به ابن فهد حلی	م - ۸۴۱	حله ^۳
۴۶	ابن ابی جمهور احسائی	بعد از سال ۹۰۱	حله ^۴
۴۷	علی بن محمد بن هلال جزائری معروف به ابن هلال	سال ۹۰۹	حله ^۵
۴۸	حسن بن جعفر معروف به اعرج حسینی (پسند خاله محقق کرکی و از مشایخ شهید ثانی)	م - ۹۳۳	جبل العامل ^۶
۴۹	علی بن عبدالعلی میسی	م - ۹۳۳	اصفهان ^۷
۵۰	شمس الدین محمد بن مکی عاملی شامی (استاد شهید ثانی)	م - ۹۳۸	جبل العامل ^۸
۵۱	علی بن حسین بن عبدالعالی کرکی معروف به محقق ثانی	م - ۹۴۰	حلب، اصفهان ^۹

۱. همان، ص ۱۸؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۶؛ روضات الجنات، ج ۱، ص ۶۸؛ اعیان الشیعه، ج ۳، ص ۱۰؛ الذریعه، ج ۴، ص ۲۴۶؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۴۰۲.
۲. همان، ص ۶۶۶؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۶؛ ریحانة الادب، ج ۴، ص ۲۸۲؛ الکنی واللقاب، ج ۳، ص ۱۰؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۳۲۵.
۳. فوائد الرضوية، ص ۳۳؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۶؛ ریحانة الادب، ج ۶، ص ۱۰۹؛ روضات الجنات، ج ۱، ص ۱۷؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۳۸۰؛ اعیان الشیعه، ج ۳، ص ۱۴۷.
۴. ریحانة الادب، ج ۵، ص ۲۱۵؛ روضات الجنات، ص ۶۲۳.
۵. روضات الجنات، ج ۴، ص ۳۵۶؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۱۰؛ الکنی واللقاب، ج ۱، ص ۱۸۷ - ۳۷۵.
۶. فوائد الرضوية، ص ۹۶.
۷. ریحانة الادب، ج ۴، ص ۱۳۳؛ روضات الجنات، ج ۱، ص ۲۹؛ امل الآمل، ج ۱، ص ۲۹؛ اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۱۹۵.
۸. امل الآمل، ج ۱، ص ۱۸۰؛ فوائد الرضوية، ص ۶۴۴.
۹. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۴۸۹؛ اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۲۰۸؛ طبقات اعلام الشیعه، قرنهم ودهم، ج ۴، ص ۱۶۰؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۳۶۰.

فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت ■ ۷۲۹

کرمی -			
۵۲	زین الدین بن علی معروف به شهید ثانی	م ۹۵۶	جبع، شام ^۱
۵۳	علی بن الحسین الصائغ الحسینی العاملی (استاد صاحب معالم)	م - ۹۸۰	حله ^۲
۵۴	علی بن هلال جزائری عاملی کرمی	م - ۹۸۴	اصفهان ^۳
۵۵	حسین بن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهائی	م - ۹۸۴	جبل، هرات ^۴
۵۶	احمد بن محمد اردبیلی معروف به مقدس اردبیلی	م - ۹۹۳	نجف ^۵
۵۷	ابومحمد عبدالعالی بن علی عاملی کرمی	م - ۹۹۳	اصفهان ^۶
۵۸	محمد بن علی موسوی معروف به صاحب مدارک	م - ۱۰۰۹	جبع، شام ^۷
۵۹	جمال الدین حسن بن زین الدین معروف به صاحب معالم	م - ۱۰۱۱	جبع، شام ^۸
۶۰	قاضی نورالله شوشتری	م - ۱۰۱۹	هند ^۹

۱. امل الآمل، ج ۱، ص ۸۵ - ۹۱؛ اعیان الشیعه، ج ۷، ص ۱۴۳ - ۱۵۸؛ الکنی واللقاب، ج ۲، ص ۳۸۱ - ۳۹۱؛ روضات الجنات، ج ۳، ص ۳۵۲ - ۳۸۷.
۲. فوائد الرضویة، ص ۲۷۶.
۳. همان، ص ۳۴۰.
۴. اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۵۶؛ الاعلام، ج ۲، ص ۲۴۰؛ فوائد الرضویة، ص ۱۳۸؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۷؛ امل الآمل، ج ۱، ص ۷۴؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۳۳۸.
۵. روضات الجنات، ج ۱، ص ۷۹؛ ریحانة الادب، ج ۴، ص ۶۲؛ فوائد الرضویة، ص ۲۳؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۳؛ الکنی واللقاب، ج ۳، ص ۲۰۰.
۶. فوائد الرضویة، ص ۲۳۲؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۷.
۷. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۳۹؛ روضات الجنات، ج ۶۲۸؛ هدية الاحباب، ص ۲۰۰؛ مستدرک الوسائل، ص ۳۹۱.
۸. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۴۱ - ۴۴۴؛ روضات الجنات، ج ۱۷۸؛ هدية الاحباب، ص ۲۰۱؛ مستدرک الوسائل، ص ۳۹۱.
۹. فوائد الرضویة، ص ۶۹۶؛ ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۳۶؛ مستدرک الوسائل، ص ۳۱۴؛ روضات الجنات، ص ۵۲۴.

۶۱	شیخ عبدالنبی بن سعد جزائری	م - ۱۰۲۱	نجف ^۱
۶۲	بهاءالدین محمد بن حسن معروف به شیخ بهائی	م - ۱۰۳۰	اصفهان ^۲
۶۳	ابوالمعالی علی بن محمد طباطبائی	م - ۱۰۳۱	نجف ^۳
۶۴	محمد امین بن محمد استرآبادی (بنیان گذار اخباریگری)	م - ۱۰۳۶	مدینه ^۴
۶۵	محمد بن حسن فرزند صاحب معالم	م - ۱۰۴۰	حلب، مکه ^۵
۶۶	محمد باقر بن شمس الدین معروف به میرداماد	م - ۱۰۴۰	اصفهان ^۶
۶۷	شرف الدین علی بن حجة الله طباطبائی	م - ۱۰۶۰	نجف ^۷
۶۸	حسین بن رفیع الدین محمد مرعشی معروف به سلطان العلماء	م - ۱۰۶۶	اصفهان ^۸
۶۹	نورالدین علی بن علی بن الحسین الموسوی الحسینی العاملی الجبعی	م - ۱۰۶۸	جبل عامل ^۹
۷۰	ملا محمد تقی بن مقصود معروف به مجلسی اول (پدر)	م - ۱۰۷۰	اصفهان ^۱

۱. همان، ص ۳۵۸؛ ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۲۰؛ مستدرک الوسائل، ص ۴۰۳؛ روضات الجنات، ص ۵۲۴.
۲. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۳۰۱؛ روضات الجنات، ج ۷، ص ۵۶؛ هدية الاحباب، ص ۱۲۴؛ اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۲۳۴؛ امل الآمل، ج ۱، ص ۱۵۵؛ الکنی واللقاب، ج ۲، ص ۱۰۰.
۳. فوائد الرضویة، ص ۳۲۳.
۴. روضات الجنات، ج ۱، ص ۱۲۰؛ فوائد الرضویة، ص ۳۹۸؛ ریحانة الادب، ج ۱، ص ۶۵؛ امل الآمل، ج ۴۹۴؛ مستدرک الوسائل، ص ۴۱۱.
۵. فوائد الرضویة، ص ۴۶۴.
۶. ریحانة الادب، ج ۶، ص ۵۶؛ فوائد الرضویة، ص ۴۱۸؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۶۲؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۲۴۹؛ الکنی واللقاب، ج ۲، ص ۲۲۶.
۷. فوائد الرضویة، ص ۲۰۸.
۸. همان، ص ۱۵۹؛ زمین در فقه اسلامی، ص ۶۸؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۳۶۴؛ الکنی واللقاب، ج ۲، ص ۳۱۹؛ اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۱۶۴.
۹. فوائد الرضویة، ص ۳۱۳.

فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت ■ ۷۳۱

علاّمه مجلسی)		
۷۱	عبدالله بن محد بن بشروی معروف به فاضل تونی	م - ۱۰۷۱
۷۲	محمد بن حیدر الحسینی الحسینی الطباطبائی معروف به میرزا رفیعا نائینی	م - ۱۰۸۱
۷۳	محمد صالح بن مولی احمد سروی معروف به ملا صالح مازندرانی	م - ۱۰۸۰
۷۴	محمد بن محمد مفید القمی معروف به قاضی سعید قمی	م - ۱۰۸۰
۷۵	محمد باقر بن محمد معروف به محقق سبزواری	م - ۱۰۹۰
۷۶	محمد بن مرتضی معروف به ملا محسن فیض کاشانی	م - ۱۰۹۱
۷۷	حسین بن محمد خوانساری معروف به محقق خوانساری	م - ۱۰۹۸
۷۸	محمد طاهر بن محمد حسین معروف به قمی	م - ۱۱۰۳
۷۹	محمد حسن عاملی معروف به شیخ حر عاملی	م - ۱۱۰۴
	شام، مشهد ^{۱۰}	

۱. همان، ص ۴۳۹.
۲. روضات الجنات، ج ۴، ص ۲۴۴؛ هدیة الاحباب، ص ۱۲۹؛ ریحانة الادب، ج ۱، ص ۲۳۲؛ فوائد الرضویة، ص ۲۵۵؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۲۴۴؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۱۶۳.
۳. فوائد الرضویة، ص ۵۳۱.
۴. روضات الجنات، ص ۳۳۱؛ هدیة الاحباب، ص ۱۹۶؛ الکنی واللقاب، ج ۳، ص ۱۷۵.
۵. فوائد الرضویة، ص ۶۲۷.
۶. همان، ص ۴۲۵؛ ریحانة الادب، ج ۳، ص ۴۸۸؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۶۸؛ مستدرک الوسائل، ص ۳۸۹؛ هدیة الاحباب، ص ۲۵۲؛ الکنی واللقاب، ج ۳، ص ۳۹؛ جامع الرواة، ج ۲، ص ۴۲.
۷. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۳۰؛ روضات الجنات، ج ۶، ص ۷۹؛ مستدرک الوسائل، ص ۳۸۹؛ هدیة الاحباب، ص ۲۵۲؛ الکنی واللقاب، ج ۳، ص ۳۹؛ جامع الرواة، ج ۲، ص ۴۲.
۸. فوائد الرضویة، ص ۱۵۳.
۹. همان، ص ۵۴۸.
۱۰. همان، ص ۴۳۷؛ ریحانة الادب، ج ۲، ص ۳۱؛ الذریعة، ج ۱، ص ۱۲۹؛ ج ۳، ص ۳۹۳؛ روضات

صاحب وسائل		
۸۰	علی بن محمد بن حسن جبعی عاملی	م ۱۱۰۳ اصفهان ^۱
۸۱	مولا محمدباقر به محمدتقی معروف به علامه (مجلسی دوم)	م - ۱۱۱۰ اصفهان ^۲
۸۲	سید نعمت الله بن عبدالله جزائری	م - ۱۱۱۲ اصفهان ^۳
۸۳	جعفر بن عبدالله حویزی کمره‌ای اصفهانی (وی شیخ الاسلام اصفهان بود)	م ۱۱۱۵ اصفهان ^۴
۸۴	جمال‌الدین بن حسین معروف به آقا جمال خوانساری	م - ۱۱۲۵ اصفهان ^۵
۸۵	محمد بن حسن معروف به فاضل هندی	م ۱۱۳۷ نجف ^۶
۸۶	احمد بن اسماعیل جزائری	م - ۱۱۵۰ اصفهان ^۷
۸۷	اسماعیل بن محمد حسین مازندرانی	م - ۱۱۷۳ کربلا ^۸
۸۸	شیخ یوسف بن احمد بحرانی معروف به صاحب	م - ۱۱۸۶ نجف، کربلا ^۹

الجنات، ج ۷، اعیان الشیعه، ج

۱. فوائد الرضویة، ص ۳۲۲.

۲. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۴۵۵؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۷۸؛ هدیة الاحباب، ص ۲۵۰؛ مستدرک الوسائل، ص ۴۰۸؛ فوائد الرضویة، ص ۴۱۰؛ اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۸۲.

۳. فوائد الرضویة، ص ۶۹۴؛ ج ۲، ص ۲۵۳؛ روضات الجنات، ج ۳۷۲؛ هدیة الاحباب، ص ۱۷۴.

۴. همان، ص ۷۵.

۵. ریحانة الادب، ج ۱، ص ۲۴؛ فوائد الرضویة، ص ۸۳؛ ریحانة الادب، ج ۲، ص ۱۵۳؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۲۱۴؛ امل الآمل، ج ۲، ص ۵۷.

۶. همان، ج ۴، ص ۲۸۴؛ همان، ص ۴۷۷؛ روضات الجنات، ج ۷، ص ۱۱۱؛ الکنی واللقاب، ج ۳، ص ۱۱.

۷. فوائد الرضویة، ص ۱۴.

۸. همان، ص ۵۲.

۹. همان، ص ۷۱۳؛ ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۱۲؛ روضات الجنات، ج ۸، ص ۲۰۳؛ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۳۹۵.

فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت ■ ۷۳۳

حدائق			
۸۹	محمدباقر بن محمداکمل معروف به وحید بهبهانی	م - ۱۲۰۵	نجف، کربلا ^۱
۹۰	مهدی بن ابی ذر نراقی	م - ۱۲۰۹	کاشان ^۲
۹۱	سید محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی معروف به سید بحر العلوم	م - ۱۲۱۲	نجف ^۳
۹۲	اسدالله بن اسماعیل الدزفولی الکاظمی معروف به صاحب مقابس الانوار	م - ۱۲۲۰	کاظمین ^۴
۹۳	سید جواد عاملی معروف به صاحب مفتاح الکرامه	م - ۱۲۲۶	نجف ^۵
۹۴	شیخ جعفر بن خضر معروف به کاشف الغطاء	م - ۱۲۲۷	نجف ^۶
۹۵	ابوالقاسم بن محمد حسن جابلقی معروف به میرزای قمی	م - ۱۲۳۱	قم ^۷
۹۶	سید علی بن محمد علی طباطبایی معروف به	م - ۱۲۳۱	کربلا ^۸

۱. همان، ص ۴۰۴؛ همان، ج ۱، ص ۲۲؛ همان، ج ۲، ص ۹۴؛ همان، ج ۳، ص ۳۸۳.

۲. همان، ص ۶۶۹.

۳. ریحانة الادب، ج ۱، ص ۲۳۴؛ روضات الجنات، ج ۷، ص ۲۰۳؛ قصص العلماء، ص ۱۳۳؛ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۴۷۳؛ هدية الاحباب، ص ۱۱۷.

۴. فوائد الرضوية، ص ۴۲؛ روضات الجنات، ج ۱، ص ۹۹؛ هدية الاحباب، ص ۲۰۲.

۵. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۴۴؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۲۱۶؛ هدية الاحباب، ص ۲۰۲؛ اعيان الشيعه، ج ۴، ص ۲۸۸.

۶. فوائد الرضوية، ص ۷۰؛ ریحانة الادب، ج ۳، ص ۳۴۱؛ اعيان الشيعه، ج ۴، ص ۹۹؛ روضات الجنات، ج ۲؛ ص ۲۰۰؛ الکنی والالقب، ج ۳، ص ۱۰۱.

۷. هدية الاحباب، ص ۴۳؛ روضات الجنات، ج ۵، ص ۳۶۹؛ ریحانة الادب، ج ۴، ص ۱۲۵؛ اعيان الشيعه، ج ۸، ص ۱۳۹.

۸. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۳۷۰؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۳۹۹؛ هدية الاحباب، ص ۱۹۴؛ اعيان الشيعه، ج ۸، ص ۳۱۴؛ منتهی المقال، ص ۲۲۹.

صاحب ریاض		
۹۷	سید محسن بن حسن اعرجی کاظمینی	م - ۱۲۴۰ نجف ^۱
۹۸	سید محمد طباطبایی معروف به سید مجاهد	م - ۱۲۴۲ نجف، اصفهان ^۲
۹۹	سید عبدالله شبر معروف به مجلسی ثانی	م - ۱۲۴۲ نجف، کاظمین ^۳
۱۰۰	آقا محمد علی بن وحید بهبهانی	م - ۱۲۴۳ کربلا، کاظمین ^۴
۱۰۱	مولی محمد شریف بن حسنعلی مازندارنی ملقب به شریف العلماء	م - ۱۲۴۵ نجف ^۵
۱۰۲	احمد بن محمد مهدی نراقی	م - ۱۲۴۵ نجف، کاشان ^۶
۱۰۳	شیخ محمد تقی تهرانی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدين	م - ۱۲۴۸ نجف، اصفهان ^۷
۱۰۴	شیخ موسی بن جعفر کاشف الغطاء	م - ۱۲۵۶ نجف ^۸
۱۰۵	شیخ محمد حسین بن عبدالرحیم تهرانی حائری	م - ۱۲۶۰ کربلا ^۹

۱. همان، ج ۳، ص ۴۸۵؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۵۴۹.
۲. همان، ج ۲، ص ۴۴۷؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۶۹۵؛ هدیه الاحباب، ص ۱۸۳.
۳. فوائد الرضوية، ص ۲۴۹؛ ریحانة الادب، ج ۲، ص ۲۹۶؛ روضات الجنات، ص ۳۷۴؛ هدیه الاحباب، ص ۱۸۰.
۴. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۴۶؛ هدیه الاحباب، ص ۲۰۳؛ فوائد الرضوية، ص ۵۷۴.
۵. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۳۶۲؛ هدیه الاحباب، ص ۱۸۲؛ فوائد الرضوية، ص ۵۳۹؛ اعیان الشیعه، ج ۷، ص ۳۳۷.
۶. ریحانة الادب، ج ۴، ص ۱۸۳؛ اعیان الشیعه، ج ۱۱، ص ۲۴۹؛ فوائد الرضوية، ص ۴۱.
۷. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۴۹؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۱۲۳؛ هدیه الاحباب، ص ۲۰۴؛ فوائد الرضوية، ص ۴۳۴.
۸. هدیه الاحباب، ص ۱۹۸؛ فوائد الرضوية، ج ۱، ص ۷۵؛ ریحانة الادب، ج ۵، ص ۲۸؛ مقدمه ای برفقه شیعه، ص ۳۲۹.
۹. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۳۴؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۱۲۶؛ هدیه الاحباب، ص ۱۹۷؛ فوائد الرضوية، ص ۵۰۱؛ اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۲۳۳.

فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت ■ ۷۳۵

معروف به صاحب فصول		
۱۰۶	سید محمدباقر شفتی معروف به حجة الاسلام شفتی	م - ۱۲۶۰
۱۰۷	محمد ابراهیم بن محمد حسن معروف به کلباسی	م - ۱۲۶۲
۱۰۸	شیخ حسن بن جعفر کاشف الغطاء نجفی	م - ۱۲۶۲
۱۰۹	سید محمد بن صالح معروف به سید صدرالدین عاملی	م ۱۲۶
۱۱۰	سید ابراهیم موسوی قزوینی	م - ۱۲۶۴
۱۱۱	محمد حسن بن محمدباقر نجفی معروف به صاحب جواهر	م - ۱۲۶۶
۱۱۲	سید محمد شفیع موسوی جابلقی	م - ۱۲۸۰
۱۱۳	شیخ مرتضی بن محمد معروف به شیخ مرتضی انصاری	م - ۱۲۸۱
۱۱۴	شیخ حسن نجم آبادی تهرانی	م - ۱۲۸۴
۱۱۵	فاضل دربندی	م - ۱۲۸۵
	نحف، کربلا ^۱	

۱. ریحانة الادب، ج ۱، ص ۳۱۲؛ روضات الجنات، ص ۱۲۴؛ هدية الاحباب، ص ۱۴۰؛ الذريعة، ج ۱، ص ۲۲.
۲. روضات الجنات، ج ۱، ص ۳۴ - ۳۷؛ فوائد الرضوية، ص ۱۰.
۳. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۳۴۳؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۱۸۱؛ الکرام البررة، ج ۱، ص ۳۱۰.
۴. همان، ج ۲، ص ۴۶۷؛ هدية الاحباب، ص ۲۰۶.
۵. همان، ج ۲، ص ۴۳۱؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۱۱؛ اعيان الشيعه، ج ۵، ص ۳۹۷؛ قصص العلماء، ص ۳؛ فوائد الرضوية، ص ۹.
۶. همان، ج ۲، ص ۴۱۹؛ هدية الاحباب، ص ۱۹۲؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۳۰۴؛ اعيان الشيعه، ج ۹، ص ۱۴۹.
۷. همان، ج ۱، ص ۲۴۰؛ اعيان الشيعه، ج ۱، ص ۴۰؛ الذريعة، ج ۱، ص ۲۱۱؛ فوائد الرضوية، ص ۵۴۱.
۸. همان، ج ۱، ص ۱۱۵؛ روضات الجنات، ج ۶۶۵؛ الذريعة، ج ۱، ص ۸۷ - ۴۴۹؛ فوائد الرضوية، ص ۶۶۴.
۹. فوائد الرضوية، ص ۶۵۴.
۱۰. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۱۴؛ هدية الاحباب، ص ۱۵۳.

۱۱۶	عبدالحسین بن علی معروف به شیخ العراقین	م ۱۲۸۶	نجف ^۱
۱۱۷	میرزا ابوالقاسم بن محمد بن علی معروف به کلانتر تهرانی	م - ۱۲۹۲	نجف، تهران ^۲
۱۱۸	سید حسین بن محمد کوه کمره ای	م ۱۲۹۹	نجف ^۳
۱۱۹	حسین بن محمد اسماعیل اردکانی معروف به فاضل اردکانی	م - ۱۳۰۲	کربلا ^۴
۱۲۰	شیخ جعفر شوشتری	م - ۱۳۰۳	نجف، مشهد ^۵
۱۲۱	میرزا عبدالرحیم نهاوندی	م - ۱۳۰۴	نجف ^۶
۱۲۲	محمد بن محمد باقر معروف به فاضل ایروانی	م - ۱۳۰۶	نجف ^۷
۱۲۳	حاج ملا علی کنی	م - ۱۳۰۶	تهران ^۸
۱۲۴	شیخ زین الدین مازندرانی	م - ۱۳۰۹	کربلا ^۹
۱۲۵	میرزا محمد حسن حسینی شیرازی معروف به میرزای شیرازی بزرگ	م - ۱۳۱۲	نجف، سامرا ^{۱۰}
۱۲۶	میرزا حبیب الله رشتی	م - ۱۳۱۲	نجف ^{۱۱}

۱. فوائد الرضویة، ص ۲۲۴.
۲. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۳۷۳؛ اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۴۱۳؛ هدیة الاحباب، ص ۴۲؛ الکنی و الالقب، ج ۱، ص ۱۳۸.
۳. همان، ج ۳، ص ۳۹۷؛ احسن الودیعه، ج ۱، ص ۱۲۸.
۴. همان، ج ۱، ص ۵۹؛ همان، ج ۲، ص ۸۰.
۵. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۳۵۳؛ احسن الودیعه، ج ۱، ص ۷۵؛ نقباء البشر، ص ۲۸۴؛ فوائد الرضویة، ص ۶۷.
۶. همان، ج ۴، ص ۲۵۳؛ نقباء البشر، ص ۱۱۰۸.
۷. همان، ج ۳، ص ۱۷۹؛ فوائد الرضویة، ص ۶۰۱.
۸. اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۳۰۲.
۹. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۴۲۳؛ احسن الودیعه، ج ۱، ص ۹۵؛ فوائد الرضویة، ص ۱۹۶.
۱۰. همان، ج ۴، ص ۱۲۴؛ نقباء البشر، ص ۴۳۶.
۱۱. همان، ج ۲، ص ۳۰۷؛ همان، ص ۳۵۷؛ همان، ج ۱، ص ۱۳۱؛ اعیان الشیعه، ج ۴، ص ۵۵۹؛ فوائد الرضویة، ص ۹۳؛ پیشینه تاریخی فرهنگ لاهیجان و بزرگان آن، ص ۷۴۲.

فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت ■ ۷۳۷

تهران ^۱	م - ۱۳۱۹	میرزا محمد حسین آشتیانی	۱۲۷
تهران ^۲	م - ۱۱۳۲	شیخ هادی تهرانی	۱۲۸
نجف ^۳	م - ۱۳۲۲	محمد بن فضل علی معروف به فاضل شریانی	۱۲۹
نجف ^۴	م - ۱۳۲۲	حاج آقا رضا همدانی	۱۳۰
نجف ^۵	م - ۱۳۲۳	شیخ محمد حسن بن مولی عبدالله معروف به شیخ محمد حسن مامقانی	۱۳۱
نجف ^۶	م - ۱۳۲۳	شیخ محمد بن مهدی طه نجف	۱۳۲
تهران ^۷	م - ۱۳۲۰	سید عبدالکریم لاهیجی	۱۳۳
نجف ^۸	م - ۱۳۲۵	سید ابوالقاسم بن معصوم اشکوری	۱۳۴
نجف ^۹	م - ۱۳۲۶	میرزا حسین بن خلیل تهرانی	۱۳۵
نجف ^{۱۰}	م - ۱۳۲۹	محمد کاظم بن حسین معروف به آخوند خراسانی	۱۳۶
نجف ^{۱۱}	م - ۱۳۳۰	ملا عبدالله مازندرانی دیوشلی	۱۳۷

۱. همان، ج ۱، ص ۲۱؛ الذریعة، ج ۱، ص ۱۲۲ - ۲۷۴؛ فوائد الرضوية، ص ۴۵۱.
۲. همان، ج ۱، ص ۲۲۹؛ احسن الودیعه، ج ۱، ص ۱۳۴.
۳. همان، ج ۲، ص ۳۰۲؛ همان، ج ۱، ص ۱۴۳.
۴. همان، ۴، ۳۲۶؛ همان، ج ۱، ص ۱۴۵.
۵. همان، ج ۳، ص ۴۴۳؛ همان، ج ۱، ص ۱۳۷؛ نقباء البشر، ص ۴۰۹، شماره ۸۱۹.
۶. همان، ج ۲، ص ۴۱۵؛ همان، ج ۱، ص ۱۴۱؛ همان، ص ۹۶۱، شماره ۱۴۵۳؛ فوائد الرضوية، ص ۵۴۷.
۷. اعلام الشیعه، قرن ۱۴، ص ۱۱۵۳؛ اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۴۳؛ الذریعه، ج ۳، ص ۱۳۳؛ پیشینه تاریخی فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، ص ۷۴۵.
۸. ریحانة الادب، ج ۱، ص ۱۳۴؛ اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۴۱۶؛ الذریعه، ج ۳، ص ۱۳۳؛ پیشینه تاریخی فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، ص ۷۸۹.
۹. همان، ج ۱، ص ۴۰۸؛ فوائد الرضوية، ص ۱۳۵.
۱۰. همان، ۱، ص ۱۶؛ فوائد الرضوية، ص ۱۳۵؛ الذریعه، ج ۴، ص ۴۱۲؛ احسن الودیعه، ج ۴، ص ۴۱۲.
۱۱. اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۶۹.

۱۳۸	محمد تقی بن محمد باقر معروف به آقا نجفی اصفهانی	م - ۱۳۳۲	اصفهان ^۱
۱۳۹	سید محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبایی معروف به صاحب عروه	م - ۱۳۳۷	نجف ^۲
۱۴۰	سید اسماعیل صدر	م - ۱۳۳۷	نجف ^۳
۱۴۱	میرزا محمد تقی بن محب علی معروف به میرزای شیرازی دوم	م - ۱۳۳۸	نجف ^۴
۱۴۲	ملا فتح الله بن محمد جواد معروف به شیخ الشریعه اصفهانی	م ۱۳۳۹	نجف ^۵
۱۴۳	حاج سید علی سیستانی	۱۳۴۰	مشهد ^۶
۱۴۴	شیخ احمد کاشف الغطاء	م - ۱۳۴۴	نجف ^۷
۱۴۵	حاج شیخ شعبان دیوشلی	م - ۱۳۴۸	نجف ^۸
۱۴۶	علی بن عبدالحسین ایروانی نجفی	م - ۱۳۵۴	نجف
۱۴۷	میرزا محمد حسین نائینی	م - ۱۳۵۵	نجف ^۹
۱۴۸	شیخ عبدالکریم حائری یزدی (مؤسس حوزه علمیه قم)	م - ۱۳۵۵	قم ^{۱۰}

۱. فوائد الرضویة، ص ۲۱۵ - ۴۳۸.
۲. همان، ص ۵۹۶؛ ریحانة الادب، ج ۴، ص ۳۳۴؛ احسن الودیعه، ج ۱، ص ۱۵۲.
۳. ریحانة الادب، ج ۲، ص ۴۶۱؛ احسن الودیعه، ج ۱، ص ۱۶۹.
۴. همان، ج ۴، ص ۱۲۳؛ همان، ج ۱، ص ۱۷۳؛ نقباء البشر، ص ۲۶۱، ش ۵۶۱.
۵. همان، ج ۲، ص ۳۱۷؛ همان، ج ۱، ص ۱۷۱؛ مقدمه کتاب قاعده لا ضرر شیخ الشریعه اصفهانی؛ فوائد الرضویة، ص ۳۴۵.
۶. تقویم قدس.
۷. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۳۴۱؛ نقباء البشر، ص ۴۴۵، ش ۸۷۹.
۸. پیشینه تاریخی فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، ص ۷۶۵؛ نقباء البشر، ص ۸۳۹.
۹. ریحانة الادب، ج ۴، ص ۱۶۲؛ احسن الودیعه، ج ۲، ص ۲۵۴؛ نقباء البشر، ص ۵۹۳.
۱۰. همان، ج ۱، ص ۳۳؛ اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۴۲؛ احسن الودیعه، ج ۲، ص ۲۶۸؛ نقباء البشر، ص ۱۱۵۸.

فصل دهم: فهرست نام فقها و مراجع تقلید در طول تاریخ غیبت ■ ۷۳۹

۱۴۹	آقا ضیاء الدین بن محمد عراقی	م ۱۳۶۱	نجف ^۱
۱۵۰	شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی	م - ۱۳۶۱	نجف ^۲
۱۵۱	سید ابوالحسن اصفهانی	م - ۱۳۶۵	نجف، سامرا ^۳
۱۵۲	حاج آقا حسین قمی	م - ۱۳۶۶	نجف ^۴
۱۵۳	سید محمد حجت کوه کمری - حجت	م - ۱۳۷۳	قم ^۵
۱۵۴	سید صدرالدین بن اسماعیل صدر	م - ۱۳۷۳	قم
۱۵۵	سید یونس اردبیلی	م - ۱۳۷۷	مشهد ^۶
۱۵۶	سید جمال الدین بن حسین موسوی گلپایگانی	م - ۱۳۷۹	نجف
۱۵۷	سید محمد حسین بن علی طباطبائی بروجردی	م - ۱۳۸۰	قم ^۷
۱۵۸	سید عبدالهادی شیرازی	م - ۱۳۸۲	نجف ^۸
۱۵۹	شیخ محمد حسین کاشف الغطاء	م - ۱۳۸۲	نجف ^۹
۱۶۰	شیخ محمد رضا تنکابنی	م - ۱۳۸۵	تهران ^{۱۰}
۱۶۱	سید محمد داماد معروف به محقق یزدی	م - ۱۳۸۸	قم ^{۱۱}

۱. همان، ج ۱، ص ۲۵؛ نقباء البشر، ص ۹۵۶، ش ۱۴۴۹؛ احسن الودیعه، ج ۲، ص ۲۶۲.
۲. همان، ج ۳، ص ۳۸۷؛ الذریعه، ج ۶، ص ۱۸۷.
۳. همان، ج ۱، ص ۸۴؛ احسن الودیعه، ج ۲، ص ۲۶۱؛ نقباء البشر، ص ۴۱، ش ۹۲.
۴. نقباء البشر، ص ۶۵۳، ش ۱۰۸۹.
۵. ریحانة الادب، ج ۱، ص ۳۰۹.
۶. تقویم قدس.
۷. نقباء البشر، ص ۶۰۵، ش ۱۳۰۸.
۸. همان، ص ۱۲۵۰، ش ۱۷۷۸.
۹. ریحانة الادب، ج ۳، ص ۴۳۴؛ احسن الودیعه، ج ۲، ص ۲۶۰.
۱۰. اعلام الشیعه، قرن ۱۴، ج ۲، ص ۷۶۸؛ بزرگان رامسر، ص ۱۷۴؛ پیشینه تاریخی فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، ص ۷۷۵.
۱۱. گنجینه دانشمندان، ج ۲، ص ۱۴۲.

۱۶۲	سید حسین موسوی بجنوردی	م - ۱۳۹۵	نجف
۱۶۳	سید محمد هادی میلانی	م - ۱۳۹۵	کربلا، مشهد
۱۶۴	سید علی بهبهانی رامهرمزی	م - ۱۳۹۵	رامهرمز، اهواز ^۱
۱۶۵	سید احمد خوانساری	م - ۱۴۰۵	قم، تهران
۱۶۶	سید عبدالله شیرازی	م - ۱۴۰۵	مشهد
۱۶۷	سید روح الله موسوی خمینی	م - ۱۴۰۹	قم، نجف
۱۶۸	سید شهاب الدین مرعشی نجفی	م - ۱۴۱۱	قم ^۲
۱۶۹	سید ابوالقاسم خوئی	م - ۱۴۱۳	نجف
۱۷۰	میرزا هاشم آملی	م - ۱۴۱۳	نجف
۱۷۱	سید محمدرضا گلپایگانی	م - ۱۴۱۴	قم ^۳
۱۷۲	سید عبدالاعلی سبزواری		
۱۷۳	شیخ محمد علی اراکی		قم
۱۷۴	سید محمد روحانی		نجف، قم
۱۷۵	محمد فاضل لنکرانی		قم
۱۷۶	میرزا جواد آقا تبریزی		قم
۱۷۷	محمد تقی بهجت فومنی		نجف، قم

۱. مقدمه کتاب مباحثی در معارف، اثر سید علی بهبهانی، ص ۱۶.

۲. تقویم قدس.

۳. روزشمار عترت، سال ۱۳۷۴؛ تقویم قدس.

کتاب نامه

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

۱. الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ۱۳۷۰ق.

۲. اجتهاد و مذاهب اسلامي، ترجمه حصر الاجتهاد، محمود افتخارزاده، نشر حر، بی جا، ۱۳۶۱ق.

۳. اجود التقريرات، سيد ابوالقاسم خويي، مصطفوي، تهران، ۱۳۶۷ق.

۴. ادب المرتضى في سيرته و آثاره، عبدالرزاق محيي الدين، المعارف، بغداد، ۱۹۵۷م.

۵. ادوار الاجتهاد، محمد ابراهيم جناتي، مؤسسه كيهان، تهران، ۱۳۷۲ق.

۶. ادوار فقه و كيفيت بيان آن، محمد ابراهيم جناتي، مؤسسه كيهان، تهران، ۱۳۷۴ق.

۷. ادوار فقه، محمود شهابي، دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ق.

۸. استفتائات آيت الله العظمى بروجردي، تهيه و تنظيم مؤسسه آيت الله العظمى بروجردي.

۹. اسناد على اصغر فقيهي، معلم، مورخ، رقم پڑوه؛ مهدي سبحاني آشتياني. مفاخر قم، نور مطاف ۱۳۹۰

۱۰. اصول كافي، محمد بن يعقوب، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت (عليه السلام)، بی جا، بی تا.

۱۱. اعلام الموقعین، ابن قِیم جوزی، دارالجلیل، بیروت، ۱۹۷۳ م.
۱۲. اعیان الشیعه، سید محسن امین، النعمان، بی نا، نجف، ۱۳۸۵ ق.
۱۳. اقبال الاعمال، سید حسن بن طاووس، بوستان کتاب، ۱۳۸۰ ش.
۱۴. امل الآمل، شیخ حرّ عاملی، الآداب، نجف، ۱۳۸۵ ق.
۱۵. انوار الاصول، (تقریرات درس مکارم شیرازی)، به قلم احمد قدسی، انتشارات نسل جوان، بی جا، ۱۴۱۶ ق.
۱۶. ایقاظ العلماء و تنبیه الامراء، احمد بن عبدالله کوزه کنانی، مکتب الاعلام الاسلامی، بی جا، ۱۴۰۶ ق.
۱۷. بحار الانوار، علامه مجلسی، مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
۱۸. بحوث فی الاصول، شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۹ ق.
۱۹. البرهان فی علوم القرآن، بدرالدین زرکشی، دار احیاء الکتب العربین، مصر، ۱۳۷۶ ق.
۲۰. البلدان، احمد بن واضح یعقوبی، الحیدریه، نجف، ۱۳۷۷ ق.
۲۱. البیان فی تفسیر القرآن، سید ابوالقاسم خوئی، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، ۱۳۸۵ ق.
۲۲. پای به پای آفتاب.
۲۳. پیشینه تاریخی فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، محمدعلی قربانی، نشر سایه، تهران، ۱۳۷۵ ق.
۲۴. تاریخ التشریع الاسلامی، شیخ محمد خضری بک، بی نا، مصر، ۱۳۸۷ ق.
۲۵. تاریخ بغداد (مدینه الاسلام)، خطیب بغدادی، بی نا، مصر، ۱۳۴۹ ق.
۲۶. تاریخ پیامبر اسلام، محمد ابراهیم آیتی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۹ ق.
۲۷. تاریخ شیعه در فرقه های اسلام، دکتر محمدجواد مشکور، انتشارات اشراقی، بی جا، ۱۳۶۲ ش.

۲۸. تاریخ شیعه، محمدحسین مظفری، ترجمه سید محمدباقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ ش.
۲۹. تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری، بی‌نا، بی‌جا، بیتا.
۳۰. تاریخ فقه شیعه، محمد مهدی آصفی، ترجمه عبدالرضا محمدحسین‌زاده، انتشارات قدس، بی‌جا، ۱۳۷۱ ش.
۳۱. تاریخ فقه مذهب جعفری، مترجم، انتشارات بدر، بی‌جا، ۱۳۶۱ ش.
۳۲. تاریخ فقه و فقهاء، حسن طارمی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، بی‌جا، ۱۳۷۵ ق.
۳۳. تاریخ فقه و فقهاء، دکتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۵ ق.
۳۴. تاریخ مشاهیر امامیه، رضی‌الدین قزوینی به اهتمام محمدتقی دانش‌پژوهش، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
۳۵. تأسیس الشیعه، سید حسن صدر، شركة النشر و الطباعة العراقية، بغداد، ۱۳۷۰ ق / ۱۹۵۱ م.
۳۶. تالیفات و تقریرات امام خمینی. ناصرالدین اسفاری. آیینہ پژوهش.
۳۷. تحریر الوسیله، امام خمینی، مؤسسه نشر و آثار امام خمینی.
۳۸. تذکرة الحفاظ، محمد بن احمد ذهبی، بینا، حیدرآباد، ۱۳۳۳ ق.
۳۹. تذکرة الفقهاء، علامه حلی، چاپ سنگی، بی‌نا، بی‌جا، ۱۲۷۳ ق.
۴۰. تشیع درری، رسول جعفریان، نشر مشعر، بی‌جا، ۱۳۷۱ ش.
۴۱. تشیع در مسیر تاریخ، دکتر سید حسین محمد جعفری، ترجمه سید محمدتقی آیت‌اللهی، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۴ ش.
۴۲. تفسیر جامع آیات الاحکام، زین‌العابدین قربانی، نشر سایه، تهران، ۱۳۸۵.
۴۳. تنبیه الغافل عن توضیح المسائل، شیخ باقر زنجانی، رشاد، تهران، شرکت چاپ محفی الانوار، تهران، آذر ماه ۱۳۳۵ ش.

۴۴. تنقیح المقال فی احوال الرجال، شیخ عبدالله مامقانی، المرتضویه، نجف، ۱۳۵۲ق.

۴۵. توضیح المسائل مراجع، هاشمی بن فاطمی، چاپ انتشارات اسلامی.

۴۶. تهذیب الاصول، (تقریرات درس امام خمینی)، جعفر سبحانی، انتشارات دارالفکر، ۱۳۶۷ش.

۴۷. تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی، بی نا، حیدرآباد، ۱۳۲۵ق.

۴۸. جامع الرواة، محقق اردبیلی، مکتبه المصطفوی، بی جا، بی تا.

۴۹. جامع المدارک، سید احمد خوانساری، اسماعیلیان، قم، ۱۳۵۵ق.

۵۰. جامع عباسی، شیخ بهائی، انتشارات فراهانی، تهران، بی تا.

۵۱. جریان ها و جنبش های مذهبی - سیاسی ایران، رسول جعفریان. مجلس شورای اسلامی.

۵۲. جستار بر کرسی تعلیم. محمدرضا ملائی.

۵۳. جستار پیشگام هدایت. مرتضی ولیان پور.

۵۴. جستار نکاپوی دانش در تهران، سید مهدی نریمانی، دانشگاه تهران.

۵۵. جستار مسافر نجف، محمد عباس زاده پهلوانی. دانشگاه تهران.

۵۶. جوامع الجامع، امین الاسلام طبرسی. دانشگاه تهران.

۵۷. جوامع الجامع، علامه طبرسی، چاپ سنگی.

۵۸. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، دارالکتب الاسلامیه، بی جا، بی تا.

۵۹. چشم و چراغ مرجعیت.

۶۰. حدائق الناضره، یوسف بحرانی، جامعه مدرسین، قم، بی تا.

۶۱. حدیث بیداری، محمد اسفاری.

۶۲. خاطرات آیت الله ابوالقاسم خزعلی، حمید کرم پور. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

۶۳. خاطرات عمید زنجانی، محمدعلی حاجی بیگی کندی، مرکز اسناد انقلاب

- اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۹.
۶۴. خصائص الائمة، شریف رضی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد، ۱۴۰۶ق.
۶۵. خلاصة الاصول، علامه حلی، بی‌نا، نجف، ۱۹۶۱م.
۶۶. خلاف، شیخ طوسی، جامعه مدرسین، قم، بی‌تا.
۶۷. خودآموز کفایه، علامه خوئینی، چاپخانه حکمت، قم، بی‌تا.
۶۸. دائرة المعارف تشیع. محمد معادیخواه. انتشارات حکمت، تهران.
۶۹. دائرة المعارف قرآن، (ترجمة اتقان سیوطی)، دکتر محمدجعفر اسلامی، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۳ش.
۷۰. درالفوائد، شیخ عبدالکریم حائری، چاپ سنگی، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
۷۱. الدراية، شهید ثانی، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
۷۲. دروس فی علم الاصول، سید محمدباقر صدر، بی‌نا، بیروت، ۱۹۷۸م.
۷۳. الذریعة الى اصول الشریعه، شریف مرتضی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۶ش.
۷۴. ذخیره المعاد، میرزای شیرازی، چاپ نجف.
۷۵. الذریعة، آقا بزرگ طهرانی، الآداب نجف، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۵ش.
۷۶. الرافد فی الاصول، سید علی سیستانی، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
۷۷. الرأی السدید، تقریرات درسآیت‌الله خوئی به قلم غلامرضا عرفانیان، المطبعة العلمية، بی‌جا، ۱۴۱۱ق.
۷۸. الرجال ابن داود حلی، به تصحیح محدث ارموی، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۴۲ش.
۷۹. رجال بحر العلوم، محمد مهدی بحر العلوم، الآداب نجف، ۱۳۸۵ق.
۸۰. رجال طوسی، شیخ طوسی، الحیدریة، نجف، ۱۳۸۱ق.
۸۱. رجال علامه حلی (خلاصة الاقوال)، جمال‌الدین حسن بن یوسف حلی، الحیدریه، نجف، ۱۳۸۱ق.
۸۲. رجال نجاشی، ابوالعباس نجاشی، مكتبة الداوری، بی‌جا، ۱۳۹۸ق.

۸۳. رساله الاجتهاد و التقليد، چاپ شده در مجموعه الرسائل ايشان، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۸۵ق.
۸۴. رساله توضیح المسائل، آیت‌الله العظمی بروجردی با حواشی آیات عظام، تهران، ۱۳۵۰ش.
۸۵. الرسائل الاربع، تقریرات درس جعفر سبحانی، مؤسسه امام صادق علیه السلام، بی‌جا، ۱۴۱۵ق.
۸۶. رسائل الشریف، سید مرتضی، دارالقرآن، قم، ۱۴۱۰ق.
۸۷. روایت استاد. عبدالله کرباسچیان.
۸۸. روحانیت و تجدد. محمد فراتی.
۸۹. روزنامه جمهوری اسلامی. ۱۳۸۴/۱۱/۲۳.
۹۰. روض الجنان تفسیر ابوالفتوح رازی، با تحقیق علامه شعرانی، دار الکتب الاسلامیه، تهران.
۹۱. روضات الجنات، محمدباقر موسوی خوانساری، چاپ سنگی اسماعیلیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۰۶ق.
۹۲. ریاض العلماء، میرزا عبدالله افندیاصفهان‌ی، مکتبه آیت‌الله مرعشی نجفی، کتابخانه امام حکیم، نجف، بی‌جا، ۱۳۲۸ش.
۹۳. ریحانة الادب، مدرس تبریزی، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۲۸ش.
۹۴. زبدة الاصول، شیخ بهائی، چاپ سنگی، برادران نجفی، تهران، بی‌تا.
۹۵. زندگانی آیه‌الله بروجردی، علی دوانی، چاپ اول، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۴۰ش.
۹۶. زندگی‌نامه سیاسی امام خمینی، محمد حسن رجبی. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۹۷. سبیحه الابرار، جامی.
۹۸. ستارگان حرم، به قلم حبیب اله سلمانی آرنی. نور مطاف ۱۳۹۰.

۹۹. سفینه البحار، شیخ عباس قمی، فراهانی، نجف العلمية، ۱۳۶۳ق.
۱۰۰. سیری در زندگی و آثار صالحی نجف آبادی، دارالفکر قم.
۱۰۱. شرح رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، دکتر باقر عاقلی، انتشارات البرز.
۱۰۲. شوکران اندیشه، محمد لطفی.
۱۰۳. شهداء الفضيلة، علامه امینی، بی‌نا، نجف، ۱۳۵۴ش.
۱۰۴. شیعه و پایه‌گذاری علوم اسلامی، ترجمه تأسیس الشیعه، سید محمد مختاری، کتابخانه بزرگ اسلامی، بی‌جا، ۱۳۵۴ش.
۱۰۵. صحیفه امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول ۱۳۷۸.
۱۰۶. صراط النجاة، آیت الله العظمی خوئی، مؤسسه نشر آثار خوئی.
۱۰۷. طبقات اعلام الشیعه، آقا بزرگ طهرانی، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۳۹۱ق.
۱۰۸. الطبقات الكبير، ابن سعد کاتب واقدی، دار بیروت، قاهره، ۱۳۸۰ق.
۱۰۹. عدة الاصول، شیخ طوسی، آل البيت، قم، ۱۴۰۳ق.
۱۱۰. علم الاصول تاريخاً و تطوراً علی الفاضل القاینی، دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی، بی‌جا، ۱۴۰۵ق.
۱۱۱. علم الحديث، زین العابدین قربانی، انتشارات انصاریان، بی‌جا، ۱۳۷۰ش.
۱۱۲. علوم الحديث و مصطلحه، صبحی صالح، دار العلم للملایین، بیروت، ۱۳۹۱ق.
۱۱۳. عناية الاصول، فیروزآبادی، انتشارات فیروزآبادی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۰ق.
۱۱۴. غاية المراد فی شرح الارشاد، شهید ثانی، بوستان کتاب، ۱۴۳۴ق.
۱۱۵. الغيبة شیخ طوسی، مكتبة النعمان، بی‌جا، ۱۳۸۵ق.
۱۱۶. الغيبة، نعمانی، مكتبة الصدوق، بی‌جا، بی‌تا.
۱۱۷. فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، چاپ سنگی، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
۱۱۸. فرق الشیعه، نوبختی، ترجمه و تعلیق محمد جواد مشکور، مرکز انتشارات علمی

- و فرهنگ، بی جا، ۱۳۶۱ ش.
۱۱۹. فصلنامه حضور، شماره ۳۴.
۱۲۰. فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، انتشارات امیرکبیر، بی جا، ۱۳۶۷ ش.
۱۲۱. الفقه فی تشریعه و تبیینه و استنباطه، حسن السعید، مدرسه چهل ستون تهران، بی تا.
۱۲۲. الفقه، سید محمد شیرازی، مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۷۴ ق.
۱۲۳. فقیه پارسا، زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمی حاج میرزا علی فلسفی، حسین مدرس. انتشارات انصاریان، قم.
۱۲۴. فوائد الرضویه، شیخ عباس قمی، انتشارات مرکزی، بی جا، ۱۳۲۷ ش.
۱۲۵. الفوائد المدنية، محمد امین استرآبادی، بی نا، تبریز، ۱۳۲۱ ش.
۱۲۶. فهرست کتاب های چاپی در ایران، خان بابا مشار.
۱۲۷. الفهرست، ابن ندیم، به تصحیح رضا تجدد، بی نا، تهران، ۱۹۱۷ م.
۱۲۸. الفهرست، شیخ طوسی، الحیدریه، نجف، ۱۲۹۴ ق.
۱۲۹. قاموس الرجال، شیخ محمد تقی شوشتری، مؤسسة النشر الاسلامی، بی جا، ۱۴۱۰ ق.
۱۳۰. قصص العلماء، میرزا محمد تنکابنی، بی نا، بی جا، بی تا.
۱۳۱. قواعد الاصول، (تقریرات درس آیت الله نائینی)، محمد علی کاظمی، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۶ ق.
۱۳۲. قواعد فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد، نشر علوم اسلامی، بی جا، ۱۳۶۶ ش.
۱۳۳. کتاب خاطرات سردار حکمت وحیدی نیا، انتشارات البرز.
۱۳۴. کتاب دیباجه رهبری، ناصرالدین صاحب الزمانی، چاپ تهران، ۱۳۴۷.
۱۳۵. کتاب لرستان به روایت آیت الله العظمی بروجردی.
۱۳۶. کتاب شناسی اصول فقه شیعه، مهدی مهریزی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بی جا، ۱۳۷۱ ش.

۱۳۷. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم، چاپ سنگی، المكتبة العلمية السلامیه، تهران، بهار ۱۳۶۴ ش.
۱۳۸. الکنی واللقاب، شیخ عباس قمی، محمدکاظم کتبی، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۷۶ ق.
۱۳۹. کیهان فرهنگی، شهریور ۱۳۹۵
۱۴۰. گلشن ابرار. شیخ محمود شبستری. انتشارات حکمت.
۱۴۱. گلشن ابرار، باقرالعلوم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، قم.
۱۴۲. گنجینه دانشمندان، محمدشریف رازی، اسلامی، بی‌جا، ۱۳۵۴ ش.
۱۴۳. لسان العرب، ابن منظور، دار بیروت، بی‌جا، ۱۳۷۴ ق.
۱۴۴. لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، بی‌تا.
۱۴۵. مبادی الوصول، علامه حلی، مکتب الاعلام الاسلامی، بی‌جا، ۱۴۰۴ ق.
۱۴۶. مجله حکومت اسلامی. ابوالفضل حافظیان.
۱۴۷. مجله حوزه، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۰.
۱۴۸. مجمع البیان، ابوعلی طبرسی، المكتبة العلمية الاسلامیه، بی‌جا، بی‌تا.
۱۴۹. مجمع الفائدة والبرهان، مقدس اردبیلی، جامعه مدرسین، بی‌جا، ۱۴۰۳ ق.
۱۵۰. مجموعه رسائل، شیخ انصاری، مفید، بی‌نا، بی‌جا، ۱۴۰۴ ق.
۱۵۱. مجموعه سخنرانی‌هایی پیرامون ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ ۱۳۶۳.
۱۵۲. مختصر الاحکام، آقا حسین بروجردی، چاپ نجف.
۱۵۳. مدارک الاحکام، سید محمد عاملی، آل‌البیت، بی‌جا، ۱۴۱۰ ق.
۱۵۴. مرجعیت و روحانیت، جمعی از دانشمندان، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۴۰ ش.
۱۵۵. مسالک الافهام، شهید ثانی، دار الهدی، بی‌جا، بی‌تا.
۱۵۶. مستدرک الوسائل، میرزای نوری، دار الخلافة، طهران، ۱۳۱۸ ق.
۱۵۷. المستصفی من علم الاصول، ابوحامد غزالی، المطبعة الامیریة، بی‌جا، ۱۳۲۲ ق.

۱۵۸. مستمسک عروة الوثقى، سيد محسن حكيم، دار الكتب الاسلاميه، بی جا، ۱۳۹۱ق.
۱۵۹. مشاهير مدفون در حرم رضوى. ابراهيم زنگنه قاسم آبادى. آستان قدس رضوى.
۱۶۰. مصباح الاصول (تقريرات درس آيت الله خوئى)، واعظ بهسودى، مكتبة الداورى، بی جا، ۱۴۰۹ق.
۱۶۱. مصباح المنهاج فى الاجتهاد و التقليد، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، مؤسسه المنار، بيروت، ۱۴۱۵ق.
۱۶۲. مصباح المنير، فيومى، المكتبة العلمية، بيروت، بی تا.
۱۶۳. مطارح الانظار، ابوالقاسم كلانتر، المطبعة المرتضويه، بی جا، ۱۳۱۴ق.
۱۶۴. معارج الاصول، محقق حلى، آل البيت، بی جا، ۱۴۰۳ق.
۱۶۵. معالم الاصول، حسن بن شهيد ثانى، علميه اسلاميه، چاپ سنگى، ۱۳۷۸ق.
۱۶۶. المعالم الجديده للاصول، سيد محمد باقر صدر، مطبعة النعمان، نجف، ۱۳۸۵ق.
۱۶۷. معالم العلماء، ابن شهر آشوب، فروردين، تهران، ۱۳۵۳ش.
۱۶۸. معجم البلدان، ياقوت حموى، چاپ افست، تهران، ۱۹۶۵م.
۱۶۹. معجم الرجال الحديث، سيد ابوالقاسم خوئى، نجف، الآداب، ۱۳۹۰ق.
۱۷۰. مقاييس اللغة، ابن فارس، اسماعيليان، بی جا، ۱۳۹۳ق.
۱۷۱. مقدمه اى برفقه شيعه، سيد حسن مدرسى طباطبايى، بنياد پژوهش هاى آستان قدس رضوى، مشهد، ۱۳۶۸ش.
۱۷۲. مكتب در فرايند تكامل، دكتر حسين مدرسى طباطبايى، ترجمه هاشم ايزدپناه، بی نا، بی جا، بی تا.
۱۷۳. الملل والنحل، شهرستانى، مكتبة الحسين التجارية، قاهره، ۱۳۶۸ق.
۱۷۴. موسوعة سلسلة الينايع الفقهيه، على اصغر مرورايد، دار التراث، بيروت، ۱۴۱۰ق.
۱۷۵. ناصريات، سيد مرتضى، ايران، بی نا، ۱۲۷۵ق.

۱۷۶. نهاية الافکار (تقریرات درس آقا ضیاءالدین عراقی)، محمدتقی بروجردی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
۱۷۷. نهاية الدراية، شیخ محمدحسن اصفهانی (کمپانی)، مؤسسه آل البيت، بی‌جا، ۱۴۰۸ق.
۱۷۸. النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، شیخ طوسی، با تحقیق محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، دانشگاه، ۱۳۴۲ش.
۱۷۹. نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۸۰. وجیزه، شیخ بهائی، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۹۶ق.
۱۸۱. وسائل الشیعه، شیخ حرّعاملی، مؤسسه آل البيت، بی‌جا، ۱۳۶۷ش.
۱۸۲. وسیلة النجاة، با حواشی مرحوم آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی، دار القرآن الکریم، قم، بی‌تا.
۱۸۳. وسیلة النجاة، سید ابوالحسن اصفهانی، با حواشی امام خمینی، مؤسسه نشر آثار امام خمینی.
۱۸۴. وفيات الاعیان، ابن خلکان، السعادة، مصر، ۱۳۶۷ق.
۱۸۵. ولایت فقیه، امام خمینی. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۸۶. هداية المناسک، شیخ محمدحسن نجفی، معروف به صاحب جواهر، چاپ نجف.
۱۸۷. هدیه الاحباب، شیخ عباس قمی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، بی‌جا، ۱۳۶۳ش.
۱۸۸. هدیه العارفین، اسماعیل پاشا بغدادی، المعارف الجلیّة، استانبول، افست، تهران، ۱۹۶۷م.
۱۸۹. یادنامه استاد عبدالله کرباسچیان، تهران.